
فتاویٰ
دارالعلوم
دیوبند
مدلل
و
مکمل
پشتو
۷


بسم الله الرحمن الرحيم

دموجوده وخت په دار الافتآء کی دمروجه نسخو مطابق، دنوی تخریج سره اعلی کمپوټری چاپ

فتاوی دار العلوم دیوبند

مدلّل مکمّل

په آسانه اوروانه کندهاری پښتو

اووم جلد ۷

کتابُ النّکاح (نصفِ اوّل)

تالیف: مفتی اعظم عارف باللہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثمانیؒ

((ددار العلوم دیوبند اول مفتی))

په لار ښوونه د: حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمدطیّب صاحبؒ (مهتمم دارالعلوم‌دیوبند)

مرتب: مولانا محمد ظفیر الدین صاحب، رفیقِ شعبۂ ترتیبِ فتاوٰی دار العلوم دیوبند

اضافه تخریج جدید: مولانا مفتی محمد صالح، رفیقِ دارالافتآء جامعة اسلامیه، بنوری ټاؤن کراچی

ژباړه، تعلیق او تحقیق: مولانا الحافظ محمّد أحمد الحقاني الأفغاني، فاضلِ حقانیه، پشاور

زیرِ نګراني: شیخ الحدیث حضرت مولانا الشیخ عبد القادر النهر کاریزي (دامت برکاتهم العالیة)

مکتبۂ حبیبیه

کاسی روډ، کوئټه : 0812662448

ټول حقوق محفوظ دي

© All Rights Reserved
al-ilmcorp@hotmail.com

لومړی چاپ

۱۴۲۹ شعبان \ اګست 2008

Maktabah Habibiyah — مکتبه حبیبیه

Publishing Organization — **خپروندویه ټولنه**

Arg Bazar, Kandahar, Afghanistan. Mob : **0799447413** ارګ بازار کندهار ، افغانستان ، ګرځنده تلیفون :

Kasi Road, Quetta, Pakistan . Phone : **0812662448** کاسي روډ ، نزد مسجد نور ، کوئټه ، تلیفون شمیره :

AL-ILM Computers, Quetta. Mob: **03218016371** العلم کمپیوټرز، کوئټه پاکستان، ګرځنده تلیفون شمیره:

دفتاوٰی دار العلوم دیوبند مدلّل او مکمل (پښتو) دمضامینو فهرست، جلد ۷

مضمون	مخ
کتاب النکاح	۴۵
نکاح کول فرض دی اوکه سنت؟	۴۵
دانجونو په واده کی وروسته والی کول ګناه ده اوکه نه؟	۴۵
نکاح کول سبب دثواب دی اوپه دی اعتراض کول دشرع خلاف دی	۴۶
دوهمه نکاح درواج دوجه څخه عیب ګنیل ګناه ده	۴۷
دبچیانو والا کونډی نکاح کول څنګه دی؟	۴۷
دنابالغانو نکاح چی په هیڅ هم نه پوهیږی جائز ده اوکه نه؟	۴۸
دبالغ کیدو څخه وروسته دپلار فرض دی چی دهلك واده وکړی	۴۸
دنابالغ نکاح جائزده اوکه نه؟	۴۸
انجلی ناسته ساتل اوواده یې نه کول څنګه دی؟	۴۸
دیوی څخه زیاتی ښځی کول کله جائزدی	۴۹
دکونډی سره نکاح کول دنارضا کیدو په وجه نه دی کیدل پکار	۴۹
دحضور ﷺ دپاره څومره ښځی صحیح وی	۵۰
داسلام بادشاه څومره ښځی ساتلی سی؟	۵۰
یوه په بل پسی چی څومره نکاح وغواړی کولی یې سی	۵۱
په یووخت کی دڅلورو څخه زیاتی ښځی ساتل جائز نه دی	۵۱
دوهم واده دمخکی ښځی داجازی څخه بغیر جائز دی	۵۱
اول باب: دنکاح ارکان اوددی دصحیح کیدو شرطونه اوددی دانعقاد صورتونه	۵۲
په نکاح کی څوفرض دی؟ اوڅو واجب؟ او دعاقدینو څه اختیارات دی؟	۵۲
ایجاب اوقبول ضروری دی شپږ کلمی وغیره ضروری نه دی	۵۳
دالله اودرسول شاهدی کافی نه ده خو دیوسړی او ددوو ښځو په شاهدی سره نکاح صحیح کیږی	۵۳
ددوو شاهدانو په مخکی په ایجاب وقبول سره نکاح کیږی	۵۴
ښځی وویل خپل ځان ستا په نکاح کی درکوم سړی قبوله کړه نو نکاح وسوه	۵۴
بی دایجاب وقبول څخه نکاح نه کیږی	۵۴
په مذکوره صورت کی نکاح صحیح نه ده	۵۵
دشرع شاهدانوپه مخکی بی مهره په ایجاب وقبول سره نکاح کیږی اوکه نه؟	۵۵

مضمون	مخ
دوه شرعی شاهدان ووایې چی: زمونږ په مخکی ایجاب او قبول سویدی نو نکاح وسوه	۵۵
ښځی سړی ته وویل چی نکاح وکړه، ده دوو شاهدانو په مخکی وویل چی ما دفلانی سره نکاح وکړه څه حکم دی؟	۵۲
په لاندینی صورت کی نکاح وسوه اوکه نه؟	۵۲
د: ځان می دروبښنی، په الفاظو سره ددوو شاهدانو په مخکی په ایجاب وقبول سره نکاح کیږی اوکه نه؟	۵۲
بی ایجاب وقبوله نکاح صحیح نه ده	۵۷
ښځی اوسړی په خپله رضامندی سره ددوو شاهدانو په مخکی نکاح وکړه نو دا صحیح ده	۵۷
دښځی په دی ویلو سره چی زه ستا منکوحه یم صرف په دی ویلو سره نکاح نه کیږی	۵۷
دګونګی نکاح به څنګه وی؟	۵۷
ښځی وکیل جوړکی اوده ایجاب وقبول وکی څه حکم دی؟	۵۸
د: انجلی می درکړه، ومی کړه، په ویلو سره نکاح کیږی اوکه کوزده؟	۵۸
په ان شآء الله سره دانعقاد حکم	۵۸
ترڅو چی ایجاب وقبول دقاعدی مطابق نه وی سوی نکاح نه صحیح کیږی	۵۹
چی په ایجاب اوقبول کي دمهر ذکر نه وي نو نکاح کیږي اوکه نه؟	۵۹
چی په ایجاب اوقبول سره نکاح وسوه نو دانبځه دده دزوی دپاره حرامه سوه	۲۰
دنابالغ نکاح چی کله وسوه نوقبول ولی وکی داصحیح دی اوکه نه؟	۲۰
په مذکوره طریقی سره نکاح وسوه	۲۰
په دی ایجاب وقبول سره نکاح وسوه	۲۱
دشاهدانو په مخکی ایجاب وقبول وسو نونکاح وسوه	۲۱
ښځه په کور کی یوازی وی، دې دشاهد په مخکی ایجاب وکی سړی قبول کی، څه حکم دی؟	۲۲
ددوو شاهدانو په مخکی پټه نکاح وسوه څه حکم دی؟	۲۲
په بنده کمره کی دشرعی شاهدانو په مخکی په ایجاب وقبول سره نکاح وسوه	۲۳
صرف په یووار ایجاب وقبول سره نکاح کیږی	۲۳

مضمون	مخ
په زوريې دښځی څخه ايجاب اوقبول وکی نونکاح وسوه	۲۳
دشاهدانو په مخکی دايجاب څخه وروسته قبول هم وسو نونکاح وسوه	۲۳
دپلار اوددرو ښځو په مخکی دهلك او دانجلی داويل که تاته منظوره وی نوماته هم منظوره ده، نکاح وسوه اوکه نه؟	۲۳
بی له شاهدانو نکاح جائز نه ده وروسته په تذکره کولو سره څه نه کيږی	۲۴
په لاندينی صورت کی نکاح وسوه اوکه نه؟	۲۴
په ايجاب وقبول سره نکاح	۲۴
ددوو شاهدانو په مخکی په ايجاب وقبول سره نکاح جائز ده	۲۵
ښځی اوسړی په خپله ددوو شاهدانو په مخکی ايجاب اوقبول وکړی نو نکاح صحيح ده	۲۵
صرف ددوو شاهدانو په مخکی نکاح وسوه او دايې دخادمی په طور وساتله نوجماع جائزده اوکه نه؟	۲۲
په توقو کی په ايجاب وقبول سره نکاح کيږی اوکه نه؟	۲۲
بالغی په خپله دپردی څخه اخوا ته دشاهدانو په مخکی ايجاب وقبول وکی نوڅه حکم دی؟	۲۷
بی له شاهدی نکاح جائز نه ده	۲۷
قاضی صرف دنابالغه هلك څخه قبول وکی نونکاح وسوه اوکه نه؟	۲۷
نکاح پردې شرط باندی وسوه چی هبه نامه به ليکل کيږی اوهبه نامه ونه ليکل سوه نو نکاح وسوه اوکه نه؟	۲۸
دپيغمبرانو دنکاح په باره کی څو پوښتنی	۲۸
دنفس هبه دحضور ﷺ دپاره	۲۹
وکيل ددوو شاهدانو په مخکی ايجاب اوقبول وکی نوڅه حکم دی	۲۹
نکاح په دی شرط وسوه چی هبه نامه به ليکو اوهبه نامه ونه ليکل سوه نو نکاح وسوه اوکه نه؟	۲۸
ددروغو په اقرار سره نکاح نه کيږی	۷۰
ښځه يوڅوك وکيل کی اوده ددوو شاهدانو په مخکی خپله نکاح ورسره وکړه نودا جائزده اوکه نه؟	۷۱
ددوو شاهدانو په مخکی نکاح وسی خو دانجلی پيژندګلوی ونه سی نوداجائز	۷۲

مضمون	مخ
ده اوکه نه؟	۷۲
یوسړی انجلی ته وویل تا دفلانی خاوندګری په دومره قبول کړی او همداسی هلك ته هم ووایې اودواړو قبول وکی نونکاح وسوه اوکه نه؟	۷۲
صرف په اقرار نامه لیکلو سره نکاح نه کیږي	۷۳
دانجی دولي وکیل ایجاب وکی او دهلك ولي قبول وکی نو نکاح وسوه	۷۴
په دې ایجاب او قبول سره نکاح وسوه	۷۴
داسی یو صورت وښایاست چی پټ واده وسی	۷۵
هرځای چی نکاح وی خو دنکاح دصحت دپاره ددوومسلمانانو شاهدانو شاهد کیدل ضروری دی	۷۵
دخاوند ایجاب چی کله شاهدان وانه وری نونکاح کیږی اوکه نه؟	۷۵
دفرشتو په شاهدی نکاح جائزنه ده	۷۶
دنکاح دپاره تحریر ضروری نه دی	۷۶
په لفظ دهبه سره بالغ چی کمه نکاح وکړه هغه وسوه	۷۶
په لاندینی ایجاب وقبول سره نکاح کیږی اوکه نه؟	۷۷
ایجاب وقبول ونه سو نونکاح ونه سوه	۷۷
په تیاره شپه کی ددوو شاهدانو په مخکی سړی اوښځی ایجاب وکی، نوځه حکم دی؟	۷۷
په لفظ دکنایه سره ایجاب وسو نکاح وسوه اوکه نه؟	۷۸
دیوې شبهی جواب	۷۸
داصحیح ده چی دشاهدانو څخه بغیر نکاح نه کیږی	۷۹
دښځی په موجودګی کی هم دشاهدانو کیدل ضروری دی	۷۹
صرف دسړی او دښځی په ایجاب وقبول سره چی کله شاهد نه وی نکاح جائز نه ده	۸۰
په نکاح کی دشاهدی څه مطلب دی؟	۸۱
ایجاب وقبول چی بی شاهدانو وسی اوبیا وروسته شهرت وسی نوځه حکم دی؟	۸۱
دشاهدی مفهوم دایجاب وقبول څخه وروسته په شهرت سره اداء کیږی اوکه نه؟	۸۱
پرعدم دشاهدی دانما الاعمال بالنیات اثر ولی نه کیږی	۸۱
عالم چی بی شاهده کمه نکاح وترله هغه صحیح نه ده	۸۲
په بی شاهدی نکاح کی مجامعت کول په حکم دزنا کی دی	۸۲

مضمون	مخ
دشیعه شاهدانو په مخکی ایجاب وقبول وسو نوڅه حکم دی؟	۸۳
په دوو شاهدانو کی یودنکاح کیدو بیان اوبل دکوزدې بیان کوی نوڅه حکم دی؟	۸۳
په خپله یې نکاح وکړه خو اوس وایې چی په نشه کی وم څه حکم دی؟	۸۴
بی له شاهدانو نکاح صحیح ده اوکه نه؟ او داولاد یې څه حکم دی؟	۸۴
صرف دیوه سړی اودیوې ښځی په مخکی په ایجاب وقبول سره نکاح صحیح نه ده دښځی په وکالت سره نکاح صحیح ده	۸۴
په ذریعه دخط باندی په ایجاب وقبول سره به نکاح کله صحیح وی؟	۸۵
ددوو درو سړیانو په مخکی ښځی ایجاب ولیکی اووی لیږی اوسړی خط ووایه اوقبول یې کی څه حکم دی؟	۸۶
دهوکه ورکړی نودلیك په ذریعه نکاح کیږی اوکه نه؟	۸۶
چی کله ددعاء په بهانه ایجاب وسی داسی چی شاهد نه وو نونکاح صحیح نه ده	۸۷
نکاح دخط په ذریعه	۸۸
دخط اوکتابت په ذریعه نکاح	۸۸
په مذکوره خط لیکلو سره نکاح صحیح نه ده	۸۸
چی کله دشاهدانو ایجاب اوقبول اوریدل محتمل وی نو دوباره دی نکاح وکړل سی	۸۹
صرف دشاهد په وجود کی نکاح صحیح نه ده	۹۰
دکونډی نکاح په وجود ددوو ښځو کی یومولوی صاحب وترله نوڅه حکم دی؟	۹۰
دولی داجازی اخیستو په وخت شاهد جوړول ضروری نه دی	۹۰
بالغه ښځه موجوده وه او ددی نکاح ددی دپلار په موجودګی کی قاضی وترله نو وسوه	۹۱
ښځی سړی وکیل کی چی دخپل ځان سره نکاح وکړه نوددە په کولو سره نکاح وسوه اوکه نه؟	۹۲
مشروطه نکاح صحیح ده که څه هم شرط پوره نه سی	۹۲
دیو سړی او ددوو ښځو په وجود کی نکاح صحیح کیږی	۹۳

مضمون	مخ
دانجلی په وجود کی ایجاب وقبول وسو او دپلار نوم یې وانه خستی	۹۴
دعبدالرحمٰن پرځای یې درحمان لور وویل نونکاح وسوه اوکه نه؟	۹۴
دولد الزنا انجلی دنکاح څه صورت دی؟	۹۴
چی دچا نکاح یې تړله دهغه پرځای یې دهغه دخور نوم واخیستی نکاح وسوه اوکه نه؟	۹۵
کله چی عرفی نوم او ولدیت صحیح دی نونکاح جائز سوه که څه هم چی په اصلی نوم کی غلطی وسی	۹۵
درفیقن پر ځای یې رفاقن ووایه نونکاح وسوه اوکه نه؟	۹۶
په صورت مسئوله کی نکاح دپلار سره وسوه اوکه دزوی سره؟	۹۷
په فاسد شرط سره هم نکاح کیږی	۹۷
قصداً یې دپلار نوم غلط وښووی نونکاح وسوه اوکه نه؟	۹۷
په نکاح کی دانجلی دپلار نوم غلط واخیستل سو نوځه حکم دی؟	۹۸
په نکاح کی یې ولدیت غلط وښووی څه حکم دی؟	۹۸
دتعارف دپاره دهلك نوم سره دولدیته کافی دی	۹۹
دانجلی دپاره چی دکم هلك سره خبره وسوه دنکاح په وخت کی یې هغه بدل کی نوځه حکم دی؟	۹۹
شرطی نکاح باطله ده	۱۰۰
صرف په اوبو چښلو باندی دنابالغ نکاح نه کیږی	۱۰۰
په قبول کی وکیل دانجلی نوم بدل کی څه حکم دی؟	۱۰۰
دانجلی نکاح په غلط ولدیت سره وسوه صحیح ده اوکه نه؟	۱۰۱
قاضی وکیل په خطاء دانجلی نوم بدل کی نکاح دچا وسوه؟	۱۰۲
دمعلومی ښځی که دپلار نوم بدل هم سی نکاح کیږی	۱۰۳
صرف دانجلی نوم یې واخیستی اونکاح وسوه نوځه حکم دی؟	۱۰۱
په صورت مسئوله کی نکاح صحیح ده	۱۰۴
په وعده سره نکاح نه کیږی	۱۰۴
دنکاح په وخت دانجلی درد اوبدل صورت څه حکم دی؟	۱۰۵
اعتبار دمجلس	۱۰۶
په مجمع کی ایجاب وقبول په لفظ د (خیښی) وسو نونکاح وسوه اوکه نه؟	۱۰۷

مضمون	مخ
ولی نکاح خوان ته وویل اجازه ورکړه ده دهلك څخه قبوله کړه نوځه حکم دی؟	۱۰۷
دنکاح په مجلس او دکوزدې په مجلس کی ایجاب وقبول او ددی فرق	۱۰۷
په کوزده کی په انجلی اوهلك ورکولو اواخیستلو ویلو سره نکاح نه کیږی	۱۰۸
ددې الفاظو په ویلو سره چی: په خپښی می درکړه، نکاح نه کیږی	۱۰۸
صرف په وعده سره نکاح نه کیږی	۱۱۰
یوه وویل لور می درکړه اودوهم وویل وامی خیستله څه حکم دی؟	۱۱۰
داخیستلو پر ځای په قبضه ویلو سره څه حکم دی؟	۱۱۰
په لاندینی ایجاب وقبول سره نکاح وسوه اوکه نه؟	۱۱۰
مخکی نکاح صحیح ده اوکه دوهمه؟	۱۱۱
دکوزدې څخه وروسته بل ځای نکاح کولی سی	۱۱۱
دکوزدې څخه وروسته دبل هلك سره یې نکاح وکړه نو داصحیح ده	۱۱۲
دکوزدې څخه وروسته په بل ځای کی واده جائز دی اوکه نه؟	۱۱۲
وکیل دموکل نکاح کولی سی	۱۱۳
دفضولی نکاح به پراجازه باندی موقوفه وی	۱۱۳
یوسړی دخپل طرفه اصیل او دښځی دطرفه وکیل سی نونکاح کولی سی اوکه نه؟	۱۱۳
دتار په ذریعه په اجازه نکاح	۱۱۳
په ایجاب کی وویل سوه فلانی کوچنی ته می ورکړه په جواب کی یې وویل ما قبوله کړه نوځه حکم دی؟	۱۱۴
دمفقود دطرفه فضولی نکاح وکړه نکاح وسوه اوکه نه؟	۱۱۴
په تاریې خبر ورکی چی زما نکاح په فلانی ځای کی وکړه	۱۱۵
بی شاهده دځه مجبوری په وجه نکاح جائزده اوکه نه؟	۱۱۵
بی شاهده په ایجاب وقبول سره نکاح کیږی اوکه نه؟	۱۱۶
په مذکوره صورت کی نکاح سویده اوکه نه؟	۱۱۶
ښځه اوخاوند لیری وی نو دخط او دکتابت په ذریعه نکاح کیدی سی	۱۱۷
په نکاح کی دفاسق شاهدی معتبره ده اوکه نه؟	۱۱۸
دشاهدانو په اوریدو سره نکاح منعقد کیږی اوکه نه؟	۱۱۸
په ټوقه نکاح کیږی اوکه نه؟	۱۱۹

مضمون	مخ
دوهم باب: دنکاح متعلقه مسائل	۱۱۹
چی څوك ایمان مفصل نه پیژنی دهغه سره نکاح	۱۱۹
دفاسق ترڼ سوی نکاح کیږی	۱۱۹
په یومجلس کی دڅو هلکانو او انجونو دایجاب وقبول دپاره یوه خطبه کافی ده	۱۲۰
دبی نمازه ترڼ سوی نکاح صحیح ده	۱۲۰
چی کمه نکاح فاسق وترڼه هغه صحیح ده	۱۲۰
دمازدیگر څخه وروسته نکاح ترڼ غیر اولی نه دی	۱۲۱
دنکاح اعلان کول څنګه دی؟	۱۲۱
په تمبل وهلو سره دنکاح داعلان کولو څه منشاده؟	۱۲۱
په سهره وغیره ترڼو سره دنکاح څه حکم دی؟	۱۲۲
په لیری اوسیدو کی دنکاح دعقد څه صورت دی؟	۱۲۲
دپیری سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۲۲
چی دچا په ښځی پیری وی دهغه سره کوروالی جائزدی اوکه نه؟	۱۲۳
دداسی ښځی سره چی دهغې تیان رالوړ سوی نه وی نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۲۳
چی دکمی ښځی په شرمګاه کی دخول نه سی کیدی دهغې سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۲۳
چی کمه ښځه دسړی قابله نه ده دهغې سره نکاح صحیح ده	۱۲۴
دخنثی سړی سره واده جائز دی اوکه نه؟	۱۲۴
دخنثی مشکل سره واده یانکاح جائز ده اوکه نه؟	۱۲۵
دمخنث قسمونه اودده سره واده کیدی سی اوکه نه؟	۱۲۵
په باجه وهلو وغیره سره په نکاح کی فساد راځی اوکه نه؟	۱۲۶
چی کم دکلمی څخه ناخبره وی دهغه نکاح پاته کیږی اوکه فاسدیږی؟	۱۲۶
په ذی قعده میاشت کی نکاح کول جائزدی اوکه نه؟	۱۲۶
دقاضی دښار څخه علاوه که بل څوك نکاح وترڼی داهم جائز ده	۱۲۷
نکاح ترڼ دورځی ښه دی اوکه دشپی؟	۱۲۶
دبی سنته نکاح جائز ده اوکه نه؟	۱۲۷
دبدعتی سره نکاح کول صحیح دی خو مناسب نه دی	۱۲۷

مضمون	مخ
په نکاح کی داعلان دپاره باجه ږغول څنګه دی؟	۱۲۷
تمبل تر څومره پوری وهل صحیح دی؟	۱۲۷
دتمبل اجازه ده خو داویل چی بی دباجی څخه نکاح حرامه ده، بد دینی ده او دکفر بیره ده	۱۲۷
بی له خطبی نکاح کیږی اوکه نه؟	۱۲۸
دکوزدې په وخت یې چی څه ورکړی وه دنکاح نه کیدو په صورت کی یې بیرته اخیستی سی اوکه نه؟	۱۲۸
چی څوك لیری وی او دمجبوری څخه نسی راتلی دهغه واده به څنګه وسی؟	۱۲۸
مینځه څه ته وایې ددی سره وطی بی له نکاح جائزی دی اوکه نه؟	۱۲۹
پر ښځه باندی اطاعت ضروری دی	۱۲۹
دکوزدې څخه وروسته دهلك صحت خراب سو بل ځای دانجلی نکاح جآئز ده اوکه نه؟	۱۲۹
درتقاء ښځی سره نکاح صحیح ده	۱۳۰
نکاح ټول ترلی سی	۱۳۱
دښار دقاضی په وجود کی فقیر نکاح ترلی سی	۱۳۱
نکاح خوانی دیو خاندان سره مخصوص نه ده	۱۳۱
نکاح ترل دیو سړی جاګیر نه دی	۱۳۱
که دسرکار په مقرر سوی سړی باندی نکاح ونه ترل سی هم جائز ده	۱۳۲
دنکاح ترلو جبرا اجرت اخیستل څنګه دی؟	۱۳۲
دنکاح ترلو دپاره دیوسړی مقررول صحیح دی اوکه نه؟	۱۳۲
دخور دواده دخاطره یې خپل واده وکی نو صحیح دی	۱۳۲
په نکاح کی شهرت ښه دی او که پټوالی	۱۳۳
چی رافضی نکاح وټړی نوځه حکم دی؟	۱۳۳
په جومات کی نکاح کول صحیح دی اوکه نه؟	۱۳۳
په جومات کی نکاح مستحب ده	۱۳۳
دولیمه خوراك کله مسنون دی؟	۱۳۴
چی نکاح مخکی وسی اورخصتی څومیاشتی وروسته نوولیمه کله وکړل سی	۱۳۴
نکاح متعه او مؤقته باطله ده	۱۳۵

مضمون	مخ
نکاح متعه صحیح نه ده دشیعه ګانو دعوٰی باطله ده	۱۳۵
دریم باب: هغه ښځي چی دهغوی سره نکاح صحیح ده	۱۳۶
دښځی په وجود کی ددی غیر حقیقی وریری سره نکاح صحیح ده	۱۳۶
ښځه چی کله ووایی ماته خاوند طلاق راکړیدی نو ددی سره نکاح صحیح ده	۱۳۶
دمطلقی سره دعدی څخه وروسته نکاح صحیح ده	۱۳۷
په نکاح کی شرط لګول باطل دی خونکاح کیږی	۱۳۷
داکا دلور دخاوند سره دده دلور نکاح صحیح ده چی خور یې مړه سوی وی	۱۳۷
دخوریی دښځی سره چی خوښینه یې هم ده دښځی دمرګ څخه وروسته نکاح صحیح ده	۱۳۷
هریو دبل دلور سره دخپل خپل زوی نکاح وکړی نو دا صحیح ده	۱۳۷
دخاوند دمرګ څخه وروسته دده دزوم سره نکاح جائز ده اوکه نه؟	۱۳۸
دمطلقی نکاح دخاوند دپلار داکا دزوی سره جائز ده	۱۳۸
دیوې خور زوی اودبلی خور لمسی نونکاح یې صحیح ده اوکه نه؟	۱۳۸
دخوښینی دلور سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۱۳۸
دډمی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۳۹
دوراره دکونډی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۳۹
دډمی سره په دی شرط نکاح چی دګډا کسب به کوی څه حکم دی؟	۱۳۹
داکا او دوراره دکونډی سره نکاح جائزده	۱۳۹
دښځی دپخوانی لور سره دورور نکاح ترڼ څنګه دی؟	۱۳۹
دغیر مقلد داولاد سره نکاح صحیح ده	۱۴۰
دورور دمطلقی سره نکاح جائز ده اوکه نه؟	۱۴۰
ددوو سکه خوندو دیوی نکاح دپلار سره او دبلی دا دزوی سره څه حکم دی؟	۱۴۰
دیهودی اونصرانی ښځی سره نکاح صحیح ده	۱۴۰
بالغ خاوند که نابالغه ښځی ته طلاق ورکړی اوبیا واده کوي نوځه وکړي؟	۱۴۰
په مذکوره صورت کی څه حکم دی؟	۱۴۱
دښځی داقول چی ماته خاوند طلاق راکی منل صحیح دی	۱۴۱
بی له عیب ویلو یې دهلك سره نکاح وکړه بیا عیب ښکاره سو څه حکم دی	۱۴۱
اولی غیر مدخوله خور ته یې دطلاق څخه وروسته دبلی خور سره سمدستی	۱۴۲

مضمون	مخ
واده وکی جائز دی اوکه نه؟	۱۴۲
دخوریې دکونډې اومطلقی سره نکاح صحیح ده	۱۴۲
دمخکی خاوند څخه یې چی کمه لور ده دهغه واده ددوهم خاوند دزوی سره	۱۴۳
جائز ده چی دی یې ددی دوهمی ښځی څخه نه وی	۱۴۳
دخوښینی دلور سره نکاح صحیح ده چی دبلی ښځی څخه وی	۱۴۳
مخکی یې ښځی ته طلاق ورکی اوعده تیره سوه اوبیایې دخوښینی سره واده وکی نوځه حکم دی؟	۱۴۳
دیو ورور سره یې صرف کوزده وسوه اوس ددوهم ورور سره واده درست دی او که نه؟	۱۴۴
دحاملې سره نکاح صحیح ده که څه هم حمل یې دبل چا څخه وی	۱۴۴
دپلار داکا دزوی سره نکاح جآئز ده اوکه نه؟	۱۴۴
دیوې ښځی څخه یې لمسی دی نو آیا دده دواده ددوهمی ښځی څخه چی کم لمسی دی دهغه دلور سره یې نکاح جآئز ده اوکه نه؟	۱۴۵
دمیرزی ماما سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۴۵
یو دبل په بدل کی دنکاح کولو وعده وسوه ، اوس یوه نکاح وسوه او بله نه وسوه نو څه حکم دی؟	۱۴۵
په مسئوله صورت کی نکاح صحیح ده	۱۴۵
دتبرائی شیعه ښځه که مسلمانه سی نو هغه دوهمه نکاح کولی سی	۱۴۶
دآزادی ښځی اخیستل او خرڅول صحیح نه دی نکاح کولی سی	۱۴۶
دښځی په وجود کی دښځی دمړ زوی دښځی سره نکاح کول څنګه دی؟	۱۴۷
دعیسائی ښځی سره نکاح صحیح ده که څه هم چی نبی کریم ﷺ نه منی	۱۴۷
په صورت مذکوره کی دنور الدین نکاح صحیح ده او دمرزا دا صحیح نه ده	۱۴۸
دمسلمانی انجلۍ واده جآئز دی ددې مور دغیر مسلم سره په اوسیدو باندی کافره نه سوه توبه دی وکاږی	۱۴۸
دنکاح څخه وروسته دخاوند په انکار سره په نکاح کی فرق نه راځی	۱۴۹
دزانی وغیره داولاد نکاح دمزنۍ به وغیره داولاد سره صحیح ده	۱۴۹
دپیر څخه پرده کول فرض ده او دناسکه زوم سره نکاح صحیح ده	۱۴۹
دطلاقی سوی ښځی واده تر عدې وروسته دبل چا سره صحیح دی که څه هم	۱۵۰

مضمون	مخ
چی دې بل ورسره مخکی زنا کړی وی	۱۵۰
ښځه ووایی چی زما نکاح دچا سره نه ده سوی دفلانی سره می په نکاح کړی نو داسی کول صحیح دی	۱۵۰
دحامله عن الغیر سره دنکاح کولو او وطی کولو څه حکم دی؟	۱۵۱
دزانی نکاح دزانیی سره صحیح ده	۱۵۲
دکافر منکوحه مسلمانه سی اوشپږ میاشتی تیری سی نو واده کولی سی اوکه نه؟	۱۵۲
دیو یا دوو طلاقو څخه وروسته بی حلاله نکاح صحیح ده ددرو طلاقو څخه وروسته حلاله ضروری ده	۱۵۳
دنامرده سره نکاح صحیح ده اوکه نه اوبی طلاقه ښځه دوهمه نکاح کولی سی اوکه نه؟	۱۵۳
دورور دلمسی سره ددوهم ورور دزوی واده جائزدی	۱۵۳
په نابالغتوب کی انجلی دنکاح کیدو بیان کوی اودبالغیدو څخه وروسته انکار کوی ددی نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۵۳
دمړی ښځی دترور سره نکاح صحیح ده	۱۵۴
دښځی دمرګ څخه وروسته دخوښینی سره نکاح صحیح ده که څه هم ددې زوی دانا شیدې چیښلی وی	۱۵۴
ددوهمی ښځی دورور نکاح دمخکی ښځی دلور سره صحیح ده	۱۵۴
بی نکاح والا ښځه ددوهم سړی سره واده کولی سی	۱۵۵
دنیکه دتره دلمسی سره نکاح صحیح ده او دترور دلور سره هم	۱۵۵
دمړی ښځی دخور سره سمدستی هم نکاح صحیح ده خو دمطلقی دخور سره به دعدی څخه وروسته صحیح وی	۱۵۶
نصرانی چی مسلمان سو، دهغه دنصرانی ښځی سره نکاح قائمه ده	۱۵۶
دمخکی خاوند دمرګ دخبر څخه وروسته نکاح صحیح ده خوچی کله بیرته راسی نوښځه به هم دده وی	۱۵۷
دښځی په وجود کی ددی دپلار ددوهمی ښځی سره واده کول څنګه دی؟	۱۵۷
دکونډی سره یې نکاح وکړه شپږ میاشتی وروسته بچی پیداسو نکاح یې جائزه پاته سوه اوکه نه؟	۱۵۷

مضمون	مخ
په دوو طلاقو دمطلقی ښځی سره نکاح بی دحلالی جائزده	۱۵۸
دلور نکاح دښځی دزوی سره څنګه ده؟	۱۵۸
دښځی دخورزی سره دښځی دمرګ څخه وروسته نکاح کول جائزدی	۱۵۸
ښځه ووایی چی زما نکاح نه ده سوی نو ددی سره نکاح صحیح ده	۱۵۹
دخاوند دمرګ ثابتیدو څخه وروسته ښځه دوهم واده کولی سی اوکه نه؟	۱۵۹
دزانیی دلور دفلانی څخه پیدا کیدل ثابت نه دی نودده دلمسی سره دزانی دلور واده صحیح دی	۱۵۹
شرمګاه چی جوړ کړی او هغه سړی واده کړل سی دده څه حکم دی	۱۶۰
دښځی په اقرار واده صحیح دی اوکه نه؟	۱۶۰
دنکاح څخه وروسته معلومه سوه چی دانجلی ناجائزه حمل وو نکاح صحیح سوه اوکه نه؟	۱۶۰
دنابالغه غیر مدخوله سره دطلاق ورکولو څخه وروسته بیاددی سره واده کول څنګه دی؟	۱۶۱
دکونډی سره نکاح صحیح ده	۱۶۱
دکونډی ورینداری سره نکاح صحیح ده	۱۶۲
دیوی ښځی په وجود کی دوهمه نکاح کول صحیح دی	۱۶۲
په دی ویلو سره چی پرې می ښوولە او دا طلاقه ده طلاق وسو اوددی څخه وروسته نکاح صحیح ده	۱۶۲
دنکاح څخه وروسته دښځی پنځه شپږ ورځی وروسته بچی پیداسو نوځه حکم دی؟	۱۶۳
دخوریی یا دوراره دلور سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۱۶۳
دخاوند دمرګ څخه وروسته دحامله نکاح دوضع دحمل څخه وروسته صحیح ده اوکه نه؟	۱۶۳
دزید دلور واده دده دسکه ورور دلمسی سره جائزدی اوکه نه؟	۱۶۳
دښځی دپلار اودښځی په بیان اعتماد وسی اونکاح کول صحیح ده اوکه نه؟	۱۶۴
خپله لور دبل زوی ته اوبل لور خپل زوی ته په نکاح کول څنګه دی؟	۱۶۴
دسکه اکا دښځي سره نکاح څنګه ده؟	۱۶۴
څوك دخپلی خورنکاح په دی شرط وکړی چی دی به دخپلی خورنکاح زما سره	۱۶۵

مضمون	مخ
کوی دا څنګه ده؟	۱۲۵
دنکاح څخه وروسته دفساد دبیری تجدید نکاح کول څنګه دی؟	۱۲۵
خاوند دخپل زوی واده دخپلی ښځی دلور سره کولی سی اوکه نه؟	۱۲۵
دفارغ خطی څخه وروسته دوباره نکاح کیدی سی اوکه نه؟	۱۲۶
دوراره دمطلقی سره نکاح کیدی سی اوکه نه؟	۱۲۶
دحمل په زمانه کی چی دښځی کمه نکاح وسوه هغه صحیح ده	۱۲۶
دبچندر دکونډی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۲۶
دبدعتی عقیدی ښځی نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۲۷
دفاسق نکاح صحیح ده	۱۲۷
دزانی دزوی واده دمزنی به دلور سره صحیح دی اوکه نه؟	۱۲۷
دفارغ خطی څخه وروسته نکاح جائزده اوکه نه؟	۱۲۷
مخکی خاوند که مړسو یاده طلاق ورکی نو بیابه نکاح صحیح وی	۱۲۸
دبلوغ څخه وروسته طلاق صحیح دی او ددی سره بی عده نکاح صحیح ده	۱۲۸
دخاوند سکه اکا چی دښځی دترور خاوندهم دی خوترور یې مړه ده ایا دطلاق څخه وروسته ددې سره نکاح صحیح ده	۱۲۹
دښځی دمرګ څخه وروسته دښځی دخورزی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۲۹
دنکاح څخه وروسته معلومه سوه چی انجلی باکره نه ده نوڅه حکم دی؟	۱۲۹
ښځه دنکاح څخه انکار کوی اوپه شاهدانو کی اختلاف دی نوڅه حکم دی؟	۱۷۰
په زور نکاح وسوه خودوه شاهدان شاهدی ادا کوی چی دښځی په رضا سره نکاح وسوه نوڅه حکم دی؟	۱۷۱
دزوی دښځی دسکه خور سره دپلار واده صحیح دی	۱۷۱
په یو ناجائز شرط سره نکاح کول څنګه دی؟	۱۷۲
دترور دلور سره نکاح کول صحیح دی اوکه نه؟ او دحرمتِ رضاعت عمر	۱۷۲
په شرمګاه کی دانه چی چاپې آپریشن وکړی دده سره یې هم نکاح صحیح ده اودبل سره هم	۱۷۲
دخاوند دپلار ورکول سوی طلاق نه واقع کیږی ددی وجه څخه دوهمه نکاح صحیح نه ده	۱۷۲
دخاوند تر طلاق وروسته نکاح صحیح ده مخکی نه ده صحیح	۱۷۳

مضمون	مخ
دفضولی نکاح موقوفه ده	۱۷۳
دمیره مور دسکه خور سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۱۷۴
دښځی دکمی خور سره یې چی زنا وکړه دده دزوی سره دخپلی لور نکاح کولی سی اوکه نه؟	۱۷۴
که بالغ هلك خپلی نابالغی ښځی ته طلاق ورکی نوبیا ددی سره دی نکاح کولی سی	۱۷۴
دښځی په وجود کی دخپلی میرنی خوانبی سره نکاح څنګه ده؟	۱۷۵
دښځی داجازی څخه بغیر سړی لره دوهم واده کول صحیح دی	۱۷۵
دښځی دمرګ څخه وروسته ددی دمیرنی انا سره واده کول صحیح دی	۱۷۵
دکوزدې څخه وروسته یې زنا وکړه او بیایې نکاح وکړه څه حکم دی؟	۱۷۶
چی دکمی کونډی څخه یې مچه واخیسته دهغې سره نکاح کول څنګه دی؟	۱۷۶
دځوانی ښځی نکاح دنابالغ هلك سره صحیح ده	۱۷۶
دبالغی انجلی په قول اعتماد کول اوددی سره واده کول جائزدی	۱۷۶
دښځی دطلاق یا دمرګ څخه وروسته ددی دخور سره واده	۱۷۷
داسماعیل دخپل نیکه دورور دهغه لور سره واده صحیح دی اوکه نه چی دده داکا کونډه ده؟	۱۷۷
په عده کی یې واده وکی بیا جلا سوله اوس دعدی څخه وروسته نکاح کیدلی سی اوکه نه؟	۱۷۸
په جبر اجازه ورکولو سره هم نکاح کیږی	۱۷۸
دعمر نکاح دده دورور دښځی دلور سره صحیح ده اوکه نه؟	۱۷۸
دمزنی به دزوی سره دزانی دخور نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۷۹
چی نا واده کړی کافره مسلمانه سی نو ددی واده سمدستی جائزدی	۱۷۹
دترور دلور سره نکاح صحیح ده	۱۷۹
دمیره مور دزوی سره دانجلی واده صحیح دی	۱۷۹
هنده مسلمانه سویده دزید سره یې واده وکی خوهنده دهندوانو پر طرز اوسیږی نوځه حکم دی؟	۱۸۰
ددوو سکه خوندو سره یې نکاح وکړه ددوی څخه یې اولاد پیداسو ددوی داولادو په خپل مینځ کی نکاح جائزده اوکه نه؟	۱۸۰

مضمون	مخ
دماما دکوندې (مامی) سره نکاح	۱۸۰
دښځی دمرګ څخه وروسته ددی دوریری سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۸۱
دخلوت څخه مخکی یې طلاق ورکی نوبی دعدی څخه نکاح صحیح ده	۱۸۱
داکا دزوی واده دوراره دلور سره صحیح دی	۱۸۱
په عبث شرطونو سره چی کمه نکاح وسی هغه صحیح ده اوکه نه؟	۱۸۱
جبرا چی کمه نکاح وسوه دهغې څه حکم دی؟	۱۸۲
دغائب سره دنکاح څه حکم دی؟	۱۸۲
ښځه دخپلی لور واده دخاوند دزوی سره کولی سی اوکه نه؟	۱۸۳
دیو دوو طلاقو څخه وروسته دوباره نکاح کولی سی اوکه نه؟	۱۸۳
دایې وویل چی دفلانی سره که می نکاح وکړه نو دخپلی لور سره می وکړه ، بیا یې نکاح وکړه نوصحیح ده اوکه نه؟	۱۸۳
دنکاح دتعلیق بالشرط مفهوم	۱۸۳
دورور دنابالغی ښځی سره فوراً نکاح وکړی اوکه دعدی څخه وروسته؟	۱۸۴
وی ویل چی که دفلانی سره می نکاح وکړه نو دمور سره به می کړی وی ددې څخه وروسته نکاح جائز ده که نه؟	۱۸۴
دمرتد کیدو څخه وروسته ښځه اسلام راوړی نونکاح کولی سی اوکه نه؟	۱۸۴
ددیرشو کالو کوندې نکاح داوو کالو دهلك سره صحیح ده اوکه نه؟	۱۸۵
دښځی دخور سره دزوی نکاح کولی سی اوکه نه؟	۱۸۵
پردې ته دسکه لور ویلو څخه وروسته هم ددی سره نکاح کولی سی	۱۸۵
دنکاح څخه وروسته دښځی انکار	۱۸۵
کافره چی مسلمانه سوه ددی سره نکاح	۱۸۶
چی کمه ښځه یې مچ کړه دهغی دلور سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۸۶
دانجلی څخه روپی اخیستل اونکاح کول څنګه دی؟	۱۸۶
داستاد یاپیر دکوندې سره نکاح صحیح ده	۱۸۶
دمنکوحی دپلار دکوندې (میرنی خوانبی) سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۱۸۷
دحلاله په نیت سره دمطلقی سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۱۸۷
دغیر مدخوله سره ددری طلاقو څخه وروسته دوباره نکاح	۱۸۷
ښځه او ددی دخاوند لور په یوه نکاح کی یوځای کول څنګه دی؟	۱۸۷

مضمون	مخ
دفسخ دنکاح څخه وروسته سمدستی نکاح کول کله جائزدی؟	۱۸۸
دماما دطلاقی سوی ښځی سره واده جائزدی اوکه نه؟	۱۸۸
دزوی پرځای نیوونکی متبنٰی وراره داکا دکونډی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۸۸
دنصرانیی ښځی سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۱۸۹
لاندینی شرطونه خطا دی اونکاح جائزده	۱۸۹
دبی حیاء ښځی سره نکاح جائز ده اوکه نه؟	۱۸۹
دپلار دښځی دخور سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۹۸
دپردی په شرط نکاح وسوه اوس یې پرده ماته کړه څه حکم دی؟	۱۹۰
دانجلی په نکاح روپی اخیستل اوددی نکاح کول څنګه دی؟	۱۹۰
دیوې خور دزوی دبلی خور دلمسی سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۱۹۱
چی څوك دبل دښځی سره په نکاح کولو ملوث دی اودی دهغه دلور سره دخپل زوی نکاح وکړی نوځه حکم دی؟	۱۹۱
دمیریزی خوانبی سره نکاح کول څنګه دی؟	۱۹۲
دنیکه دمیرزی ورور دلور سره نکاح جائز ده اوکه نه؟	۱۹۲
دښځی دمرګ څخه وروسته ددی دوریری سره نکاح صحیح ده	۱۹۲
دشعیه تفضیلی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۹۲
دکونډی سره یې زنا وکړه اوبیایې نکاح وکړه صحیح ده اوکه نه؟	۱۹۳
دورور دکونډی سره نکاح صحیح ده	۱۹۳
چی کمی ښځی ته طلاق ورکول معلوم دی هغه دعدی څخه وروسته دوهم واده کولی سی	۱۹۳
غیر مدخوله ته یې څو واره طلاق ورکی اوبیایې نکاح وکړه څه حکم دی؟	۱۹۳
دښځی دمیره مور او دخپل اکا سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۱۹۴
دمطلقی بائنی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۹۴
داخښی دلور نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۹۴
دیو یادوه بائن طلاقو څخه وروسته خاوند دوباره نکاح کولی سی	۱۹۴
صرف په دی ویلو سره چی ته می سکه خور یاورور یې نکاح نه حرامیږی	۱۹۵
روپی ورکړی اودکونډی نکاح کوی دا څنګه دی؟	۱۹۵

مضمون	مخ
دخپل اکا دلمسی دلور سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۹۵
دښځی دطلاقو ددعوی څخه وروسته واده صحیح دی	۱۹۲
دنیمګړی نکاح څخه وروسته طلاق نه واقع کیږی ددی وجه څخه بی حلاله نکاح صحیح ده	۱۹۲
چی دکم هلك سره دده خپل تعلق دی دهغه سره یې دخپلی لور واده وکی څه حکم دی؟	۱۹۲
چی دبدلون واده کوم نو دخپلی خور سره یی کوم، ددې ویلو څخه وروسته یې واده کی نوڅه حکم دی؟	۱۹۷
دایجاب وقبول څخه وروسته ښځه انکار کوی څه حکم دی؟	۱۹۷
مسلمانه ښځه دمرتد کیدو څخه وروسته بیا مسلمانه سی نودبل سړی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟	۱۹۷
دزانی داولاد واده دمزنیه داولاد سره صحیح دی اوکه نه؟	۱۹۸
ددوو میرزیو خوندو نکاح ددوو میرزیو روړونو سره صحیح ده	۱۹۸
چی دکمی میرزی خوانبی سره یې زنا وکړه دهغې سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۱۹۸
دکونډی دخپل لیور سره نکاح صحیح ده	۱۹۹
دپیر سره نکاح کول صحیح دی	۱۹۹
داویل چی نکاح وکړم نودمور خور سره به وکړم بیایې وکړه نوڅه حکم دی؟	۱۹۹
دعیسایی ښځی سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۲۰۰
چی کله دیوی ښځی سره یې دخپل زوی نکاح وکړه نو اوس ددی ددوهمی خور سره په خپله واده کولی سی اوکه نه؟	۲۰۰
دښځی په وجود کی ددی دمیره مور سره نکاح صحیح ده	۲۰۰
ازاده ښځه مینځه نه ده نکاح کولی سی	۲۰۱
دخپلی میره خور دخاوند دلور سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۲۰۱
دکونډی سره خپله اوددی دلونو سره دخپلو زامنو واده جائزدی اوکه نه؟	۲۰۱
سړی وویل ددی ښځی په ژوند کی بله نکاح حرامه ده بیایې وکړه نوڅه حکم دی؟	۲۰۱
پلار روپی واخیستی اودلور نکاح یې وکړه نوجائزده اوکه نه؟	۲۰۲

مضمون	مخ
دلیری قرابته څخه دترور خاوند دی دده سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۲۰۲
دډمی سره نکاح کول اوسمدستی وطی جائزدی اوکه نه؟	۲۰۲
دزوی دخوانبي سره واده جائزدی	۲۰۳
دښځی اوخاوند په مینځ کی اختلاف سو نوخاوند څوواره وویل چی: پریږده، اوس نکاح څنګه سوه؟	۲۰۳
دمرتد کیدو څخه وروسته چی مسلمان سو اوکمه نکاح یې وکړه داصحیح ده	۲۰۳
دکمی عیسایي ښځی سره چی یې زناوکړه دمسلمانیدو څخه وروسته په حالت	۲۰۴
دحمل کی ددی سره واده کولی سی	۲۰۴
دحمل نسب	۲۰۴
کونډه عیسایي ښځه مسلمانه سوه آیا ددی نکاح سمدستی جائزده	۲۰۴
چی دکم هلك سره یې دخپلی لور واده وکی دده دخور سره خپله واده کول څنګه دی؟	۲۰۴
چی دچا دمرګ ګمان غالب وی نوددده کونډه واده کولی سی اوکه نه؟	۲۰۵
دمنکوحی غیر مدخوله مطلقه دلور سره دده دزوی نکاح صحیح ده که نه؟	۲۰۵
دیو ورور زوی دی اودبل ورور لمسی ده ددوی دواړو نکاح جایز ده که نه؟	۲۰۵
دډمی دلور سره نکاح جائزده اوکه نه؟ اوددی ناجائزه ګټه اخیستل څنګه دی؟	۲۰۵
دخپلی ښځی سره یې چی څوك په زنا کولو ولیدی دده دلور سره واده کولی اوکه نه؟	۲۰۶
دشیعه دلور سره یې واده وکی بیایې داسنی کړه اودوباره نکاح یې ورسره وکړه څه حکم دی؟	۲۰۶
دنان او نفقه په بنیاد قاضی نکاح وکړه اوس دوهمه نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۲۰۶
دتبرایی شیعه سره نکاح صحیح نه سوله دبل سره دانکاح کولی سی	۲۰۷
دسادات خاندان سره واده جائزدی	۲۰۷
دبزرګ دلور سره نکاح جائز ده	۲۰۷
دبالغی کونډی سره واده جائزدی که څه هم ددی ولی ته څه خبر نه وی	۲۰۷
وی ښووی یوسړی اوواده یې دبل سره ورته وکی اوس ښځه انکار کوی نونکاح درسته ده اوکه نه؟	۲۰۸
دقادیانی سره چی کمی ښځی نکاح وکړه نو آیا دابی طلاقه دبل مسلمان سره	۲۰۸

مضمون	مخ
واده کولی سی اوکه نه؟	۲۰۸
دخاوند والا ښځی دهغه زوی چی دزنا څخه دی واده دزانی دلور سره جائز ده	۲۰۸
دهلك واده دپلار دښځی دلور سره صحیح دی	۲۰۹
دکونډی ورینداری سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۲۰۹
دخوریی اودماما دمدخوله سره نکاح صحیح ده	۲۱۰
معلقه نکاح نه منعقد کیږی	۲۱۰
دښځی په خبره اعتماد کول اووینا کول صحیح ده	۲۱۰
دیهودي یا عیسایي ښځي سره نکاح جائز ده اوکه نه؟	۲۱۱
دمیرزی ورور دښځی دلور سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۲۱۱
شیعه ښځه چی دی توبه کښلی ده ددی سره نکاح صحیح ده	۲۱۱
په دوو وړونو کی یو دمیره مور سره زنا وکړه نو ایا ددی دواړو وړونو داولاد په خپل مینځ کی نکاح جائزده	۲۱۲
دمزنیه دلور سره یې نکاح وکړه اوس یې دا انجلی پریښوولە نوپخپله دمزنیی سره واده کولی سی اوکه نه؟	۲۱۲
دمیرزی خوانبی سره نکاح جائزده اوکه نه؟ دارکم ښځه اوددی میره مور جمع کول څنګه دی؟	۲۱۳
چی دچا لور یې په عقد کی ده دهغه دکونډی سره نکاح څنګه ده؟	۲۱۳
چی کمه ښځه وایی چی خاوند طلاق راکړیدی نو ددی سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۲۱۴
دکونډی اکا دښځي سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۲۱۴
نامرده خپله ښځه پریږدی نوددی دوهمه نکاح کیدی سی اوکه نه؟	۲۱۴
چی چاپه عده کی نکاح وکړه اودری طلاق یې ورکړل ددوی دواده دپاره حلاله ضروری ده	۲۱۴
دکسب ګری ډمی سره نکاح جائزده اوکه نه اوچی داکسب هم نه پریږدی	۲۱۵
دکلی په قرابت کی چی کم ورور دی دهغه دخور سره نکاح جائزده	۲۱۵
چی دکم سړی سره یې دخوښینی واده سوی وو ددی خوښینی دمرګ څخه وروسته دی سړی ته داسړی خپله وریره په نکاح ورکولی سی اوکه نه؟	۲۱۵
چی دچا خاوند عیسایی سی هغه دوهمه نکاح کولی سی اوکه نه؟	۲۱۶

مضمون	مخ
دورور دلمسی سره دده دزوی نکاح جائزده اوکه نه؟	۲۱۶
دکوندې مامی سره نکاح جائزده	۲۱۶
یوسړی چی بل ته دمرتد کیدو ووایی نوآیا دده نکاح فسخ سوله؟	۲۱۶
دښځی دهغه لور سره چی دمخکی خاوند څخه ده دخپل زوی نکاح کول څنګه دی؟	۲۱۷
دمطلقی نکاح جائزده اوکه نه؟	۲۱۷
دډمی دناواده کړی لور سره نکاح کول څنګه دی؟	۲۱۷
دکتابیی سره نکاح صحیح ده	۲۱۸
دقادیانیت څخه چی چا توبه وکښله دهغه سره نکاح جائز ده	۲۱۸
بت پرستی چی مسلمان کوی نوواده ورسره جائزدی اوکه نه؟	۲۱۹
دبدلون نکاح صحیح ده	۲۱۹
داشرط کول بددی چی څوك لور راکړی زه به هغه ته لور ورکړم	۲۱۹
دولد الزنا سره نکاح	۲۲۰
دوستی یې دکشر زوی سره وسوه اودهوکه یې ورکړه دمشر زوی سره نکاح وروکړه نوځه حکم دی؟	۲۲۰
کتابیه ښځه په اسلام مجبورول جائزدی اوکه نه؟ اوددی سره دنکاح څه طریقه ده؟	۲۲۰
په دی وعده ښځی طلاق حاصل کړی چی دفلانی سره به ګرسره هم واده نه کوم اوس دده سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۲۲۱
دزید دمخکنی ښځی سره چی چا زنا وکړه آیا دده نکاح دزید دلور سره جائز ده	۲۲۱
دخپل داکا دلمسی سره نکاح کول څنګه دی؟	۲۲۱
ښځی ته یې طلاق ورکی اوددی دخور سره یې واده وکی نوځه حکم دی؟	۲۲۲
چی کمه هنده انجلی مسلمانه سوله نوایا دادبلوغ څخه وروسته واده کولی سی ؟	۲۲۲
دمیرزی مور دهغه لور سره واده صحیح دی چی دبل خاوند څخه ده	۲۲۲
چی کله سړی اوښځه دنکاح څخه انکاری وی نودخلګو په ویلو سره نکاح نه کیږی	۲۲۲

مضمون	مخ
دمرید دمطلقی سره واده جائزدی	۲۱۸
هندو ښځه چی مسلمانه سوله ددی سره نکاح صحیح ده	۲۲۳
دهغه مرتدی سره نکاح چی عیسایي سویده څه حکم دی؟	۲۲۳
دحامله بالزنا سره نکاح جائزده	۲۲۴
چی دکمی انجلی سره کوزده سویده دهغي دمور سره نکاح جائز ده که نه؟	۲۲۵
دمور داکا دلور سره نکاح جائزده	۲۲۵
دښګی سره داسلام څخه وروسته نکاح جائزده	۲۲۵
مرتد اسلام قبول کړی نودوباره نکاح کیدی سی	۲۲۶
ددی ښځو سره نکاح صحیح ده	۲۲۶
دوراره دمور سره اودده دښځی دواړو سره نکاح کول جائزدی	۲۲۶
دوهمه نکاح کول څنګه ده؟	۲۲۶
چی کمی ښځی ته خاوند طلاق ورکی دهغي نکاح کیدی سی	۲۲۷
دکونډی سره خپل اوددی دلونو سره دزامنو ودونه څنګه دی؟	۲۲۷
دشپږ اویا کالو بوډی نکاح دشپاړسو کالو دهلك سره	۲۲۸
دزوی واده دخاوند دلور سره	۲۲۷
دښځی دانا دښ سره نکاح	۲۲۸
ددری طلاقو څخه وروسته حلاله وسوه ده دوطی څخه وروسته طلاق ورکی مخکنی خاوند په دی عده کی وطی وکړه دنکاح څه حکم دی؟	۲۲۸
دناجائزی نکاح څخه وروسته دطلاق ضرورت سته اوکه همداسی نکاح کیدی سی	۲۲۸
دپلار دماما دلور سره نکاح جائز ده	۲۲۹
دښځی دزوی دمطلقی سره نکاح	۲۲۹
دلور واده دښځی دورور دزوی سره صحیح دی اوکه نه؟	۲۲۹
دحرمت مصاهرت په وجود کی نکاح جائزنه ده؟	۲۲۹
دخاله او دماما دلونو په نکاح کی دجمع کولو مطلب	۲۳۰
ښځه پریږدی او دخوښینی سره نکاح وکړی څنګه ده؟	۲۳۰
دعدی څخه وروسته ددوهم یامخکنی خاوند سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۲۳۱
غیر مدخوله ښځی ته یې طلاق ورکی اوس بی له نکاح دانسی ساتلی	۲۳۱

مضمون	مخ
دانجلی واده دماما دزوی سره صحیح دی	۲۳۱
دحامله عن الزنا اولاد اوددی واده	۲۳۲
دمزنیه دلور سره واده صحیح نه دی دمزنیه سره صحیح دی	۲۳۲
وکیل وایی انجلی اجازه ورکړیده اوانجلی انکار کوی نکاح وسوه اوکه نه؟	۲۳۳
یوی خور ته یې طلاق ورکی او ددوهمی سره یې واده وکی	۲۳۳
ښځی ته یې طلاق ورکی ددی دکونډی خور سره یې واده وکی نو درست دی اوکه نه؟	۲۳۳
حمیده یې پاکه وښوولە اونکاح وسوه اوبیا بی حیا ووتله اوپه آتشك کی مبتلا وه نکاح وسوه اوکه نه؟	۲۳۴
څلورم باب: محرمات یعنی هغه ښځی چی دچاسره نکاح حرامه ده	۲۳۴
اولنی فصل: حرمت دنکاح په سبب دنسب	۲۳۴
دمیرزی خور دزوی دلور سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۲۳۴
دمیرزی ترور سره نکاح جائزنه ده؟	۲۳۴
دیوخاوند څخه یې زوی دی اودبل څخه لور نوپه دوی کی نکاح جائزنه ده	۲۳۵
دمحارمو سره نکاح فاسده ده اوکه باطله؟	۲۳۶
دمیرزی ترور سره نکاح جائزنه ده	۲۳۶
دخور دلمسی سره نکاح جائزنه ده	۲۳۶
په فاسد او باطل نکاح کی فرق	۲۳۶
دمیرزی خور دلور سره نکاح جائز نه ده	۲۳۷
دمیرزی خور سره نکاح جائزنه ده	۲۳۷
دوراره او دخوریی دلور سره نکاح جائزنه ده	۲۳۷
دمیرزی خور دلمسی سره نکاح جائز نه ده	۲۳۸
دلمسی سره نکاح حرامه ده او ددی معاون فاسق دی	۲۳۸
دمیرزی ورور دلمسی سره نکاح جائزنه ده	۲۳۸
دمیرزی خور دلمسی سره نکاح حرامه ده	۲۳۸
دوراره او دخوریی سره نکاح صحیح نه ده	۲۳۹
داکا دزوی دلور سره نکاح جائزده	۲۳۹

مضمون	مخ
دمیرزی لمسی سره واده صحیح نه دی	۲۳۹
دنیکه کونډه حرامه ده	۲۳۹
دلور دزوی دښځی سره نکاح حرامه ده	۲۳۹
دنیکه غیر مدخوله ښځی سره نکاح صحیح نه ده	۲۳۹
د، ولا تنکحوا، تفسیر	۲۴۰
دمنکوحه دلور سره نکاح حرامه ده	۲۴۰
دمیرزی خور داولاد سره نکاح	۲۴۱
دوهم فصل: حرمت په سبب دمصاهرت	۲۴۲
چی دکمی ښځی تیان یی ورودل دهغې دلور سره دخپل زوی نکاح جآئز نه ده	۲۴۲
دخوانبی په شهوت سره په مچولو باندی ښځه همیشه دپاره حرامیږی	۲۴۲
چاچی خوښینی ته په شهوت سره لاس وروړی پر هغه باندی خپله ښځه نه حرامیږی	۲۴۲
دزوی ښځه (مږور) یې په شهوت سره مسح کړه خودوه عادل شاهدان نسته ، څه حکم دی؟	۲۴۳
صرف په دی ګمان سره چی دهندی خاوند ددی دمور سره وطی کړیدی هنده حرامه نه ده	۲۴۳
دخپل زوی دښځی سره نکاح حرامه ده	۲۴۴
ځوانه خوانبی اوزوم دواړه په یوځادر کی بیده سوه نوحرمت مصاهرت وسو اوکه نه؟	۲۴۴
دښځی په دهوکه کی یې په حالت دشهوت کی لورته ګوتی وروړی څه حکم دی؟	۲۴۵
دپلار دمنکوحی سره دطلاق څخه وروسته واده جائزدی اوکه نه؟	۲۴۵
دمنکوحی دمور سره نکاح	۲۴۵
دزوی دښځی سره نکاح همیشه حرامه ده اوکه په عارضی طور باندی؟	۲۴۵
چا دخوانبی سره زنا وکړه نودهغه ښځه څه وکړی	۲۴۶
چی کمی ښځی ته یې په شهوت ګوتی وروړی دهغې دلور سره نکاح جائزنه ده	۲۴۷
دزوی ښځه یې وچه ولیدله اودجماع څخه ماسواهرڅه یې وکړل، څه حکم دی؟	۲۴۷

مضمون	مخ
دښځی دلور سره یې دصحبت کوشش وکی نوځه حکم دی؟	۲۴۷
چی دچاسره کوزده په طور دایجاب وقبول وسوه دهغه دمور سره نکاح جائزه ده اوکه نه؟	۲۴۸
دزوی دښځی دعوه ده چی خسر راسره زنا کړیده اوخسر انکار کوی نوځه حکم دی؟	۲۴۸
دیوې نابالغی انجلی سره نکاح په طور دایجاب وقبول وسوه هغه مړه سوه اوس ددی دمور سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۲۴۹
دزید پلار چی کله دده دښځی سره زنا وکړه نودزید ښځه پرده حرامه سوه	۲۴۹
دخسر سره دزنا څخه وروسته ښځه همیشه حرامیږی	۲۵۰
دمطلقه غیر مدخوله ښځی دمور سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۲۵۰
مچ یې کړه او انزال ونه سو نوهم حرمت ثابت دی	۲۵۱
دخپلی لور سره یې زنا وکړه نوښځه حرامیږی اوکه نه؟	۲۵۱
چی کمه عمه یې په شهوت مچ کړه دهغې دلور سره نکاح جائز نه ده	۲۵۱
زوی دمیری مور سره زنا وکړه نو دا دده پرپلار حرامه سوه اوکه نه؟	۲۵۲
په غلطی سره یې دشپی مور یا خور ته لاس ولګوی نوځه حکم دی؟	۲۵۲
دمزنیه هره لور پر زانی حرامه ده	۲۵۲
چی یوهلك دخپلی میرزی مور سره دزنا اقرار وکړی نوددی به اعتبار وی اوکه نه؟	۲۵۳
ښځی وویل چی زما سره دخاوند پلار زنا وکړه حرمت ثابت سو اوکه نه؟	۲۵۳
خوانبی یا لور ته په شهوت ګوتی وروړلو سره ښځه حرامیږی	۲۵۳
دشهوت په حالت کی خوانبی په قصد زوم ته ګوتی وروړی نوځه حکم دی؟	۲۵۳
چی ښځه مړه سوه نوددی دهغه لور سره چی دبل خاونده څخه ده نکاح جائز ده اوکه نه؟	۲۵۴
چی دخوښینی سره زنا وسی نوښځه نه حرامیږی خو دخوانبی سره په زنا کولو حرامیږی	۲۵۴
دزوی دکونډی سره نکاح حرام ده چی کم اولاد پیداسو نودهغه پرورش دی وکړل سی	۲۵۴
دنامرده زوی ښځه هم پرپلار حرامه ده	۲۵۵

مضمون	مخ
منکوحه غیر مدخوله ته چې طلاق ورکړی ددی دمورسره نکاح کول څنګه دی؟	۲۵۵
دښځی دمور سره نکاح حرامه ده	۲۵۶
چې دکمی ښځی سره زوی زنا وکړه هغه دپلار دپاره حرامه ده	۲۵۶
دنیکه دموطوئې سره نکاح جائزنه ده که څه هم داپه مینځ کی مرتده سوی وی	۲۵۷
دزانی دزوی سره دمزنیی دلور نکاح جائزده اوکه نه؟	۲۵۷
دمور سره دزنا کولو څخه وروسته ددی دلور سره نکاح حرامه ده داسی چې دکمی انجلی سره یې وطی وکړی دهغې مور حرامه ده	۲۵۸
ښځی چې دیو نابالغ سره زنا وکړه ددی سره ددی دلور نکاح جائز ده اوکه نه؟	۲۵۹
دنهو کالو انجلی ته چې چاپه شهوت ګوتی وروړی نوددی دلور سره نکاح جائز ده اوکه نه؟	۲۵۹
خسر دزنا انکاری دی او مږور یې بیانوی څه حکم دی؟	۲۵۹
په شهوت لاس وروړلو سره حرمت ثابتیږی صرف په کتلو نه ثابتیږی	۲۶۰
دزنا الزام دی زانی اومزنیه انکار کوی شاهد صرف یوسړی دی څه حکم دی؟	۲۶۰
یو سینه نیول بیانوی بله مچه څه حکم دی؟	۲۶۱
چې کمه مامی یې مچ کړله دهغې دلور سره نکاح جائزنه ده	۲۶۱
دزانیی دلور سره نکاح جائزده اوکه نه؟ او ددی نکاح څخه وروسته دوهمه نکاح کله صحیح ده؟	۲۶۲
دښځی سره دخلوت څخه مخکی دخوښینی سره یې زنا وکړه نوښځه حرامه سوه اوکه نه؟	۲۶۲
حرمت مصاهرت په کم اندام لیدو سره کیږی	۲۶۲
دمور اولور دواړو سره یې تعلق وی نونکاح دچاسره جائزده؟	۲۶۳
چې دچاسره یې پلار نکاح کول غواړی زوی یې وایې ما ددی سره زنا کړیده ، څه حکم دی؟	۲۶۳
دغیر مدخوله دمور څخه یې مچه واخیسته نوځه حکم دی؟	۲۶۳
پلار چې کله دزوی دښځی سره زنا وکړی نو دا پر زوی حرامه سوه اوکه نه؟	۲۶۳
دزوی ښځی ته په شهوت سره لاس وروړی نوځه حکم دی؟	۲۶۴
سړی اوښځه پریوه کټ بیده سو نو دښځی دلور سره ددی سړی نکاح جائز ده او که نه؟	۲۶۴

مضمون	مخ
صرف په لاس وروړلو حرمت راځی اوکه نه؟	۲۶۵
څوك دبیری څخه دا ووایی چی دمیرزی مور سره می زنا کړیده نوځه حکم دی؟	۲۶۵
په انجلی یې نیت بدکی نوځه حکم دی؟	۲۶۶
دمور او دلور ددواړو سره چی څوك زنا کوی دهغه څه حکم دی؟	۲۶۶
میرزی خوانبی که دزوم سره بدن یوځای کړی نوځه حکم دی؟	۲۶۷
دیوولسو کالو هلك چی کمی ښځی ته په شهوت لاس وروړی نودهغه دلور سره واده جائزدی اوکه نه؟	۲۶۷
دبچندری سره نکاح صحیح نه ده	۲۶۷
دښځی دمرګ څخه وروسته ددی دخور یاترور، خورزه او وریری سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۲۶۷
دکمی ښځی سره چی دپلار اودزوی ناجائز تعلق وی ددی ښځی سره په دوی کی دیوه هم نکاح نه ده صحیح	۲۶۸
دزنا څخه چی کم وراره دی دده سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۲۶۸
دحرمت مصاهرت چی کله شرعی شاهدان نه وی نوځه حکم دی؟	۲۶۹
دزوی دمدخوله سره دپلار اودپلار دمدخوله سره دزوی نکاح جائزنه ده	۲۶۹
دممسوسة بالشهوة دبنی لور ده دهغې سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۲۶۹
چی کمې نابالغی ته یې په شهوت لاس وروړی دهغې دمور سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۲۷۰
چی کمه دنیکه ممسوسه بالشهوت ده دهغې دلورسره نکاح جائز ده اوکه نه؟	۲۷۰
دزوی دکونډی سره نکاح جائزنه ده؟	۲۷۰
دخوانبی سره یې دزنا اقرار وکی اوبیا انکار څه حکم دی؟	۲۷۰
چی دکمی هندو ښځی سره یې زنا وکړه ددی دمسلمانی لور سره نکاح نسی کولی	۲۷۱
چی کمی کافری ښځی ته یې په شهوت لاس وروړی دهغې دمسلمانی لور سره نکاح جائز نه ده	۲۷۱
ښځی ته یې دصحبت څخه په مخکی طلاق ورکی نو ایا ددی دلور سره نکاح کیدلی سی؟	۲۷۲

مضمون	مخ
دولد الحرام انجلی سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۲۷۲
داتو کالو انجلی ته یې ګوتی وروړلی څه حکم دی؟	۲۷۲
خلګ وایی خودی په خپله دخوابنی سره دتعلق څخه انکار کوی، نوڅه حکم دی؟	۲۷۲
خوابنی وایې خوزوم دزنا منکردی څه حکم دی؟	۲۷۳
لور پر پلار دبدنیتی الزام لګوی اوپلار منکردی باید څه وسی؟	۲۷۳
دښځی خیال دی چی زما خاوند زما دلور سره صحبت کړیدی څه حکم دی؟	۲۷۳
په شهوت یې لاس وروړی اول وار یې انزال ونه سو اوپه دوهم وار سو څه حکم دی؟	۲۷۴
ددوو سړیو په شاهدی سره حرمت ثابتیږی	۲۷۴
په غلطی سره پرلور دپریوتلو څه حکم دی؟	۲۷۵
دکمال الدین دمور سره چی چازنا کړیده دهغه دلور سره دکمال واده جائز دی اوکه نه؟	۲۷۵
په شپه کی یې په لور یاپه خوابنی لاس پریوتی اوشهوت یې ؤ ، څه حکم دی؟	۲۷۶
دموطوئه لور ښځه کول څنګه دی اوددی داولاد څه حکم دی؟	۲۷۶
دمدخوله ښځی لور سره نکاح حرامه ده	۲۷۷
دخلورو کالو انجلی ته په ګوتو وروړلو سره حرمت نه ثابتیږی	۲۷۸
دخوابنی سره یې دزنا ددروغو اقرار وکی نوڅه حکم دی؟	۲۷۹
ښځه یې قادیانی سوله دقادیانی سره یې واده وکی اوس ددې دلور سره نکاح کولی سی که نه؟	۲۷۹
ښځه یې وایې خسر راسره زنا کړیده خاوند یې منکردی نوحرمت ثابت سو اوکه نه؟	۲۸۰
دزوی دښځی یې لاس ونیوی دشهوت علم نسته څه حکم دی؟	۲۸۰
دښځی سره ددی دخاوند نیکه زنا وکړه نوڅه حکم دی؟	۲۸۰
دبچندری سره یې دزنا انکار وکی بیا اقرار بیا انکار څه حکم دی؟	۲۸۱
خسر زنا وکړه خو نه شاهد سته اونه دی اقرار کوی څه حکم دی؟	۲۸۱
خوابنی دزوم څخه شیدی واخیستی څه حکم دی؟	۲۸۲
دخوابنی سینه یې ونیوله ښځه حرامه سوه اوکه نه؟	۲۸۲

مضمون	مخ
زوی وویل چی زما پلار زما دښځی سره زنا کړیده بیایی خپله انکار کوی څه حکم دی؟	۲۸۳
په حرمت مصاهرت کی دکافر حاکم تفریق صحیح دی او که نه؟	۲۸۴
خوانبی زوم مچ کی دزوم انزال وسو نوحرمت ثابت نه سو	۲۸۵
دزید دخپلی میرزی مور سره اقرار دحرمت دپاره کافی نه دی	۲۸۵
دحرمت مصاهرت دپاره څو شاهدان ضروری دی؟	۲۸۶
دلور سره په زنا باندی حرمت ثابتیږی	۲۸۶
چی کله زوم دخوانبی سره دزنا اقرار کوی نوښځه باندی حرامه سوه	۲۸۷
دخوانبی دزوم په لاس دوریجوا یخو دوسره حرمت نه ثابتیږی	۲۸۷
دریم فصل: هغه ښځی چی دهغوی سره دشیدو درشتی دوجه نکاح حرامه ده	۲۸۸
مریم چی کله دزید دښځی شیدی وچښلی نو ایا دمریم یا ددی دلور سره دزید دزوی نکاح جائز ده؟	۲۸۸
ماشومی صرف خوله ولګوله نو ایا په دی سره حرمت ثابتیږی؟	۲۸۸
شیدی ورکوونکی ته شیدی ورکول صحیح یاد نه دی څه حکم دی؟	۲۸۹
مړه کیدونکی ښځی وویل چی ما فلانی انجلی ته شیدی ورکړیدی ته ورسره واده مه کوه څه حکم دی؟	۲۹۰
چی کله یې دترور شیدی وچښلی نو ددی دلور سره دده نکاح جائز نه ده	۲۹۰
هنده چی کم هلك ته شیدی ورکړلی دده واده دهندی دلمسی سره جائز نه دی	۲۹۱
چی دکمی خوښینی لور دده دورینداری شیدی چښلی وی دهغه سره دده واده جائز نه دی	۲۹۱
ددرو کالو په عمر کی په شیدو چښلو سره حرمت درضاعت نه ثابتیږی	۲۹۱
چی دکمی ښځی شیدی یې چښلی وی دهغه دنمسیو سره نکاح جائز نه ده	۲۹۲
دزید دوهمی ښځی عائشی ته شیدی ورکړلی اوس دزید دزوی واده دعائشه سره صحیح دی اوکه نه؟	۲۹۲
درضاعی نیکه ښځه ولی حرامه ده اودشرح وقایه دعبارت مطلب	۲۹۳
چی دکمی ښځی شیدی یې چښلی وی دهغه دلور سره نکاح جائز نه ده	۲۹۴
درضاعی خورزی سره نکاح جائز ده اوکه نه؟	۲۹۴
درضاعی لور سره نکاح صحیح نه ده	۲۹۵

مضمون	مخ
په دوو خوندو کی هری یوې دبلی بعض اولاد ته شیدی ورکړلی اوبعض ته نه نوپه دوی کی دواده څه حکم دی؟	۲۹۵
چی کم لمسی ته انا شیدی ورکړلی دهغه نکاح ددی دلمسی سره جآئز نه ده	۲۹۵
درضاعی ورور دلور سره نکاح صحیح نه ده	۲۹۶
دشپیتو کالو بوډی ماشوم سینی ته واچوی نو اوبه ورڅخه راووتی څه حکم دی؟	۲۹۶
درضاعی خور سره نکاح جائز نه ده اوچه کمه خرچه سویده هغه دده سویده	۲۹۷
یوی ښځی عمر ته شیدی ورکړلی اوددی لور میرزی ته نو ددی دواړو نکاح جائز ده اوکه نه؟	۲۹۷
چی کم هلك شیدی چنبلی دی دهغه دخور سره دشیدو ورکوونکی دزوی نکاح جائزده	۲۹۸
په صورت مسئوله کی څه حکم دی؟	۲۹۹
چی کله انا شیدی ورکړلی نو دماما دلور سره نکاح نه سی کیدی	۲۹۹
ښځه انکار کوی اوشاهدان شاهدی ادا کړی نوڅه حکم دی؟	۲۹۹
دشیدو چنبونکی انجلی واده دشیدو ورکوونکی ښځی دزوی سره جائز نه دی	۳۰۰
دمیرزی انا شیدی یې وچنبلی نو ایا دده نکاح به دترور دلور سره جائز وی	۳۰۱
دخور دزوی په خوله کی یې تی ورکی څه حکم دی؟	۳۰۱
چی کم ورور شیدی نه دی چنبلی دهغه واده دشیدو ورکوونکی ښځی سره جائز دی	۳۰۱
دښځی تی په خوله کی نیول څنګه دی؟	۳۰۲
دیوی ښځی شاهدی دحرمت درضاعت دپاره کافی نه ده	۳۰۲
دیوی ښځی شاهدی یوسړی منی اوبل یې نه منی فیصله وکړی!	۳۰۳
چی چا شیدی وچنبلی که دهغه عمر دوه یادوه نیم کاله وی نوڅه حکم دی؟	۳۰۳
دلسو کالو دکونډی تی ماشوم په خوله کی ونیوی اوده ته اوبه ورغلی نوڅه حکم دی؟	۳۰۳
انا لمسی ته دشیدو ورکولو اقرار کوی نو ایا ددی واده دلمسی سره کیږی اوکه نه؟	۳۰۴
دزیدخور چی کمی انجلی ته شیدی ورکړلی دهغې سره دزیدنکاح جائزده اوکه نه؟	۳۰۵

مضمون	مخ
چی کم هلك دچا دښځی شیدی وچښلی ددی سړی ددغه ښځی سره نکاح څنګه ده؟	۳۰۵
چی چا دترور شیدی وچښلی نوددہ نکاح ددی دلور سره جائز نه ده؟	۳۰۵
درضاعی مور اوپلار دمیرزی مور سره نکاح حرامه ده	۳۰۶
درضاعی ورور دلور سره دده دورور نکاح جائز ده	۳۰۶
چی چا دترور شیدی وچښلی ددی دهغه لور سره هم نکاح جائزنه ده چی دبل خاوند څخه ده	۳۰۶
درضاعی لمسی واده دهغه انجلی سره جائز نه دی چی هغه ته دده بلی ښځی شیدی ورکړی وی	۳۰۷
دخپلی مرضعی دلور سره نکاح جائز نه ده	۳۰۷
چی کم هلك دخپلی انا شیدی وچښلی نو دهغه نکاح داکا دلور سره جائز نه ده	۳۰۸
دنسبی ورور درضاعی لور سره نکاح جائزنه ده	۳۰۸
درضاعی پلار موطوءه حرامه ده اوکه حلاله؟	۳۰۸
په دهوکه سره په شیدو چښلو باندی هم حرمت ثابتیږی	۳۰۹
دلاندینی عبارت مطلب	۳۰۹
دښځی درضاعی زوی دښځی سره نکاح جائزده اوکه نه؟	۳۱۰
افواه ده چی فلانی دفلانی شیدی وچښلی نو ایا په دی سره حرمت ثابتیږی اوکه نه؟	۳۱۱
بوډی ښځی ماشوم سینی ته واچوی اوده ته اوبه راغلی نو حرمت ثابتیږی اوکه نه؟	۳۱۱
په کاچوغه کی یې شیدی را وایستلی او وریی کړی حرمت به ثابت سی اوکه نه؟	۳۱۲
میرزی ورور ته یې شیدی ورکړلی اوس دده دلور سره دخپل زوی واده کولی سی اوکه نه؟	۳۱۲
په ناخبری کی نکاح وسی نوځه حکم دی؟	۳۱۲
په صورت مذکوره کی دخلوت څخه وروسته تفریق وی نوځه حکم دی؟	۳۱۲
دخلوت څخه مخکی تفریق وی نو ددی نکاح څخه چی کم بچی پیدا سی نو دهغه دنسب څه حکم دی؟	۳۱۲

مضمون	مخ
چی کم هلك شیدی نه دی چنبلی دهغه نکاح جائز ده	۳۱۳
دضعیفې چی کمی انجلی شیدی چنبلی دی دهغه واده دضعیفې دلمسی سره درست دی اوکه نه؟	۳۱۳
چی دکمی کونډی دده سره نکاح کول غواړی هغه وایې ماته داسی یادیږی چی ما ستا دمور شیدی چنبلی دی څه حکم دی؟	۳۱۴
چی چا دانا شیدی وچنبلی دهغه دترور دلور سره جائزنه ده	۳۱۴
صرف شیدی ورکوونکی ښځه وایی شاهد نسته څه حکم دی؟	۳۱۵
چی په هر نیت سره یې په موده درضاعت کی شیدی ورکړلی نو حرمت ثابت سو	۳۱۵
چی کم هلك ستا دمور شیدی چنبلی دی دهغه سره دخپلی لور نکاح نسی کولی	۳۱۵
شیدی چنبل چی درضاعت دمودې څخه وروسته ثابت سی څه حکم دی؟	۳۱۶
یوی ښځی یوی انجلی ته شیدی ورکړلی نوچی دبلی ښځی څخه یې کم زوی دی دهغه نکاح ددی سره صحیح ده اوکه نه؟	۳۱۶
مشری خور وړی خورته شیدی ورکړلی نوددواړو په اولاد کی واده جآئز نه دی	۳۱۶
دسکه ورور درضاعی لور دلور سره نکاح	۳۱۷
ماشوم ته چی کمی ښځی شیدی ورکړی دی ماشوم سره ښځه دخپلی لمسی نکاح نسی کولی	۳۱۸
چی کم غیر مسلم انجلی ته یوی ښځی شیدی ورکړلی ددی سره ددی ښځی دورور واده جائز دی اوکه نه؟	۳۱۸
چی کمی انجلی ته دچا یوی ښځی شیدی ورکړلی نوددی سره دده دهغه زوی واده جآئز دی اوکه نه کم چی دده دبلی ښځی څخه دی؟	۳۱۹
ورور دخور شیدی وچنبلی نو ددوی په اولاد کی واده کیدی سی اوکه نه؟	۳۱۹
ددوه دوه نیمو کالو په دوران کی یې شیدی وچنبلی نوڅه حکم دی؟	۳۱۹
دشامی اودموطاء په عبارت کی فکر	۳۲۰
دبالغیدوڅخه وروسته دښځی دتیانو په خوله کی په نیولوسره حرمت نه راځی	۳۲۰
په شپه کی ماشوم سینه په خوله کی واخیسته څه حکم دی؟	۳۲۰
دواده څخه وروسته یوسړی اوښځی درضاعت شاهدی ادا کړه څه حکم دی؟	۳۲۱

مضمون	مخ
درضاعت شاهدی ښځی ورکړه نوځه حکم دی؟	۳۲۱
څلورم فصل: حرمت دنکاح په سبب دجمع	۳۲۱
دښځی دسکه خور سره نکاح باطله ده اولاد به نه ثابت النسب وی اونه وارث	۳۲۱
په دوو میریزی خوندو کی جمع کول هم حرام دی	۳۲۲
داخښی دزوی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۳۲۲
خاله او خورزه په نکاح کی جمع کول صحیح نه دی	۳۲۳
دطلاق څخه وروسته سمدستی ددی دخور یا دوریری سره نکاح جائز ده اوکه نه؟	۳۲۳
دښځی دمیره مور سره په کم صورت کی نکاح صحیح ده؟	۳۲۴
دورور دکونډی سره چی دده دښځی خور ده نکاح جائزده اوکه نه؟	۳۲۴
ترور او وریره په یونکاح کی جمع کول حرام دی	۳۲۴
اول یې یوی خور ته طلاق ورکی اوپه همدغه مجلس کی ددوهمی خور سره نکاح درسته ده اوکه نه؟	۳۲۵
دښځی دخورزی سره نکاح	۳۲۵
چی دچاپه نکاح کی دیوی ښځی وریره وی بیا دانښځه ددی سړی سره نکاح نسی کولی	۳۲۵
دترور په وجود کی دترور دخاوند سره نکاح جائزنه ده	۳۲۶
دښځی په وجود کی دخوښینی یا دخوښینی دلور سره نکاح صحیح نه ده	۳۲۶
دښځی په وجود کی ددی دناجائزی خور سره هم نکاح حرامه ده	۳۲۶
دوې خوندی دیوې موره دیوه سړی په نکاح کی نه سی راتلی	۳۲۶
دسړی نکاح دښځی دوریری سره جائز ده اوکه نه؟	۳۲۷
دښځی دمرګ څخه وروسته دخوانښی دخور سره نکاح جائزده	۳۲۷
دښځی په وجود کی ددی دخورزی سره دنکاح کوونکی څه حکم دی؟	۳۲۷
ددوو میریزی خوندو جمع په یوه نکاح کی ناجائز ده	۳۲۸
ددوو میریزیو خوندو سره دنکاح جائز ګڼونکی څه حکم دی؟	۳۲۸
دښځی په وجود کی داخښی دلمسی سره نکاح جائز نه ده	۳۲۹
دښځی په وجود کی ددی خور حرامه ده اودعدی څخه وروسته عده او مهر لازم دی	۳۲۹

مضمون	مخ
دښځی په وجود کی ددی درضاعی لور سره نکاح جائزنه ده	۳۳۰
دارنګه درضاعی وریری سره هم	۳۳۰
دښځی او ددی دمخکنی خاوند دلور په مینځ کی جمع کول جائز دی اوکه نه؟	۳۳۱
دښځی په وجود کی ددی دخور سره نکاح حرامه ده اوزنا ده	۳۳۱
په هرحال کی ددوو رضاعی خوندو جمع کول حرام دی	۳۳۱
دښځی په وجود کی ددی دوریری دلور سره نکاح جائز نه ده	۳۳۲
دښځی په وجود کی ددی خاوند ددی دوریری سره نکاح وکړه بیا پلار ددی انجلی بله نکاح وکړه کمه نکاح صحیح ده؟	۳۳۲
دلاندینی قرابت دوی ښځی جمع کول څنګه دی؟	۳۳۳
دښځی دمیرزی وریری سره نکاح جائز ده اوکه نه؟	۳۳۴
دښځی دسکه وریری سره نکاح جائز ده اوکه نه؟	۳۳۴
یوسړی ددوو خوندو سره نکاح وکړه نو اوس څه وسی؟	۳۳۴
ددوو خوندو سره نکاح او ددوی داولاد حکم	۳۳۵
پنځم فصل: حرمت دنکاح په سبب داختلاف دمذهب	۳۳۵
غلام احمدقادیانی چی څوك پیغمبرمنی هغه مرتددی دده سره نکاح جائزنه ده	۳۳۵
دسنی انجلی نکاح دقادیانی سره صحیح ده اوکه دنکاح څخه وروسته قادیانی سو نونکاح باطله سوه	۳۳۶
دشیعه اهل قرآن وغیره سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۳۳۶
دمسلمان واده دعیسایی ښځی سره او دقادیانی انجلی سره او دتعلق حکم یې	۳۳۷
چی کم شیعه قرآن ته محرف وایې دده سره نکاح صحیح نه ده	۳۳۸
دمرزایی سره دسنیه نکاح صحیح نه ده	۳۳۸
چی چا کلمه دکفر وویل دده سره دمسلمانی انجلی نکاح صحیح ده اوکه نه؟	۳۳۸
دمرزایې سره نکاح ترونکی اوپه دی کی دشرکت کوونکو حکم	۳۳۸
دشیعه سره په نکاح کولو کی احتیاط ضروری دی	۳۳۹
دسنی سړی نکاح دشیعه ښځی سره جائزده اوکه نه؟	۳۳۹
مرتده مطلقه چی مسلمانه سی نودوهم واده کولی سی اوکه نه؟	۳۴۰
دتبرایی شیعه سره دسنیه ښځی نکاح صحیح نه ده	۳۴۰
دشیعه سنی په واده کی داولاد حکم	۳۴۱

مضمون	مخ
دفرقه اثنا عشریه سره داولاد حکم	۳۴۱
دتبرایی شیعه په واده کی دحصه اخیستونکی حکم	۳۴۱
پلار دشیعه سره نکاح وکړه بیابل دسنی سره وکړه څه حکم دی؟	۳۴۲
سنیه ښځه شیعه ته واده سوه اوس څه وکړی؟	۳۴۳
په لاندینی صورت کی څه حکم دی؟	۳۴۳
شپږم فصل: **حرمت دنکاح په سبب دحق دغیر**	۳۴۴
دبل دمنکوحی سره نکاح جائز نه ده	۳۴۴
دغیر مطلقه منکوحة الغیر سره واده اوددی مددګار	۳۴۵
دبل دمنکوحی سره واده اوددی څخه چی کم هلك وسو دهغه حکم	۳۴۵
دبی طلاقه منکوحی دوهمه دریمه، څلورمه اوپنځمه نکاح صحیح نه ده	۳۴۶
چی کمه نکاح دعدی څخه ګهنټه دوه ګهنټی مخکی وسی نودابه جائز وی اوکه نه؟	۳۴۶
په عده کی دنکاح څخه چی کم اولاد وسی دهغه نسب	۳۴۶
دغیر دمنکوحی سره نکاح ته چی څوك صحیح وایې دهغه حکم	۳۴۷
خاوند پاګل وی خرڅ خوراك نه ورکوی نودوهمه نکاح کولی سی اوکه نه؟	۳۴۷
دمنکوحی دوهمه دزور والا نکاح صحیح نه ده	۳۴۸
چی چاته دتورو اوبو (نومی ځای ته دبند دپاره دتللو) سزا سوی وی نودهغه ښځه دوهم واده کولی سی اوکه نه؟	۳۴۸
دنکاح څخه وروسته په انکار کولو سره نکاح پاته کیږی اوکه نه؟	۳۴۸
مطلقه دطلاق څخه وروسته دوهمه نکاح وکړه بیایې په ذریعه دعدالت دا حاصله کړه اوس څه حکم دی؟	۳۴۸
نکاح وسوه خوګوته نه وه لګول سوی نوځه حکم دی؟	۳۴۹
دخاوند څخه مجبوره سوه کسب دزنا یې شروع کی اوس دبل سره ددی نکاح کیدی سی اوکه نه؟	۳۴۹
نکاح دانګریزی عدالت په حکم نه سی ختمیدی	۳۵۰
چی کله خاوند دلسوکالو پوری خبروانه اخلی نودوهمه نکاح جائز ده اوکه نه؟	۳۵۰
منکوحه چی بی طلاقه دوهمه دریمه نکاح وکړه هغه صحیح نه ده	۳۵۱
دولی په اجازه سره دنابالغ نکاح کیږی دابی طلاقه دوهم واده نسی کولی	۳۵۱

مضمون	مخ
خاوند دغلا دوجه څخه جیل ته ولاړی نوښځه دوهم واده کولی سی اوکه نه؟	۳۵۱
نیکه دنابالغی نکاح وکړه خواوس خاوند یې خبرنه اخلی نو څه وکړل سی؟	۳۵۲
دخاوند په وجود کی چی یې دبل چا څخه حمل وسو دهغه سره نکاح	۳۵۲
دخاوند دمرګ څخه وروسته دوهم واده کولی سی	۳۵۳
خراب (شریر) خاوند هم چی ترځو طلاق ورنه کړی دوهمه نکاح صحیح نه ده	۳۵۳
بی طلاقه دپنځلسو کالو راهیسی دبل په کورکی ده ددی سره نکاح جائز ده او که نه؟	۳۵۳
دبد دین جاهل خاوند ښځه هم بی طلاقه بل واده نه سی کولی	۳۵۴
ښځه بی طلاقه یابی فسخی بل واده نه سی کولی	۳۵۴
صرف په وهم سره خاوند مړ ګڼل او نکاح کول صحیح نه دی	۳۵۴
دخاوند دعوٰی سرکاری عدالت خارجه کړه نو په دی سره ښځی ته دواده کولو حق نه حاصلیږی	۳۵۵
خاوند دکور څخه وباسی نوښځه دوهمه نکاح کولی سی اوکه نه؟	۳۵۵
چی کمه ښځه دخاونده څخه دشلو کالو راهیسی جلا وی نونکاح کولی سی اوکه نه؟	۳۵۶
دعدالت دفیصلې سره سره بی طلاقه دمنکوحة الغیر سره نکاح جائزنه ده	۳۵۶
چی کله نکاح دخنثٰی سره وسوه نودوهمه نکاح جائزده اوکه نه؟	۳۵۷
ددائم الحبس (عمر قیدی) ښځه دوهمه نکاح کولی سی اوکه نه؟	۳۵۸
په عده کی دننه نکاح جائز نه ده داسی کوونکی فاسق دی	۳۵۸
چی دکمی ښځی خاوند مړ سو نو داکله نکاح کولی سی	۳۵۸
دبالغی په مخکی نکاح چی صحیح سوه نودوهمه نکاح جائزنه ده	۳۵۹
چی دچا خاوند مړسو نو دهغه په عده کی نکاح صحیح نه ده	۳۶۰
دیو دوو طلاقو څخه وروسته دمخکی خاوند سره نکاح صحیح ده	۳۶۰
دبسم الله دپلار نوم که ونه ښیم نوطلاق واقع دی، څه حکم دی؟	۳۶۱
وجه چی هر څه وی خو دمنکوحی بی دطلاقو څخه نکاح صحیح نه ده	۳۶۱
توبه دی وکاږی او په عده کی دی بیا نکاح وکړی نودی به معاف سی	۳۶۱
مخکی خاوند چی طلاق نه دی ورکړی نو دوهمه نکاح جائز نه سوله	۳۶۲
خاوند ورك سی نوښځه دوهم واده کولی سی اوکه نه؟	۳۶۲

مضمون	مخ
خاوند لیونی سی نوښځه دوهم واده کولی سی اوکه نه؟	۳۶۲
کمه ښځه چی خاوند داوولسو کالو راهیسی پریښی ده نو هغه څه وکړی؟	۳۶۳
اووم فصل: حرمت دنکاح په سبب دطلاقو	۳۶۳
غیر مدخوله ښځی ته یې دری طلاقه ورکړل نواوس ددی سره نکاح جائز ده اوکه نه؟	۳۶۳
دخپلی مطلقی سره دوباره نکاح چی کله دوهم خاوند دیته دوطی څخه مخکی طلاق ورکی نودابه دمخکی خاوند دپاره ناجائز وی	۳۶۴
په حلاله کی دمراهق سره نکاح وکړی نوځه حکم دی؟	۳۶۴
دحلاله څخه وروسته نکاح صحیح او دحلاله په نیت نکاح مکروه تحریمی ده	۳۶۴
په حلاله کی وطی شرط ده	۳۶۵
حلاله دپاره یې دکوچنی ورور سره نکاح وکړه څه حکم دی؟	۳۶۵
دمدخوله سره ددری طلاقو څخه وروسته بی حلاله نکاح صحیح نه ده	۳۶۶
دمطلقه مغلظه واده ددری حیضو څخه وروسته جائزدی اودمخکنی زوج دپاره بې له حلاله جائز نه ده	۳۶۶
په حلاله کی اختلاف وسو دوهم خاوند وایی صحبت نه دی سوی اونښځه وایی چی سویدی ، نوځه حکم دی؟	۳۶۷
په زور یې دری طلاقه ورکړل نو بیا نکاح کیدی سی اوکه نه؟	۳۶۷
ددری طلاقو څخه وروسته مخکی خاوند ته ترهغه نه سی تلی چی ترڅو دوهم خاوند طلاق نه وی ورکړی	۳۶۷
دحلاله صورت ، خو دنابالغ طلاق نه واقع کیږی	۳۶۸
ددری طلاقو څخه وروسته جماع حرامه ده اوپه عده کی نکاح صحیح نه ده	۳۶۹
مطلقه ثلاثه شیعه سوله نواوس دمخکی خاوند دپاره به بی حلالې جائز وی اوکه نه؟	۳۶۹
اتم فصل: دنکاح متفرق مسائل	۳۷۰
دکشر ورور دښځی سره زنا وکړی نونکاح باقی ده اوکه نه؟	۳۷۰
دزانیی معاون ګنهګاردی	۳۷۰
دچا خوانښی چی دده ښځه نه راپریږدی نوځه حکم دی؟	۳۷۱
په سرکاری فیصله سره په اصل نکاح کی هیڅ فرق نه راځی	۳۷۱

مضمون	مخ
که فلانی کاروکړم نوترکعبی دی واوړم بیایې وکی نونکاح ماته سوه اوکه نه؟	۳۷۱
نابالغ او نابالغه تجدید دنکاح کول غواړی څه حکم دی؟	۳۷۱
دښځی سره یې لواطت وکی نوځه حکم دی؟	۳۷۲
دوې پیوستی انجونی دی ددوی نکاح څنګه وسی؟	۳۷۲
ددی زمانی دزر خرید ښځی سره بی نکاح وطی صحیح نه ده	۳۷۲
تر پنځلسو کالو پوری خاوند خبر وانه خلی نوهم نکاح باقی پاته ده	۳۷۳
دښځی دخور سره زنا موجب دحرمت یادفسخ دنکاح نه ده	۳۷۳
دانجلی والا دهلك والا څخه روپی اخیستل صحیح نه دی	۳۷۳
خاوند ښځی ته وویل ستا دفلانی سره تعلق دی، اوس داساتلی سی اوکه نه؟	۳۷۴
دانجلی دواده خرڅ دچا په ذمه دی؟	۳۷۴
دحامله عن الزنا سره نکاح اودخاندان څخه وتل څنګه دی؟	۳۷۴
دیو جواب متعلق پوښتنه	۳۷۴
دانجلی ولی ته دخاوند یا دده دولی څخه پیسی اخیستل صحیح نه دی	۳۷۵
دڅه عیب دوجه څخه واده نه وی سوی نوپه روپو واده کول څنګه دی؟	۳۷۵
دخاوند دمرګ اطلاع راغله دعدی څخه وروسته ښځی نکاح وکړه بیا خاوند راغی څه حکم دی؟	۳۷۵
چی دچا سره واده وکړم پر هغه دری طلاقه ، اوس دنکاح څه صورت دی؟	۳۷۶
چی دکمی ښځی سره څوواره هم نکاح وکړم په هغه باندی په هر وار دری طلاقه ، اوس څه چل کول پکار دی؟	۳۷۷
خاوند ښځه دخپل ځان سره بل ملك ته بیولی سی اوکه نه؟	۳۷۷
په واده چی طلاق معلق کړی نو دنکاح څه صورت دی؟	۳۷۷
دطلاق څخه وروسته مطلقه په جلا کور کی ساتل صحیح دی	۳۷۸
مراهقه خاوند بیولی سی	۳۷۸
په دی شرط یې نکاح وکړه چی په دی کورکی اوسیږم نونکاح سته کنې نسته ، او خاوند دنکاح څخه وروسته بوتله څه حکم دی؟	۳۷۹
ښځه ووایی چی زما نکاح نه ده سوی اوقاضی نکاح وتړی نومجرم نه دی	۳۷۹
دکوزدې څخه وروسته که بل ځای نکاح ښځه وی نوهلته کول صحیح دی	۳۷۹
غیر مطلقه څوك په زبردستی وساتی نوخاندان لره څه کول پکار دی؟	۳۸۰

مضمون	مخ
هلك اقرار وکی چی دخسر کره به اوسیږم اوس په دی قائم نه سو څه حکم دی؟	۳۸۰
دمور وصیت دنکاح په باب کی واجب العمل دی اوکه نه؟	۳۸۱
دچاچی ښځه کله ددرواغو دعوٰی وکړی چی زه دفلانی ښځه یم اوخاوند هم تآئید وکړی نوځه حکم دی؟	۳۸۱
سره دپوهی څوك شاهدی ادانه کړی نوځه حکم دی؟	۳۸۱
دوی خوندی چی مبنتی دی دهغوی دواده څه صورت دی؟	۳۸۱
په دی صورت کی نکاح وسوه اوکه نه؟	۳۸۲
دښځی تبدیلی	۳۸۳
حرام او ناجائز نکاح ټرونکی	۳۸۳
داولاد په باره کی دخاوند وعده دنکاح پوره کول څنګه دی؟	۳۸۳
دګناه څخه دبندولو دپاره دډمی سره واده صحیح دی اوکه په خاندان کی؟	۳۸۳
دسرکاری عدالت څخه دطلاقو په ډګړی پیدا کیدو طلاق نه کیږی	۳۸۴
په صورت مسئوله کی څه حکم دی؟	۳۸۴
په نکاح او واده کی څه فرق دی اواولاد اکبر څه ته وایی؟	۳۸۴
په ازاده به دی کړم ویلو سره هیڅ هم نه کیږی	۳۸۵
دنکاح څخه وروسته انجلی بالغه سوه خوهلك نابالغ دی څه وکړی	۳۸۵
دخور سره دزنا مرتکب سو ددی سزا	۳۸۶
چی کمی ښځی ته لاحیض نه دی شروع دهغې سره وطی	۳۸۶
عزل کله صحیح دی؟	۳۸۶
سرکاری عدالت چی فاسق شاهدانو څه ثابت کړل هغه صحیح نه دی	۳۸۶
سنت کول شعارِ اسلام دی خو رخصتی ورکول په دی پوری موقوف نه دی	۳۸۷
په لاندینی صورت کی څه حکم دی؟	۳۸۷
داتلسو کالو دغائبیدو څخه وروسته چی کمه ښځه راسی دهغې نکاح پاته ده اوکه نه؟	۳۸۷
د بارات (یو ډول رواجی) خوراك ورکول اوخوړل څنګه دی؟	۳۸۸
ښځه اوخاوند دیوپیر مریدان دی نوددوی په نکاح څه اثر پرېوزی اوکه نه؟	۳۸۹
دښځی سره دکوروالی دپاره څه عمر مقرر نه دی	۳۸۹
دمنکوحی سره دملاستی دپاره ددی دولی څخه داجازی ضرورت نسته	۳۸۹

مضمون	مخ
دډمتوب کسب ښه دی اوکه دشیعه سره نکاح؟	۳۸۹
دنافرمانی په وجه ښځه دنکاح څخه نه وزی	۳۹۰
په زنا سره نکاح ماتیږی اوکه نه؟	۳۹۰
او دداسی ښځی اوسړی سره څه کول پکار دی؟	۳۹۰
دبدعت کوونکو ښځو سره نکاح باقی ده اوکه نه؟	۳۹۰
چی څوك په ښځی دزنا کسب کوی دهغه نکاح باقی ده اوکه نه؟	۳۹۱
دزنا څخه وروسته هم نکاح باقی ده	۳۹۱

داومی حصې فهرست ختم سو

* * *

کتاب النّکاح

بسم الله الرحمٰن الرحیم

الحمد لله رب العٰلمین والصلٰوة والسلام علی سید المرسلین وعلی اله وصحبه اجمعین.

دنکاح کول فرض دی اوکه سنت؟ سوال: (۱) نکاح کول فرض دی اوکه سنت اوددی حقوق او فائدی څه دی؟

جواب: نکاح درسول الله ﷺ سنت دی او دنکاح ډیری فائدی په احادیثو کی راغلی دی [۱] اوچی کم سړی سره دطاقته نکاح کول نه خوښوی اومخ ځینی اړوی نو دهغه په باره کی حضور ﷺ فرمایلی دی چی [۲] دغه شخص زما پرلاره نه دی. [۳] فقط

دخرڅ او خوراک قدرت لری نو نکاح کول افضل دی: **سوال**: (۲) دیو سړی ښځه مړه سوه او دی دفرض خوراك طاقت لری او دا وایي چی اوس به بغیر دواده څخه وخت تیروم نودی سړی لره نکاح ښه ده اوکه نه بی واده پاته کیدل؟

جواب: داسی سړی لره نکاح افضله ده [۴].

دانجونو په نکاح کی وروستوالی کول ګناه ده اوکه نه؟ سوال:(۳) دزید دوی لونی دی پیغلی

---

[۱]. ویکون (ای النکاح) واجبا عند التوقان فإن تیقن الزنا إلا به فرض. نهایة. وهذا إن ملك المهر والنفقة، وإلا فلا إثم بترکه، بدائع. ویکون سنة مؤکدة في الاصح، فیأثم بترکه ویثاب إن نوی تحصینا وولدا حال الاعتدال أي القدرة علی وطئ ومهر ونفقة، ورجح في النهر وجوبه للمواظبة علیه والانکار علی من رغب عنه ومکروها لخوف الجور فإن تیقنه حرم ذلك (الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۵۷ و۳۵۸ و۳۵۹ ، ط. س. ج۳ ص ۲). ظفیر مفتاحی

[۲]. حدیث مبارك دی: یامعشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج (بخاری کتاب النکاح) یعنی نکاح دسترګو محافظه ده او ددوی دشرمګاهونو دپاك پاته کیدلو ذریعه ده. یووار پیغمبر ﷺ وفرمایل: اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین. (مشکوٰة کتاب النکاح ص۲۲۸) چی کله یوبنده نکاح وکړه نوده خپل نیم دین مکمل کی. یوبل ځای فرمایی. تزوجوا الولود وتناسلوا الخ. یعنی هغه ښځی چی اولاد راوړونکی وی په نکاح واخلی اونسل زیات کړی. دتفصیل دپاره دبنده کتاب (نظام عفت وعصمت) وګوری، چاپ: ندوة المصنفین دهلی. ظفیر

[۳]. اتزوج فمن رغب عن سنتی فلیس منی (بخاری باب الترغیب فی النکاح). ظفیر صدیقی

[۴]. عکاف بن بشیر تمیمی یوصحابی دی دهغه څخه یووارحضور ﷺ پوښتنه وکړه چی ښځه دی سته؟ ده وویل: نه. مینځه دی سته؟ ده وویل نه. نوارشاد یې وکی: طاقت هم لری اوخوشحاله هم یې اوبیاهم واده نه کوی. اذا انت من اخوان الشیٰطین. ته خو دشیطان درونو څخه یې (جمع الفوائد کتاب النکاح عن احمد) قالوا ان الاشتغال به ای بالنکاح افضل من التخلی لنوافل العبادات ای الاشتغال به ومایشتمل علیه من القیام بمصالحه ولمصاف النفس عن الحرام وتربیة الولد ونحو ذلك (ردالمحتارکتاب النکاح ص ۳۵۵ ج۲، ط.س.ج۳ ص۳). ظفیر

تقریبا پخی ځوانی دی اوزید ددوی په واده کی وروسته والی کوی ددی په باره کی که څه وعید وی نو ویی لیکی؟

جواب: په حدیث کی دی: من ولد له ولد فیحسن اسمه وادبه فاذا بلغ فلیتزوجه فان بلغ ولم یزوجه فاصاب اثما فانما اثمه علی ابیه (۱) اوپه یوبل روایت کی دی: من بلغت ابنته اثنتی عشرة سنة ولم یزوجها فاصابت اثما فاثم ذالك علیه. (۲) حاصل داچی دځوانانو بچیانو په واده کی تلواری کول پکاردی خاص دانجلی په باره کی چی مناسب قرابت ورپیدا سی اوبیا هم وروسته والی پکښی کوی نودا ډیره بده ده او دمذکور حدیث څخه معلومیږی چی که داولاد څخه ګناه وسی نو ددی بوج دپلار په سردی. فقط

نکاح سبب دثواب دی په دی اعتراض دشریعت څخه خلاف دی: **سوال**: (۴) زما عُمر ۲۲ کاله دی اودسجاده نشین مدار صاحب په خدمت مامور یم اوس مشرانو او تربیت کوونکو ته زما دنکاح کولوپه مطابق دنبی کریم ﷺ دسنت خیال ورپیدا سویدی اوپه سبب دعمر او په تقاضو دځوانی په خپله زما طبیعت هم دې ته مائل دی خوځه کسان اعتراض باندی کوی چی سجاده نشین مدار صاحب لره نکاح کول عبث کار بلکه ممنوع او دشرع خلاف دی. نودا صحیح ده اوکه غلط؟

جواب: دمعترضینو اعتراض غلط اودشرع خلاف دی. دشرع حکم: فانکحوا ماطاب لکم (۳) عام دی اوحدیث: النکاح سنتی (۴) ټولو ته شامل دی نو نکاح کول ثواب اواتباع دسنت دی (۵) اوپه وخت دضرورت کی نکاح نه کول سبب دبیری دګناه دی. (۶) فقط (دا ویل چی مدار صاحب سجاده نشین لره نکاح کول دشرع خلاف او ممنوع ده دا پر جهالت

---

(۱). مشکوٰة المصابیح، کتاب النکاح ص ۲۷۱. ظفیر

(۲). ایضا. ظفیر

(۳). سورة النساء، ۱. ظفیر

(۴). مشکوٰة باب الاعتصام بالکتاب والسنة. دحدیث الفاظ داسی دی واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. متفق علیه (ایضا). ظفیر

(۵). عن انس ﷺ قال قال رسول الله ﷺ من اراد ان یلقی الله طاهرا مطهرا فلیتزوج الحرائر (مشکوٰة کتاب النکاح ص ۲۲۸) ویکون (النکاح) واجبا عند التوقان الخ ویکون سنة مؤکدة فی الاصح ﷺ حال الاعتدال ﷺ. (الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۵۷ - ۳۵۸ ج۲، ط. س. ج۳ ص ۲). ظفیر

(۶). ویکون (النکاح) واجبا عندالتوقان فان تیقن الزنا الابه فرض، نهایه، (درمختار) قوله: عندالتوقان ﷺ والمراد شدة الاشتیاق کما في الزیلعي: أي بحیث یخاف الوقوع في الزنا لو لم یتزوج، إذ لا یلزم من الاشتیاق إلی الجماع الخوف المذکور. بحر. قلت: وکذا فیما یظهر لوکان لایمکنه منع نفسه عن النظر المحرم أو عن الاستمناء بالکف، فیجب التزوج وإن لم یخف الوقوع في الزنا (ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۵۷ - ۳۵۸ ج۲، ط. س. ج۳ ص ۲). ظفیر

مبنٰی دی ددی په شرعیت کی هیڅ اصل نسته. ظفیر)

دوهمه نکاح درسم دوجه څخه عیب ګنل ګناه ده: سوال: (۵) دوهمي نکاح ته چی کم سړی سره ددی علمه چی ددی امر په قرآن کریم کی سته او داسنت دی دحضور ﷺ عیب اوبی عزتی یې وګنی اوچی داسړی ددی په باره کی خلګوته ترغیب ورکړی اووعظ اونصیحت وکړی اوددی په باره کی جنګ جګړی ته هم تیاروی، اوچی څوك په دی عمل کوی دوی ته بی عزته او کمینه وایی. یا داوایی چی مورِ داحق اوسنت درسول الله ﷺ منو خو چی زمورِ په قوم کی ددی رواج نسته نو ددی وجه څخه مورِ دا شرم ګنو؟

جواب: دانبکاره ده چی نکاح ثانی شرعًا جائز اومستحب ده (۱) اودحضور ﷺ اودصحابه وو رضی الله عنهم څخه ثابته ده داپه دی وجه چی په قوم کی رواج نه ده عیب او شرم ګنل دجهالت خبره ده اوسخته ګناه ده (۲) اوچی کله دی دافعل ښه هم ګنی اوسنت درسول ﷺ یی هم ګنی نوبیا خو نور هم دجهل خبره ده چی دقومی رواج په وجه دابدګنی نودا امر ډیر قبیح دی، ددې څخه توبه کول پکاردی او ددوهمی نکاح ترغیب ورکوونکی دی هم دسختی څخه کار نه اخلی بلکی په نرمی اوپه درجه درجه دی خلګ پوه کړی کما قال الله تعالی لنبیه ﷺ ادع الی سبیل ربك بالحکمة (۳) نوچی کم ځای دشر او دفساد بیره وی هلته نرمی پکارده ځکه چی دامر بالمعروف دپاره هم موقع اومحل شرائط اوخصوصیات دی چی بغیر دهغو څخه په امر بالمعروف سره نفع نه حاصلیږی. (۴) فقط

دکونډې او دماشومانو والا ښځی سره نکاح څنګه ده؟ سوال: (۶) اوریدلی می هم دی چی کونډه دبچو والاوی دهغې سره نکاح جائزنه ده، ددا سی ښځی سره نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: که یوه کونډه ښځه په سبب دپرورش دخپلو بچیانو دوهمه نکاح ونه کړی نوثواب به ورکول سی. خونکاح کول یې صحیح دی. په نکاح کی څه ګناه نسته اوپه دی زمانه کی چی دوهمه نکاح عیب ګنل کیږی نوبیا خو ضرور کول پکار دی. اوثواب یی زیات دی. (۵) فقط

---

(۱). وانکحوا الایامی منکم (نور۴) جمع ایم وهی من لیس لها زوج بکرا کانت او ثیبا ومن لیس له زوجة (جلالین ص ۲۹۸) . ظفیر

(۲). دحضور ﷺ زیاتی بیبیانی کونډی وی. اوداسی ډیرو اصحابو هم دکونډو سره ودونه کړی دی. ظفیر

(۳). سورة النحل رکوع ۱۲ . ظفیر

(۴). رای فی ثوب غیره نجسا مانعا ان غلب علی ظنه انه لو اخبره ازالها وجب والا لا، فالامر بالمعروف علی هذا (درمختار) وان علم انه لا تعظ وینزجر بالقول ولا بالفعل ولو باعلام سلطان اوزوج اووالد له قدرة علی المنع لا یلزمه ولایاثم بترکه (ردالمحتارقبیل کتاب الصلوة ص۳۲۵ ج۱،ط.س. ج۱ ص۳۵۰ مطلب فی الامر بالمعروف).

(۵). ان امرأة قالت یارسول الله ﷺ ان ابني هذا کان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري حواء وان اباه طلقني =

دهغه نابالغانو نکاح چی په هیڅ هم نه پوهیږی جائزده اوکه نه؟ سوال: (۷) چی کم یو نابالغ په هیڅ هم نه پوهیږی دهغوی نکاح په شریعت کی جائزده اوکه نه؟ انجلی اودهلك واده کول په څومره عمر کی جائز اوکول پکاردی؟

جواب: دنابالغانو نکاح چی ولی یی وکړی صحیح ده. دنابالغو دپوهی ضرورت نسته داولیاء پوهیدل اواجازه ورکول ضروری دی دعمر څه حد مقرر نسته. (۱) فقط

دبالغ کیدو څخه وروسته دپلار فرض دی چی دانجلی او دهلک واده وکړی: **سوال**: (۸) چی دیو سړی لور دپنځو ویشتو کالو سی اودی یې واده نه ورکوی، ایا په ده پسی لمونځ صحیح دی؟

جواب: دخپلی لور واده دمناسب ځای او دکفو دپیدا کیدو سره ضروری دی دکفو دپیدا کیدو اودموقع مناسب څخه وروسته په نکاح کی تیزی کول پکاردی. اوپه ښه موقع پیدا کیدو خو فوراً نکاح کول پکاردی. (۲) فقط

دنابالغ نکاح جائز ده اوکه نه؟ سوال: (۹) څلور کاله مخکی په حالت دنابالغتیا کی زما نکاح درحمت الله دخور سره سوی وه اوس موږ دواړه بالغ یو او زموږ واده سویدی دا نکاح صحیح ده اوکه نه؟ دانجلی ورور رحمت الله وایی چی دنابالغ نکاح صحیح نه ده؟

جواب: دانکاح شرعا صحیح ده او دانجلی دورور رحمت الله وینا چی دانکاح صحیح نه ده غلطه ده (۳).

دانجلی کښینول او واده یی نه کول څنګه دی؟ سوال: (۱۰) چی کم سړی پیغله لور تر ډیره وخته پوری کښینوی بغیر دنکاح څخه نودده څه سزا ده؟

جواب: که دکفو پیداکیدو سره هم ده دلور په نکاح کی وروسته والی وکی نودی ګنهګار دی اوپه حدیث پاك کی دی چی کله انجلی یاهلك بالغ سی او ددوی پلار ددوی نکاح نه کوی اوددوی څخه څه ګناه وسی نوددی سزایی پلار ته ورکول کیږی اوپه یو روایت کی دی چی دچا لور ددولسو کالو سی اودی ددی نکاح ونه کړی او ددی څخه څه ګناه وسی

= واراد ان ينزعه مني فقال رسول الله ﷺ انت احق به ما لم تنكحي رواه احمد وابوداؤد (مشكوٰة ص ۲۹۳) او دبارى تعالى ارشاد دى: وانكحوا الايامى منكم (نور: ۴) . ظفير

(۱). ويجوز نكاح الصغير والصغيرة اذا زوجها الولى بكرا كانت الصغيرة اوثيبا (هدايه باب فى الاولياء ص ۲۹۵ ج۲) . ظفير

(۲). وعن ابى سعيد وابن عباس قالا قال رسول الله ﷺ من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه فاذا بلغ فليزوجه فان بلغ ولم يزوجه فاصاب اثما فانما اثمه على ابيه (مشكوٰة كتاب النكاح باب الولى ص ۲۷۱). ظفير

(۳). عن عائشة رضی الله عنها ان النبى ﷺ تزوجها وهى بنت سبع سنين وزفت اليه وهى بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهى بنت ثمانى عشرة رواه مسلم (مشكوٰة باب الولى ص ۲۷۰). ظفير

نو داګناه دپلار په غاړه ده، دحدیث شریف الفاظ دادی: وعن عمر بن الخطاب وانس بن مالك ﷺ عن رسول الله ﷺ قال في التوراة مكتوب من بلغت ابنته اثنتى عشرة سنة ولم يزوجها فاصابت اثماً فاثم ذلك عليه رواه البيهقى (۱) غرض داچې ددولسو کالوپه رسیدو دابالغه کیږی اودایی تهدیداً او زجراً وفرمایل چې خلګ دبالغی لور په نکاح کی وروستوالی ونه کړی. فقط

دیوی څخه زیاتی ښځی کول کله جائزدی؟ سوال: (۱۱) دفقه په رنا کی سړی په کموحالاتو کی دیوې څخه زیاتی ښځی کولی سی؟

جواب: په شریعت کی سړی ته دځلورو ښځو اجازه سته او داور لره مباح دی خوددی سره داحکم دی چې په دوی کی به عدل اومساوات کوی. اوکه داسی نه کوی نو بیادی په یوی ښځی اکتفاء وکړی کما قال الله تعالی: فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنٰى وثلٰث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة الاٰية، النسآء : ۱ .

دکونډی سره نکاح کول وجه دناراضی نه دی ګرځول پکار: **سوال**: (۱۲) زید دخپل خاندان دیوی کونډی مسماة په هنده سره نکاح کړیده دخاندان والاپه دی ناراضه دی اوپه قسم قسم طریقو ورته نقصان رسوی دجمعی په ورځ یوواعظ په دوران دوعظ کی داسی وویل چې دکم سنت په اجراء سره فتنه راځی نوپه هغه عمل کول ناجائز دی اوپه مثال کی یی یوه واقعه دنبی کریم ﷺ بیان کړه چې دخانه کعبی دیوال نیمګړی ؤ، حضور ﷺ دفتنی دبیری پوره نه کړی اودا ارشاد یی وفرمایی: په نیغولو کی دفتنی بیره ده، ځکه نو دا به په دی حالت پریږدم نو دبرنی حالاتو په بناء زید متردد دی چې دا روایت دده په حالت منطبق کیږی اوکه نه؟ دی به دالله پاك په نزد ګنهګار خو نه وی اوکه ګنهګار وی نو اوس څه کول پکاردی چې په آخرت کی دمواخذی څخه محفوظ سی.

جواب: دکونډی سره نکاح کول شرعاځه دعیب اودناراضتیا شی نه دی ځکه چې دکونډی نکاح په قرآن کریم اوپه عمل مستمره دنبی کریم ﷺ اودصحابه کرامو ﷺ ثابته ده پر دی رد اوبد ویونکی اوناراضه خلګ مخالف دحکم دباری تعالی اودنبی کریم ﷺ دی، چې دکمو خلګو خاندان په دی خفه دی او ضرر رسوی نو که دهغوی دا ضرر رسول او خفګان صرف دنکاح دکونډی دوجه وی چې دوی داعیب اوبد اوشرم ګنی نو سخت جهالت اوګناه ده داسی خلګو لره توبه پکارده کنی دکفر بیره ده ددغه واعظ بیان صحیح نه دی اوده چې کمه مسئله بیان کړیده هغه هم غلطه ده اوپه مثال کی چې کمه واقعه

---

(۱). مشكوة باب الولي ص ۲۷۱، او ددوهم حديث الفاظ دادی. قال رسول الله ﷺ من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه فاذا بلغ ولم يزوجه فاصاب اثما فانما اثمه على ابيه (ايضا) . ظفير

درسول الله ﷺ بیان کړیده هغه هم غلط دی، هغه واقعه داسی نه ده چی کمه ده بیان کړیده بلکی په کتابونو داحادیثو کی لکه مسلم، ابوداود، ترمذی کی واقعه داسی راغلی ده چی حضرت عائشه رضی الله عنها دانذر کړی وو. چی که مکه دحضور ﷺ په لاس فتح سوه نودابه په کعبه کی دننه دوه رکعته لمونځ کوی چی مکه فتحه سوه نورسول الله ﷺ ددی لاس ونیوی اوحطیم ته یی بوتله اووی فرمایل چی په حطیم کی دوه رکعاته اداء کړه ځکه چی حطیم هم بیت الله دی. ستا قوم په وجه دکم خرچی په وخت دتعمیر کی حطیم دبیت الله څخه دباندی پریښووی که ستا قوم دجاهلیت دزمانی سره قریب نه وی نو مابه خانه کعبه ورانه کړی وای او دابراهیم علیه السلام دآبادی سره به می موافقه جوړه کړی وای اوحطیم به می په کعبه کی داخل کړی وای، او دخانه کعبی ددروازی درشل به می دمزکی سره پیوست کړی وای. اودخانه کعبی به می دوی دروازی جوړې کړی وای یوه په طرف دمشرق اوبله په طرف دمغرب. اوکه زه تراتلونکی کاله پوری ژوندی وم نوداسی به کوم (۱). انتهٰی

معلومه سوه چی واعظ کمه واقعه بیان کړیوه هغه صحیح نه وه اونه په دی کی دفتنی دبیری څخه دسنت دترك کولو څه ذکر نسته بلکی ددوی ﷺ غرض داوو چی دقریش قوم اوس په اسلام کی داخل سو زمانه دکفر اوجاهلیت قریبه ده ورته نوهسی نه چی ددوی په ایمان اواسلام کی څه خلل واقع سی، دلته فی الحال دخانه کعبی بدلول څه ضرور کار نه وو، اوبیا دوی داهم ښکاره کړله چې که راتلونکی کال ته ژوندی وم نو دا کار به کومه خو ددوی ﷺ وفات وسو. غرض داچی داواقعه دکوندی سره هیڅ تعلق نه لری. یو دینی امر ددی وجه څخه چی خلګ به خفه سی پریښوول جائزنه دی. اودزید ددی نکاح مؤاخذه به نه کیږی بلکی ده ته ثواب ورکول کیږی. فقط

دحضور ﷺ دپاره څو ښځی روا وی: **سوال**: (۱۳۱۱) دحضور ﷺ دپاره په حکم دالله ﷻ په یو وخت کی څو بیبیانی روا وی؟ او داسلام بادشاه څو ښځی کولی سی؟

سوال: (۱۳۱۲) داسلام باچا لره شرعًا په نکاح څو ښځی په یووخت کی روا وی؟

جواب: تر نهو پوری جائز وی لکه چی په جلالین شریف کی دی. لایحل لك النسآء من بعد التسع اللاتی اخترتك الخ (۲) او داکثرو عالمانو دامذهب دی کذا فی الکمالین (۳)

---

(۱). عن الاسود بن یزید ان ابن الزبیر قال له حدثني بما کانت تقضي الیك ام المؤمنین یعني عائشة فقال حدثني ان رسول الله ﷺ قال لها لو لا ان قومك حدیث عهد بالجاهلیة لهدمت الکعبة وجعلت لها بابین فلما ملك ابن الزبیر هدمها وجعل لها بابین (ترمذی باب ماجاء فی کسر الکعبة ص ۱۰۷ ج۱) . ظفیر

(۲). جلالین سورة الاحزاب ص ۳۵۲. ظفیر (۳). جلالین مع حاشیة ص ۳۵۲.

هسی دحضور ﷺ بیبیانی یوولس یا ددې څخه زیاتی وی خوپه یو وخت کی دنهو څخه زیاتی سوی نه وی. فقط

(۲) په یووخت کی دڅلورو څخه زیاتی صحیح نه دی. (۱) فقط

یوپه بل پسی چی څومره نکاح ګانی کوی نوکولی یې سی: **سوال**: (۱۵\۱) یوسړی په خپل عمر کی څومره نکاح ګانی کولی سی؟

په یووخت کی دڅلورو څخه زیاتی جائزنه دی: **سوال**: (۱۲\۳) اوڅومره ښځی ساتلی سی؟

جواب: (۱) په عمر کی یوپه بل پسی چی څومره وغواړی دهغومره سره نکاح کولی سی.

(۲) خوپه یووخت کی دڅلورو څخه زیاتی ښځی نه سی ساتلی. (۲) فقط

دوهم واده چی دمخکی ښځی داجازی څخه بغیروی جائزدی: **سوال**: (۱۷) زما دواده ډیره موده وسوه خوهلك می نه دی سوی ددې وجه څخه ما په بل ځای کی ځان لره دبل واده بند وبست کړیدی یومولوی صاحب وایی چی دمخکی ښځی څخه اجازه واخله نو بیابه هلته دوهمه نکاح جائزوی اومخکنی ښځه راضی نه ده انکار کوی. نوددی دناراضګی او انکار سره سره بل واده صحیح دی که نه؟ او آیا دزوجې داجازې ضرورت سته اوکه نه؟

جواب: دا قول صحیح نه دی چی دمخکی ښځی داجازی څخه بغیر دوهمه نکاح صحیح نه ده بلکی پوښتونکی لره دمخکی ښځی داجازی څخه بغیر هم دوهمه نکاح جائزده او ددی په نه رضا کیدو دوهمه نکاح ناجائزه نه ګرځی (۳). خو داضروری ده چی ددوهمی نکاح څخه وروسته ددواړو ښځو حقونه پوره پوره اداء کړی اوبرابری اوعدل وکړی. فقط

* * *

(۱). فانکحوا ما طاب لکم (ای تزوجوا ما بمعنٰی من) من النساء مثنٰی وثلث ورباع ولا تزیدوا علی ذالك (سورة النساء جلالین ص ۲۹) . ظفیر

(۲). قال الله تعالی فانکحوا ماطالب لکم من النساء مثنٰی وثلث وربٰع (سورة النساء) وصح نکاح اربع من الحرائر والاماء فقط للحر لا اکثر وله التسری بماشاء من الاماء (الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح فصل فی المحرمات ص ۴۰۰ ج۲ ، ط. س. ج۳ ص ۴۸) . ظفیر

(۳). یجب وظاهر الایة انه فرض ان یعدل ای ان لایجوز فیه ای فی القسم بالتسویة فی البیتوتة وفی الملبوس والماکول والصحبة (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب القسم ص۵۴۲ ج۲، ط. س. ج ۳ ص۲۰۱). ظفیر

لومړنی باب

دنکاح ارکان اوددی دصحیح کیدو شرطونه او ددی دانعقاد صورتونه

په نکاح کی څوفرض څو واجب او دعاقدانو څه اختیارات دی؟ سوال: (۱۱۱۸) په نکاح کی څو کارونه فرض او واجب دی؟ (۲) عاقدانو ته دا اختیار سته چی هغوی په چا وغواړی نکاح وټړی اوکه نه شریعت دیو خاص سړی حکم ورکوی. (۳) آیا قاضی یا ملا بغیر درضامندی اوبغیر دطلب دعاقدانو څخه په نکاح کولو سره په سرکار کی په مقدمه کولو سره جبراً دنکاح ټړلو دپیسو حقدار ګرځی. (۴) اوچی کله دی نکاح ونه ټړی نودی دنکاح ټړلو داجرت مستحق کیدی سی او دعدالت په ذریعه یی په زور حاصلولی سی ؟ (۵) کم فطری حقوق چی شارع علیه السلام مسلمانانو ته ورکړی دی په دی کی څوك مداخلت کولی سی اوکه نه؟ (۶) که یو سړی مسلمانان دهغه فطری حقونو څخه چی کم شارع علیه السلام دوی ته ورکړی دی په طمع دنفس او دجاهلانو درسم، په زور دسرکار محرومووونکی وی دا کوونکی څنګه دی اودده څه حکم دی؟

جواب: نکاح نوم دایجاب او دقبول دی اودا دواړه رکن دنکاح دی اودهر یوه دعاقدانو څخه دیو بل لفظ اوریدل او دارنګه دشاهدانو اوریدل دایجاب او قبول دا شرط دی دنکاح، اودنکاح سنت اومستحب اعلان وغیره دی. چی درمختار په داسی عبارت سره بیان کړیدی: ویندب اعلانه وتقدیم خطبة وکونه فی مسجد یوم جمعة بعاقد رشید وشهود عدول الخ (۱) وفیه ایضا وینعقد بایجاب وقبول الخ (۲) وشرط سماع کل من العاقدین لفظ الآخر الخ وشرعًا حضور شاهدین (۳) الخ ملخصا والتفصیل یطلب من کتب الفقه

۲. شرعًا عاقدانو ته داحق حاصل دی چی دوی بی له واسطی ایجاب او قبول وکړی یاپه یو بل سړی ایجاب وقبول په طریقی دنیابت او دوکالت سره وکړی اوکه انتظامًا پردوی دحاکمانو دارڅه څوك قاضی وغیره مقرر وی چی په ناجائز طور سره نکاح ونه سی نوپه دی کی هم څه حرج نسته چی په دوی پخپله ایجاب اوقبول وکړی.

۳. شرعًا دوی ته په خپله داحق نسته خوکه دحاکمانو دطرفه دی په دی کار مقرر وی او انتظام ددی تقاضا کوی چی کم سړی دحکومت دطرفه دنکاح ویلو دپاره مقرروی هم په دوی دی نکاح وسی او په رجسټر کی دی درج سی چی بیا وروسته ددرواغو دعوٰی او

---

(۱). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۲۰ ج۲. ط.س ج۳ ص ۸. ظفیر

(۲). ایضا ص ۳۲۱ ج۲ ، ط.س ج ۳ ص ۹. ظفیر

(۳). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۳ ج۲ ، ط.س ج ۳ ص ۲۱. ظفیر

دغلطی نکاح جگړه راپیښه نه سی نوشریعت دانه منع کوی. بلکی داهم شرعی حکم دی ځکه چی انتظام دمعاملاتو اورفع دتنازعاتو اوخصوماتو هم ضروری وی لکه چی دبیع او دشراء دپاره داسی انتظامات سویدی، چی ددی پابیندی دحاکمانو په امر سره کیږی.

(۴) په دی صورت کی دی مستحق داجرت نه دی باقی دتحریر وغیره اجرت چی کم دده دپاره دحاکمانو دطرفه مقرروی دهغه په باره کی دي موافق دمقررو قاعدو عمل وسی.

۵. په اصل کی دتمامو معاملاتو شرعی دپاره دځه تحریر او دکاغذ او درجستر وغیره ضرورت نسته، تمام عقود بیع، شرا، نکاح وغیره زبانی هم کیدی سی خوکه حاکمانو ددی دپاره څه قاعدی اوانتظام مصلحت ګڼلی وی نوداهم خلاف شرع نه دی. لکه چی په قرآن کریم کی ارشاد دی: یاایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمًّی فاکتبوه الخ (۱) نو دالیکل که څه هم ضروری نه وو خو دمصلحتونو دوجه څخه مفید دی نو ددی امورو هم شریعت اجازه ورکوی.

۶. داسی شخص به ګنهګار وی. فقط

ایجاب اوقبول ضروری دی شپږ کلمی وغیره ضروری نه دی: **سوال**: (۱۹) عند النکاح که دواړه صفت دایمان اوشپږ کلمی بیان نه کړی اوصرف ایجاب اوقبول فرض وګڼی او صرف همدا وکړی نو ددی څه حکم دی؟

جواب: په نکاح کی ایجاب اوقبول ضروری دی. بغیردایجاب اوقبول څخه نکاح نه کیږی (۲) اوصفت دایمان اودکلمو ویل په دغه وخت کی دنکاح دانعقاد دپاره شرط نه دی بغیر ددي ویلو هم نکاح منعقد کیږی. اوسنت طریقه دنکاح داده چی مخکی به مسنونه خطبه وویل سی اوبیا ایجاب اوقبول په مجلس دنکاح کی وسی او دایجاب او قبول پر وخت کم از کم دوه شاهدان ضروری دی. (۳) فقط

دالله ﷻ اودهغه درسول شاهدی کافی نه ده ددوو سړو یا دیو سړی او ددوو ښځو په شاهدی سره نکاح کیږی: **سوال**: (۲۰) یوی ښځی اویوسړی په یوازی والی کی اول ایجاب اوقبول سره وکی په دغه ځای کی نور څوك نه وو. خدای ﷻ اودهغه رسول ﷺ دوی په خپل مینځ کی شاهدکړی وه. بیاځه موده وروسته دیوسړی اوددوو ښځو په مخکی یی ایجاب

---

(۱). سورة البقرة رکوع ۳۹ . ظفیر

(۲). وینعقد ای النکاح ای یثبت ویحصل انعقاده بالایجاب والقبول (ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۱ ج۲ ، ط.س ج ۳ ص ۹. ظفیر

(۳). ویستحب ان یکون النکاح ظاهرا ویکون قبله خطبة وان یکون عقده فی یوم الجمعة وان یتولی عقده ولی رشید وان یکون بشهود عدول (البحر الرائق کتاب النکاح ص۸۷ ج۳ ، ط.س ج۳ ص۸۱ قبیل قوله وینعقد بایجاب). ظفیر

اوقبول دوباره وکی نونکاح صحیح سوله اوکه نه؟

جواب: په یوازی والی کی دښځی او دسړی په ایجاب اوقبول سره نکاح نه کیږی [۱] او دالله ﷻ اودرسول الله ﷺ په شاهدی سره نکاح ترلو ته بعض فقهاؤ کفر ویلی دی. په هر حال داسخته ګناه ده [۲] اونکاح نه صحیح کیږی اوکه وروسته یی ددوو سړو یادیو سړی او ددوو ښځو په مخکی دوباره ایجاب وقبول وکی نونکاح به صحیح سی.

په خپل مینځ کی ددوو شاهدانو په مخکی په ایجاب اوقبول سره نکاح کیږی: **سوال**: (۲۱) یوسړی ددوو شاهدانو په مخکی خپله نکاح په خپله دیوی کونډی ښځی سره کړیده او په خپله یی ایجاب او قبول کړیدی ایا دانکاح صحیح ده؟

جواب: دانکاح صحیح ده اوشریعت ددوو کسانو په شاهدی سره اعلان دنکاح منی ګویا ضروری اعلان حاصل سو. [۳] فقط

ښځی وویل چی زه خپل ځان ستا په نکاح کی درکوم سړی وویل ما قبوله کړلی نو نکاح وسوه: **سوال**: (۲۲) زید او هنده خپله نکاح ددوو شاهدانو په مخکی داسی وکړه چی هندې زید ته وویل ما تاته خپل ځان په نکاح درکی نوزید وویل ما قبول کړی نو دانکاح جائز ده اوکه نه؟

جواب: که ددوو شاهدانو په مخکی یې په مذکوره طریقه سره ایجاب اوقبول کړی وی نو نکاح صحیح سوه. کذا فی الدر المختار. [۴] فقط

بغیر دایجاب او قبول څخه نکاح نه کیږی: **سوال**: (۲۳) زید دخپل نابالغ زوی دپاره دبکر نابالغه لور وغوښتله چی ملاصاحب دنکاح دپاره کښښنستی دشاهدانو دپاره چی کم کلمات دپاره دشناخت دشاهدانو ویل کیږی ده ونه ویل اونه یی دقبولیت الفاظ په خپله ژبه وویل اوس ښځه اوخاوند بالغ سویدی اوبکر وایی چی دغه وخت نکاح نه وه سوی ددی وجه څخه مونږ رخصت نه سو کوی اوبل ځای واده کول غواړو آیا نکاح سویده اوکه نه اوبل ځای یی نکاح صحیح ده اوکه نه؟

---

(۱). لوتزوج بغیر شهود ثم اخبر الشهود علی وجه الخبر لایجوز الا ان یجده عقدا بحضرتهم (ایضا ص۹۴ ج۳ ط.س ج ۳ ص ۸۸ تحت قوله عند حرین الخ). ظفیر

(۲). وفی الخانیة والخلاصة لوتزوج بشهادة الله ورسوله ینعقد ویکفر لاعتقاده ان النبی ﷺ یعلم الغیب (ایضا ص ۹۴ ج۳ ، ط.س ج ۳ ص ۸۸). ظفیر

(۳). ویشترط الاعلان مع الشهود لما فی التبیین ان النکاح بحضور الشاهدین یخرج عن ان یکون سراً ویحصل بحضورهما الاعلان (ایضا) ط.س ج ۳ ص ۸۸. ظفیر

(۴). وینعقد ای النکاح بایجاب من احدهما وقبول من الآخر الخ کزوجت نفسي الخ منك ویقول الآخر تزوجت (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۱ ج۲ ، ط.س ج ۳ ص۹). ظفیر

جواب: بغیر دایجاب اوقبول څخه نکاح نه کیږی نوپه مذکوره صورت کی نکاح نه ده سوی. په درمختار کی دی چی: وینعقد ملتبسا بایجاب من احدهما وقبول من الآخر وضعا للماضی الخ وفیه ایضا وشرط حضور شاهدین حرین مکلفین سامعین قولهما علی الاصح الخ ملخصا. (۱) فقط

په مذکوره صورت کی نکاح صحیح نه ده: **سوال**: (۲۴\) الهی بخش چندو نومی ښځی ته منی آرډ راولیږی او ورته وی لیکل که تامنی آرډر واخیستی نوته به زماپه نکاح کی راسی اوشاهد دنکاح به هغه خلګ وی چی دچا په مخکی دی منی آرډر وصول کی. داسی نکاح کیږی اوکه نه؟

جواب: داسی نکاح نه منعقد کیږی. (۲) فقط

ددوو شرعی شاهدانو په مخکی بغیر دمهر څخه په ایجاب اوقبول سره نکاح کیږی اوکه نه؟

سوال: (۱۲۵\) زید اوهنده پریو ځای ناست دی اوهم دلته خالد اوصالحه اوحمیده هم دی زید هندې ته دری واره بغیر دذکر دمهر څخه وویل ستاسره نکاح کوم تاته منظوره ده نو په دی صورت کی نکاح وسوله اوکه نه؟ اوخطبه دنکاح ویل ضروری دی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی نکاح صحیح اولازمه ده ځکه چی دصحت دنکاح شرط دوه شاهدان دی اورکن یی ایجاب اوقبول دی اودا دواړه په دی صورت کی موجوددی خطبه سنت ده اودنکاح صحت پردی موقوف نه دی (۳) فقط. کتبه عتیق الرحمٰن عثمانی

قال فی الدر المختار لوقال بالمضارع ذی الهمزة اتزوجك فقالت زوجت نفسی انعقد. (۴) فقط

چی دوه شرعی شاهدان ووایی چی زمور په مخکی ایجاب اوقبول سوبدی نو نکاح وسوله:

سوال: (۲۶\) زید مدعی دی چی هنده زماپه عدم حاضری کی خپل نفس ماته راکړی وو، اوماهم ددی په عدم حاضری کی قبول کړی وو، اوعمر اوخالد او دهندې پلار شاهدان دی نوپه دی صورت کی نکاح وسوه اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی چی دهنده اودزید ددواړو په ایجاب او قبول باندی شاهدان سته نودا نکاح صحیح سوه دنکاح دصحت اصلی مدار پرشاهدانودی نوچی عمر اوخالد

---

(۱). وګوری الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۱ ج۲ وص۳۷۳، ط.س ج۳ ص۹). ظفیر

(۲). بنیادی خبره داده چی نه ایجاب قبول سوی اونه شرعی شاهدان چی ارکان اوشرائط دی، وینعقد بایجاب من احدهما وقبول من الاخر الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتارکتاب النکاح ص۳۲۱ ج۲،ط.س ج۳ ص۹). ظ

(۳). ویندب اعلانه وتقدیم خطبة (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۵۹ ج۲ ، ط. س ج۳ ص۸). ظفیر

(۴). ردالمحتار کتاب النکاح تحت قول الماتن اذا لم ینو الاستقبال ص۳۲۳ ج۲، ط.س ج۳ ص۱۱). ظفیر

ددی امر شاهدان دی چی زمونږ ددواړو په مخکی زید اوهنده ایجاب اوقبول کړیدی نو نکاح وسوله. هکذا فی کتب الفقه (۱).

ښځی سړی ته وویل زما نکاح وکړه ده ددوو شاهدانو په مخکی وویل دفلانی سره می نکاح دروکړه نو څه حکم دی؟ سوال: (۲۷\۱) سړی دیوی ښځی سره ددی په رضا نکاح وکړه او دښځی او دسړی په مینځ کی داخبری وسوی چی ښځی سړی ته وویل زما نکاح دخپل ځان سره وکړه سړی ولاړی او ددوو سړیو په مخکی یی وویل ما دفلانی ښځی نکاح دخپل ځان سره وکړه اوقبول می کړه اوشاهدانو ته یی صرف دښځی نوم واخیستی نه ددی دپلار اونه دقوم، اوشاهدانو دانښځه نه پیژندله نو دانکاح جائز سوه اوکه نه؟

په لاندی صورت کی نکاح وسوه اوکه نه؟ سوال: (۲۸\۲) یوه نکاح خوان نکاح په دی صورت وترله چی مخکی دپیغلی انجلی څخه اجازه واخیستل سوه، هغه خاموشه پاته سوه بیایی دولی څخه اجازه واخیستل سوه، هغه اجازه ورکړه بیایی سړی ته وویل چی دفلانی دلور سره ستا نکاح په عوض دمهر معین کی وسوه تا قبوله کړه، ده وویل ما قبوله کړه نو دا صورت دنکاح موافق دشرعی دی اوکه نه؟

جواب: (۱) که دښځی نوم دپلار دنوم سره اخیستل سوی وی نونکاح صحیح سوه (نو په صورت مسئوله کی نکاح نه ده سوی ځکه چی شاهد خونه داپیژنی اونه ددی دپلار نوم اخیستل سویدی چی دامتعینه سی (۲)). ظفیر

(۲) په دی صورت کی نکاح وسوه (۳).

دبدن بخښلو په لفظ ویلو سره په مخکی ددوو شاهدانو په ایجاب وقبول سره نکاح کیږی اوکه نه؟ سوال: (۲۹\۱) که یوه کونډه ښځه ددوو شاهدانو په مخکی خپل تن وبخښی په اراده دنکاح اوسړی یی په دغه مجلس کی قبوله کړی نونکاح به منعقد وی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی شرعًا نکاح منعقد سوله په درمختار کی دی: وانما یصح بلفظ تزویج ونکاح وهو کل لفظ وضع لتملیك عین کاملة فی الحال الخ کهبة وصدقة وعطیة الخ بشرط نیة اوقرینة وفهم الشهود المقصود الخ انتهٰی (۱) ملخصا. فقط

---

(۱). وشرطه حضور شاهدین (درمختار) ای یشهدان علی العقد (ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۳ ج۲، ط.س ج۳ ص۲۱). ظفیر

(۲). ولا المنکوحة مجهولة (درمختار) ظاهره انها لو جرت المقدمات علی متعینة تمیزت عند الشهود ایضا یصح العقد لان المقصود نفی الجهالة وذالك بتعینها عند العاقدین والشهر الخ ویؤیده ما سیأتی من انها لو کانت غائبة وزوجها وکیلها فان عرفها الشهود وعلموا انه اراد کفی ذکر اسمها والا لابد من ذکر الاب والجد ایضا (ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۲۷ ج۲ ، ط.س ج ۳ ص ۱۵). ظفیر

(۳). وینعقد بایجاب وقبول ۞ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۱ ج۳، ط.س ج۳ ص ۹).

بغیر دایجاب اوقبول څخه نکاح صحیح نه ده: **سوال**: (۳۰\) که یوه ښځه بالغه وی اوپه وخت دنکاح ایجاب اوقبول نه وی سوی نونکاح به جائزوی اوکه نه؟

جواب: بغیر دایجاب او قبول څخه نکاح نه کیږی. [۲] فقط

ښځه اوسړی په رضامندی سره ددوو شاهدانو نکاح وکړی نودا صحیح ده: **سوال**: (۳۱\) زید او هنده دیوبل سره په رضا ددوو شاهدانو عابد اوزاهد په مخکی عقد وکړی ددی عقد علم صرف عابد اوزاهد ته دی آیا پردوی ددی اظهار ضروری دی اوکه نه؟

جواب: نکاح په دی صورت کی شرعًا صحیح اومنعقده ده ځکه چی کم اعلان شرط دانعقاد دنکاح دی هغه په دی صورت کی حاصل سو [۳] خومستحب اوسنت دادی چی عام اعلان دنکاح وسی. کما ورد اعلنوا هذا النکاح واضربوا علیه بالدف. [۴] فقط

دښځی داویل چی زه ستا منکوحه یم صرف په دی نکاح نه کیږی: **سوال**: (۳۲\) هندی عمرته وویل چی زه ستا منکوحه یم اوعمر ددی الفاظو څخه وروسته ساکت سو نونکاح منعقده سوه اوکه نه؟

جواب: په دی الفاظو نکاح نه کیږی ځکه چی په دی صورت کی ایجاب سته خو قبول نسته اودشاهدانو وجودهم په وخت دعقد دنکاح نسته چی شرط دنکاح دی. [۵] فقط

دګونګی نکاح به څنګه وی؟ سوال: (۳۳\) یوهلك کوڼ اوګونګی دی اوبالغ دی دده نکاح به څنګه کیدی سی؟

جواب: چی کم هلك کوڼ اوګونګی وی اوبالغ وی نوپخپله دده قبلول دجواز دنکاح دپاره شرط دی خوچی دی خبری نه سی کولی نو په اشاره به قبلول کوی اوفقهاء لیکی چی که دده لږ لیکل زده وي نولیکل دی دده په مخکی ولیکی اودا دی په ده ولیکی چی ماته قبوله ده، اوکه په لیکلو نه پوهیږی نوبیا صرف په اشاره سره قبلول کافی دی. ففی کافی

---

(۱). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۸ ج۲ ، ط.س ج ۳ ص ۱۲. ظفیر

(۲). ینعقد ملتبسا بایجاب من احدهما وقبول من الاخر (درمختار) ینعقد ای النکاح ای یثبت ویحصل انعقاده بالایجاب والقبول (ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۲۱ ج۲ ، ط.س ج ۳ ص ۹). ظفیر

(۳). النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بلفظین الخ ولاینعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاهدین حرین عاقلین بالغین الخ (هدایه کتاب النکاح ص ۲۸۵ ج۲). ظفیر

(۴). ویندب اعلانه وتقدیم خطبة وکونه فی مسجد یوم جمعة (درمختار) قوله ویندب اعلانه لحدیث الترمذی اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد واضربوا علیه بالدفوف فتح (ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۵۹ ج۲ ، ط.س ج ۳ ص۸). ظفیر

(۵). وینعقد الخ بایجاب من احدهما وقبول من الاخر وضعا للماضی الخ وحضور شاهدین حرین اوحر وحرتین مکلفین سامعین قولهما معا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۲۱ ج۲ ، ط.س ج ۳ ص ۹). ظفیر

الحاکم الشهید مانصه فان کان الاخرس لا یکتب وکان له اشارة تعرف فی طلاقه ونکاحه وشرائه وبیعه فهو جائز [۱] الخ (فقد رتب جواز الاشارة علی عجزه عن الکتابة فیفید انه ان کان یحسن الکتابة لاتجوز اشارته ردالمحتار کتاب الطلاق ص۴۸۵ ج۲ ظفیر). فقط

ښځی وکیل جوړکی نوده ایجاب وقبول وکی نو ددی څه حکم دی؟ سوال: (۳۴\) هنده چی عاقله اوبالغه ده عمر یې دخپلی نکاح وکیل په مخکی ددوو شاهدانو جوړکی نوعمر زید ته وویل چی ته دهنده نکاح دخالد سره وکړه په دی ویلو سره زید مسنونه خطبه وویله اوپه خالد یی ایجاب وقبول وکی ددې څخه وروسته دعاء دتبرك وسوله او خوږې یا میټائی هم تقسیم سوی ، په دی صورت کی نکاح شرعا صحیح ده اوکه نه؟

جواب: په لوړ ذکر سوی صورت کی نکاح وسوه. دهندی عاقلی بالغی ویل چی کله اجازه دنکاح کولو زید ته ورکړه اوزید وروسته دتحقیق دحال اودبیان دشاهدانو څخه په مخکی ددوو شاهدانو ایجاب وقبول وکی نو دانکاح په اعتبار دشرعی قواعدو اودفقه دکتابونو دتصریح مطابق صحیح ده څه خامی اوخلل پکښی نسته دملایانو اعتراض غلط دی. [۲] فقط

د: انجلی می ورکړه، په ویلو سره نکاح کیږی اوکه نه؟ سوال: (۳۵\) دوو سړیانو غلام محمد ته وویل چی تاخپله لور درحم علی زوی ته ورکړه نوغلام محمد وویل ما ورکړه، دغه مذکوره سړیانو رحم علی ته وویل چی غلام محمد لور درکړه. اوهغه خوشحاله سو او منظوره یی کړله نو دانکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: که ددوو شاهدانو په مخکی په مجلس دنکاح کی ایجاب اوقبول سوی وو نوپه دی صورت کی نکاح صحیح سوله (په درمختار کی دی: وهل اعطیتنیها ان المجلس للنکاح وان للوعد فوعد [۳] الخ). فقط

په ان شاء الله سره دعقد حکم: سوال: (۳۶\) یو سړی په محفل دعقد کی ووایی چی کوچنی لور فلانی ان شاء الله په نکاح دفلانی ورکوم یعنی ان شاء الله په ژبه دښکال په دی الفاظو (الله ویلی) سره ووایی ، نو دشرعی په بناء په دې ډول ان شاء الله تعالی ویلو سره نکاح وسوله اوکه نه؟

---

(۱). وګوری ردالمحتار کتاب الطلاق ص ۵۸۴ ج۲. ط.س ج ۳ ص ۲۱. ظفیر

(۲). وینعقد ملتبسا بإیجاب من أحدهما وقبول من الآخر وضعا للمضي کزوجت نفسي أو بنتي أو موکلتي منك ویقول الآخر تزوجت الخ وشرط حضور شاهدین حرین أو حر وحرتین مکلفین سامعین قولهما معا الخ (الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۱ ج۲ وص۳۷۳ ج۲، ط.س ج۳ ص۹). ظفیر

(۳). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۲۳ ج۲، ط.س ج۳ ص ۱۲. ظفیر

جواب: په ایجاب اوقبول کی په ان شاء الله ویلو سره نکاح نه صحیح کیږی ولی چی په ان شاء الله سره عقد نه متحقق کیږی. وقد قال فی الدرالمختار هوعقد یفید ملك المتعة الخ وفی الشامی العقد بمجموع ایجاب احد المتکلمین مع قبول الآخر اوکلام الواحد القائم مقامهم الخ شامی ص **۳۵۵** وینعقد بایجاب وقبول وضعا للمضی لان الماضی ادل علی التحقیق (درمختار) وقوله علی التحقیق ای تحقیق وقوع الحدث الخ شامی ص ۳۲۱ ج۲ وظاهره انه لا تحقیق مع الاستثناء. (۱) فقط والله اعلم

چی ترڅو ایجاب اوقبول دضابطی مطابق نه وی سوی ترهغه نکاح نه صحیح کیږی: **سوال**: (۳۷) په هائلی مقام کی دنکاح مجلس منعقد سو لکه چی ددی ځای دستور دی چی په دفترکی مخکی دناکح اومنکوحې وکیل یادیږی او دشاهدانو نومونه ولیکل سی او وروسته دایجاب اوقبول څخه هردواړه فریقین خپل دستخط وکړی. نودلته دوه قاضیان موجود وه. مخکی په دفتر کی نوم وغیره لیکل غوښتل نو وکیل چی دهنده اکا هم وو ده وویل چی ددی قاضی په لیکلو ماته اعتراض دی که دا دوهم قاضی یې ولیکی نوزه به اجازه ورکړم کنی نه یې ورکوم. نوپه دی سره دهنده پلار وویل پریږده چی وې لیکی نکاح به دابل وکی مخکنی قاضی په دفتر کی دلیکلو څخه وروسته سوال وکی: چی آیا دنکاح ویلو اجازه سته نو وکیل وویل چی تاته بالکل نسته بیا اهل مجلس خبری اتری څه سره واړولی دلیکلو څخه وروسته دزید ماما خبره پرې کړه اوده لاس یی ونیوی او ولاړ یی کړی زید هم ودریدی اودزید ورور دچوهاریو تالی لره لغته ورکړه او ولاړی، بیا معامله ختمه سوله. نوپه دی صورت کی نکاح وسوله اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی ښکاره ده چی ایجاب اوقبول نه دی سوی نو دانکاح صحیح نه سوه کما فی درالمختار وینعقد بایجاب وقبول الخ وشرط حضور شاهدین الخ سامعین قولهما معا الخ . (۲) فقط

چی په ایجاب وقبول کی دمهر ذکر نه وی نونکاح کیږی اوکه نه؟ سوال: (۳۸) چی دنکاح په وخت دمهر ذکر ونه سی نونکاح وسوله اوکه نه؟

جواب: نکاح وسوله اومهر مثل لازم سو. (۳) فقط

---

(۱). دسوال خلاصه داده چی په ایجاب کي وویل سوه: ان شاء الله ما په نکاح درکړه، دجواب خلاصه داده چي: په ایجاب او قبول کي په ان شاء الله سره چي کمه نکاح وسي هغه صحیح نه ده، ددې وجي چي دان شاء الله په لفظ سره دعقد تحقق نه حاصلیږي. ظفیر

(۲). وگوره الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۲۱ ج۲ ، ط.س ج۳ ص ۹. ظفیر

(۳). یصح النکاح وان لم یسم فیه مهر الخ وان تزوجها ولم یسم لها مهرا فلها مهر مثلها (الجوهرة النیرة کتاب =

دشاهدانوپه مخکی ایجاب اوقبول وسو اودغه ښځه ددی هلک دپاره حرامه سوه: **سوال**: (۳۹۱) یوسړی دیوی ښځی سره په مجمع کی خپله نکاح په رضا اوپه مینه وکړله دشاهدانو په مخکی ایجاب اوقبول وسو دنکاح څخه وروسته داسړی وایی دا ایجاب او قبول ما دخپل ځان دپاره نه دی کړی بلکه دخپل زوی چی نابالغ دی دهغه دپاره می دا ایجاب اوقبول کړی دی، اوښځه هم راضی نه ده نو آیا دانکاح ددی هلك سره کیدی سی اوکه نه؟ او ددی سړی سره یی هم نکاح باقی پاته کیدی سی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی چی کله سړی دشاهدانو په مخکی ښځه قبوله کړه اوپه شرعی طور باندی ایجاب اوقبول وسو نودا نکاح په خپله دده سره صحیح سوله، ([1]) دی ددغه ښځی خاوند اودا دده ښځه سوله. نودصحت دنکاح څخه وروسته ددی سړی داویل چی مادا په خپله نکاح نه ده کړی بلکی دزوی می کړیده معتبر نه دی. دانښځه دهلك دپاره دهمیشه دپاره حرامه سوله اوس ددی سره دنکاح څه صورت نسته. قال فی الدرالمختار وزوجة اصله الخ دخل بها او لا الخ. ([2]) فقط.

دنابالغ نکاح چی وسی اوقبول ولی وکړی داصحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۴۰۱) دزید ولی دده نکاح دلسو کالو په عمر کی وکړله خو قبول زید وکی نودا نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی دزید نکاح وسوله. ([3]) فقط

په مذکوره طریقه سره نکاح وسوله: **سوال**: (۴۱۱) دیو نکاح خطیب داسی ایجاب او قبول ځینی واخیستی چی وروسته ترخطې دنکاح څخه مخکی وکیل ومنکوحه ته مخاطب سو اودهغه راسته لاس یی په خپل راسته لاس کی ونیوی اووی ویل چی تاپه خپل وکالت سره دفلانی او دفلانی دوو سړیو په شهادت سره په حضور ددی مجلس کی فلانی نوم ښځه چی عاقله اوبالغه ده په عوض دیوسلو اوه ویشت (۱۲۷½) نیمو روپو کی فلانی دفلانی زوی ته په نکاح کی ورکړله، ښځه دی کړله دده، ده ته دی حق حلاله کړله، دری څلور واره وکیل وویل ورمی کړله. دارکم یې په ناکح باندی قبوله کړله او ناکح وویل قبوله می کړله آیا په داسی ایجاب اوقبول سره نکاح منعقد سوله اوکه نه؟

= النکاح ص ۲۹ - ۷۰ ج۲). ظفیر

([1]). وینعقد بایجاب من احدهما وقبول من الاخر الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۱ ج۲ ، ط.س ج۳ ص۹). ظفیر

([2]). الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۸۳ ج۲ ، ط.س ج۳ ص۳۱. ظفیر

([3]). والولایة الخ تنفیذ القول علی الغیر ۞ وهوشرط صحة نکاح صغیر الخ (الدر المختار علی هامش رد المحتار باب الولي ص۴۰۲ ج۲ ، ط.س ج۳ ص۵۵). ظفیر

یوسړی دی وایی چی په ایجاب اوپه قبول کی په لفظ د (کړله) سره نکاح نه صحیح کیږی بلکه په لفظ د (درکړی می ده) سره نکاح صحیح کیږی، داخبره صحیح ده اوکه نه؟

جواب: په مذکوره طریقی سره ایجاب اوقبول صحیح دی. کذا فی عامة کتب الفقه من ان النکاح ینعقد بایجاب وقبول بشرط حضور الشاهدین (۱) اوپه لفظ د (کړله) او د (درکړی می ده) کی په اعتبار دمعنٰی هیڅ فرق نسته دا دمحاوراتو فرق دی. په دی سره په مسئله کی هیڅ فرق نه راځی اومعنٰی دایجاب وقبول حاصله سوله. په لفظ د (قَبِلْتُ) کی داترجمه چی ماقبوله کړه، یا داچی: قبوله کړی می ده، دواړه صحیح دی. فقط

په داسی ایجاب وقبول سره نکاح وسوله: **سوال**: (۴۲\) دانجلی پلار نکاح خوان ته وویل زمونږ دلور نکاح وکړه نونکاح خوان داسی وکړل تا ای عمره دزید لور په عوض دسلو (۱۰۰) روپو مهر کی قبوله کړیده، ده وویل ما قبوله کړیده، په دی سره نکاح وسوه اوکه نه؟ اونکاح خوان دپلار وکیل دی اوکه دښځی؟

جواب: په دی صورت کی په ایجاب اوقبول مذکوره سره چی کله داپه مخکی ددوو شاهدانو سوی وی نونکاح صحیح سوله. اونکاح خوان دپلار وکیل دی. (۲) فقط

چی دشاهدانو په مخکی دایجاب څخه وروسته قبول هم وسی نونکاح صحیح سوله: **سوال**: (۴۳\) زید په حالت دمرض کی چی کله دده هوش اوحواس صحیح وه په مخکی دشیخ تصدیق حسین، محمد حسین اوصفی الله داسی وویل چی مونږ خپله لور کلثوم چی نابالغه ده په عوض دفرض مهر مبلغ په نکاح نور محمد چی نابالغ زوی دشیخ بهیدو دی ورکړله. اوشیرنی وغیره یې دتقسیم دپاره راوغوښتله خو دشیرنی دتقسیم څخه مخکی زید مړ سو بیا وروسته دشپږو میاشتو دتیریدو څخه دزید موصوف سکه خور چی دکلثوم خاله ده ولی دنکاح سوله نودوهمه نکاح دکلثوم یی دزین الدین چی نابالغ سوی دسراج الحق مرحوم دی، سره وکړله. نوپه دی صورت کی کمه نکاح صحیح ده؟

جواب: داکم الفاظ مذکوره چی زید اداء کړیدی چی مونږ خپله لور کلثوم چی نابالغه ده الخ دا ایجاب دی که ددی څخه وروسته دنور محمد دطرفه دده پلار شیخ بهیدو داویلی وی چی ما دخپل زوی نور محمد دپاره قبوله کړله نونکاح صحیح سوله (۳) دوهمه نکاح

---

(۱). النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بلفظین یعبرهما عن الماضی الخ ولاینعقد نکاح المسلمین بحضورشاهدین حرین عاقلین بالغین رجلین اورجل وامراتین (هدایه کتاب النکاح ص ۲۸۵ - ۲۸۲ ج۲). ظفیر

(۲). امر الاب رجلا ان یزوج صغیرته فزوجها عند رجل وامراتین والحال ان الاب حاضر صح (الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۷ ج۲، ط.س ج۳ ص ۲۴). ظفیر

(۳). وینعقدبایجاب من احدهما وقبول من الاخر الخ کزوجت نفسی اوبنتی اوموکلتی عنك ویقول الاخر تزوجت =

ددی انجلی به صحیح نه وی. کذا فی الدر المختار وغیره من کتب الفقه (۱) فقط (خوکه قبول یی نه وی کړی نوبیا اوله نکاح صحیح نه ده. والله اعلم. ظفیر)

ښځه په کورکی یواځی وه دې دشاهد په مخکی ایجاب وکی، سړی قبول وکی ددی څه حکم دی؟ سوال: (۴۴) یوسړی اویوه ښځه دجائز نکاح مینه لری خوښځه دضرورت اومصلحت دکورنی دوجه په نکاح کی لږ صبر کوی نوسړی دوه شاهدان دباندی ددروازی څخه ودرول اودښځی څخه یی ایجاب وغوښتی. نوچی کله دی ایجاب وکی نوسړی قبوله کړله. نوپه دی صورت کی نکاح شرعا صحیح ده اوکه نه؟ حال دادی چی په دی کور کی صرف همدغه ښځه وه اوشاهد ددی اواز ښه پیژندی، ځکه چی دوی دواړه دیوه ځای اوسیدونکی وه.

جواب: په شامی کی دی چی: ولا بد من تمییز المنکوحة عند الشاهدین لتنتفي الجهالة، فإن کانت حاضرة منتقبة کفی الاشارة إلیها، والاحتیاط کشف وجهها، فإن لم یروا شخصها وسمعوا کلامها من البیت: إن کانت وحدها فیه جاز، ولو معها أخری فلا لعدم زوال الجهالة، الخ شامی (۲).

نوددې څخه معلومه سوه چی نکاح په دی مسئوله صورت کی صحیح سوه. فقط

خفیه نکاح ددوو شاهدانو په مخکی وسوه ددی څه حکم دی؟ سوال: (۴۵) یوسړی دیوی ښځی سره پټه نکاح ددوو شاهدانو په مخکی کړیده اوتریو وخته پوری یی پټه وساتله او څو اسقاط دحمل یی هم کړیدی داجائز دی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی نکاح وسوه. (۳) اواسقاط کولو ته دحمل دځلورو میاشتو څخه مخکی جائز ویل سویدی (۴) اودبیری دفتنی دوجه څخه په داسی وخت کی په اسقاط حمل کی څه حرج نسته. فقط (مګر دا طریقه د شریعت له مخې غوره نه ده ګڼل سوي، نو

= (درمختار) کزوجت نفسی الخ اشار الی عدم الفرق بین ان یکون الموجب اصیلا او وکیلا قوله ویقول الاخر تزوجت ای اوقبلت لنفسی اولموکلی اوابنی اوموکلتی (ردالمحتارکتاب النکاح ص۳۲۱ ج۲، ط.س ج۳ ص۹). ظفیر

(۱). اما نکاح منکوحة الغیر الخ فلم یقل احد بجوازه (ردالمحتار ص۴۸۲ ج۲، ط.س ج۳ ص ۱۳۲). ظفیر

(۲). وګوره ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۴ ج۲، ط.س ج۳ ص ۲۱. ظفیر

(۳). ولایشترط الاعلان مع الشهود لما فی التبیین ان النکاح بحضور الشاهدین یخرج عن ان یکون سرا ویحصل بحضورهما الاعلان (البحر الرائق ص۹۴ ج۳ کتاب النکاح، ط.س ج۳ ص۸۸). ظفیر

(۴). وقالوا یباح اسقاط الحمل قبل اربعة شهر ولو بلا اذن الزوج (درمختار) قال فی النهر بقی هل یباح الاسقاط بعد الحمل نعم یباح ما لم یتخلق منه شیء ولن یکون ذلك الا بعد مائة وعشرین یوما الخ اثم هنا اذا اسقطت بغیر عذر فاباحة الاسقاط محمولة علی حالة العذر او انها لا تاثم القتل (ردالمحتار باب نکاح الرقیق ص۵۲۲ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۱۷۲ مطلب فی حکم اسقاط الحمل). ظفیر

کم چي وسوه هغه وسوه ، ددې وروسته ځان ورڅخه ساتل پکار دي. ظفير)

په بنده کمره کی دشرعی شاهدانو په مخکی په ایجاب او قبول سره نکاح کیږی: **سوال**: (۴۶) یوسړی یوه ښځه راوتښتوله اودا ښځه په امید هم وه دی راتښتوونکی دخپل خاندان څلور سړی راوغوښتل اوپه بنده کمره کی یی ددی ښځی سره په ورځو دحمل کی نکاح وکړه، ددغه څلورو سړیانو څخه علاوه دمحلی یوسړی ته هم اطلاع نسته. دا عقد دشرع مطابق دی اوکه نه دی؟ سړی ښځه پریښوولە او ولاړی دبچی پیدا کیدو څخه وروسته دا ښځه بله نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: که دوه سړی دایجاب اوقبول اوریدو والا موجود وی نونکاح کیږی اوپه صورت مسئوله کی څلور سړی دایجاب اوقبول اوریدونکی سته نومذکوره نکاح صحیح سوه (۱) اوس چی ترڅو داخاوند ورته طلاق ورنه کړی دابل ځای نکاح نه سی کولی. (۲)

صرف په یو وار ایجاب قبول سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۴۷) یو وار په ایجاب او قبول کولو سره نکاح صحیح کیږی اوکه نه؟ اوښځی ته اختیار دفسخی دنکاح باقی پاته دی اوکه نه؟ **جواب**: نکاح کیږی. (۳)

په زور یی دښځی څخه اقرار واخیستی نونکاح وسوه: **سوال**: (۴۸) دیوی بالغی انجلی ایجاب مور اوپلار په وهلو اوټکولو واخیستی اویو هلك ته یی په نکاح کړله نو دانکاح وسوه او که نه؟.

جواب: په زور اوپه وهلو ټکولو سره چی دبالغی انجلی څخه ایجاب اوقبول واخیستل سی هم نکاح کیږی کذا فی کتب الفقه (۴).

دپلار او ددرو ښځو په وجود کی دهلک او دانجلی داویل چی که تاته منظوره ده نوماته هم منظور ده، نکاح وسوه اوکه نه؟ سوال: (۴۹) هنده خپل زوی بکر ته په وجود دخالد، صالحه، کلیمه کی داوایی چی ته خپله نکاح دعائشی سره وکړه بکر جواب ورکی چی که

---

(۱). النکاح ینعقد بالایجاب والقبول الخ ولاینعقد الا بحضور شاهدین حرین عاقلین بالغین الخ (هدایه کتاب النکاح ص ۲۸۵ ج۲). ظفیر

(۲). اما نکاح منکوحة الغیر الخ لم یقل احد بجوازه (ردالمحتار مطلب في النکاح الفاسد ص۴۸۲ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۹). ظفیر

(۳). ینعقد بایجاب من احدهما وقبول من الآخر الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۱ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۹). ظفیر

(۴). اذ حقیقة الرضا غیر مشروط فی النکاح لصحة مع الاکراه والهزل رحمتی (الی قوله) بل عباراتهم مطلقة فی ان النکاح المکره صحیح الخ ولفظ المکره شامل للرجل والمراة (ردالمحتار کتاب النکاح فی ضمن (یستحق رضاهما) ص ۳۷۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱). ظفیر

عائشی ته منظوره وی نوما منظور کړله. عائشه په جواب کی وایی چی تاته منظوره وی زه یی هم منظوروم. نوپه دی الفاظو سره نکاح وسوه اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی نکاح وسوه (۱) اومهر مثلا لازم سو کما فی الدر المختار وکذا یجب مهر المثل فیما اذا لم یسم مهرا الخ (۲).

بغیر دشاهدانو نکاح جائزنه ده او وروسته په ذکر کولو سره هیڅ هم نه کیږی: **سوال**: (۵۰) زید دهندی سره نکاح وکړه خودغه وخت څه شاهد نه ؤ، وروسته زید دیوسړی په مخکی اوبیا دبل سړی په مخکی ذکروکی چی مادهندی سره نکاح کړیده نودانکاح صحیح سوه اوکه نه؟ بیازید هندی ته وویل که تا داکار ونه کی نوته په دری طلاقو طلاقه یی. نو هندی داکار ونه کی نو آیا پر هندی طلاق واقع سو اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی دهندی اودزید نکاح نه ده سوی نوطلاق هم واقع نه سو، لان وقوع الطلاق فرع صحة النکاح قال فی الدر المختار وشرط حضور الشاهدین الخ سامعین قولهما معا علی الاصح (۳).

په لاندینی صورت کی نکاح وسوه اوکه نه؟ سوال: (۵۱) دکریمې پلار زید په نیت دکوزدی دکریمی چی نابالغه ده یومجلس جوړکی چی په دی کی دعمر چی نابالغه دی پلار بکر موجود دی، په دی مجلس کی زید اوبکر دخپلی لور او دزوی دپاره ایجاب وقبول په نیت دکوزدی برابره خبره ده که په خپله یی کړی وی اوکه په ذریعه دوکیل یی کړی وی په دی ایجاب وقبول نکاح وسوه اوکه نه؟

جواب: که په الفاظو دنکاح سره یی ایجاب وقبول وکی، مثلا دانجلی پلار وویل چی ما خپله لور دبکر زوی لره په نکاح ورکړه اوبکر دخپل زوی عمر دطرفه قبوله کړه نونکاح منعقده سوه اوکه په لفظ دهبی اعطاء وغیره په نیت دکوزدی ایجاب قبول وکی مثلا زید وویل چی ما خپله لور ستا زوی عمر ته ورکړه اوبکر قبوله کړه، نودا کوزده وسوه نکاح ونه سوه، کذا فی الدر المختار. (۴)

په ایجاب اوقبول نکاح:**سوال**:(۵۲) درحمت کوندی ښځی په خپله رضامندی سره په مخکی

---

(۱). ځکه چې ایجاب او قبول په خپل مابینځ کې وسو ، وینعقد متلبساً بایجاب من احدهما وقبول من الآخر الخ (ایضاً کتاب النکاح ص۳۲۱ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۹). ظفیر

(۲). الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب المهر ص۴۲۰ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۱۰۸. ظفیر

(۳). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۵۲ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۲۱. ظفیر

(۴). او هل اعطیتنیها ان المجلس للنکاح وان للوعد فوعد (درمختار) قوله ان المجلس للنکاح ای لانشاء عقده لانه یفهم من التحقیق فی الحال فاذا قال الاخر اعطیتکها اوفعلت لزم ولیس للاول ان لایقبل (ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۴ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۱۲). ظفیر

ددوو شاهدانو خپل تن محمود ته ورکړی هغه قبوله کړه خو په عام طور باندی چی کم دنکاح شهرت کیږی داسی شهرت ونه سو نو دانکاح صحیح ده اوکه نه وروسته ددی نکاح څخه که دابنځی بله نکاح دعرف مطابق سره دشهرته وکړی نودا نکاح صحیح ده اوکه نه؟ اودمخکی خاوند دعوٰی دنکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: چی کله ددوو شاهدانو په مخکی ایجاب اوقبول وسو نونکاح وسوه، که څه هم مشهوره سوی نه وی ددی څخه وروسته بله نکاح باطله ده اوحرامه ده، په درمختار کی دی: وانما یصح بلفظ تزویج ونکاح الخ وما وضع لتملیك عین الخ فی الحال الخ کهبة وتملیك الخ بشرط نیة وقرینة وفهم الشهود المقصود الخ (۱) نومعلومه سوه چی تملیك په نیت دنکاح اودشاهدانو په پوهه اوپه تقرر دمهر سره وروسته دقبول دخاوند په وجود ددی دوو شاهدانو چی اوریدونکی وی په یوه وخت کی قول ددوی دواړو لره نکاح منعقد کیږی. (۲)

ددوو شاهدانو په مخکی په ایجاب وقبول سره نکاح جائزده: **سوال**: (۵۳\) زید دیوی بنځی سره عقد وکی او دمحلی والا څخه یی پته وساتله، عقد داسی وسو چی بنځی بغیر دخپل مور او دپلار دنوم او دپتی څخه بغیر دتعین دمهر څخه صرف دا وویل چی زه دده سره رضامنده یم نوپه دی سره نکاح وسوه اوکه نه؟ او بیایی هم داسی په پته طریقه طلاق ورکی اودی بنځی بیا بل ځای نکاح وکړه.

جواب: ددوو شاهدانوپه مخکی چی کله بنځی داوویل چی زه دفلانی سړی سره رضامنده یم اونکاح کوم اوخاوند قبوله کړه نودغه نکاح منعقده سوه (۳) او بیایی چی کم طلاق ورکی هغه هم وسو او دعدی تیریدو څخه وروسته بل ځای یی نکاح هم صحیح ده.

بنځی اوسړی دخپلو ددوو شاهدانو په مخکی ایجاب او قبول وکی نونکاح صحیح ده: **سوال**: (۵۴\) زید او هندې په خپل مینځ کی لفظ دایجاب او قبول ددوو شاهدانو په مخکی وکی نو دا نکاح جائز ده؟ که یوسړی خپله نکاح بی اجازته دقاضی یا دمفتی وکړی چی ارکان او شرائط دنکاح پوره کړی نوجائز ده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی چی کله بنځه اوسړی بالغ او دیو بل کفو او برابر وی په حضور

---

(۱). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۸ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۱۲. ظفیر

(۲). وشرط حضور شاهدین حرین او حر وحرتین مکلفین سامعین قولهما معاً علی الاصح فاهمین انه نکاح علی المذهب الخ (ایضاً ص۳۷۳ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۲۱). ظفیر

(۳). وینعقد ملتبسا بایجاب من احدهما وقبول من الاخر وضع للماضی الخ کزوجت نفسی الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۱ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۹). ظفیر

دشاهدانو کی په خپله ایجاب اوقبول وکی بغیر دوکیل اودقاضی څخه نونکاح صحیح ده اومنعقده ده اودنکاح خوان او دوکیل او دوکالت دشاهدانو هیڅ ضرورت نسته. کذا فی عامة کتب الفقه. (۱)

صرف ددوو شاهدانو په مخکی نکاح وسوه او دا یې دخادمی په طور وساتله نو جماع جائز ده اوکه نه: **سوال**: (۵۵/) زید دهندی سره ددی په رضا ددوو شاهدانو په مخکی په داسی ځای اووخت کی نکاح وکړه چی ددواړو خپلوان اودوستان نه وه موجود دنکاح وروسته زید هنده په طور دخادمی خپل کورته بوتله اوتاکید یی وکی چی دابه دنکاح ذکر چاته نه کوی اوپه کور کی به په ښکاره په طور دخادمی اوسیږی آیا ددی تعلقاتو په بناء ددوی په مینځ کی دښځی اودخاوند تعلقات جائز دی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی که دانکاح په کفو کی سوی وی نونکاح وسوه شرعًا او ددوی په مینځ کی دښځی اودخاوند ټول تعلقات جائزدی. په درمختار کی دی چی: فنفذ نکاح حرة بالغة مکلفة بلا رضا ولی (۲) الخ. فقط

په ټوکه کی په ایجاب اوقبول سره نکاح کیږی اوکه نه؟ سوال: (۵۶/) زید دځوکسانو سره داختر په ورځ دعمر په کورکی میلمه وو دخوراك دپاره ورغلی وو زید عمر ته وویل ته دی خپله فلانی لور زما دفلانی زوی سره په نکاح کړه عمر وویل ماخپله فلانی لور ستا دفلانی زوی سره په نکاح کړه زید په طور دولایت ددغه هلك مذکور دپاره قبول وکی شاهد موجود وو دا نکاح صحیح ده اوکه نه؟ څوکاله وروسته چی انجلی بالغه سوه نو عمر ددی نکاح په بل ځای کی وکړه چی اوله نکاح منعقده سویده خوبیا هم عمر شرعی فیصله ونه منله په دی صورت کی څه حکم دی؟

جواب: په دی صورت کی مخکنی نکاح شرعًا منعقده ده (۳) ددوهم سړی سره ددی انجلی نکاح چی دپخوا څخه دبل په نکاح کی ده صحیح نه ده (۴) اوعذر دعمر شرعا قابل سماعت نه دی لقوله ﷺ ثلث جدهن جد وهزلهن جد وعد ﷺ النکاح منها (۵) نو دوهمه

---

(۱). وینعقد ملتبسا بایجاب من احدهما وقبول من الاخر الخ کزوجت نفسی الخ ویقول الاخر تزوجت (درمختار) اشار الی عدم الفرق بین ان یکون الموجب اصیلا اوولیا اووکیلا (ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۱ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۹). ظفیر

(۲). الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب الولی ص۴۰۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۵. ظفیر

(۳). وینعقد بایجاب من احدهما وقبول من الاخر الخ کزوجت نفسی اوبنتی اوموکلتی الخ ویقول الاخر تزوجت او قبلت لنفسی اولموکلی اولابنی اوموکلتی (وگوری ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۱ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۹). ظ

(۴). اما نکاح منکوحة الغیر فلم یقل احد بجوازه اصلا (ردالمحتار، باب المحرمات ص۴۸۲ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۱۳۲). ظفیر

(۵). مشکوٰة باب الخلع والطلاق ص ۲۸۴ . ظفیر

نکاح کوونکی اوداجائز ګنهونکی فاسق دی اودشرعی فیصلی څخه انحراف کونکی دی او دشریعت له احکامو څخه انحراف کول فسق اومعصیت دی.

بالغی انجلی په خپله دپردی څخه دشاهدانو په مخکی ایجاب وقبول وکی نوڅه حکم دی؟

سوال: (۵۷\) یوه پیغله انجلی ده دڅوارلسو کالو چی پرهغی دیو کال راهیسی حیض راځی خپله نکاح بغیر دمشوری دوالدینو څخه کولی سی دشاهدانو په مخکی په تیاره کی یادپردی څخه هاخوا یاددیوال څخه هاخواچی دواړه شاهدان دانجلی اودهلك ایجاب اوقبول نښه واوری او چی دابغیر ددی انجلی او دهلك دمور اوپلار دنومونو اخیستلو څخه وی نودا جائزده اوکه نه؟

جواب: دغه انجلی بالغه ده دمور اودپلار داجازی څخه بغیر خپله نکاح په کفو کی کولی سی (۱) اوچی هلك اوانجلی په خپله ایجاب او قبول مخامخ وکړی نو دانجلی دنوم او ددی دپلار دنوم داخیستلو ضرورت نسته نوکه ددوو شاهدانو په مخکی هلك اوانجلی ایجاب اوقبول وکړی نونکاح به منعقده وی کذا فی الدر المختار . (۲) فقط

بغیر دشاهده نکاح جائز نه ده: **سوال**: (۵۸\) نکاح بغیر دشاهد او دناکح څخه په شریعت کی جائز ده اوکه نه او ددا سی نکاح دپاره وروسته ددی څخه چی په دی کی دښځی توب او دخاوند توب حق حاصل سوی وی طلاق ضروری دی اوکه نه او دشاهدانو کم شرطونه دی؟

جواب: چی ترڅو ددوو شاهدانو په مخکی ایجاب وقبول نه وی سوی نکاح به نه وی منعقد کما فی الدر المختار: وشرط حضور الشاهدین حرین اوحر وحرتین مکلفین سامعین قولهما معا علی الاصح (۳) الخ چی دادوه شاهدان اصیل، مسلمان بالغ وی که څه هم فاسق وی. کما فی الدرالمختار ایضا ولو فاسقین الخ. فقط

قاضی صرف په نابالغه هلک قبول وکی نونکاح وسوه اوکه نه؟ سوال: (۵۹\) یوسړی دخپلی لور دنکاح کولو دپاره قاضی ته اجازه ورکړه قاضی صرف دهلك څخه چی نابالغه دی قبول واخیستی حال دادی چی دده پلار هم موجود وو. نه قاضی ده ته څه وویل اونه ده څه وویل نونکاح وسوه اوکه نه؟

---

(۱). فنفذ نکاح حرة مکلفة بلا رضی ولی (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الولی ص۴۰۷ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۵۵). ظفیر

(۲). وینعقد بایجاب من احدهما وقبول من الاخر وشرط حضور شاهدین الخ (ایضا کتاب النکاح ص۳۲۱ وص ۳۷۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص۱۳ وص۲۱). ظفیر

(۳). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۳ - ۳۷۴ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۲۳. ظفیر

جواب: چی کله دهلك پلار په دی نکاح راضی وو او دهلك قبلول ده جائز وساتل نو نکاح وسوه ځکه چی نکاح په هغه تصرفاتو کی ده چی ماشوم تمیز والا دخپل ولی په اجازه سره کولی سی. فی الدرالمختار وماتردد من العقود بین نفع وضرر الخ توقف علی الاذن فان اذن لها الولی فهما فی شراء وبیع کعبد ماذون الخ. (۱) فقط

نکاح وسوه چی هبه نامه به لیکو اوهبه نامه یی ونه لیکله نونکاح وسوه اوکه نه: **سوال**: (۲۰۱) زید دخپل زوی عمر نکاح دخالد دلور زاهد سره وکړه په وخت دانعقاد دنکاح په مهر کی څه خبری وسوی خلاصه داچی دهلك پلار وویل چی زه به دخپل جائیداد څخه څه حصه هبه کړم دې ته نوجائیداد یی هبه هم کی. داټول کیدی سی خو مهر به ددی دسلو پاؤ باندی سلو څخه زیات نه ټړی. نوچی نکاح په دی سلو پاؤ باندی سلو وسوه اوس دخالد دارخه تقاضا وسوه چی داسی هبه نامه ولیکئ چی دهغه مضمون جز دمهر یاشرط دعقد وی کنې نکاح به پوره نه وی بلکی معلقه به وی زید وایی چی هبه نامه به مطلق لیکو نکاح پوره وی اوکه معلق (زوړنده) ؟

جواب: په دی صورت کی نکاح پوره سوه په نکاح کی هیڅ څه توقف نسته زید چی څه وویل صحیح یی وویل اودخالد قول غلط دی ځکه چی نکاح تعلیق نه قبلوی اونکاح معلقه نه صحیح کیږی. کما فی الدرالمختار والنکاح لا یصح تعلیقه بالشرط (۲).

دپیغمبرانو دنکاح په باره کی څو سوالونه: **سوال**: (۲۱۱) دپیغمبرانو نکاح بغیر دشاهدانو څخه صحیح ده اوکه نه؟ (۲) ترور او دماما لونی چی هجرت یی کړی وی دحضور ﷺ دپاره داپه نکاح سره صحیح دی اوکه نه بی دنکاح څخه؟ (۳) چی کمه ښځه خپل نفس پیغمبر ته هبه کړی نوداپه نکاح سره صحیح ده اوکه بی نکاح اوداحکم صرف دنبی دپاره دی اوکه دامت دپاره هم (۴) دنکاح احکام اوشرائط دپیغمبرانو دپاره هم وو اوکه نه؟ دحضور ﷺ نکاح چا ویلی وه؟

جواب: دلا نکاح الا بشهود (۳) حکم عام دی پیغمبرانو اوغیر پیغمبرانو ټولوته شامل شامل دی اوچه کم امر بالخصوص دحضور ﷺ دپاره دجناب باری تعالی شانه دطرف څخه مخصوص دی پرهغه قیاس نه سی کیدی.

۲. په نکاح سره صحیح دی.

---

(۱). الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب الماذون ص۱۵۰ ج۵ ، ط.س. ج۳ ص ۱۷۳، مطلب فی تصرف الصبی ومن له الولایة الخ . ظفیر

(۲). الدر المختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۴۰۵ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۵۳. ظفیر

(۳). هدایه کتاب النکاح ص۳۸۲ ج۲. ظفیر

۳. دانکاح خاص دنبی کریم ﷺ دپاره ده (۱).

۴. په نکاح کی چی کم شرائط دی هغه دټولو دپاره دی اونبی کریم ﷺ خپله نکاح غالبا په خپله کړیده. والله اعلم

دنفس هبه دنبی کریم ﷺ دپاره: سوال: (۲۲\) که یوه ښځه خپل نفس نبی کریم ﷺ ته هبه کوی نودوی ﷺ ددی سره بی نکاح اوبی مهره وطی کولی سی اوکه نه؟ په قرآن شریف کی خو یوازی دمهر معافی ده اودنکاح شرط خو یې ایښی دی، دتشریح سره بیان وکی.

جواب: داصحیح ده چی داحنافو په نزد ددی خصوصیت څخه مراد صرف دمهر نه کیدو خصوصیت دی اودهبه لفظ ددوی په نزد مجاز دی دنکاح څخه بهرحال مطلب دادی چی که یوه ښځه خپل نفس نبی کریم ﷺ ته هبه کړی اوحضور ﷺ یی منظور کړی نوبی مهره نکاح کیږی اوعلاوه دلفظ دهبه څخه په لفظ سره دایجاب اوقبول ضرورت نسته بلکی چی کله یوی ښځی وویل وَهِبْتُ نَفْسِیْ اودوی قبول کی نونکاح وسوه اومهر لازم نه سو ددی آیت: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ همدا مطلب دی، ددی په تفسیر کی صاحب دجلالین لیکی النکاح بلفظ الهبة من غیر صداق (۲) الخ داتفسیر موافق دمذهب دشافعی دی، اودامام ابوحنیفه رحمه الله په نزد دهبه په لفظ دنورو نکاح هم منعقد کیږی ددوی په نزد خصوصیت صرف دمهر په نه کیدو کی دی. کذا فی الکمالین. (۳)

وکیل ددوو شاهدانو په مخکی ایجاب وقبول وکی څه حکم دی؟ سوال: (۲۳\) دزید اودهنده په مینځ کی دکلونو داسی ناجائز ګډون وو چی کله په زړه کی یی هدایت راغی نوزید او هنده مشوره وکړه چی نکاح کول پکاردی نوزید عمر چی وکیل دی زنان خانی ته راوبلی او دهندی په مخکی یی عمرته وویل چی مونږ نکاح کول غواړو، نکاح وکړه عمر وکیل دزید څخه دهندی په مخکی پوښتنه وکړه چی مهر څومره مقرر دی؟ نوزید وویل لس

---

(۱). عن سهل بن سعد ان رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت یارسول الله اني وهبت نفسی لك الحدیث (مشکوٰة باب الصداق ص ۲۷۷) فی الحدیث ایماء الی قوله تعالی: وامرأة مومنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها قال صاحب المدارك ای احللنا لك الخ خالصة لك من دون المؤمنین الخ قال النووي هذا من خواص النبی ﷺ ولا یجب مهرها علیه ولو بعد الدخول بخلاف غیره ﷺ (مرقاة المفاتیح علی مشکوٰة المصابیح ص ۴۴۵ ج۳). ظفیر صدیقي مفتاحي

(۲). جلالین مطبوعه اصح المطابق سورة احزاب ص ۳۵۲. ظفیر

(۳). وقال ابوحنیفه ینعقد النکاح لغیره ﷺ فانما خص النبی ﷺ لعدم وجود المهر علیه (حاشیه جلالین ص ۳۵۲). ظفیر

درهمه شرعی ددې څخه وروسته عمر وکیل دهندی څخه پوښتنه وکړه چی شاهد څوك دی هندی وویل چی شمس الحق اوعثمان ددې څخه وروسته عمر وکیل اوزید دزنان خانی څخه دباندی ووتل اوهلته شمس الحق اومحمد عثمان موجود وه بیا عمر وکیل دزید نکاح دهنده سره وکړه ددواړو شاهدانو په مخکی حاصل دکلام دادی چی ښځه یو سړی وکیل بالنکاح مقرر کړی نو دشاهدانو موجود کیدل دښځی په مخکی شرط دی او که نه؟ اودا نکاح صحیح سوه اوکه نه؟ په هدایه ج۲ کتاب النکاح فصل فی الوکالة وغیره کی دی: وکذلك لو زوج رجل امرأة بغیر رضاها اورجلا بغیر رضاه وهذا عندنا فان کل عقد صدر من الفضولی وله مجیز انعقد موقوفا علی الاجازة (۱) په نکاح دفضولی کی جواز دعقد دښځی پر رضا موقوف دی سره ددی چی شاهدان دښځی په مخکی موجودنه وه اومذکوره صورت ددې څخه قوی دی ځکه چی ښځی په خپله اجازه ورکړیده اودوه غائبان شاهدان یی مقررکړیدی او دانښځه کونډه وه دوهمه نکاح یې دزیدسره وه؟

جواب: چی هندې عمر دخپلی نکاح وکیل کی اوعمر دباندی ددوو شاهدانو په مخکی دهندی نکاح دزید سره وکړه اوزید قبوله کړله نو دانکاح منعقده سوه. ځکه چی ددوو شاهدانو وجود په وخت دایجاب اوقبول ضروری دی، دوکیل کیدو دپاره ددوو شاهدانو وجود ضروری نه دی داشهادت علی التوکیل دی ددی ضرورت هلته پیښیږی چی ښځه دتوکیل څخه انکار وکی (۲) قال فی الدرالمختار وشرطه حضور شاهدین حرین مکلفین سامعین قولهما فاهمین انه نکاح، (۳) اوښکاره دی وی چی دانکاح دفضولی نه ده بلکی دغه ښځی عمر وکیل ګرځولی دی نو ایجاب دعمر په منزله دایجاب دښځی دی ددی څخه وروسته قبلول دخاوند مفید دعقد دنکاح دی چی کله ایجاب دوکیل اوقبلول دخاوند ددوو شاهدانو په مخکی وی.

<u>ددروغو په اقرار سره نکاح نه کیږی</u>: **سوال**: (۲۴۱) زما کونډی وریندار ته ناجائزه امید په نس سو زما پلار پرما زور راوړی چی ته ووایه چی زما نکاح ددی سره مخکی سویده، ددی وجه څخه ده جبراً زما څخه اقرار واخیستی خو ما نه همبستری کړیده اونه نکاح نو نکاح اوحمل به منل کیږی اوکه نه؟

جواب: داسی ددروغو په اقرار سره نکاح نه منعقد کیږی اوچی په حقیقت کی نکاح نه ده

---

(۱). وګوری هدایه ص ۳۰۲ ج۲. ظفیر

(۲). وقدمنا ان الشهادة علی الوکالة لاتلزم الاعند الجحود (ردالمحتار باب الکفاءة مطلب فی الوکیل ص ۴۴۸ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۹۷). ظفیر

(۳). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۳ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۲۱. ظفیر

سوی نوحمل به هم ثابت نه وی. (۱)

ښځه یوسړی وکیل کړی اودی یی بیا ددوو شاهدانو په مخکی دخپل ځان سره په نکاح کړی نودا جائزده اوکه نه؟ سوال: (۲۵) یوه ښځه اویو سړی دی چی په مینځ کی یی دعشق تعلق دی داسی پټه نکاح کوی چی چاته زمونږ دنکاح پته ونه لګیږی صرف دوه شاهدان مقرر کوی او ددوی په مخکی خپله نکاح کوی خوداسی چی دوی ته قسم ورکوی چی بل چاته به دابالکل نه وایی خوښځی ددی شاهدانو په مخکی اقرار دنکاح نه کوی نکاح کوونکی سړی شاهدانو ته وایی چی ما دفلانی ښځی سره نکاح وکړه تاسی شاهد اوسی او ورسره داهم وایی چی دښځی ستاسی په مخکی اقرار ته ضرورت نسته ځکه چی ښځی زه وکیل کړی یم چی ته زما سره نکاح وکړه آیا داصورت دنکاح جائزدی اواسقاط دحمل شرعا جائزدی اوکه نه؟ او دښځی نان او نفقه خاوند پر خپل ځان نه ګڼی وایی چی کله ښځه زما دکور څخه جلا آباده وی نو ددی نان او نفقه هم زما پرذمه نسی کیدی؟

جواب: ښځه بالغه چی یوسړی خپل وکیل جوړ کړی چی زما سره نکاح وکړه تاته اجازه ده اوداسړی خپله نکاح ددوو شاهدانو په مخکی ددی ښځی سره وکړی نو شرعا نکاح منعقده کیږی (۲) لکه چی په درمختارکی دی: وشرط حضور شاهدین (۳) ﷺ یعنی دنکاح دصحیح کیدو داشرط دی چی ددوو شاهدانو په مخکی ایجاب اوقبول وسی نودا پټه نکاح چی صورت یی په سوال کی بیان سویدی شرعًا صحیح ده، اوداسقاط حمل په باره کی فقهاء لیکی چی دنفخ روح څخه مخکی اسقاط حمل جائز دی او ددی موده څلور میاشتی ده ددی څخه مخکی مخکی اسقاط حمل عند البعض جائزدی. کذافی الشامی (۴) او دنفقه حکم دادی که خاوند ښځه طلب کړی اودا دده کورته رانه سی الف نو دخاوند پر ذمه نان اونفقه واجب نه ده (۵) غرض دا چی داپټه نکاح په طریق مذکوره

---

(۱). ځکه چی ایجاب او قبول دهغه چا سره نه دی سوی چی دچا سره نکاح منعقد کیږی. ظفیر

(۲). ویتولی طرفی النکاح واحد بایجاب یقوم مقام القبول فی خمس صور کان ولیا او وکیلا من الجانبین واصیلا من جانب ووکیل او ولیا من اٰخر (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الکفاءة مطلب فی الوکیل ص۴۴۸ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۹۷). ظفیر

(۳). الدرالمختارعلی هامش ردالمحتارکتاب النکاح ص۳۷۳ ج۲،ط.س. ج۳ص۲مطلب فی حکم اسقاط الحمل.

(۴). وقالوا یباح اسقاط الولد قبل اربعة اشهر ولو بلا اذن الزوج (درمختار) هل یباح الاسقاط بعد الحمل نعم یباح ما لم یتخلق منه شیء ولن یکون ذلك الا بعد مائة وعشرین یوما الخ وفي کراهة الخانیة ولا اقول بالحل اذا المحرم لوکسر بیض الصید ضمنه لانه اصل الصید فلما کان یواخذ بالجزاء فلا اقل من ان یلحقها اثم هنا اذا اسقطت بغیر عذر الخ (ردالمحتار باب النکاح الرقیق ص۵۲۲ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۱۷۲). ظفیر

(۵). لا نفقة الخ خارجة من بینه بغیر حق وهی الناشزة حتی تعود (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب النفقة ص۸۸۹ - ۸۹۰ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۵۷۲). ظفیر

منعقد کیږی خو چی کم صورت په سوال کی لیکل سویدی په دی کی دتهمت بیره ده اودتهمت څخه ځان ساتل مناسب دی نومناسبه نه ده چی په مذکوره طریقه نکاح وسی ځکه چی دا امر دنکاح دغرض سره منافی دی په دی کی که څه هم واجب اعلان خو ادا کیږی خو داعلان او داظهار چی کم مقصود دشارع علیه السلام دی اومستحب دی حاصل نه دی لکه چی په در مختار کی دی (یندب اعلانه) ای اظهاره لحدیث الترمذی: اعلنواهذا النکاح واجعلوه فی المساجد واضربوا علیه بالدفوف. (۱) فقط

ددوو شاهدانو په مخکی چی نکاح وسی خوانجلی ونه پیژندل سی نو داجائز ده اوکه نه؟

سوال: (۲۲۱) دهندی عقد ثانی دهنده په مکان کی دزید سره ددوو شاهدانو په مخکی وسو چی دوی په مکان اوپه مالك مکان خبر وه. خوپه وخت دنکاح معرفت دهندې شاهدانو ته ونه سو، اوزید دوی ته وویل چی یوه ښځه دی مکان ته په غرض دنکاح راغلی ده، زه ددې سره نکاح کول غواړم تاسی شاهد اوسی دانکاح صحیح سوه اوکه نه؟ بیا زید هندی ته طلاق بائن ورکی او ورثه دهندی پرزید جبر وکی او دری طلاقه یی ځینی واخیستل په دی صورت کی دطلاق بائن په عده کی وروستنی طلاق واقع سو اوکه نه؟

جواب: په شامی کی دی: فان کانت حاضرة منتقبة کفی الاشارة الیها (۲) الخ ددې څخه معلومه سوه چی په دی صورت کی نکاح منعقده سوه اودری طلاقه په دی واقع سول ځکه چی جبریه طلاق هم واقع کیږی او دطلاق بائن په عده کی دوهم اودریم طلاق هم واقع کیږی، په درمختارکی دی: الصریح یلحق الصریح ویلحق البائن بشرط العدة الخ.(۳)

یوسړی انجلی ته وویل تا دفلانی نکاح په دومره مهر کی قبوله کړه بیایی هم دا هلک ته هم وویل دواړو قبوله کړله نکاح وسوه اوکه نه؟ سوال: (۲۲۷) دبالغ زید او دهندی بالغی عقد کیږی په دی صورت چی هنده په یوخاص کور کی ناسته وه اوزید په دهلیز کی، عمر خاص کور ته ولاړی اوهندی ته یی وویل چی تاته دپنځوسو روپو په مهر کی دزید خاوندوالی قبول دی هندی وویل قبول می دی. دغه وخت په دی خاص کور کی دهندی سره دعمر څخه علاوه دوی ښځی بالغی نوری هم وی بیا عمر دهلیزته راغی اوزید ته یی وویل تاپه پنځوسو روپو مهر کی هنده قبوله کړه؟ زید وویل قبوله می کړه. په دی وخت کی دزید سره ډیر خلګ قابل دشاهدی موجود وه اوس په دی صورت کی دجواز دنکاح

---

(۱). ترمذی ص ۱۲۹ ج۱. ظفیر

(۲). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱. ظفیر

(۳). ایضاً کتاب الطلاق باب الکنایات ص۲۴۵ ج۲، ط.س. ج۳ ص۳۰۲، مطلب: الصریح یلحق الصریح. ظفیر

څه صورت دی که نکاح صحیح وی نودا به داقرار بالنکاح صورت وی اوکه دتوکیل فی النکاح؟ علاوه ددی څخه که دا داقرار بالنکاح صورت سی نودعمر سره دغه دوې پردی ښځی چی کمی په خاص کور کی وی شاهدانی داقرار بالنکاح دهندی کیدی سی؟ بینوا وتؤجروا !

جواب: په دی صورت کی نکاح وسوه ځکه چی دعمر هندی ته داویل چی تاپه پنځوسو روپو مهر کی الخ پرتوکیل محمول دی یعنی ماعمر دخپلی نکاح وکیل کی اوده ته یی اجازه دزید سره دنکاح ورکړه. بیاچی کله عمر دزید څخه ایجاب وقبول دنکاح وکی په حضور دشاهدانو نونکاح منعقده سوه، نودعمر زید ته داویل چی تاهنده په پنځوسو ۵۰ روپو قبوله کړه ایجاب دی اودزید ویل چی ماقبوله کړه قبول دی نوکه هنده معلومه وی اومجهوله نه وی یایی دپلار نوم اخیستی وی نونکاح منعقده سوه، په درمختار کی دی: وینعقد متلبسا بایجاب من احدهما وقبول من الآخر ﷺ (۱) اوښکاره ده چی وکیل دښځی په احدهما کی داخل دی اودښځی قائم مقام دی په دی نکاح کولو کی.

صرف په اقرار نامه لیکلو سره نکاح نه کیږی: **سوال**: (۲۸۱) زید دخپلی نولس ۱۹ کلنی لور کوزده دخالد سره کړی وه چی دهغه تقریبا لس کاله وسوه خو لا تراوسه دنکاح نوبت نه وو راغلی چی په دی کی زید دخپل ښار څخه بل ښارته په غرض دروزګار ولاړی هلته ځینی خلګو په څه طریقه یواقرار نامه ولیکله چی ما دخپلی لور نکاح ددی بل سړی سره وکړه اوکومه به یی، اوکه ومی نه کړه نودومره تاوان به ورکوم زیدوایی چی دا اقرار نامه په ما باندې په داسی حالت کی ولیکل سوه چی ماته څه دوایی را کول سوه اوزه بیهوښه سوم زه په دغه ځای کی نکاح نه غواړم اودمخکی سړی سره یی غواړم، آیا دزید دا اقرار نامه نکاح ده اوکه صرف وعده ده انعقاد دنکاح نه دی انجلی په خپله بالغه ده دې ته ددی اقرار هیڅ څه پته نسته نه ایجاب او قبول سویدی اونه نکاح ویل سویده صرف زید یی مجبوره کی اودهغه څخه یی اقرار نامه ولیکله که زید نکاح دلور په مخکی ځای کی کوی نوشرعًا نکاح به منعقده سی څه شرعی ممانعت خونسته؟

جواب: انجلی که څه هم بالغه وی که ددی پلار ددی نکاح دیوسړی سره بغیر داطلاع او دوجود څخه دبالغی لور وکړی اوچی انجلی ته کم وخت خبر ورسیږی نودا خاموشه سی نونکاح صحیح اومنعقده سوه کذافی الدرالمختار. اوانجلی دا فسخ کولی هم نه سی خو دانعقاد دنکاح دپاره ایجاب اوقبول ددوو شاهدانو په مخکی کول شرط دی داسی چی

---

(۱). الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص۹. ظفیر

دا دواړه شاهدان ایجاب اوقبول واوری اودپلارداویل چی دخلګو په زورسره می دخپلی لور نکاح وکړه ایجاب دی که دا ایجاب خاوند قبول کړی که هغه دلته موجود وو او اوریدونکی دوه شاهدان هم وه نونکاح منعقده سوه اوکه خاوند نه وو خوددہ دطرفه یو بل سړی ولی یافضولی قبول کړی دشاهدانو په مخکی اوبیا خاوند ته په خبر کیدو باندی خاوند په دی نکاح راضی پاته سو اوده دا رد نه کړه بلکی جائز یی وساتله اوقبول یی کړله. نوبیاهم نکاح وسوه کذافی الدر المختار. اوکه دپلار ددی ویلو څخه وروسته چی ماخپله لور فلانی ته په نکاح ورکړه اوچا داقبوله نه کړله نه خاوند اونه دده ولی وغیره. نودا نکاح منعقده نه سوه. هکذا فی کتب الفقه. اوفقه داهم تصریح کړیده چی دنشی تصرفات، بیع، شراء اولور په نکاح ورکول وغیره نافذ اوصحیح کیږی نودپلار دا عذر چی زه بی هوښه وم اوپه نشه کی وم لغو اوباطل دی.

دانجلی دولی وکیل ایجاب وکی اودهلک وکیل قبول وکی نونکاح وسوه اوکه نه؟ سوال: (۷۹۱) مشرف علی میانجی خپل زوی ابو الخیر ته اجازه ورکړه دخپلی وړی لور کلثوم مولوی اعظم الله ته دورکولو. نو ابو الخیر وویل مامسماة کلثوم مولوی اعظم الله ته ورکړه امام الدین وویل ما دمولوی اعظم الله دطرفه قبول کړه اوعام خرڅ یی هم حسب رواج ورکی اوابو الخیر واخیستی نودا نکاح دکلثوم دمولوی اعظم الله سره منعقد سوه اوکه نه؟

جواب: په درمختار کی دی: او هل اعطیتنیها ان المجلس للنکاح وان للوعد فوعد الخ وفی ردالمحتار قوله ان المجلس للنکاح ای لانشاء عقده لانه یفهم منه التحقیق فی الحال فاذا قال الآخر اعطیتکها اوفعلت لزم (۱) الخ اودارکم په درمختار کی دی چی الفاظ دهبه، تملیك، صدقه، عطیه، داټول کنایات دي که نیت په دی کی دنکاح وی یا قرینه وی نونکاح به منعقده وی الخ نوپه صورت مسئوله کی که دامجلس دانعقاد دنکاح وو اودا کلام په طور دخطبه نه وو او دشاهدانو په مخکی ایجاب اوقبول وسو نونکاح منعقد سوله.

په دې ایجاب قبول سره نکاح وسوه اوکه نه؟ سوال: (۷۰۱) په ایجاب قبول کی صراحة لفظ دنکاح نسته بلکی کنایة ښځی داسی وویل. ماخپل ځان، عزت اوحرمت، تاته وسپاری سړی وویل ماقبول کی دغه وخت صرف دښځی پلار اوبالغ زوی موجود وو نور څوك نه وه نکاح وسوه اوکه نه دازنا خو نه ده؟

---

(۱). ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۲. ظفیر

جواب: که دا الفاظ دنکاح په اراده ویل سوی وی نونکاح وسوه، قال فی الدر المختار وما عداهما کنایة وهو کل لفظ وضع لتملیك العین الخ کهبة وتملیك وصدقة وعطیة الخ بشرط نیة او قرینة الخ وفیه ایضا وشرط حضور شاهدین الخ ولو فاسقین الخ او ابنی الزوجین وفي الشامي ولیس هذا خاصا بالابنین الخ (۱) دغه مذکوره نکاح که څه هم دقاضی په مخکی نه ثابتیږی خو عنداللہ صحیح نکاح ده اومقاربت اومجامعت صحیح دی او دا دزنا په حکم کی نه ده. فقط

داسی یو صورت وښیاست چی پټ واده وسی: **سوال**: (۷۱) په بعضو قومونو کی دستور دی چی هلته څه غم وسی نو دیوه کال څخه مخکی به واده نه کوی بعضی وخت داسی کیږی نو بیا بعضي خلګ خپل شهوت نه سی بندولی نه ښکاره واده کولی سی اونه صحبت نو که داسی څه صورت دجواز وی چی په هغه کی انسان په شرعی حدودو کی دننه خپل شهوت پوره کړی او بیاپه کال تیریدو دانجلی سره ښکاره نکاح وکړی؟

جواب: که پټ ددوو شاهدانو ایجاب او قبول وسی نوشرعا نکاح وسوه بیا که غواړی نو وروسته دی دواده رسم اداء کړی (۲).

چی هرځای وی دنکاح دصحیح کیدو دپاره دوه مسلمانان شاهدان ضروری دی: **سوال**: (۷۲) یوسړی اویوه ښځه په ځنګل کی پرداسی مقام دی چی هلته څوك مسلمانان نسته چی شاهد سی اودوی دواړه په نکاح راضی دی آیا دوی ایجاب اوقبول کولی سی اونکاح به صحیح وی اوکه نه؟

جواب: بغیر دوجود ددوو مسلمانانو شاهدانو څخه چی ایجاب او قبول واوری نکاح نه صحیح کیږی (۳).

دخاوند قبلول چی شاهد وانه وری نونکاح کیږی اوکه نه؟ سوال: (۷۳) دزید اودهنده نکاح په ایجاب اوقبول وسوه خو دزید قبول شاهدانو وانه وریدی ددې څخه وروسته زید دهندې سره مباشرت وکی ، په دی صورت کی نکاح وسوه او که نه کم فعل چی زید وکی

---

(۱). وګوری ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۲۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۲. ظفیر

(۲). ویشترط الاعلان مع الشهود لما فی التبیین ان النکاح بحضور الشاهدین یخرج من ان یکون سرا ویحصل بحضورهما الاعلان (البحر الرائق کتاب النکاح ص ۹۴ ج۳. ط.س. ج۳ ص ۸۸). ظفیر مفتاحي

(۳). وشرط حضور شاهدین حرین مکلفین سامعین قولهما معا علی الاصح (الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص۲۱) قوله عند حرین او حر وحرتین عاقلین الخ متعلق ینعقد بیان للشرط الخاص به وهو الاشهاد فلم یصح ای النکاح بغیر شهود لحدیث الترمذی البغایا اللاتی ینکحن انفسهن من غیر بینة ولما رواه محمد بن الحسن مرفوعا لا نکاح الا بشهود الخ (البحر الرائق کتاب النکاح ص ۹۴ ج۳. ط.س. ج۳ ص ۸۸). ظفیر

ددی څه حکم دی؟

جواب: چی دزید قبول شاهدانو وانه وریدی نونکاح ونه سوه کذا فی الدر [۱] المختار نو په دوی دواړو کی بیا ایجاب او قبول ددوو شاهدانو په مخکی کول پکاردی اوچی کم فعل دزید څخه وسو، ددی څخه دی توبه کاږی.

دفرشتو په شاهدی سره نکاح نه کیږی: **سوال**: (۷۴) بغیر دشاهدانو به څنګه نکاح منعقد سی که فرشتی شاهدی سی اونکاح وسی نودا به منعقده وی اوکه نه؟

جواب: داسی هیڅ صورت نسته چی په وخت دایجاب اوقبول دی شاهدان نه وی اونکاح دی وسی داسی نکاح چی بغیر دوجود دشاهدانو وی باطل اوکالعدم ده دانکاح نه ده او دزنا مواخذه به باندی وی [۲] اودفرشتو په شاهد کولو سره هم نکاح نه کیږی. کرام الکاتبین دوی فرشتی خوهروخت دانسان دهرعمل کاتبان اوشاهدان دی خو دنکاح دپاره دا کافی نه دی [۳] بلکه دوه مسلمانان سړی یا یوسړی او دوی ښځی په وخت دایجاب او قبول موجودیدل پکاردی.

دنکاح دپاره تحریر ضروری نه دی: **سوال**: (۷۵) په نکاح کی که دحاکم دارڅه څخه تحریر ضروری وګرځول سی نوتحریر ضروری دی اوکه نه ؟ بغیر دتحریر به نکاح منعقد وی او که نه ؟

جواب: بی تحریره نکاح منعقده کیږی اوتحریرضروری نه دی شرائط دنکاح مثلا شاهدان وغیره ضروری کیدل دی اوتحریر کیدل او یانه کیدل ضروری نه دی. [۴]

بالغی ښځی په لفظ دهبی نکاح وکړه نووسوه:**سوال**:(۷۶) زیدمثلا دپنځو شپږو مسلمانانو عاقلانو بالغانو په مخکی دوهم عقد مثلا دهندی عاقله بالغه سره په لفظ دهبی وکړی مثلا هنده زید ته مخامخ وویل ماتاته خپل ځان وبخښی زید وویل ماته قبوله کړی ددې څخه وروسته هنده چی ښه عاقله بالغه ده دهغې پلار په زور ددی نکاح دیوبل سړی بکر سره وکړه په صورت مذکوره کی به دهنده اوله نکاح دزید سره ثابته وی او که به دوهمه

---

(۱). وشرط حضور شاهدین حرین اوحر وحرتین مکلفین سامعین قولهما معاً علی الاصح (درمختار) فلا ینعقد بحضرة النائمین والاصمین (ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۳ - ۳۷۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱). ظفیر

(۲). وشرط حضور شاهدین مکلفین سامعین قولهما علی الاصح (الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص۲۱). ظفیر

(۳). وفی الخانیة والخلاصة لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ینعقد الخ (البحر الرائق کتاب النکاح ص۹۴ ج۳. ط.س. ج۳ ص ۸۸). ظفیر

(۴). والثانی اعنی الشرط الخاص انعقادسماع اثنین بوصف خاص للایجاب والقبول الخ ورکنه الایجاب والقبول حقیقة اوحکما (البحر الرائق کتاب النکاح ص۸۳ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص ۲۷۷). ظفیر

نکاح دبکر سره ثابته وی؟

جواب: لفظ دهبه کنایی دنکاح څخه ده که په دې کی نیت دنکاح وی اودا ددوو عاقلانو بالغانو شاهدانوپه مخکی ښځه ووایی اوسړی یی قبول کړی نونکاح وسوه (۱) اوچی کله دا نکاح دکفو سره وی نوپلار لره دفسخ خیار نسته اوپه بل ځای کی نکاح صحیح نه دی نو پلار چی په زور ددی نکاح په بل ځای کی کوی داصحیح نه سوه اواوله نکاح صحیح او نافذه ده په درمختار کی دی: وهوای الولی شرط صحة نکاح صبی ومجنون الخ لامکلف الخ فنفذ نکاح حرة بالغة بلارضا ولی انتهی ملخصا (۲) . فقط

په لاندینی ایجاب اوقبول سره نکاح کیږی اوکه نه؟ سوال: (۷۷\) نکاح خوان دهندی نکاح په اجازه ددی په ولایت دماما ددی دعمر سره داسی وکړه. ای عمره! تا مسماة یاګهری چی دفلانی لور ده په عوض دسلو روپو مهر قبوله کړه عمر وویل ماقبوله کړه داسی په ایجاب او قبول سره نکاح کیږی اوکه نه؟

جواب: په مذکوره طریقه ایجاب اوقبول سره نکاح کیږی خو داضروری ده چی دانجلی دپلار نوم واخیستل سی یا داچی شاهدانو ته ددی حال معلوم وی اودوی انجلی پیژنی چی دا دفلانی لور ده. (۳)

چی ایجاب وی اوقبول نه وی نونکاح ونه سوه: **سوال**: (۷۸\) داهل اسلام یوی ډلی په غرض دانعقاد دنکاح یومجلس منعقد کی په حاضر مجلس کی دانجلی پلار دنکاح خوان په اشاره ایجاب وکی، بیا هلك ته چی کم عاقل اوبالغ دی اوپه مجلس کی موجود وو دقبول وویل سوه نوده اوده پلار دقبول څخه سکوت وکی نونکاح منعقده سوه اوکه نه؟

جواب: په درمختار کی دی: وینعقد ملتبساً بایجاب من احدهما وقبول من الآخر الخ فلا ینعقد بقبول بالفعل کقبض مهر الخ قوله فلا ینعقد تفریع علی ماتقدم من انعقاد بلفظین (۴) الخ نومعلومه سوه چی په مسئوله صورت کی نکاح منعقده نه سوه .

په تیاره کی ددوو شاهدانو په مخکی ښځی او سړی ایجاب وقبول وکی نوځه حکم دی؟

سوال: (۷۹\) یوسړی دخپل هم کفو بالغی انجلی سره بغیر داجازی ددی دمور او پلار

---

(۱). فینعقد النکاح بلفظ الهبة والعطیة (البحر الرائق کتاب النکاح ص۹۱ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص۸۵). ظفیر

(۲). الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب الولی ص ۴۰۷ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۵۵. ظفیر

(۳). وینعقد متلبسا بایجاب من احدهما وقبول من الاخر وضعا للماضی لان الماضی ادل علی التحقیق کزوجت نفسی اوبنتی اوموکلتی منك ویقول الاخر تزوجت (الدر المختار علی هامش ردالمحتار ص۳۲۱ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۹) لوکانت غائبة وزوجها وکیلها فان عرفها الشهود وعلموا انها ارادها کفی ذکر اسمها والا لابد من ذکر الاب والجد ایضا (ردالمحتار ص۳۲۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۵). ظفیر

(۴). وګوری ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۹. ظفیر

څخه داسی نکاح وکړه چی دوه شاهدان چی مسافر وه پرلاره تیریدل ده په یوځای ودرول اودغه انجلی یی دغلته بوتله په سبب دتیاری او دبرقعی یوبل یی نه لیدلی سوای اوونه پیژندل سوه داسړی دی انجلی ته وایی تازه په حق دنکاح قبول کړم تا ماته دخپل نفس اختیار راکی دا جینی په جواب کی وایی هو! ما قبول کړی اواختیار می درکی وغیره، دا نکاح وسوه اوکه نه؟

جواب: په شامی کی دی چی: فان کانت حاضرة منتقبةً کفی الاشارة الیها والاحتیاط کشف وجهها فان لم یروا شخصها وسمعوا کلامها من البیت ان کانت وجدها فیه جاز الخ (۱) ددی عبارت څخه واضحه سوه چی په صورت مسئوله کی نکاح منعقده سوله.

په کنایی لفظ سره ایجاب وسو نو ددی سره نکاح وسوه اوکه نه؟ سوال: (۸۰) زید په یومکان کی دیوڅو سړیو سره ناست وو په دی کی هنده راغله اووی ویل ما خپل نفس زید ته وبخښی دزید شاهد پوښتنه وکړه مهر به څه وی ده وویل یوسلو اوه ویشت نیمی روپی زید قبول وکی ددی څخه وروسته هندی دوهم عقد دعمر سره وکی داعقد ثانی صحیح دی اوکه نه؟

جواب: دالفظ چی ماخپل نفس زید ته وبخښی کنایه ده دنکاح څخه، په دې کی نیت دنکاح یا قرینی ته ضرورت دی اوصرف ذکر دمهر قرینه نه ده کما حققه الکمال. شامی (۲) او داچی شاهدانو ته معلومه وی چی دانکاح ده نو که دا امور وی نونکاح سویده بیا په دی صورت کی دهندی دوهمه نکاح دعمر سره صحیح نه ده اوکه په نیت دنکاح یی دا لفظ نه وي ویلی اودمهر څخه ماسوا بله قرینه هم نه وه نوبیا دزید سره ددی نکاح نه ده سوی په دی صورت کی دعمر سره نکاح صحیح سوه.

دیوې شبهی جواب: **سوال**: (۸۱) ددی شبهی څه جواب دی: ولو زوج ابنته البالغة العاقلة بمحضر شاهد واحد جاز ان کانت ابنته حاضرة لانها تجعل عاقدة والا فلا، (۳) دا دال دی پر جواز دنکاح داسي چي دا مامور چي په ظاهره عاقد معلومیږی سفیر محض ګرځی او شاهد کیږی اوعاقله بالغه په خپله عاقده ګرځی. نو دمامور ویل تلل راتلل دعاقد فی

---

(۱). ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۴ ج۲. ط.س. ص ج۳ ص۲۱ مطلب الحضاف کبیر فی العلم الخ. ظفیر

(۲). وإنما یصح بلفظ تزویج ونکاح لأنهما صریح وما عداهما کنایة وهو کل لفظ وضع لتملیك عین کاملة الخ کهبة وتملیك وصدقة وعطیة الخ وکل ما تملك به الرقاب بشرط نیة أو قرینة وفهم الشهود المقصود (درمختار) هذا ماحققه الفتح ردا علی ماقدمناه عن الزیلعی حیث لم یجعل النیة شرطا عند ذکر المهر الخ حاصل الرد ان المختار انه لابدمن فهم الشهود المراد (ردالمحتارکتاب النکاح ص۴۲۵ ج۲ و۳۲۹ – ۳۷۰ ج۲. ط.س.ج۳ ص۱۲). ظ

(۳). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص۲۲. ظفیر

الشهادت لغودی.اودراتلونکی عبارت څخه صراحة معلومیږی چی لغونه دی.هغه دادی: ثم ام اتقل (۱) الخ معلومول ددې پکار دی چی ترجیح کم یوه لره ده؟

جواب: په دې دواړو عبارتونو کی چی تا لیکلی دی څه تناقض اوتدافع نسته داول عبارت څخه یی دانعقاد دنکاح حکم بیان کړیدی اوپه دوهم عبارت کی دقبول اودعدم قبول دشاهدی ذکردی. دا داسی دی لکه چی فقهاء لیکی چی شاهدین که فاسق وی نو نکاح منعقده سول خوکه نزاع وسی اودشاهدی ضرورت پیښ سی نو دفاسق په شاهدی به نکاح نه ثابتیږی. (۲)

داصحیح ده چی دشاهدانو څخه بغیر نکاح نه کیږی: **سوال**: (۸۲) زید وایی چی بغیر دحضور دشاهدانو څخه عقد دنکاح نه سی منعقد کیدی، آیا دا صحیح ده؟

جواب: بغیر دحضور دشاهدانوڅخه به نکاح منعقد نه وی، والتفصیل فی کتب الفقه. (۳)

دښځی په وجود کی هم دشاهدانو کیدل ضروری دی: **سوال**: (۸۳) یوسړی اویوه ښځه یو سړی ته راغلل اوده ته یی وویل چی ته زموږ ددواړو نکاح وکړه ده ورته وویل چی دنکاح دپاره دوه شاهدان ضروری دی، دی ښځی ورته وویل چی که زه نه وای نوبیا دوکیل او دشاهدانو ضرورت وو، دی سړی ددواړو نکاح وکړه اودواړه په شان دښځی اوخاوند اوسیږی اواولاد هم سویدی دانکاح صحیح ده اوکه نه آیا ددوو شاهدانو وجود دنکاح دپاره ضروری دی اوچی کم اولاد وسو ددی څه حکم دی که څه هم دنکاح په وخت دوه شاهدان نه وه خو دشاهدی دنکاح دپاره یوشاهد نکاح ویونکی موجود دی او وروسته چی دکمو سړو په مخکی ښځی اوخاوند دخپلی نکاح تذکره کړیده دوی دنکاح کیدو شاهدان کیدی سی اوکه نه؟

جواب: بغیر ددوو شاهدانو دوجود څخه چی ایجاب اوقبول واوری نکاح نه منعقد کیږی لکه چی په حدیث پاك دی. لانکاح الابشهود. هدایه (۴) اوپه درمختارکی دی: (۵) وشرط

---

(۱). وگوری الدرالمختار علی هامش کتاب النکاح ص۳۷۷ ج۲. ظفیر

(۲). ولو فاسقین (درمختار) اعلم أن النكاح له حكمان: حكم الانعقاد وحكم الإظهار فالأول ما ذكره والثاني إنما يكون عند التجاحد في الإظهار الخ فلذا انعقد بحضور الفاسقين والأعميين الخ وإن لم يقبل أداؤهم عند القاضي الخ (ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۳). ظفیر

(۳). ومنها الشهادة قال عامة العلماء انها شرط جواز النكاح هكذا في البدائع (عالمگيري مصري كتاب النكاح ص۲۵ ج۱، ط. ماجديه ج۱ ص۲۲۷) وشرط حضور شاهدين حرين الخ مكلفين سامعين قولهما معا على الاصح (الدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب النكاح ص۳۷۳ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۲۱). ظفیر

(۴). هدایه کتاب النکاح ص۲۸۲ ج۲. ظفیر

(۵). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۴ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۲۱. ظفیر

حضور شاهدین حرین مکلفین سامعین قولهما معًا الخ انتهی. نو په صورت مذکوره کی نکاح منعقده نه ده ځکه چی ددوو شاهدانو موجودیدل او ایجاب او قبول اوریدل فرض دی اوشرط دی اوچی شرط موجود نه سو نومشروط هم موجود نه سو لکه چی قاعده ده چی: اذا فات الشرط فات المشروط. اوپه هدایه کی دی: لا ینعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاهدین الخ (۱) اویو سړی دصحت دنکاح دشاهدی دپاره کافی نه دی، او وروسته مشهوره کیدل او دښځی او خاوند دنورو په مخکی ذکر کول په دې سره دنکاح انعقاد نه راځی (۲) او ددی نکاح څخه چی کم اولاد وسو دا ولد الحرام دی که څه هم احتیاط نسب ددی خاوند څخه عند البعض ثابت دی لکه چی په شامی کی دی: ان الدخول فی النکاح الفاسد موجب للعدة وثبوت النسب ومثل له فی البحر هناك بالتزویج بلا شهود الخ . (۳) فقط

چی شاهدنه وی نو دښځی او دسړی په تش ایجاب او قبول سره نکاح نه منعقده کیږی: سوال: (۸۴) یوه کونډه ښځه دخاندان دبیری څخه چی جاهلان دی چی دوهمه نکاح عیب ګڼی دیوه نیك سړی سره په کلمه اوکلام دشرعی مهر په اعتبار نکاح وکړه سړی او ښځي دوه په دوه ایجاب اوقبول وکړی او دریم سړی باندی خبر نه کړای سو نودا نکاح به منعقده وی اوکه نه؟ اوکه نکاح منعقده نه وی نوپه جماع کولو باندی څه کفاره ده؟

جواب: بغیر ددی څخه چی ددوو شاهدانو په مخکی ایجاب اوقبول وسی نونکاح به صحیح نه وی، نودا جائزده چی ښځه بالغه په خپلی رضا سره خپله نکاح دخپل کفو سره وکړی اومور اوپلار خبر نه کړی اودشریعت مطابق مهر مقرر کړی اوښځه اوسړی روبرو ایجاب اوقبول وکړی او ددوو شاهدانو په مخکی وکړی اودا جائزده چی بغیر ددی دوو شاهدانو څخه بل څوك مطلع نه کړی (۴) نو که ددوو شاهدانو په مخکی یی ایجاب او قبول وکی نونکاح صحیح سوه او کوروالی هم صحیح دی. اوکه داسی نه وی نونکاح هم صحیح نه ده او کوروالی هم حرام او زنا ده نوچی څه یی کړیدی دهغه څخه دی توبه وکاږی او اوس دی نکاح ددوو شاهدانو په حضور سره وکړی.

---

(۱). هدایه کتاب النکاح ص ۲۸۲ ج۲. ظفیر

(۲). لو تزوج بغیر شهود ثم اخبر الشهود علی وجه الخبر لایجوز الا ان یجدد عقدا بحضرتهم (البحر الرائق کتاب النکاح ص۹۴ ج۳. ط.س. ج۳ ص ۸۸). ظفیر

(۳). ردالمحتار باب العدة مطلب فی النکاح الفاسد والباطل ص۸۳۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص۵۱۲. ظفیر

(۴). عند حرین اوحر وحرتین عاقلین بالغین مسلمین ولوفاسقین (کنز) بیان للشرط الخاص به ، وهو الإشهاد فلم یصح بغیر شهود الخ ولا یشترط الإعلان مع الشهود لما في التبیین أن النکاح بحضور الشاهدین یخرج عن أن یکون سرا ویحصل بحضورهما الإعلان (البحر الرائق کتاب النکاح ص۹۴ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص ۸۸). ظفیر

په نکاح کی دشاهدی مطلب څه دی؟ سوال: (۸۵\۱) په نکاح کی چی کمه شاهدی جزء دنکاح ده ددی څه مطلب دی آیا دانکاح به صرف عند الناس معتبر نه وی اوکه عندالله به هم معتبر نه وی که ښځه اوسړی ایجاب اوقبول وکړی او شهادت نه وی نو ددوی دا فعل او یو ځای کیدل به عندالله زناوی او دا دواړه به ګنهګار وی اوکه نه صرف عند الناس به دا زنا شمارل کیږی؟

ایجاب او قبول چی بی دشاهدانو وی او وروسته بیا شهرت ورکړی ددی څه حکم دی؟ سوال: (۸۶\۲) که په وخت دایجاب اوقبول شاهدی نه وی او وروسته دخلوت صحیح څخه یاپه مخکی دخلوت صحیح دواړه یا یو مشهوره کړی چی زما نکاح سویده اوخلګ په دی یقین هم وکړی نوآیا داشهرت به قائم مقام دشاهدی وی اوکه نه؟ که چیری نه وی نوولی اوکه وی نو تحقق دنکاح به دشهرت دوخت څخه ګڼل کیږی اوکه ددی څخه مخکی؟ آیا دعند الناس هم په دې کی څه توجیه کیدی سی اوکه نه؟

دشاهدی مفهوم دایجاب اوقبول څخه وروسته په شهرت سره ادا کیږی اوکه نه؟ سوال: (۸۷\۳) په نکاح کی دشاهدی اصلی راز څه دی اوچی کم راز دی دغه راز اوفلسفه وروسته تر ایجاب وقبول څخه دشهرت عامه په وخت حاصلیدلی سی اوکه نه؟

په عدم دشاهدی باندی دانما الاعمال بالنیات اثر ولی نه کیږی؟ سوال: (۸۸\۴) که دعدم شهادت والا ایجاب اوقبول عندالله هم معتبر نه دی نوبیا دانما الاعمال بالنیات دکلیه څخه دا جزئیه ولی خارج ده او ددی حقیقی فلسفه څه ده؟

جواب: ۱. عندالله اوعند الناس په دواړو اعتبارو سره بی له اوریدو ددوو شاهدانو په ایجاب اوقبول نکاح نه صحیح کیږی او وطی چی په دی حالت کی وسی نودا به زنا وی (۱).

(۲) په وخت دایجاب اوقبول ددوو شاهدانو وجود اوددوی اوریدل ضروری دی اودنکاح دانعقاد دشرط دی، په وخت دایجاب وقبول ددوو شاهدانو دوجود څخه بغیر نکاح صحیح نه ده نه عند الله اونه عند الناس او دلیل ددی دا عبارت دی: وشرط حضور الشاهدین (۲) الخ.

(۳) دنبی کریم ﷺ دمعلومیدو څخه وروسته دراز معلومولو ضرورت نه پاته کیږی حکم

---

(۱). فلم یصح النکاح بغیر شهود لحدیث الترمذی البغایا اللاتی ینکحن انفسهن من غیر بینة ولما رواه محمد بن الحسن مرفوعا لا نکاح الا بشهود فکان شرط ولذا قال فی مال الفتاوٰی لو تزوج بغیر شهود ثم اخبر الشهود علی وجه الخبر لا یجوز (البحر الرائق کتاب النکاح ص ۹۴ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص ۸۸). ظفیر

(۲). وګوری ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۰۳ ج۲. ظفیر

دشریعت بی دڅه چون چرا اوبی دښکاره کیدو دحقیقت څخه او دمعلومولو دراز څخه منل پکاردی لکه چی الله ﷻ فرمایی: وما اٰتٰکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. (۱) (دشاهدی فائده داده چی دزنا تهمت لیري سي او داتهمت ونه کړل سي، وروسته ترنکاح په شهرت کولو سره دا مقصد نه حاصلیږي. (۲) ظفیر)

(۴) ددی متعلق همدغه جواب دی چی کم په ۳ نمبر کی تیر سو یعنی دشریعت دحکم حقیقی فلسفه او دراز معلومولو ضرورت نسته اوابطال داحکام شرعیه دحقیقی فلسفی پربناء صحیح نه دی (دلته ددی تعلق صرف دده دذات سره نه دی بلکی دخاندان او دسماج سره دی نوصرف اعتماد پرنیت کافی نه دی دشاهد په ذریعه دنیت مظاهره هم ضروری ده. ظفیر)

عالم چی کمه نکاح بغیر دشاهد څخه وکړه هغه صحیح نه ده: **سوال**: (۸۹\) که خالد دهندی سره زید ته چی عالم دی ولاړی چی دهندی نکاح زما سره وکړی زیددهندی څخه پوښتنه وکی هغه هم رضامندی ښکاره کړه زید خطبه دنکاح وکړه اوایجاب وقبول یی وکړی دا نکاح جائزده اوکه نه؟ که جائز نه وی نواوس څه کول پکار دی؟

جواب: دانکاح نه ده سوی ځکه چی بغیر ددوو سړو شاهدانو یا دیو سړی او ددوو ښځو دوجود څخه چی دوی ایجاب قبول اوری نکاح نه کیږی په دی صورت کی بیاپه حضور دشاهدانو نکاح کول پکاردی اودمخکی عمل څخه توبه کښل پکاردی. (۳)

دبی شاهد نکاح والا کوروالی کول زنا ده: **سوال**: (۹۰\) زید دهندی سره بی شاهدانو نکاح کړیده که څه هم دانکاح بی دشاهدانو ناجائزده سوال صرف دادی چی دا نکاح په غرض دتسلیم بین الناس منعقد نه وی نوآیا عند الله هم نه ده یعنی که دداسی نکاح والا ناکح دمنکوحی سره کوروالی وکی نودی عندالله دزنا مرتکب سو اوکه نه؟

جواب: چی په کمه نکاح کی دوه شاهدان نه وی نودا عندالله هم نکاح نه ده (۴) اووطی کول په دی کی زنا ده. کما جاء عن ابن عباس ﷺ ان النبی ﷺ قال البغایا اللاتی

---

(۱). سورة الحشر : ۱.

(۲). وفي البدائع أن الإشهاد في النكاح لدفع تهمة الزنا لا لصيانة العقد عند الجحود والإنكار والتهمة تندفع بالحضور من غير قبول على أن معنى الصيانة تحصل بسبب حضورهما ، وإن كان لا تقبل شهادتهما ؛ لأن النكاح يظهر ويشتهر بحضورهما (البحر الرائق كتاب النكاح ص ۹۲ ج۳. ط.س. ج۳ ص ۸۹). ظفیر

(۳). ولاينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين الخ اعلم ان الشهاده شرط فی الباب النكاح لقوله ﷺ لا نكاح الا بشهود (هدايه كتاب النكاح ص ۲۸۲ ج۲). ظفیر

(۴). ومنها الشهادة قال عامة العلماء انها شرط جواز النكاح هكذا فی البدائع (عالمگیری مصری كتاب النكاح باب اول ص ۲۵۰ ج۱ ماجديه ج۱ ص ۲۲۷). ظفیر

ینکحن انفسهن بغیر بینة والاصح انه موقوف علی ابن عباس رواه الترمذی. اقول والموقوف فی مثل هذا له حکم المرفوع کما تقرر فی الاصول قال فی اللمعات وفیه ان النکاح بلا شهود فاسد وهو المذهب عند جمهور الائمة (۱) الخ وفی الدر المختار: تزوج بشهادة الله ورسوله لم یجز بل قیل یکفر. (۲) فقط

دشیعه ګانو شاهدانو په وجود کی ایجاب قبول وسو نوځه حکم دی؟ سوال: (۹۱) زید دخپلی لور واده په یوداسی مجلس کی وکی چی په دی مجلس دایجاب وقبول کی صرف دوه یاځلورو شیعه ګان هم وه، او همدوی دشاهد حیثیت درلودی اوغالی شیعه ګان وه. دانکاح وسوه اوکه نه؟

جواب: دنکاح په شاهدانو کی فقهاؤ دمسلمانو شاهدانو شرط ایښی دی، اودشیعه ګانو بعضی فریقی دکافرانو په حکم کی دی اوچی کم غالی نه دی هغه که څه هم فاسق دی خو کافرنه دی احتیاط دادی چی دانکاح بیا دسنی مسلمانانو په وجود کی وسی (۳).

په دوو شاهدانو کی یو دنکاح کول بیانوی اوبل دکوزدې نوځه حکم دی؟ سوال: (۹۲) مدعی اومدعی علیه یوعالم ته دنکاح معامله یووړه عالم دمدعی څخه پوښتنه کوی دعویدار دنکاح څوك دی مدعی وایی چی زه په خپله ناکح نه یم ناکح په سفر کی دی زه دهغه ورور یم یوسړی دی هغه نکاح کیدل بیانوی اودوهم کوزده کیدل بیانوی، چی خطبه سویده نکاح نه ده سوی، او مدعٰی علیه هم وایی چی ما دخپلی لور خطبه کړیده. مدعٰی علیه ته عالم وایی نکاح صحیح نه سول ته دخپلی لور نکاح په بل ځای کی کولی سی په دی صورت کی څه حکم دی؟

جواب: چی کله دنکاح په دوو شاهدانو کی اختلاف راسی چی یو دنکاح ورکولو شاهدی ورکوی اوبل صرف دخطبی او دکوزدې بیان کوی. نوښکاره ده چی په صورت دانکار دمدعٰی علیه (دنکاح څخه) نکاح نه ثابتیږی فتوٰی ددغه عالم چی هغه په سبب دنه متفق کیدو ددوو شاهدانو دنکاح فتوٰی دعدم صحت دنکاح وکړه صحیح ده لکه چی په الدر المختار کی دی: وشرط حضور الشاهدین حرین مکلفین بالغین سامعین قولها معا علی

---

(۱). ترمذی مع حاشیه ص۱۳۰ - ۱۳۱ ج۱. ظفیر

(۲). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۹ - ۳۸۰ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۲۴. ظفیر

(۳). وشرط حضور شاهدین حرین مکلفین سامعین قولهما معا الخ مسلمین لنکاح مسلمة ولو فاسقین (الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۳ - ۳۷۴ ج۲) أن الرافضي إن کان ممن یعتقد الألوهیة في علي ، أو أن جبریل غلط في الوحي ، أو کان ینکر صحبة الصدیق ، أو یقذف السیدة الصدیقة فهو کافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدین بالضرورة ، بخلاف ما إذا کان یفضل علیا أو یسب الصحابة فإنه مبتدع لا کافر (ردالمحتار باب المحرمات ص۳۹۸ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۲۷). ظفیر

الاصح (۱) الخ . فقط

یوسړی په خپله نکاح وکړه خو وایی چی په نشه کی وم نوځه حکم دی؟ سوال: (۹۳\) بکر دهندی سره په خپله رضامندی نکاح وکړه دبکر عمر شل کاله او دهندی عمر دولس کاله دی بیا ددری ورځو څخه وروسته دخور اوداخښی په لمسون دنکاح څخه انکار کوی چی مور په نشه کی وو خلګو مور دهوکه کړو په نشه کی به یی رانه اقرار اخیستی وی چی دهغه مور ته خبر نسته حال دادی چی داغلطه ده اوس نه دی هنده کورته بیایی اونه دی ورته طلاق ورکوی اونه نفقه ورکوی نوپه دی صورت کی څه حکم دی؟

جواب: دنابالغه دولی په واسطه سره که په حالت دصحت او دعقل او هوش دخاوند سره داسی دوه شاهدان په مخکی وي چی هغوی ایجاب اوقبول اوریدلی وی نکاح سوی وی نونکاح صحیح وسوه (۲) اودخاوند انکار معتبر نه دی اوبغیر دطلاق او دوفات دخاوند څخه بل څه صورت دجدایی نسته نفقه دښځی او دخاوند پرذمه واجب ده.

بغیر دشاهدانو نکاح مو وکړه جائزده اوکه نه؟ داولاد څه حکم دی اوداولاد امامت جائزدی اوکه نه؟ سوال: (۹۴\) یوسړی دکونډی ورېندار سره نکاح کول ښکاره کړل اودقوم څخه بهر دوه سړي ددیوال څخه هاخوا ودریدل او ددغی ښځی څخه یی بیان واخیستی چی زما نکاح دفلانی سره وسوه نه څوك نکاح ویونکی سته اونه شاهد نونکاح جائزده اوکه نه؟ او ددی ناکح څخه یی چی کم اولاد سویدی هغه صحیح دی اوکه ولد الزنا؟ اوپه دغه اولاد مذکور کی یو سړی امام جوړول جائزدی اوکه نه؟

جواب: دوه شاهدان په وخت دایجاب وقبول کیدل ضروری دی چی ایجاب وقبول واوری که داسی ونه سی نونکاح سوی نه ده (۳)، او دبی شاهدی نکاح څخه چی کم اولاد وسی هغه ولد الزنا دی (۴) باقی ولد الزنا که صالح وی نوامامت یی صحیح دی.

صرف دیوه سړی او دیوې ښځی په مخکی په ایجاب او قبول سره نکاح نه ده صحیح: **سوال**: (۹۵\) یوی بالغی انجلی دیوسړی اودیوی ښځی په مخکی یوبالغ هلك ته وویل چی په

---

(۱). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص۲۱. ظفیر

(۲). ولا ینعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاهدین الخ (هدایه کتاب النکاح ص ۲۸۲ ج۲). ظفیر

(۳). وشرط حضور شاهدین مکلفین الخ سامعین قولهما معا (الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱). ظفیر

(۴). والمراد بالنکاح الفاسد النکاح الذي لم تجتمع شرائطه کتزوج الأختین معا والنکاح بغیر شهود الخ یجب علی القاضي التفریق بینهما الخ فظاهره أنهما لا یحدان وأن النسب یثبت فیه (البحر الرائق باب المهر ص۱۸۱ ج۳. ط.س. ج۳ ص ۱۲۹) ددی څخه معلونه سوه چي که چیري ایجاب او قبول بې له شاهدانو سوی وي نو ګواکي دا نکاح باطله او فاسده ده مګر نسب به ددوی څخه ثابت وی. ظفیر

عوض دپنځو زرو روپو کی ما په خپله په نکاح کی قبوله کړه نوهلك قبوله کړه، علاوه ددی څخه نور څه احکام دعقد اداء نه سول مثلاً خطبه اوشاهد وغیره کیدل نودا نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: په درمختار کی دی: وشرط حضور شاهدین حرین اوحر وحرتین مکلفین سامعین قولهما (۱) معا الخ نومعلومه سوه چی بی ددوو اصلیو سړیو یا دیوه سړی او ددوو ښځو دوجود څخه بغیر چی دوی ایجاب اوقبول واوری نکاح نه کیږی نوپه صورت مسئوله کی چې صرف یوسړی اویوه ښځه موجوده وه نونکاح نه سوه صحیح.

دښځی په کالت سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۹۶\) که یوه ښځه بله ښځه یا یوسړی په خپله نکاح کولوکی وکیل کړي نو وروسته دثبوت دوکالت څخه نفس دمذکوري مؤکلي ښځي دسړی مذکور سره په نکاح ورکړی نونکاح صحیح سوه اوکه نه؟

جواب: که په وجود ددوو شاهدانو ایجاب اوقبول دنکاح وسی نو نکاح صحیح ده حاصل دا چی دښځی وکالت صحیح دی.

په ذریعه دخط په ایجاب اوقبول سره به نکاح کله صحیح وی: **سوال**: (۹۷\) فاطمه یوه عاقله بالغه تعلیم یافته انجلی ده دشریعت دمسئلو څخه هم خبره ده او دراجپوت قوم څخه ده چی په هغوی کی تراوسه پوری هندوانه رسمونه چلیږی چی هغوی په یوه خاندان کی رشته وغیره نه کوی انجلی په خپله دیوه هلك سره چی ددوی دخاندان څخه دی خپله نکاح کول غواړی ګویا دقوم په لحاظ سره نکاح نه سی کولی باقی ددین په لحاظ سره هلك بالکل ددی کفودی اوس دا انجلی غواړی چی مخکی دده سره پټه نکاح کول غواړم وروسته به ددی اظهار وکړمه اومور اوپلار به مجبور کړم چی نکاح ومنی نواوس دا انجلی دکلی خلګ خو شاهدان کولی نه سی دپاره دنکاح ځکه چی دمخکی څخه دراز ښکاره کیدو بیره ده ددی وجه څخه انجلی په خپل لاس سره خپل مکمل حال اوایجاب لیکلی او ورکوی چی هلك دی یوې بلي خواته ولاړ سی او دشاهدانو څخه دی ایجاب وکړی په بل چا دي واوروی اوقبول دی کړی اوهم پردي کاغذ دی ولیکی او رادی وړی داسی به نکاح وسی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی که سړی دغه لیکل سوی ایجاب دطرفه دښځی ددوو شاهدانو په مخکی ووایی او ددغه شاهدانو په مخکی یی قبول کړی نونکاح به منعقده سی (۲)

---

(۱). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱. ظفیر

(۲). وافاد المصنف ان انعقاد النکاح بکتاب احدهما یشترط فیه سماع الشاهدین قرائت الکتاب مع قبول الاخر. (البحرالرائق کتاب النکاح ص ۹۵ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص ۸۹). ظفیر

اویو صورت دجواز دادی چی دښځه دی داسړی وکیل دنکاح کړی یعنی دادی ورته ووایی او یادی ورلره لیکلي ورکړی چی ما تاته اختیار درکړیدی چی زما نکاح دخپل ځان سره وکړه اوسړی دی دا ددوو شاهدانو په مخکی ظاهر کړی اوقبول دی وکړی اویا دادی ووایی چی دښځه ماپه خپله په نکاح کی اخیستی ده نو بیابه هم نکاح وسی. کذا فی الشامی (۱) وغیره، اوچی دانکاح په کفوکی ده نوددی دصحت دپاره داولیاء داجازی ضرورت هم نسته کذا فی الدرالمختار (۲).

ددوو درو سړیو په مخکی ښځی ایجاب ولیکی اووی لیږی اوسړی خط ووایه اوقبول یی کی څه حکم دی؟ سوال: (۹۸) یوی ښځی ددوو درو کسانو په مخکی یوسړی ته خط ولیکی اووی لیږی چی زه په خپلی رضا ستا په نکاح کی په عوض دمهر شرعی راغلی یم اوده قبوله کړله نودا نکاح وسوه اوکه نه؟

جواب: په دی کی دجواز دنکاح صورت دالیکل سویدی چی کم سړی ته ښځی لیکلی دی هغه ددوو شاهدانو په مخکی دښځی داخط واوروی او بیایی دا وویل چی ماقبوله کړله غرض داچي ددوو شاهدانو کیدل اودښځی دلیك دوباره ویل اوددې څخه وروسته ددوو شاهدانو په مخکی قبلول شرط دجواز دی (۳).

په دهوکه سره دلیک په ذریعه نکاح کیږی اوکه نه؟ سوال: (۹۹) که یوسړی په دهوکه دښځی په مخکی دالفظ ولیکی اوپیش یی کی او ورته ووایی داخط ووایه: ازوجنی معك، بیا ددی په جواب کی په خپله ووایی زوجت معك دانکاح وسوه اوکه نه؟

جواب: په داسی صورت کی په انعقاد دنکاح کی اختلاف دی (۴) ددې څخه علاوه حضور دشاهدانو پوهیدونکو شرط دجواز دی (۱).

---

(۱). واذا اذنت المراة للرجل ان یزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدین جاز (هدایه فصل فی الوکالة ص ۳۰۲ ج۲). ظفیر

(۲). فنفذ نکاح حرة مکلفة بلا رضا ولی الخ وله الاعتراض فی غیر الکفو (الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب الولی ص ۴۰۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۵). ظفیر

(۳). قال ینعقد النکاح بالکتاب کما ینعقد بالخطاب. وصورته: أن یکتب إلیها یخطبها فإذا بلغها الکتاب أحضرت الشهود وقرأته علیهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلانا کتب إلي یخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه ، أما لو لم تقل بحضرتهم سوی زوجت نفسي من فلان لاینعقد؛ لأن سماع الشطرین شرط صحة النکاح ، وبإسماعهم الکتاب أو التعبیر عنه منها قد سمعوا الشطرین (ردالمحتار کتاب مطلب التزوج بارسال کتاب ص ۳۲۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص۱۲). ظفیر

(۴). قال فی الفتح لو لقنت المراة زوجت نفسی بالعربیة ولا تعلم معناه وقبل والشهود یعلمون ذالك اولایعلمون صح کالطلاق وقیل لا کالبیع کذا فی الخلاصة ومثل هذا فی جانب الرجل اذا لقنه ولا یعلم معناه (ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۲۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۵). ظفیر =

چی کله ددعاء په بهانه یی ایجاب واخیستی داسی چی شاهد نه وو نو نکاح صحیح نه سوه:

سوال: (۱۰۰۱) زید چی تعلیم یافته دی اوفقیر سړی دی دبکر کورته به تلی راتلی اتفاقا سره دده قصددبیت الله وسو دده سره خالد اوولید هم وه دوی دبکرکورته راغلل دروازی ته یی دبکر ښځه راوغوښتله اوورته یی وویل زما قصور معاف کړه زه حج ته ځم دبکر ښځی وویل تا زمونږ څه قصور کړیدی خوزید ډیر اصرار وکی. دزیات اصرار دوجه دبکر ښځی وویل ما معاف کړی یې، ددې څخه وروسته یی دبکر دښځی لور را وغوښتله او ورته یی وویل چی ته څه وظیفه وایی نوهغه وویل چی لمونځ کوم اوچی کمه دعاء تا را ښوولی ده هغه وایم. هغه کمه دعاوه ده وویل داوه: نحمده ونصلی علی رسوله الکریم ددی څخه وروسته زید وویل دانوره هم ورسره وایه یعنی ذکر سوي انجلی ته یې وویل: رب زدنی مولانا یا رب زدنی مولانا. چی کله یی ورته دا الفاظ وښوول په دې حال کی دبهر دروازی څخه دخالد او دولید څخه علاوه یوعربی خوان یی هم را وغوښتی دده بیان دی چی دا الفاظ داسي وه زوجنی لله یا مولانا، دی انجلی دا الفاظ صحیح ونه ویل نوده ورته بیا وښوول نوبیا دی انجلی وویل زوجنی لله یامولانا. اوزید قبلت وویل، په داسی حالت کی چې ماسوا دعربی خوان څخه ددغه انجلی سره ددې دوو شاهدانو دا خیال وو چی دافقیر ددعا تعلیم ورکوی ددوی بالکل داخیال نه وو چی دا ایجاب اوقبول دی اونه مونږ شاهدان یو بلکی دهغوی خیال وو چی دا ددعا تعلیم دی اودا انجلی هم په دې خیال داکلمات وایی چی دا دعاء ده نوپه دی صورت کی چی نه ښځی ته پته سته چی زه خپله نکاح کوم اونه شاهدانوته چی ددی ښځی نکاح کیږی ماسوا ددغه یوه عربی خوان څخه نوپه داسی صورت کي په: زوجنی یا مولانا لله سره به ایجاب وسی اوکه نه؟ او نکاح دزید ددغه انجلی سره وسوه اوکه نه؟ نه دغه وخت دمهر ذکر سوی اونه بیا وروسته ؟

جواب: په دی صورت کی نکاح منعقده نه ده، ځکه چی دښځی او دشاهدانو دومره پوهیدل ضروری دی چی په دی الفاظو سره نکاح منعقده کیږی اوچی دا دنکاح الفاظ دی اودا مجلس دنکاح دی که څه هم دحقیقت معنٰی ورته نه وی معلومه لکه چی شامی دصاحب ددرمختار ددی قول په تشریح کی لیکلی دی: ولایشترط العلم بمعنٰی الایجاب والقبول الخ لکن قید فی الدر وعدم الاشتراط بما اذا علما ان هذا اللفظ ینعقد به النکاح ای وان لم یعلما

---

(۱). وشرط سماع کل من العاقدین لفظ الاخر لیتحقق رضاهما وشرط حضور شاهدین حرین اوحر وحرتین الخ (ایضا ص ۳۷۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱). ظفیر

حقیقة معناه (۱) الخ . فقط

دخط په ذریعه نکاح: **سوال**: (۱۰۱) زید خپله لور بکرته ورکړه اوده ته یی دا وویل چی ته ماته خپله لور راکړه ددې څخه وروسته زید بکرته خط ولیکی او ددری کسانو دستخط یی باندی واخیستی نوپه خط نکاح جائز سوه اوکه نه؟

جواب: که بکر زید ته ددی مضمون خط لیږلی وی چی ما دخپلی لور نکاح ستاسره وکړه او مکتوت الیه دامضمون حاضرینو ته اورولی وی اوقبول یی کړی وی نونکاح منعقده سوه.

نکاح دخط او کتابت په ذریعه: **سوال**: (۱۰۲) مثلا یوی ښځی یوسړی ته ولیکل چی زه ستاسره نکاح کول غواړم په دومره مهرته یی منظور کړه اودی سړی په جواب کی ولیکل ماته منظوره ده اودی سړی ددوو سړیو په مخکی داخط واوروی او ددی جواب یی هم دوی ته واوروی نوآیا دانکاح وسوه خودی ښځی داخط په پټه دشرعی شاهدانو لیکلی وو اوکه دلته به هم ددوو شرعی شاهدانو ضرورت وی اوپه دی دواړو خطونو باندی ددواړو ډلو دشاهدانو دستخطونه هم په کاردی اوکه نه؟

جواب: په شامی کی په خط باندی دجواز دنکاح داصورت لیکلی دی چی مثلاً سړی ښځی ته خط ولیکی چی زه ستاسره نکاح کوم اوښځه دوه شاهدان راوغواړی او ددوی په مخکی خط ووایی اوورته ووایی چی ماخپله نکاح دده سره وکړه الخ ددی صورت موافق داهم جائزده چی ښځه سړی ته خط ولیکی اوسړی ددوو شاهدانو په مخکی دا خط ووایی اودا ووایی چی ما ددی ښځی سره نکاح وکړه غرض داچی که ددوو شاهدانو په مخکی خاوند داخط ووایه اوقبول یی کی نونکاح وسوه (۲).

په مذکوره خط نکاح ونه سوه: **سوال**: (۱۰۳) یواتلس کلیزی انجلی خپله نکاح دمور او دپلار درضا څخه بغیر په دی طریقه وکړه چی دچا سره یی نکاح کول غوښتل نوهغه ته یی ولیکل چی زه په صحت اوثبات دعقل په خپلی رضا بغیر دڅه جبر او دزور څخه خپل نفس تاته په عوض دپنځوسو روپو قرض مهر موجل کی ستا په زوجیت کی درکوم او د

---

(۱). ردالمحتار کتاب النکاح ص۲۲۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۵. ظفیر

(۲). ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب وصورته ان يكتب اليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أوتقول إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه، أما لولم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لاينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح، وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها (ردالمحتار كتاب النكاح ص ۳۲۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۲ مطلب التزوج بارسال كتاب). ظفير مفتاحي

شپږو شاهدانو نومونه یی هم ولیکل نوپه دی صورت کی نکاح کیږی اوکه نه؟

جواب: صورت دجواز دنکاح په ذریعه دخط په شامی کی دفتح القدیر څخه دانقل کړی دی چی که یوسړی ښځی ته ولیکل چی زماسره نکاح وکړه دی ښځی شاهدان راوغوښتل او دوی ته یی وویل چی فلانی سړی زما سره نکاح کول غواړی شاهد سی چی ما دده سره خپله نکاح وکړه. نوپه داسی صورت کی نکاح منعقده سوه اوکه ښځی دشاهدانو په مخکی دسړی دارخه څخه کلام نه وی نقل کړی اوصرف دایی وویل چی ما خپله نکاح دفلانی سړی سره وکړه نونکاح به منعقده نه وی اوکه ښځه سړی ته ولیکی چی ته زما سره خپله نکاح وکړه نوپه دی باندي سړی ددوو شاهدانو په مخکی دښځی پیغام نقل کی او وی ویل چی تاسی شاهدان سی چی ما ددی ښځی سره خپله نکاح وکړه نونکاح به منعقده سی الغرض په دی صورت کی دجواز دنکاح دپاره ضروری ده چی سړی ددوو شاهدانو په مخکی دانقل کړی چی فلانی ماته لیکلی دی چی دازما سره نکاح کول غواړی نوتاسی شاهدان سی چی ما ددی ښځی سره نکاح وکړه اوقبوله می کړله نوکه داسی وسی نونکاح به وسی. شامی. (۱)

چی کله دشاهدانو ایجاب اوقبول اوریدل محتمل وی نو دوباره دی نکاح وسی: **سوال**: (۱۰۴) عمر وایی چی زما نکاح داسی وسوه چی زما دمنکوحی اکا چی ولی ددی دی، سره ددوو شاهدانو ولاړی او اجازه یی راواخیستله په مجلس دنکاح کی راغله او کرار یې زما په غوږ کی ایجاب وکی او ماهم په کرار آواز قبول کی او ماته یقین دی چی دا الفاظ دایجاب اوقبول زموږ دواړو څخه علاوه بل چابه نه وی اوریدلی نوپه دی صورت کی فسخ دنکاح اوتجدید دنکاح وسی اوکه څه کول پکاردی؟ که وجوب دفسخ دیانةً وی نوچی کم حقوقِ عباد دی چی عدم توریث اومهر مثل وغیره دي چی پرفسخ قضاء باندي مرتب کیږی دا پردی هم مرتب دی اوکه نه؟

جواب: دانښکاره ده چی اوریدل او نه اوریدل دایجاب او قبول دشاهدینو محتمل وه نو تجدید دنکاح بغیر دفسخ دنکاح دی وسی دتجدید دنکاح احتیاطاً دپاره دمخکی نکاح فسخ ضروری نه ده لکه چی په کفر محتمل کی فقهاؤ تصریح کړیده چی تجدید دنکاح دی په جدید مهر وسی اوعدم توریث وغیره اموربه پردی مرتب نه وی اومهربه پرمخکی

---

(۱). قوله: فتح فإنه قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب. وصورته: أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه، أما لولم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح (ردالمحتار كتاب النكاح. مطلب الزوج بارسال كتاب ص۳۲۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۲). ظفير

هم او دوهم هم لازم وی (۱).

صرف دیوه شاهد په وجود نکاح صحیح نه ده: **سوال**: (۱۰۵\) دنابالغی انجلی پلار په خپله دیو سړی دزوی سره دخپلی لور نکاح وکړه او ددغه هلك پلار یی دخپل زوی دپاره قبوله کړی او دلته صرف یو ملا موجود وی ددی نکاح څه حکم دی؟

جواب: که هلك هم نابالغ وی نونکاح منعقده نه سوه ځکه چی صرف یوشاهد ملا صاحب باقی پاته دی. اوکه زوی بالغ وي نوتعبیر دپلار به ده ته راجع وی اوپلار به هم شاهد متصور سی نو نکاح منعقده سوه. کما صرح به الفقهآء (۲).

دکونډی نکاح یو مولوی صاحب ددوو ښځو په وجود کی دیو سړی سره وکړه نوځه حکم دی؟

سوال: (۱۰۶\) یومولوی صاحب دیوی کونډی بالغی څخه اجازه واخیسته ددوو شاهدانو په مخکی یعنی ددوو ښځو په مخکي، ددی نکاح یی دیوسړی سره وکړه نو دا نکاح صحیح سوه اوکه نه؟

جواب: که دغه ښځه په مجلس دنکاح کی وی نو بیابه مولوی صاحب نکاح خوان شاهد وګنیل سی اودوی ښځی یوسړی یعني دامولوی صاحب به شاهد سی او ددوی نکاح به منعقده سی کما فی الدر المختار: ولو زوجه بنته البالغة العاقلة به حضر شاهد جاز ان کانت حاضرة لانها تجعل عاقدة والا لا، الاصل ان الامر متٰی حضر جعل مباشرا الخ (۳) درمختار . فقط

دولی داجازی اخیستو په وخت شاهد جوړول ضروری نه دی، ددی وجه څخه نکاح وسوه:

سوال: (۱۰۷\) زید دخپلی باکری بالغی لور څخه یوازي پوښتنه وکړه چی زه ستا نکاح دمحمود سره کوم نو دزید لور چی واوریدل نو چپ سوه وروسته بیا زید مجمع عام ته راغی اوبکرته یی وویل چی زما دلور نکاح دمحمود سره وکړه اودومره مهر مقرر کړه بکر خطبه وویله اومحمود ته یی وویل چی زید خپله لور په دومره مهر کی تاته په نکاح

---

(۱). وشرط حضور شاهدین حرین اوحر وحرتین مکلفین سامعین قولهما معا علی الاصح (الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱). ظفیر

(۲). ولو زوج بنته البالغة العاقلة بمحضر شاهد واحد جاز ان کانت ابنته حاضرة (درمختار) قید بالبالغة لانها لو کانت صغیرة لایکون الولی شاهدا لان العقد لایمکن نقله الیها بحر (ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۵) دسوال حاصل دادي چي یوه سړی دخپلي نابالغي انجلی نکاح دیوه بل سړی دزوی سره وکړه مګر په دې ډول باندي چي په دې مجلس کي دهلك او انجلی دپلار څخه ماسوا یوازي یو قاضي ؤ بل هیڅوك نه ؤ او دجواب خلاصه داده چي دا نکاح جائز نه ده ځکه چي یوازي یو شاهد ؤ البته که چیري هلك په خپله بالغ وي نو نکاح په دې صورت کي صحیح کیده . ظفیر

(۳). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۵. ظفیر

درکړه محمود وویل ماقبوله کړه اوبکر دعقد په وخت کي دزید دلورنوم په دی وجه وانه خیستی چی دزید صرف هم یوه لورده نوپه صورت مسئوله کی دزید دلورنکاح دمحمود سره صحیح ده اوکه نه؟ او دخپلی لور څخه داجازی اخیستلو په وخت کي شاهدان دڅان سره نه بیول یا دعقد په وخت کي دبکر دزید دلور نوم اخیستل په نکاح کی فساد راولی او که نه؟

جواب: په دی صورت کی دمحمود نکاح دزید دلور سره صحیح ده ځکه چی دانجلی ولی چی اجازه اخلی نودغه وخت اشتهار ضروری نه دی (۱) صرف ایجاب اوقبول اوریدل ددوو شاهدانو شرط دی. کما فی الدرالمختار: وشرط حضور شاهدین الخ سامعین قولهما معًا فاهمین انه نکاح (۲) اوچی کله دزید یوه لور ده نوجهالت مرتفع سو اودا امر دجواز دنکاح دپاره کافی دی لکه چی په ردالمحتار، شامی کی په شرح ددې قول دماتن کی: ولا المنکوحة مجهولة، داسي مذکور دی: فلو زوج بنته منه وله بنتان لا یصح الا اذا کانت احداهما متزوجة فینصرف الی الفارغة (۳) الخ. فقط

بالغه ښځه په خپله موجوده وه اوددی نکاح صرف ددی دپلار په وجود کی قاضی وکړه نو نکاح وسوه: **سوال**: (۱۰۸) ښځه چي نامداره ده په (بګو) سره نکاح یې دعلی زمان سره سویده چی په هغه کی مندرجه ذیل وجوهات دی دفریقینو کورونه دیوبل څخه دلسو قدمونو په فاصله دی په وخت دنکاح کي دعلی زمان مور اومسمٰی مهنده شاهدان وه او یو قاضی صاحب دمهر نوم یی هم وانه خیستی قاضی ته یی نکاح خوانی هم ورنه کړه، وکیل هم څوك نه وو، اوفریقین بالغ وه دنکاح شپږ کاله وسوه خو تراوسه اباد سوی نه دی، نه علي زمان مسماة ته خرڅ اوخوراك ورکړیدی ددی ځای علمآء دې نکاح ته فاسده وایی آیا دانکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: که مسماة په بګو بالغه هم په مجلس دنکاح کی موجوده وه نوقاضی صاحب به شاهد شمارسی اونکاح به صحیح سی، اصل دادی چی دنکاح په وخت داسی شاهدان موجودوی چی هغوی ایجاب اوقبول واوری اوکه یوسړی اودوی ښځی شاهدی وی نوبیا

---

(۱). ولا یشترط الاشهاد علی التوکیل (البحرالرآئق کتاب النکاح ص۹۵ ج۳، ط.س. ج۳ ص۸۹) فإن استأذنها هو) أي الولي وهو السنة أو وکیله أو رسوله أو زوجها) ولیها الخ فسکتت) عن رده مختارة (أو ضحکت غیر مستهزئة أو تبسمت أو بکت بلا صوت الخ فهو إذن أي توکیل في الأول (درمختار) ای فیما استاذنها قبل العقد حتی لو قالت بعد ذلك لا ارضي ولم یعلم به الولی فزوجها صح (ردالمحتار باب الولی ص ۴۱۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۸). ظفیر

(۲). الدر المختار علی هامش ردالمحتار . کتاب النکاح ص ۳۷۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱. ظفیر

(۳). ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص۱۵. ظفیر

هم نکاح وسوه (۱) اوداهم مسئله ده چی که انجلی بالغه وی اودې نکاح خوان ته اجازه دنکاح ورکړه نونکاح منعقده کیږی ځکه چی نکاح خوان هم شاهد شمارل کیږی لکه چی په درمختار کی دی: ولو زوج بنته البالغة العاقلة بمحضر شاهد واحد جاز ان کانت ابنته حاضرة لانها تجعل عاقدة الخ (۲) اوکه دمهر ذکرنه وی نوهم نکاح منعقده کیږی اومهر مثل لازمیږی (۳) اونکاح خوان ته دنکاح پیسی نه ورکول یا وکیل نه کیدل څه ضروری دنکاح دانعقاد دپاره نه دی اوپه یوځای دښځی او دخاوند نه اوسیدل یاخرڅ او خوراك نه ورکول موجب دفسخ دنکاح نه دی خوکه خاوند دښځی حقوق ادانه کړی یانفقه ورنه کړی نو ګنهګار دی اونفقه دده پرذمه لازمه ده (۴).

بنځه که سړی وکیل کړی چی دخپل ځان سره می نکاح وکړه نوپه دی سره نکاح کیږی اوکه نه؟ سوال: (۱۰۹) مسماة زینب غواړی چی زما نکاح دعمر سره وسی خو دبیری دوجه څخه عمر کورته نسی رابللی ددی وجه څخه عمر یی خپل وکیل کی چی دی دې خپله نکاح دزینب سره وکړی نو داصحیح ده اوکه نه؟

جواب: په دی طریقی سره نکاح صحیح اوجائز ده دزینب او دعمر نکاح به په دی طریقه سره منعقده سی په درمختار کی دی: ویتولی طرفی النکاح واحد بایجاب یقوم مقام القبول في خمس صور کان کان ولیا او وکیلا من الجانبین او اصیلا من جانب ووکیلا او ولیا من اخر او ولیا من جانب او وکیلا من اخر . (۵) فقط

مشروطه نکاح صحیح ده که څه هم شرط پوره نه سی: **سوال**: (۱۱۰) علماء دین په دی مسئله کی څه وایی چی عمر زیدته وویل ته دخپلی لور نکاح زما سره وکړه زه همیشه ستا خدمت کوم اوپه هیڅ امرکی به نافرمانی نه کوم زید ددی په جواب کی وویل چی ته به دخپل اوسیدو ځای پریږدی اوزما سره به اوسیږی اوزما خلاف به نه اوسیږی اوچی څومره خلګ زماپه کورکی دی دهغوی خرچه به برداشت کوی او دنکاح معامله به نه

---

(۱). وشرط حضور شاهدین حرین اوحر وحرتین مکلفین سامعین قولهما معا (الدر المختار علی هامش رد المحتار کتاب النکاح ص ۳۷۷ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۲۳). ظفیر

(۲). ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۳. ظفیر

(۳). وإن لم یسمه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها لما روي في السنن والجامع الترمذي عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم یدخل بها ولم یفرض لها الصداق، فقال لها الصداق کاملا (البحر الرائق باب المهر ص ۱۵۲ج۳. ط.س. ج۳ ص ۱۴۲). ظفیر

(۴). فتجب (النفقة) للزوجة بنکاح صحیح علی زوجها (الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب النفقة ص ۸۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۷۲). ظفیر

(۵). الدرالمختار علی هامش ردالمحتار مطلب فی الوکیل والفضولی بالنکاح ص۴۴۸ ج۲. ط.س.ج۳ ص۹۵.ظ

ښکاره کوی نوزه به هلته داستا نکاح کوم اوبیا چی کله زما دکور خلګ راسی نو ددوی رضا به واخلم بیابه ددستور مطابق ستاسو نکاح وکړم اورخصت به دی کړم دایی وویل او صرف دده داطمینان دپاره یې ددوو شاهدانو په مخکی ایجاب او قبول وکی یعنی دنابالغی دطرف څخه زیدچی ولی دی په خپله صورت دنکاح یی وکی ددې څخه وروسته چی کله دزید دکور سړی راغله نونه خو دلور مور یعنی دزید ښځه راضی سوه اونه عمر په مذکوره شرطونو کی یو شرط پوره کی یعنی دنکاح راز یی هم ښکاره کی او خپل داوسیدو ځای یی هم پرې نه ښووی اودزید سره نه اوسیدی اوده خرچه یی هم برداشت نه کړه اوددی سره اوس ددی اصرار کوی چی زما ښځه رارخصت کړه په دی صورت کی به دشرطونو مذکوره ؤ لحاظ کوو اونکاح به ناجائز ګرځوو اوکه دشرطونو به لحاظ نه وی اونکاح به جائزوی؟

جواب: په دی صورت کی نکاح وسوه دشرطونو په نه پوره کیدو سره په نکاح کی څه فرق نه راځی که څه هم خاوند لره دیانةً شرطونه پوره کول ضروری دی. خو په نه پوره کولو سره په نکاح کی څه فرق نه راځی. (۱) فقط والله اعلم ، کتبه مفتي مدرسۂ هذا.

<u>دیوه سړی او ددوو ښځو په حضور نکاح کیږی</u>: **سوال**: (۱۱۱) دیوه سړی دیوی ډمی سره دیوه کاله څخه ناجائز تعلق ؤ وروسته بیا یوپوخ عمر سړی چی پرهیزګاره وو ددوی دواړو نکاح یې بغیر دموجودګی دوکیل اودشاهد څخه وکړه ښځه په کور کی دننه وه ددی سره ددی مور اوخور او ددغه مشر سړی ښځه وه اودغه مشر سړی موجود وو نو آیا دانکاح صحیح سوه اوکه نه؟

جواب: په نکاح کی شرط دی چی دوه شاهدان اوریدونکی دایجاب اوقبول یا یوسړی او دوی ښځی اوریدونکی دایجاب اوقبول وی (۲) نوپه دی صورت کی یودغه مشر سړی او دده ښځه او دوی ښځی نوری هم موجودی وی نودی ډمی دامشر سړی خپل وکیل کی اوده دخاوند څخه قبول وکی اودی مشر سړی اودوو ښځو واوریدی نونکاح شرعا صحیح ده. درمختار وغیره. (۳)

---

(۱). وللولی نکاح الصغیر جبرا ولو ثیبًا لزم النکاح (الدرالمختار) ص۱۹۲ ج۱ ، ط.س. ج۳ ص۲۵ باب الولی) ولا یثبت فی النکاح خیار الرؤیة والعیب والشرط (الی قوله) حتی انه اذا فعل ذالك فالنکاح جائز والشرط باطل الخ (عالمگیری مصری ص۲۵۵ ج۱. ط. ماجدیه ج۱ ص ۲۷۳). ظفیر

(۲). وشرط حضور شاهدین اوحروحرتین مکلفین سامعین معا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتارکتاب النکاح ص۳۷۳ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۲۱). ظفیر

(۳). والوکیل شاهد إن حضر موکله کالولي إن حضرت مولیته بالغة، ولأنه لا فرق بین أن یکون المأمور رجلا أو امرأة فإن کان رجلا اشترط أن یکون معه رجل آخر أو امرأتان، وإن کان امرأة اشترط أن یکون معها رجلان أو =

دانجلی په وجود کی نکاح وسوه او دپلار نوم یی ذکرنه سو نوڅه حکم دی؟ سوال: (۱۱۲) دانجلی اودهلك دطرفه خلګ حاضر سول اوانجلی ته یی وویل په بدله ددوو سوو روپو مهر کی زید دی قبول کی نوانجلی وویل ما قبول کی حال دادی چی وکیل دهلك دپلار نوم وانه خیستی نوپه دی صورت کی نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: که هلك حاضر په مجلس کی وی اوده په خپله قبول کړی وی خوبیا دپلار نوم ته ضرورت نسته (۱) اوکه دی په مجلس دنکاح کی نه وی خو شاهد وغیره او ناوی دی پیژنی نو بیا هم نکاح صحیح سوه (۲).

دعبد الرحمٰن په ځای یی درحمان لور وویل نونکاح صحیح سوه اوکه نه؟ سوال: (۱۱۳) دیوه سړی عبدالرحیم یا عبدالرحمٰن یاعبد الله نوم دی نوکه یوازی رحمان یارحیم ووایی او دنکاح په وخت داسی ووایی درحمان هلك درحیم انجلی، په دومره عوض مهر کی، نو آیا نکاح کیږی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی نکاح کیږی (۳) خوښه داده چی پوره نوم واخلی که څه هم په وجه دعرف دی ګنهګار نه دی. فقط

دولد الزنا انجلی دنکاح څه حکم دی؟ سوال: (۱۱۴) یوه هندو یوه مسلمانه ښځه وساتله دهغې څخه یې څه اولادونه وسوه، او ددوی څخه یی څه وخت وروسته دبالغیدو څخه دخپلی یوی انجلی واده دیوه مسلمان سره وکی دنکاح په وخت دانجلی څخه داجازی اخیستلو څخه وروسته په ایجاب وقبول کی داسی وویل سوه چې: (دَاشِیُوْپَرْشَادْ (۴) لور چې نوم یې فلانی دی) په دې سره په نکاح کی څه فرق خونه راځی دعاجز خیال دادی چی په دی صورت کی چی نوم اخیستل کیږی نو دمور دی وی. دنکاح څخه وروسته خلګوته دخوراك دعوت وسو پردی دا اعتراض وسو چی اجرت دزانیې حرام دی، ددی وجه څخه داخوراك صحیح نه دی، په دې سره ذکرسوي هندو وویل چی خوراك زه درکوم ددی سره یی دمورهیڅ مطلب نسته نوبیاشریکانودمجلس داخیال وکی چی دهندو دعوت

= رجل وامرأة (البحرالرائق کتاب النکاح ص۹۸ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص۹). ظفیر

(۱). ینعقد بایجاب من احدهما وقبول من الاخر الخ کزوجت نفسی الخ ویقول الاخر تزوجت (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۱ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص ۹). ظفیر

(۲). ان کانت غائبة ولم یسمعوا کلامها بان عقد وکیلها فان کان الشهود یعرفونها کفی ذکر اسمها اذا اعلموا انه اراد ها (ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲). ظفیر

(۳). لان المقصود من التسمیة التعریف وقد حصل (ردالمحتارکتاب النکاح ص۳۷۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص۲۲). ظ

(۴). دا دانجلی دهندو پلار نوم دی. حقاني

صحیح دی نوقبول یی کړی، دا خوارك شرعًا څنګه دی؟

جواب: داصحیح ده چی دولد الزنا نسب دمور څخه ثابتیږی اوددی اولاد نسبت مورته کیږی نوپه دی صورت کی دمور نوم اخیستل پکار وه، خو که شاهدان دنکاح په دی پوه وی چی فلانی انجلی ځینی مراده ده نوبیا دصورت مذکوره نکاح صحیح ده. لمافی الشامی وظاهره انها لو جرت المقدمات ای مقدمات الخطبة علی معینة وتمیزت عند الشهود ایضاً یصح العقد وهی واقعة الفتوٰی لان المقصود نفی الجهالة وذلك حاصل بتعینها عند العاقدین والشهود وان لم یصرح باسمها کما اذا کانت احداهما متزوجة ویؤیده ما سیأتي من انها لو کانت غائبة وزوجها وکیلها فان عرفها الشهود اعلموا انه ارادها کفی ذکر اسمها والا لا بد من ذکر الاب والجد ایضا (۱) الخ. او دهندو ددعوت خوراك جائزدی ددی وجه څخه په مسئوله صورت کی جائزدی (۲) که څه هم مشرانو لره په داسی مجالسو کی شرکت کول نه دی پکار.

چی دچا نکاح یی کوله نودهغه دخور نوم یی واخیستی نونکاح وسوه اوکه نه؟ سوال: (۱۱۵) مسماة حکیمه کونډه بالغه وه او دخپلی نکاح اجازه یې په خپله ژبه په مخکی ددوو شاهدانو ورکړه خوقاضی صاحب په خطا ددی دکشری خور سلمٰی نوم واخیستی او ایجاب او قبول یی وکی نونکاح صحیح سوه اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی دحکیمه نکاح صحیح نه ده (۳) اوسلمٰی که بالغه وی نو ددی نکاح پراجازه ددې موقوفه ده اوکه نابالغه ده نوددی دولی پراجازې موقوفه ده. (۴)

چی ولدیت اوعرفی نوم صحیح وی نوکه اصلی نوم غلط وی بیاهم نکاح صحیح ده؟ سوال: (۱۱۶) دخالد نکاح مسماة حیاة النسآء عرف رضیه بیګم چی لور دزید ده پرده داری انجلی سره وسوه دقاعدی مطابق شاهدان داجازی دپاره مسماة مذکوری ته ورغلل وروسته داجازی څخه شاهدانو په جلسه عام کی قاضی ته شاهدی داسی وکړه سعادة النساء عرف رضیه بیګم بنت زید دخپلی نکاح اختیار عمر وکیل ته ورکی نوقاضی په

---

(۱). ردالمحتار کتاب النکاح تحت قول الماتن ولا المنکوحة مجهولة ص۳۲۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص۱۵. ظفیر

(۲). ولا باس بالذهاب الی ضیافة اهل الذمة (عالمګیری کتاب الکراهة الباب الرابع عشر ص۳۴۷ ج۵. ط. ماجدیه ج۱ ص۳۷۷). ظفیر

(۳). غلط وکیلها بالنکاح فی اسم ابیها بغیر حضورها لم یصح للجهالة وکذا لوغلط فی اسم بنته الخ ولوله بنتان اراد تزویج الکبرٰی فغلط فسماها باسم الصغرٰی صح للصغرٰی (الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲). ظفیر

(۴). کل عقد صدر من الفضولی وله قابل یقبل سواء کان القابل فضولیا اٰخر ووکیلا او اصیلا انعقد موقوفا (عالمګیری کتاب النکاح باب سادس ص۲۹۹ ج۱. ط. ماجدیه ج۱ ص ۲۹۹). ظفیر

اجازی دعمر وکیل په مقررمهر مثل سره دخالدسره ددی نکاح وکړه نودخالدسره دمسماة مذکوره نکاح صحیح سوه اوکه باطله ځکه چی شاهدانو په غلطی سره دحیاة النساء بیګم عرف رضیه بیګم بنت زید په ځای سعادت النساء بیګم عرف رضیه بیګم بنت زید وویل اول داچی دسعادة النساء ولدیت زید نه دی دوهم دسعادة النسآء عرفیت رضیه بیګم نه دی نو دداسی غلطی سره نکاح کیږی اوکه نه؟

جواب: معروف نوم چی رضیه بیګم دی صحیح اداء سو نورضیه بیګم بنت زید هم صحیح سو ددی وجه څخه په صورت مذکوره کی نکاح منعقده سوه، ځکه چی غلط نوم غیر معروف سویدی اوپه معروف کی څه غلطی نسته اوچی عرف یی رضیه بیګم دی نو معروف نوم یی همدا سو نوددی ولدیت هم صحیح معلوم سو ددی وجه څخه دانکاح صحیح ده ځکه چی مقصود رفع دجهالت ده اودا حاصل سو (۱).

درفیقن په ځای درفاقن په نوم نکاح وسوه نوځه حکم دی؟ سوال: (۱۱۷) دیوی انجلی نکاح ددی دپلار پرکور وسوه نکاح خوان دانجلی نوم درفیقن پرځای رفاقن واخیستی او درفاقن په نوم ښځه په دغه کورکی نسته ددی وجه څخه دقاضی په رجسټر کی نوم غلط درج سو نو په دی صورت کی درفیقن نکاح وسوه اوکه نه؟

جواب: په رجسټرکی دنوم دلیکلو څه اعتبار نسته، په رجسټرکی په غلط نوم لیکلو سره په نکاح کی څه فرق نه راځی شرعاً ددی اعتباردی چی نکاح خوان په وخت دعقد دنکاح کی څه نوم اخیستی دی که صحیح نوم یی اخیستی وی نونکاح صحیح کنې صحیح نه ده. کما فی الدر المختار غلط وکیلها بالنکاح فی اسم ابیها بغیر حضورها لم یصح للجهالة وکذا لو غلط فی اسم بنته الا اذا کانت حاضرة اواشار الیها فیصح وفی الشامی وکذا یقال فیما لوغلط فی اسمها (۲) الخ ددی عبارت څخه معلومه سوه چی په غلط نوم

---

(۱). ویذکر اسمها واسم ابیها وجدها ولو کان الشهود یعرفونها وهی غائبة فذکر الزوج اسمها لا غیر وعرف الشهود انه اراد به المرأة التی یعرفونها جاز النکاح (عالمگیری کشوری کتاب النکاح ص۲۷۷ ج۲. ط. ماجدیة ج۱ ص ۲۲۸). قال فی البحر وانکانت غائبة ولم یسمعوا کلامها بان عقد لها وکیلها فان کان الشهود یعرفونها کفٰی ذکر اسمها اذا عملوا انه اراد (ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲). ظفیر

(۲). ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲. دخاکسار مرتب په خیال باندې نکاح وسوه، ځکه چې دقاعدې مطابق دپلار نوم یې اخیستی دی، او رفاقن دیوې بلی انجلی نوم نه وو ددې وجې رفیقن ته په رفاقن ویلو سره څه خاص فرق نه راغی ، په تیره بیا چې کله په عواموکې په نومونو اخیستلو کې دا لږ غوندې تغیر او تبدیل په عام ډول سره همیشه موجود وي، بله دا چې شاهدانو او دمجلس غړو ټولو ته دا معلومه وه چې درفاقن څخه مراد همدا رفیقن ده، هغوی ته دا ډیره ښه معلومه وه. لان المقصود نفی الجهالة وذلك حاصل بتعینها عند العاقدین والشهود (ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۷ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص۲۲). ظفیر

اخیستو سره مذکوره نکاح ونه سوه یعنی درفیقن نکاح ونه سوه اوکه مخامخ په وخت دنکاح ودې ته اشاره کیده مثلاً داسی چی ددې ښځی سره چی مخامخ ناسته ده ستا نکاح وسوه نونکاح کیږی خوکه منکوحه مخامخ نه وی بلکی په کورکی وی اونوم غلط واخیستل سو نونکاح ونه سوه.

په صورت مسئوله کی نکاح دپلار سره وسوه اوکه دزوی سره؟ سوال: (۱۱۸) دزید نکاح ددری نیمو کالو په عمرکی دمسماة هنده سره چی ددی عمر یوولس کاله وو وسوه چی تقریبا اته کاله وسوه زید ماشوم وو چی دنکاح په وخت مجلس ته راوستل سو نو په ژړا سو قاضی صاحب دده پلار بکر ته وویل: چی ته الفاظ دایجاب اوقبول په خپله ژبه اداء کړه داخو اوس قاعده ده. چی کله بیا زید اوهنده بیا بالغان سی نو ددوی نکاح به هغه وخت وی نوقاضی صاحب دقاعدی مطابق خطبه وویله اوبیایی بکر ته وویل چی مسماة فلانی دفلانی لور په دومره زر مقابل کی ما داستا په عقد دنکاح کی درکړه تا داقبوله کړه؟ بکر ددی په جواب کی صرف دا لفظ ووایه ما قبوله کړه اودری واره یی وویل نوپه دی صورت کی دمسماة هنده نکاح دچا سره وسوه ؟

جواب: په دی صورت کی دفقهاؤ دتصریح مطابق دهندی نکاح دبکر سره وسوه دزید سره ونه سوه قاضی که داویلی وای چی زه دهنده دولی دارخه وکیل یم او دهنده نکاح ستا دزوی زید سره کوم اوپه دی بکر ویلی وی چی مادخپل زوی دپاره قبوله کړه نو نکاح به دزیدسره سوی وای په خلاف ددی صورت چی واقع دی په دې کی نکاح دهندی دبکر سره وسوه. قال فی الشامی: ونظیر هذا ما في البحر عن الظهیریة لو قال ابو الصغیرة لابي الصغیر زوجت ابنتي ولم یزد علیه شیئاً فقال ابو الصغیر قبلت یقع النکاح للاب هو الصحیح ویجب ان یحتاط فیه فیقول قبلت لابني آهـ وقال في الفتح بعد ان ذکر المسئلة بالفارسیة یجوز النکاح علی الاب وان جری بینهما مقدمات النکاح للابن هو المختار لان الاب اضافه الی نفسه الخ . (۱) فقط

په فاسد شرط سره هم نکاح کیږی: **سوال**: (۱۱۹) که په یوشرط نکاح وسی نوکیږی اوکه نه؟ **جواب**: په شرط ایښوولو نکاح کیږی او شرط به خطا وی (۲).

که قصداً او عمداً دپلار نوم غلط وښوول سی نونکاح وسوه اوکه نه؟ سوال: (۱۲۰) په وخت دنکاح عمرپه وجه دشرم دحبیبه دپلارنوم چی بکردی ددی په ځای یی زید ووایه اوحبیبه

---

(۱). ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۸ ج۲ تحت قوله: ولو له بنتان. ط.س. ج۳ ص۲۲. ظفیر

(۲). ولکن لایبطل النکاح بالشرط الفاسد وانما یبطل الشرط (الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۴۰۵ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۵۳). ظفیر

په مجلس دنکاح کی موجوده نه وه په شاهدانو کی زیاتو ته علم وو چی منکوحه دزید لور نه ده دبکر لورده اوناکح ته مطلقا علم نه وو نوځه حکم دی نکاح جائز سوه اوکه نه؟

جواب: چی شاهدانو ته حبیبه مجهوله نه سوه اوعمر سره دعلمه حبیبه دزید لور وښوول قرینه دمجازده ددی وجه څخه نکاح صحیح سوه لکه چی په شامی کی دی د: ولا المنکوحة، په شرح کی دي: فلو زوج بنته منه وله بنتان لا یصح الا اذا کانت احدهما متزوجة فینصرف الی الفارغة الخ وفي معناه ما اذا کانت احداهما محرمة علیه قلت وظاهره انها لوجرت مقدمات الخطبة علی معینة وتمیزت عند الشهود ایضاً یصح العقد وهی واقعة الفتوٰی لان المقصود نفی الجهالة وذلك حاصل بتعینها عند العاقدین والشهود (۱) الخ . فقط

په نکاح کی دانجلی دپلار نوم غلط سو نو څه حکم دی؟ سوال: (۱۲۱) دهندی دنکاح په وخت کی دولدیت نسبت پلندر ته وسو اوحاضرین دمجلس، نکاح خوان اوناکح هم ددوی په تشخصاتو خبر نه وو، وروسته بیا معلومه سوه چی حقیقی پلار یی دانه وو بلکی بل وو نو په دی صورت کی نکاح وسوه اوکه نه؟

جواب: مسئله داده چی که انجلی مجلس دنکاح ته حاضره نه وه او ددی دپلار نوم غلط واخیستل سو نوبیا نکاح ونه سوه لکه چی په درمختار کی دی: غلط وکیلها بالنکاح فی اسم ابیها بغیر حضورها لم یصح (۲) الخ. نومناسبه ده چی بیا دوباره په صحیح نوم دپلار سره نکاح وسی.

په نکاح کی که ولدیت غلط وښوول سی نونکاح وسوه اوکه نه؟ سوال: (۱۲۲) دهنده بالغه دطرفه ددی په وجود کی (یعنی هنده دنکاح دمجلس څخه بیله په یوکور کی وه) یو سړی وکیل دنکاح سو چی ده ته ددی دسکه پلار معلومات نه ؤ اوحاضر خلګ هم خبر نه وو چی ددی حقیقی پلار څوك دی ددی پلندر هرچا پیژندی ددی وجه څخه وکیل دنکاح نسبت دولدیت پلندر ته وکړی تر شپږو میاشتو دخاوند سره اوسیدله ددې څخه وروسته راز ښکاره سو چی وکیل دنکاح نسبت دپلار غلط کړیدی په دی صورت کی دهندی نکاح صحیح ده اوکه نه؟ په صورت دعدم جواز دنکاح کی دزنا ګناه دچا په غاړه ده؟

جواب: په درمختار کی ددی په باره کی عبارت دادی: غلط وکیلها بالنکاح فی اسم ابیها بغیر حضورها لم یصح للجهالة (۳) الخ هکذا حققه فی الشامی، (۱) حاصل داکه

---

(۱). ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۵. ظفیر

(۲). الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲. ظفیر

(۳). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲. ظفیر

انجلی حاضره وی اودیته اشاره وسی نو ددی غلطی سره نکاح کیږی اوکه حاضره نه وی نونکاح نه صحیح کیږی اوپه شامی کی داتحقیق هم سویدی چی که شاهدان منکوحه پیژنی نوبغیر دپلار دنوم څخه هم نکاح کیږی خوکه دپلار په ځای دبل چانوم واخیستل سی اوبنت فلان وویل سی نوپه دی صورت کی که څه هم منکوحه پیژنی هم بیا هم نکاح صحیح نه ده (۲) اوکه صورت داسی وی چی انجلی حاضره وی اودیته اشاره وسی او داسی وویل سی ددی ښځی چی فلانی دفلانی لور نکاح وکړه. نو دغلطی په صورت کی هم نکاح صحیح ده (۳) که دمنکوحه نوم غلط وی اوکه دپلار یی. فانها لوکانت مشار الیها وغلط فی اسم ابیها اواسمها لایضر. الخ مجتبائی ج۲ ص ۲۵۷. فقط (ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۸ ج۳. ظفیر)

دپیژندګلوي دپاره دانجلی نوم دولدیت کافی دی: **سوال**: (۱۲۳) دنکاح کولو په وخت دشاهدانو او دحاضرینو په مخکی دښځی دپلار او نیکه نوم اخلی اوکه په نوم اخیستلو سره یې هم تعارف ممکن نه وی نوبیا کم صورت دتعارف دی اوپه عدم تعارف سره نکاح صحیح کیدی سی اوکه نه؟

جواب: دپلار نوم کافی دی پیژندګلوي وسی اوکه نه دانجلی نوم سره دولدیت قائم مقام دپیژندګلوي دی: والحاصل ان الغائبة لابد من ذکر اسمها واسم ابیها وجدها وان کانت معروفة عند الشهود علی قول ابن المفضل وعلی قول غیره یکفي ذکر اسمها ان کانت معروفة عندهم والا فلا وبه جزم صاحب الهدایة الخ لان المقصود من التسمیة التعریف وقد حصل (ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۴ ج۲. ظفیر)

چی دچاخبره سوی وه دنکاح په وخت یی هغه بدله کړه نوځه حکم دی؟ سوال: (۱۲۴) یو سړی دواده پیغام ولیږی اوپه دی کی یی داسی ښکاره کړه چی هلك دمهرپور اوسیدونکی دی دنکاح څخه وروسته ښکاره سوه چی دهرګام اوسیدونکی دی ددې څخه علاوه په تعین دعلم (نوم) کی هم اختلاف دی انجلی داوایی چی زما نکاح دعبد الرحمٰن بن کلوسره سویده اوقاضی هم داوایی. اوشاهدلعل محمد ابن منو وایی اووکیل دلال محمد بن کلو دعویدار دی اوکم هلك چی دواده زلمی سوی وو هغه دهرګام لال

---

(۱). وګوری شامی الموسوم به ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲. ظفیر

(۲). لان الغائبة یشترط ذکر اسمها واسم ابیها وجدها وتقدم انه اذا عرفها الشهود یکفی ذکر اسمها فقط الخ بخلاف ذکره الاسم منسوبا الی اب اٰخر فان فاطمة بن احمد لا تصدف علی فاطمة محمد تامل (ایضا. ط.س. ج۳ ص ۲۲). ظفیر

(۳). وکذا لو غلط في اسم بنته الا اذا کانت حاضرة او اشار الیها فیصح (الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲). ظفیر

محمد بن منو وو. په دی صورت کی نکاح دچا سوه. دانجلی وارثانو دعبد الرحمان ابن ګلوسره نکاح غوښتل اودده پیغام هم وو، خوهلك والاؤ پرځای دعبدالرحمان دلال محمد بن منو سره نکاح وکړه صبا معلومه سوه چی داعبد الرحمان نه دی. نو دانکاح وسوه اوکه انجلی لعل محمد نه قبلوی اوس چی تفریق وسی نوڅه حکم دی؟

جواب: که دښځی په مخکی دلال محمد بن منو نوم نه وی اخیستل سوی او ایجاب وقبول دده په نوم نه وی سوی نو دانکاح دلال محمد سره نه ده سوی. غرض داچی دچاپه نوم ایجاب او قبول سویدی دهغه سره نکاح سویده. ([1]) فقط

شرطی نکاح باطله ده: **سوال**: (۱۲۵) یوسړی دشرطی نکاح ایجاد کړیدی چی دهغه شرطونه دادی: یوسړی په یوکال کی دولس عقده کولی سی. اومهر لس شل روپی اینبوولی سی ښځه هم شرطی نکاح اختیارولی سی چی بی اجازته دخاوند څخه جلا کیدی سی شرطی نکاح دډمو سره جائزده اوکه نه؟ موجب ددی ثبوت ددرمختار او عالمګیری وغیره څخه ورکوی نو دا صحیح ده اوکه غلطه؟

جواب: ددرمختار عبارت دادی: والنکاح لایصح تعلیقه بالشرط کزوجتك ان رضی ابی لم ینعقد الخ شامی ص ۲۹۴ ([2]) ترجمه یې داده چی دنکاح ترشرط پوری معلق کول صحیح نه دی لکه چی داسی ووایی زما ستا سره نکاح ده که زما پلار راضی وی نوپه دې سره نکاح نه کیږی. معلومه نه ده چی دمجوز څه منشاده اوپه کم دلیل دی خبره کوی دعبارت ددر مختار څخه دده دقول بطلان ښکاره دی. اونکاح متعه اوموقت هم باطله ده. کما فی الدرالمختار وبطل نکاح متعة وموقت ([3]) الخ. اوباطله ده نکاح دمتعی او موقتی. فقط

صرف په اوبو ورکولو باندی دنابالغ نکاح نه کیږی: **سوال**: (۱۲۶) آیا دنابالغ نکاح بغیر دایجاب وقبول ددوی داولیاء څخه صرف په اوبو ورکولو کیږی اوکه نه؟

جواب: صرف په اوبو ورکولو سره نکاح نه سی کیدی البته داکیدی سی چی دنابالغو دارڅه ددوی ولی ایجاب او قبول وکړی.

قبول کی وکیل دانجلی نوم بدل کی څه حکم دی؟ سوال: (۱۲۷) دزید نسبت دهنده سره او دهندی دخور نسبت دبکر سره په وخت دنکاح کی موافق دنسبت سره ایجاب وسو

([1]). وکله ان یزوجه من قبیلة فزوجه من قبیلة اخری لم یجز کذا فی الخلاصة (عالمګیری کتاب النکاح باب سادس ص۲۳۲ ج۱. ط. ماجدیه ج۱ ص ۲۹۲). ظفیر

([2]). الدر المختار علی هامش ردالمحتار فصل في المحرمات ص۴۰۵ ج۲، ط.س. ج۳ ص۵۳۳. ظفیر

([3]). الدر المختار علی هامش ردالمحتار فصل في المحرمات ص۴۰۳ ج۲، ط.س. ج۳ ص۵۳۱. ظفیر

دایجاب څخه وروسته دقاضی په مخکی چی قبول کیدی نو وکیل خطاء سو اودهندی دخور مریم نوم یی په زید سره اودهندی نوم یی دبکر سره واخیستی دغه وخت یوسړی وویل دنسبت څخه خلاف نومونه دی واخیستل نوپه دوهم وار قاضی موافق دنسبت صحیح قبول وکی په دی صورت کی په مخکی ایجاب قبول صحیح دی اوکه نه؟

جواب: په درمختار کتاب النکاح کی دی: ولو له بنتان اراد تزویج الکبرٰی فغلط فسماها باسم الصغرٰی صح للصغرٰی، خانیه، په شامی کی ددی په شرح کی داسی دي: ای بان کان اسم الکبرٰی مثلاً عائشة والصغرٰی فاطمة فقال زوجتك بنتی فاطمة وقیل صح العقد علیها (۱) الخ ددی عبارت څخه واضحه ده چی په صورت مسئوله کی اوله نکاح صحیح او دا دوهمه نکاح صحیح نه ده. (۲) فقط

صرف دانجلی نوم یی واخیستی اونکاح وسوه نوځه حکم دی؟ سوال: (۱۲۸) یوسړی دیوړ بالغی انجلی چی غائبه وه دنکاح ایجاب اوقبول په ذریعه دوکیل بالنکاح بغیر دذکر دپلار دمنکوحی غائبه څخه وکی نودا نکاح شرعا منعقده ده اوکه نه؟ اوپه خطبه دنکاح کی درود داسی وویل سو اللهم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومصطفانا ومجتبٰنا السید عبد القادر الجیلانی. نو ددی څه حکم دی؟

جواب: اقول وبالله التوفیق. بی شکه په دی صورت کی په قول دجمهورو فقهاؤ ماسوا دقول دخصاف څخه نکاح صحیح نه ده ځکه چی دغائبی نوم اخیستل بغیر دپلار دنوم څخه دصحت دنکاح دپاره کافی نه دی چی کله دا معروف اومعلوم شاهدانو ته نه وی. قال فی ردالمحتار لان الغائبة یشترط ذکر اسمها واسم ابیها وجدها وتقدم انه اذا عرفها الشهود یکفی ذکر اسمها فقط خلاف لابن الفضل وعند الخصاف یکفی مطلقا. (۳) او دنبی ﷺ څخه علاوه پربل چا مستقل درود ویل جائزنه دی. قال فی الدر المختار: ولا یصلی علی غیر الانبیآء ولا علی الملائکة الا بطریق التبع الخ (۴) . فقط

دانجلی نکاح دغلط ولدیت سره وسوه نو صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۱۲۹) یوی ښځی بغیر داجازی دخاوند څخه دخپلی لور نکاح وکړه اوپه وخت دنکاح یی دانجلی دپلار نوم غلط

---

(۱). ایضاً کتاب النکاح ج۲ ص ۳۷۸ ، ط.س. ج۳. ص ۲۲. ظفیر

(۲). په داجواب کی ځینی غلطی سویده ځکه چی که پلار یې داکار کړی وی نوبیا مخکنی نکاح صحیح وه دلته وکیل وکړل اووکیل ته خلاف دوکالت څخه کول اجازه نسته نو دوهمه نکاح صحیح او مخکنی غلطه ده ، او مخ ته پخپله دمفتی صاحب فتوٰی رارواته ده: ومن امر رجلا ان یزوجه امرأة فزوجه اثنتین فی عقدة لم تلزمه واحد منهما لانه لاوجه الی تنفیذهما للمخالفة (هدایه فصل فی الوکالة ص۳۰۳ ج۳). ظفیر

(۳). ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۸ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۲۲. ظفیر

(۴). الدر المختار علی هامش ردالمحتار مسائل شتٰی ص۲۵۸ ج۵، ط.س. ج۳ ص۷۵۳. ظفیر

وښووی نوپه داسی صورت کی نکاح جائز سوله اوکه نه؟

جواب: په غلط ولدیت ښوولو سره نکاح نه صحیح کیږی اوکه انجلی مخامخ وی او اشاره دې ته وسی نوبیا نکاح صحیح ده په درمختار کی دی: غلط وکیلها بالنکاح فی اسم ابیها بغیر حضورها لم یصح للجهالة وکذا لو غلط فی اسم بنته الا اذا کانت حاضرة واشار الیها الخ درمختار (۱). فقط

قاضی وکیل په خطاء سره په ایجاب کی دانجلی نوم بدل کی نونکاح څنګه ده؟ سوال: (۱۳۰۱) دوه هلکان بالغان زید اوعمر ددوو انجونو عائشه اوفاطمه سره داسی منسوب سوه چی دزید نکاح دعائشه سره اودعمر نکاح دفاطمی سره وسوه اونکاح په یوه وخت وه، دعائشه په ایجاب اوقبول کی زید وو خوقاضی صاحب په مجمع عام کی دزید نکاح دفاطمی سره، سره دخطبی وویل او داغلطی دعمر او دعائشی سره په نکاح کولو کی معلومه سوه چی دزید په ایجاب اوقبول کی فاطمه راغلی ده شرعا نکاح مکرر کیدل پکار دی اوکه دزید او دفاطمی عقد مستقل وسو؟

جواب: که څه هم دفقه دکتابونو دظاهرعبارت څخه دامعلومیږی چی دزید نکاح دفاطمی سره چی دهغه نوم په ایجاب اوقبول کی اخستل سویدی منعقده به سی، خوپه دی کی بحث دادی چی کله قاضی ته دمخکی څخه ویل سوی وه، چی دزید نکاح دعائشی سره وکړه اودعمر نکاح دفاطمی سره نوقاضی وکیل سو اووکیل ته اختیارنسته چی دوکالت خلاف وکړی. نوپه دی صورت کی دزید نکاح دفاطمې سره ونه سوه ځکه چی دی دفاطمې دنکاح دزید سره وکیل نه دی نودزید نکاح دعائشې سره دوباره کول پکاردی. البته کله چې قاضی دفاطمې نکاح دزید سره کوله اودافاطمې پخپله یا (په شرط دنابالغ توب) ددی ولی اوریدله اودی چپ پاته سو نو دزید نکاح دفاطمی سره منعقده سوه ځکه چی عبارت ددرمختار دادی: وکذا لوغلط فی اسم بنته الخ ولو له بنتان فسماها باسم الصغرٰی صح للصغرٰی (۲) اوپه شامی کی دی: قوله ولو له بنتان اراد تزویج الکبرٰی بان کان اسم الکبرٰی مثلاً عائشة والصغرٰی فاطمة فقال زوجتك بنتی فاطمة وقیل صح القعد علیها وانکانت عائشة هی المرادة (۳) داعبارت مقتضی ددی دی چی په صورت مسئوله کی دی دزید نکاح دفاطمې سره وسی خوپه دی کی همدا دی چی ددر مختار په صورت کی خپله هم پلارعقددنکاح کړیدی اوپه صورت مسئولهکیقاضینکاح کړیده چی وکیل

(۱). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص۲۲. ظفیر
(۲). الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۸ ج۲. ج۳ ص ۲۲. ظفیر
(۳). ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۸ ج۲. ج۳ ص ۲۲. ظفیر

دی او دوکیل خلاف کول معتبر نه دی.

په پیژندګلوي دمشهورو ښځو که دپلار نوم بدل هم سی بیاهم نکاح کیږی: سوال: (۱۳۱۱) دیوی انجلی پلار مړسو ددی مور دخاوند دحقیقی ورور سره نکاح وکړه ددی انجلی نکاح ددی دتره یعنی پلندر په اجازه وسوه په وخت دنکاح پرځای داصلی پلار یې نوم دپلندر واخیستی نوپه دی صورت کی دانکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: ښکاره دا ده چی دا نکاح صحیح ده که څه هم ددر مختار دعبارت څخه داسی معلومیږی چی په دی غلطی سره نکاح نه صحیح کیږی هغه عبارت دادی: غلط وکیلها بالنکاح فی اسم ابیها بغیر حضورها لم یصح للجهالة (۱) الخ پردی علامه شامی لیکلی دی چی: قوله لم یصح لان الغائبة یشترط اسمها واسم ابیها وجدها وتقدم انه اذا عرفها الشهود یکفی ذکر اسمها فقط خلافا لابن الفضل وعند الخصاف یکفی مطلقا والظاهر انه فی مسئلتنا لایصح عند الکل لان ذکر الاسم وحده لا یصرفها عن المراد الی غیره بخلاف ذکر الاسم منسوبا الی اب اخر فان فاطمة بنت احمد لا تصدق علی فاطمة بنت محمد تامل وکذا یقال فیما لو غلط في اسمها (۲) الخ شامی.

خوجواب ددی دادی چی اول خو ددرمختار ددی قول للجهالة څخه معلومیږی چی دعدم جواز دنکاح په غلطی مذکوره کی علت جهالت دی چی په صورت مسئوله کی مفقود دی، دوهم درمختار مسئله په صورت دغلطی فرض کړی چی وکیل په غلطي سره نوم بدل کړی، اوپه صورتِ مسئوله کي په غلطي سره داسي نه دي سوي بلکه بناء پرمعروف اوشهرة داسی سویده ځکه چی په عرف کی دمور دوهم خاوند ته پلندر ویل کیږی غرض دا چی کم رفع دجهالت دی هغه په دی صورت کی حاصل دی ځکه چی مطلب ددی نسبت دادی چی فلانی انجلی چی دفلانی سړی په تربیت کی ده اوفلانی هلك چی دفلانی په تربیت کی دی ددوی نکاح وسوه بلکی عجیبه نه ده چی سکه پلار ته په نسبت کولو کی به دومره معرفت نه وی چی څومره په دی نسبت کی دی اواصلی مقصود رفع دجهالت ده لکه چی شامی ددرمختار په دی قول:ولا المنکوحة مجهولة، کی لیکی: قلت وظاهره انها لو جرت المقدمات علی معینة وتمیزت عند الشهود ایضا یصح العقد وهی واقعة الفتوی لان المقصود نفی الجهالة وذلك حاصل بتعینها عند العاقدین والشهود وان لم یصرح باسمها کما اذا کانت احداهما متزوجة ویؤیده ما سیأتي من انها لو کانت غائبة وزوجها وکیلها فان عرفها الشهود وعلمه انه ارادهـــا کفی ذکر اسمها والا لا بد من ذکر

(۱). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲. ظفیر

(۲). ایضاً ، ط.س. ج۳ ص۱۵. ظفیر

الاب والجد ایضا الخ (۱) شامی حاصل داچی په صورة مسئوله کی نکاح منعقده سوه.

په صورت مسئوله کی نکاح صحیح سوه: **سوال**: (۱۳۲) زید دخپلی خور کوثر دبکر دمشر هلك عمرسره نکاح وکړه ددې څخه وروسته بکر دخپل مشر هلك عمرواده بل ځای وکړی اوزید ته ددی علم ونه سو. بیابکر خپل دوهم هلك خالد راوستی چی دعمر څخه کوچنی وو زید ته دنکاح دپاره خوزید ته ددی بالکل علم نه وو چی آیا داهغه هلك عمر دی اوکه بل هلك دی دزید په لاعلمی کی دشپی نکاح وسوه وروسته زید ته ددی علم وسو اوس زید خفه دی آیا په دی صورت کی نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: په دې صورت کی نکاح دبکر دکشر هلك خالد سره وسوه، ځکه چی دغه هلك مخامخ موجود وو اوزید دده سره دخپلی خور دنکاح اجازه ورکړه اوایجاب اوقبول وسو نوددە نکاح وسوه (۲) که څه هم زید دی مشر هلك ګڼی اوپه حقیقت کی دی کشر ؤ (۳).

په وعده نکاح نه کیږی: **سوال**: (۱۳۳) یوسړی دخپل زوی دواده دپاره یوسړی ته راغی چی دده لور دشپږو میاشتو وه ددی پلار وویل که دا انجلی ژوندی پاته سوه نوزه به داتاته درکوم ده منظوره کړه. چی کله انجلی داتو یا دنهو کالو سوه نودې خپله اراده ښکاره کړه چی زه دغه کورته بالکل نه ځم خومور اوپلار په زور سره دغه خاوند ته ولیږله اوس انجلی بالغه ده اووایی چی زه دلته بالکل نه اوسیږم او دکوروالی څخه یی هم انکار وکی بیا دا انجلی یوه مسلمان ته ولاړه خونکاح یی ونه کړه بیا دا یوه پنډت ته ورغله اوهندوی سوه ددی دپاره چی نکاح ماته سی، بیایو مولوی صاحب ته ولاړه چی مامسلمانه کړه او دفلانی سړی سره می نکاح وکړه مولوی صاحب نکاح وکړه او یوبل مولوی صاحب یی منع کوی آیا دانجلی په انکار سره نکاح ماته سوه اوکه نه؟

جواب: ددی سوال څخه نکاح په یوه عبارت هم نه معلومیږی ځکه چی په سوال کی دادی چی ددی انجلی پلار وویل چی که دانجلی ژوندی پاته سوه نوزه به یی تاته درکوم او دهلك پلار منظوره کړه نوپه دی سره نکاح نه منعقده کیږی اوکه وروسته ایجاب وقبول دقاعدی دنکاح مطابق سوی وی نوبیا نکاح سویده اودنکاح مسئله داسی ده چی دپلار

---

(۱). ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۷ ج۲، ط.س. ج۳ ص۱۵. ظفیر

(۲). وکذا لو غلط فی اسم بنته الا اذا کانت حاضرة او اشار الیها فیصح (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲) ددې جزئیې څخه معلومه سوه چې کله هلك موجود وي اوایجاب او قبول وسي نونکاح درسته ده، والله اعلم. ظفیر

(۳). هل اعطیتنیها ان المجلس للنکاح وان للوعد فوعد الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص۱۲) بیا دلته صیغه داستقبال ده نو ددې څخه معلومیږی چی دامجلس دوعدی وو دنکاح نه وو، والله اعلم. ظفیر

په نکاح ورکول انجلی وروسته دبالغتوب څخه نه سی ختمولی (۱) اوپه کتابونو دفقه کی یی داهم لیکلی دی چی که یوه مسلمانه ښځه ددی وجه څخه مرتده سی چی نکاح ماته سی اودخپل خاوند څخه جلا سی نوددی سزا داده چی دابه په زوره مسلمانه سی او دمخکنی خاوند په نکاح کی به ورکول سی اوپه لږ غوندی مهر سره به تجدید دنکاح وسی داول خاوندسره اوددوهم خاوند سره ددې نکاح به صحیح نه (۲) وی داهلته چی کله مخکنی خاوند ورسره مطالبه دنکاح وکړی خوکه دی نکاح ونه کړی یاخاموشی اختیار کړی نوبیا دی دده سره په نکاح کولو نه مجبوره کوی بلکی دبل چا سره واده کولی سی: اما لو سکت اوترکه صریحًا فانها لاتجبر وتزوج من غیره لانه ترك حقه بحر ونهر (رد المحتار باب النکاح الکافر ص ۵۴۰ ج۲ ظفیر مفتاحی).

دنکاح په وخت کې دانجلی درد اوبدل کیدو په صورت کی څه حکم دی؟ سوال: (۱۳۴) په یوځای کی دیوسړی کره ددوو انجونو مرکه راغله په یو وخت یوه قاضی ددواړو انجونو وکیل بالنکاح مقرر سو، نوده دمشری انجلی عقد دکشر هلك سره اودکشری انجلی عقد دلوی هلك سره وکړی، رخصت لانه وو سوی چی یوساعت وروسته نکاح خوان دوباره راغی اووی ویل چی مخکنی عقد په غلطی سره دترتیب خلاف سویدی اوس دی بیاعقد وسی نودوباره رد او بدل وسو اوعقد وسو. اوس دکشری انجلی خاوند په رخصتی سره ښځه کورته نه راولی اووایی چی دوهم عقد صحیح نه دی. او دمشری انجلی خاوند چې هغه هم جاهل مطلق دی هغه ناوې یووړله اویو هلك هم ځینی پیدا سویدی. اوس داهلك ولد الحلال دی اوکه نه او دراتلونکی وخت دپاره څه پکاردی؟

جواب: په دی صورت چی څنګه مخکی نکاح سویده یعنی دمشری انجلی دکشر سره او دکشری دمشر سره نوهمدا نکاح صحیح ده (۳) بیاکه رد اوبدل کول وی نودهغه صورت

---

(۱). لو فعل الاب او الجد عند عدم الاب لا یکون للصغیر والصغیرة حق الفسخ بعد البلوغ وان فعل غیرهما فلهما ان یفسخا بعد البلوغ (ردالمحتار باب الولی ص۴۲۰ ج۲. ط.س. ج۱ ص ۲۸). ظفیر

(۲). ولو ارتدت لمجئ الفرقة الخ تجبر علی الاسلام وعلی تجدید النکاح زجرا لها بمهر یسیر کدینار وعلیه الفتوٰی (درمختار) رضیت ام لا وتمنع من التزوج بغیره بعد اسلامها ولا یخفی ان محله ما ذا طلب الزوج ذالك (رد المحتار باب النکاح الکافر ص۵۴۰ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۱۹۴). ظفیر

(۳). وله بنتان اراد تزویج الکبری فسماها باسم الصغری صح للصغری (درمختار) أي بأن کان اسم الکبری مثلا عائشة والصغری فاطمة. فقال زوجتك بنتي الکبری فاطمة وقیل صح العقد علیها ، وإن کانت عائشة هي المرادة وهذا إذا لم یصفها بالکبری، (ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۷۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص۲۲) په دې عبارت کی تصریح ده چی که پلار یې داسی کړی وی نو دکولو مطابق به وسی خو دلته سوال دادی چی دا رد او بدل قاضی کړیدی چی صرف وکیل ؤ اودی ددې لپاره وکیل جوړ سوی وو چی دمشری دمشر او دکشری دکشر سره نکاح وکړی نوچی کله ده ته احساس وسو نوراغی اووی ویل اوموافق دترتیب یې دوباره وکړل. اووکیل ته درد او =

دادی چی کله دواړه خاوندان بالغان وی اوخلوت اووطی هم نه وی سوی نوهر خاوند به خپلی منکوحی ته طلاق ورکړی اودبلی سره به عقد وکړی، اوکه داسي نه وي نو همداسي دي پریږدي لکه څنګه چي لومړی نکاح سویده، او نکاح ویونکي چي کم یوه ګانټه وروسته رد اوبدل په نکاح کي وکی نوهغه صحیح نه دی اودمشری انجلی خاوند چی ناوي راوړله نودا صحیح نه سوه اودی مرتکب دزنا دی اوپه نسب ثابتیدو اونه ثابتیدو کی اختلاف دی نوده لره پکاردی چی خپله منکوحه جلا کړی اویا دی مخکنی منکوحې لره طلاق ورکړی او دهمدی ښځی سره دی دوباره نکاح وکړی. فقط

دمجلس اعتبار: **سوال**: (۱۳۵) فتاوٰی مولانا عبد الحی جلد اول کتاب النکاح ص ۳۰۷ او ۳۰۸ مطبوعه یوسفی پریس فرنګی محل دعبارت داستفتاء څخه معلومیږی چی دمجلس دوجه څخه په نکاح اوپه کوزدې کی فرق نسته او ددرمختار عبارت کم چی تاسی لیکلی دی دهغه توجیه دامعلومیږی چی دوعدی الفاظ وویل سی نووعده اوکه دصریح نکاح الفاظ وویل سی نوپه دی سره نکاح وسوه؟

جواب: داستا دعبارت تاویل ردالمحتار شامی صفا رد کوی. لکه عبارت دشامی دادی: قوله ان المجلس للنکاح الخ ای لانشاء عقده لانه یفهم منه التحقق فی الحال فاذا قال الآخر اعطیتکها اوفعلت فلزم ولیس للاولی ان لایقبل (۱) الخ. په دی عبارت کی صفا صیغه دماضی موجوده ده صیغه داستقبال نسته نو معلومه سوه چی په کنایاتو کی دمجلس لکه چی اعطیت ودادم وغیره صریح الفاظ دنکاح نه دی په دی کی پرنکاح باندی دحمل دپاره دقرینی ضرورت وی اومولانا عبدالحی صاحب مرحوم دمجلس دذکر په جواب کی نفیا او اثباتا هیڅ هم نه دی ویلی بلکی نور اختلافات یی نقل کړیدی او سوال هم دمجلس دنکاح او دوعدی دفرق نه ؤ، ددی وجه څخه ده دې ته څه تعرض هم ونه کړی اوصاحب ددرمختار صراحة دافرق ثابت کړیدی اوعلامه شامی هم دامحقق ساتلی دی نوحسب قاعدهٔ معروفه چي (الصریح یفوق الدلالة) عبارت ددر مختار اود شامی تحقیق به په دی باره کی لائق دقبول وي اوعرف هم داسی دی.

= بدل اختیار نسته که هغه داسي وکړه نوبیا به نافذ نه وي، نودغه دوهمه نکاح دخاکسار دخیال مطابق، موافق دترتیب سره صحیح ده دفقهاؤ صراحت دی: وکله بان یزوجه فلانة بکذا فزاد الوکیل فی المهر لم ینفذ (الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۹ ج۲، ط.س. ج۳ ص۲۷) معلومه سوه چي دوکیل خلاف وکالت کول نافذنه دی. نودلته هم مخکی ایجاب وقبول چي کله خلاف دوکالت وو دغه نافذ نه سو اودوهم موافق دوکالت ؤ نو دوهم نافذ سو او ټولو هم ومنی، والله اعلم. ظفیر مفتاحي

(۱). ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۴ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۱۲. ظفیر

په مجمع کی ایجاب وقبول په لفظ الدر المختار (ناته) ([1]) وسو نونکاح وسوه اوکه نه؟ سوال: (۱۳۶) خلګ راغونډ سوه اوپه دی کی ایجاب وقبول په لفظ د (ناته) سره وسو نونکاح وسوه اوکه نه؟

جواب: په درمختار کی دی: هل اعطيتنيها ان كان المجلس للنكاح وان للوعد فوعد الخ قوله ان المجلس للنكاح ای لانشاء عقده لانه يفهم منه التحقق في الحال فاذا قال الاخر اعطيتكها اوفعلت لزم وليس للاول ان لايقبل ([2]) الخ، حاصل دادی چي په داسی صورت کی دلالت دحال او دمجلس معتبر دی نوکه دغه وخت دخلګو راغونډيدل په غرض دغوښتنی او دکوزدې پخولو وو نوپه مذکوره الفاظو سره کوزده وسوه اونکاح ونه سوه او بياچی په لفظ د (ناته) سره ايجاب اوقبول وسو نودا قرينه ده چی دغوښتنی دپاره ده نوپه دی صورت کی کوزده وسوه اونکاح ونه سوه .

ولی نکاح خوان ته وويل اجازه می درکړه اوده په هلک باندی قبول وکی نوځه حکم دی؟

سوال: (۱۳۷) يوسړی ميانجی ته وويل ما تاته اجازه درکړيده بيا ميانجی سړی ته وايی تافلانی ښځه قبوله کړيده ده وويل ما قبوله کړيده په دی صورت کی نکاح منعقده سوه او که نه؟ دلته په ايجاب وقبول کی صرف يو جزء سته .

جواب: په دی صورت کی نکاح وسوه ځکه چی ميانجی وکيل دی دولی دانجلی دطرف ځخه نوچی ميانجی خاوند ته دا وويل چي تا فلانی ښځه قبوله کړيده نوده په حقيقت کی ايجاب اوقبول وکی اوچی خاوند وويل ما قبوله کړه نودا قبول سو، نو دواړه رکنونه ايجاب وقبول موجود سوه اومطلب دميان جی دکلام دادی چی ما دفلانی ښځی فلانی لور ستا په نکاح کی درکړه تا داقبوله کړه په دی خاوند وويل ماقبوله کړه نوايجاب او قبول پوره سو په درمختار کی دی: وينعقد ملتبسا من احدهما وقبول من الآخر وضعا للماضي لان الماضي اول على التحقيق كزوجت نفسي او بنتي او موكلتي منك ويقول الاخر تزوجت الخ درمختار، اوقبلت ([3]) شامی فقط (خو دابه هلته صحيح وی چی دغه وخت دوه شاهدان وی کنې نوصحيح به نه وی، ظفير).

دنکاح په مجلس او دکوزدې دمجلس په ايجاب وقبول کی فرق: سوال: (۱۳۸) په يومجلس کی دزيد دخاندان يوسړی عمرته وويل چی ته خپله مسماة هنده زيد ته ورکوی اوکه نه؟

---

(۱) د (ناته) دلفظ معنی دزيات تفصيل سره په خپله مفتي صاحب په ورپسې مخ (۱۰۸) کي ديو سل اوځلوښتم (۱۴۰) سوال په جواب کي ذکر کړيده هلته يې وګوره. حقاني

([2]). ردالمحتار كتاب النكاح ص۳۲۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۲. ظفير

([3]). وګوری ردالمحتار كتاب النكاح ص۳۲۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۹. ظفير

نو عمر ددی په جواب کی وویل ماخپله لور زید ته ورکړیده یایی داووییل ماخپله لور دبکر چی دزید پلار دی مړور کړله. بیا دزید په ولیانو کی یوه وویل: چې ښه ده، یایې وویل چې: هو! نو آیا دجانبینو په دی خبره نکاح وسوه اوکه نه؟

جواب: قال فی الدر المختار وهل اعطیتنیها ان کان المجلس للنکاح ای فنکاح وان کان للوعد فوعد (۱) الخ ددی عبارت څخه معلومه سوه چی که دامجلس دنکاح دپاره منعقد وو او دوه شاهدان دایجاب اوقبول اوریدونکی موجود وه نونکاح به منعقده وی، اوکه دامجلس دکوزدې او دوعدی وو نوپه دی الفاظو سره نکاح نه کیږی بلکه داوعده او کوزده ده.

په کوزدې کی دانجلی هلک ته دورکولو په ویلو سره نکاح نه کیږی: **سوال**: (۱۳۹\) زمونږ په قوم کی داروا‌ج دی چی په وخت دکوزدې انجلی والا هلك والاته وایی چی ماخپله فلانی لور ستا فلانی زوی ته ورکړه هلك والا وایی، ما دخپل زوی دپاره قبوله کړله نوپه دی صورت کی نکاح کیږی اوکه نه؟ بعض خلګ داسی کوزدې وکړی او انجلی ډیره لیری وده وی؟

جواب: دکوزدې په وخت په دی الفاظو نکاح نه کیږی بلکی داوعده دنکاح ده اوپه دی سره کوزده کیږی لکه چی په درمختار کی دی: وان للوعد فوعد.

په (رشته می درکړه) ویلو سره نکاح نه کیږی: **سوال**: (۱۴۰\) دګل زمان مور مسمٰی سمندر ته وویل چی دخپلی لور رشته زما زوی ګل زمان ته ورکړه سمندر ددوو شاهدانو په مخکی په همدغه مجلس کی جواب ورکی چی ما دخپلی مذکوره لور رشته دګل زمان دپاره ورکړله څه موده وروسته سمندر مړسو ددغه انجلی ورور ددی نکاح په بل ځای کی کولی سی اوکه نه؟

جواب: اقول وبالله التوفیق. دسوال په مختلفو اړخونو اولفظونو کی دسوچ څخه وروسته معلومیږی چی دسمندر ویل صرف وعده دنکاح ده اوعقد نه دی د (ناته) لفظ په هندوستان (هندوستان دغه وخت ټول ملك ته ویل کیدی) اوپنجاب کی درشتې په معنٰی استعمالیږی لکه په پنجاب کی ناته دار رشته دار ته وایی. بلکی ګل زمان په خپل سوال کی قریب په همدی معنٰی کی استعمال کړیدی لفظ دناته لکه چی دی وایی زما مور زما دناته (رشته) دپاره مسمٰی سمندر ته ورځی. ښکاره ده چی په دی عبارت کی رشته معنٰی دناته دنکاح اخیستل نه دی صحیح اودادی هم واضح وی چی مجلس دعقد دنکاح دپاره

---

(۱). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۲. ظفیر

منعقد نه وو. بلکی دګل زمان مور دعادت مستمره مطابق دغوښتنی دپاره راغلی وه چی سمندر منظور کړله. چی صرف وعده ده اودګل زمان دمور جواب هم دسمندر ددی جملی په مقابله کی ذکرنه دی. بیا که دا عقد هم وګرځول سی نوددی دپاره به دتاویلات بعیده کولو ضرورت وی. مثلاً که ګل زمان دغه وخت بالغ وو نو دده مور به وکیله یا فضولی وی اوکه نابالغ وو نودولی وکیله یا دده فضولی به وی حالانکی دتوکیل هیڅ ذکر نسته نو داداسی ده لکه چی یوسړی دانجلی پلار ته وویل خپله لوردی زما زوی ته ورکړه اوده وویل چی ما ورکړه نودا نکاح ونه سوه. کما فی الظهیریة لوقال هب ابنتك لابنی فقال وهبت لم یصح ما لم یقل ابو الصبی قبلت (۱) اهـ وفی الخلاصة لوقال الوکیل بالنکاح هب ابنتك لفلان فقال الاب وهبت لاینعقد النکاح ما لم یقل الوکیل بعده قبلت (۲). ددی څخه علاوه په شامی کی دی: نقلا عن شرح الطحاوی لو قال هل اعطیتنیها فقال اعطیت ان کان المجلس للوعد فوعد وان کان للنکاح فنکاح (۳) اهـ ددی ځای څخه صفا معلومیږی چی دخبرو دکیفیت رعایت کول ضروری دی نوکه مجلس دوعدی دنکاح وی نوالفاظ محتمله به پروعده محمولیږی، او که مجلس دنکاح وی نوپر نکاح لکه چی تردی عبارت لاندی په شامی کی نقل دی: قال الرحمتی فعلمنا ان العبرة لما یظهر من کلامهما الا لنیتهما الخ (۴) اودا عبارت: اذا قال احدهما ده وقال الآخر دادم او داد یکون نکاح وان لم یقل الآخر پذیرفتم (۵) الخ، دوعدی داعتبار نفی نسته بلکه دفقهاؤ مراد ددی قول څخه دادی چی دا امر دتوکیل دی یادایجاب دی لکه چی په دی کی ډیر اختلاف دی چی ددی ثمره داده چی دمجیب دجواب څخه وروسته دآمر دقبول ضرورت سته اوکه نه؟ نو دفقهاؤ یوه ډله وایی چی دامر څخه بغیر نکاح نه صحیح کیږی. کمامر عن الخلاصه والظهیریه. او بعضی وایی چی بیا دآمر دپذیرفتم ویلو ته ضرورت نسته داعمدة الرعایه هم خوښه کړیده اودهمدی وجه څخه په عمده کی یی ویلی دی: وان لم یقل پذیرفتم (۶) آهـ وقصر عرفات مافیه. اوددی څخه مراددانه دی چی داعبارت دوعدی نه سی کیدی. نوچی کله په عبارت کی احتمال دوعدی هم سته او دمجلس دپاره دوه امره هم یقینی دی. یو داچی مجلس دوعدی اودخطبی دی دوهم داچی مجلس دخطبی

---

(۱). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۲. ظفیر
(۲). ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۱. ظفیر
(۳). ایضاً ص۳۲۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۱. ظفیر
(۴). و(۵). ایضاً ص۳۲۳. ط.س. ج۳ ص ۱۲. ظفیر
(۶). عمدة الرعایة حاشیه شرح الوقایه کتاب النکاح ص ۷ ج۲. ظفیر

دنکاح او دایجاب وقبول نه دی. نودا الفاظ پروعده حمل کول ډیر اقرب دی، کما فی الدر المختار: هل اعطیتنیها ان کان المجلس للنکاح (ای لانشاء عقده لانه یفهم منه التحقیق فی الحال فاذا قال الآخر اعطیتك اوفعلت لزم الخ وان للوعد فوعد، (۱). فقط

صرف په وعده نکاح نه کیږی: سوال: (۱۴۱\۱) مور اوپلار دخپلی لور په باره کی دا الفاظ ووایی چی که ژوندی پاته سوه نوفلانی ته به یی ورکړو، نویو سړی دا بالغه انجلی وتښتوله اوبل ځای ته یی بوتله اونکاح یی باندی وترله نونکاح جائزده اوکه نه؟ دانجلی مور اوپلار چی کم الفاظ وویل نو دهغه سره نکاح منعقده سوه اوکه نه؟

جواب: مور اوپلار چی ویلی وه چی که ژوندی پاته سوه نوفلانی ته به یی ورکړو نو دا یوه وعده ده ددی په ویلو نکاح نه کیږی اودا دنکاح ایجاب وقبول نه دی (۲) نوچی امام کمه نکاح دانجلی بالغی په رضا په کفو کی وکړه، سره ددی داجازی څخه نودا صحیح سوه امام په دی کی ګنهګار نه دی اوپر ده کفاره لازمه نه ده.

یوه ووایل انجلی می درکړله اوبل ووایل وامی خستله څه حکم دی؟ سوال: (۱۴۲\۱) زید وویل ماخپله کوچنی لور تاته درکړله بکر وویل وامی خیستله دغه وخت نه محفل دواده وو اونه دنکاح بلکی دیو بل غرض دپاره محفل وو نونکاح وسوه اوکه نه؟

داخیستو په قبض ویل: سوال: (۲\۱۴۳) اوکه بکر پر ځای داخیستو قبض می کړله وویل اویایی قبول می کړله ووایه نوپه کم صورت کی به نکاح منعقده وی. دبالغی انجلی پلار مړدی اونیکه یی ژوندی دی نونیکه ددی نکاح په بل ځای کی کولی سی اوکه نه؟

جواب: (۱) په دی صورت کی نکاح نه ده منعقده. کمافی الدرالمختار: ان المجلس للنکاح فنکاح وان للوعد فوعد (۳).

۲. چی کله مجلس دنکاح نه وو نوپه دی الفاظو سره هم نکاح نه کیږی اونیکه ته اختیار دی چی دبل سړی سره یی نکاح وکړی اوکه انجلی بالغه سوی وی نودنکاح دجواز دپاره ددی درضا هم ضرورت دی. کما فی الدر المختار (۴).

په لاندینی ایجاب اوقبول سره نکاح وسوه اوکه نه؟ سوال: (۱۴۴\۱) یوه ښځه مسماة شریفه کونډه عمر یې تقریبا دولس دیارلس کاله دی چی دهغې په باره کی دوو ښځو شهادت

---

(۱). وکذا فی الدر المختار کتاب النکاح ص۳۲۴ ج۲ ط.س. ج۳ ص۱۲. ظفیر

(۲). ان المجلس للنکاح وان للوعد فوعد (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۲). ظفیر

(۳). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۲. ظفیر

(۴). فان استاذنها هو ای الولی وهو السنة (درمختار) ای بان یقول لها قبل النکاح فلان یخطبك اویذکرك فسکت وان زوجها بغیر استمار فقد اخطأ السنة وتوقف علی رضاها (ردالمحتار باب الولی ص۴۱۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۸).

ورکړی دی چی یوحیض زمورِ په مخکی باندی راغلی دی. دمذکوره شریفي کور ته عبد الرحیم سره دعبدالرحمٰن او ددوو سړیو او ددوو ښځو ورغله اوپوښتنه یی ځینی وکړه چی شریفی ستا دنکاح دپاره څو کسان خواهشمند دی ته کم ځای خوښوی، دی جواب ورکی چی دخپل پخوانی اخښی عبدالرحمٰن سره خوښه یم اودسلو روپو مهر ترم، نوبیا دعبدالرحمٰن څخه پوښتنه وسوه چی تاته دانکاح منظوره ده اوسل روپی مهردرته منظور دی نوهغه جواب ورکی چی ماته نکاح هم اومهرهم منظور دی، خطبه وغیره هیڅ هم ونه سوه، ددې څخه وروسته عبدالرحیم مشهوره کړه چی نکاح وسوه نوآیا شرعا دانکاح وسوه اوکه نه؟ او دشریفی اکا وغیره هم سته او دهغوی څخه یی اجازه نه ده اخیستی نو شرعًا څه حکم دی؟

جواب: دفقهاؤ دتصریح مطابق په دی صورت کی نکاح وسوه، اوچی شریفه بالغه ده نو ددی رضا اواجازه په خپله کافی ده، دتره وغیره داجازې ضرورت نسته (۱).

مخکی نکاح صحیح ده اوکه دوهمه؟ سوال: (۱۴۵) دمدعی دعوه داده چی زما نیکه (دپلار پلار) زما رشته دکرمان دلور مسماة فضل نور سره وکړه زماعمر دغه وخت دولس یا دیارلس کاله وو اوزما دمنکوحی عمر لس یا یوولس کاله وو، ددی پلار دخپلی لور حق دنکاح دجرګی په مخکی زما سره وکړی اوزما نیکه زما دپاره قبوله کړه ددی ایجاب وقبول څخه وروسته زه پنځه کاله په خپل خسرګنی کی اوسیدلم بیازه په نوکری ولاړم او شپږ کاله وروسته راغلم نومعلومه سوه چی زما دمنکوحی نکاح په بل ځای کی سویده. آیا مخکی نکاح چی زما سره سوی وه هغه صحیح ده اوکه نه دادوهمه نکاح؟

جواب: په مخکی کي که صرف وعده دنکاح وه اوایجاب اوقبول په طریقی دنکاح په مجلس دنکاح کی ددوو شاهدانو په مخکی نه وو سوی نوپه دوهم ځای کی نکاح صحیح (۲) ده اوکه په مخکنی باقاعده نکاح سوی وه اوایجاب اوقبول په طریقی دنکاح دشاهدانو په مخکی په مجلس دنکاح کی سوی وروسته، نو دوهمه نکاح بغیر دطلاق ورکولودمخکی خاوند څخه صحیح نه ده‌مذکوره ښځه اوس‌هم‌داول خاوندمنکوحه‌ده. (۳)

دکوزدې څخه وروسته په دوهم ځای کی نکاح کولی سی ؟ سوال : (۱۴۶) یو سړی دخپلی

---

(۱). فنفذنکاح حرة مکلفة بلارضا ولی (درمختار) اراد بالنفاذ الصحة وترتب الاحکام من طلاق وتوارث وغیرهما (ردالمحتار باب الولی ص۴۰۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۵). ظفیر

(۲). هل اعطیتنیها ان المجلس للنکاح وان للوعد فوعد (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۲۴ ج ۲. ط.س. ج۳ ص ۱۲). ظفیر

(۳). امانکاح منکوحة الغیر﴿ فلم یقل احد بجوازه اصلا (ردالمحتارباب المحرمات ص۴۸۲ ج۴. ط.س. ج۳ ص۱۳۲).

نابالغه لور رشته دزید سره ښه کلکه کړی وه خو باقاعده نکاح لانه وه سوی چی زید ته دعمر قید سزا وسوه. نواوس داسړی دخپلی لور نکاح په بل ځای کی کولی سی اوکه نه؟

جواب: چی نکاح دزید سره باقاعده نه وی سوی صرف رشته سوی وی نوداسړی دخپلی لور نکاح دبل سړی سره کولی سی (که څه هم وعده خلافي ښه شی نه دی خوچی دانجلی فائده په دی کی ده نو ده لره داجائز دی، ظفیر).

دکوزدې څخه وروسته که ددوهم هلک سره نکاح کوی نوصحیح ده: **سوال**: (۱۴۷\) اوکه یو سړی دخپلی نابالغی لور کوزده دیوسړی دنابالغه هلك سره وکړه خوځه موده وروسته دانجلی پلار ددی انجلی کوزده دیوبل هلك سره وکړه نودا نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: کوزده زمونږ په اصطلاح کی وعدي دنکاح ته وایی نوپه دی کوزدې سره نکاح نه منعقده کیږی نوددی وجه څخه دانجلی پلار چی په بل ځای کی ددی نکاح وکړه نودا نکاح وسوه کمافی الدرالمختار (وهل اعطیتنیها ان المجلس للنکاح وان للوعد فوعد (۱) الخ). فقط

دکوزدې څخه وروسته په دوهم ځای کی واده جائزدی اوکه نه؟ سوال: (۱۴۸\) دیوسړی دوی لونی وی دمشری انجلی واده دیوډاکټر سره وسو اودکشری انجلی کوزده څلور کاله مخکی دعزتمندو خلګو په وجود کی سوی وه ښه سره دپوره رسمونو. اوس دغه مشره انجلی مړه سوه دمور اودپلار یی خیال دی چی ددی ډاکټر سره کشره انجلی په نکاح سی (دکارډ مضمون دکوزدې په وخت دپاره دشرع شریفی ایجاب اوقبول سویدی چی انجلی ترډیره وخته پوری تسلیم کړی وو او دخسرګنی جامی یی هم اغوستلی) نوآیا داشرعًا جائزده اوکه نه؟

جواب: کوزده وغیره دنکاح وعده ده په دی سره نکاح نه منعقده کیږی که څه هم دکوزدې رسمونه پوره سوی وی خووعده خلافی کول بی عذره مذمومه دی خوکه مصلحت دانجلی په بل ځای کی په نکاح کی وی نوپه بل ځای کی دمذکوره انجلی نکاح جائزده، په دی صورت کی دکشری انجلی نکاح دډاکټر سره کول جائزدی اوپه کارډ کی چی کم ایجاب وقبول کیدل ذکردی، په دی کی یی دانه دی لیکلی چی ایجاب وقبول دکوزدې سویدی اوکه دنکاح نوکه دایجاب اوقبول څخه مراد دکوزدې وی نوبیاپه دی صورت دکشری انجلی نکاح ددی هلك سره نه ده سوی نودډاکټر سره یی نکاح کیدی سی اوکه

---

(۱). الدر المختار علی هامش رد المحتار کتاب النکاح ص۳۲۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۲. ظفیر

دایجاب وقبول څخه مراد دنکاح ایجاب وقبول وی نوددی انجلی نکاح ددی هلك سره سویده دډاکټر سره یی بیا نکاح نه سی کیدی. (۱) فقط

وکیل دموکل نکاح کولی سی؟ سوال: (۱۴۹) عمر یوسړی ته وویل زه ځم اوته زما نکاح دفلانی ښځی سره په فلانی میاشت کی وکړه اودوه شاهدان هم موجود وه. نووکیل په مقرره میعاد کی دمذکوره سړی نکاح دمذکوره ښځی سره په مقرره نیټه کولی سی اوکه نه؟

جواب: هو! کولی یې سی (۲).

دفضولی نکاح به پراجازی موقوفه وی: **سوال**: (۱۵۰) یوسړی دزید دلور نکاح بی اجازته دیو غیر سړی سره وکړه نودا نکاح صحیح سوه اوکه نه؟

جواب: دغیر سره نکاح کول موقوفه دی دپلار پراجازه باندی اوکه انجلی بالغه وی نوپه خپله ددی په اجازه باندی که دوی اجازه ورنکړه، اوپه دی نکاح یی رضامندی ښکاره نه کړه نودا نکاح باطله ده (۳). فقط

یوسړی دخپل ځان دطرفه اصیل او دښځی دطرفه وکیل سی نونکاح کولی سی اوکه نه؟

سوال: (۱۵۱) زید دخپل طرف څخه اصیل اودښځی دطرف څخه وکیل سی نوخپله نکاح دخپلی موکلی سره کولی سی اوکه نه؟

جواب: زید دیوطرف اصیل اودبل طرف څخه وکیل سو نونکاح دخپلی موکلی سره کولی سی ددی صورت دادی چی وکیل یعنی زید به ددوو شاهدانو په مخکی دا ووایی چی مسماة فلانی ماته دخپلی نکاح اختیار راکړیدی اوزه یی وکیل کړی یم نوتاسی شاهدان سی چی ماخپله نکاح دفلانی سره وکړه نونکاح به صحیح سی. فی الشامی: ولوصرح بالتوکیل وقال وکلتك بان تزوجی نفسك منی فقالت زوجت صح النکاح (۴) وایضا فیه وصورته ان یکتب الیها یخطبها فاذا بلغ ما الکتاب احضرت الشهود وقرأته علیهم وقالت زوجت نفسی منه (۵) الخ . فقط

په ذریعه دتارپه اجازی باندی نکاح: **سوال**: (۱۵۲) دوه سړی دیوبل سړی مریدان دی په دی

---

(۱). ان المجلس للنکاح وان للوعد فوعد (الدر المختار علی هامش رد المحتار کتاب النکاح ص۳۲۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۲). ظفیر

(۲). یصح التوکل بالنکاح وان لم یحضر الشهود (عالمگیری مصری کتاب النکاح باب سادس ص۲۳۱ ج۱. ط. ماجدیة ج۱ ص۲۹۴). ظفیر

(۳). کل عقد صدر من الفضولی وله قابل الخ انعقد موقوفا (ایضاً ص۲۳۴ ج۱، ط. ماجدیة ج۱ ص۳۹۹). ظفیر

(۴). ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص۱۰. ظفیر

(۵). ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۲. ظفیر

دواړو کی یوه دخپلی لور نکاح دبل هلك سره وکړه اوتاریخ دنکاح یی دپیرپه مخکی مقرر کی. یوه ډله پرمقرر وخت راونه رسیده، ده دتار په ذریعه پیر ته اطلاع ورکړه چی زماپه عدم موجودگی دی نکاح وسی نوپه دی صورت کی مرشد نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: پیرپه دی صورت کی نکاح کولی سی اوایجاب وقبول ددغه فریق دطرفه کولی سی چی چا دخط یا دتار په ذریعه اجازه ورکړیده. (۱) فقط

په ایجاب کی وویل سوه فلانی صغیر ته می ورکړه ددی په جواب کی ولی وویل ما قبوله کړه نوڅه حکم دی؟ سوال: (۱۵۳) دیوی ماشومی ولی اول وویل ما خپله فلانی صغیره وفلاني صغیر ته ورکړه ددغه کوچنی ولی چی دخپل ځان دپاره یی قبلول غوښتل کلمه دقبول یې داسی وویله: ما قبوله کړه، نو کلمه دقبول به په دی کلمه دقبول حمل کیږی چی په هغه کی صریح ووایی ما دخپل ځان دپاره قبوله کړه. اوکه په دی کلمه حمل کیږی چی ددی هلك دپاره می قبوله کړه، خوصریح یی ونه ویل بلکی دایی وویل چی قبوله می کړه، نوپه دی صورت کی نکاح دصغیری وسوه اوکه نه؟

جواب: دماشوم دولی قبول به په هغه ایجاب مقید وی چی کم دکوچنی ماشومی ولی کړیدی، نوپه صورت مسئوله کی نکاح دماشوم منعقده سوه. ځکه چی دولی دماشوم دجانبه ایجاب دماشوم دپاره سویدی په دی صورت کی دماشوم دولی داویل چی ماقبوله کړه دایجاب مذکور سره مقید دی اودولی دماشوم داویل چی ما دخپل ځان دپاره قبوله کړه لغوه دی، ځکه چی دی دخپل ځان دپاره قبول نه سی کولی. قال فی الشامی: بخلاف ما لو قال ابو الصغیرة زوجت بنتي من ابنك فقال ابو الابن قبلت ولم یقل لابنی یجوز للابن لاضافة المزوج النکاح الی الابن بیقین وقول القابل قبلت جواب له والجواب یتقید بالاول فصار کما لو قال قبلت لابني (۲) (اوپه الاشبا والنظائر کی لیکلی دي چي: السوال معاد فی الجواب (۳) ظفیر). فقط

دورک سوی دطرفه فضولی قبول وکی نونکاح وسوه اوکه نه؟ سوال: (۱۵۴) یوسړی دخپل مفقود الخبر زوی دپاره دیوی نکاح قبولیت وکی او دهلك دورکیدو دوجه دهلك اجازه لانه ده سوی، نوداعقد منعقد سو اوکه دمفقود پراجازه موقوف دی. اوکه پر امضاء

---

(۱). یصح التوکیل بالنکاح وان لم یحضر الشهود کذا فی التتارخانیة وعالمگیری کشوری ص۳۰۳ ج۲، ط. ماجدیة ج۱ ص ۲۹۷. ظفیر

(۲). ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۸ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۲۲. ظفیر مفتاحي

(۳). وگوری الاشباه والنظائر القاعدة الحادیة عشر ص۱۷۱ ج۳ ص۹۷. ظفیر

دنکاح باندی په مفقودیت دزوی په وجه دعدم قدرت دانکاح باطله سوه؟ که منعقده سویده نوځه دلیل دی اوکه موقوفه ده نوترکمه به موقوفه وی په شریعت کی ددی څه موده مقرره ده؟ آیا دمفقود دهمزولو ترختمیدو پوری به دانکاح موقوفه وی اوکه ددی څخه به مخکی داتوقف ختمیږی اوکه نکاح باطله ده نوددی څه وجه ده دارکم په دی نکاح کی پلار دمفقود فضولی دی اوکه ولی دی؟

جواب: شرعا مفقود هغه غائب دی چی دهغه دمرګ او دژوند څه پته نه وی. نوچی کله دده حیات معلوم اوثابت نه دی لکه چی دمفقود دتعریف څخه ښکاره سوه نوده دطرفه څخه نکاح به پرقبول موقوفه نه وی بلکه باطله به وی ځکه چی فقهاؤ دنکاح دموقوف کیدو په شرطونوکی لیکلی دی چی په حالت دعقد کی داجازی والا وجود معلوم اوثابت وی اوچی کله دمفقود دوجود علم نسته نوعقد مذکوره باطل سو. قال فی الدرالمختار کنکاح الفضولی الخ ان لها مجیز حالة العقد والا یبطل (۱). فقط ، والله اعلم

په تاریی خبر ورکی چی زما نکاح دفلانی سره وکړی: **سوال**: (۱۵۵) یوسړی په ذریعه دتار خپل پیرته اطلاع ورکړه چی زما نکاح دی دفلانی ښځی سره وسی په دی صورت کی څه حکم دی؟

جواب: پیر په دی حالت کی نکاح کولی سی اوایجاب اوقبول ددغه فریق څخه کولی سی چی چا په ذریعه دخط یا دتار اجازه ورکړیده.

دځه مجبوری دوجه څخه بی شاهده نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۱۵۶) هنده کونډه ده اودوهمه نکاح کول غواړی خو درشته دارانو دفساد دوجه څخه چی جاهلان دی علی الاعلان نه سی ویلی فی نفسها اجازه ورکوی په دی صورت کی دهندی نکاح بی وکیله او شاهدانو صرف ددی په اذن کیدی سی؟

جواب: بغیر دشاهدانو نکاح نه کیږی. خوکه هنده په خپله اجازه ورکړی نوددوو شاهدانو په مخکی بی وکیله هم نکاح کولی سی اوکه دهندی په عدم موجودګی کی ددوو شاهدانو په مخکی وسوه اوهندی ته دعلم کیدو څخه وروسته دا اجازه ورکړی نونکاح منعقده اوپوره سوه اوکه دی نکاح خوښه نه کړه نوفاسده سوه، نوکه هنده یوسړی وکیل کړی اودا وکیل ددوو شاهدانو په مخکی ددی نکاح وکړی نوددی نکاح به وسی اوکه دبالغي ښځی بغیر داجازی اووکالت څخه نکاح وسی نودانکاح به دفضولی وی، اونکاح

---

(۱). الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب الکفاءة مطلب فی الوکیل والفضولی فی النکاح ص۴۴۹ ج۲، قال فی الفتح وهذا یوجب ان یفسر المجیز هنا بمن یقدر علی امضاء العقد لا بالمقابل مطلقا (ردالمحتار ایضا ط.س. ج۳ ص ۹۸). ظفیر

دفضولی پراجازه باندی موقوفه کیږی. کمافی الدرالمختار ونکاح عبد او امة بغیر اذن السید موقوف علی الاجازة کنکاح الفضولی (۱) الخ قال الشامی وانما ینبغی ان یشهد علی الوکالة اذاخیف جحد الموکل ایاها فتح شامی (۲) غرض داچی بغیر ددوو شاهدانو دوجود څخه په ایجاب اوقبول کولو سره نکاح نه منعقده کیږی خو بغیر دوکیل څخه داسی کیدی سی چی دښځی څخه به پخپله اجازه واخیستل سی او ددوو شاهدانو په مخکی چې ایجاب اوقبول وسی نوکه دانښځه اوسړی چی نکاح کوونکی دی موجود وی او ددوو شاهدانو په مخکی ایجاب اوقبول وسی نونکاح به صحیح سی. (۳) فقط

بی شاهده په ایجاب وقبول سره نکاح کیږی اوکه نه؟ سوال: (۱۵۷) که یوسړی دکونډی ښځی سره بی حضوره دشاهدانو څخه ایجاب وقبول وکړی اوپه خپل کورکی یی وساتی نو جائزده اوکه نه؟ اوحلاله ده اوکه حرامه؟ اوکه ددوو شاهدانوپه مخکی ایجاب وقبول وکړی بغیر دوجود دملا او دخطبی څخه اوپه کورکی یی وساتی نوپه دی صورت کی جماع ددی ښځی سره حلاله ده اوکه نه؟

جواب: ددوو شاهدانو وجود او دایجاب اوقبول اوریدل دنکاح دپاره ضروری دی ملا او خطبه که نه وی نوخیر دی، اوکه څوك شاهدنه وو نونکاح ناجائز سوه اووطی حرامی دی اوکه دوه شاهدان اوریدونکی دایجاب وقبول موجود وه. نونکاح صحیح اووطی حلالی دی. (قال فی الدرالمختار وشرط حضور شاهدین حرین اوحر وحرتین مکلفین سامعین قولهما معا علی الاصح فاهمین انه نکاح علی المذهب بحر مسلمین لنکاح مسلمة الخ درمختار شامی ص ۳۷۳ ج۲ ظفیر).

په لاندینی صورت کی نکاح وسوه اوکه نه؟ سوال: (۱۵۸) صغرٰی یوه پرچه ولیکله اوزیدته یی ورکړه ددی خبری چی زه اقرار کوم چی زما نکاح دزید سره وسوه تاسی دامنظوروی اوکه نه؟ زیدوویل بسم الله زه به داضرور منظور کړم دجانبینو څخه دری واره ددی خبری اقرار وسو ددې څخه وروسته دصغرٰی ورور صغرٰی یوه چپلاخه ووهله او دصغرٰی په چیغو سره مجمع زیاته سوه، په مجمع کی صغرٰی اقرار وکی چی زما نکاح دزید سره وسوه نوپه دی صورت کی نکاح منعقده سوه اوکه نه؟

جواب:په صورت مسئولهکیچیکمه پرچه صغرٰیولیکله اوزیدتهییورکړه اوزید منظوره

---

(۱). الدر المختار علی هامش ردالمحتار مطلب فی الوکیل والفضولی ص ۴۴۹ ج۲. ج۳ ص ۹۷. ظفیر

(۲). ردالمحتار باب الکفاءة مطلب فی الوکیل ص ۴۴۲ ج۲. ج۳ ص ۹۵ . ظفیر

(۳). ینعقد بایجاب من احدهما وقبول من الآخر الخ وشرط حضور شاهدین الخ (الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۲۱ – ۳۲۳ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۹). ظفیر

کړه نوپه دی سره نکاح نه کیږی ځکه چی دشاهدانو په مخکی نه دارقعه وویل سوه اونه زید قبوله کړه نودا خطا سوه اودصغرٰی اقرار چی دې دپنځه ویشتو یا ددیرشو کسانو په مخکی وکی چی زمانکاح دزید سره وسوه اوزید دې ته وویل چی بسم الله ماته منظورده، په دی کی روایت ددرمختار دادی چی بعض عالمان وایی، چی که دشاهدانو په مخکی اقرار وسی نودا اقرار به انشاء دنکاح سی اونکاح به سی، عبارت ددرمختار دادی چی: ولا بالاقرار علی المختار الخ لان الاقرار اظهار لما هو ثابت ولیس بانشاء وقیل ان کان بمحضر من الشهود صح کما یصح الجعل وجعل الاقرار انشاءًا وهو الاصح ذخیره (۱)، شامی دذخیره عبارت نقل کړیدی، صاحب دفتح القدیر علامه ابن الهمام دا فیصله دقاضی خان په حواله رانقل کړیده چی که اقرار ددوو شاهدانو په مخکی په دی طریقه وسی چی ښځه ووایی چی دازما خاوند دی اوسړی ووایی چی دازما ښځه ده نو نکاح به منعقده سی اوکه اقرار په دی طریقه وسی چی ښځه ووایی چی زما نکاح ددی سړی سره سویده اوسړی هم داسی ووایی نونکاح به نه وی منعقده ځکه چی داخبره کاذبه ده. عبارت دذخیره اوقول دفتح القدیر دادی: وهذا الإقرار بمنزلة انشاء النکاح لانه مقرون بالعوض فهو عبارة عن تملیك مبتدء في الحال فان کان بمحضر من الشهود صح النکاح والا فلانی الاصح انتهٰی (۲) ملخصا وقال فی الفتح قال قاضي خان وینبغي ان یکون الجواب علی التفصیل ان اقر بعقد ماض ولم یکن بینهما عقد لا یکون نکاحا وان اقرالرجل انه زوجها وهي انها زوجته یکون نکاحاً ویتضمن اقرارهما الانشاء بخلاف اقرارهما بماض لانه کذب وهو کما قال ابو حنیفة ﷺ اذا قال لامرءته لست لي امرأة ونوی به الطلاق یقع کانه قال لاني طلقتك ولو قال لم اکن تزوجتها ونوی الطلاق لا یقع لانه کذب محض (۳) الخ نو دمحقق ددی فیصلی مطابق په صورت مسئوله کی نکاح ونه سوه ځکه چی دلته اقرار په صیغه دماضی مذکور دی په دواړو ځایونو کی دصغرٰی دا الفاظ ذکر دي چی زما نکاح دزید سره وسوه.

چې دښځی اودخاوند په مینځ کی لیږی والی وی نودخط اوکتاب په ذریعه نکاح کیدی سی؟

سوال: (۱۵۹۱) یوسړی په لاهورکی دی اوښځه مثلاً په پیښور کی ده نوآیاپه ذریعه دخط ددوی نکاح منعقده کیدی سی اوکه نه؟ چی خط په ذریعه درجسټری یا ددوو پیسو دټکټ په ذریعه باندی یا دچاپه لاس باندی ولیږل سی؟

---

(۱). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۲۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۳. ظفیر

(۲). ایضا. ط.س. ج۳ ص ۱۳. ظفیر

(۳). ایضا ط.س. ج۳. ص ۱۳. ظفیر

جواب: په ذریعه دخط نکاح کیدی سی یوصورت ددی داهم دی چی ښځه یو سړی یا بله ښځه په ذریعه دخط وکیل دخپلی نکاح مقرر کړی نوچی چاته خط لیکل سویدی هغه ددوو شاهدانو په مخکی دامضمون ووایی اودخپل ځان سره یی نکاح وکړی نونکاح به وسی. فی الشامی قوله حاضرین احترز به عن کتابة الغائب لما في البحر عن المحیط الفرق بین الکتاب والخطاب ان في الخطاب لو قال قبلت في مجلس اخر لم یجز وفي الکتاب یجوز (۱) وفیه ایضا قال في الفتح ومن اشتراط السماع ما قدمناه في التزوج بالکتاب من انه لا بد من سماع الشهود ما في الکتاب المشتمل علی الخطبة بان تقرء المرأة علیهم او سماعهم العبارة عنه بان یقول ان فلانا کتب الی یخطبني ثم تشهدهم انها زوجته نفسها الخ لکن اذا کان الکتاب بلفظ الامر بان کتب زوجي نفسك مني لا یشترط سماع الشاهدین لما فیه بناء علی ان صیغة الامر توکیل لانه لا یشترط الاشهاد علی التوکیل (۲) الخ نوچی معلومه سوه چی په ذریعه دخط نکاح کیدی سی نوچی خط په هره طریقه ولیږل سی ټول یوشی دی، خوداهم ضروری ده چی خط دهغه وی اودهوکه نه وی.

<u>په نکاح کی دفاسق شاهدی معتبره ده اوکه نه؟</u> سوال: (۱۲۰) چی کم سړی تارك الصلوة وی اودبدو افعالو علانیةً مرتکب وی لکه دشرابو، جواری، زنا او ددروغو شاهدی ورکول ددی سړی شاهدی دنکاح او دطلاق په معامله کی معتبر ده اوکه نه؟

جواب: ددی سړی په شاهدی سره نکاح منعقده کیږی خوپه صورت دانکار کی ددی خلګو په شاهدی نکاح نه ثابتیږی اودطلاقو ثبوت به هم ددی خلګو په شاهدی نه وی. والله تعالی اعلم کتبه عزیز الرحمٰن .

(وشرط حضور شاهدین حرین الی قوله ولوفاسقین اومحدودین الخ وان لم یثبت (الدر المختار علی هامش ردالمحتار، کتاب النکاح ص ۳۷۳ ج۲).

<u>دشاهد په اوریدو سره نکاح کیږی</u>: **سوال**: (۱۲۱) دیوی انجلی نکاح ددی ولی وکړه او شاهد په دې موقع موجود وو اوتقریبا دپنځوسو کسانو مجمع وه خو دشاهدانو څخه اجازه وانه خیستل سوه. نونکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: که دوو سړیو په دی مجمع کی ایجاب اوقبول اوریدلی وی نونکاح صحیح او منعقده سوه اودشاهدانو څخه داجازی اخیستو ضرورت نسته (۳).

---

(۱). ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۴. ظفیر

(۲). ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص۲۳. ظفیر

(۳). وشرط حضور شاهدین حرین مکلفین سامعین قولهما معًا فاهمین مختصرا (الدر المختار علی هامش رد =

په ټوقه کی نکاح کیږی: **سوال**: (۱۲۲\) که یوسړی په ټوقه کی دخپلی لور نکاح وکړی نو منعقده کیږی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی نکاح وسوه. حدیث پاك دی ثلث جدهن جد وهزلهن جد. (۱) یعنی دری شیان دی چی هغه داسی دی چی په ټوقه هم کیږی. چی په دې کی حضور پاك ﷺ نکاح هم شمبرلی ده. اوپه درمختار کتاب النکاح کی دی: ولا یشترط العلم بمعنٰی الایجاب والقبول فیما یستوی فیه الجد فالهزل اذ لم یحتج لنیة به یفتٰی. (۲) فقط

* * *

دوهم باب

دنکاح متعلق مسائل

چی څوك ایمان مجمل اومفصل نه پیژنی دهغه سره نکاح: **سوال**: (۱۲۳\) هنده چی دصفت داسلام او دایمان څخه بی خبره ده تردی چی کلمه یې هم نه ده زده اوایمان مفصل او مجمل هم نه پیژنی نوددی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: داسی ناخبره خلګو ته دی صرف داتعلیم ورکول سی چی ووایه الله ﷻ یودی او محمد ﷺ دالله ﷻ رینبتنی پیغمبردی اودی دزړه له کومې رینبتنی وګڼی نوپه دی سره سړی مومن اومسلمان کیږی اوددی اقرار څخه وروسته دده سره نکاح صحیح ده اودا ښکاره ده چی بی دتصدیق دزړه څخه ایمان نسته او دا پوښتنه دې ونه سی چی ایمان څه شی دی اواسلام څه شی دی اوایمان مفصل څه دی؟ اوایمان مجمل څه دی؟ غرض داچی داسی خبری دی وسی چی په دی سره دی مسلمان سی نه داچی داسی تحقیقات وسی چی په هغه سره دی کافرسی.

(په هرحال هنده ځانته مسلمانه وایی نو احتیاطا دی کلمه په وویل سی ددی سره نکاح صحیح ده فرق دتعلیم کموالی دی. ظفیر)

دفاسق ویونکی نکاح صحیح ده: **سوال**: (۱۲۴\) چی سړی چرسی اوبنګی وی تعزیه کوی شیخ سدومنی دهغه نذر خوری صدقه خوری، مړی لمبوی، دروغ اوریښتیا وایی اوپیسه

= المحتار ص ۳۷۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱). ظفیر

(۱). عن ابی هریرة ﷺ ان رسول الله ﷺ قال ثلث جدهن جد وهزلهن جد النکاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وابوداؤد (مشکوٰة کتاب الطلاق ص۲۸۴). ظفیر

(۲). الدر المختار علی هامش ردالمحتار، مجتبائي ص۱۸۲ ج۱ ، ط.س. ج۳ ص۱۲. ظفیر مفتاحي

ګټی، غیبت کوی اوښځی دهوکه کړی اوبل ته یی ورکړی. نو دده وویل سوی نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دده ویل سوی نکاح صحیح ده اونکاح کیږی که څه هم داسړی ددې حرامو کارونو په کولو فاسق اوعاصی دی. (۱) فقط

په یو مجلس کی دځو هلکانو او انجونو دایجاب او قبول دپاره یوه خطبه کافی ده: **سوال**: (۱۲۵) که په یومجلس کی دوه څلور زلمی دواده راجمع سی نوچی صرف یووار خطبه دنکاح وویل سی اودټولو څخه ایجاب او قبول وسی نودا جائزده اوکه نه؟

جواب: صحیح دی. (۲)

دبی نمازه نکاح ټړل صحیح دي: **سوال**: (۱۲۶) تارك الصلوٰة که نکاح ووایی نونکاح صحیح ده اوکه نه؟ او داولاد څه حکم دی؟

جواب: دانکاح صحیح ده اوچی کم اولاد ددی دنکاح څخه پیداسی داولد الحلال اوثابت النسب دی. (۳) فقط

چی کمه نکاح فاسق وویل نوصحیح ده: **سوال**: (۱۲۷) یو موجوده قاضی چی شراب خور او زناکار او دهر قسم بی احتیاطی او ددروغو دشاهدی مرتکب دی هغه ددروغو په نکاحونو اونورو معاملاتو کی یی سزاهم خوړلی ده اوپه ډګریو (وظیفو) کی نیول سوی هم دی او ددی اظهار هم بیاپه عدالت کی غلط ثابت سویدی نو دده ویل سوی نکاح جائز ده اوکه نه؟

جواب: قال فی الدرالمختار في كتاب النكاح: ويندب اعلانه وتقديم خطبة وكونه فی مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدول الخ وفی الشامی فلا ينبغی ان يعقد مع المرأة بلا احد من عصباتها ولا مع عصبة فاسق ولاعند شهود غير عدول (۴) الخ. ددی عبارت څخه واضحه کیږی چی دفاسق ویل سوی نکاح که څه هم منعقده کیږی خوپه ده نکاح ټړل ښه نه دی.

---

(۱). لكه چي په فاسق پسی لمونځ صحيح دی: صلوا خلف كل بر وفاجر الحديث، داسی دده نكاح ويل هم صحيح دی كه څه هم ښه داده چي په يوه نيك عالم سره داكار وسی. چي سبب دبركت سی، والله اعلم. ظفير مفتاحي

(۲). ويندب اعلانه وتقديم خطبة وكونه فی مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدول (درمختار) واطلاق الخطبة فافاد انها لاتتعين بالفاظ مخصوصة وان خطب بما ورد فهو احسن (ردالمحتار كتاب النكاح ص۳۹۵ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۸)، كله چي يي يووار خطبه وويل نو هغه دټولو دپاره كافي سوه. ظفير

(۳). ددې وجي دده دطرفه ويل سوی نكاح صحيح ده لكه څنګه چي مخكي ذكر سوه ، كله چي يي نكاح صحيح سوه نو اولاد به يي هم ثابت النسب او حلال وي. ظفير

(۴). وګوری ردالمحتار كتاب النكاح ص۳۵۹ - ۳۲۰ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۸. ظفير

دمازدیګر څخه وروسته نکاح ترڼ غیر اولی نه دی: **سوال**: (۱۲۸\) دمازدیګر او دمانښام په مینځ کی نکاح ترڼ خلاف اولی دی اوکه نه؟

جواب: دمازیګر اودمانښام په مینځ کی نکاح کول خلاف اولی یامکروه نه دی لعدم دلیل الکراهة، في الدرالمختار ویندب اعلانه وتقدیم خطبة وکونه فی مسجد یوم جمعة (۱) الخ یوم جمعة، داقول دخپل اطلاق دوجه څخه تمامي ورځی ته شامل دی چی په دی کی دمازدیګر څخه وروسته وخت هم داخل دی. فقط

دنکاح اعلان کول څنګه دی؟ سوال: (۱۲۹\) ماقولکم دام فضلکم ورحمکم ربکم په داسی صورت کی چی دښکاره اعلان څخه بغیر دډول څخه که نکاح څه شهرت نه کی پیدا اودا نه شهرت ددی سبب دځو فسادونو وګرځی. چی رشته داران دمنکوحی چی رضانه دی په دی نکاح باندی چی په عدالت دسرکار کی دعوه دنکاح دباطل والی وکړی او دارکم فسادات په دی وطن کی سویدی نو آیاپه صورت دډول سره په اعلان کولو کی چی سبب دراجمع کیدو دخلګووی چی په دی سره دافسادات کم سی نوکه په دی حالت کی دنکاح اعلان په ډول وسی چی ددی سره خلګ راجمع سی ممنوع دی اوکه نه؟

جواب: اعلان دنکاح مسنون اومستحب دی کما فی الدرالمختار ویندب اعلانه واظهاره والضمیر راجع الی النکاح بمعنٰی العقد لحدیث الترمذی اعلنو هذا النکاح واجعلوه فی المساجد واضربوا علیه بالدفوف(۲) الخ، نومعلومه سوه چی اعلان په تمبل سره په نکاح کی جائز دی. (۳) فقط

په تمبل سره دنکاح داعلان څه وجه ده او څومره وهل په کاردی؟ سوال: (۱۷۰) په حدیث (اعلنوا بالنکاح واضربوا علیه بالدفوف) کي ضمیر راجع دی نکاح ته په معنٰی دعقد سره آیا څو واره وهل دتمبل جائزدی اودکم وخت څخه ترکمه وخته پوری وهل پکار دی یعنی اعلان دعقد په وهلو دډول څو واره یاپه بل شی چی وسی نوپه دوباره وهلو دډول اعلان کول جائزدی اوکه نه؟

جواب: چی کله په حدیث شریف کی ضرب دفوف علی الاطلاق راغی نوپه قید دوهلو او دزمانی نه سی مقید کیدی چی په څومره باندی اعلان حاصل سی اوچی څومره هم رواج

---

(۱). الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۵۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۸. ظفیر

(۲). الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۵۹ - ۳۶۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۸. ظفیر

(۳). دسوال اوجواب حاصل دادي چي په ذریعه دډول دنکاح اعلان جائز دی لکه څنګه چي په حدیث کي تصریح ده، مګر ددي اعلان په بهانه باندي ډول اوډمامي جوړول هیڅکله جائزنه دی، وفي الذخیرة ضرب الدف في العرس مختلف فیه ومحله ما لاجلاجل اما له جلاجل فمکروه (البحر الرائق کتاب النکاح ص۸۲ ج۲ ط.س. ج۳ ص ۸۰). ظ

وی جائزدی اوکه اعلان په نورو شیانو وسی نوهم کافی دی. اوحاجت دوهلو دډول نسته خو سره ددی چی اعلان حاصل سوی وی په نورو شیانو بیاهم ضرب دفوف ممنوع نه دی لاطلاق الحدیث .

دسهره کنکی وهلو په نکاح کولوکی څه حکم دی؟ سوال: (۱۷۱) دواده زلمی دنکاح کولو په وخت سهره یالنگی ووهله نونکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: داکارونه صحیح نه دی خونکاح کیږی (داکارونه بدعت دی ددې څخه ځان ساتل ضروری دی. ظفیر)

دلیری والی په صورت کي دنکاح دعقد څه صورت دی؟ سوال: (۱۷۲) زما یورشته داردی چی ولایت ته په غرض دتعلیم تللی دی اوزما یورشته دار ته یی پیغام درشتی رالیږلی دی اوس انجلی والا په غرض داطمینان غواړی چی دارشته دعقدپه ذریعه سره مضبوطه سی دولایت څخه دلته په راتللو کی دتعلیم سخت نقصان دی. دتاوان خیال دی انجلی او هلك دواړه بالغ دی آیا په څه صورت سره عقد کیدی سی؟

جواب: ددی صورت دجواز دادی چی دهلك ولي یا بل یو رشته دار یا غیر درشته دي هلك ته ولایت ته ولیکی چي موږ ستا واده دفلانی دلور سره په دی مهر کول غواړو ته خپل اجازت راولیږه نودده داجازې په راتلو باندی چی ده هرچاته اجازه ورکړه دلته دشاهدینو په مخکی دي ایجاب اوقبول باضابطه ددوی دطرفه وسی نونکاح به منعقده سی. ([1]) فقط

دجنیه (پیری) سره نکاح کول صحیح دی اوکه نه؟ سوال: (۱۷۳) دانسان نکاح دپیری سره صحیح ده اوکه نه؟ او دامام شافعی صاحب په دی صورت کی څه مسلك دی؟

جواب: دانسان مناکحت دپیریانو سره صحیح دی اوکه نه؟ نوپه اشباه کی دسراجیه څخه منقول دی: لاتجوزالمناکحة بین بنی آدم والجن لاختلاف الجنس ([2]) اوپه زواهر الجواهر کی دی: الاصح لایصح نکاح آدمی جنیة کعکسه لاختلاف الجنس فکانوا کبقیة

([1]). یصح التوکیل بالنکاح وان لم یحضر الشهود (عالمگیری مصری ص۲۳۱ ج۱. ط.ماجدیه ج۱ ص۲۹۴) ینعقد النکاح بالکتاب کما ینعقد بالخطاب (ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۲). ظفیر

([2]). ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۵۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵. ظفیر

الحیوانات (۱) شامی اوپردی دائمه اربعه ؤ دهیچا هم اختلاف نقل نه دی صرف دحسن بصری څخه په درمختار کی جواز نقل سویدی. (۲)

چی دچا ښځه جنیه (پیریانی) وی نو دهغې سره کوروالی جائزدی اوکه نه؟ سوال: (۱۷۴) پر هنده یو پیری راځی اوخاوند دهندی سره ډیر محبت لری آیا په داسی حالت کی چی پر هندی پیری موجودوی اوخاوند دهندی سره کوروالی کوی نو داکور والی به دپیري سره زنا وی اوکه نه؟ اوکه خاوند دهندي دمذکوره پیری سره نکاح وکړی نونکاح به وسی اوکه نه؟

جواب: په مذکوره حالت کی خاوند دهندی سره کوروالی کولی سی اودا کوروالی به دپیری سره زنا نه وی، او دانسان نکاح دپیری سره صحیح نه ده (۳).

داسی ښځه چی دهغې تیان رالوړ سوی نه وی نکاح یې صحیح ده: **سوال**: (۱۷۵) خنثٰی ښځه چی دهغې ټول اعضاء پوره دی خو تیان یی را لوړ سوی نه دی نوآیا ددی سره نکاح کیږی اوکه نه؟

جواب: خنثی که مشکل وی نو دده سره نکاح نه سی کیدی اوکه خنثٰی غیر مشکل وو نو که دی سړی وو نو دښځی سره اوکه ښځه وه نودسړی سره دده نکاح صحیح ده. په در مختار کی دی فخرج الذکر والخنثٰی المشکل (۴) کتاب النکاح.

چی دکمی ښځی په شرم ګاه کی دخول نه سی کیدی نو ددی نکاح کول جائزدی اوکه نه؟

سوال: (۱۷۶) چی دکمی ښځی په رحم کی هډوکی وی او دخول پکښی نه سی کیدی نو ددی په نکاح کول جائزدی اوکه نه؟

جواب: نکاح کول یی جائز دی. (۵) فقط

---

(۱). ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵. ظفیر

(۲). فخرج الذکر والخنثی المشکل الخ والجنیة وإنسان الماء لاختلاف الجنس وأجاز الحسن نکاح الجنیة بشهود (درمختار) اختلاف الجنس لأن قوله تعالی: والله جعل لکم من أنفسکم أزواجا، بین المراد من قوله: فانکحوا ما طاب لکم من النساء، وهو الأنثی من بنات آدم فلا یثبت حل غیرها بلا دلیل ولأن الجن یتشکلون بصور شتی فقد یکون ذکرا تشکل بشکل أنثی الخ قوله اجاز الحسن ای البصري کما في البحر (ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۵۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵). ظفیر

(۳). الاصح انه لایصح نکاح اٰدمی جنیه کعکسه لاختلاف الجنس کبقیة الحیوانات (ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵). ظفیر

(۴). الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۵۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص۴ ای ان ایراد العقد علیها لا یفید ملك استمتاع الرجل بهما لعدم محلیتهما له وکذا الخنثی لامرأة ولمثله الخ (ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۵۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴). ظفیر

(۵) لایتخیر احد الزوجین بعیب الاخر ولوفاحشاً کجنون وجذام وبرص ورتق وقرن (درمختار) قوله: رتق =

چی کمه ښځه دسړی قابله نه وی دهغې سره نکاح صحیح ده: **سوال**:(۱۷۷) که دانجلی مور اوپلار یوه داسی ښځه چی دسړی قابله نه ده اونکاح دیوه سړی سره په پوهه پاپه ناپوهتیا سره وکړه نودانکاح جائز سوه اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی نکاح صحیح سوه. (۱) کذا في الدر المختار. فقط

دخنثٰی سړی سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۱۷۸) یوه ښځه چی دهغې دواده پنځلس کاله وسوه داپنځه کاله دخاوند په کور اوبیا دمور اودپلار کورته راغله اوبیا دخاوند کورته نه ده تللی ښځه خاوند یادوی چی خنثٰی دی اودیوبل سړی سره یی تعلق دی اودده څخه یی دوه بچی هم سوی دی خاوند طلاق نه ورکوی که دی واقعی خنثٰی وی نودښځی نکاح دده سره صحیح ده اوکه نه؟ دده څخه دطلاق اخیستو ضرورت سته اوکه نه؟

جواب: خاوند که عنین وی نونکاح کیږی اوبیا دقاعدی مطابق تاجیل اوتفریق دقاضی په ذریعه کیږی اودښځی په دعوه خاوند ته مهلت دیوکال دعلاج دپاره ورکول کیږی بیا که څه نفع ونه سی نوښځه دی دوباره دعوه وکړی اوقاضی به تفریق وکړی اوبغیر دتفریق څخه نکاح نه فسخ کیږی (۲) اوکه خاوند خنثٰی مشکل وی نو دده نکاح به موقوفه وی تردی چی دده حال ښکاره سی، بیاکه ظاهر سو چی دی سړی دی نودده نکاح صحیح کیږی یعنی چی کله ښځه دده سره نکاح وکړی لکه چی په دی صورت کی دی اوکه ښکاره سوه چی ښځه ده نونکاح باطلیږی ترهغه وخته چی دده حال ښکاره سوی نه وی نونکاح به موقوفه وی، لکه چی په درمختار کی دی: فخرج الذكر والخنثٰى المشكل الخ اوپه شامی کی دی وكذا على الخنثٰى لامرأة او لمثله ففى البحر عن الزيلعى لو زوجه ابوه او مولاه امرأة (۳) اورجلا لايحكم بصحة حتٰى يتبين حاله انه رجل او امرأة الخ وفى باب المهر منه اما المشكل فنكاحه موقوف الى ان يتبين حاله الخ شامی (۴). فقط

= بالتحريك انسداد مدخل الذكر قوله: قرن كفلس لحم ينبت في مدخل الذكر كالغدة وقد يكون عظما (ردالمحتار باب العنين وغيره ص۸۲۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص۵۰۱) معلومه سوه چی دانښځه ده اوددی سره نکاح صحیح ده. ظفیر

(۱). هو اى النكاح عند الفقهاء عقد يفيد ملك المتعة أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي (درمختار) قوله: من امرأة الخ المراد بها المحققة انوثها (ردالمحتار كتاب النكاح ص ۳۵۵ – ۳۵۲ ج۲، ط.س. ج۳ ص۴). ظفير

(۲). وإذا كان الزوج عنينا أجله الحاكم سنة فإن وصل إليها فبها وإلا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك (هدايه باب العنين وغيره ص۴۰۰ ج۲). ظفير

(۳). ردالمحتار باب المهر ص ۳۵۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴. ظفير

(۴). ردالمحتار باب المهر ص ۴۲۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۱۷. ظفير

دخنثی مشکل سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۱۷۹۱) دیوی ښځی مسماة عزت بي بي یوه ځوانه لورده چی په عقل کی یی نقصان اولیون حاله ده اوهمیشه دلیونو خبری کوی ددې څخه علاوه په شان دنورو ښځو هم نه ده الله ﷻ په خپل قدرت سره ددی دمتیازو دضرورت پوره کولو دپاره پرځای دمتیازو یوه لاره په شان دیو سوری پیدا کړیده دسړی دتعلق دپاره بالکل هیڅ علامه دښځوددی سره نسته مسماة عزت بي بي چی ددی انجلی مور ده داراز یې پټ وساتی اودیو سړي محمد صالح سره یې په نکاح کړه او مهر یې ورڅخه یوسل او پینځه ویشت روپی واخیستی نوددا سی ښځی نکاح شرعًا کیدی سی اوچی څومره فرائض دمهر وغیره په عمل کی راغلی دی هغه ترکمه دمنلو قابل دی؟

جواب: که داخنثی مشکل چی ښځه اوسړی کیدل یی هیڅ هم محقق نه وی اوعلامات یی دیوبل سره معارض وی اویاڅه علامه دښځی اودسړی پکښی نسته نونکاح ددی باطله ده منعقده نه سوه اومهر وغیره دی واپس سی. کمافی الدرالمختار کتاب النکاح: هو عقد یفید ملك المتعة الخ من امرأة لم یمنع من نکاحها مانع شرعی فخرج الذکر والخنثٰی المشکل (۱) اوکه په حقیقت کی دانښځه وی اوعلامات دښځی په دی کی موجودی وی خوپه وجه دتنګوالی دسوری ددی سره کوروالی نسی کیدی نوبیا خونکاح منعقده سوه (۲) خوسړی ته اختیاردی چی دې ته دی په وجه دنه وطی کیدوطلاق ورکړی او دطلاق قبل الدخول وخلوة صحیحه نیم مهر دخاوند پرذمه لازم دی. کمافی الدر المختار (۳).

دمخنث قسمونه اوچی دده واده کیدی سی اوکه نه؟ سوال: (۱۸۰) دمخنث څو قسمونه دی اوده واده دچاسره کیدی سی اوکه نه؟

جواب: دخنثی دوه شکله دی یومشکل دی اوبل غیر مشکل. دغیر مشکل حکم ښکاره

---

(۱). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۵۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۰۳. ظفیر

(۲). ولا یتخیر احد الزوجین بعیب الاخر ولو فاحشا کجنون وجذام وبرص ورتق (درمختار) قوله رتق انسداد مدخل الذکر وقوله قرن لحم ینبت فی مدخل الذکر کالغدة وقدیکون عظما (ردالمحتار باب العنین وغیره ص ۸۲۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص۵۰۱) والخلوة بلا مانع حسي وطبعي وشرطي ومن الحسي رتق التلاحم وقرن بالسکون عظم وعقل بفتحتین غدة قوله عظم في البحر عن المغرب القرن في الفرج مانع یمنع من سلوك الذکر فیه إما غُدة غلیظة أو لحم أو عظم وامرأة رتقاء بها ذلك وقوله غدة بالغین المعجمة أي في خارج الفرج الخ (ردالمحتار باب المهر ص۴۲۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص۱۱۴) ددی ټول بحث څخه معلومه سوه چی ددغه رکم ښځی سره نکاح جائز ده اودا حکما ښځه ده، والله اعلم). ظفیر مفتاحي

(۳). ویجب نصفه بطلاق قبل وطؤ اوخلوة (درمختار) قوله نصفه ای نصف المهر المذکور (ردالمحتار باب المهر ص۴۵۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۰۴). ظفیر

دی ځکه چی کله متعین سو چی یا سړی دی او یا ښځه او داشکال اشتباه ختمه سوه نو ددی مطابق دی حکم وسی. که سړی وی نودسړو حکم به باندی وسی اوکه ښځه وی نو دښځی حکم باندی وسی. اوخنثٰی مشکل (چی نه ښځه وی اونه سړی) دهغه حکم دادی چی دی دچا سره نکاح نه سی کولی نه دسړی سره اونه دښځی سره. په درمختار کتاب النکاح کی دی: فخرج الذکر وخنثٰی المشکل لجواز ذکورته الخ . (۱)

په باجا وغیره سره په نکاح کی فساد راځی اوکه نه؟ سوال: (۱۸۱) چی په کمه نکاح کی باجه وغیره وی نو دانکاح کیږی اوکه نه؟

جواب: نکاح کیږی (خو باجه وغیره وهل ګناه ده اودغیر مسلمو رسم دی ددې څخه ځان ساتل پکاردی. ظفیر) .

چی دکلمې څخه بی خبره وی نو دده نکاح باقی پاته کیږی اوکه فاسدیږی؟ سوال: (۱۸۲) چی یوسړی ته صفت دایمان اوکلمه معلومه نه وی اوخپله منکوحه بی آباده وساتی او دشریعت خلاف کارونه کوی نوددا سی سړی نکاح ثابته پاته کیږی اوکه نه؟ که فاسد یږی نوپه دی ښځی څه عده سته؟

جواب: نکاح دده شرعًا ثابته اوقائمه ده اوفاسده نه ده بی له طلاقه اوعدی دتیریدو څخه نو دانښځه دده دنکاح څخه نه بهر کیږی (ترڅو چی حکمًا مسلمان وی نونکاح باقي ده خو دښځی حقوق نه اداکول یادشریعت څخه خلاف کارکول ګناه ده ددی څخه توبه کول ضروری دی دښځی آبادول هم ضروری دی او ددی سره سره کلمه اونور ضروري احکام داسلام ازده کول هم. ظفیر)

په ذیقعده کی نکاح کول جائزدی اوکه نه؟ سوال: (۱۸۳) زید دخپلی لور نکاح دبکر سره په ذیقعده کی کول غواړی او خلګ وایی چی ددوو اخترونو په مینځ کی نکاح کول حرامه ده، آیا دا صحیح ده؟

جواب: دذیقعدی په میاشت کی نکاح کول صحیح دی اودمنع کوونکو خبره بی اصله ده او شرعًا ددی هیڅ اصل نسته.

نکاح دورځی ښهٔ ده اوکه دشپی؟ سوال: (۱۸۴) نکاح کول دورځی ښه ده اوکه دشپی؟

جواب: په درمختار کی دی: ویندب اعلانه وتقدیم خطبة وکونه فی مسجد یوم جمعة (۲) الخ نومعلومه سوه چی په جمعه کی کول دنکاح مستحب دي (او دجمعې ورځ دنورو ورځو څخه ښه ده).

---

(۱). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۵۲ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۵. ظفیر

(۲). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۵۹ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۸. ظفیر

که دښار دقاضی څخه بغیر بل څوک نکاح ووایی (وټړی) جائز ده: **سوال**: (۱۸۵) که دښار دقاضی څخه علاوه بل سړی دنکاح خطبه ووایی اووی ټړی اودغه نکاح دقاضی په رجستر کی درج نه وی نودغه نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: دښار دقاضی څخه علاوه چی بل څوك په رضا دجانبینو نکاح وټړی اوخطبه ووایی نوصحیح ده اونکاح منعقده کیږی.

دناسنته نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۱۸۶) اوریدلی مودی چی که دناسنته هلك نکاح وسی نونکاح نه صحیح کیږی. نودا خبره صحیح ده اوکه غلطه؟

جواب: داغلطه ده چی دناسنته نکاح نه صحیح کیږی اودا دجاهلانو خبری دی اودناسنته نکاح صحیح ده. کما هو مقتضٰی اطلاق النصوص. قال فی الدر المختار: وللولی الآتی ببیانه نکاح الصغیر والصغیرة جبر ولو ثیبا [۱] الخ . فقط

دبدعتی سره نکاح کول صحیح دی خومناسب نه دي: **سوال**: (۱۸۷) داحمد رضاخان بریلوی دیومعتقد سره دیواهل سنت حنفی دخپلی لور نکاح کول جائزدی اوکه نه؟

جواب: نکاح به وسی ولي چی آخر هغه هم مسلمان دی که څه هم بدعتی دی. خو ددا سی خلګو سره رشته دمناکحت صحیح نه دی (یعنی مناسب نه دی) په حدیث شریف کی دي: ولا تجالسوهم ولا تناکحوهم [۲] الحدیث، ترجمه: ددوی سره مه کښینئ اومه ورسره نکاح کوئ.

په نکاح کی داعلان دپاره باجه وهل څنګه دی؟ سوال: (۱۸۸) داعلان دپاره په نکاح کی باجه وهل جائزدی اوکه نه؟

جواب: دنکاح داعلان دپاره تمبل وهل جائزدی باقی نوری باجی ټولی حرامی دی. [۳]

تمبل ترڅومره پوری جائزدی: **سوال**: (۱۸۹) په نکاح کی تمبل وهل ترڅومره وخته پوری جائزدی؟

جواب: تمبل وهل په قصد داعلان دنکاح جائز سویدی چی څومره ضرورت داعلان دی همدومر مباح دی (باقی دابهانه کول اودسهار څخه تر مانښامه ډول وهل دابیا داعلان په ځای دباجی حکم اخلی. ظفیر)

دتمبل اجازه سته خو داویل چی بی باجی نکاح حرامه ده بد دینی ده اودکفر بیره ده: **سوال**:

---

(۱). ایضاً. باب الولی ص۴۱۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۵. ظفیر مفتاحي

(۲). ویندب اعلانه ای اظهاره والضمیر راجع الی النکاح بمعنٰی العقد لحدیث الترمذی اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد واضربوه علیه بالدفوف (ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۵۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۸). ظفیر

(۳). هذا اذالم یکن له جلاجل ولم یضرعلی هیئة التطرب (ایضا کتاب الحظرص۳۰۷ ج۵، ط.س. ج۳ ص ۳۵۰).

(۱۹۰۱) دتقوية الايمان په حاشيه کی ليکلی دی چی دتبوك دجنګ څخه وروسته تمبل منع سويدی اوچی کم سړی داوايی چی په کمه نکاح کی باجه نه وی نوهغه حرامه ده نو ددی سړی څه حکم دی؟

جواب: احنافو فقهاؤ ددف اجازه په نکاح کی ورکړيده: ويندب اعلانه ای اظهاره الضمير راجع الی النکاح بمعنٰی العقد (۱) لحديث اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد واضربوا عليه بالدفوف (۲) اوچی څوك داوايی چی په کمه نکاح کی باجه نه وی هغه حرامه ده نودا سړی فاسق دی اوده دکفر بيره ده. اوتوبه دی وکاړی.

بی خطبی نکاح کيږی اوکه نه؟ سوال: (۱۹۱۱) بی خطبی نکاح صحيح ده اوکه نه ؟

جواب: که خطبه نه وی نونکاح کيږی. ارکان دنکاح ايجاب اوقبول دی خطبه شرط نه ده بلکه سنت ده (۳). فقط (يعني بغير دخطبې څخه نکاح جائز ده).

دکوزدې څخه وروسته چی يی څه درکړی وی نو دنه نکاح کيدو په صورت کی هغه واپس اخيستی سی: **سوال**: (۱۹۲۱) چی کم ځای کوزده سوی وه هلته نکاح ونه سوه نوانجلی ته يې چی څه ورکړی وی هغه بيرته اخيستی سی اوکه نه؟

جواب: قال فی الدرالمختار خطب بنت رجل وبعث اليها اشياء ولم يزوجها ابوها الخ يسترد عينه قائما الخ وكذا يسترد ما بعث هدية قائم دون الهالك والمستهلك (۴) الخ معلومه سوه چی دنکاح کيدو په صورت کی چی څه يی ورکړی وی ددی نکاح په وجه اوکله چې هغه موجود وی نو اخيستی يې سی.

چی کم سړی دليری ځای څخه دمجبوری دوجه نسی راتلی نو دهغه واده به څنګه کيږی؟

سوال: (۱۹۳۱) يوسړی دخپل وطن څخه ليری اوسيږی چی سرکاری ملازمت يی دی، او دده دواده ورځ رانژدی ده خو چهتی يی نه منظوريږی نوپه ذريعه دخط دده واده کيدی سی اوکه نه؟

جواب: دليری ځای څخه په ذريعه دخط اوکتابت سره هم نکاح کيدی سی (۵) ددی صورت دادی چی کم سړی دنکاح اراده لری دخپل طرف څخه دی څوك وکيل کړی چی زما نکاح

---

(۱). ردالمحتار کتاب النکاح ص ۲۵۹ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۸. ظفير

(۲). وګوره مشکوة باب اعلان النکاح ص ۲۷۲. ظفير

(۳). ويندب اعلانه وتقديم خطبة (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۵۹ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۸) ددې سوال اوجواب حاصل دادي چې که چيري يوځوك خطبه ونه وايي او ايجاب اوقبول دشاهدانو په مخکې وسي نوبيابه هم نکاح صحيح سي، ځکه چې خطبه دنکاح رکن ياشرط نه ده چې پردې باندې نکاح موقوفه سي. ظ

(۴). الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المهر ص۵۰۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۵۳. ظفير

(۵). قال ينعقد النکاح بالکتاب کماينعقد بالخطاب وصورته ان يکتب اليها يخطبها فاذا بلغها الکتاب =

دفلانی انجلی سره وکړه، داوکیل به دښځی په مخکی یا ددی وکیل ته ددوو شاهدانو په مخامخ کي ووایی چی ما دفلانی سړی نکاح دفلانی ښځی سره په قدر ددومره مهر وکړه. اوښځه یا ددی وکیل دی قبوله کړی. اوکه دښځی دطرف څخه ایجاب وی نوبیا دی دسړی وکیل قبول کړی داصورت هم دجواز دنکاح دی. (۱)

مینځه چاته وایی اوددی سره بی نکاح وطی جائز دي اوکه نه؟ سوال: (۱۹۴) مینځه چاته وایی؟ دمینځی سره بی نکاح وطی جائز دی اوکه نه؟

جواب: مینځه مملوکی ته وایی. دلته (په هندوستان کی) نسته. (۲) (چی کم ځای شرعی مینځه وی نوهلته دمینځی سره بی نکاح وطی جائز دی. ظفیر)

پرښځه اطاعت ضروری دی: **سوال**: (۱۹۵) دزید منکوحه دزید سره اوسیدل نه غواړی او زید هنده پریښودل نه غواړی نوپه دی صورت کی څه حکم دی؟

جواب: پرهنده واجب دی چی دزید سره واوسیږی او دده اطاعت وکړی (۳) بغیر دزید دطلاق ورکولو څخه یا دخلع کولو څخه دزید څخه دجلا کیدو بل صورت نسته (۴).

دکوزدې وروسته دهلک صحت خراب سو نو په بل ځای کی انجلی لره واده جائزدی اوکه نه؟

سوال: (۱۹۲) څه فرمایی علماء دین په داسی صورت کی چی زید دخپلی لور کوزده دعمر دزوی سره په کوچنی والی کی کړی وه موافق درسم او رواج دهلك دطرفه څه زیورات او کپړی ورکول وی. آخر دالله ﷻ په حکم ددغه هلك دوه دری کاله یاددې څخه زیات وروسته په پښه کی مرض ولګیدی چی دهغه دوجه دی ګوډ سو او اوس دلکړي حاجتمند دی اوبغیر ددی څخه نه سی ګرځیدی، نوبیا دانجلی پلار سوچ وکی چی په دی حالت کی داهلك دنان اونفقی ورکولو څخه بالکل معذوره دی اوبی له خرچی تعلق ساتل هم مشکل دی، ددی وجه څخه زید هغه زیورات وغیره چی په کوزدې کی ورکول سوی وه ورواپس کړل او انکار یی وکی چی زه ددی هلك سره دخپلی لور نکاح نه سم کولی او انجلی هم راضی نه ده نواوس ددی کوزدې او دزیوراتو وغیره شریعت څه حکم ورکوی؟

= احضرت الشهود وقرأته عليهم الخ (ردالمحتار كتاب النكاح ص۳۲۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص۱۲). ظفير

(۱). وإذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز الخ لنا أن الوكيل في النكاح معبر وسفير والتمانع في الحقوق دون التعبير ولاترجع الحقوق إليه (هدايه فصل في الوكالة بالنكاح ص۳۰۲ ج۲). ظ

(۲). وله التسري بما شاء من الاماء (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المحرمات ص۴۰۰ ج۲، ط.س. ج۳ ص۴۸). ظفير

(۳). دباری تعالی ارشاد دی: الرجال قوامون على النساء (سورة النساء). ظفير

(۴). اما نكاح منكوحة الغير معتدته الخ فلم يقل احد بجوازه (ردالمحتار باب العدة ص۸۳۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۱۲). ظفير

اوکه زید دخپلی لور نکاح ددی هلك سره نه کوی په بل ځای کی یی کوزده کوی اوپه نکاح یی ورکوی نوشریعت ددی اجازه ورکوی اوکه نه؟

جواب: شرعا دانجلی ولی لره ضروری دی چی دخپلی لور دمصلحت خیال وساتی او ددی سړی سره یی په نکاح کړی چی هرقسم ددی هم څنګه (داوړې برابر) وی او دناموافقت بیره یې نه وی. نو په مسئوله صورت کی چی دکم هلك سره کوزده سوی وه معذوره سو اودنان اونفقی څخه عاجزه سو نونکاح دلور دده سره نه دی کول پکار دبل سړی سره یې کول پکاردی چی دانجلی هم څنګه وی. په شامی کی دی: ولا یزوج ابنته الشابة شیخا کبیرا ولا رجلا دمیما ویزوجها کفو (۱) الخ، نژدې په دی حالت کی ددی معذوره سره چی ورسره کوزده سوی وه نکاح دی ونه کړی اودیو بل عمده ځای خیال دی وکړی بلکه ددی معذور سره به په نکاح کولوکی ګناهګار وی. والله اعلم کتبه عزیز الرحمٰن عفٰی عنه مفتی مدرسه عربیه دیوبند.

الجواب صحیح، بنده محمود عفٰی عنه (شیخ الهند وصدر المدرسین دارالعلوم دیوبند)

الجواب صحیح، احقر ګل محمد عفٰی عنه.

درتقاء (بی رَحمه) ښځی سره نکاح جائزده: **سوال**: (۱۹۷) دیوی ښځی دیوسړی سره نکاح وسوه دځو ورځو څخه وروسته یی دی ته طلاق ورکړی او بیایی دبل سړی سره نکاح وسوه نودغه وخت داخبره معلومه سوه چی مدخل دذکر بند دی اووطی کول ددی سره بالکل محال دی اودا وایی چی زما سړی ته خواهش بالکل نه کیږی صرف دامی زړه غواړی چی سړی راته مخامخ ناست وی غرض داچې دا ښځه پر منزله دسړی ده اوس دا دوهم سړی یی هم پریښوول غواړی نوپه دی کی داپوښتنه کوو چی ددی ښځی سره نکاح جائزده اوکه نه؟ او دپریښیدو څخه وروسته دا دمهر مستحق ده اوکه نه؟ اودنکاح په وخت څه دمهر تفصیل هم نه دی سوی چی معجل څومره دی اوموجل څومره دی خو صرف مقدار معین سویدی نوپه داسی صورت کی دا دمهر دعوه کولی سی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی نکاح منعقده سوه او وروسته ددخول څخه مهر پوره واجب دی اومهر که څه هم معجل نه وی نو دطلاق سره معجل کیږی یعنی دطلاق څخه وروسته فوراً مطالبه دمهر کولی سی: ولا یخیر احد الزوجین بعیب الآخر ولو فاحشا کجنون وجذام وبرص ورتق وقرن (درمختار) (۲) قوله ورتق بالتحریك انسداد مدخل الذکر (۳)

---

(۱). ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۹. ظفیر

(۲). الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب العنین وغیره ص۸۲۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۰۱. ظفیر

(۳). ردالمحتار کتاب العنین وغیره ص۸۲۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۰۱. ظفیر

شامی ویتأکد عند وطی اوخلوة صحت من الزوج درمختار وفی الخلاصة وبالطلاق یتعجل الموجل، شامی ص ۳۵۹ باب المهر. فقط

نکاح ټول ویلای سي: سوال: (۱۱۱۹۸) دمجسټریټ داویل چی نکاح ویل دهر خاص اوعام کار دی او دقاضی څه ضرورت نسته. صحیح دی اوکه نه؟

دښار دقاضی په وجودکی فقیر نکاح ویلای سي: سوال: (۲۱۱۹۹) دښار دقاضی په وجود کی بی داجازی دقاضی څخه فقیر چی وکالت کوی نونکاح ویلی سی اوکه نه؟

نکاح خوانی دیوخاندان سره مخصوص نه ده: سوال: (۳۱۲۰۰) چی یوقاضی دډیری مودی څخه پرنکاح خوانی قابض وی اوده سره سند ددی مضمون وی چی پرقضاء به ددوی خاندان وی. اویا خو یی دپلار او دنیکه څخه قبضه راروانه وی نودا قابل لحاظ ده او که نه؟ **جواب**: ۱. صحیح دی. (۲). صحیح دی.

(۳). نکاح خوانی دیو خاندان دیوخاص سړی شرعی حق نه دی. چی په چایی هم نکاح وکړه منعقده کیږی، انتظامی فیصله جلاده چی حاکمان څنګه مصلحت وګڼی هغه رکم انتظام دی وکړی.

نکاح خوانی دچا یوه سړي جاګیر نه دي: سوال: (۲۰۱۱) دنکاح خوانی متعلق څه حکم دی اوداکار دیوخاص سړی یادسړیو دپاره مخصوص کیدی سی اوکه نه؟ که یوسړی ددی کار دپاره دسرکار دطرف څخه مقرر نه وی چی دا ووایه نو دابه جائز وی اوکه نه؟ په دی زمانه کی یو باقاعده دنکاح رجسټر ساتل دډیرو خرابیو څخه دمحفوظ کیدو ذریعه ده او دښځی او خاوند دحقونو دحفاظت یوه ښه ذریعه ده اوداهم ښکاره ده چی ترڅو دنکاح خوانی دخدمت په غرض سره خاص سړی یا کسان مقرر نه سی نوبیا درجسټر یا دنکاح کتاب ساتل ناممکن دی، دقاضیانوپه درخواست کي چي کمي نذراني دسرکار په نسبت لیکلي دي داپه حقیقت کي یوعبث کاردی دیوې سرکاري نذراني یا محصول مقرر کیدل څومره ناوړه دی، اوګواکي په دې ریاست کي دازور قانون ددوهمي نکاح په اړوند دډیري پخوانۍ زماني راهیسي راروان دی کله چي دقانون رواج داسي نه ؤ لکه څنګه چي نن دی، مګر سرکاري عدالتونو سرکاري نذرانه عمداً دنکاح ثاني دپاره لازمي او ضروري نه ده ګڼلي .

جواب: شرعًا دنکاح خوانی دپاره څه قید او پابندی نسته په خپله چی ښځه اوخاوند بالغ وی نوددوو شاهدانو په مخکی خپل عقد کولی سی اوپه ایجاب اوقبول سره نکاح کوی اوکه پخپله یی نه کوی نوهر یوپه دوی کی چی څوك وکیل کړی اونکاح وکړی نوصحیح ده او دوکیل نکاح کول معتبردی اوپه شرع کی ولی هم دې ته مقرردی چی هغه

داکار وکی نوعقد دنکاح دخاص کسانو سره مخصوص کول چی که هم دوی عقد دنکاح وکی خومعتبر دی کنې نه دی معتبر داګویا دشریعت مطلق امر مقید کول دی چی ناجائز دی. نوداسی حکم کول چی ماسوٰی دخاصو خلګو څخه بل څوك به نکاح خوانی نه سی کولی اوکه وی کړه نومعتبر به نه وی اوګویا دابه نکاح نه ګنل کیږی پرډیرو خرابیو مشتمل دی اودشریعت داحکامو باطلوونکی دی، دا یوازې مناسب نه بلکه په قاعده شرعیه لازم دی چی داحکم دي عام پریښوول سی او دیوچا په رعایت کولو سره دي مخلوق دخپلو حوائجو ضروریه په پوره کولو باندی مجبورنه سی. والله تعالی اعلم، کتبه عزیز الرحمٰن عفی عنه . فقط

که دسرکار په مقرر سوی شخص نکاح ونه سی نوهم جائزده: **سوال**: (۲۰۲\۱) دلته سرکار دا یوقانون جاری کړیدی چی څوك نکاح کول غواړی نوهغه به دیوخاص سړی په ذریعه نکاح کوی چی هغه دی لره مقرر دی اوهمدا نکاح جائز ګنل کیږی.

جواب: چی کله سرکار داقانون مقرر کړیدی نومسلمانانو لره په کاردی چی دوی بغیر دواسطی ددی سړی څخه یوه نکاح هم ونه کړی چی کم ددی دپاره سرکار مقرر کړیدی ځکه چی هسی نه چی داسی نه وی چی منکوحه غیر منکوحه اواولاد دصحیح النسب غیر صحیح النسب وګنل سی (خو داپه غرض دسهولت مشوره ورکول سویده ددی قانون منل لازم نه دی اوس داقانون هیڅیرې هم په لازمی درجی کی نافذنه دی لکه چی مخکی تیر سول چی په دی پابیندی کول مفاسد راولي. ظفیر). فقط

دنکاح پیسی په زوره اخیستل څنګه دی؟ سوال: (۲۰۳\۱) دنکاح خوانی پیسی په جبر اخیستل جائزدی اوکه نه؟

دنکاح خوانی دپاره دیو سړی مقررول صحیح دی اوکه نه؟ سوال: (۲۰۴\۲) دنکاح خوانی دپاره شرعًا دیوسړی مخصوص کول ضروری دی اوکه نه؟

جواب: (۱) جائزدی اوچی څومره اجرت معروف وی هم هغه دی، دا موافق ددی قاعدی دی چی المعروف کالمشروط ، نو جبرا یې هم اخیستی سی.

(۲) ضروری نه دی اوکه انتظاما داسی وسی نوڅه حرج نسته.

دخور دواده دخاطره خپل واده یی وکی نوصحیح دی: **سوال**: (۲۰۵\۱) زه غریب یتیم یم اوزما خور یتیمه قریب البلوغ بلکه بالغه ده که زه دخپلی خور دنکاح دعقد په عوض کی خپله نکاح وکړم نوجائز ده اوکه نه؟

جواب: شریعت په دی کی څوك نه مجبوروی چی کم ځای موقع وی اومناسب وی نوخپل او دخور عقد دی وسی.

نکاح په شهرت سره کول ښه دی اوکه په پټه؟ سوال: (۱۰۶) شرعا نکاح په شهرت سره کول پکاردی اوکه په پټه؟

جواب: ښه داده چی په شهرت سره وسی اوددوو شاهدانو په مخکی اوکه په پټه ایجاب اوقبول وسی نوبیا هم نکاح صحیح ده.

یو رافضٰی نکاح وایی نوځه حکم دی؟ سوال: (۲۰۷) یو رافضی دیوسنی نکاح وویل نو صحیح ده اوکه نه؟

جواب: نکاح صحیح ده ځکه چی ناکح اومنکوحه دواړه سنی دی او رافضی خوصرف ایجاب اوقبول ورځینی اخیستی دی، نوددی سره په نکاح کی هیڅ فرق نه راځی خو مناسبه داده چی رافضی دی نکاح خوان دسنی (سنیانو) جوړ نه سی.

په جومات کی نکاح کول صحیح دی اوکه نه؟ سوال: (۲۰۸) په جومات کی نکاح کول دا بالاتفاق صحیح دی اوکه نه اختلاف پکښی سته؟

جواب: صحیح دی.

نکاح په جومات کی مستحب ده: **سوال**: (۱۰۹) زیدوایی چی دمسلمانانو نکاح په جومات کی کیدل پکاردی، ځکه چی په قرون ثلٰثه ؤ کی به نکاح په جومات کی کیدله، عمر وایی چی په جومات کی نکاح کول خواول مشابهت دنصارٰی سره دی چی هغوی په ګرجه کی نکاح کوی بل ددی څخه علاوه په جومات کی ددی نکاح دپاره ړنا ډیره زیاته کیږی، اودهمیشه څخه فرش وغیره زیات خپرول وی اوزر دولس سوه کسان جومات ته رانتوځی چی په دوی کي اکثره کسان بی اودسه اوبی نمازه وی. اوبیا دنکاح څخه وروسته په همدی جومات کی هلك ته مبارکی ګانی وایی او بیاپه جومات کی شربت ورکول شور او غوغا کیدل. چی دهغی په سبب دډیرو لمونځ ګزارو په لمانځه کی فرق راځی اونور داسی اعمال وغیره وغیره. اودا ټول دجومات دادابو څخه خلاف دی. ددی وجه څخه په جوماتونو کی نکاح کول نه دی پکار. نوپه دی دواړو کی کم یو پر حق دی؟

جواب: په درمختار کی دی: ویندب اعلانه وتقدیم خطبته وکونه فی مسجد یوم جمعة الخ. (۱) ددی حاصل دادی چی په نکاح کی دا امور مستحب دی، اعلان کول، خطبه ویل، جومات کیدل، دجمعی په ورځ کول، وغیره، نوحتٰی الوسع ددی امورو خیال ساتل پکار ښه اومبارك دی، اوپه شامی کی یی په جومات کی دنکاح داستحباب وجه دالیکلی ده: للامربه فی الحدیث. یعنی په حدیث شریف کی ددی حکم راغلی دی چي په

(۱). الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۵۹ ج۱. ط.س. ج۳ ص ۸. ظفیر

جومات کی نکاح ووایاست. دا الفاظ دحدیث شریف دی چی په هغه کی دی: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ اعلنو هذا النکاح واجعلوه فی المساجد واضربوا علیه بالدفوف رواه الترمذی (۱) حاصل دادی چی حضور پاك ﷺ فرمایی چی ددی نکاح اعلان وکړی اوداپه جوماتونو کی وکړی اوپر دی ډول ووهی. په مرقات کی لیکلی دی چی قوله بالدفوف لکن خارج المسجد (۲) یعنی که دف وی نوخارج دی دجومات څخه وی. نو معلومه سوه چی دزید قول صحیح دی. خو دجومات دادابو خیال ساتل پکاردی لکه چی دمرقات دعبارت څخه هم واضحه سوه. چی دف خارج عن المسجد کیدل په کاردی، دا رکم په جومات کي نور خلاف شرع کارونه کول هم نه دی پکار. فقط

دولیمی خوراک کله مسنون دی؟ سوال: (۲۱۰) دولیمی خوراك کول کله مسنون دی. یوه ډله وایی چی دنکاح په سهار اوبله ډله وایی دډولی څخه وروسته سهار؟

جواب: دولیمی خوړل دنکاح څخه وروسته هروخت جائزدی اوپه هری طریقی سره سنت ادا کیږی دنکاح په سهار وی چی لومړی شپه وي اوکه نه وی اوبعضی عالمان خووایی چی دنکاح څخه وروسته دی هم وکړی او دلومړی شپې څخه وروسته هم یعنی چی کله لومړی شپه ترنکاح څه موده وروسته وی، په مرقات کی دی: قیل انها یکون بعد الدخول وقیل عند العقد وقیل عندهما (۳).

چی نکاح مخکی سوی وی اولومړی شپه څو میاشتی وروسته وی نو ولیمه کله ورکول پکار دی؟ سوال: (۲۱۱) بعضی وخت نکاح داسی وی چی شپږ میاشتی مخکی وسی او ناوي شپږ میاشتی وروسته ولاړه سی نو دعوتِ ولیمه دنکاح څخه وروسته پکاردی اوکه دیو ځای کیدو دشپی څخه وروسته؟

جواب: په شرح شرعة الاسلام کی لیکی: وکذا الولیمة سنة الخ واختلفوافی وقت الولیمة قال بعضهم بعد الدخول بها وقال بعضم عند العقد وقال بعضهم عندهما جمیعاً (۴) ددی حاصل دادی چی بعضی وایی دنکاح وخت دی اوبعضی وایی بعد الدخول اوبعض وایی چی په دواړو کی دی چی کم وخت دی خوښه سی، غرض داچی که دنکاح څخه وروسته وی اوکه درخصت څخه وروسته وی خوسنت به اداء سی.

---

(۱). ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۵۹ ج۱. ط.س. ج۳ ص ۸. ظفیر

(۲). مرقات شرح مشکوٰة باب اعلان النکاح ص ۴۲۵ ج۳. ظفیر

(۳). مرقات المفاتیح شرح مشکوٰة المصابیح باب الولیمة ص ۴۵۰ ج۳. ظفیر

(۴). شرح شرعة الاسلام ص ۴۴۷. ظفیر

نکاح متعه او موقته باطله ده: **سوال**: (۲۱۲\) قاضی حسن الدین دیوسړی دیوی ښځی سره دشپږو میاشتو دپاره نکاح متعه وکړه اوقاضی صاحب موصوف ته دسرکاري نظام څخه ددونمبر معافی ورته صرف په حق الخدمت کی ورکول سویده اوقاضی موصوف بی علمه سړی دی په داسی سړی پسی لمونځ صحیح دی اوکه نه؟ که زمونږ دسرکار نظام صدر الصدور، امور مذهبی دا مځکي دارکم ضبط کړی اویو داسی سړی ته یی ورکړی چي جومات آباد کړی اواشاعت داسلام وکړی نوداسی کول ترکمه پوري جائزدی؟

جواب: په درمختار کی دی: وابطل نکاح متعة وموقت ([1]) نومعلومه سوه چی نکاح متعه او موقته باطله ده، چی کم قاضی داسی وکړل نوهغه جاهل اوفاسق دی اوامامت دده مکروه دی اودی امام مه جوړوی اودی ددی عُهدې څخه معزول کول پکاردی اوچی کله دی پر عُهده پاته سو نو صدر الصدور امور مذهبی لره اختیاردی چی دده حق الخدمت بل سړی ته ورکړی چی کم یودا خدمت کوی.

نکاح متعه صحیح نه ده او دشیعه ګانو دعوٰی غلطه ده: **سوال**: (۲۱۳\) دلته شیعه ګان دی وایي چی دمتعی حلال والی په آیتونو اواحادیثو اوپه کتابونو داهل سنت سره ثابت دی اوآیت داپیش کوی چی: فما استمتعتم الآیة، او کتابونه داهل سنتو دا پیش کوی، تفسیر درمنثور، تفسیر کبیر، تفسیرِ طبری، صحیح مسلم، صحیح بخاری، عینی شرح بخاری داټولی حوالی صحیح دی اوکه نه؟ اوبل قول دحضرت عمر ﷺ پیش کوی چی: متعتان کانتا علی عهد رسول الله ﷺ وانا احرمهما، ددی څه مطلب دی؟

جواب: دآیت. فما استمتعتم به منهن صحیح معنٰی داده چی دکمی ښځی څخه تاسی فائده واخلی په نکاح سره نوددی مهر ورکی. کما فی الجلالین: فما استمتعتم، تمتعتم به منهن ممن تزوجتم بالوطي الخ ص ۷۲، وفي المدارك فما استمتعتم به منهن فما نكحتموه منهن ([2]) الخ وفي الخازن واما الآية فانها لم تتضمن جواز المتعة لانه تعالى قال فيها ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فدل ذلك على النكاح الصحيح ([3])، وفيه ايضا برواية مسلم عن سبرة بن معبد الجهنى انه كان مع رسول الله ﷺ فقال يا ايها الناس اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئاً فيلخل سبيله ولا تاخذوا مما اٰتيتموهن شيئاً والى

([1]). الدر المختار باب المحرمات ص۱۹۰ ج۱ ، ط.س. ج۳ ص ۱۵. ظفير

([2]). تفسير مدارك ص ۱۷۰. ظفير

([3]). تفسير خازن الموسوم بلباب التاويل ص ۴۲۳ ج۱. ظفير

هذا ذهب جمهور العلمآء من الصحابة فمن بعدهم ای ان نکاح المتعة حرام الخ ص ۴۰۸ خازن. نومعلومه سوه چی حوالی دشیعه گانو غلط اوافتراء ده.

وروی سالن بن عبدالله بن عمر ان عمربن الخطاب ﷺ صعد المنبر فحمدالله واثنی علیه ثم قال مابال اقوام ینکحون هذه المتعة وقد نهی رسول الله ﷺ لااجد رجلا نکحها الا رجمته بالحجارة ص ۴۰۹ خازن .

ددی روایت څخه داهم معلومه سوه چی ددوی ﷺ فرمایل چی احرمها بتحریم رسول الله ﷺ لکه چی په روایت دسالم کی موجود دی: وقد نهی رسول الله ﷺ عنها وفی متعة الحج تفصیل لا یلیق بهذا المقام. فقط

دریم باب

هغه ښځی چی دهغوی سره نکاح صحیح ده

دښځی په وجود کی دښځی ناسکه وریری سره نکاح صحیح ده: سوال: (۲۱۴) دعبدالکریم داکا دلور واده داحمد حسن سره وسو اوس دده داکا لور په څو وجوهاتو چی همیشه مریضه وی وخپل خاوند ته ددوهم واده اجازه ورکړیده نودعبد الکریم دلور سره داحمد حسن نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: نکاح داحمد حسن مذکور په دی صورت کی دعبدالکریم دلور سره صحیح ده، کذا فی کتب الفقه (۱).

ښځه چی کله ووایی چی خاوند ماته طلاق راکړیدی نو ددی سره نکاح صحیح ده: سوال: (۲۱۵) دیوی ښځی دخاوند پته نسته او داوایی چی زه خاوند طلاقه کړی یم نو ددی سره نکاح جائز ده اوکه نه؟

جواب: په درمختار کی دی: لوقالت امرأة لرجل طلقنی زوجی وانقضت عدتی لا بأس (۲) ان ینکحها الخ. یعنی که یوی ښځی دابیان وکی چی زما خاوند ماته طلاق راکړیدی او زما عده هم ختم سویده نوددی سره په نکاح کولو کی څه باك نسته. اوشامی دخانیه څخه دانقل کړیدی چی داهلته چی دی سړی ته داګمان وی چی دانښځه ربښتیا وایی. اودا ښځه معتبره معلومیږی (۳).

---

(۱). وحرم الجمع وطأ بملك یمین بین امرأتین ایتهما فرضت ذکر لم تحل للاخری ابدا الخ فجاز الجمع بین امرأة وبنت زوجها الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۸). ظ

(۲). الدرالمختارعلی هامش ردالمحتارکتاب الحظروالاباحة فصل فی البیع ص۳۷۱ ج۵، ط.س. ج۲ ص ۴۲۰).

(۳). حاصله انه متی اخبرت بامر محتمل فانه ثقة اووقع فی قلبه صدقها لاباس بتزوجها (ایضا ط.س. ج۲ ص ۴۲۱). ظفیر

دطلاقی سوی ښځی سره وروسته دعدی څخه نکاح صحیح ده: **سوال**: (۲۱۶\) وزیر خان خپله ښځه تقریبا دولس کاله وسوه چی دخپل کور څخه یی ایستلی ده. قاضی صاحب وزیر خان ته هدایت وکی چی ته خپله ښځه بوزه. وزیر خان جواب ورکی چی زما دطرف څخه طلاقه ده. نودی ښځی دمحب الله سره نکاح وکړه نودا نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: چی وزیر خان دالفظ ووایه چی زما دطرفه طلاقه ده دغه وخت دده پرښځی طلاق واقع سو نوکه ددی نکاح دمحب الله سره وروسته دعدی دتیریدو څخه سوی وی چی دحائضی دپاره دری حیضه دی نودانکاح صحیح ده لکه چې الله ﷻ فرمایی: والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلثة قروء (۱).

په نکاح کی شرط لګول باطل دی خونکاح کیږی: **سوال**: (۲۱۷\) زموږ په زمانه کی بعضی انجلی والا یو معلوم شرط لګوی اودهلك والا سره رشته یعنی بدلون کوی نودا شرعا صحیح ده اوکه نه؟

جواب: نکاح ددواړو صحیح اوشرط باطل دی اومهر دهر یوه جلا جلا واجبیږی. (۲)

داکا دلور دخاوند سره دخپل لور نکاح صحیح ده چی داکا لور مړه سوی وی: **سوال**: (۲۱۸\) دهندی داکا لور زبیده وفات سوه اوس هنده دخپلی لور نکاح دزبیده مرحومي دخاوند سره کولی سی اوکه نه؟ **جواب**: کولی یې سی. (۳)

دخوریی ښځه چی خوښینه هم ده دښځی دمړک څخه وروسته ددی سره واده صحیح دی: **سوال**: (۲۱۹\) زید دعمر سکه خوریی دی اوددواړو ښځی په خپل مینځ کی خوندی دی دعمر ښځه مړه سوه او لږ وخت وروسته زید هم مړ سو آیا په داسی صورت کی دزید دښځی سره دعمر نکاح وروسته دعدی څخه جائز ده اوکه نه؟

جواب: دعمر نکاح دزید دښځی سره په دی صورت کی جائزده چی دعمر خوښینه هم ده او دخوریی ښځه هم وه صحیح ده. (۴)

هریو دبل دزوی سره دخپلی خپلی لور نکاح وکړی نودا صحیح ده: **سوال**: (۲۲۰\) زید دخپلی لور دعمر دزوی سره اوعمر دخپلی لور دزیددزوی سره نکاح وکړه اومهر ددواړو انجونو په شرعی طور باندی مقرر اومعین سو نودا نکاح شرعا جائزده اوکه نه؟

---

(۱). سورة البقرة رکوع ۲۸. ظفیر

(۲). ووجب مهر المثل فی نکاح الشغار هوان یزوجه بنته علی ان یزوجه الآخر بنته اواخته مثلاً معاوضة العقدین وهو منهی عنه بخلوه عن المهر فاوجبنا فیه مهر المثل فلم یبق شغارا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المهر مطلب نکاح الشغار ص۴۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۰۲). ظفیر

(۳). څه وجه دحرمت نسته اوپه: احل لکم ما وراء ذالکم (النساء : رکوع ۴) کی داخل دی. ظفیر

(۴). قال الله تعالی: واحل لکم ما وراء ذالکم (النساء : رکوع ۴) . ظفیر

جواب: ددواړو نکاح شرعاً صحیح سوه (۱).

دخاوند دمړک څخه وروسته دخاوند دزوم سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۲۲۱\۱) دخاوند انتقال وسو دده زوم دا کونډه په نکاح اخیستی سی اوکه نه دخاوند زوم چی دی نو دده نکاح دخاوند دمخکنی ښځی دلور سره سویده نودایی میریزی خوانبی ده؟

دښځی زوی مړسی نو دده دښځی سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۲۲۲\۲) دښځی مړور چی داهلك دښځی داولنی خاوند څخه وی مړسی نو ددی مړور سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: (۱. ۲) په دی دواړو صورتونو کی نکاح صحیح ده. کما فی الدر المختار. (۲)

دطلاقی سوی ښځی نکاح دپلار داکا دزوی سره صحیح ده: **سوال**: (۲۲۳) یوسړی خپلی ښځی ته طلاق ورکړی ددی طلاقی سوی ښځی نکاح دخاوند دپلار داکا دزوی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ اوطلاقه سوی ښځه غیر مدخول بهاده نوپر دی عده لازمه ده اوکه نه؟

جواب: ددی طلاقی سوی ښځی نکاح دمخکنی خاوند دپلار داکا دزوی سره جائزده اوهم صحیح که دخاوند دسکه اکا سره یی هم نکاح کولی نوصحیح کیدله (۳) اوچی طلاقه سوی ښځه غیر مدخول بها ده نوعده باندی لازمه نه ده، کماقال الله تعالی: ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهن من عدة تعتدونها (۴).

دیوی خور زوی وی او دبلی خور لمسی نونکاح صحیح ده: **سوال**: (۲۲۴\) بشیر او میکن دواړه سکه خوندی دی دبشیر دوه زامن عبد الغفور اوعبد الشکور دی اودمیکن دری بچیان سعد الله، نصرالله، او یوه انجلی دی، دعبدالغفور واده دمیکن دلور سره وسو نو دعبد الشکور واده دمیکن دلمسی یعنی دبدلی دلور سره روا دی شرعا اوکه نه؟

جواب: دمسماة بشیر دزوی عبدالشکور سره نکاح دمیکن لمسی یعنی دبدلی دلور سره صحیح ده شرعاً ځکه چی داپه: احل لکم ماوراء ذالکم، (۵) کی راغلی دی.

دخوښینی دلور سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۲۲۵\) بکر دخپلی سکه خوښینی دلور سره عقد کول غواړی نوشرعاً جائزدی اوکه نه؟

---

(۱). ایضًا . ظفیر

(۲). فجاز الجمع بین امرأة وبنت زوجها او امرأة ابنها (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المحرمات ص ۳۹۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۹). ظفیر

(۳). واحل لکم ماوراء ذالکم، النساء : رکوع ۴. ظفیر

(۴). سورة الاحزاب رکوع ۲. ظفیر

(۵). النساء رکوع ۴. ظفیر

جواب: که دبکر ښځه دبکر په نکاح کی نه وی نو ددی دخورزی سره نکاح جائزده. اوترور اوخورزه په نکاح کی یوځای کول جائزنه دی (۱).

دډمی سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۲۲۶) یوسړی دډمی سره نکاح وکړه او دادمه علاوه دزنا څخه خپل کسب رقص او سندری هم وایی نونکاح باقی ده اوکه نه؟

جواب: نکاح باقی ده (۲).

دوراره دکونډې سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۲۲۷) دسکه وراره ښځه دده داکا سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: دوراره دمرګ څخه وروسته او دده دښځی دعدی څخه وروسته مذکوره نکاح جائز ده اودا حکم دطلاق ورکولو په صورت کی هم دی (۳).

ډمی په دې شرط نکاح وکړه چی درقص کولو کسب به باقی ساتم نوځه حکم دی؟ سوال: (۲۲۸) یوې ډمی په دی شرط نکاح وکړه چی دابه خپل درقص کسب جاری ساتی نو شرعًا دانکاح وسوه اوکه نه؟ اوکه داسندری وغیره وایی نونکاح به باقی وی اوکه نه؟

جواب: نکاح صحیح سوه او وروسته هم باقی ده که څه هم دواړه ګنهګار اوفاسق (۴) دی ترڅو چی توبه ونه کاږی.

داکا او دوراره دښځی سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۲۲۹) سکه اکا اووراره چی مړه وی نو ددوی دښځو سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: داکا او دوراره دوفات څخه وروسته ددوی دکونډو سره دعدی څخه وروسته نکاح صحیح ده (۵).

دښځی دمخکی لور سره دورور نکاح کول څنګه دی؟ سوال: (۲۳۰) زید دیوې ښځی سره واده وکی او ددی سره یوه لور دبل خاوند څخه راغله نواوس دازید ددی انجلی نکاح دخپل سکه ورور سره کولی سی اوکه نه؟

جواب: ددی انجلی نکاح یې دکوچنی ورور سره کول جائز دی. (۲) فقط

---

(۱). ولا یجمع بین المرأة وعمتها او خالتها او ابنة اخیها او ابنة اختها (هدایه مجیدي فصل في المحرمات ص۲۷۲ ج۲). ظفیر

(۲). وصح نکاح حبلی من الزنا الخ وان حرم وطؤها ودواعیه حتی تضع الخ ولایجب علی الزوج تطلیق الفاجرة (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار وفصل فی المحرمات ص ۴۰۱ – ۴۰۲ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۴۸). ظفیر

(۳). واحل لکم ما وراء ذالك (النساء : رکوع ۴). ظفیر

(۴). لکن لایبطل النکاح بالشرط الفاسد وانما یبطل الشرط الفاسد دونه (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۴۰۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۳). ظفیر

(۵). و(۲). ددې وجه چې څه وجه دحرمت یې نسته ، ارشاد دی: واحل لکم ما وراء ذلکم (النساء: رکوع۴). ظفیر

دغیر مقلد اولاد سره نکاح صحیح ده: **سوال:** (۲۳۱\) دغیر مقلد کمه فرقه چی ځانته اهل حدیث وایی ددوی دزوی یا لور سره نکاح کول شرعا جائز دی اوکه نه؟

جواب: که نکاح وسی نونکاح به منعقده وی [۱] خو ددامی فرقو او دمتعصبو خلګو دنکاح څخه خوږ نبی کریم ﷺ او ورسره دخوارك او چنباك څخه هغه ﷺ منع کړیده، نو ښه داده چی ددوی سره داقسم تعلقات، واده، وغیره ونه سی (په موجوده دورکی دپخوا په شان تعصب هم باقی نه دی، ظفیر).

په دری طلاقو طلاقه سوی ښځه چی پر هغې تهمت وو نکاح جائزده اوکه نه؟ **سوال:** (۲۳۲\) یوسړی خپلی منکوحې ښځی ته دخپل پلار سره دزنا نسبت وکی اوطلاقه یی کړه او دده پلار اودغه ښځه دزنا څخه منکردی اوشاهد یو هم نسته. اوس دمذکوره ښځی نکاح دمخکنی خاوند دورور سره جائزده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی دعدی څخه وروسته دمخکنی خاوند دورور سره دنکاح اجازه سته [۲].

په دوو سکه خوندو کی دیوی نکاح دپلار سره او دبلی دا دبل زوی سره وسوه نوڅه حکم دی؟

سوال: (۲۳۳\) دوې سکه خوندی دی یوه دپلار په نکاح اودوهمه دزوی په نکاح کی ده نو آیا دا روا دی اوکه نه؟

جواب: دوی سکه خوندی چی یوه دپلار په نکاح کی اوبله دزوی په نکاح کی وی نکاح یې صحیح ده. شرعا په دی کی هیڅ باك نسته داپه: واحل لکم ما ورآء ذٰلکم [۳] کی داخل دی. اصل دادی چی ددوو خوندو دیوه سړی سره په نکاح کی یوځای کیدل منع دی او دپلار او دزوی په نکاح کی کیدل یې منع نه دی.

دیهودی او دنصرانی ښځی سره نکاح صحیح ده: **سوال:** (۲۳۴\) دیهودی یا دنصرانی ښځی سره نکاح کول دمسلمان صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دیهودیی یا نصرانیی ښځی سره دمسلمان سړی نکاح صحیح ده په درمختار کی دی: وصح نکاح کتابیة وان کره تنزیها [۴]. فقط

بالغ خاوند که نابالغی ښځی ته طلاق ورکړی اوبیا ورسره واده کول غواړی نو دوباره به نکاح

---

(۱). وفی النهر تجوز مناکحة المعتزلة لانا لانکفر احدا من اهل القبلة وان وقع الزاما فی المباحث. (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۵). ظفیر

(۲). ځکه چې څه علت دحرمت یې نسته، په: واحل لکم ما وراء ذالکم، کی داخل دی. ظفیر

(۳). النساء: رکوع ۴. ظفیر

(۴). الدر المختار علی هامش ردالمحتار فصل في المحرمات ص۳۹۷ ج۲، ط.س. ج۳ ص۴۵. ظفیر

کوی؟ سوال: (۲۳۵) که مور اوپلار په زور دنابالغی دخاوند څخه طلاق واخلی اوبیل یې کړی دانجلی دبلوغ څخه وروسته ددی دخاوند سره نکاح کول غواړی نوپه دوباره خطبه کې ایجاب وقبول اوشاهد پکاردی اوکه دي بغیر ددی کارونو څخه انجلی خاوند ته حواله سی.

جواب: خاوند چی بالغ وی نوکه ښځه نابالغه وی هم طلاق واقع کیږی (۱) بیا که داول خاوند سره نکاح کول غواړی نو نوی مهر اوشاهد وغیره ټول امور متعلقه دنکاح کول پکار دی.

په مذکوره صورت کی څه حکم دی؟ سوال: (۲۳۶) زید اوبکر سکه وړونه دی، زید دکور څخه خفه ولاړی اوتر لسو کالو پوری یې هیڅ پته نه وه ورك سو دده ښځی دبکر سره نکاح وکړه بیا لس دولس کاله وروسته زید بیرته راغی نوبکر دې ته طلاق ورکی اودزید سره یی ورته نکاح وکړه. نودزید یوه لور ده اودبکر دمخکی ښځی څخه یوزوی دی دزید دلور سره دبکر دزوی نکاح جائزده اوکه نه؟ نکاح دزید وروسته دعدی دتیریدو څخه سویده اودا انجلی دنکاح څخه وروسته پیدا سویده اوس ددې نکاح ددې هلك سره صحیح ده اوکه نه؟

جواب: که انجلی دهلك دنکاح څخه شپږ میاشتی وروسته پیدا سوی وی یا ددی څخه زیاته نودبکر دزوی چی دبلی ښځی څخه دی ددې سره یې نکاح صحیح ده. (۲)

دښځی داخبره چی ماته زما خاوند طلاق راکړیدی منل صحیح دی: سوال: (۲۳۷) یودرزی یوه ښځه راوستله ددی ښځی بیان دی چی ماته زما مخکنی خاوند طلاق راکړیدی او عده هم تیره سویده ددی څخه وروسته دجومات امام ددی ښځی نکاح ددغه سړی سره وکړه. نودا نکاح صحیح سوه اوکه نه؟

جواب: په درمختار کی دی: ولوقالت امرأة لرجل طلقنی زوجی ومضت عدتی لا باس ان ینکحها. (۳) یعني که یوه ښځه بیان ورکړي چې ماته زما وړاندیني خاوند طلاق راکړیدی او زما عده تیره سویده نو دا سړی ددې سره نکاح کولی سي نو معلومه سوه چې موافق دبیان ددې ښځي ددې دوهمه نکاح صحیح سوه. فقط

وې ویل چې هلک بې عیبه دی او نکاح یې وکړله بیا وروسته دده عیب ښکاره سو نو څه حکم

---

(۱). ویقع طلاق کل زوج بالغ عاقل (الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب الطلاق ص۵۷۹ ج۲، ط.س. ج۳ ص۲۳۵). ظفیر

(۲). ځکه چې داهم په: احل لکم ما وراء ذالکم ، کی داخل دی. ظفیر

(۳). وګوره شامي باب العدة ص۸۴۷ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۵۲۹ . ظفیر

دی؟ سوال: (۲۳۸) یو سړی دخپلي لور رشته دځلورو سړیو په وړاندي په دې شرط وکړه چي هلك به بې عیبه وي نو هلك چي دهغه عمر لس دولس کاله دی دځان سره یې بوتلی اوپه حکمتِ عملي سره یې دده عیبونه ښکاره نه کړه دنکاح څخه دوې میاشتي وروسته انجلی والا ته معلومه سوه چي دهلك یوه پښه او یو لاس پر اصلي حالت باندي نه دي، موټ یې لکه دستني غوندي نری دی اوپه پښه کي یې درې ټپونه دي او دده کسب دپښتوب (آهنګري) دی او دنکاح په رجسټر کي لیکل سوی نه دی نوآیا دا نکاح صحیح پاته ده اوکه نه؟

جواب: دا نکاح صحیح سویده. [۱] ماسوا ددې څخه بل څه صورت نسته چي خاوند کله بالغ سي او ددې څخه وروسته ورلره طلاق ورکړي نودغه وخت طلاق واقع کیدی سي. [۲]

یوه خور چي غیر مدخول بها ده که ئي طلاق ورکړي نو ددې ددویمي خور سره فوراً واده جائز دی؟ سوال: (۲۳۹) صغیرن اوکبیرن دواړي سکه خویندي دي دزید واده دصغیرن سره مقرر سو خو نکاح یې په غلطي سره دکبیرن سره وسوه ددې څخه وروسته بیا په دویمه ورځ دصغیرن سره نکاح وسوه او صغیرن یې کورته راوستله او یوه میاشت وروسته یې کبیرن ته طلاق ورکړی او صغیرن په خپل کور کي ده نوپه دې صورت کي دصغیرن نکاح صحیح سوله اوکه نه؟ که دصغیرن نکاح ناجائز وي نو دجائز کېدو یې څه صورت دی؟

جواب: قال في الشامي فلو علم فهو الصحح والثاني باطل الخ [۳] ددې څخه معلومه سوه چي دصغیرن نکاح باطله سوه وروسته دطلاق ورکولو څخه، بیرته دي بیا دصغیرن سره نکاح وکړي خو چي دکبیرن سره خلوت او وطی نه دي سوي ددې وجه څخه دعدت التزام نسته او کبیرن ته دطلاق ورکولو څخه وروسته فوراً دصغیرن سره نکاح کولی سي، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهن من عدة تعتدونها. (الاحزاب : ۲).

دخوریی دکونډې یادطلاقی سوی ښځی سره نکاح صحیح ده: سوال: (۲۴۰) دخوریی دښځی

---

[۱] دانجلی نسب څه دی، داپه سوال کي مصرّح نه دي که په کفاءت کي هم فریب ورکول سوی وي نو انجلی ته اختیار سته ، افاد البهنسي انه لو تزوجته علی انه حر او سنی او قادر علی النفقة فبان بخلافه او علی انه فلان بن فلان فاذا هو لقیط او ابن زنا کان لها الخیار (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار قبیل باب العدة ص۸۲۲ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۵۰۱). ظفیر

[۲] ویقع طلاق کل زوج اذا کان عاقلا بالغا (هدایه کتاب الطلاق ص۳۲۹ ج۲، ط.س. ج۳ ص۲۳۵). ظفیر

[۳] ردالمحتار للشامي فصل في المحرمات ص۳۹۳ ج۲، ط.س. ج۳ ص۴۰ تحت قول الماتن وان تزوجهما معاً ای الاختین الخ . ظفیر

سره دماما نکاح جائز ده اوکه نه؟

جواب: هو! کولی یې سی [۱] (یعنی دخوریی دمرګ یادطلاق څخه وروسته اودعدی دتیریدو څخه وروسته. ظفیر)

دمخکنی خاوند چی کمه لوروی دهغه نکاح ددوهم خاوند دزوی سره چی دبلی ښځی څخه وی جائزده؟ سوال: (۲۴۱\) یوی ښځی خاوند وکی اودهغه څخه یی لور یا زوی پیداسو اودا خاوند یی مړسو دی ښځی بل خاوند وکی په دی صورت کی دمخکنی خاوند دلور سره ددوهم خاوند دزوی نکاح شرعًا جائز کیدی سی اوکه نه؟

جواب: ددوهم خاوند زوی که دده دبلی ښځی څخه وی یعنی ددی کونډی څخه نه وی چی دهغه سره یی اوس نکاح کړیده نوددی کونډی ښځی دلور چی دپخوانی خاوند څخه یی ده نکاح ددی ددوهم خاوند دزوی چی دبلی ښځی څخه دی صحیح [۲] ده (اوکه داسی نه وی بلکه دواړه دیوې ښځی اولاد وی چی یو ددی خاوند څخه وی اوبل دبل خاوند څخه نو بیا نکاح صحیح نه ده. ظفیر)

داخښی دلور سره نکاح صحیح ده او ددہ دبلی لور سره ددہ دزوی نکاح هم صحیح ده چی دبلی ښځی څخه وی؟ سوال: (۲۴۲\) دزید په نکاح دخالد خور وه هغه مړه سوه اودزید داخښی یعنی دخالد دوې لونی دی، نوزید دیوی انجلی سره خپله او دبلی انجلی سره دزوی نکاح کول غواړی دزید زوی دخالد دخور څخه نه دی بلکی دبلی ښځی څخه دی نو په دی مسئوله صورت کی ددواړو نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دزید نکاح دخالد دلور او دزید دزوی نکاح دخالد دبلی لور سره جائز ده. [۳]

مخکی یی ښځی ته طلاق ورکی بیایی دخوښینی سره نکاح وکړه نوڅه حکم دی؟ سوال: (۲۴۳\) یوسړی خپلی ښځی ته طلاق ورکی دطلاق دعدی دتیریدو څخه وروسته یی دخپلی سکه خوښینی سره نکاح وکړه خوتمام خاندان په دی کار سخت نارضا اومعترض دی چی دافعل شرعا ناجائز دی او ورته وایي چي دوهمه ښځه پریږده اومخکنی ښځه طلاقه سوی بیاپه نکاح واخله. چی کمه نکاح سویده جائزده اوکه نه؟ اوآیا دمطلقی ښځی سره دحلالی څخه بغیر نکاح کیدی سی اوکه نه؟

جواب: نکاح چی دطلاقی سوی ښځی دخورسره وروسته دعدی څخه سویده شرعاً صحیح

---

(۱). ځکه چي داهم په: احل لکم ما وراء ذالکم ، کی داخل دی. ظفیر

(۲). ددواړو هلکانو اوانجونو مور اوپلار جلا جلادی، په دی کی کمه وجه دحرمت نسته په: وَاُحِلَّ لَکُمْ مَاوَرَاءَ ذٰلِکُمْ کی شامل دی.

(۳). ایضاً. ظفیر

(۱) ده اوس چی دپخوانی ښځی سره نکاح کول غواړی نودی دوهمی ښځی ته به طلاق ورکړی اوددی دعدی تیریدو څخه وروسته (که دا مدخول بها وی) دپخوانی ښځی سره دي نکاح وکړی خوکه دې ته دری طلاقه ورکول سوی وی نوبیا دحلالی څخه بغیر نکاح صحیح نه ده (۲).

دیوه ورور سره یی کوزده وسوه اوس ددوهم ورور سره یی واده صحیح دی اوکه نه؟ سوال: (۲۴۴) دیوسړی رشته دیوی ښځی سره وسوه اوصرف دکوزدې رواج وسو عقد ونه سو وروسته بیا دڅه وجهي کوزده ماته سوه نوپه دی صورت کی ددی ښځی عقد ددی سړی دمشر ورور سره جائزدی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی نکاح ددی ښځی دخاوند دورور سره صحیح ده ځکه چی کوزده عقد دنکاح نه دی بلکه وعده ده نوچی کله دیوې وجهي داوعده پوره نه سوه اوعقد دنکاح یی دبل سره وکړی نونکاح صحیح ده که څه هم بی وجهي خلاف دوعدی کول او کوزده ماتول ښه نه دی (۳).

دحاملی سره نکاح کول صحیح دی که څه هم حمل یی دبل څخه وی: سوال: (۲۴۵) دیوی ښځی حمل دی ددی سره نکاح جائز کیدی سی اوکه نه؟ نکاح به څنګه جائز وی چی حمل دبل چا وي او نکاح دبل چا سره وي؟

جواب: دحامله عن الزنا نکاح صحیح ده که دهغه سره وی چه دچا څخه ئی حمل دی اوکه دبل سره خو که دبل سره نکاح کوی نو نکاح خو صحیح ده خو تر حمل پیدا کیدو پوری به دی دې ته نه ورنژدی کیږی. (۴)

دپلار داکا دزوی سره نکاح جائز ده اوکه نه؟ سوال: (۲۴۶) دهندې دخپل پلار داکا دزوی څخه شرعا پرده کول واجب دی اوکه نه اود هندې نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: پرهندې دخپل پلار داکا دزوی څخه پرده کول واجب دی اودهندې نکاح شرعا دده

---

(۱). و) حرم (الجمع) بين المحارم (نكاحا) أي عقدا صحيحا (وعدة ولو من طلاق بائن (درمختار) شمل العدة من الرجعي الخ وأشار إلى أن من طلق الأربع لا يجوز له أن يتزوج امرأة قبل انقضاء عدتهن ، فإن انقضت عدة الكل معا جاز له تزوج أربع ، وإن واحدة فواحدة بحر (ردالمحتار فصل في المحرمات ص۳۹۰ ج۲، ط.س. ج۳ ص۳۸). ظفير

(۲). وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة الخ فلا تحل له حتى تنكح زوجاغيره (هدايه باب الرجعة ص۳۷۸ ج۲). ظفير

(۳). هل اعطيتنيها ان المجلس للنكاح وان للوعد فوعد (الدر المختار على هامش ردالمحتار كتاب النكاح ص۳۲۴ ج۲، ط.س. ج۳ ص۸). ظفير

(۴) وصح نكاح حبلى من زنا لا جعلى من غيره الخ وان حرم وطؤها ودواعيه حتى تضع وصح نكاح الموطوءة بملك او الموطوءة بزنا الخ (الدرالمختارعلى هامش ردالمحتارباب المحرمات ص۴۰۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۸). ظفير

سره صحیح ده. [۱]

دیوې ښځی څخه ئې لمسی دی نو آیا دده واده ددویمی ښځې څخه چې کم لمسی دی دهغه دلورسره ئی نکاح جائز ده اوکه نه؟ سوال: (۲۴۷) دزید ددوو ښځو څخه دوه زامن دی عمر او بکر او دعمر زوی خالد دی او دبکر زوی محمود دی او دمحمود لور ده هنده نو دهندې سره خالد نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: په دې صورت کې دخالد نکاح دهندې سره صحیح او جائز ده. [۲]

دمیریزی ماما سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۲۴۸) دزید دمخکنۍ میریزی ښځی څخه یوه لور ده نو ددی زید ددویمی ښځی دورور سره عقد کیدی سی اوکه نه ځکه چه دی دانجلۍ میریزې ماما دی؟

جواب: په حقیقت کې ددویمی ښځی ورور دمخکنۍ ښځی دلور ماما نه دی، نو عقد کیدی سی. [۳]

دنکاح دبدلون وعده وسوه یوه نکاح وسوه او بله نه څه حکم دی؟ سوال: (۲۴۹) دوو کسانو په خپل مینځ کې وعده وکړه چه هر یو دبل دزوی سره نکاح کوی نو په دې دوو نکاحونو کې یوه نکاح وسوه او بله پاتی ده اوس دغه دوه سړیان مړه سول نو اولیاء ددویمی انجلۍ ددی انجلۍ په ورکولو انکاریان دی نو مخکنی نکاح معلقه سوه اوکه نه؟ اولیاء دهلك وائي چې نکاح باقی ده او صحیح ده، دشریعت څه حکم دی؟

جواب: داصحیح ده چه یوه نکاح منعقده سوه اودبلی نکاح اختیار دانجلۍ واولیاؤته دی که مصلحت ورته ښکاری خو دویمه نکاح به هم وکړی کنې نه . [۴]

په مسئوله صورت کې نکاح صحیح ده: **سوال**: (۲۵۰) حبیب زوی د دوایه او بډو زوی دنوبت مور دحبیب او دبډو یوه ده او ډټ چه دبډو دپلار دطرفه ورور دی دحبیب دلور سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: که دډټ موربیله یعنی هغه نه وی کمه چه دحبیب اودبډو ده نونکاح دډټ دحبیب

---

[۱] وجه دحرمت یې نسته: او په: واحل لکم ماوراء ذلکم کی داخله ده. ظفیر

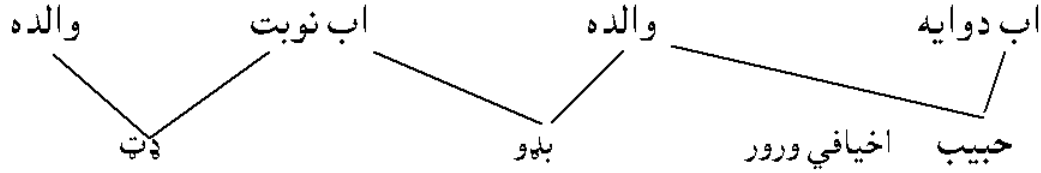
[۲] لکه چه څنګه داکا دلور سره نکاح صحیح ده نو دلمسی سره ئی هم صحیح ده. ظفیر

[۳] وجه دحرمت نسته ، په: احل لکم ما وراء ذلکم کې داخل دی. ظفیر

[۴]. دسوال او جواب حاصل دادې چې دوو کسانو په خپل مینځ کې داصلاح سره وکړه چې یوبه وهغه بل ته خپله لور ورکوي او دابل به یې ودې بل ته ورکوي، په دوی کې یوه نکاح وکړه بیا دواړه مړه سوه، ددې بل ولي اوس تیار نه دی چې خپله انجلۍ دهغه بل یوه وکورنۍ ته ورکړي نو آیا لومړنۍ نکاح وسوه اوکه نه؟ جواب یې دادی چې لومړنۍ نکاح صحیح سوه، دوهمه دولي په اختیار کې ده که یې وکړي نوجائز ده اوکه یې نه کوي نو څوك یې شرعاً نه سي مجبوره کولی. ظفیر

دلور سره صحیح ده کما فی الدر المختار تحل اخت اخیه رضا الخ وکذا نسبا بان یکون اخاه لابیه واخت لام. [۱]

او نقشه دنسب په صورت مسئوله کي دا ده:



ددي نقش موافق دډټ دلور نکاح دحبیب سره صحیح ده.

دتبرائی شیعه ښځه که مسلمانه سی نو هغه دویمه نکاح کولی سی: سوال: (۲۵۱) دیوه خاوند اولاد اوښځه پرشیعه مذهب دي او خاوند ئی هم شیعه دی خو ددی خاوند دا ډډیری مودی څخه همداسی پرې اینبی ده او دا ښځه دخپل پلار پرکور اوسیږی او ښځی دمهر دعوه کړیده او ډګری ئی هم حاصله کړیده او ددی خاوند دویم واده کړیدی اوس دا ښځه خپله نکاح دسنی سره کول غواړی اوپه خپله هم سنی کیدل غواړی په دې صورت کي ددی ښځی دسنی سره نکاح جائز ده اوکه نه؟

جواب: که خاوند ددی تبرائی شیعه وی او سب دشیخینو ﷺ او پرحضرت عائشه صدیقه ﷺ باندی تهمت لګوی اودافك قائل وی نودی کافر دی [۲] ښځه که سنیه سی نو دعدې څخه وروسته بل خاوند ورته جائز دی. [۳]

دآزادی ښځی اخیستل او خرڅول صحیح نه دی نکاح کولی سی: سوال: (۲۵۳) عیسی نومی سړی دمحمد عالم نومي شخص څخه یوه ښځه په نیت دنکاح په شل ۲۰ روپی واخیسته، ددی ښځی مورهم ورسره وه هغې وویل چه زما دلور دخاوند یو کال وسو چه مړ سویدی بائع عالم هم دخاوند دمړ کیدو ګواهی ورکړه دعالم کشر ورور وائی چه ژوندی دی، ایا دا نکاح صحیح ده اوکه نه؟ که مخکنی خاوند ژوندی وی نو په عالم باندي څه تعزیر کیدل پکار دی؟

جواب: دازادی ښځی اخیستل باطل دی او عیسی ته که غالب ګمان ددغه مور او دعالم

---

[۱] الدر المختار علی هامش رد المحتار باب الرضاع ص۵۲۱ ج۲ ط.س ج۳ ص۲۱۷. ظفیر

[۲] وبهذا ظهر ان الرافضی ان کان ممن یعتقد الالوهیة فی علی او ان جبریل غلط فی الوحی او کان ینکر صحبة الصدیق او یقذف السیدة الصدیقه فهو کافر لمخالفة القواطع المعلومة من الدین بالضرورة ‹رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص۴۲. ظفیر

[۳] ولو اسلم احدهما ای احد المجوسیین او امرأة الکتابی ثمه ای فی دار الحرب الخ لم تبن حتی تحیض ثلاثا او تمضی ثلاثة اشهر. در مختار. ای ان کانت لا تحیض لصغر او کبر کما فی البحر وان کانت حاملا فحتی تضع حملها ‹ردالمحتار باب نکاح الکافر ص۵۳۲ - ۵۳۷ ج۲ ط.س. ج۳ ص ۱۹۱. ظفیر

[۱] دصدق وی نو ددوی دقول او دبیان مطابق نکاح ددغه ښځی سره کولی سی او دشبه په موقع احتراز ښه وی او دفتوی په طریقه نکاح کول صحیح دی [۲] بیا که دنکاح څخه وروسته معلومه سی چې خاند خو نه مړ وو اونه ئی طلاق ورکړی دی او عالم وغیره قصدا او دروغ ویلی وه نو ګناهګار او فاسق دی او دعیسی روپی به په هر حال وروا پس کوی که رشتونی وی اوکه دروغجن .

دښځی په وجود کې دښځی دمړه زوی دښځی سره نکاح کول څنګه دی؟ سوال: (۲۵۳) زید وفات سو ښځه هنده او زوی عمر ورځخه پاته سوه، هندې دبکر سره نکاح وکړه او دعمر مذکور نکاح دحلیمه سره وسوه بیا عمر وفات سو نو دده ښځه دبکر سره نکاح کولی سی اوکه نه؟ سره ددی چه دعمر مور هم دبکر په نکاح کې ده.

جواب: دخپلی ښځی دهغه زوی چه دبل خاوند څخه دی دښځی نکاح کول جائز دی سره ددی چه دده مور دده په نکاح کې ده یعنی جمع کول دښځی او دښځی دزوی ددی ښځی په یوه نکاح کې جائز دی لعموم قوله تعالی: واحل لکم ما وراء ذلکم الایه، او په درمختار کې دی: فجاز الجمع بین امرأة وابن زوجها وامرأة ابنها الخ . [۳]

دښځی دمرګ څخه وروسته خاوند دښځی دخورزې سره نکاح کولی سي اوکه نه؟ سوال: (۲۵۴) زینب او هنده دواړه سکه خویندی دی دهنده دوفات څخه وروسته دزینب دلور سره دهنده خاوند نکاح کولی سی اوکه نه؟ ایا دا صحیح ده چه حضرت علی ﷺ دفاطمه ﷺ دوفات څخه وروسته دحضرت عثمان ﷺ دلور سره نکاح کړی وه؟

جواب: دهنده دمرګ څخه وروسته ددی خاوند دهنده دخورزی سره یعنی دزینب دلور سره نکاح کولی سی لکه چه باری تعالی فرمائی: واحل لکم ما وراء ذلکم الایه [۴] او دحضرت علي ﷺ نکاح دحضرت عثمان ﷺ دلور سره هیڅیري ترنظر نه ده تیره شوي .

دعیسائی ښځی سره نکاح صحیح ده اګر چه نبی کریم ﷺ نه منی: **سوال**: (۲۵۵) زید وائی چه یوه مسلمان سړی دعیسائی ښځی سره چه نبی کریم ﷺ په حقه پیغمبر نه منی نکاح کولی سی اوعمر وائی چه ترڅو عیسائی ښځه نبي اکرم ﷺ رسول ونه منی نو نکاح کول

---

[۱] اذا کان احد العوضین اوکلاهما محرما فالبیع فاسد کالبیع بالمیت والدم الخ وکذا اذاکان غیر مملوك کالحر (هدایه باب البیع الفاسد ص۴۹ ج۳ ، ردالمحتار ط.س. ج۳ ص۵۲۹). ظفیر

[۲] وفیه عن الجوهرة اخبرها ثقة ان زوجها الغائب مات او طلقها ثلاثا او اتاها منه کتاب علي ید ثقة بالطلاق ان اکبر رائهما انه حق فلا باس ان تعتد وتتزوج ولو قالت امرأة لرجل طلقنی زوجی وانقضت عدتی اناس ان ینکحها (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب العدة ص۸۴۷ ج۲). ظفیر

[۳] الدر المختار علی هامش رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۱ ج۲ ط.س. ج۳ ص۳۹. ظفیر

[۴] سورة النساء : ۲۴ .

ورسره حرام دی نو آیا زید پرحق دی اوکه عمر؟

جواب: په در مختار کي دی: وصح نکاح کتابیة وان کره تنزیها مومنة بنبی مرسل مقرة بکتاب منزل وان اعتقد المسیح الها الخ وفی الشامی قال البحر وحاصله ان المذهب الاطلاق لما ذکره شمس الائمة في المبسوط من ان ذبیحة النصراني حلال مطلقا سواء قال بثالث ثلاثه او لا لاطلاق الکتاب الخ [۱] نو دزید قول په دی باره کي صحیح دی.

په صورت مذکوره کي دنور الدین نکاح صحیح ده او دمیرزا دا صحیح نه ده: **سوال**: (۲۵۶) بکر دخپلی لور نوران نکاح دزید سره وکړه څه موده وروسته زید مرتد سو او بیا مسلمان سو اوبکر په زید او نوران کي اتفاق وکړی خو تجدید دنکاح ونه سو، نور الدین په دوه سوه روپی نکاح وکړه داسی چه په کمه ورځ یې طلاق نامه ولیکل سوه په دویمه ورځ نکاح او و اده وسو، ځکه چه زید مرتد سو او بیا دمسلمانیدو څخه پس ئی تر څلورو پنځو میاشتو پوری تجدید دنکاح ونه کړی نو ایا دنور الدین نکاح دنوران سره وسوه اوکه نه؟ اوپه دې حالت کي چه دنور الدین دا نکاح دنوران سره وه دزید دطلاق نامې څخه څلور نیمی میاشتي وروسته خالد مرزا دا ذریعه جوړه کړه چه دنوران دزید سره دفسخ نکاح معیاد اوس تیر سو مرزا نوران په خپله نکاح کي واخیسته، دمرزا سره دنوران نکاح دبکر، خالد مرزا او خالد دزوی اونورو په امداد سره وسوه نو پردی خلګو څه شرعی حکم واقع کیدی سی او که نه؟

جواب: په دی صورت کي دنور الدین نکاح دنوران سره صحیح ده ځکه چه دزید نکاح دنوران سره دهغه په مرتد کیدو ختمه سوه [۲] اګرچه طلاق نامه وروسته لیکل سویده ددی اعتبار نسته نودمرزا نکاح دنوران سره منعقده نه سوه او ددی نکاح په کولو کي امداد کونکی ګنهګار دی توبه دی وکړی او مرزا او نوران دی یو له بله جلا کړی.

دمسلمانی انجلۍ واده جائز دی ددی مور دغیر مسلم سره په اوسیدو باندی کافره نه سوه او توبه دی وکړی: **سوال**: (۲۵۷) یوه ښځه چي جولاهن نومیږي دډاری نیچ قوم دیو سړي سره ئی ناجائز تعلق پیدا کړی تردی چی آن دهغه سره په کورکي وه او دهغه سړي څخه ئی دوې لورګانی پیدا سوی دمشری لور سره ئی یو مسلمان نکاح وکړه دلور دمور کره په تلو راتلو خواوشا تمام مسلمانان ناخوښه دی او دی ئی داسلام ددائری څخه ایستلی دی آیاداسړی سره دښځی اودخوابښی مسلمان کیدی سی اودوباره به نکاح کوی اوکه نه؟

---

[۱] رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۹۷ – ۳۹۸ ج۲، ط.س. ج۳ ص۰۴۵. ۱۲ ظفیر

[۲] وارتدا او احدهما ای احد الزوجین فسخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب نکاح الکافر ص۵۳۹ ج۲ ط.س. ج۳ ص۱۹۳). ظفیر

جواب: چه دغه انجیلی مسلمانه وه نو دمسلمان سره ئی نکاح صحیح او دمور کره په تلو راتلو داسلام څخه نه خارجیږی او جولاهن ښځه هم دیوه کافر سره په ناجائز تعلق نه کافره کیږی بلکه ګنهګاره او فاسقه ده دګناه څخه دی توبه وکړی او دوباره نکاح ته ضرورت نسته اوکه احتیاطا تجدید اسلام او نکاح کوی نو ښه خبره ده.

دنکاح څخه وروسته دخاوند څخه په انکار سره په نکاح کې فرق نه را ځی: **سوال**: (۲۵۸) زید دخپلی لور نکاح ددی په اجازت دبکر سره وکړه دشاهدانو په وړاندی بکر قبوله کړه چه خبره مشهوره سوه نو چه چا پوښتنه وکړه او ده ته ئی مبارکی ورکړه چه نکاح دی وسوه نو بکر په جواب کې وویل چه په خدای او په رسول می دی قسم وی دچا نکاح وسوه یا دکم سور دا وسوه، په دی صورت کې شرعاً په نکاح کې څه خرابي خو نه ده راغلی.

جواب: هیڅ خرابی په دی نکاح کې نه ده راغلی.

دزانی وغیره داولاد نکاح دمزنیی وغیره داولاد سره صحیح ده: **سوال**: (۲۵۹) دزانی او دصاحب او دناظر وغیره داولاد نکاح دمزینه، مموسه، منظوره داولاد سره شرعا جائز ده اوکه نه؟ او په مصاهرت دزنا او ددواعی دزنا سره ماسوا دحرمات اربعه څخه چه اصول او فروع دی چه متحقق دي په فقه کی حرمت دنور په آن ددی مطلوب صورت ثابت دی اوکه نه؟

جواب: قال في الامي قال في البحر اراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرم المرأة علي اصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعاوحرمة اصولها وفروعها علي الزاني نسبا ورضاعا كما في الوطي الحلال ويحل لاصول الزاني وفروعه اصول المزني بها وفروعها الخ [۱]، ددی اخری عبارت څخه دصورت مذکوره فی السوال حلالوالی ثابتیږی اوقائل په حرمت ددی لا ریب محرم دما احل الله دی اګرچه ده ته کافر ویل ښه نه دی ځکه چه تحریم دحلالو یا تحلیل دحرامو مطلقا کفر نه دی کما حققه الشامی. [۲]

دپیر څخه پرده فرض ده او دناسکه زوم سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۲۶۰) یوه کونډه ځوانه ښځه دغیر شرعی پیر کور ته ځی ددی وارث غواړی چه په کفو کې ددی نکاح وکړی چه ددی کار څخه منع سی اوس دا ښځه هسی دنکاح څخه انکار کوی نو څه حکم دی دناسکه زوم سره نکاح کیدی سی اوکه نه؟

---

[۱] ردالمحتار فصل في المحرمات ص۳۸۴ ج۲ ط. س. ج۳ ص۳۲. ظفیر

[۲] الحاصل انهم یصدق علیهم اسم الزندیق والمنافق والملحد ولایخفی ان اقرارهم بالشهادتین مع هذا الاعتقاد الخبیث لا یجعلهم فی حکم المرتد (ردالمحتار باب المرتد ط. س. ج۳ ص ۲۴۴). ظفیر

جواب: دپیر څخه پرده کول فرض دی او که یو سړی فاسق او فاجر وی نو دهغه څخه بیعت کول هم صحیح نه دی، او دکونډی سره دویمه نکاح کول سنت دی او ثواب دی دویمه نکاح بده او معیوبه ګڼل ګناه ده او دشرعي خلاف ده نو ښځی لره دوهمه نکاح کول پکار دی او دناسکه زوم سره نکاح صحیح ده. [۱]

دطلاقي سوی ښځی واده دعدي څخه وروسته دبل سره صحیح دی اګر چه دی بل ورسره مخکي زنا کړی وي: **سوال**: (۲۲۱) زید دخالد دماما زوی کیږی اورشته دار ئی دی هنده دخالد منکوحه ده چه دخالد سره په کورنۍ معامله کي ورانه ده یعني چه دخالد څخه به خفه وه نو دزید سره به ئی ګډون کوی او دقبیح فعل مرتکبه به سوه اوس که خالد دهندي سره په یوصورت قطع تعلق وکړی یا هنده دزید څخه ځان خلاص کړی نو په دې صورت کي زید ته ددې سره دنکاح اجازت سته زید شرعاً دکمی سزا مستحق دی مخکی دعقد څخه چه دی دکومو غلطیو مرتکب سو وروسته دعقد څخه به دا معاف سی اوکه ددې به عذاب وی چه په ظاهره زید دخالد دکور ورانولو سبب سو اګر چه هنده دخالد څخه خفه وه او دحقوق العباد په لحاظ سره دی څنګه خالد راضی کولی سی؟

جواب: ښځه چه کله دخپل خاوند خالد څخه جلا سی یعنی خالد طلاق ورلره ورکړی په هری طریقی سره چه وی نو زید لره دهندي سره دهندي دعدي څخه وروسته نکاح کول صحیح دی چه کم کارونه دزید څخه مخکي سوی دی کم چه دشریعت څخه خلاف دی نو توبه دی وباسی په توبه سره ګناهونه معاف کیږی او چه په هندي او خالد کي دوړاندی څخه ناوړه تعلقات وه او بیا دهنده تعلق دزید سره سو او ده ته ئی رغبت سو نو په دې حالت کي په هنده او خالد کي بیلتون بهتر وو او دزید څخه چه څه زیاتی په دی باره کي سوی وی یا ئی هنده دخالد څخه په جلا کولو رضا کړی وی دا سخته ګناه ده ددې څخه دی توبه کړی او دباری تعالی څخه دی معافی وغواړی او استغفار دی وغواړی او دخالد څخه دمعاف کولو صورت ئی دادی چه بالاجهال دی دده څخه معافی وغواړی یعني داسي دي ورته ووایي چه که ما ستا په حق کي څه زیاتی کړی وی نو هغه راته معاف کړه.

ښځه ووایی چه زما نکاح دچا سره نه ده سوی دفلانی سره می په نکاح کړئ نو داسي کول صحیح دي: **سوال**: (۲۲۲) یوه مسلمان دبل ملك څخه یوه ځوانه ښځه راوستله قاضی بی تحقیق کولو دپخوانی نکاح دیوه بل سړی سره نکاح وروکړه نوځه حکم دی؟

---

[۱] په دې کي دنکاح دحرام والي څه وجه نسته نوددغه وجهي څخه په: احل لکم ما وراء ذلکم (النساء : ۲۴) کي داخل دي. ظفیر

جواب: چه ښځه دابیان وکړی چه زه دچا منکوحه نه یم یا کونډه یم نو ددی دقول موافق ددی نکاح کولو ته په کتابونو دفقه کي صحیح ویل سوی دی. [۱]

دحامله عن الغیر سره دنکاح کولو او دوطی کولو څه حکم دی؟ سوال: (۲۲۳) دنکاح څخه وروسته چه دا ثابته سی چه ښځه بدکرداره ده او نکاح پرقاعده دشریعت موافقه وی نو په داسی حالت کي دا نکاح صحیح سوه اوکه نه ددوباره نکاح ضرورت به وی او که نه؟ ښځی ته حرام حمل دی ترشپږو میاشو په وخت دنکاح کي دحمل تر پیدا کیدو پوری خاوند لره دښځی سره کوروالی جائز دی اوکه نه او چه ددې څخه کم اولاد وسی هغه به ولد الحرام وی اوکه نه؟

جواب: په دې حالت کي نکاح صحیح ده ددوباره نکاح ضرورت نسته دحمل ترپیدا کیدو پوری ددی سره کور والی نه دی پکار اوچه کم ماشوم دنکاح څخه وروسته دشپږو میاشتو څخه وړاندی وړاندی پیدا سو نو هغه به ددې خاوند څخه نه وی او ولد الحرام به وی اوچه کم دشپږو میاشتو څخه وروسته وی نو هغه به ددی خاوند څخه وی او صحیح النسب به وي. [۲] فقط

دزانیه منکوحه دلورسره دزانی دزوی نکاح صحیح ده: **سوال**: (۲۲۴) زید دهنده سره چه منکوحه دعمر ده زنا کړیده نو ددې څخه انجلۍ پیدا سوه اوس دزید زوی دهنده دلورسره نکاح کولی سی اوکه نه؟ په حرمت مصاهرت کي داخل دی اوکه نه؟

جواب: دعمر دمنکوحې داولاد نسب شرعا دعمر څخه ثابت دی او دا دعمر لور ده نو دزید دزوی نکاح دعمر دلور سره صحیح ده قال علیه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر . فقط [۳]

دورور دکونډې سره نکاح صحیح ده او ددی دلور سره دخپل زوی نکاح کولی سی په دواړو کي چه کم یو وغواړي مخکي دی کړی: **سوال**: (۲۲۵) بکر مړ سو دده ښځه او یوه لور ده او دبکر سکه ورور حبیب الله دی او دحبیب الله زوی دی اودبکر ښځه دعدې دورځو څخه وروسته دحبیب الله سره نکاح کول غواړي نو پوښتنه دا کوو چه اول دبکر دلور

---

[۱] وحل نکاح من قالت طلقنی زوجی اونقضت عدتی الخ ان وقع فی قلبه صدقها (الدر المختار علی هامش رد المحتار کتاب الحظر والاباحة ص۳۷۱ ج۵ ط.س. ج۳ ص۴۲۰). ظفیر

[۲] وصح نکاح حبلی من زنا لا حبلی من غیره ای الزنا لثبوت نسبه الخ وان حرم وطؤها ودواعیه حتی تضع لئلا یسقی ماؤه زرع غیره الخ لو نکحها الزانی حل وطؤها اتفاقا والولد له (در مختار) ای ان جاءت بعد النکاح به لستة الشهر فلو لاقل من ستة اشهر من وقت النکاح لا یثبت النسب (رد المحتار فصل فی المحرمات ص۴۰۱ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۴۸ و۴۹). ظفیر

[۳] مشکوة باب اللعان فصل اول ص۲۸۷. ظفیر

نکاح ددغه حبیب الله دزوی سره وکړو اوکه اول دبکر دکونډی نکاح دحبیب الله سره کول پکار دی؟

جواب: دبکر متوفی دښځی نکاح دده دورور حبیب الله او دبکر دلور نکاح دحبیب الله دزوی سره صحیح ده فرق نه کوي چه که مخکی ددی ښځی نکاح وسی او که دلور نکاح ئی وسی دواړه صحیح دی. [۱]

آیا دزانیې سره دزاني نکاح صحیح ده؟ سوال: دزنا کوونکي سړي یا زنا کوونکي ښځي نکاح دزانیې یا زاني سره یا محصن او محصني سره دحد لګولو څخه بغیرکیږي اوکه نه؟

جواب: جائز ده کما فی الدر المختار: او الموطوءة بزنا ای جاز نکاح من رأها تزنی الخ و اما قوله تعالی: الزانیة لا ینکحها الا زان او مشرك فمنسوخ بایة فانکحوا ما طاب لکم من النساء . فقط

دکافر منکوحه چه مسلمانه سی او شپږ میاشتي تیری سی نو واده کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۲۲۷) دکافر منکوحی اسلام قبول کړی او خاوند ئی دکفر څخه توبه کوونکی نه دی او دغه ښځه دشپږو میاشتو راهیسی بیله اوسیږی نو دا فی الحال دبل مسلمان سره نکاح کولی سی او که وروسته دعدې دتیریدو او ختمیدو څخه به ئی کوی؟

جواب: دیوه کافر ښځه چه اسلام ئی راوړی او ددې څخه وروسته پردی دری حیضه تیر سی نو دکافر خاوند دنکاح څخه ووتله او بیا ددی نکاح دامام صاحب دقول موافق دیوه مسلمان سره صحیح ده په در مختارکي دی: ولو اسلم احدهما الخ ثمه الخ لم تبن حتی تحیض ثلاثا اوتمضی ثلاثة اشهر الخ ولیست بعدة الخ [۲] خو په شامی کي دی چه په دې کي اختلاف دی چه وروسته تردی بینونت پردی عدت لازم دی اوکه نه؟ صاحبین دوجوبِ عدت قائل دی کذا فی الشامی وجزم به الطحاوی ددوی درأی مطابق بیا ددری حیضو څخه وروسته نکاح ثانی کولی سی او همدا احوط دی [۳] نو ودی کتل سی چه په دی شپږو میاشتوکي څوحیضونه راغلی وه که حیضونه ئی پوره سوی وه نوډیره ښه کنې باقی حیضونه دی پوره کړی او داپه دی صورت کي چه ددی حیض راځی او که حیض یې

---

[۱] دا دواړه دمحرماتو څخه نه دي لهذا په واحل لکم ما وراء ذلکم (نساء : ۲۴) کي داخل دی، ولا باس ان یتزوج الرجل امرأة ویتزوج ابنه امها وبنتها لانه لامانع (البحرالرائق فصل فی المحرمات ص۱۰۵ ج۳ ط.س. ج۳ ص۹۸). ظ

[۲] الدر المختار علی هامش رد المحتار باب نکاح الکافر ص۵۳۲ ج۲ ط. س. ج ۳ ص ۱۹. ظفیر

[۳] وهل تجب العدة بعد مضی هذه المدة ان کانت المرأة حربیة فلا لانه لاعدة علی الحربیة وإن کانت هی المسلمة فخرجت الینا فتمت الحیض هنا فکذلك عند ابی حنیفة خلافا لهما الخ وجزم الطحاوی بوجوبها (در المختار باب نکاح الکافر ص۵۳۷ ج۲، ط. س. ج۳ ص ۱۹۲) . ظفیر

نه راتلی نو شپږ میاشتی ددواړو عدتونو دپاره کافی دی.

دیوه یا ددوو طلاقونو څخه وروسته بی له حلالی څخه نکاح صحیح ده ددریم څخه وروسته حلاله ضروری ده: **سوال**: (۲۲۸) زید هنده دهندو قوم څخه مسلمانه کړه او خپله ئی ورسره نکاح وکړه تر دری کاله پوری ورسره په نکاح کي وه اوبیا ئي طلاق ورکړی نو هندې خپل دډمتوب کسب اختیار کړی اوپه بازار کي کښېنستله، اوس اوه اته کاله وروسته هنده دوباره دزید سره عقد کول غو اړی آیا دزید سره دهنده نکاح صحیح ده او که نه؟

جواب: که دری طلاقه ئی ورکړی وی نو بی له حلالی څخه نکاح نسي کیدی او که یو یا دوه طلاقه ئی ورکړي وی نو بی دحلالي څخه نکاح کولی سی. [۱] فقط

دنامرد سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ او بی طلاقه ښځه بله نکاح کولای سی اوکه نه؟ سوال: (۲۲۹) دنامرد سړی دیوې ښځی سره نکاح سویده دا جائزه ده اوکه نه؟ اوښځه بی طلاقه دده څخه جدا کیدی سي اوکه نه؟

جواب: نکاح صحیح ده [۲] اوبی له طلاقه دخاوند بله نکاح نسی کولی کذا فی الدر المختار [۳]. فقط

دیوه ورور دلمسي سره دبل ورور دزوی واده جائز دی: **سوال**: (۲۷۰) الهی بخش او شبراتی دوه سکه ورونه دي دالهی بخش دسکه لمسی نکاح دشبراتی دزوی سره صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دا نکاح جائز ده کما قال الله تعالی بعد المحرمات: واحل لکم ما وراء ذالکم، الایة [۴]

په نابالغی کي انجلی دنکاح کولو بیان کوی او دبالغیدو څخه وروسته انکار کوی ددې نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۲۷۱) یوه انجلی یو سړی ته داتو کالو په عمر کي په لاس ورغله ددې څه قریب او وطن معلوم نه دی چه کله دې سړی دا انجلی کور ته راوستله

---

[۱] وینکح مباینته بما دون الثلاث في العدة بعدها بالاجماع الخ ولا ینکح مطلقة من نکاح صحیح نافذ بها ای بالثلاث لوحرة الخ حتی یطأها غیره ولو الغیر مراهقا یجامع مثله بنکاح نافذ (الدرالمختار علی هامش رد المحتار باب الرجعة مطلب في العقد علی المبانة ص۷۳۸ ج۲. ط. س ج۳ ص ۹ ۰ ۴). ظفیر

[۲] هو ای العنین من لا یقدر علی جماع فرج زوجته الخ اذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا او مقطوع الذکر فقط او صغیرة جدا الخ فلیس لها الفرقة الخ (الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب العنین ص۸۱۵ ج۲ ط.س. ج۳ ص ۴۹۴). ظفیر

[۳] واما منکوحة الغیر ومعتدته الخ فلم یقل احد بجوازه (رد المحتار ص۴۸۲ ج۲ ط.س. ج۳ ص۱۳۲). ظفیر

[۴] سورة النساء : ۲۴.

دی به خپلو همزولو ته ویل چې زما دیوه سړی سره واده سوی وو کور دا نسی ښوولی چه دچا سره او هغه کم ځای دی اوس ددی عمر پنځلس یا شپاړس کاله دی او دمخکنی واده څخه انکار کوی او اوس دنکاح خواهش لری آیا ددی نکاح دیو نفر سره جائزه ده اوکه نه؟

جواب: که دا انجلۍ په دې وخت کې بالغه ده او پنځلس کاله یې پوره سوه او دبالغیدو په وخت کې دچا دمنکوحه کیدو څخه انکار کوی نوکه ددی رضامندی دکم سړی سره وی دهغه سره ددی نکاح صحیح ده. [۱]

دمړی ښځی دترور سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۲۷۲) دخوانښی دسکه خورسره نکاح جائز ده اوکه نه سره ددی چې ښځه ئی مړه سوی وی؟

جواب: په دی حالت کې چه مخکنۍ ښځه مړه سوی وی نو دخوانښی دخور سره نکاح جائز ده. [۲] فقط

دښځی دمرګ څخه وروسته دخوښینی سره نکاح صحیح ده که څه هم چه ددې زوی دانا شیدې څښلې وی: **سوال**: (۲۷۳) دیو سړی ښځه مړه سوه او یو تی رودونکی بچی ئی پرېښودی چه دخپلې انا (دمور دمور په شیدو وپالل سو بیا ددی ماشوم پلار دخپلی سکه خوښینی سره یعنې ددې ماشوم دسکه خاله سره خپله نکاح وکړه نو آیا دا نکاح جائز ده اوکه نه؟

جواب: دخپلی ښځی دمرګ څخه وروسته ددی دحقیقی خور سره نکاح صحیح ده او دده ماشوم چه دخپلی انا شیدې وڅکلې نو په دی سره پرده دا خوښینه حرامه نه ده ځکه چه دا خوښینه دده د زوی رضاعی خور ده کما مر عن العالمگیری: ویجوز الخ وفی الدر المختار الا ام اخیه واخته الخ واخت ابنه وبنته الخ باب الرضاع. [۳]

ددویمی ښځی دورور نکاح دمخکنۍ ښځی دلور سره صحیح ده: **سوال**: (۲۷۴) دیوه سړی دوې ښځی دی او دمخکنی ښځی ئی دری لونې دی او ددویمی ښځی ئی بچی نسته اوس ددویمی ښځی یو سکه ورور دی دهغه دمخکنی ښځی دیوی لور سره نکاح صحیح ده او که نه؟

---

[۱] فتنفذ نکاح حرة مکلفة بلا رضا ولی (الدر المختار علی هامش رد المحتار باب الولی ص۴۰۷ ج۲). ظفیر

[۲] ولا یجمع بین المرأة وعمتها او خالتها الخ (هدایه فصل فی المحرمات ص۲۷۲ ج۲) دښځې دمړه کېدلو څخه وروسته دجماع صورت نه پاته کیږي ماتت امرأة له التزوج باختها بعد یوم من موتها (کتاب النکاح فصل في المحرمات ص۳۹۰ ج۲ ط.س. ج۳ ص۳۸). ظفیر

[۳] الدر المختار علی هامش رد المحتار باب الرضاع ص۵۵۸ - ۵۵۹ ج۲، ط. س. ج۳ ص۲۱۴. ظفیر

جواب: ددویمی ښځی دورور نکاح دمخکنی ښځی دیوی لورسره صحیح ده په دې کې څه وجه دحرمت نسته قال الله تعالی بعد ذکر المحرمات: واحل لکم ما وراء ذ لکم، [۱] الایة.

بی نکاح ښځه دبل سړی سره نکاح کولای سی: **سوال**: (۲۷۵) یو سړی دخپل مشر ورور دمرګ څخه وروسته دهغه منکوحه په خپل کورکې په طور درواج وساتله دنکاح کیدل یا نه کیدل مشکوك دی څه موده وروسته دغه سړی دا ښځه دکور څخه وایستله او دځلورو پنځو میاشتو راهیسی ددی دډوډی او دنفقی ئی هم جواب ورکړیدی او دا ئی پرې ښوولې دی ورڅخه ولاړی، دا انجلی دمور اوپلار پرکور په سخت مصیبت کې ده او ددی سړی څخه ددې یوه دځلورو میاشتو لور هم ده نه دغه سړی دی ښځی ته جامه او ډوډی ورکوی او نه ئی راغواړی او پخپله مفقود الخبر دی ایا دا ښځه دبل چا سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: که ددغه سړی ددی ښځی سره نکاح نه ده سوی نو بیا چه دچاسره غواړی نکاح ئی ضروری ده او بغیر دنکاح څخه ددی ښځی پردغه سړی باندې نان او نفقه واجب ده او نه ئی دی دنکاح څخه بندولی سی اوکه نکاح سوی وی نو بیا چه ترڅو خاوند طلاق نه وی ورکړی او پردې باندی دعدت دری حیضه نه وی تیر سوی نو ددی دوهمه نکاح صحیح نه ده [۲] او په نفقه ورکولو کې تفریق نه کیږی اوکه خاوند مفقود الخبر وی نو ځلور کاله وروسته دی عده دوفات تیره کړی نو بیا دویمه نکاح کولای سی موافق دمذهب دامام مالك رحمه الله چه پردی احنافو هم فتوی ورکړیده کذا فی الشامی. [۳]

دنیکه دخاله دلمسی سره نکاح صحیح ده او دخوانښی د لورسره هم: **سوال**: (۲۷۶) دعبدالرزاق دنیکه دخاله دلمسی رحیم النساء سره دعبدالرزاق نکاح صحیح ده اوکه نه؟ او عبد الرزاق او رحیم النساء دیو بل دخوانښی اولاد هم دی ایا په دې دواړو صورتونو کې نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دعبد الرزاق نکاح درحیم النساء سره جائز او صحیح ده ددواړو رشتو سره نکاح

---

[۱] سورة النساء: ۲۴. ظفیر

[۲] اما نکاح منکوحة الغیر الخ فلم یقل احد بجوازه فلم ینعقد اصلا (ردالمحتار باب المهر ص۴۸۲ ج۲ ط.س. ج۳ ص۱۳۲). ظفیر

[۳] فلا ینکح عرسه ای المفقود غیره الخ ولا یفرق بینه وبینهما ولو بعد مضی اربع سنین خلافا لمالك (در مختار) فان عنده تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضی اربع سنین الخ لو افتی به فی موضع الضرورة لا باس به علی ما اظن الخ وقد قال في البزازیة الفتوی في زماننا علی قول مالك الخ (ردالمحتار کتاب المفقود ص۴۵۲ ج۳ ط.س. ج۴ ص۲۹۳. ط.س. ج۳ ص۳۸). ظفیر

صحیح ده ځکه چه رحیم النساء دعبد الرزاق په محرماتو کي نه ده نو په: واحل ما وراء ذلکم، [۱] کي داخله سوه.

دمړی ښځی دخور سره نکاح صحیح ده او دطلاقی سوی ښځی دخور سره نکاح دعدې څخه وروسته صحیح ده: **سوال**: (۲۷۷) دزید ښځه هنده مړه سوه یا ئي دې ته طلاق ورکړی نو په دی دواړو صورتونو کي دزید دهنده سکه خور سره بغیر دورځو دعدت تیرولو څخه نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: دښځی پرمرګ باندی ددی دخور سره سمدستي هم نکاح صحیح ده ځکه چه پرسړی عده نسته او دطلاق ورکولو په صورت کي ترکم وخته پوري چه ددی عده نه وی تیره سوی ددی دخور سره نکاح صحیح نه ده دا دواړه صورتونه په کتابونو دفقه کي په تصریح سره ذکر دی په در مختار کي دي: وحرم الجمع بین المحارم نکاحا وعدة ولو من طلاق بائن [۲] او په شامی کي دی: ماتت امرأة له التزوج اختها بعد یوم من موتها [۳] الخ

.

نصرانی چه مسلمان سو دده نکاح دنصرانیې ښځي سره برقراره ده: **سوال**: (۲۷۸\۱) یو نصرانی اسلام قبول کړی دده نصرانیه ښځه په انګلستان کي ده هغه دا نومسلم کافر ګڼی دده سره دښځی په شان ژوند تیرولو ته تیاره نه ده ددې نصرانیې دمسلم سره نکاح قائمه ده اوکه نه؟ اوپر نو مسلم باندی ددی نصرانیې ښځی حقوق واجب دی اوکه نه؟

دمخکنی نصرانیې ښځی په موجودیت کي د بلي ښځی سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۲۷۹/۲) یوې بلي نصرانیې دغه وخت اسلام قبول کړی چه کم وخت دغه نصرانی اسلام قبول کړی ددواړو نکاح وسوه دا نکاح دنصرانیې ښځی په وجود کي جائز ده اوکه نه؟

جواب: [۱-۲] دنصرانیې سره دمسلمان نکاح صحیح ده نوکه دنصرانیې خاوند مسلمان سو نو نکاح باقی ده په در مختار کي دی: ولو اسلم زوج الکتابیة ولو معالا فهی له الخ [۴] او چه کله نکاح باقی ده نونفقه هم لازمه ده دکتابیې ښځي په وجود کي دبلي نو مسلمی نصرانیی سره نکاح صحیح ده په شرط ددی چه شرائط دجواز دنکاح موجود وی مثلا دا چه دا نو مسلمه ښځه دیوه نصرانی ښځه نه وی ځکه چه که دا دنصرانی ښځه وی نو اګر چه داسلام څخه وروسته دا دهغه ښځه پاته نه سوه خودی لره دري حیضه یا دري

---

[۱] سورة النساء : ۲۴. ظفیر

[۲] ایضا فصل فی المحرمات ص۳۹۰ ج۲ ط.س. ج۳ ص ۳۸. ظفیر

[۳] رد المحتار کتاب النکاح فصل فی المحرمات ص۳۹۰ ج۲. ظفیر

[۴] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب نکاح الکافر ص۵۳۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص۱۹۲. ظفیر

میاشتی تیرول دبلي نکاح دجواز دپاره شرط دی او داول خاوند څخه ئی پوره بینونت ددرو حیضو څخه وروسته کیږی کما فی الدر المختار: ولو اسلم احدهما ای المجوسین او امرأة الکتابي ثمه الخ لم تبن حتی تحیض ثلاثا او ثلاثة اشهر الخ [۱] فقط

دمخکني خاوند دمرګ دخبر څخه وروسته نکاح صحیح ده خو چه کله دی بیا راسی نو ښځه به هم دده وی: **سوال**: (۲۸۰) دکنیز فاطمه بنت کریم الدین مرحوم نکاح ددی تره امام الدین په حالت دنابالغی کي دعبد الرزاق سره کړی وه خو رخصتی ونه سوه دنکاح څخه وروسته دی یوځای نوکری ته ولاړی دتللو څخه وروسته تر یوی میاشتی پوری خطونه راتلل ددې څخه وروسته ئی خط اوکتابت بند کړی ترڅلورو کالو پوری خبر دده دمرګ او ژوند نه وو ددې څخه وروسته دعبد الرزاق دمرګ خط راغی دخط دراتلو څخه وروسته کنیز فاطمه نکاح وکړه اوس ددوو درو میاشتو څخه وروسته عبد الرزاق راغی او غواړي چه دمذکوره ښځی سره یوځای سی، په دی صورت کي شرعاً څه حکم دی اوکمه نکاح جائز ده؟

جواب: دمخکني خاوند په مرګ چه کمه نکاح سویده هغه صحیح سوی وه ، ددی وجي څخه چه ددي څخه کم اولاد پیدا سی هغه به صحیح النسب وی او ددویم خاوند څخه به وی خو چه کله مخکنی خاوند واپس راغی او دمرګ خبر غلط سو نو دی به خپله ښځه واخلی دده نکاح قائمه ده او دده په راتلو به ددویمی نکاح دفسخ حکم ولګول سی، کما فی الشامی: لکن لو عاد حیا بعد الحکم بموت اقرانه قال الظاهر انه کالمیت اذا احی والمرتد اذا اسلم الخ ثم قال بعد رقمه رأیت المرحوم ابا السعود نقله عن الشیخ شاهین ونقل ان زوجته له والاولاد للثانی [۲] الخ فقط.

ښځه موجوده وی او ددی دپلار ددویمی ښځی سره واده کول څنګه دی؟ سوال: (۲۸۱) دزید دوې ښځی دی فاطمه او زینب دفاطمی څخه دزید یوه لور ده دغه انجلۍ خالد ته واده وه څه موده وروسته زید مړ سو په دې صورت کي خالد دزینب سره چه دده دماما لور هم ده نکاح کولای سی اوکه نه؟

جواب: دخالد نکاح په دی صورت کي دزینب سره صحیح ده، کما فی الدر المختار: فجاز الجمع بین امرأة وزوجها. [۳]

دکونډې سره ئی نکاح وکړه شپږ میاشتی وروسته بچی وسو نو نکاح جائز ده اوکه نه؟ سوال:

---

[۱] ایضا ص ۵۳۲ - ۵۳۷ ج۲ ط.س. ج۳ ص۱۹۲. ظفیر

[۲] رد المحتار کتاب المفقود ص۴۵۸ ج۳ ط.س. ج۳ ص۲۹۷. ظفیر

[۳] الدر المختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۱ ج۲ ط.س. ج۳ ص۳۹. ظفیر

(۲۸۲) یوه ښځه دډیری مودی راهیسی کونډه ده زید ددې سره نکاح وکړه او دا ښځه حامله وه شپږ میاشتی وروسته بچی پیدا سو دزید خاندان والا دا ښځه دده څخه جلا کړه چه دهغی موده یو کال وسوه اوس دا ښځه دزید په کورکي اوسیدل غواړی او زید ئی هم ساتل غواړی نو هغه مخکنی نکاح جائز پاته ده اوکه دوباره به نکاح کول غواړی؟

جواب: مخکنی نکاح صحیح ده ددوباره نکاح ضرورت نسته. [۱] فقط

په دوو طلاقو دطلاقي سوی ښځي سره بی حلالی نکاح جائز ده: **سوال**: (۲۸۳) یوه سړی اول خپلی ښځی ته طلاق رجعی ورکړی پنځه شپږ میاشتی وروسته یې ددې سره نکاح وکړه څه موده وروسته بیا په وجه دعدم موافقت ښځی ته ئی وویل چه تاته اول ما طلاق رجعی درکړی وو اوس درته یو طلاق بل درکوم په دوو طلاقو بائنه سوې ته ولاړه سه، اوس څه نهه یا لس میاشتی وروسته ئی بیا په نکاح کي راولی آیا دمخکنی خاوند دپاره بی حلالی جائز ده؟

جواب: بی حلالي مخکنی خاوند ددی طلاقی سوی ښځی سره نکاح کولی سی، کذا فی الدرالمختار وغیره. [۲]

دلور نکاح دښځی دزوی سره کول څنګه ده؟

دلور نکاح دښځي دزوی سره کول څنګه دي؟ سوال: (۲۸۴) زید دخپلی لور چه دمخکنی ښځی څخه ئی ده دخپلی دوهمي ښځی دزوی سره نکاح کوی چه دمخکنی خاوند څخه ئی دی شرعا دا صحیح دی اوکه نه؟

جواب: جائز ده لقوله تعالی واحل لکم ما وراء ذلکم، [۳] الایة . فقط

دښځی دخورزی سره دښځی دمرګ څخه وروسته نکاح کول جائز دي: **سوال**: (۲۸۵) آیا حضرت علی رضی الله عنه دحضرت فاطمي رضی الله عنها خورزه وروسته دوفات دحضرت فاطمي رضی الله عنها څخه په عقد کي راوستلی وه دا یوه تاریخی واقعه ده ایا دا شرعا جائز دی اوکه نه؟ ایا دښځی خورزه په محرماتو ابدیه کي ده اوکه نه؟

جواب: دخپلی ښځی دمرګ څخه وروسته دښځی دخورزی سره نکاح کول صحیح دی او دا په محرماتو ابدیه ؤ که نه ده، صرف جمع کول دخوانبی اودخورزی په نکاح کي ناجائز

---

[۱] وصح نکاح حبلی من زنا الخ وان حرم وطؤها ودواعیه حتی تضع (الدر المختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۴۰ ج۲، ط.س. ج۳ ص۴۸. ظفیر

[۲] واذا کان الطلاق بائنا دون الثلث فله ان یتزوجها فی العدة وبعد انقضائها (هدایه باب الرجعة فصل فیما تحل به المطلقة ص۳۷۸ ج۲ ط.س. ج۳ ص ۴۸. ظفیر

[۳] سورة النساء : ۲۴. ولا باس ان یتزوج الرجل امراة ویتزوج ابنه امها او بنتها لانه لا مانع (البحر الرائق کتاب النکاح فصل فی المحرمات ص ۱۰۵ ج۳ ط. س. ج۳ ص۹۸). ظفیر

دی [۱] او یو چه پکښې باقی پاته نه سي نو دبلی سره نکاح صحیحه ده نوکه حضرت علی ﷺ داسی کړی وی نو شرعا څه پروا وربانديي نسته او په: واحل لکم ما وراء ذلکم [۲] کي داخل دي. فقط

چه ښځه ووایی زما نکاح نه ده سوی نو ددی سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۲۸۶) که یوه ښځه بیان ورکوی چه زما ترننه پوری نکاح نه ده سوی دهیڅ چا سره، او دا ښځه دبل وطن څخه راغلی ده چه دهغی دوجه څخه قاضی ته څه حال نه سی معلومیدی نو اوس ددی ښځی دچا سره نکاح کول جائز دی اوکه نه؟

جواب: جائز دی. [۳] فقط

دخاوند دمرګ ثابتیدو څخه وروسته ښځه بل واده کولی سي: **سوال**: (۲۸۷) یوه ښځه کریمه بنت علی محمد چه دهغی واده دننها سره سوی وو داوو کالو راهیسي هغه بی درکه دی او دا زما سکه خورزه ده اوس دانجلی عمر اتلس کاله دی ایا دویم عقد کولای سی او که نه؟ دالهی بخش او ارنګئ داهل محله ؤ دهندوانو او دمسلمانانو دزبانی او دتحریری بیانونو څخه دا واضحه ده چه ذکر سوی ننها په درياب کي ډوب سوی دی او وفات سوی دی او مدعی علی محمد الهی بخش مذکور ته په تحریر سره اجازت دعقد ورکوی؟

جواب: چه دمذکوره ننها مرګ ثابت سو نو دمرګ څخه وروسته دي دده ښځه عدت دوفات یعنی لس ورځی او څلور میاشتی پوره کړی نو بله نکاح کولی سی. [۴]

دزانیه لور چه دفلانی څخه ئی پیدا کیدل ثابت نه دی نو دده دلمسی سره دزانیه دلور واده صحیح دی: **سوال**: (۲۸۸) دأدهار سنګ ټاکور دیوي ډمی سره ناجائز تعلقات وه او ددی ډمی څو لونې دی خو دا معلومه نه ده چي دأدهار سنګ څخه دی اوکه دبل چا څخه دی، دأدهار سنګ دمرګ څخه وروسته دأدهار سنګ دلمسی او ددغه مذکوره ډمی دلور ناجائز تعلق سو اوس دواړه پرلار سوی دی ددمی لور توبه کړیده او دأدهار سنګ لمسی مسلمانیږی نو ددواړو نکاح په خپل مینځ کي صحیح ده اوکه نه؟

---

[۱] ولا یجمع بین المرأة وعمتها او خالتها الخ (هدایه فصل فی المحرمات ص۲۸۸ ج۳). ظفیر

[۲] سورة النسآء : ۲۴ .

[۳] قالت امرأة لرجل طلقنی زوجی وانقضت عدتی لاباس ان ینکحها (الدر المختار علی هامش رد المحتار باب العدة ص۸۴۷، ج۲ ، ط. س. ج۳ ص ۵۲۹) ځکه نوچي کله دښادي نه کولو خبر ورکړي نوپه درجه اولی سره به يې خبره منل کیږي. ظفیر

[۴] أخبرها ثقة ان زوجها الغائب مات او طلقها ثلاثا او اتاها منه کتاب علی ید ثقة بالطلاق ان اکبر رائها انه حق فلا باس ان تعتدوا بتزوج (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب العدة ص۸۴۷ ج۲ ط.س. ج۳ ص ۵۲۹). ظ

جواب: چه کله دډمی دلور دأدهار سنګ دنطفی څخه کېدل ثابت نه دی نو دأدهار سنګ دلمسی نکاح دډمی دلور سره ددواړو دمسلمانیدو څخه وروسته صحیح ده. [۱]

دشرمګاه جوړولو والا یو سړی که نکاح وکړي نو څه حکم دي؟ سوال: (۲۸۹) دغه وخت دزید عمر دشپیته کاله څخه زیات دی او ددیرشو کالو راهیسی په پښو شل دی او شهوت ئی هم ختم دی خو دزید دصحت په وخت کي دزنا کاری بد عادتی وه دشهوت نه کیدو سره سره ئي هم خپل بد عادت نه پرې ښووی دیوه بل صورت څخه یې دمتیازو شرمګاه جوړه کړه او ددی سره به ئی بدکاری کوله دڅو کالو څخه وروسته یې ددې بیماری په حالت کي دیوې ښځی سره نکاح وکړه آیا دا نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: نکاح به یې صحیح سی خو دا حرکت دزید حرام او ناجائز دی، او دګناه کبیره دارتکاب دوجه څخه فاسق او مردود الشهادت دی. [۲]

دښځی په بیان باندی واده صحیح دی اوکه نه؟ سوال: (۲۹۰) یوه ښځه بیان ورکوي چه زما خاوند ماته طلاق راکړیدی او ددې ښځي مور او پلار هم دا بیان ورکوي لیکن ددې ښځي دخاوند هیڅ درك نه لګیږي چه هغه څنګه او چیری دی چه ددې ښځي دخبرې تصدیق ورڅخه وسي په دي صورت کي ددې ښځي دبیان مطابق ددې سره نکاح کول جائز دي اوکه نه؟

جواب: په داسی صورت کي چه دغه ښځه او ددی مور او پلار ددی دمخکنی خاوند دطلاق ورکول بیانوی او دخاوند ئی هم هیڅ پته نسته چه دده څخه یې تصدیق یا تکذیب وسی نو فقهاء لیکی چه په داسی حالت کي ددی نکاح ددی په بیان صحیح ده نورو کلیوالو لره په دې کي څه اعتراض او انکار نه دی کول پکار. [۳]

دنکاح څخه وروسته معلومه سوه چه دانجلۍ په ګیډه کي ناجائز حمل وو نکاح وسوه اوکه نه؟ سوال: (۲۹۱) یو سړی دیوی ښځی سره نکاح وکړه وروسته دڅلورو یا دپنځو میاشتو څخه یوه انجلۍ پیدا سوه خو دادنهو میاشتوڅخه دکمی مودی وه نو ددی نکاح جائزه پاته سوه اوکه نه؟ چه دا ښځه پرده داره نه وه نو ددی په اړه شرعی حکم څه دی؟

---

[۱] ویحل لاصول الزانی وفروعه اصول المزنی بها وفروعها (رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۴ ج۲ ط.س. ج۳ ص۳۲). ظفیر

[۲] که نکاح دشاهدانو په وړاندي او دښځي په رضا سره سوي وي نو بیا نکاح وسوه ولي چه ایجاب اوقبول او شرط سته: وینعقد بایجاب من احدهما وقبول من الاخر الخ وشرط سماع کل واحد من العاقدین وشرط حضور شاهدین الخ (الدرالمختار علی هامش رد المحتار کتاب النکاح ص۳۲۱ - ۳۷۳ ج۲، ط.س. ج۳ ص۲۱). ظفیر

[۳] لوقالت امرأة لرجل طلقنی زوجی وانقضت عدتی لا باس ان ینکحها (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب العدة ص۸۴۷ ج۲ ط.س. ج۳ ص۵۲۹). ظفیر

جواب: ددی سړی سره ددغه مذکوره ښځی نکاح صحیح سوه او په ده پسی لمونځ صحیح دی او ددی انجلۍ نسب شرعا دده څخه ثابت دی، په در مختار کي دي: چه دحامله عن الزنا سره نکاح صحیح ده اوکه دا حمل ددی ناکح څخه وی نو دنکاح څخه وروسته ورلره وطی هم صحیح دي اوکه حمل دبل چا وی نو دحمل تر زیږیدو پوری ولره وطی نه دي جائز، لئلا سیقی ماءه زرع غیره درمختار [۱] او که دا سړی اقرار کوی دزنا ددی ښځی سره مخکی دنکاح څخه نو دی فاسق دی په خپل اقرار نو په ده پسی لمونځ مکروه دی خو که ده دګناه څخه توبه کړی وي نو دا مکروه والی پورته کیږي.

غیر مدخولي نابالغي ته دطلاق ورکولو څخه وروسته بیا ددی سره واده کول څنګه دي؟

سوال: (۲۹۲) مسمی په موجه په ذات بټیار خپلی نابالغی ښځی ته چه ددی سره ئی کوروالی نه دی کړی طلاق ورکړیدی، اوس ښځه بالغه سویده او دی بیا ددی سره نکاح کول غواړی آیا بی دحلالی څخه شرعًا نکاح جائز ده او که نه؟ او په طلاق نامه کي درجعی، بائن، یا دمغلظ څه ذکر نسته ؟

جواب: غیر مدخوله ته چه که دری طلاقه بیل بیل ورکړی نو په غیر مدخوله یو طلاق بائن واقع کیږی [۲] په دی صورت کي ددی سره بی له حلالی اول خاوند نکاح کولی سی اوکه یو طلاق ئی ورکړی وی نو په درجه اولی سره اول خاوند بی دحلالی نکاح کولی سی [۳]

دکونډي سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۲۹۳) زید دپنځو کالو راهیسي دیوی کونډي نکاح دیوه سړی سره وکړه خو دا معلومه نه ده چه دا کونډه حامله ده نو آیا نکاح صحیح ده اوکه نه او پرزید خو څه مؤاخذه نسته؟

جواب: نکاح صحیح ده خو که حمل دناکح څخه وی نو دحمل تر زیږولو پوری کوروالی حرام دی او دزید پرذمه هیڅ مؤاخذه نسته. [۴]

---

[۱] وصح نکاح حبلی من زنا الخ وحرم وطؤها ودواعیه حتی تضع لئلا یسقی ماء زرع غیره الخ لو نکحها الزانی حل وطؤها اتفاقا والولد له (در مختار) ای ان جاءت بعد النکاح به لستة اشهر فلو لاقل من ستة اشهر من وقت النکاح لا یثبت النسب ولا یرث منه الا ان یقول هذا الولد منی ولا یقول من الزنا الخ (رد المحتار فصل في المحرمات ص۴۰۱ ج۲ ط.س. ج۳ ص۴۸). ظفیر

[۲] قال لزوجته غیر المدخول بها انت طالق ثلاثا وقع الخ وان فرق بوصف او خبر او جمل بعطف او غیره بانت بالاولی لا الی عدة ولذا لم یقع الثانیة الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب طلاق غیر المدخول بها ص۲۲۴ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۲۸۴ - ۲۸۲). ظفیر

[۳] وینکح مبانة بما دون الثلاث فی آلعدة وبعدها بالاجماع ومنع غیره فیها لاشتباه النسب (ایضا باب الرجعة مطلب فی العقد علی المبانة ص۷۳۸ ج۲، ط.س. ج۳ ص۴۰۹). ظفیر

[۴] اخبرها ثقة ان زوجه الغائب مات او طلقها ثلاثا الخ وکذا لو قالت امرأة لرجل طلقنی زوجی وانقضت عدتی =

دکونډې ورېنداري سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۲۹۴) یو سړی دخپلی ورېنداري سره چه دده دبچی خوانبي هم ده نکاح کول غواړی نو ددی ښځی سره ددی سړی نکاح جائز ده اوکه نه؟

جواب: ددی سړی نکاح ددغه مذکوره ښځی سره جائز ده ځکه چه دا په: واحل لکم ما وراء ذلکم [۱] کي داخله ده.

دیوې ښځی په موجودتیا کي دبلی سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۲۹۵) دکلن نومي شخص یوه ښځه ده او دی اکثره وخت په بل وطن کي دټیکی کار کوی ددی وجي څخه دی بله نکاح کول غواړی چه هغه دځانه سره په سفر کي وساتی او دی ددواړو ښځو خرچه برداشت کولی سی نو دی دویمه نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: چه ددواړو ښځو شرعی حقونه ادا کړی نو بله نکاح بیشکه کولی سی بلکه دا ښه ده چه ده ته په سفرکي تکلیف نه وی. [۲]

په دی ویلو سره چي پرې می ښودلی، او هغه ښځه په طلاق کي وي، طلاق وسو او ددې څخه وروسته نکاح صحیح ده: **سوال**: (۲۹۶) زید دخپلی منکوحی ښځی په باره کي وویل چه ما دا دیونیم کال را هیسي پرې اینبی ده او ددی سره می څه تعلق نسته ، او داهم په طلاقو کي داخل دی، ددی ویلو څخه وروسته یو نیم کال دوه کاله وروسته منکوحه دزید دبکر سره نکاح وکړه او وروسته ئی بیا تحریری طلاق هم ورکړی، په دې صورت کي طلاق و اقع سو نو عدت به دکله څخه شمارل کیږی او دبکر سره چه کمه نکاح وسوه نو دا صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دزید دا ویل چه ما دا دیونیم دوو کالو راهیسي پرې اینبیده او ددې سره می څه تعلق نسته اوداپه طلاق کي داخل دی دا موجب دوقوع دطلاق دی شرعا دده پرښځه بائن طلاق واقع دی او ددغه وخت څخه عدت شمارل کیږی او دعدې څخه وروسته چه کمه نکاح دبکر سره وسوه هغه صحیح سوه. [۳]

= لا باس ان ینکحها (الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب العدة ص۸۴۷ ج۲ ط.س. ج۳ ص۵۲۹ وصح نکاح حبلی من زنا الخ وان حرم وطؤها حی تضع الخ ولو نکحها الزانی حل له وطؤها ایضًا فصل فی المحرمات ص۴۰۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص۴۸. ظفیر

[۱] سورة النساء : ۲۴.

[۲] فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی وثلث و ربع الخ فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة (سورة النساء). ظفیر

[۳] سرحتك وفارقتك وجعلهما الشافعی من الصریح لورودهما فی القران للطلاق قلت المعتبر تعارفهما فی العرف العام فی الطلاق لاستعمالها شرعا مراد هو بها الخ (البحر الرائق کتاب الطلاق باب الکنایات ص۵۲۵ ج۳. ط. س. ج۳. ص۳۰۱). ظفیر

دنکاح څخه پنځه میاشتی او شپږ ورځی وروسته دښځی بچی پیدا سو نو څه حکم دی؟

سوال: (۲۹۷) دیوې ښځی نکاح وسوه دنکاح څخه وروسته پنځه میاشتی اوشپږ ورځی ددی ښځی لور پیدا سوه په دی صورت کي نکاح باقی ده اوکه نه ماته سوه او دسړی وطی صحیح دي اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کي نکاح وسوه دحاملی عن الزنا نکاح صحیح سوه او اوس چه وضع دحمل سویده دخاوند وطی صحیح دي اګر چه نکاح غیر دزانی سره وی. [۱]

دخورئي او دوراره دلور سره نکاح جائز ده اوکه نه؟ سوال: (۲۹۸) دخورئي او دوراره دلور چه ماما او اکا لره دمحرمات شرعیه څخه دی مثلا خورئی او وراره دماما او داکا په غیر محرماتو کي نکاح وکړه نو ددی خورئی او وراره څخه یوه لور دغیر محارمو څخه پیدا سوه ددی سره ماما او اکا دده نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: داکا دزوی دلور یا دلور دلور سره ئی نکاح صحیح ده دغسی دماما دزوی دلور یا دلور دلور سره یې نکاح صحیح ده غرض دادی چه دخپل خور او ورور داولاد سره نکاح جائز نه ده وان سفلوا، او دابناء الاعم او ابناء الاخول داولاد سره نکاح صحیح ده، لقوله تعالی: واحل لکم ما وراء ذلکم ، الایة . فقط [۲]

دزید دلور واده دده دسکه ورور دلمسی سره صحیح دی اوکه نه؟ سوال: (۲۹۹) زید، عمر اوبکر دری سره قریبان دی دزید او دعمر ددواړو پلاران سکه ورونه وه دزید واده دعمر دسکه خور سره وسو او بکر دزید دسکه ورور سکه زوی دی دبکر واده دعمر دلورسره وسو دعمر دخور یوه لور ده یعنی دزید لور او دعمر دلور زوی دی یعنی دبکر زوی اوس دبکر دزوی او دزید دلور په خپل مینځ کي نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دبکر دزوی او دزید دلور په مذکوره صورت کي په خپل مینځ کي نکاح صحیح ده. [۳] فقط (وتحل بنات العمات والاعمام الخ فتح القدیر ص۱۱۷ ج۳).

دخاوند دمړک څخه وروسته دحامله نکاح دزیږولو دحمل څخه وروسته صحیح ده: سوال: (۳۰۰) یوه ځوانه انجلۍ دخپل دخاوند دکوره ووتله او دبل سړی په کور کي اباده سوه اوس ددغه ښځی اول خاوند وفات سو او دانښځه داتو میاشتو راهیسي دزنا څخه حامله

---

[۱] دخل تزوج حبلی من الزنا ولا یجوز تزوج الحبلی من غیر الزانی اما الاول الوطؤ کیلا یسقی ماءه زرع غیره فان قیل فم الرحم ینسد بالحبل فکیف یکون سقی زرع غیره قلنا شعره ینبت من ماء الغیر کذا فی المعراج وحکمالدواعی علی قولهماکالوطؤ کمافی النهایة (البحرالرائق فصل فی المحرمات ص۱۱۳ ج۲ ط.س. ج۳ ص۱۰۲).

[۲] سورة النساء : ۲۴ ، وتحل بنات العمام والاعمام والخالات والاخوال، فتح القدیر. ظفیر

[۳] واحل لکم ما وراء ذلکم ، النساء : ۲۴. ظفیر

ده وروسته دزیږولو دحمل څخه به دواړه توبه وکړی نو نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: که مذکوره ښځه دخاوند دوفات څخه وروسته حامله وه او دخاوند دوفات کیدو څخه وروسته دی حمل وزیږوی نو په موجب ددی آیت کریمه: واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن [۱] وروسته دحمل دزیږولو څخه ددی عدت پوره سوه نو نکاح کول ددی سره صحیح دی [۲] اوکه دا ښځه دخاوند دوفات څخه وروسته حامله سوه او حمل ددی دزنا څخه محقق دی نو دحمل دزیږولو څخه مخکی هم ددی نکاح صحیح ده او دحمل دزیږولو څخه وروسته خو ګرسره شك پاته نه سو لکه چه په در مختارکي دی: وصح نکاح حبلی من زنا، [۳] یعني: او صحیح ده نکاح دحامله عن الزنا.

دښځی دپلار او دښځی په بیان باندی اعتبار کول او نکاح کول صحیح دی: **سوال**: (۳۰۱) یوه حامله ښځه او ددی پلار دواړه دمراد آباد څخه پهلور ته راغلل او دا بیان ئی وکړ چه دښځی خاوند دی ته طلاق ورکړیدی اوس موږ دیو دینداره سړی سره ددې نکاح کول غواړو په دی صورت کي صرف دښځی او ددی دپلار په بیان باندی چه اعتماد وسی او دحمل دزیږولو څخه وروسته ددی ښځی سره نکاح وسي دا صحیح ده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کي موافق دبیان دښځی او ددی دپلار وروسته دوضع دحمل څخه نکاح ددی شرعًا صحیح ده. کذا فی الدر المختار والشامی. [۴]

دخپلی لور دبل دزوی سره اودبل دلور دخپل زوی سره نکاح کول څنګه دی؟ سوال: (۳۰۲) ډیر غریبان داسی کوی چه خپله لور دبل زوی ته په نکاح کړی او دبل لور خپل زوی ته په نکاح کړی دا جائز ده اوکه نه؟

جواب: که دهري یوې جدا جدا مهر مقرر سی نو هیڅ پروا نسته. [۵] فقط

دسکه چاچی (تندار \ داکا ښځه) سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۳۰۳) دسکه چاچی

---

[۱] سورة الطلاق : ۱۰. ظفیر

[۲] وفی حق الحامل الخ وضع جمیع حملها الخ ولوکان زوجها المیت صغیر (الدرالمختار علی هامش رد المحتار باب العدة ص۸۳۱ ج۲. ط. س ج۳ ص۵۱۱). ظفیر

[۳] ایضا فصل في المحرمات ص۴۰۱ ج۲. ط. س ج۳ ص۴۸. ظفیر

[۴] وکذا لوقالت منکوحة رجل الاخر طلقنی زوجی وانقضت عدتی جاز تصدیقها اذا وقع فی ظنه عدلة کانت ام لا (ردالمحتار باب الرجعة ص۷۴۷ ج۲. ط. س. ج۳ ص۴۱۸). ظفیر

[۵] ووجب مهر المثل فی الشغار الخ وهم منهی عه لخلوة عن المهر فاوجبنا فیه مهر المثل فلم یبق شغارا (در مختار) قوله فی الشغار الخ ای علی ان یکون یضع کل صداقا عن الاخر وهذا القید لابد منه فی مسمی الشغار حتی لولم یقل ذلك ولا معناه بل قال زوجت بنتی علی ان تزوجی بنتك فقبل الخ لم یکن شغارا بل نکاحا صحیحا اتفاقا (ردالمحتار باب المهر ص۴۵۷ ج۲ مطلب نکاح الشغار ط. س. ج۳ ص۱۰۲). ظفیر

(داکا دښځي) سره نکاح جائز ده اوکه نه؟ که جائز ده نوکله جائز ده؟

جواب: داکا دوفات څخه وروسته چه کله دچاچی (داکا دښځي) دعدت لس ورځي څلور میاشتی تیری سی نو دغه وخت دچاچی سره نکاح صحیح ده. [۱]

څوک دخپلی خور نکاح دبل چا سره په دی شرط وکړی چه دی به زما سره دخپلی خور نکاح کوی نو دا څنګه ده؟ سوال: (۳۰۴) زید دخپلی خور نکاح دبکر سره پدی شرط وکړه چه بکر به دخپلی خور نکاح دزید سره کوی نودا نکاح شرعا جائزه ده اوکه نه؟

جواب: که مهر دهري یوی جدا جدا مقرر وی نو ددواړو نکاح صحیح ده او دا شغار نه دی چه منهی عنه دی ځکه چه په اشغار کي مهر جدا نه وی بلکه دبل چا دخپلی خور وغیره سره نکاح کول همدا مهر دی دمخکنی نکاح پر عکس، او احناف شغار نکاح ته هم صحیح وائی او مهر مثل واجب ګرځوی، کما فی الدرالمختار: ووجب مهر المثل فی الشغار هو ان یزوجه بنته علی ان یزوجه الاخر بنته او اخته مثلاً معاوضته بالعقدین وهو منهی عنه لخلوه عن لامهر فاوجبنا فیه المهر المثل فلم یبق شغاراً الخ. [۲] فقط

دنکاح څخه وروسته دفساد دبیری څخه تجدید دنکاح څنګه دی؟ سوال: (۳۰۵) یو سړی دیوی بالغی نښځي سره نکاح وکړه خو ددی سړی رشته داران چه کله راغلل نو ددوی دشر او فساد ددفع لپاره چه دوی ناراضه سوي وه چه زمونږ په نیستوالي کي ولي نکاح سوي ده نو دده تجدید دنکاح یې وکړی په دې کي څه حرج خو نسته؟

جواب: چه دا ناکح ددی نښځی کفو وی نو نکاح صحیح سوه اوکه دوجی دبیری دفساد درشته دارانو په وړاندی دوباره نکاح وسوه نو څه حرج نسته او مخکنی نکاح صحیح ده. [۳] فقط

خاوند دخپل زوی نکاح دخپلی نښځي دلور سره کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۳۰۶) دیوی نښځی دوې نکاح ګانی سویدی چه دمخکنی مړ خاوند څخه ئی یوه لور ده او دی نښځی دیو داسی سړی سره نکاح کړیده چه دهغه یو زوی دی دمخکنی نښځی څخه نو ددی هلك او دانجلی په خپل مینځ کي نکاح جائز ده اوکه نه؟

---

[۱] اما منکوحة الغیر ومعتدته الخ فلم یقل احد بجوازه اصلا (ردالمحتار. باب المهر ص۴۸۲ ج۲. ط. س. ج۳ ص۱۳۲). ظفیر

[۲] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المهر مطلب نکاح الشغار ص۴۵۷ ج۲. ظفیر

[۳] فنفذ نکاح حرة مکلفة بلارضا ولی والاصل ان کل من تصرف فی ماله تصرف فی نفسه وما لا فلا وله ای للولی اذا کان عصبة الخ الاعتراض فی غیر الکفو (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الولی ص۴۰۷ – ۴۰۸ ج ۲. ط. س. ج۳ ص۵۵). ظفیر

جواب: جائز ده. [۱]

دفارغ خطی څخه وروسته دوباره نکاح کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۳۰۷) زید خپلی ښځی هنده ته فارغ خطی ورکړیده نو اوس دهنده سره دزید نکاح په عدت کي یا دعدت څخه وروسته کیدی سی اوکه نه؟

جواب: دا صورت دفارغ خطی په حقیقت کي خلع ده او په خلع باندي طلاق بائن واقع کیږی او دطلاق بائن حکم دا دی چه عدت او دعدت څخه وروسته دمخکنی خاوند سره نکاح کیدی سی او دحلاله ضرورت په دی صورت کي نسته. [۲] فقط

دواره دطلاقی سوی ښځی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۳۰۸) دواره دطلاقی سوی ښځی سره وروسته دعدت څخه نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: صحیح ده (دا هم په: واحل لکم ما وراء ذلکم (سورة النساء : ۲۴) کي داخل دی. ظفیر)

دعدت څخه وروسته په زمانه دحمل کي نکاح صحیح ده: سوال: (۳۰۹) هنده دعدت دورځو دتیریدو څخه وړاندی دزید سره نکاح وکړه دوه میاشتی وروسته ورته معلومه سوه چه نکاح صحیح نه ده نو دزید سره ئی دوباره نکاح وکړه خو ددویمی نکاح په وخت د ا دزید څخه حامله سوی وه نو دویمه نکاح صحیح سوه اوکه نه؟ او هنده ته څه په کار دی؟

جواب: دویمه نکاح چه دعدت څخه وروسته وسوه صحیح ده او حمل چه دزید دی نو ده لره په حالت دحمل کي وطی هم جائز دی. [۳]

دبچندر دکونډې سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۳۱۰) دښځی سره دمخکنی خاوند زوی دی ددی زوی دښځی سره چه اوس کونډه ده ددی دسړی نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: صحیح ده، وقال الله تعالی: واحل لکم ما وراء ذلکم، الایة (سورة النساء : ۲۴). [۴] فقط

---

[۱] ددی وجه چه په دي دواړو کي دحرمت کمه وجه نسته رباني ارشاد دی: واحل لکم ما وراء ذٰلکم (النساء : ۲۴) ولا باس ان یتزوج الرجل امراة ویتزوج ابنه امتها او بنتها لانه لا مانع (البحر الرائق فصل فی المحرمات ص۱۰۵ ج۴ ط. س. ج۳ ص۹۸). ظفیر

[۲] واذا کان الطلاق بائنا دون الثلاث فله ان یتزوجها فی العدة وبعد انقضائها (هدایه باب الرجعة فصل فیما تحل به المطلقة ص۳۷۸ ج۲). ظفیر

[۳] وصح نکاح حبلی من زنا الخ لو نکحها الزانی حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة (درمختار) قوله والولد له ای ان جاء ت بعد النکاح به لستة اشهر الخ فلو لاقل من ستة اشهر من وقت النکاح لا یثبت النکاح الا ان یقول هذا الولد منی ولا یقول من الزنا خانیه (ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۱ ۴۰ ج ۲ ط. س. ج ۳ ص ۴۸ - ۴۹). ظفیر =

دبدعتي عقيدي ښځې سره نکاح کيږي اوکه نه؟ سوال: (۳۱۱) ديوی ښځی دا عقيده ده چه پيرانِ پير او دده نور بزرګان او حضور ﷺ ته که يو څوك اواز وکړی نو دليری او دنژدی څخه اوری دداسی عقيدی څخه که ښځه توبه وباسی نو مخکنی نکاح به جائز پاته وی او که نه دوباره نکاح کول پکار دی؟

سوال: (۲) که دخاوند هم دغه عقيده وی نو ايا نکاح فسخ سوه او ښځه دبل سړی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: (۱) ددوباره نکاح کولو ضرورت نسته . [۱]

(۲) اوله نکاح نه ده فسخ سوي ددې ښځي دبل سړي سره نکاح کول صحيح نه دي. [۲]

دفاسق نکاح صحيح ده: **سوال**: (۳۱۲) چه يو لوی سړی يا ماشومان دسرو زرو، سپينو زرو، يا وريښمو استعمال کوی او ږيره غچی کوی او بريت لوی ساتی او دګناه په معلوميدو هم توبه نه باسی نو دداسی خلګو نکاح صحيح پاته کيدی سی اوکه نه؟

جواب: داسی خلګ فاسق او ګنهګار دي، او دوی ته دی کافر ونه ويل سی او ددوی نکاح صحيح ده. [۳]

دزانی دزوی واده دمزنيی دلور سره صحيح دی اوکه نه؟ سوال: (۳۱۳) يو سړی ديوی ښځی سره زنا کوی دزانی زوی چه دزاني دښځی څخه دی دده نکاح دمزنيې دلور سره چه دمزنيې داصلی خاوند څخه ده صحيح ده اوکه نه؟

جواب: دزانی دزوی نکاح چه دزانی دمخکنی ښځی څخه دی دهغی انجلۍ سره صحيح ده چه دمزنيې دخاوند څخه ده. [۴]

دفارغ خطی څخه وروسته نکاح جائز ده اوکه نه؟ سوال: (۳۱۴) ديوې بی حيا ښځی سره يوسړی نکاح وکړه بيادځه وجه څخه يې‌دې ته فارغ خطی‌ورکړه بيايې څلورپنځه مياشتي

---

[۴] فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها او امرأة ابنها (الدر المختار على هامش ردالمحتار فصل في المحرمات ص۳۹۰ ج۲، ط.س. ج۳ ص۳۹). ظفير

[۱] وفی النهر تجوز مناكحة المعتزلة لانا لا نكفر احدا من اهل القبلة وان وقع الزاما فی المباحث (الدر المختار على هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۹۸ ج۲. ط. س. ج۳ ص۴۵. (اوبدعتی ته هم علماء کافر نه وائی نو نکاح ورسره جائز ده). ظفير

[۲] اما نكاح منكوحة الغير الخ فلم يقل احد بجوازه (ردالمحتار باب المهر ص۴۸۲ ج۲. ط. س. ج۳ ص۱۳۲). ظ

[۳] حلق الشارب بدعة وقيل سنة ولا باس بنتف الشيب واخذ اطراف اللحية والسنة فيها القبضة الخ ولهذا قال يحرم على الرجل قطع لحيته (الدرالمختار على هامش ردالمحتار كتاب الحظر والاباحة ص۳۵۹ ج۵. ط. س. ج۲ ص۴۰۷). ظفير

[۴] وحرم ايضًا بالصهرية اصل مزنية (درمختار) ويحل لاصول الزانی وفروعه اصول المزنی بها وفروعها (رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۴ ج۲ ط. س. ج۳ ص۳۲). ظفير

وروسته ددی ښځي سره نکاح وکړه نو نکاح يې وسوه اوکه نه؟

جواب: په نيت دطلاق په فارغ خطی ورکولو سره پرښځه يو طلاق بائن واقع کيږی او ددی حکم دا دی چه رجعت بی له نکاح صحيح نه دی او نکاح بی دحلالی ددی سره جائز ده کما فی الدر المختار باب الخلع هو ازالة ملك النكاح بلفظ الخلع او ما فی معناه ليدخل لفظ المباراة فانه مسقط [۱] الخ و فيه ايضًا: ويسقط الخلع الخ والمبارة كل حق لكل واحد منهما على الاخر الخ وحكمه ان الواقع به الخ طلاق بائن الخ [۲] غرض دا چه دوباره نکاح ددی ښځی دمخکنی خاوند سره صحيح ده. فقط

مخکنی خاوند که مړ سو يا دې ته ئی طلاق ورکړی نو بيا به هلته نکاح صحيح وی: **سوال**: (۳۱۵) دزيد عمر اتيا کاله دی هنده وروسته دنکاح څخه دډيپو سره بل وطن ته ولاړه او هلته ئی ديو کافر سره وخت تير کړی او دري څلور بچی ئی هم وسوه ددې څخه وروسته هندې توبه وايستله او دهنده عمر تقريبًا شپيته کاله دی زيد په دی خيال چه په بوډاتوب کې به می دآرام باعث وی دهنده سره واده وکړی دارام دپاره واده کول جائز دی اوکه نه؟ دزيد اولاد په دې باندې ناراضه دی .

جواب: دا معلومه نه سوه چه هنده چې دکوم عقد څخه وروسته بل ملك ته تللی وه او هلته دکافر سره اوسيدله او بيا ئی توبه وايستله نو چه دکم سړی سره ئی مخکی عقد سوی وو هغه چيری دې ته ئی طلاق ورکړی اوکه نه مړدی اوکه ژوندی دی که ژوندی وې اوده طلاق هم ورکړی نه وی نو بيا خو ددی ښځی دبل چاسره نکاح صحيح نه ده [۳] او که هغه مړ سوی وی او يائی طلاق ورکړی وی نو دزيد نکاح کول ددی سره صحيح ده، او صرف دآرام دپاره نکاح کول هم جائز دی او اولاد لره په دې باندې ناراضه کيدل نه دی پکار. [۴]

دبلوغ څخه وروسته او دخلوت څخه وړاندی طلاق صحيح دی او په دې سره دعدت څخه وروسته نکاح صحيح ده: **سوال**: (۳۱۶) دزيد نکاح دهنده سره وسوه خو زيد نابالغ وو نو دزيد پلار ايجاب او قبول وکړی څه شپږ کاله وروسته هم زيد قابل دبلاغ نه سو اوکمزوری وو او خلوتِ صحيحه هم نه وو سوی يعنی وطی ونه سوې، زيد او دده مور

---

[۱] الدرالمختار علی هامش رد المحتار باب الخلع ص۷۲۲ ج۲. ط. س. ج۳ ص۴۳۹. ظفير

[۲] ايضا ص۷۷۰ ج۲ . ظفير

[۳] اما نكاح منكوحة الغير ومعتدته الخ لم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا (ردالمحتار باب المهر ص۴۸۲ ج۲ ط. س. ج۳ ص۱۳۲). ظفير

[۴] فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع (سورة النساء ركوع ۱). ظفير

او پلار دهنده نکاح په بل ځای کي وکړه او طلاق نامه ئی هم ولیکله، وروسته دتحریر دطلاق نامی څخه پنځه یا شپږ ورځی وروسته دهنده نکاح په بل ځای کي وسوه نو په دی صورت کي دا نکاح صحیح ده اوکه نه؟ او قاضی ناکح ته چه علم نه وو نو هغه ګنګهار دی اوکه نه؟

جواب: زید که طلاق وروسته دبالغیدو څخه ورکړیدی نو هنده طلاقه سوه او چه خلوت صحیحه او وطی نه دي سوی نو پردی عدت واجب نه دی دزید دطلاق څخه وروسته فوراً دویمه نکاح دهنده صحیح ده نکاح خوان وغیره ګنهګار نه دی کما قال الله تعالی: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهن من عدة تعتدونها، الایة (سورة البقرة :۳۲) . فقط

دخاوند حقیقي اکا چه دښځی دترور خاوند هم دی خو ترور ئی مړه ده دطلاق څخه وروسته ددي سره نکاح کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۳۱۷) محمد بخش دبهوری نومي ښځی دسکه ترور خاوند دی او دبهوری دخاوند نوم شادی دی او دشادی مذکور محمد بخش سکه تره دی اوس که شادی خپلی ښځی بهوری ته طلاق ورکړی او دا بهوری دمحمد بخش سره نکاح وکړی نو جائز ده اوکه نه؟ دمسماة بهوری سکه ترور مړه سویده او څه اولاد ئی هم نسته .

جواب: په دي صورت کي دمحمد بخش نکاح دخپلی مړی ښځی دوریری بهوری سره صحیح ده او دوراره دطلاقی سوی ښځی سره هم وروسته دعدت څخه نکاح صحیح ده نو دمحمد بخش نکاح دمسماة بهوری سره په دواړو وجوهو صحیح ده کما قال الله تعالی: واحل لکم ماوراء ذٰلکم، الایة (النساء : ۲۴). فقط

دښځی دمرګ څخه وروسته دښځی دخورزی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۳۱۸) هنده دزید په عقد کي وه هغه وفات سوه اوس دهندې دوفات څخه وروسته دزید ددی دسکه خورزې سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دهندې دمرګ څخه وروسته زید دهندې دخورزی سره نکاح کولی سی.[۱]

دنکاح څخه وروسته معلومه سوه چه انجلۍ باکره نه ده نوځه حکم دی؟ سوال: (۳۱۹) څه جینکیاني دخپل بد عمل دوجه څخه دخپل ځان او دخاندان دشرم باعث سی او مور او پلار ته ددی علم هم وی خو دا پته وساتی او په یو دروند مهر ئی په یو ځای کي واده کړي خاوند ته چه کله دخپلی ښځی دبد عملی علم وسي مثلاً دښځی ناجائز خط

---

[۱] ددي وجه چه دجمع صورت نه پیدا کیږي کم چه ناجائز دی، ولا یجمع بین المرأة وعمتها او خالتها او ابنة اخیها او ابنة اختها (هدایه مجیدی فصل فی الحرمات ص۲۷۲ ج۲). ظفیر

اوکتابت دنکاح څخه وړاندی دده په لاس ورسی او چه ده خپله ښځه باکره هم نه وی پیدا کړی نو دده شك مضبوط سی اوسړی غریب په عجیبه مشکل کي مبتلا سی نه دا غواړی چه دا په خپله نکاح کي وساتی اونه ئی دومره طاقت سته چه مهر ادا کړی داسی نکاح چه ښکاره دهوکه ده جائز سوه اوکه نه؟ ځکه چه ناکح خو انجلی باکره ګڼله او په نکاح راضی سو او اوس معامله ددی خلاف ده؟

جواب: په دی صورت کي نکاح منعقد کیږی او مهر چه څه مقرر سوی دی هغه به ټوله لازمیږی، په درمختار کي دی: ولو شرط البکارة فوجدها ثیبا لزمه الکل الخ [۱]. فقط

ښځه دنکاح څخه انکار وکړی اوګواهان په خپل مینځ کي مختلف وی نو څه حکم دی؟

سوال: (۳۲۰) زید دهنده سره نکاح وکړه دوه دری کاله وروسته دخاوند او دښځي په اولیاء کي اختلاف سو او اولیاؤ دښځی ښځه دخاوند دکور څخه منع کړه چه ولاړه سی، او زید ومسلمان حاکم وخت ته فیصله یووړه اولیاؤ دښځی دنکاح څخه انکار وکړی په غرض دشهادت دعقد خاوند څو ګواهان قائم کړل او دښځی اولیاؤ ګواهانو ته رشوت ورکړی دزید څخه ئی واړول او ددروغو په ګواهی ئی اماده کړل، نو ګواهانو دګواهی په وخت کي چا وویل دشپی او چا وویل دورځی او چا وویل درمضان په میاشت کي او چا په غیر درمضان کي نکاح کیدل بیان کړل خو دنفس نکاح انکار یوه هم ونه کړی حاکم دوخت ګواهان دروغجن وګڼل او مقدمه ئی خارجه کړه، په دې صورت کي نکاح ثابته سوه اوکه نه؟

جواب: قال فی الدرالمختار: وکذا تجب مطابقة الشهادتین لفظا ومعنا الخ بطریق الوضع الخ ولو شهد احدهما بالنکاح والاخر بالتزویج قبلت لاتحاد معناهما الخ وفی الشامی قوله بطریق الوضع ای بمعناه المطابقی وهذا جعله الزیلعی تفسیر للموافقة فی اللفظ حیث قال والمراد بالاتفاق فی اللفظ تطابق اللفظین علی افادة المعنی بطریق الوضع لا بطریق التضمن الخ [۲] (شامي ص۳۸۹ ج۴) وایضا في الدر المختار وشرط حضور شاهدین الي ان قال ولو فاسقین الخ قوله ولو فاسقین اعلم ان النکاح له حکمان حکم الانعقاد وحکم الاظهار فالاول ما ذکره والثاني انما یکون عند التجاحد فلا یقبل في الاظهار الا شهادة من تقبل شهادته في سائر الاحکام الخ (شامي ص۱۷۳ ج۲).

ددي مخکنی عبارت څخه معلومیږی چه دګواهانو داختلاف په صورت کي شهادت معتبر نه دی او دښځی دانکار په حالت کي په داسی ګواهی سره نکاح نه ثابتیږی او

---

[۱] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المهر ص۴۷۲ ج۲. ط. س. ج۳ ص۱۲۲. ظفیر

[۲] ردالمحتار کتاب الشهادة باب الاختلاف فی الشهادة ص ۵۳۲ - ۵۴۰ ج۴ ط. س. ج۳ ص۴۹۳. ظفیر

دروایت ثانیه څخه معلومیږی چه دفاسقانو ګواهانو او دغیر مقبول الشهادت په حاضر کیدو سره او دایجاب او قبول په اوریدو سره نکاح منعقده کیږی خو په صورت دتجاحد کې دداسی ګواهانو په ګواهی نکاح نه ثابتیږی حاصل داچه دا صورت دفسخ دنکاح نه دی چه داسي وویل سی چي: دحاکم غیر مسلم په حکم سره به نکاح نه فسخ کیږی بلکه په دې حالت کي چه کله ښځه دنکاح څخه منکره ده او دخاوند په ګواهانوکي لفظی او معنوی اختلاف دی نکاح ګرسره ثابته نه ده په دی باندي فقهاؤ تصریح کړیده، کما فی الدرالمختار والشامی: والمرأة کالقاضي، ددی وجه څخه چي کله دښځي نکاح ثابته نه وی نو ددې سړی څخه به جدا وی او دده منکوحه به نه وی اوکه ښځه اقرار کوی دنکاح نو نکاح ثابته ده اول خو دګواهانو ضرورت نسته اوکه ګواهانو اختلاف وکړی نو ددوی داختلاف سره سره هم نکاح ثابته ده په تصادق دزوجینو سره، او باطله به نه وی او ددوی پرګواهی څه اثر مرتب نه دی.

جبراً نکاح وسوه خو دوه ګواهان ګواهی ورکوی چه دښځي په رضا سره وسوه نو څه حکم دی؟ سوال: (۳۲۱) هنده چه کونډه ده دهغی نکاح په جبر دزید سره وسوه اوس هنده وائی چه زما نکاح په جبر سویده زما رضا نه وه او نه ده او دخاوند دارځه څخه څو دروغجن ګواهان دی چه دخاوند رشته داران دی ګواهی ورکوی چه نکاح دمنکوحې په رضا سره وسوه او دارنګه څه ګواهان دښځی دارځه ددی په نه رضاوالی ګواهی ورکوی او ښځه هم د ا واویلا کوی او دنکاح څخه وروسته مدخوله سوی نه ده نو نکاح ثابته سوه اوکه نه؟

جواب: که دوه ګواهان معتبر دخاوند دارځه څخه رضامندی دښځی ثابته کړی نو نکاح به صحیح او ثابته وی او دښځی دنارضامندی داظهار اعتبار به نه وی او ددی ګواه په عدم رضا به نه اوریدل کیږي. [۱]

دزوی دښځی (مږور) دسکه خور سره دپلار نکاح صحیح ده: سوال: (۳۲۲) محمود دزید زوی دی او دمحمود واده دبسم الله (نومي ښځي) سره وسو او دبسم الله مشره سکه خور هغه زینب ده هغه غواړی چه خپله نکاح دمحموددپلارزید سره وکړی نوداجائزده اوکه نه؟

جواب: دزید نکاح دمسماة زینب سره چه دهغي سکه خور دده دزوی ښځه ده صحیح ده، کما قال الله تعالی: احل لکم ماوراء ذٰلکم، الایة. [۲]

---

[۱] قال الزوج لبکر البالغة بلغك النکاح فسکت وقالت رددت النکاح بینة لهما علی ذلك ولم دخل بها طوعا فی الاصح فالقول قولها الخ وتقبل بینة علی سکرتها الخ ولو برهنا فبینتها اولی ..... الا ان یبرهن علی رضاها او اجازتها (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الولی ص۴۱۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص۲۳). ظفیر =

دیوه ناجائز شرط سره نکاح کول څنګه دی؟ سوال: (۳۲۳) یوه ښځه دیو سړی سره په دی شرط نکاح کول غواړی چه تردری میاشتو پوری به پرده نه کوم او دغه وخت به خپلی روپی وغیره وصولوم په دی صورت کي به ددې ښځي سره نکاح وسی اوکه نه؟

جواب: نکاح کول ددی ښځی سره جائز دی او نکاح کول پکار دی، دنکاح څخه وروسته چه څنګه کیدای سی دروپو دوصولولو انتظام دی وسی او شرعی پرده کول پکار دی دښځی په دی شرط چه تردری میاشتو پوری به پرده نه کوم عمل دی په دی ونه سی دنکاح څخه وروسته به دا ښځه دخاوند محکومه سی اوددی به هیڅ اختیار نه وی. [۱] فقط

دترور دلور لور سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ او دحرمت درضاعت عمر: **سوال**: (۳۲۴) زید دخپلی ترور دلور دلور سره نکاح کول غواړی دا جائز ده اوکه نه؟ دې دترور دلور لور ئی دزید دنسبی خورسره چه تی رودونکی وه هم یو ځل یا دوه ځله دزید دمور شیدې رودلی دی دغه وخت ددی دعمر اندازه ددوو کالو او دشپږو میاشتو څخه زیاته وه نو په دی صورت کي څه حکم دی؟

جواب: په دې صورت کي دزید نکاح دده دترور دلور لور سره صحیح ده ځکه چه کله دترور دلور سره نکاح صحیح ده نو دلور لور سره خو ئی په طریق اولی صحیح ده ځکه چه دا دمحرماتو څخه نه ده [۲] او درضاعت دمدې څخه وروسته چه دوه یا دوه نیم کاله دی علی اختلاف القولین، په شیدو څکلو رضاعت نه ثابتیږی کما فی الدر المختار: ویثبت التحریم فی المدة. [۳] فقط

دیوې انجلۍ په شرمګاه کي ننکۍ (دانه) وه نو چا دا څیری کړه دهغه سره ئی هم نکاح جائز ده اودبل چاسره هم: **سوال**: (۳۲۵) دیوې پیغلی انجلۍ په شرمګاه کي دانه راوختله او ددی ولی په نامحرم سړی دا اپریشن کړه نو ددی انجلۍ بی حرمتی وسوه اوکه نه؟ او دا انجلۍ دیوه نامحرم په نکاح کي جائز کیدی سی اوکه نه؟ آیا صرف داپریشن کوونکی سره اوکه نه دبل نامحرم سره هم؟

---

[۲] سورة النساء : ۲۴ ، فلا تحرم بنت زوجة الابن (البحرالرآئق في المحرمات ص۱۰۰ ج۳، ط.س. ج۳ ص۹۴) کله چي دزوی دښځي لور حرامه نه ده نو دهغې خور خوپه درجه اولی حرامه نه ده. ظفیر

[۱] ولکن لا یبطل النکاح بالشرط الفاسد وانما یبطل الشرط دونه یعنی لوعقد مع شرط فاسد لم یبطل النکاح بل الشرط (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح فصل فی المحرمات ص۴۰۵ ج۲ ط. س. ج۳ ص ۵۳). ظفیر

[۲] وخالة خالة ابیه فحلال کبنت عمه وعمته وخاله وخالته لقوله تعالی: واحل لکم ماوراء ذلکم (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۲ ج۲ ط.س. ج۳ ص۳۰). ظفیر

[۳] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاء ص۵۵۵ ج۲ ط. س. ج۳ ص۳۱۱. ظفیر

جواب: دضرورت په وخت دا جائز دی او په دې کي شرعًا څه بی حرمتی نسته ځکه چه دطبیب کتل په داسی موقع فقهاؤ په ضرورت دعلاج جائز ګرځولی دی [۱] نو نکاح ئی دهر یوه سره کیدی سی داپریشن کونکی سره هم او دبل سره هم. فقط

دخاوند دطلاق څخه وروسته نکاح صحیح ده مخکنی نه: **سوال**: (۳۱۶) یوه بالغه انجلی چه عمر ئی اوولس کاله دی ددی سکه تره دخپل زوی سره چه دهغه عمر یوولس دولس کاله دی په نکاح کړه خو دښځی او دخاوند په مینځ کي خوښي نه وه وروسته ددی څخه دخاوند پلار دخپل زوی ښځی ته دبدچلنئ په وجه طلاق ورکړی او څه روپی ئی پرواخیستی په بل ریاست کي ئی پرې ښوولې نو ددی په عدت کي یې نکاح وکړله دهغه ځای څخه ورور راوستله او ښځه چه دلته راغله نو دمخکنی خاوند کور ته تلل ئی منظور کړه خو مخکنی خاوند دراوستلو څخه انکار وکړی چه ما خو طلاق ورکړی دی بیا دښځی ورور دا ښځه ددی په رضا سره په بل ځای کي په نکاح کړه دا نکاح وسوه اوکه نه؟

جواب: دپلار په طلاق سره دزوی ښځه نه طلاقیږی [۲] ددی وجه څخه دغه طلاق او ددې څخه وروسته چه کمه نکاح سویده هغه ناجائز او باطله ده البته چه کله مخکنی خاوند په خپله دا وویل چه ما طلاق ورکړیدی نو دغه وخت طلاق واقع سو دعدت څخه وروسته دا مطلقه دبل سړی سره نکاح کولای سی او دا نکاح چه ددریم سړی سره وسوه دعدت څخه وروسته سوی وه نو صحیح ده اوعدت هم هلته لازم دی چه ښځه مدخول بها وی کنې عدت نسته کما قال الله تعالي: ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (سورة الاحزاب : ۲) ، الآية . فقط

دفضولی نکاح موقوفه ده: **سوال**: (۳۲۷) زینب بي بي دپلار په اجازت سره دزید سره نکاح وکړه او دزینب سره ددې کشر ورور عمر وو چه دهغه عمر اندازةً شپږ کاله وو دزید ورور بکر خپله لور فاطمه عمر ته په نکاح کړه او دعمر پلار نه وو موجود دلسو ورځو

---

[۱] وكذا مريد نكاحها وشرائها ومداوتها ينظر الطبيب الى موضع مرضها بقدر الضرورة اذ الضرورة تتقدر بقدرها الخ وينبغي ان يعلم امرأة تداويها (درمختار) قوله ينبغي قال في الجوهرة اذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر اليه عند الدواء لانه موضع ضرورة وان كان في موضع الفرج فينبغي ان يعلم امرأة تداويها فان لم توجد وخافوا عليها ان تهلك او يصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شيء الاموضع العلة ثم يداوينها الرجل ويغض بصره ما استطاع الا عن موضع الجرح آهـ (الدرالمختار كتاب الحظر والاباحة فصل في النظر والمس ص ۳۲۲ – ۳۲۵ ج۵ ، ط. س. ج ۳ ص ۳۷۰). ظفير

[۲] ولا يقع طلاق المولى على امرأة عبده لحديث ابن ماجه الطلاق لمن اخذ بالساق (الدرالمختار على هامش رد المحتار باب الطلاق ص۵۹۵ ج۲ ط. س. ج۳ ص۲۴۲). ظفير

په فاصله وو بغیر دده داجازت څخه داسی وسول او دعمر دطرف څخه خالد قبول وکی چه دعمر رشته دار نه دی بلکه پردی سړی دی، لس یوولس کاله تیر سوه اوس دعمر نکاح دفاطمی سره قرار ده اوکه نه؟

جواب: په درمختار کي دی: کل تصرف صدر منه وله مجیز حال وقوعه انعقد موقوفا [۱] او شامی دمجیز په بیان کي لیکی: من مالك او ولی کاب وجد ووصی وقاضي [۲] نو ددې څخه ثابته سوه چه په صورت مسئوله کي دعمرو پلار چه مجیز دی په وخت دعقد کي موجود نه دی نو دا تصرف دفضولی دده پراجازت موقوف دی باطل به نه وی اوچه کله عمر مخکی داجازت دپلار څخه بالغ سو نو اوس به عقد دده پر اجازت موقوف وو لکه چه ددی جزئیې نه مستنبط کیږی: اي تصرف تصرفا یجوز علیه لو فعله ولیه في صغره کبیع وشراء وتزوج وتزویج امته وکتابة قنه ونحوه فاذا فعله الصبي بنفسه یتوقف علي اجازة ولیه ما دام صبیا ولو بلغ قبل اجازة ولیه فاجاز بنفسه جاز ولم یجز بنفس البلوغ بلا اجازة [۳] ردالمحتار جلد رابع ص۱۵۲، غرض دا چه دا نکاح موقوفه ده ترڅو چه دمجیز دطرفه اجازت یا انکار ونه سی نو موقوفه به وی. فقط

دمیره دسکه خورسره نکاح جائز ده اوکه نه؟ سوال: (۳۲۸) بکر دزید زوی دی دبکر دمور دمړګ څخه وروسته زید دبلی ښځی سره نکاح وکړه اوس بکر دخپلی میره مور دسکه خور سره نکاح کولای سی اوکه نه؟

جواب: دبکر نکاح دخپلی میره مور دسکه خور سره جائز او صحیح ده. [۴] فقط

دښځی دکمی خور سره چه ئی زنا وکړه دهغې دزوی سره دخپلی لور واده کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۳۲۹) رجل زنا باخت زوجة هل یجوز نکاح بنته بولد المزنیة بالادلة القطعیة؟

جواب: یجوز نکاح بنت الزاني بابن المزنیة کما قال في ردالمحتار: ویحل لاصول الزاني وفروعه اصول المزني بها وفروعها . آهـ [۵] (شامي ص۲۷۹ ج۲ چاپ: مصر) .

که بالغ هلک خپلی نابالغی ښځی ته طلاقونه ورکړی نو ددی سره دوباره نکاح کولی سي اوکه نه؟ سوال: (۳۳۰) دیوه بالغ هلك نکاح دیوې نابالغي انجلۍ سره وسوه نو دې هلك

---

[۱] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب البیوع فصل فی الفضولی ص۱۸۷ ج۴. ط. س. ج۳ ص۱۰۲. ظ

[۲] ردالمحتار کتاب البیوع فصل ایضا ص۱۸۷ ج۴ ط. س. ج۳ ص ۱۰۲. ظفیر

[۳] ردالمحتارکتاب البیوع فصل فی الفضولی تحت قوله بیانه صبی باع مثلاً ص۱۸۷ج۴. ط.س. ج۳ص۱۰۲.

[۴] واما بنت زوجة ابیه وابنه فحلال (در مختار) وکذا بنت ابنها ولا تحرم بنت زوج الام ولا امه ولا ام زوجة الاب ولا بنتها الخ (ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۳ ج۲ ط. س. ج۳ ص۳۱). ظفیر

[۵] ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۴ ج۲ ط. س. ج۳ ص۳۲. دسوال اوجواب حاصل دادي چه دزاني دلور سره دمزنیې دزوی نکاح صحیح ده. ظفیر

دې نا بالغې انجلۍ ته طلاقونه ورکړل اوبل ځای يې خپله نکاح وکړه اوس دغه انجلۍ بالغه سوه نو هلك او انجلۍ دوباره نکاح کول غواړي او تراوسه ددوی دخلوت نوبت نه وو راغلی نوپه دې صورت کې ددوی دوباره نکاح جائز ده اوکه نه؟

جواب: په دې صورت کې ددوی دوباره نکاح کول صحیح دی. هکذا في کتب الفقه [۱]

<u>دښځې په موجودوالي کې دخپلې میرزی خوابنې سره نکاح کول څنګه دي؟</u> سوال: (۳۳۱) زید دوو ښځو سره عقد کړی وو ددوهمې ښځې دعقد په وخت یوه انجلۍ دځلورو کالو دزید دنطفې څخه وه چې دهغې په بالغیدو باندې بکر ددې سره عقد وکړی بیا زید په مرض دطاعون باندې مړ سو اوس دزید دمخکنۍ ښځې سره بکر نکاح کول غواړي دنکاح څخه مخکې دبکر دزید سره هیڅ قسم قرابت نه وو نوپه دې حالت کې بکر دزید دمخکنۍ ښځې سره چې دبکر میرزی خوابنې ده نکاح کولای سي اوکه نه؟

جواب: که دغه انجلۍ چې دبکر په نکاح کې ده دزید دمخکنۍ ښځې دګیډې څخه نه وي او دزید مخکنۍ ښځه دبکر سکه خوابنې نه ده نو دبکر نکاح دهغې سره صحیح ده، په درمختار کې دي: فجاز الجمع بین امرأة وبنت زوجها الخ ، درمختار . [۲] فقط

<u>دښځې داجازی څخه بغیر سړی لره دوهم واده کول صحیح دی</u>: سوال: (۳۳۲) بی اجازته دښځې څخه خاوند لره دوهم واده کول جائزدی اوکه نه؟

جواب: خاوند دوهمه نکاح بی اجازته دمخکی ښځې څخه کولی سی دښځې څخه شرعًا داجازی اخیستو څه ضرورت نسته نکاح کیږی [۳] خوکه دمصلحت دوجه څخه چې په دوی کې بی اتفاقی رانسی اجازه ځینی واخلی او داراضی کړی اودوهمه نکاح وکړی نو دابنه خبره ده.

<u>دښځې دمړک څخه وروسته ددې دمیریزی انا سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟</u> سوال: (۳۳۳) زید دهندی سره نکاح وکړه لږ وخت وروسته هنده مړه سوه اوس زید دهندی دمیریزی انا سره یعنی دهندی دسکه نیکه دمنکوحی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی زید دخپلی مخکنی ښځې هندی متوفیه دنیکه دمنکـــــوحي

---

[۱] واذا کان الطلاق بائنا دون الثلاث فله ان یتزوجها في العدة وبعد انقضائها (ردالمحتار فصل فیما تحل به المطلقة ص۳۷۸ ج۲). ظفیر

[۲] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل في المحرمات ص۳۹۱ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۳۹. ظفیر

[۳]. په قرآن کریم کی دی: فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنٰی وثلث وربع (النساء: رکوع ۱) خاوند اختیارمند دی اوپه شریعت کی دښځې داجازی هیڅ قید نسته البته داخبره شرط ده چې عدل اومساوات به کوی ځکه دباری تعالی ارشاد دی: وان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة (النساء: رکوع ۱). ظفیر

کونډی نکاح کولی سی. کذا فی کتب الفقه وقد قال الله تعالی: واحل لکم ماوراء ذالکم (سورة النساء : ۲۴) الآیة، ولیس فیه جمع بین المحارم الخ. فقط

دکوزدې څخه وروسته یی زنا وکړه بیایی نکاح وکړه نوځه حکم دی؟ سوال: (۳۳۴) دزید کوزده دعمر دلور سره وسوه زید دنکاح څخه مخکی ددی سره زنا وکړه اوځو ورځی وروسته نکاح وسوه نودا نکاح صحیح سوه اوکه نه اودنکاح څخه مخکی چی کمه زنا سوی ده دهغه څه کفاره ده؟

جواب: دانکاح صحیح (۱) ده اوپه مخکی یی چی کمه زنا کړیده دهغه څخه دی توبه او استغفار وکړی همدا یی کفاره (۲) ده.

چی کمه کونډه دی ښکل کړه دهغې سره نکاح صحیح ده: سوال: (۳۳۵) یو سړی یوه کونډه ښځه مچ کړه اودهغې سینه یی ونیوله اوس ددغه سړی ددې کونډی سره نکاح کول صحیح دی اوکه نه؟

جواب: ددی ښځی سره ددغه سړی نکاح شرعا صحیح ده اوچی کله دهغې ښځی سره نکاح جائزده چی دهغې سره یې زنا کړی وی نوددی سره خوپه درجه اولی جائز ده. (لو نکحها الزانی حل له وطؤها. درمختار ظفیر)

دځوانی ښځی نکاح دنابالغه هلک سره صحیح ده: سوال: (۳۳۶) یوه کونډه ښځه چی پنځلس کاله یی عمر دی ددې نکاح دشپږو کالو دیو هلك سره وسوه په داسی حالت کی نکاح صحیح سوه اوکه نه؟

جواب: چی دنابالغ ولی دانکاح کړی وی نونکاح صحیح سوه که دپنځلسو کالو یا ددی څخه دزیات عمر ښځه خپله نکاح دنابالغ هلك سره وکړی اودنابالغ دطرفه دده ولی اجازه ورکړی نونکاح صحیح کیږی (۳).

دبالغی انجلی په قول اعتماد کول اونکاح کول جائز دی: سوال: (۳۳۷) یوه ځوانه انجلی داورګاډې دسټیشن سره پیدا سوه دتلاش کولو سره سره څه وارث یی پیدا نه سو او دا وایی چی زما نکاح نه ده سوی ددی دنکاح فکر دی ځکه چی ځوانه ده آیا ددی نکاح صحیح ده اوکه نه؟

---

(۱) لونکحها الزانی حل له وطؤها اتفاقا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۴۰۱ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۴۹). ظفیر

(۲). ولي چې په دار الحرب کې سره له ثبوته یا اقراره حد نسته ، لانه لا حد بالزنا في دار الحرب (الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب الحدود ص۱۹۵ ج۳، ط.س. ج۳ ص۵). ظفیر

(۳) وهوای الولی شرط صحة نکاح صغیر ومجنون (ایضا باب الولی ص۴۰۷ ج۲. ط.س. ج۳ صحیح ۵۵) . ظ

جواب: په داسی حالت کی چی انجلی په خپله بالغه ده لکه چی دسوال موافق دا اوس دپنځلسو کالو ده اوموافق ددی دبیان چی ددی نکاح نه ده سوی که ددی په رضامندی سره ددی نکاح په کفوکی وسی نو دشریعت دقاعدی موافق صحیح ده (۱). فقط

دښځی دطلاق یا دمرګ څخه وروسته ددی دخور سره واده: **سوال**: (۳۳۸\) که دیوه سړی ښځه مړه سی نودا سړی دمړی سوی ښځی دخور سره نکاح فی الحال کولی سی اوکه نه، بعض عالمان ددی قائل دی چی ترځلورو میاشتو اوتر لسو ورځو پوری نکاح نه سی کولی او ددرمختار ددی عبارت څخه استدلال کوی: ومواضع تربصه عشرون کنکاح اختها الخ. دا استدلال دمطلقه اودمتوفیه ددواړو په حق کی صحیح دی اوکه صرف دمطلقی په حق کی بعضی عالمان فی الحال نکاح صحیح وایی نوپه دی کی دچا قول صحیح دی؟

جواب : دا استدلال دمطلقی په باره کی صحیح دی اودمتوفیه په حق کی نه دی ځکه چی دمړی ښځی دخور سره دښځی دمرګ څخه وروسته سمدستی نکاح صحیح ده، کما فی الدرالمختار: فرع، ماتت امراته له التزوج باختها بعد یوم من موتها کما فی الخلاصة عن الاصل وکذا فی المبسوط لصدر الاسلام والمحیط للسرخسی والبحر والتتارخانیة وغیره من الکتب المعتمدة الخ شامی (۲) جلد ۲ صحیح ۲۸۴ باب المحرمات. فقط

داسمٰعیل واده دخپل نیکه دورور دلور سره صحیح دی اوکه نه چی دده داکا کونډه هم ده؟

سوال: (۳۳۹\) دسردار خان دری زامن دی وزیر خان، دلاور خان، منورخان دوزیر خان یو زوی واحد خان دی دده واده دمنور خان دیوې لور ظهور سره وسو اوبل زوی یی عظیم الله خان دی دده واده ددلاور خان دلور صغرٰی سره وسو، واحدخان چی واده یی دظهور سره سویدی دهغه یوزوی پیداسو اسمٰعیل خان، اوعظیم الله چی دهغه واده دصغری سره سوی وو عظیم الله خان مړسو داسمٰعیل خان واده دصغرٰی سره کیدی سی اوکه نه؟

جواب : په دی صورت کی داسماعیل خان نکاح دصغرٰی سره شرعا صحیح ده دعدی دتیریدو څخه وروسته دصغرٰی نکاح داسماعیل خان سره کیدی سی. هکذا فی کتب الفقه. فقط

(فیحرم علی الانسان فروعه الخ واصوله وهم امهاته وامهات امهاته وابائه وان علون وفروع ابویه وان نزلن فتحرم بنات الاخوة والاخوات وبنات اولاد الاخوة والاخوات وان نزلن وفروع اجداده وجداته لبطن

---

(۱) فنفذ نکاح حرة مکلفة بلا رضا ولی (ایضا باب الولی ص ۴۰۷ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۵۵). ظفیر

(۲) رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۹۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۸. ظفیر

واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات والاعمام والخالات والاحوال، فتح القدير فصل فی المحرمات ص۱۱۷ ج۳. ظفير)

په عده کی يی واده وکی بيا جلا سول اوس دعدی څخه وروسته نکاح کولی سی اوکه نه؟

سوال: (۳۴۰) يوی کونډی ښځی دمرګ په عده کی دننه دوهمه نکاح وکړه وروسته داطلاع څخه په دوی کی تفريق اوجدايی وسوه اوس جګړه په دې کی ده چی يوعالم وايی چی ددوی نکاح دانقضاء دعدی څخه وروسته هم ناجائزده بالکل دي په خپل مينځ کی نکاح نه کوی، نودا صحيح ده اوکه نه؟

جواب: داحکم دقاضی صاحب چی ددوی په مينځ کی هيڅکله هم نکاح نه سی کيدی غلط دی دعدی دتيريدو څخه وروسته په دوی کی بيا نکاح کيدی سی، په عده کی چی دنکاح کولو کمه ګناه سويده نودهغه څخه دي توبه وکاړی اودعدی تيريدوڅخه وروسته دی نکاح وکړی په دې کی شرعا څه ممانعت نسته. (۱) فقط

چی جبراً اجازه ورکړی نوهم نکاح کيږی: **سوال**: (۳۴۱) يوی کونډی ښځی خپله نکاح دزيد سره کول وغوښتل خوددی ورور اونيکه ددی څخه جبرا اجازت واخيستی اودبکر سره يی ورته نکاح وکړه وروسته بيا ښځی په عدالت کی درخواست وکی چی زما نکاح جبراً سويده ددی وجه څخه دلته نه اوسيږم غرض داچی مقدمه جرګی ته راغله اودبکر څخه فارغ خطی واخيستل سوه اودښځی نکاح دزيد سره وسوه نوچی کمه نکاح دبکر سره سوی وه هغه جائزده اوکه نه؟

جواب : ددی کونډی نکاح چی دبکر سره سوی وه صحيح سوی وه ځکه چی نکاح په اکراه سره هم کيږی: کما استدل عليه الفقهآء (۲) بقوله ﷺ ثلث جدهن جد وهزلهن جد الحديث (۳) وعد ﷺ منها النکاح. بيا کله چی دبکر څخه فارغ خطی واخيستل سوه نو دغه ښځه دنکاح څخه دباندی سوه اوس که ددې نکاح دزيد سره دعدی دتيريدو څخه وروسته سوی وی نوصحيح ده اوکه په عده کی وی نوباطله ده، الاان تکون غير مدخولة.

دعمر نکاح دده دورور دښځی دلور سره صحيح ده اوکه نه؟ سوال: (۳۴۲) څه فرمايی علماء دين اومفتيان دشرع متين په دې مسئله کی چی زيد اوعمر دواړه سکه وروڼه دی

---

(۱). اما نکاح منکوحة الغير ومعتدته الخ لم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا (ردالمحتار ص۴۸۲ ج۲، ط.س. ج۳ ص۱۳۲). ظفير

(۲). اذ حقيقة الرضا غير مشروطة فی النکاح لصحته مع الاکراه والهزل رحمتی (رد المحتار کتاب النکاح ص ۳۷۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱). ظفير

(۳) مشکوٰة باب الخلع والطلاق ص ۲۸۴. ظفير

اوهنده دزید منکوحه ده چی زینب یی دځان سره راوستله چی دهندی څخه دخالد لور ده اوس دزید ورور عمر دزینب سره نکاح کول غواړی، نودا عقد جائزدی اوکه نه؟ بینوا وتؤجروا.

جواب: دعمر نکاح دزینب سره چی دا دزید ربیبه ده صحیح ده ولي چي زینب یوازي پر زید باندي حرامه ده ولي چي دا دهغه بچندره ده: کما قال الله تعالی: وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نساء کم اللاتی دخلتم بهن الخ، وکماقال الله تعالی: واحل لکم ماوراء ذالکم (۱). فقط

دمزنیه دزوی سره دزانی دخور نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۳۴۲) یوسړی دبل دمنکوحی سره زنا کوله، آیا دزانی دخور او دمزنیې دزوی په خپل مینځ کی نکاح کیدی سی؟

جواب: دزانی دخور نکاح دمزنیه منکوحة الغیر دزوی سره شرعًا جائز ده، لقوله تعالی: واحل لکم ماوراء ذالکم (۲). ظفیر

ناواده سوی کافره مسلمانه سوه نو دهغې نکاح صحیح ده: سوال: (۳۴۴) یوه ښځه مسلمانه سوه اوپه حالت دکفرکی ددی نکاح نه وه سوی نوپه مسلمانیدو سره ددی نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: ددی نکاح داسلام څخه وروسته سمدستی دیو مسلمان سره صحیح ده. کذافی الدرالمختار. (۳)

دخاله دلور دلور سره واده صحیح دی: سوال: (۳۴۵) دخاله دلور دلور سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: جائزده (۴).

دمیرنی مور دزوی دخپلی لور سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۳۴۶) دزید میرنی مور چی کونډه سوه اودې بل ځای نکاح وکړه اوددی زوی پیداسو نوزید ددغه هلك سره دخپلی لور نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: دانکاح صحیح ده. (۵)

---

(۱). و(۲). سورة النساء : ۲۴. ظفیر

(۳) ومن هاجرت الینا مسلمة الخ فیحل تزوجها (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب النکاح ص۵۳۸ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۱۹۳). ظفیر

(۴) وتحل بنات العمات والاعمام والخالات والاخوال (فتح القدیر في المحرمات ص۱۱۷ ج۳). ظفیر

(۵) فلا تحرم بنت زوجة الابن الخ ولا بنت زوجة الاب (البحر الرائق فصل في المحرمات ص۱۰۰ ج۳ ط.س. ج۳ =

هنده مسلمانه سوه او دزید سره یې واده وکړی خو هنده دهندوانو په طریقه اوسیږي نو ددې څه حکم دی؟ سوال: (۳۴۷) دزید او دهندې چې کونډه ده دځه زمانې راهیسې ناجائز تعلق وو زید دتعشُّق په وجه هنده چې هندو وه ددوو سړیانو په وړاندې مسلمانه کړه او ددوی په وړاندې یې ورسره نکاح وکړه اوس هنده دخاندان دبدنامۍ دوجې اسلام پټ ساتي او دخپلو پخوانیو طریقو پابنده ده نو آیا دهندې اسلام راوړل شرعاً دقبول وړ دي اوکه نه؟ او داسې نکاح جائزه ده اوکه نه؟

جواب: دهندې اسلام معتبر او صحیح دی اوددې سره دزید نکاح هم صحیح ده [۱] (باقي پرهنده باندې دهندوانو دطریقې پرې ښوول او داسلامي طریقې خپلول فرض دي. ظفیر)

ددوو سکه خویندوسره یې نکاح وکړه ددوی داولاد په خپل مینځ کې نکاح جائز ده اوکه نه؟

سوال: دیوه سړي په نکاح کې دوې خویندې دي نو ددوی داولاد په خپل مینځ کې نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دوې خویندې په نکاح کې جمع کول حرام دي په دوی کې دمخکنۍ نکاح صحیح ده ددویمې خور نکاح چې وروسته سویده هغه صحیح نه سوه [۲] او ددې سړي اولاد چې دمخکنۍ ښځې څخه سویدی ددې نسب ثابت دی او ددوهمې څخه یې چې کم اولادوسو نو دهغوی نسب ثابت نه دی او ددواړو نکاح به دشرطونو موافق صحیح وي. [۳]

دکونډې مامی سره نکاح:**سوال**:(۳۴۹)کونډه هنده چې‌دبکرپه یورشته سره یعنی چی دپلار

= ص۹۷) کله چې په خپله دده لپاره حرامه نه ده نوده دزوی لپاره په اولی درجه حرامه نه ده بلکه جائزده. ظفیر

[۱] ینعقد النکاح بالایجاب والقبول الخ عند حرین بالغین او حر وحرتین عاقلین بالغین مسلمین (البحر الرآئق کتاب النکاح ص ۸۷ ج۳ ط.س. ج۳ ص۸۱). ظفیر

[۲] ولا یجمع بین اختین نکاحا ولا یملك یمین وطیا (هدایه فصل في المحرمات ص۲۷۲ ج۲) وحرم الجمع بین المحارم نکاحاً ای عقداً صحیحا وعده ولو من طلاق بائن (درمختار) اذا تزوجهما في عقد واحد فانه لا یکون صحیحا قطعا ولا فیما اذا تزوجهما علی التعاقب وکان نکاح الاولی صحیح فان نکاح الثانیة والحالة هذه باطل قطعاً (ردالمحتار فصل في المحرمات ص۳۹۰ ج۲ ط. س. ج۳ ص۳۸). ظفیر

[۳] که دا نکاح یوه په بلې پسې سوی وي نوجواب همدغه دی کم چې مفتي صاحب ورکړیدی، لیکن که یو ځای نکاح سوي وي نو ددواړو داولاد نسب ثابت دی او ددوی په مینځ کې واده په هیڅ قسم صورت سره نه دی صحیح ، بلکه په مخکني صورت کې هم دا داحتیاط خلاف ده: وعدة المنکوحة نکاحا فاسدا فلا عدة في باطل وکذا موقوف قبل الاجازة احتیاج لکن الصواب ثبوت العدة والنسب بحر (درمختار) قوله نکاحاً فاسداً هی المنکوحة بغیر شهود ونکاح امرأة الغیر بلا علم بانها متزوجة لنکاح المحارم مع العلم لعدم الحل فاسد عند الامام خلافاً لهما فتح الخ قلت: ویشکل علیه ان نکاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد کما علمت معه انه لم یقل احد من المسلمین بجوازه وتقدم في باب المهر ان الدخول في النکاح موجب للعدة وثبوت النسب ومثل له في البحر (ردالمحتار باب العدة ص۸۳۵ ج۲ ط. س. ج۳ ص۵۱۲). ظفیر

یی دماما لور ده ترور هم ده اوسکه مامی یی هم ده اودبکر دمړی ښځی خاله هم ده نوآیا بکر دهندی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: دبکر ماما که مړسوی وی اویاده طلاق ورکړی وی اوعده تیره سوی وی نودبکر نکاح په صورت مذکوره کی دهندی سره صحیح ده، لقوله تعالٰی: واحل لکم ماوراء ذالکم ، الآیة (النسآء: ۲۴).

ښځی دمرګ څخه وروسته ددی دوریری سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۳۵۰) دزید ښځی انتقال وسو اوس دزید نکاح دمرحومی دورور دلور سره صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دمړی ښځی دوریری سره دزید نکاح جائزده ځکه چی دترور اودوریری په یووخت کی جمع کول ناجائزدی اوچی کله ترور مړه سوه اودزید په نکاح کی پاته نه سوه نوددی مرحومی دوریری سره دزید نکاح جائزده (ولا یجمع بین المرأة وعمتها. هدایه باب المحرمات. ظفیر)

دخلوت څخه مخکی یی طلاق ورکی نوښغیر دعدی څخه نکاح صحیح ده: **سوال**: (۳۵۱) هنده نابالغه په ولایت دولی دزید سره په نکاح سوه اوهم دنابالغتوب په حالت کی زید داپریښوولە اوبل وطن ته ولاړی نوچی کله هنده بالغه سوه نودزید دسکه کشر ورور عمر سره یی ناجائز تعلق جوړکی اوزید دنکاح دوخت څخه دهندی موصوفه سره هیڅ تعلق نه وو ساتلی په ډیرو پوهولو اوس په طلاق راضی سو نوآیا هنده دطلاق څخه وروسته بغیر دعدی دتیریدو څخه دعمر مذکور سره عقد کولی سی اوکه نه؟

جواب: که زید هندی ته اوس طلاق ورکی اوزید دهندی سره وطی اوخلوت نه وی کړی نوبغیر دعدی دتیریدو څخه دهندی نکاح دعمر سره صحیح ده اوکه زید خلوت کړی وی نودعدی څخه وروسته نکاح کیدی سی. ([1]) فقط

داکا دزوی واده دوراره دلور سره صحیح دی: **سوال**: (۳۵۲) دوی خوندی دی یوه داکا په نکاح کی ده اودوهمه دوراره په نکاح کی ده دیوې خور لور پیدا سوه اودبلی زوی دی، نو ددوی دواړو نکاح یو دبل سره کیدی سی اوکه نه؟

جواب: کیدی سی. کما قال الله تعالٰی: واحل لکم ماوراء ذالکم ، الآیة ([2]) .

په نامناسبو شرطونو چی کمه نکاح وسی هغه صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۳۵۳) که یوه ښځه خپله نکاح دیوچا سره په داسی شرطونو وکړی چی په هغه کی داراز پټ وی چی ددی

([1]). قال لزوجته غیر المدخول بها انت طالق ثلاثا وقعن وان فرق بانت بالاولی لا الی عدة (الدرالمختار علی هامش رد المحتار باب طلاق غیر المدخول بها ص۲۲۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۸۴ – ۲۸۲). ظفیر

([2]) سورة النساء : ۲۴. ظفیر

تعلقات ناجائزه چی دیوسړی سره مخکی دنکاح څخه دی هغه به دنکاح څخه وروسته هم وی اودا راز دخاوند څخه پټ وساتی اوپه مهملو خبروکی دهغه څخه ددې اقرار واخلی نوداسی نکاح چی ددی غرض اوبنیاد یوسړی ددهوکی په دام کی مبتلول اوده څخه مال حاصلول مقصود وی نودابه شرعًا جائزوی اوکه نه؟ اوددی راز دمعلومیدو څخه وروسته خاوند لره څه کول پکاردی؟

جواب: نکاح صحیح سوه (۱) باقی چی کمه وعده دده څخه په دی دهوکه اخیستل سویده داطلاع څخه وروسته به پرهغه کار بندیز وی.

جبرا چی کمه نکاح وسوه نوددی څه حکم دی؟ سوال: (۳۵۴) دزید لور عمر وتښتوله او په بل ځای کی یی نکاح وکړه دزید په فریاد باندی کلیوالو دعمر په پلار اوپه بالغه خور دعمر جبر او زبردستی وکړه ددواړو څخه یی اجازه دنکاح واخیسته اودعمر دخور نکاح یی دزید دزوی سره وکړه په دی صورت کی نکاح دمکروه صحیح ده اوکه نه؟

جواب: فقهاؤ تصریح کړیده چی په اکراه سره نکاح صحیح ده پرسړی باندی اکراه وی او که پرښځی اوهمدا صحیح ده ددی وجه څخه په صورت مسئوله کی نکاح عند الاحناف صحیح سوه. کما فی الشامی بل عباراتهم مطلقة فی ان نکاح المکره صحیح کطلاقه وعتقه مما یصح مع الهزل ولفظ المکره شامل للرجل والمرأة الخ شامی (۲) ص ۲۷۱ ج۲. اقول وفی الحدیث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الحدیث، وعد ﷺ فیهن النکاح. (۳) فقط

دغائب سره یی نکاح وکړه نوڅه حکم دی؟ سوال: (۳۵۵) زید دهندی نکاح دخپل زوی بکر عاقل بالغ غائب سره وکړه چی لیری ملازم دی. ددوو درو میاشتو څخه یی خط او تنخواه هم نه ده راغلی نوآیا دنکاح مذکور مخکی درد یا دقبول څخه په قول سره وی اوکه په فعل هنده رجوع کولی سی اوکه دوهم ځای نکاح وکړی نوآیا نکاح بات به نکاح موقوفه باطله کړی: والملك البات اذا ورد علی الموقوف ابطله، شامی جلد رابع ص ۱۴۲. اوپه وخت دعقد کې ژوند اومرګ مشکوك وو. اودنکاح څخه وروسته هم یوه میاشت تیره سوه اوهیڅ خبر رانغی نوپه داسی صورت کی بکر عند العقد مجیز کیدی سی اوکه نه؟

---

(۱) ولکن لا یبطل النکاح بالشرط الفاسد وانما یبطل الشرط دونه یعني لوعقد مع شرط فاسد لم یبطل النکاح بل الشرط (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۴۰۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۳). ظفیر

(۲) رد المحتار کتاب النکاح ص ۳۷۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱. ظفیر

(۳) مشکوٰة باب الطلاق ص ۲۸۴. ظفیر

جواب: هنده دخپل ایجاب څخه مخکی دبل قبول ترڅو چی دبکر دقبول اودرد علم نه وی رجوع نه سی کولی اونه بل ځای نکاح کولی سی قال ﷺ ثلث جدهن جد وهزلهن جد الحدیث (۱) ولعدم جریان المساونة فی النکاح بخلاف البیع. اودبکر مرګ چی ترکمه متحقق نه وی یا دقاعدی دمفقود مطابق دده دمرګ حکم ونه سی ترهغه پوري دی مجیز کیدی سی.

ښځه دخاوند دزوی سره دخپلی لور نکاح کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۳۵۶) یوسړی دیوی کونډی ښځی سره نکاح وکړه ددی دمخکنی خاوند څخه یوه لور ده اوس داسړی مړ سو دده یو زوی دی اوس که داهلك ددغه انجلی سره نکاح کوی نودا صحیح ده اوکه نه؟

جواب: که ددی سړی دازوی دبلی ښځی څخه وی یعني ددی کونډی څخه نه وی چی ددی دالور دمخکنی خاوند څخه ده نونکاح ددی دواړو صحیح ده (۲) اوکه دازوی ددی سړی ددی ښځی څخه وی چی دا انجلی یی هم لورده نوبیا ددوی نکاح صحیح نه ده (۳).

دیو دوه طلاقو څخه وروسته دوباره نکاح کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۳۵۷) یوحافظ دیوی ښځی سره نکاح وکړه اوددی کالی یی خرڅ کړه اوحج ته ولاړی بیرته چی راغی نودې ته یی طلاق ورکی اودکور څخه یی وایستله اوس څو ورځی وروسته یی ورسره بیا نکاح وکړه جائزده اوکه نه؟

جواب: دوباره نکاح کول ددی سره جائزده (۴) (که دری طلاقه یی نه وی ورکړی. ظفیر)

دایی وویل چی که دفلانی سره نکاح وکړم نودخپلی لور سره به نکاح کوم بیایی ورسره نکاح وکړه صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۳۵۹) زید عمرته وویل چی که تا دهندی سره عقد وکی نوګویا دخپلی لور سره عقد کوی زید داقبولړه کړه څو ورځی وروسته یی دهندی سره عقد وکی نوپر عمر څه کفاره سته اوکه نه؟

جواب: دعمر داخبره خطاده ددی شرعا هیڅ اعتبار نسته نه یی څه اثر پرحرمت دنکاح دهندی سته نوکه عمر دهندی سره نکاح وکړه نونکاح صحیح سوه اوپرعمر هیڅ نسته.

دتعلیق دنکاح بالشرط مفهوم: **سوال**: (۳۶۰) فقهاء لیکی چی په تعلیق کي دنکاح په شرط

---

(۱) مشکوٰة باب الطلاق ص ۲۸۴. ظفیر

(۲) واما بنت زوجة ابیه اوابنه فحلال (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۳ ج۲. ، ط.س. ج۳ ص ۳۱). ظفیر

(۳) ځکه چي په دې صورت کی دواړه حقیقي ورور اوخور دی دی اودخور سره نکاح حرامه ده: حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم (سورة النساء ۴). ظفیر

(۴) وینکح مبانته بما دون الثلاث فی العدة وبعدها بالاجماع (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرجعة مطلب فی العقد علی المبانة ص۷۳۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۰۹). ظفیر

پوری به شرط لغو وی اونکاح به صحیح وی ددی څه معنٰی ده چی آیازید دخپلی لور واده په دی شرط وکی چی ناکح دنکاح څخه وروسته دوهم واده یافلانی کاروکی نودابه طلاق وی آیا ددی شرط په واقع کیدو سره طلاق واقع کیږی اوکه نه؟ که واقع کیږی نو دشرط دلغو کیدو څه معنٰی ده؟

جواب: دتعلیق دنکاح بالشرط دامعنی ده چې نکاح په یوه شرط پوري معلقه کړي مثلا داچې که زما پلار راضی وی نوما نکاح کړیده اوکه هغه لغوه کړه نکاح به نه وی اوکه خاوند دنکاح څخه وروسته په یوشرط باندی طلاق معلق کی نوداتعلیق دطلاق بالشرط دی، نه تعلیق دنکاح کماهو ظاهر فی الدرالمختار: والنکاح لایصح تعلیقه بالشرط کتزوجتك ان رضی ابی لم ینعقد (۱). فقط

دورور دبالغی کونډې سره فورا نکاح وکړی اوکه دعدی دختمیدو څخه وروسته: **سوال**: (۳۲۱) دزید نکاح دیوې نابالغی انجلۍ سره وسوه بیا شل ورځی وروسته زید مړسو دزید ورور ددی سره سمدستی نکاح کولی سی اوکه دعدی دتیریدو ضرورت ستة؟

جواب: دمړګ عده لس ورځی څلور میاشتی تیرول ضروری دی ددی څخه وروسته نکاح کیدی سی په عده کی نکاح صحیح نه ده په درمختار کی دی: والعدة للموت اربعة اشهر الخ وعشر مطلقا وطئت ام لا ولو صغیرة الخ . (۲)

که یې وویل چې که دفلانۍ سره مې نکاح وکړه نودمور سره به نکاح وکړم ددی څخه وروسته ددی سره نکاح جائزده: **سوال**: (۳۲۲) دزید نکاح دماما دلور جمیلی سره کیدو والا ده خودځه وجه څخه زید قسم واخیستی چی که زه دجمیلی سره نکاح وکړم نوګویا دخپلی مور سره نکاح کوم نودزید نکاح دجمیلی سره کیږی اوکه نه؟

جواب: دقسم په وجه دزید نکاح دده دماما دلور جمیلی سره حرامه نه ده بلکه نکاح مذکوره شرعا جائزده.

دمرتد کیدو څخه وروسته به ښځه دوباره اسلام راوړی نونکاح کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۳۲۳) یوی ښځی اسلام پرې ښووی اوعیسایی سوه څوکاله وروسته یی بیا اسلام راوړی ددی ښځی دخپل خاوند سره دنوی نکاح دپاره دطلاق اخیستو ضرورت ستة او که نه بی طلاقه نکاح کولی سی؟

---

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۴۰۵ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۵۳. ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب العدة مطلب فی عدة الموت ص۸۳۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص۵۱۰ واما نکاح منکوحة الغیر ومعتدته لم یقل احد بجوازه فلم ینعقد اصلا (رد المحتار باب العدة ص ۸۳۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۱۲). ظفیر

جواب: په دی صورت کی بی طلاقه داول خاوند سره دوهمه نکاح کولی سی. (مګر هلته چی دری حیضه تیر سی. ظفیر) (۱).

ددیرش کلنی کونډی نکاح داوو کالو دهلک سره صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۳۲۴/۱) ددیرشو کالویوه‌کونډه ده ددی‌نکاح ددی‌په رضادیوهلك نابالغ اوه کلن‌سره وسوه‌جائزده اوکه نه؟

جواب: که ددی ښځی په رضامندی سره دنابالغه هلك ولی دنابالغ دطرفه څخه دده نکاح وکړي نوبیا نکاح صحیح ده. (۲) فقط (ګواکي ددا‌سي نامناسبه چاسره په دې زمانه کي نکاح صحیح نه ده).

ښځی دخور سره دزوی نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۳۲۵/۱) زید دکلثوم سره نکاح وکړه خلیل اوعمر دوه زامن یی پیدا سول کلثوم مړه سوه بیازید دخیر النسآء سره نکاح وکړه دخیر النساء دسکه خور رابعه سره دخلیل نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: دخلیل نکاح په دې صورت کی درابعې سره جائز ده. (۳) فقط

پردی انجلی ته دسکه لور ویلو څخه وروسته هم ددی سره نکاح کولی سی؟ سوال: (۳۲۶/۱) دزید ناجائز تعلق دیوی ښځی سره وو په دی باندی زید رسوا سو نودالله ﷻ سره یی پخه وعده وکړه چی دانښځه زما دسکه لور پشان ده که زه ددی سره عقد وکړم نوګویا دخپلی لور سره عقد کوم څلور میاشتی وسوی چی دمذکوره ښځی خاوند مړسو نوزید ددی ښځی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: زید ددی ښځی سره نکاح کولی سی شرعاً داامر صحیح دی پردی ښځی به دنکاح څخه وروسته طلاق نه عائد کیږی.

دنکاح څخه وروسته دښځی انکار: **سوال**: (۳۲۷/۱) دیوی ښځی نکاح دیوسړی سره وسوه په بله ورځ دخلګو په لمسون دانښځه منکره کیږی چی زما نکاح زما درضا څخه بغیر جبراً سویده نوآیا دانکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی نکاح صحیح سوه ځکه چی په زور اوجبر په ایجاب او قبول سره هم نکاح کیږی (۴).

---

(۱). ولو أسلم أحدهما أي أحد المجوسيين أو امرأة الكتابي ثمة أي في دارالحرب لم تبن حتى تحيض ثلاثا وتمضي ثلاثة أشهر قبل إسلام الآخر إقامة لشرط الفرقة مقام السبب وليست بعدة لدخول غير المدخول بها (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النكاح الكافر ص۵۳۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص۱۹۱). ظفير

(۲) ځکه چي دعمر دفرق هیڅ قید نسته چی مسلمان ښځه اوسړی وی اوایجاب او قبول اوشاهدان وی. ظفير

(۳) واما بنت زوجة ابيه او ابنه فحلال (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب في المحرمات ص۳۸۳ ج۲، ط.س. ج۳ ص۳۱) کله چي دپلار دښځي دلور سره نکاح جائز ده نودهغې دخور سره خوپه درجه اولی جائز ده، بله یې هیڅ وجه دحرمت نسته، واحل لكم ما وراء ذلكم، سورة النساء : ۲۴. ظفير =

(مگر داپه دی صورت کی چی ښځی ایجاب اوقبول کړی وی اوکه داسی نه وی بلکی دښځی درضا معلومولو څخه بغیر ولی یافضولی نکاح وکړه نونکاح ونه سوه. ظفیر)

کافره چی مسلمانه سوه ددی سره نکاح: **سوال**: (۳۲۸\) یوه کافره ښځه مسلمانه سوه اودیو مسلمان سره یی دمخکی څخه ناجائز تعلق وو نوددی نکاح په ایامو دعده کی جائز ده اوکه نه؟

جواب: که ددی ښځی خاوند په حالت دکفر کی نه وو نو داسلام څخه وروسته بی دعدی تیرولو څخه یی هم نکاح جائزده ([1]).

چی کمه ښځه دی مچ کړه دهغې دلور سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۳۲۹\) درحیم بخش خیال دی چی ده یووار دخپلی مامی بی بی صغری څخه مچه اخیستی وه یا دشهوت دوجه اویاپه ټوکه کی خویقین یی نه دی صرف احتمال دی. صغرٰی وایی چی داسی بالکل نه دی سوی نودرحیم بخش نکاح دبی بی صغری دلور سره جائزده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی درحیم بخش نکاح دبی بی صغرٰی دلور سره جائزده ([2]).

دانجلی څخه روپی اخیستل اونکاح کول: **سوال**: (۳۷۰\) دیو سړی نکاح مقرره سوه بیا معلومه سوه چی انجلی کوچنی ده بیا ددی انجلی په بدله کی یې ورته بله انجلی مقرره کړه او دانجلی سره یی دوه سوه روپی ورکړی نودا صورت جائزدی اوکه نه؟ یعنی انجلی یې هم ورکړه اودوه سوه روپی هم؟

جواب: که ددوهمی انجلی اولیاء راضی وی نونکاح صحیح ده اودوه سوه روپی حرامي دي دا رشوت دی اوددی واپس کول پکاردی اودمخکی انجلی چی کم اولیاء دی هغوی ته ددی نکاح اختیار دی چی کم ځای یی مرضی وی هلته دی نکاح وکړی اوچی دچاسره یی نکاح مقرره سوی وه اوبیا نکاح ونه سوه نودده اختیار پردی انجلی نسته اونه داپه بدل کی ورکولی سی داجهالت ([3]) دی.

داستاذ یادپیر دښځی سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۳۷۱\) دخپل استاذ یادپیر دکونډی سره نکاح کول جائزدی اوکه نه؟ زید دیته ناجائز وایی نوزید مصیب دی اوکه خطاء؟

([4]) ان نکاح المکره صحیح کطلاقه وعتقه مما یصح مع الهزل ولفظ المکره شامل للرجل والمرأة (رد المحتار کتاب النکاح ص۳۷۳ ج۲. ط.س.ج ۳ ص ۲۱). ظفیر

([1]) ولواسلم احدهما ثم لم تبن حتی تحیض ثلاثة اشهر قبل اسلام الاخر (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب نکاح الکافر ص۵۳۲ ج۲ .ط.س.ج۳ ص۹۱) خوکه خاوند یې دسره نه وو نوبیا دعدی دتیریدو ضرورت نسته. ظ

([2]) ځکه چی په احتمال سره هیڅ حکم نه ثابتیږی. ان الیقین لایزول بالشك. ظفیر

([3]) اذا کان احد العوضین اوکلاهما محرمان لبیع فاسد ﴿ وکذا اذاکان غیرمملوك کالحر (هدایه ص۴۹ ج۳). ظ

جواب: دمړ استاذ یاپیر دکونډی سره دشاګرد یادمریدنکاح کول صحیح دی لقوله تعالی بعد بیان المحرمات: واحل لکم ماوراء ذالکم (۱) نودزید قول غلط دی اوزید په دی کی په خطاء دی.

دمنکوحی دپلار دکونډی سره نکاح جائز ده اوکه نه چی کمه دمنکوحی مورنه ده: **سوال**: (۳۷۲\) شیر محمد دخپلی لور نکاح دخپل وراره محمد مراد سره وکړه حال دادی چی د شیر محمد دوی ښځی دی، شیر محمد مړسو نومراد دخپل دخسر دښځی سره چی دده سکه خوابنبی نه ده نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: دمحمد مراد نکاح دشیر محمد دښځی سره چی دده خوابنبی نه ده جائزده (۲).

دحلالی په نیت دطلاقی سوی ښځی سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۳۷۳\) دحلالی دپاره که زید دبکر دمطلقی سره په دی نیت نکاح وکړه چی دمباشرت څخه وروسته به طلاق ورکوم نوپه داسی حالت کی نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: نکاح جائزده (۳) (خوپه دې نیت سره نکاح کولو ته په حدیث کی بد ویل سویدی (۴).

دغیر مدخوله سره ددری طلاقو څخه وروسته دوباره نکاح: **سوال**: (۳۷۴\) یوسړی خپلی ښځی ته دری طلاقه ورکړل خودغه سړی وایی چی خلوت صحیحه نه دی سوی اودی دهغې سره دوباره عقد کول غواړی نودا ښځه ده لره حلاله ده اوکه نه؟

جواب: چی وطی اوخلوت صحیحه نه دی سوی نوبی له حلالی مخکی خاوند ددی سره نکاح کولی سی (۵) ځکه چی غیر مدخول بها ته یې دری طلاقه جلا جلا ورکړی نودا په یوه طلاق بائنه کیږی اوباقی دوه طلاقه نه واقع کیږی کذا فی کتب الفقه (۶).

ښځه او ددی دخاوند لور په یوه نکاح کی جمع کول څنګه دی؟ سوال: (۳۷۵\) یوه ښځه او ددی دخاوند لور چی دبلی ښځی څخه وی دواړه په یوه نکاح کی جمع کوی سی اوکه نه؟

---

(۱) سورة النساء: ۲۴. ظفیر

(۲) واحل لکم ماوراء ذالکم (سورة النسآء: ۲۴). ظفیر

(۳) وکره التزوج للثاني تحریما لحدیث لعن المحل والمحلل له بشرط التحلیل الخ وان حلت للاول لصحة النکاح وبطلان الشرط الخ اما اذا اضمر ذلك لا یکره وکان الرجل ماجوراً لقصد الاصلاح وتاویل اللعن (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرجعة ص۷۴۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۱۴). ظفیر

(۴) فلفظ الحدیث کما فی الفتح لعن الله المحلل والمحللة (ردالمحتار ص۷۴۳ ج۲ ط.س. ج۳ ص۴۱۴). ظفیر

(۵) من طلق امرأته قبل الدخول بها ثلاثا فله ان یتزوجها بلاتحلیل قوله ثلاثا ای ثلاث طلقات متفرقات (رد المحتار ص ۷۳۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۱۰ باب الرجعة). ظفیر

(۶) قال لزوجته غیر المدخول بها انت طالق وقعن الخ وان فرق بانت بالاولی ولم تقع الثانیة الخ (باب طلاق غیر المدخول بها ص۲۲۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص۲۸۴ - ۲۸۲). ظفیر

جواب: هو! جمع کولی یې سی. کذاصرح به فی الدرالمختار لعدم علة الحرمة (۱).

دنکاح فسخ کولو څخه وروسته سمدستی نکاح کله جائزده؟ سوال: (۳۷۶) یوامام دمسجد یوه نکاح وترله دډوډۍ وړلو څخه مخکې مخکې په طرفینو کې ټکر وسو اوپه همدغه ورځ دمانښام څخه وروسته په جرګه کی فسخ دنکاح وسوه بیا ددی ښځی نکاح موافق دشرع وسوه نوایا دا نکاح جائزده اوداسی نکاح ټرونکی امام دجومات کیدی سی؟

جواب: که خاوند طلاق ورکړی وی او مخکی ددخول اودخلوت څخه طلاق سوی وی نو بی دعدی څخه دوهمه نکاح ددی ښځی صحیح ده اوکه مخکنی خاوند طلاق نه وی ورکړی اوجرګی دخپل ځان څخه طلاق ورکړی نو داطلاق واقع نه سو په دی صورت کی دوهمه نکاح ددی ښځی صحیح نه ده اوچاچی سره دعلمه دانکاح ټرلی وی نوهغه لائق دامام جوړولو نه دی (۲).

دماما دطلاقی سوی ښځی سره واده جائزدی اوکه نه؟ سوال: (۳۷۷) عیدو نومي شخص خپلی ښځی ته طلاق ورکی عیدو چی دعبدالله په رشته کی ماما کیږی نو دعبدالله نکاح دعیدو دطلاقی سوی ښځی سره جائزده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی دعبدالله نکاح دعیدودطلاقی سوی ښځی سره دعدې دتیریدو څخه وروسته چی دری حیضونه دی جائز ده (۳).

هغه وراره چی په زوی یی نیولی وی هغه داکا دکونډۍ سره نکاح کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۳۷۸) زید بی اولاده مړسو اوده خپل وراره په زوی نیولی وو دزید دمرګ څخه وروسته دده ښځه کریمه ددی متبنٰی زوی سره نکاح کول غواړی جائزدی اوکه نه؟

جواب: دزید دکونډۍ نکاح دزید دمتبنی سره شرعا صحیح ده ځکه چی په سبب دنص قطعی دزید متبنٰی دزید زوی نه دی، کما قال الله تعالی: وما جعل الله ادعیاءکم ابناءکم (سورة الاحزاب).

ترجمه: الله ﷻ هغه کسان چی تاسی په زامنو نیولی دی زامن نه دی ګرځولی یعنی متبنی دزوی په حکم کې نه دی ددی وجه څخه په موجب دنص: واحل لکم ماوراء ذٰلکم (۱)، نکاح په مینځ دمتبنی دزید او دښځی دمړ زید صحیح ده.

---

(۱) فجاز الجمع بین امرأة وبنت زوجها (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۱ ج۲. ط. س. ج۳ ص ۳۹). ظفیر

(۲) اما نکاح منکوحة الغیر ومعتدته الخ فلم یقل احد بجوازه اصلا (رد المحتار باب العدة ص۸۳۵ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۵۱۲، مطلب فی النکاح الفاسد والباطل). ظفیر

(۳) واحل لکم ماوراء ذالکم (سورة النساء:۲۴). ظفیر

دنصرانی ښځی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۳۷۹\) ددی زمانی داهل کتابو مثلا دنصرانی ښځی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: صحیح ده کما قال فی الدرالمختار: وصح نکاح کتابیة وان کره تنزیها مؤمنیة بنبی مرسل مقرة بکتاب منزل وان اعتقدوا المسیح ([۲]) الها وفی الشامی ولکن بالنظر الی الدلیل ینبغي ان یکون الاکل والتزوج الخ قال في البحر وحاصله ان المذهب الاطلاق لما ذکر شمس الائمة في المبسوط من ان ذبح النصراني حلال مطلقا سواء قال بثالث ثلاثة او لا لاطلاق الکتاب ههنا الخ باب المحرمات ([۳]) جلد ۲.

لیکل سوی شرطونه خطا دی او نکاح صحیح ده: **سوال**: (۳۸۰) زیدلاندینی مضمون دلیکلو دپاره بکر ته وایی:

۱. دمهر دښځلو حق به انجلی ته نه وی بلکی مور اوپلار ددې ته به وی.

(۲) دخاوند دوه رشته داران به لس روپی په خپله ذمه واخلی .

ایا ددی شرطونو سره صحیح ده نکاح ، اوداسی شرطونه واجب العمل دی.

جواب: اولنی شرط باطل اوخطا دی مور اوپلار ته به دمهر بخښلو اختیار حاصل نه وی انجلی ته به اختیاروی. اودوهم شرط هم باطل دی اوهم خطادی دخاوند پرذمه به نفقه لازمه وی چی څومره ضروریات دخوراك اوداغوستو دښځی خرچه ده دابه پرذمه دخاوند وی دخاوند درشته دارانو پرذمه لس روپی دمیاشتی مقررول شرط باطل اوخطا دی او نکاح به صحیح وی خودا شرطونه به باطل وی ([۴]).

دبی حیاء ښځی سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۳۸۱\) هنده غیر منکوحه بی حیاء ښځه ده ددی سره دزید نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: نکاح صحیح ده کما فی الدرالمختار ([۵]). فقط

دپلار دښځی دخور سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۳۸۲\) یوسړی دیوی ښځی سره واده وکی

([۱]) سورة النساء: ۲۴. ظفیر

([۲]) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۰. ظفیر

([۳]) رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۹۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۵. ظفیر

([۴]) والنکاح لایصح تعلیقه بالشرط الخ ولکن لایبطل النکاح بالشرط الفاسد وانما یبطل الشرط دونه یعنی لو عقد مع شرط فاسد لم یبطل النکاح بل الشرط (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۴۰۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۳). ظفیر

([۵]) وصح نکاح الموطوئة بزنا ای جاز نکاح من رآها تزنی وله وطئها بلا استبراء اماقوله تعالی والزانیة لاینکحها الازان فمنسوخ بایة فانکحوا ماطاب لکم من النسآء (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۴۰۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۸). ظفیر

ددی څخه یی یوزوی پیداسو بیادی سړی بل ځای بل واده وکی ددی دوهمی ښځی دخور سره ددغه هلك نکاح جائزده اوکه نه اودغه انجلی ددی هلك دبدکاری څخه حامله هم ده؟

جواب: ددی هلك نکاح دده دپلارددوهمی ښځی دخورسره جائزده ځکه چی داپه محرماتو کی نه ده. په: واحل لکم ماوراء ذالکم [۱] کی داخله ده اوچی دانښځه ددی هلك دزنا څخه بارداره ده نوددی هلك ددی حاملی سره نکاح په حالت دحمل اوجماع کول صحیح دی. کذا فی الدرالمختار [۲]. فقط

دپردی په شرط یی نکاح وکړه اوس یی پرده ماته کړه څه حکم دی؟ سوال: (۳۸۳\) زید دخپلی لور واده دعمر سره وکی داوخت داشرط وو چی دابه په پرده کی ساتی نوهلته به واده ورکوم، نوپه دی عمر راضی سو اوواده یی وکی اوس دځه زمانی څخه وروسته عمر دپلار په وینا ددی پرده ماته کړه نودا نکاح باقی ده اوکه نه؟

جواب: نکاح باقی ده په خلاف دشرط کولو سره نکاح نه ماتیږی په درمختار کی دی: ولکن لایبطل النکاح بالشرط الفاسد وانما یبطل الشرط [۳] دونه، خو چونکه پرده کول فرض دی نودا بی شرطه کول هم ضروروی دی. اودشرط څخه وروسته خوبیا ډیر ضروروی دی ددی وجه څخه خاوند لره ددی خلاف کول نه دی په کار خوکه ددی خلاف یی وکی نوچی په دی طلاق معلق سوی نه دی، ددی وجه څخه په خلاف کولو سره یې طلاق نه واقع کیږی رسول الله ﷺ فرمایی: احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج [۴] نوداسی شرط ضرور پوره کول په کاردی.

دانجلی دنکاح روپی اخیستل څنګه دي؟ سوال: (۳۸۴\) زید دخپلی لور واده دبکر دزوی سره په دی شرط کوی چی ماته به دواده څخه مخکی ته پنځه سوه روپی دمهر ددین څخه علاوه راکړی چی زه دخپلو میلمنو میلمستیا باندی وکړم نو داروپی اخیستل اوپه دی شرط نکاح کول جائزدی اوکه نه؟

۲. زید دخپلی لور نکاح په عوض دزرو روپو مهر په دی شرط نکاح کول غواړی چی زر روپی قرض مهر به وی چی په دی کی به پنځه سوه روپی اوس معجل راکړی چی مورِ دهنګیانو او دمیلمنو دخوراك خرڅ وکی په دی شرط نکاح کول اواخیستل څنګه دی؟

جواب: ۲-۱: دا رشوت دی ورکول او اخیستل یې ناجائز دی: اخذ اهل المرأة شیئًا عند

---

(۱) سورة النساء: ۲۴. ظفیر

(۲) وصح نکاح حبلی من الزنا الخ لونکحها الزانی حل له وطؤها اتفاقا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۴۰۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۰). ظفیر

(۳) و(۴) ایضا ص ۴۰۵ ج۲. ظفیر

التسليم فللزوج ان يسترده لانه رشوة [۱] ، او نکاح صحيح ده.

۲. په دی صورت کی نکاح صحيح ده باقی که انجلی کوچنی وی نوکه څه هم پلار ته يی دمهر معجل دوصولولو حق سته خوپه مذکوره امورو کی ددی خرڅ کول جائزنه دی او ددی دپاره اخيستل ده لره صحيح نه دی، په درمختار کی دی: لاب الصغيرة المطالبة بالمهر وللزوج المطالبة تسليمها [۲]، وفی الشامی ادرکت وطلبت المهر من الزوج فادعی الزوج انه دفعه الی الاب فی صغرها واقر الاب به لايصح اقراره عليها لانه يملك القبض فی هذه الحالة فلايملك الاقرار به وتاخذ من الزوج [۳]، اوکه انجلی بالغه وی نو پلار لره يی ددی داجازې څخه بغير دمهر دوصولولو حق نسته لکه چی دشامی دمذکوره روايت څخه ښکاره ده.

ديوې خور دزوی دبلی خور دلمسی سره نکاح کول جائزدی اوکه نه؟ سوال: (۳۸۵\) مريم او خديجه نومی ښځې سکه خوندی دی دمريم دسکه لور نوم کلثوم دی او دکلثوم سکه لور ده چی نوم يی مجيد النساء ده، او دخديجی زوی دی چی اصغر علی يې نوم دی، نو داصغر علی نکاح دمجيد النساء سره صحيح ده اوکه نه؟

جواب: داصغر علی نکاح دمجيد النسآء سره په دی صورت کی صحيح ده هکذا فی کتب الفقه . واحل لکم ماوراء ذالکم . (النسآء: ۲۴). [۴] فقط

منکوحه دغير چی دچاسره کښون لری دهغه دلور سره دخپل زوی نکاح وکړی څه حکم دی؟ سوال: (۳۸۶\) يوسړی يوه ښځه حامله منکوحه دبل په خپل کورکی بی نکاح ساتلی ده وروسته دحمل زيږولو څخه انجلی وسوه ددی سړی دمخکی ښځی څخه زوی وو اوس ددی هلك او دانجلی نکاح کيدی سی اوکه نه؟

جواب: ددواړو نکاح صحيح ده يعنی دښځی مذکوره دهغه لور سره چی دخاوند دنطفی څخه ده اوثابت النسب ده اودسړی مذکور زوی چی دده دښځی څخه دی په دوی کی نکاح صحيح ده، قال الله تعالی: واحل لکم ماوراء ذالکم [۵]، خومنکوحه دبل چا بی له طلاقه دخاوند څخه ، په کورکی ساتل حرام دی دوی جلا کول پکار دی. [۶]

---

[۱] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المهر ص ۵۰۳ ج۳. ظفير

[۲] ايضا ص ۵۰۸ ج۲. ظفير

[۳] رد المحتار باب المهر ص ۵۰۸ ج۲. ظفير

[۴] ويحل لاصول الزانی وفروعه اصول المزنی بها وفروعها (رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۴ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۳۲. ظفير

[۵] سورة النساء: ۲۴. ظفير

[۶] ولا تقربوا الزنا فانه كان فاحشة وساء سبيلا (بنی اسرائيل: ۴). ظفير

دمیرنی خوابنی سره نکاح کول جائزدی: سوال: (۳۸۷\۱) زید دخپلی میرنی خوابنی سره نکاح وکړه جائزده اوکه نه؟

دنیکه دمیرنی ورور دلور سره نکاح کول جائزدی اوکه نه؟ سوال: (۳۸۸\۲) دزید دنیکه دوه ورونه وه یویی میرنیز اوبل سکه، زید دمیرنیز نیکه دلور سره یی نکاح وکړه دانکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: (۱) دمیره نیزی خوابنی سره نکاح جائزده کمافی الدرالمختار: فجاز الجمع بین امرأة وبنت زوجها الخ (۱).

(۲) دنیکه دورور دلور سره نکاح صحیح ده (۲).

دښځی دمرګ څخه وروسته ددی دوریری سره نکاح صحیح ده: سوال: (۳۸۹\۱) زید دیوی ښځی سره نکاح وکړه اوددی سره یی وطی وکړی دوه ماشومان هم وسول چی ژوندی موجود دی زید دښځی دمرګ څخه وروسته دښځی دسکه وریری سره نکاح وکړه دانکاح جائزده اوکه نه؟ په شرح الوقایه اودرمختار کی یی دښځی دوریری او دخورزی نکاح حرامه لیکلی ده؟

جواب: دښځی دمرګ څخه وروسته ددی دوریری اودخورزی سره نکاح صحیح ده. په شرح وقایه کی چی دالیکلی دی چی دښځی دوریری اودخورزی سره نکاح حرامه ده ددی مطلب دښځی په وجودکی دی اوپه داسی حالت کی چی دادی په نکاح کی وی نوبیا ددی دوریری اودخورزی سره نکاح حرامه ده ځکه چی په حدیث شریف کی دی چی عمه او وریره په یوه نکاح کی جمع کول حرام دی دارنګه دخاله او دخورزی په یوه نکاح کی جمع کول حرام دی اوچی کله ترور په نکاح کی نه وی نوبیا دوریری او دخورزی سره یی نکاح جائزده. هکذا فی کتب الفقه (۳). فقط

دشیعه تفضلیه سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۳۹۰\۱) دشیعه ؤ دتفضیلیه فرقي اوداهل سنت والجماعت په مینځ کی مناکحت جائزدی اوکه نه؟

جواب: دشیعه ؤ تفضیلیه فرقه چی تبرا ویونکي نه وی دا فرقه کافره نه ده که څه هم په اهل السنت والجماعت کی داخله نه ده مناکحت یی داهل السنت والجماعت سره صحیح دی (۴). فقط

---

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۹. ظفیر

(۲) واحل لکم ما ورآء ذلکم. (النساء : ۴). ظفیر

(۳) حرم الجمع بین الامرأتین ایتهما فرضت ذکرا لم تحل للاخرٰی (ایضا ص۳۹۰ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۳۸). ظفیر

(۴) وتجوز مناکحة المعتزلة لانا لانکفر احدا من اهل القبلة وان وقع الزاما فی المباحث (درمختار) بخلاف ما =

دکونډی سره یی زنا وکړه بیایی نکاح وکړه صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۳۹۱\) محموده کونډه اوزید کونډ دی نوپه دواړو کی اشنایی سوه اوفعل دزنا وسو حمل وسو وروسته ددی څخه زید داپه خپله په نکاح کی راوستله نودا نکاح جائز سوه اوکه نه؟

جواب: دزید نکاح دمحمودې سره په دی حالت کی صحیح سوه ځکه چی دحامله عن الزنا سره په حالت دحمل کی نکاح صحیح کیږی اوچی خپله زانی ورسره نکاح وکړی نو بیا په حالت دحمل کی ورسره وطی هم صحیح دی کذا فی کتب الفقه ([1]).

دورور دکونډې سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۳۹۲\) غفور اوشکور دوه سکه وروڼه دی ددواړو واده وسو شکور مړسو نوغفور دده دکونډې سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: دشکور دمرګ څخه وروسته چی دده کونډه عده دوفات لس ورځی اوځلور میاشتی تیری کړی غفور ددی سره نکاح کولی سی. (واحل لکم ماوراء ذالکم، الآیة (سورة النسآء: ۲۴). فقط

ښځی ته چی طلاق ورکول معلوم سی نودعدی څخه وروسته دوهم واده کولی سی اوکه نه؟

سوال: (۳۹۳\) یوې ښځی ته ددی خاوند څو واره طلاق ورکړی خوپه وجه دشاهدانو نه کیدو عدالت یی نه منی آیا په دی صورت کی دغه ښځه دوهمه نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: چی کله ښځی ته یقینی معلومه وی چی طلاق سویدی نودعدی څخه وروسته دوهمه نکاح کولی سی اوعده به دهغه وخت څخه شمارل کیږی چی دکم وخت څخه خاوند طلاق ورکړیدی. فقط

غیر مدخول ته څو واره طلاق ورکول سو بیایی نکاح وکړه څه حکم دی؟ سوال: (۳۹۴\) دیو سړی سره دیوی ښځی نکاح وسوه ده دواده څخه مخکی دخط په ذریعه طلاق ورکول شروع کړل اوډیر واره یی په خولی هم وویل چی ما طلاق ورکړیدی. اوس ددې رشته دارانو دوباره ددې نکاح ددې سړی سره وکړه نودا نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: غیر مدخوله په یوه طلاق بائنه کیږی ددی وجه څخه دوهم یادریم طلاق پردی نه واقع کیږی ([2]) نونکاح ددی ښځی دمخکنی خاوند سره بی له حلالی صحیح ده ([3]). فقط

= اذا کان یفضل علیا اویسب الصحابة فانه متبدع لاکافر (رد المحتار فی المحرمات ص ۳۹۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۵). ظفیر

([1]) لو نکحها الزانی حل له وطؤها اتفاقا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۴۰۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۰). ظفیر

([2]) قال لزوجته غیر المدخول بها انت طالق وقعن الخ وان فرق بانت بالاولی فلذا لم تقع الثانیة (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب طلاق غیر مدخول بها ص۲۲۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۸۴ – ۲۸۲). ظفیر

([3]) وینکح مبانة بها دون الثلاث فی العدة وبعدها بالاجماع (ایضا باب الرجعة ص۷۳۸ ج۲، ط.س.ج۳ ص۴۰۹). ظ

دښځی دمیرې دمور سره او دخپل اکا دښځې سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۳۹۵) دزید په نکاح کی خالده ده اوهنده دخالد میرنی مورده اودزید سکه داکا ښځه هم ده کونډه سوه نو آیا دزید نکاح دهندی سره دخالد په موجودګی کی صحیح کیږی اوکه نه؟

جواب: دزید نکاح دهندی سره په حالت دوجود دخالده کی اوپه نکاح دزید کی صحیح ده. په درمختار کی دی: فجاز الجمع بین امرأة وبنت زوجها (۱). فقط

په بائن طلاق سره دطلاقی سوی ښځی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۳۹۶) زید دخپلی بارداری طلاقی سوی ښځی په طلاق بائن سره په عده کی دننه نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: که داپه دری طلاقو نه وی طلاقه نوپه عده کی نکاح کولی سی (۲).

داخښی دلور سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۳۹۷) دزید ښځه وفات سویده اوس زید دخپل اخښی دلور سره نکاح کول غواړی چی کونډه ده او دزید دمړه خوریی منکوحه پاته سویده اوس دزید خور، اوښځه، اخښی دری واړه مړه دی دزید ددی کونډی سره شرعا نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: نکاح دزید ددې کونډی سره شرعا صحیح ده کذا فی کتب الفقه (۳). فقط

دیو یا ددوو بائنو طلاقو څخه وروسته هم خاوند ددی سره نکاح کولی سی: **سوال**: (۳۹۸) زید یوپوخ عمر سړی وو اودده ښځه آمنه دډیر کم عمره ده دده دلمسی دعمر برابر ده زید څلورکاله کیږي چې مړسویدی اوس آمنه کونډه ده دزیدپه ژوندکی دآمنه ددی دهمزولی بکر سره رښتینی محبت سویدی، چی ترشپاړس کالو پوری یعنی دآمنه ترکونډې کیدو پوری داعشقِ صادق اومحبت په زړونو کی وو اودکونډ توب څخه وروسته آمنه اوبکر په رضامندی سره دخپل میرنیزی اولاد دبیری څخه پټ عقد شرعی وکی په مینځ کی چی کله بکر په خپل ملازمت ولاړی نوپه دی میرنیزی اولاد کی یوه پردی ډیره زبردستی وکړه اوددی سره یی ناجائز تعلق غوښتل خودآمنه نیت دخدای په فضل سره پرسیده لاره وو اوخپل خاوندیی په پټه خبر کی اوازادی یی وغوښته نوبکر دمجبوری په حالت کی په ناخوانی دې ته طلاق ورکی اوپه تحریرکی یی دې ته ازادی ورکړه نواوس بکر اوآمنه بیا هم هغه تعلق پیدا کول غواړی نو شرعا څه حکم دی؟

جواب: بکرکه یوبل سړی وی‌دزیدلمسی نه وی‌نودآمنه نکاح چی ددووشاهد انوپه مخکی

---

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۰۹. ظفیر

(۲) وینکح مبانة بما دون الثلاث فی العدة وبعدها بالاجماع (ایضا باب الرجعة ص۷۳۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص۴۰۹). ظ

(۳) فجاز الجمع بین امرأة وبنت زوجها او امرأة ابنها الخ (ایضا فصل فی المحرمات ص۳۹۱ ج۲). ظفیر

سویده صحیح ده بیاچی بکر دې ته طلاق ورکی هغه هم واقع سو اوس که دواړه دوباره نکاح کول غواړی نوکه بکر دری طلاقه صریح نه وی ورکړی بلکه یو یادوه طلاقه یی ورکړی وی اویایی کنایات دالفاظو دطلاق ویلی وی لکه ازادی وغیره نوپه دی صورت کی بی له حلالی بکر دآمنه سره نکاح کولی سی (۱) اوکه دری طلاقه یی په صریحو الفاظو ورکړی وی نوبیا بی له حلالی نکاح نسی کولی (۲).

صرف په دی ویلو سره چی ته می سکه خور یی یا سکه ورور نکاح نه حرامیږی: **سوال**: (۳۹۹) چی یوه انجلی نه سکه خورده اونه تی رودونکی خور دې ته که په خور سره اواز ورکول سی چی ته زماسکه خور یی اوته ماسکه ورور وګنه نوآیا ددی عهد اوقول څخه وروسته ددوی واده کیدی سی اوکه نه؟

جواب: په دی ویلو سره چی ته زما سکه خوریی یاما سکه ورور وګنه ورور او خور کیږی نه اونه په محرماتوکی داخلیږی نونکاح ددی سره صحیح ده لکه الله ﷻ محرمات بیانوی اوفرمایی: واحل لکم ماوراء ذالکم (۳)، اوارشاد دی: ماهن امهاتکم ان امهاتکم الا اللائی ولدنهم (۴). فقط

روپی ورکول اودکوندې نکاح کول څنګه دی؟ سوال: (۴۰۰) په آهنګر (پښې \ لوهار) قوم کی دارواج دی چی بغیر دروپی ورکولو څخه دکوندې نکاح نه کوی نوایا دانکاح به جائز وی اوکه نه؟

جواب: نکاح به جائز وی خو روپی اخیستل او ورکول به ګناه وی (۵).

دخپل تره دلمسی دلور سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۴۰۱) یعقوب جی اومشائخ دواړه سکه ورونه دی دیعقوب جی زوی اسحاق دی اودمشائخ لور ده آمنه بی بی، او دآمنه بی بی زوی دی داود. دده لورده حبیبه بی بی. نوداسحاق ولد یعقوب جی نکاح دحبیبه بنت داود سره صحیح ده اوکه نه؟ حبیبه بی بی داسحاق وریره کیږی.

جواب: مسماة حبیبه دیعقوب جی دورور دلمسی لور کیږی یادی داسی ووایي چی حبیبه دیعقوب جی دوریږی لمسی ده اوپه محرماتوکی نه ده نوددی وجه څخه دیعقوب جی دزوی

---

(۱) وینکح مبانته بما دون الثلاث فی العدة وبعدها بالاجماع (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرجعة ص ۷۳۸ ج۲). ظفیر

(۲) ولاینکح مطلقة من نکاح صحیح نافذ بها ای بالثلاث الخ حتٰی یطاها غیره الخ (ایضا ص۷۳۹ ج۲). ظفیر

(۳) سورة النساء: ۲۴. ظفیر

(۴) سورة المجادلة: ۱. ظفیر

(۵) اخذ اهل المرأة شیئا عند التسلیم فللزوج ان یسترده لانه رشوة (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المهر ص۵۰۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۵۲). ظفیر

اسحاق نکاح دحبیبی سره صحیح ده او داسحاق حبیبه سکه وریره نه ده (۱).

دښځی دطلاقونو ددعوی څخه وروسته نکاح صحیح ده: سوال: (۴۰۲) دخاوند دغائب کیدو څخه وروسته که ښځه دقاضی سره دطلاق دعوٰی وکړی اوبیان وکړی چی زما عده تیره سویده ایا قاضی دې ته په بل ځای کی دنکاح کولو فتوٰی په حواله ددرمختار چې: لو قالت امرأة لرجل طلقنی زوجی وانقضت عدتی لاباس ان ینکحها (۲)، ورکولی سی اوکه نه؟ او دارکم دوهم روایت ددی مخالف دی: امرأة اذا ادعت علی الزوج انه طلقها فهی للزوج ما لم یثبت الطلاق، نهایه.

جواب: په صورت مذکوره کی ددوهم سړی سره دنکاح اجازه ده او دروایت ثانی محمل دادی چی خاوند دطلاق څخه انکار وکی.

دغلطی نکاح څخه وروسته طلاق نه واقع کیږی ددی وجه څخه دوباره نکاح صحیح ده:

سوال: (۴۰۳) زید دهندی سره نکاح وکړه اوصحبت یی هم وکی خو علماء فرمایی چی دا نکاح صحیح نه ده زید هندی ته دړې طلاقه ورکړل اوس زید دهندی سره دوباره نکاح کول غواړی نوبی دحلالی کیدی سی اوکه نه؟

جواب: که اوله نکاح صحیح نه وه فاسده وه په وجه دنه کیدو دبعضو شرطونو دصحت مثلا دنکاح دشاهدانو نه کیدل نو دداسی فاسدې نکاح څخه وروسته که خاوند دری طلاقه ورکړی نودا کالعدم دی اوبی دحلالی څخه ورسره دده نکاح صحیح ده لکه چی شامی ددرمختار ددی قول: لاینکح مطلقة من نکاح صحیح نافذ (۳) الخ، په شرح کی لیکلی دی: قوله من نکاح صحیح نافذ، احترز بالصحیح عن الفاسد وهو ما عدم بعض شروط الصحة ککونه بغیر شهود فانه لا حکم قبل الوطي وبعده یجب مهر المثل والطلاق فیه لا ینقص عدداً لانه متارکة فلو طلقها ثلاثاً لا یقع شيء وله تزوجها بلا محلل (۴) الخ ص **۵۳۷** ج۲ شامی.

خوسائل دسوال دجواب سره نقل کړی نه دی چی وجه دفساد دنکاح څه ده په دې صورت کی اوپه حقیقت کی نکاح فاسده ده اوکه نه ددی وجه څخه قطعی جواب نه سی لیکل کیدی چی بی حلالی نکاح صحیح ده اوکه نه؟

چی پرکم هلک باندې په خپله تور دی دهغه سره یی دخپل دلور نکاح وکړه نو څه حکم دی؟

---

(۱) واحل لکم ما وراء ذالکم (سورة النساء ۲۴). ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب العدة ص۸۴۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۲۹. ظفیر

(۳) ایضا باب الرجعة ص۷۳۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۰۹. ظفیر

(۴) رد المحتار باب الرجعة ص۷۳۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۰۹. ظفیر

سوال: (۴۰۴) زید پریو هلك عاشق دی اودډیری مودی راهسی یی دځان سره ساتلی دی او لواطت ورسره کوی کله چی لواطت صراحةً دیوځو سړیو په نظر داسي ورغی لکه چی سلایی په رنجوني کی وهی اودوه څلورواره په عین لواطت کی نیول سویدی اوپه څوځو ځای کی تردی چی دابدنامی بل ملك ته هم ورسیدله دزید دبدنامی په سبب ګرځیدل مشکل سوه نودمجبوری په حالت کی دخپل ځان دخلګو په نظر کی دصفا کولو دپاره او دبدنامی دختمولو دپاره یې دهلك سره دخپلی لور نکاح وکړه اوس دانکاح شرعا جائزده اوکه نه؟

جواب: دانکاح شرعا صحیح ده. کما فی الشامی بیان المحرمات: اتی رجل رجلا له ان یتزوج ابنته (۱) ص۲۸۱ ج۲. فقط

که دبدلون واده وکړم ګویا دخپلی خور سره به یې کوم ووایی او ددې څخه وروسته بیا واده وکړی نوځه حکم دی؟ سوال: (۴۰۵) چی که زه خپله خور ورکړم اوددی په بدله کی زه خپل واده وکړم نوګویا دخپلی خور سره به نکاح کوم اوس زید خپله خور ورکړه اوددی په بدله کی دیوی ښځی سره نکاح کول غواړی شرعا څه حکم دی؟

جواب: دزید په دې وینا هیڅ هم نه کیږی اونکاح به ددواړو صحیح وی.

دایجاب اوقبول څخه وروسته ښځه انکار کوی څه حکم دی؟ سوال: (۴۰۶) یوسړی ددوو شاهدانوپه مخکی یوې ثیبې ښځی ته وویل زما دزوی سره نکاح وکړه اودی منظوره کړه ددی په جواب کی ښځی وویل ماته ستا زوی قبول اومنظور دی، خواوس ښځه انکار کوی وایی چی ماداسی نه دی ویلی اوشاهد شاهدی ورکوی چی ښځی دا الفاظ مذکوره ویلی دی، نوځه حکم دی؟ بینوا وتؤجروا .

جواب: چی دوه عادل شاهدان دمذکوره الفاظو شاهدی ورکوی نوپه صورت مذکوره کی نکاح منعقده سوه اودښځی دا انکار په وجود کی ددوو عادلانو شاهدانو معتبرنه دی. په درمختار کی دی: کزوجنی الخ فاذا قال فی المجلس زوجت اوقبلت الخ قام مقام الطرفین (۲) ویصح النکاح الخ . فقط

که یوه مسلمانه ښځه دمرتد کیدو څخه وروسته بیا مسلمانه سی نو دبل سړی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۴۰۷) چی یوه مسلمانه ښځه مرتده سی اوپردی باندی څه جبر نه سی کیدی که مسلمانه مرتده په څه طریقه باندی مسلمانه سی اودا خپل خاوند ته دورتللو څخه انکار وکړی په داسی حالت کی دبل مسلمان سره یی نکاح جائز کیدی سی

---

(۱) رد المحتار فصل فی المحرمات تحت قوله کوطئ دبر مطلقا ص۳۸۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۴. ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۹. ظفیر

او که نه؟

جواب: په هندوستان کی جبر کیدی نه سی ددی وجه څخه دلته دجبراً مسلمانولو حکم نه سی جاری کیدی خودا کیدی سی چی ددی ښځی سره څوك بل مسلمان نکاح ونه کړی چی دامجبوره سی اودمخکنی خاوند سره بیانکاح وکړی (۱) (یعنی چی کله مسلمانه سی نو دمخکنی خاوند په خواهش به یی هم دده سره نکاح کیږی دبل سره نه خوکه مخکنی خاوند خاموشی اختیار کړی یاهغه یی نه کوی نودبل سره یی بیا نکاح جائزده. ظفیر)

دزانی داولاد واده دمزنیی داولاد سره صحیح دی اوکه نه؟ سوال: (۴۰۸) زاهد خان دشکور بیګم سره زناوکړه څه موده وروسته دزاهد خان واده دجمالو بیګم سره وسو اودجمالو بیګم دبطن څخه کالی خان یوهلك پیداسو دشکور نکاح دجنګی خان سره وسوه دشکور دبطن څخه دجنګی خان لور سفیده بیګم پیدا سوه نودکالی نکاح دسفیده بیګم سره کیدی سی اوکه نه؟

جواب: دکالی خان نکاح دسفیده بیګم سره شرعا صحیح ده. علامه شامی ددی تصریح کړیده چی دزانی اودمزنیې په اولادونو کی مناکحت صحیح (۲) دی.

ددوو میرنیزو خوندو نکاح ددوو میرنیزو سره صحیح ده: **سوال**: (۴۰۹) دیوې مورڅخه دوی خوندی دی اوپلرونه یی جلادی اودیوی مور څخه دوه ورونه دی اوپلرونه یی جلادی که دمشر ورور سره دمشري خور چی دبل مور اوپلار څخه دی اودکشری خور دکشر ورور سره چی دبل مور اوپلار څخه دی نکاح وسی نوجائزدی اوکه نه؟

جواب: ددوو خوندو ددوو ورونو سره نکاح داسی کول چی دیوی خور نکاح دیوه ورور سره اودبل ورور دبلی خور سره وسي نودا صحیح ده. مثلا زید اوعمر دوه ورونه دی سکه وی اوکه میرزي اوهنده اوخالده په خپل مینځ کی خوندی دی نوکه دزید نکاح دهندی سره اودعمر نکاح دخالدی سره وسی نوشرعا څه حرج نسته. فقط

چی دکمی میرزی خوانبی سره زناوکړی نوددی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۴۱۰) میرزی خوانبی چی دپنځو شپږو کالو راهیسی کونډه وی او حامله وی ددی سره شرعا

---

(۱) ولو ارتدت لمجئ الفرقة الخ وتجبر علی الاسلام وعلی تجدید النکاح زجرا لها مهر یسیر کدینار وعلیه الفتوٰی وافتی مشائخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجرا وتیسیرا (درمختار) قوله وعلی تجدید النکاح فلکل قاض أن یجدده بمهر یسیر ولو بدینار رضیت أم لا وتمنع من التزوج بغیره بعد إسلامها. ولا یخفی أن محله ما إذا طلب الزوج ذلك، أما لو سکت أو ترکه صریحا فإنها لا تجبر وتزوج من غیره لأنه ترك حقه بحر ونهر (رد المحتار باب نکاح الکافر ص۵۴۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص۱۹۴). ظفیر

(۲) ویحل لاصول الزانی وفروعه اصول المزنی بها وفروعها (ردالمحتار باب المحرمات ص۳۸۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۲). ظفیر

نکاح کیدی سی اوکه نه اوریدلی می دی چی دا امید هم ددی میرزی زوم دی؟

جواب: دمیرزی خوانبی یعنی دښځی دپلار ددوهمی ښځی سره نکاح صحیح ده اوچی دا حامله عن الزناده اودحاملی عن الزنا سره شرعا نکاح صحیح ده ددی وجه څخه دمیرزی خوانبی سره نکاح صحیح ده کما فی الدرالمختار: وصح نکاح حبلی عن الزنا انتهی ملخصا، اوچی کله حمل هم دمیرزی زوم څخه دی نوبیا ددی سره صحبت هم صحیح دی کذا فی الدر المختار (۱).

دلیور سره دکونډې نکاح صحیح ده: **سوال**: (۴۱۱\) یوی ښځی دخاوند دمرګ څخه دری کاله وروسته دخپل لیور سره نکاح وکړه جائزده اوکه نه؟ خاندان پرسړی اوښځه سل روپی جرمانه ولګوله شرعا څه حکم دی؟

جواب: په دی صورت کی ددغه ښځی نکاح دخپل لیور سره شرعا صحیح ده پردی باندی څه الزام شرعا نسته بلکه داکار دثواب دی (۲).

دپیر سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۴۱۲\) که یوه ښځه دخپل پیرسره نکاح کول غواړی نو دمریدی نکاح دپیر سره صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دمریدی نکاح دپیرسره شرعًا صحیح ده (۳). فقط

دایی وویل چی که نکاح وکړم نومور او خور به می وی بیا یی نکاح وکړه نوڅه حکم دی؟

سوال: (۴۱۳\) زید که دیوڅو سړیو سره پرقرآن کریم لاس کښیږدی اوجناب پیر محبوب سبحانی ضامن کړی اوپه ژبه داووایی که ما دهندی سره نکاح وکړه نودا به زما مور او خوروی اوبیایې ددی سره نکاح وکړه نوآیا شرعًا به داجائزوی دعلاقی یوعالم نکاح ونه کړه زید مولوی صاحب دمسجد امام ته بی حیاء ښکنځل وکړل حال دادی چی دی دزید استاد هم دی په دی صورت کی دزید څه حکم دی؟

جواب: په درمختار کی دی که حرف تشبیه په داسی صورت کی حذف سی نودا خطاده یعنی ظهار وغیره هیڅ هم نه کیږی کما قال اوحذف الکاف لغا (۴) الخ، درمختار، نوپه دی صورت کی که زید ددی ښځی سره نکاح وکړه نوهیڅ طلاق اوظهار وغیره نه کیږی او نکاح به صحیح وی، اودعلاقی دمولوی صاحب نکاح نه ترڅ غالبا ددی مسئلې دنه علم دوجه څخه وه خودزید ده ته ښکنځل کول اوبد ویل جائزنه دی اوبیا لاخاص چی دده

---

(۱) لو نکحها الزانی حل له وطؤها اتفاقا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۴۰۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۹). ظفیر

(۲) و(۳) واحل لکم ما وراء ذالکم (سورة النسآء. ۲۴). ظفیر

(۴) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الظهار (ص۷۵۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص۴۷۰). ظفیر

استاد هم دی نوپه دی صورت کی خوزید لره ګستاخی صحیح نه ده دا دزید څخه سخته غلطی وسوه اوګناه وسوه توبه دی وکاړی اوداستاد څخه دی معافی وغواړی.

دعیسایی ښځی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۴۱۴) په دې وخت کی دعیسایی ښځی سره چی انګریزی او ولایتی وی نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: جائزنه ده اوهم دا احتیاط دی په دی زمانه کي په روایاتو دفقه کی هم داراجح ده (۱) (جائزده لکه چی په خپله مفتی علامه لیکلی دی. خو داحتیاط خلاف ده. والله اعلم. ظفیر)

دیوخور سره دخپل زوی نکاح وکړی نودبلی خور سره یی په خپله نکاح کولی سی اوکه نه؟

سوال: (۴۱۵) زید دخپل زوی نکاح دخپل ماما دلور هندی سره وکړه نواوس دزید نکاح دهندی دسکه خور سره جائزده اوکه نه؟

جواب: په دې کی څه حرج نسته دانکاح صحیح ده.

دښځی په وجود کی دهغه دمیرزی مورسره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۴۱۶) زید دیوی ښځی سره نکاح وکړه اوددی سره یی صحبت هم وکی اوس ده ددی ښځی دمیرزی مور سره نکاح وکړه، په آیت د: حرمت علیکم امهاتکم، کي په اصولو سره حرام دی اود: موطوئه اب او دجد په اصولو کی داخل دی ایا دانجلی په نکاح کی دموجود کیدو په حالت کی دمیرزی خوانبی سره نکاح جائزده؟ په فتاوٰی قاضی خان جلد اول باب النکاح ص۱۲۷ کی داسی لیکلی دی: قالوا کل امرأتین لو کانت احداهما ذکراً والاخرٰی انثی حرم النکاح بینهما لا یجوز ان یجمع بینهما الا في مسئلة اذا جمع بین امرأة وبین بنت زوج کان لها قبل ذلك فانه یجوز ذلك، په دی صورت کی جمع امراتین وسوه خو چی کله یی دښځی سره نکاح وکړه اوبیایی ددوهمی ښځی دلور سره نکاح وکړه نودا انجلی په دی صورت کی په اصولوکی نه وه ځکه چی دخاوند ددوهمی ښځی لورددی ښځی په اصولو (میرزی خوانبی) کی داخله ده.

جواب: جمع کول دیوی ښځی اوددی دمیرزی مور په مینځ کی صحیح دی، ځکه چی قاعده دحرمت: ایتها فرضت ذکرا لم یحل للآخر، دلته موجوده نه ده ځکه چی که دیوه طرف څخه حرمت سته چی مخکنی منکوحه که سړی فرض سی نوددی دپلار موطوئه پر دې حرامه ده، خوکه ددی میرزی مور سړی فرض سی نوحرمت نسته. اوپه درمختار کی

---

(۱) وصح نکاح کتابیة وان کره تنزیها مومنة ببني مرسل مقرة بکتاب منزل وان اعتقدوا المسیح الها (درمختار) ففي الفتح ویجوز تزوج الکتابیات والاولی ان لا یفعل الخ وتکره الکتابیة الحربیة اجماعاً لافتتاح باب الفتنة الخ (ردالمحتار فصل في المحرمات ص۳۹۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص۴۵). ظفیر

په دی صورت کي دجواز تصریح ده: فجاز الجمع بین امرأة وبنت زوجها الخ [۱] نوښکاره ده چی هغه ښځه چی مخکی منکوحه ده دبلی ښځی یعنی ددی دمیرزی مور دخاوند لور ده.

ازاده ښځه مملوکه نه ده نکاح کولی سی: سوال: (۴۱۷\) که یوه کونډه ښځه په وجه داولاد نکاح کول شرم ګڼی خو دتنګستیا دګزاری په سبب دشاهدانو په مخکی خپل ځان بغیر دمعاوضی دبل سړی ملك کړی اوخپل ځان مملوکه کړی نودامذکوره ښځه به د: ماملکت ایمانهم په معنٰی کی به وی اوکه نه؟

جواب: دما ملکت څخه مراد مینځی دی ازاده ښځه دچا مملوکه نه سی کیدی. ددی سره که دقاعدی مطابق ایجاب اوقبول ددوو شاهدانو په مخکی وسی نونکاح صحیح کیږی دمهر نوم واخیستل سی اوکه نه مهر لازمیږی اوکه دمهر مقدار مقرر سوی وی نودغه مقدار لازمیږی کنې مهر مثل لازمیږی.

دخپلی میرزی خور دخاوند دلور سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۴۱۸\) دچاند محمد نکاح دخپلی میرزی خور چی نوم یی سکونت دی دخاوند دلور زینب سره چی دخاوند دمخکی ښځی څخه ده جائزدی اوکه نه؟سکونت خپل میرزی ورورته شیدې هم ورکړیدی چی کله دا دیوبل خاوند په نکاح کی وه او دهغه څخه یی شیدې وي.

جواب: په دی صورت کی دزینب نکاح دچاند محمد سره صحیح ده.

دکونډی سره خپله او ددی دلونو سره دزامنو نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۴۱۸\) خدابخش مړسو دده کونډه اوددی دکونډی دخدابخش دوی دری لونی موجوددی اوس مسمٰی عبدالهادی غواړی چی زه دخدابخش دکونډی سره خپله اودلونو سره یی دځامنو ودونه اوکړم نوداصورت دنکاح جائزدی اوکه نه؟

جواب: داصورت چی کم سوال کی ذکردی بلاترد دجائز اوصحیح دی چی دپلار نکاح ددغه ښځی سره اوددی دهغه لونو سره چی کم دمخکی خاوند نه دی دنوی خاوند دځامنو واده وسی نوداصحیح [۲] ده اوداصورت آیت. واحل لکم ماوراء [۳] ذالکم. کی داخل دی.

سړی وویل چی ددی ښځی په ژوندکی بله نکاح حرامه ده بیایی وکړه څه حکم دی؟ سوال: (۴۱۹\) زید دخپلی ښځی په حق کی اقرار وکی چی داستا په ژوند کی زما دبلی ښځی

---

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۲۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۸. ظفیر

(۲) ولاباس بان یتزوج الرجل امرأة یتزوج ابنه بنتها اوامها (عالمگیری ص۲۹۴ ج۱. ط.ماجدیه ج۱ ص۲۷۷). ظ

(۳) سورة النساء: ۲۴. ظفیر

سره نکاح حرامه ده که زید دوهمه نکاح وکړی نوځه حکم دی څه صورت دجواز کیدی سی اوکه نه؟

جواب: دزید داقول شرعًا غلط اوخطادی ځکه چی په حقیقت کی په شریعت کی ده لره ددی ښځی په وجود کی بله نکاح حرامه نه ده، بلکه جائزده کما قال الله تعالی: فانکحوا ماطاب لکم من النسآء مثنٰی وثلٰث ورباع [۱] نودزید دوهمه نکاح کول صحیح دی. غایةً دی ته قسم ویل کیږی ځکه چی حلال حرامول په خپل نفس باندی قسم کیږی نوپه دی صورت کی چی دی نکاح وکړی نوکفاره دقسم به ورکوی اوکفاره دقسم لسو مسکینانو ته دوه وخته خوراك ورکول یالسو مسکینانو ته جامی اخیستل دی اوکه دانه سی کولی نو دری ورځی روژه نیول دی پرله پسی اوطلاق به پر یوه ښځه هم نه راځی.

چی روپی واخلی اودلور نکاح وکړی نووسوه اوکه نه؟ سوال: (۴۲۰) زید دخپلی لور نکاح په سل دوه سوه روپی دخالد سره وکړی نوجائزده اوکه نه؟

جواب: داسی قسم اخیستلوته فقهاء رشوت وایی چی ددی واپس کول واجب دی کمافی الدرالمختار: اخذ اهل المراة شیئا عند التسلیم فللزوج ان یسترده لانه رشوة [۲] الخ وفی رد المحتار وکذا لو ابی ان یزوجها الخ ای حتٰی یاخذ شیئا [۳] شامی جلد ۲ ص ۳۲۲.

دلیری رشتې دترور دخاند سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۴۲۱) وحیدن نومي لور دسینی دخلورو پنځوکالو راهیسی کونډه ده یوسړی عیدو دی چی هغه ته وحیدن دلیری رشتې څخه دترور خاوندوایی، ځکه چی دعیدومخکنی نکاح د(الله دی) نومي ښځی سره سوی وه چی دوحیدن دنیکه خور وه او دوحیدن په رشته کی ترور کیده هغه مړه سوه اوس دعیدو نکاح دوحیدن سره صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دعیدو نکاح دوحیدن سره صحیح ده ځکه چی وحیدن دعیدو په هغه محرماتو کی نه ده چی دکمو سره نکاح حرامه ده الله ﷻ فرمایی: واحل لکم ماوراء ذالکم، [۴] الآیه. نونکاح دوحیدن دعیدوسره صحیح ده، اوپه دی کی څه شبهه اوترددنه دی پکار.

چی ددمی سره نکاح وکړی نوسمدستی ورسره وطی جائزده اوکه نه؟ سوال: (۴۲۲) یوسړی دبازارڅخه ډمه راوستله اوهم په دغه ورځ یی ددې سره نکاح وکړه اووطی یی وکړه نکاح

---

[۱] سورة النساء: ۴. ظفیر

[۲] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المهر ص۵۰۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۵۲. ظفیر

[۳] رد المحتار باب المهر ص۵۰۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۵۲. ظفیر

[۴] سورة النساء: ۲۴. ظفیر

صحیح سوه اوکه نه اوعده به تیروی اوکه نه؟

جواب: نکاح ددی صحیح ده عده یا استبراء پردی لازم نه ده، قال فی الدرالمختار: او الموطوئة بزنا ای جاز نکاح من رأها تزنی وله وطؤها بلااستبراء (۱). فقط

دزوی دخوابنی سره واده جائزدی: **سوال**: (۴۲۳) یوسړی دخپل زوی دخوابنی سره نکاح کول غواړی که دده دزوی ښځه میره وی که ژوندی صحیح ده اوکه نه؟

جواب: په دواړو صورتونو کی جائز او صحیح ده (۲).

دښځی او دخاوند په مینځ کی اختلاف سو خاوند څو واره وویل ما پرې ایښی یی نو اوس نکاح څنګه کیدای سی؟ سوال: (۴۲۴) په ښځی اوخاوند کی جګړه وسوه خاوند ددروغو تور ولګوی اوښځه یی ډیره ووهله اودایی وویل چی ستانکاح فسخه سویده ښځی وویل طلاق نامه راکړه اوزما مهر راکړه خاوند ورته څو واره دا وویل ما پرې ایښی یې اوس ددی دواړو دوباره نکاح کیدی سی اوکه نه؟

جواب: په دواړو کی دوباره نکاح کیدی سی نکاح دی وسی (۳).

دمرتد کیدو څخه وروسته چی مسلمانه سوه اوکمه نکاح یی وکړه صحیح ده؟ سوال: (۴۲۵) دمریم نومې ښځې خاوند مولابخش ژوندی دی، دانښځه دولس کاله مخکی دیو هندو سك جګت سنګ سره دخاوند دطلاق څخه بغیر وتښتیدله او دسك په مذهب کی دری کاله وه، بیادری کاله وروسته دواړه مسلمانان سول، جګت سنګ اسلامی نوم محمد عثمان کښې ښووی اودمریم نکاح دده سره وسوه یونیم کال وسو چی محمد عثمان مړ سو دمریم دوهمه نکاح دکرم الدین سره وسوه آیا دانکاح صحیح سوه اوکه نه؟

جواب: دانښځه په وجه دمرتد کیدو په سك مذهب کی دداخلیدو په سبب دمولا بخش دنکاح څخه ووتله (۴) نوچی وروسته داسلام راوړو څخه ددی ښځی اودمحمد عثمان

---

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۴۰۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۹. ظفیر

(۲) ولا تحرم بنت زوج الام ولا امه ولا ام زوجة الاب ولا بنتها ولا ام زوجة الابن ولا بنتها (ردالمحتار فصل في المحرمات ص۳۸۳ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۳۱) ولا باس بان یتزوج الرجل امرأة ویتزوج ابنه بنتها او امها کذا في محیط السرخسي (عالمگیري کتاب النکاح باب المحرمات ص۲۹۴ ج۱ ، ط. ماجدیه ج۱ ص۲۷۷). ظفیر

(۳) مفتی علامه (پرینبوول) لفظ کنایه وګرځوی چی په هغه سره په اول وار طلاق بائن واقع سو اوچی دوباره یې ووایه نوپه دی سره طلاق واقع نه سو ځکه چی قاعده داده چی: لایلحق البائن (درمختار) المراد بالبائن الذی لا یلحق هوما کان بلفظ الکنایة (ردالمحتار باب الکنایات ص۲۴۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۰۸) اوچی کله په یو بائن طلاقه سوه نواوس دوباره نکاح کولی سی: وینکح مبانته بما دون الثلاث فی العدة وبعدها بالاجماع (الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب الرجعة ص۷۳۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۰۹). ظفیر

(۴) وارتداد احدهما ای الزوجین فسخ عاجل (الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب نکاح الکافر ص۵۳۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۹۳). ظفیر

مذکور نکاح صحیح سوه اودمحمد عثمان دمرګ څخه وروسته اودعدی دوفات چی لس ورځی اوځلور میاشتی دی دتیریدو څخه وروسته دکرم دین سره نکاح یی صحیح ده (۱).

عیسایی ښځه دحامله کیدو څخه وروسته مسلمانه سوه دهمدی سره نکاح وکړی نوصحیح ده؟

سوال: (۴۲۶\۱) زید دیوی عیسایی ښځی سره جماع کوی اودهغه څخه دا ښځه حامله کیږی چی کله دریمه میاشت تیره سی نودا ښځه اسلام قبول کړی اودزید سره نکاح ښکاره وکړی دانکاح جائزده اوکه نه؟

دحمل نسب: **سوال**: (۴۲۷\۲) دبچی په باره کی څه حکم دی؟

جواب: (۱) دانکاح صحیح ده. (۲)

۲. دبچی حمل چی کله دنکاح څخه مخکی دی اودی دنکاح څخه وروسته دشپږو میاشتو څخه مخکی پیداسو نوبیا دده نسب دخاوند څخه ثابت نه دی (۳).

یوه عیسایی کونډه ښځه مسلمانه سوه نوآیا ددی سمدستی واده جائزنه دی؟ سوال: (۴۲۸\) یوه عیسایی ښځه دیونیم کال څخه داسی کونډه ده په اسلام مشرفه سوه اونکاح کول غواړی زید وایی چی ترڅو دری حیضه نه وی تیرسوی نونکاح به صحیح نه وی اوبکر وایی چی په نوی مسلمانه څه عده نسته فوراً نکاح کول جائزدی په دی باره کی دچاقول صحیح دی؟

جواب: په دی صورت کی چی دادمخکی څخه کونډه وه سمدستی نکاح کولی سی داسلام څخه وروسته عده پردی نسته خوچی کمه کافره ښځه خاوند والاوی اومسلمانه سی نودهغې دپاره دری حیضه تیرول ضروری دی. دنکاح څخه په مخکی (۴).

چی دکم هلک سره یې دخپلی لور واده وکی نودهغه دخور سره خپل واده کول څنګه دی؟

سوال: (۴۲۹) دزیدیوه لورده اودبکریوزوی اویوه لورده زید دخپلی لور واده دبکر دزوی سره وکی اودبکر دلور واده زید دخپل ځان سره کول غواړی نوآیاداصحیح دی اوکه نه؟

---

(۱) والعدة للموت اربعة اشهر بالاهلة وعشر من الایام بشرط بقاء النکاح صحیحا الی الموت مطلقا (ایضا باب العدة ص۸۳۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۱۰). ظفیر

(۲) و(۳) وصح نکاح حبلی من زنا الخ لو نکحها الزانی حل له وطؤها والولد له ولزمه النفقة (درمختار) قوله والولد له ای ان جاءت بعد النکاح به لستة اشهر فلو قل من ستة اشهر من وقت النکاح لایثبت النکاح ولا یرث منه الا ان یقول هذا الولد منی ولا یقول من الزنا الخ (ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۴۰۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۸ – ۴۹). ظفیر

(۴) ولو اسلم احدهما ای احد المجوسیین او امرأة الکتابی لم تبن حتی تحیض ثلاثا او تمضی ثلاثة اشهر قبل اسلام الاخر افادة لشرط الفرقة مقام السبب ولیست بعدة لدخول غیر المدخول بها (الدرالمختار علی هامش رد المحتار باب نکاح الکافر ص۵۳۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص۱۹۱). ظفیر

جواب: دزید دلور نکاح دبکر دزوی سره اودبکر دلور نکاح خپله دزید سره صحیح دی. واحل لکم ماوراء ذالکم، الآیة سورة النساء : ۲۴.

دچا مرګ چې په ظن غالب سره وی دده ښځی سره واده کول کیږی او که نه؟ سوال: (۴۴۰) زاهد په ریل کی نوکروو چی ریل دامروهه څخه روان سو نویومیل نیم چی ولاړی دپل دماتیدو دوجه انجن سره دځوړبو ډوبه سوه ددې څخه وروسته ډیرتلاش وسو خوځه پته ونه لګیده دده ښځه حامله وه اوددی بچی پیداسو نوآیا دزاهد مذکوره ښځه دوهم واده کولی سی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی چی دزاهد مرګ په غالب ګمان سره ثابت دی ددی وجه څخه اوس دده ښځه دعدی دوفات دتیریدو څخه وروسته نکاح کولی سی (۱).

دمنکوحه غیر مدخوله طلاقه سوی دلور سره دخپل زوی نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۴۳۱) زید دهندی سره نکاح وکړه اوبی له خلوت صحیحه څخه یی طلاق ورکی او دزبیدې سره یی نکاح وکړه دزبیدی ورور بکر دهندی سره نکاح وکړه دزبیدی دزید څخه زوی پیداسو اودهندی دبکر څخه لور پیدا سوه په دی دواړو کی نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی دزبیدی دزوی نکاح دهندی دلور سره صحیح ده (۲).

دیو ورور زوی او دبل ورور لمسی په دواړو کی نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۴۳۲) دیوه ورور زوی اودبل ورور لمسی په دواړو کی نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: په دواړو کی نکاح صحیح ده (۳).

ددمی دلور سره نکاح جائزده اوکه نه؟ او ددی ناجائزه ګټه اخیستل څنګه دی؟ سوال: (۴۳۳) که یوسړی دیوې ډمی دلور سره نکاح وکړی نوصحیح ده اوکه نه اوچی کمی روپی داورکړی چی په ښکاره دحلالی ګټی څخه معلومیږی ددی اخیستل اواستعمال صحیح دی اوکه نه؟

جواب: ددمی دلور سره نکاح صحیح (۱) ده او ددی ګټه چی دحرامو څخه وی نودا دی په استعمال کی نه راولی ددی حکم دادی چی مالکان یی معلوم نه وی نودا دی پرفقیرانو صدقه کړی.

---

(۱) اخبرها ثقة ان زوجها الغائب مات اوطلقها ثلاثا اواتاها منه کتاب علی ید ثقة بالطلاق ان اکبر رائها انه حق فلاباس ان تعتد وتتزوج (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب العدة ص۸۴۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۲۹). ظ

(۲) واحل لکم ما وراء ذالکم (سورة النساء: ۲۴). ظفیر

(۳) ایضا. ظفیر

دخپلی ښځی سره یی چی څوک په زنا ولیدی دده سره دخپلی لور واده جائزدی اوکه نه؟

سوال: (۴۳۴) یوسړی دخپلی ښځی سره یوسړی په زنا ولیدی، خوځوك یی شاهد جوړ نه سو اوزانی اومزنیة منکردی په داسی صورت کی دخپلی لور نکاح ددغه زانی سړی سره کولی سی اوکه نه؟

جواب: دانښکاره ده چی صرف دخاوند لیدل اوبیانول مثبت دزنا نه دي ترڅوچی یی څلور کسان دشرطونو مطابق ونه وینی نوزنا شرعا نه ثابتیږی. کما قال الله تعالی: فلولا جاءوا علیه باربعة شهداء فاذ لم یاتوا بالشهداء فاولئك عندالله هم الکاذبون [۲]، وفی الشامی الا اذا شهدا ثلاثة بالزنا والرابع بالاقرار له فتحد الثلاثة لان شهادة الواحد بالاقرار لاتعتبر فبقی کلام الثلاثة قذفا [۳] البحر ص ۱۴۲ کتاب الحدود شامی ج۳. نوکلام دخاوند صرف قذف دی نوپه دی به حکم دحرمت دمصاهرت وغیره نه ثابتیږی اوددی ښځی دلور نکاح به دسړی مذکور سره صحیح وی.

دشیعه انجلی سره یی نکاح وکړه بیایی سنی کړله او دوباره یی ورسره نکاح وکړه څه حکم دی؟ سوال: (۴۳۵) زید دده شیعه مور اوپلار په عمر دلسوکالو داستاد سره دسبق ویلو دپاره کښې نوی داستاد په وینا دی سنی سو، مور اوپلار دده واده دیوشیعه انجلی سره وکی زید دواده څخه وروسته داهم سنی کړله نو دنکاح دتجدید ضرورت سته اوکه نه؟ او زید لره امامت کول صحیح دی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی چی زید ښځه سنیه کړله زید لره ددې څخه وروسته تجدید دنکاح ضروری دی اوامامت دزید صحیح دی.

دنان او نفقې پربنیاد قاضی نکاح فسخ کړه اوس دوهمه نکاح دده صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۴۳۶) دیوې دولس کلیزی انجلی نکاح ددی پلار په کفوکی وکړه دبالغید و څخه وروسته ښځی داقسم دعوی په نوم دخاوند وکړه چی زما واده په کوچنوالی کی سویدی خو څه بیل ملاقات نه دی سوی اودزوجیت حقوق هم نه دی اداء سوی نه دنان اونفقه خبر اخستل سویدی وغیره وغیره، حاکم منصف نکاح فسخ کړه ددی په بناء ددغه ځای شافعی المذهب قاضی دخاوند مذکور په غیر حاضری کی ددوو شاهدانو په مخکی ددی ښځی نکاح فسخ کړله څه موده وروسته دبل سړی سره دمذکوره ښځی نکاح وسوه آیا مخکی نکاح فسخ سویده اوکه نه اودوهمه نکاح صحیح ده اوکه نه؟

---

(۱) څه وجه دحرمت نسته ، واحل لکم ماوراء ذالکم (سورة النساء: ۲۴). ظفیر

(۲) سورة النور.

(۳) رد المحتار کتاب الحدود ج۳. ظفیر

جواب: مخکی نکاح فسخ سوه اودوهمه نکاح ددی ښځی صحیح ده اوتفصیل ددی داختلاف سره په کتابونو دفقه کی مبسوط دی، من شاء فلیراجع الیها فقط.

دشیعه تبرایی سره نکاح صحیح نه سوه ددوهم سره نکاح کوی سی: **سوال**: (۴۳۷\۱) دیوی ښځی نکاح دیوشیعه سړی سره چی هغه ته رافضی وایی وسوه ښځه داهل سنت والجماعت ده دا ددی خاوند دروافضو په رسمونو ادا کولو مجبوره کړله تردی چی تبراء ویل یی باندی هم وغوښتل چی کله دانښځه دپلار کره راغله بیا دخاوند کورته ولا نه وړه تراوسه پوری چی دولس کاله وسوه دادخاوند کورته دتللو څخه منکره ده اوددی دخاوند خاندان ټول تبرایی دی اوښځه هم مجبوره وی نودشرع شریفی په رو سره ددی ښځی نکاح جائز سویده اوکه نه؟ اواوس بغیر دمذکوره خاوند دطلاق څخه دبل سړی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: رافضی تبرایی ته ډیرو فقهاؤ کافر ویلی دی او دمحقیقینو علماؤ داتحقیق دی چی کم سړی دحضرت عائشی رضی الله عنها دافك قائل دی یادحضرت علی رضی الله عنه دالوهیت قائل دی یادحضرت جبرئیل علیه السلام په وحی کی دغلطیدو معتقدوی نودا ټول سبب دکفر او دارتداد دی په اتفاق سره نو دداسی رافضی سره دسنیه ښځه نکاح نه کیږی اوبی له طلاقه بله نکاح کولی سی. هکذا فی الدرالمختار.

دسیدانو په خاندان کی واده جائز دی اوکه نه؟ سوال: (۴۳۸\۱۱) آیا دسیدانوپه خاندان کی واده جائزدی؟

دبزرګ دلور سره نکاح جائزده: **سوال**: (۴۳۹\۲) دیوبزرګ دلور سره نکاح کول جائزدی اوکه نه؟

دکونډی ښځی سره نکاح جائزده که ددی ولی خبر نه وی؟ : **سوال**: (۴۴۰\۳) آیا دکونډی ښځی سره هم بی دمشوری داولیاؤ څخه ددوو شاهدانو په مخکی نکاح جائزده؟

جواب: (۱-۲) جائز ده (۱).

۳. دانکاح جائزده خوپه شرط ددی چی په کفوکی وی (۲).

---

(۱) أن الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في علي، أو أن جبريل غلط في الوحي، أو كان ينكر صحبة الصديق، أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة (ردالمحتار فصل في المحرمات ص۳۹۸ ج۲، ط.س. ج۳ ص۴۲). ظفير

(۲) که انجلی دسیدانو دکورنی وی نوددی کفو دقریشو دخاندان هلك دی که هغه صدیقی وی یا فاروقی یا عثمانی یاعلوی. اوکه هلك دسیدانو دکورنی وی نودده سره هره انجلی نکاح کولی سی کفو وی اوکه نه وی. الكفاءة معتبرة من جانبه ای الرجل لان الشريفة تابى ان تكون فراشا للدنى ولذا لاتعتبر من جانبها لان الزوج مستفرش وهذا عند الكل فلا تغيظه دناء الفراش وهذا عند الكل (درمختار) فإن حاصله : أن المرأة إذا زوجت =

وی ښووی یوسړی اووادە یی کړه دبل سره ، اوس ښځه انکار کوی نکاح به صحیح وی اوکه نه؟ سوال: (۴۴۱) طلاقی سوی هنده بالغی ته خلګو یوسړی وښووی اوپه نکاح یی تیاره کړه بیا ددی په لاعلمی کی یی دبل سړی سره نکاح وکړه په حالت دخلوت کی هنده شور جوړ کړی چی داخو هغه سړی نه دی چی موږ ته ښوول سوی وو. نو آیا دا نکاح صحیح سوه اوکه نه؟

جواب: چی په دوهم سړی دانښځه خوشحاله نه ده نونکاح منعقده نه سوه (۱).

دقادیانی سره چی کمی ښځی نکاح وکړه هغه بی طلاقه دبل سړی مسلمان سره نکاح کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۴۴۲) هنده نومی ښځه دزید مرزایی سره څه موده په نکاح کی پاته وه خوهنده ددوو کالو راهیسی دکور څخه تللی ده. اوس یومسلمان ددی سره نکاح کول غواړی آیا دمرزایی څخه دطلاق اخیستو ضرورت ستە؟

جواب: مرزایی کافردی ددی وجه څخه دده سره دهنده نکاح نه وه سوی نو دمرزایی دطلاق ضرورت نسته او دهندی دبل مسلمان سره نکاح کول صحیح ده (۲).

دخاوند والا دښځی دهغه زوی واده چی دزنا څخه دی دزانی دلور سره جائزدی: **سوال**: (۴۴۳) دزید ناجائز تعلق دلاړو نومی ښځی سره وو، اودلاړو خاوند هم ژوندی موجود وو، په دی حالت کی دلاړو دزید دنطفی څخه هلك پیدا سو. داهلك بالغ سو نوزید خپله لور چی دمنکوحی ښځی څخه ده دی هلك ته په نکاح کړه دانکاح جائزه ده اوکه نه؟ درخصت څخه وروسته لاړو خپلی مږور قسمیه ته وویل چی ستا خاوند هم ستا دپلار دنطفی څخه دی ته جلا سه. په دی صورت کی انجلی دوهم عقد کولی سی اوکه نه؟

جواب: په حدیث شریف کی دی: الولد للفراش وللعاهر الحجر (۳) ددی حدیث څخه ثابته ده اوهمدا داحنافو مذهب دی چی دلاړو کم زوی پیدا سویدی که دزنا څخه وي اوکه دزید دنطفی څخه وی خوپه شریعت کی دا دلاړو دخاوند څخه دی اودده څخه دهلك نسب ثابت دی دا هلك به په شریعت کی دزید زوی نه ګڼل کیږی، ددی وجه څخه دزید

= نفسها من كفء لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفء لا يلزم أو لا يصح بخلاف جانب الرجل فإنه إذا تزوج بنفسه مكافئة له أو لا فإنه صحيح لازم (رد المحتار ص ۴۳۲ ج۳ باب الكفاءة، ط.س. ج۳ ص ۸۴). ظفير

(۱) لو استاذنها في معين فردت ثم زوجها منه فسكتت صح في الاصح بخلاف ما لو بلغها فردت الخ لم يجز لبطلانه بالرد (درمختار) لان نفاذ التزويج كان موقوفا على الاجازة وقد بطل بالرد (رد المحتار باب الولي ص ۴۱۲ ج۳. ط.س. ج۳ ص ۲۰). ظفير

(۲) وحرم نكاح الوثنية بالاجماع (درمختار) ويدخل في عبدة الاوثان الخ كل مذهب يكفر به معتقده (ايضا باب المحرمات ص۳۹۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۵). ظفير

(۳) مشكوٰة باب اللعان ص۲۸۷. ظفير

دلور نکاح دلاړو دزوی مذکور سره صحیح ده (۱) اودلاړو قول شرعا معتبر نه دی اوبی طلاقه دزید لور دبل چا سره واده نسی کولی.

دهلک واده دپلار دښځی دلور سره صحیح دی: سوال: (۴۴۴) زید اوبکر سکه وروڼه دی زید یوه لور اویوه ښځه پریښوول اومړسو بکر دخپلی وریندار سره نکاح وکړه نوداولاد دنه پیدا کیدو په صورت کی بکر بل واده وکړی ددې څخه یې نر اولاد وسو نو په دی صورت کی دبکر دزوی نکاح چی ددوهمی ښځی څخه دی ددی بکر دبچندری یعنی دزید دلور سره صحیح دی اوکه نه؟ یوسړی ورته ناجائز وایی اوبل جائز نو دچا قول صحیح دی؟

جواب: په دی کی دوهم قول صحیح دی دبکر دزوی نکاح دده دبچندری لور سره صحیح دی: واحل لکم ماوراء ذالکم (سورة النسآء : ۲۴).

دکونډې وریندار سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۴۴۵) دکونډې وریندارې سره نکاح جائزده اوکه نه؟ یوسړی وایی چی مشره وریندارہ دمور په درجه کی ده اوکشره وریندارہ دلور په درجه کی ده اودمور اودلور سره نکاح حرامه ده. قاضی صاحب ددی په ردکی دا دلیل پیش کی: واحل لکم ماوراء ذالکم. داسړی وایی چی دوریندارې دنکاح حرمت په: حرمت علیکم امهاتکم کی داخل دی اودی داهم وایی چی که داسی نه ده یعنی که دوریندارې حرمت په حرمت علیکم امهاتکم کی نه وی داخل نوبیاخو په قرآن کریم کی دانا اودلمسی حرمت هم صفانه دی ذکر نوپکاردی چی دانا اولمسی سره دی هم نکاح صحیح وی اوقاضی صاحب دنورو کتابونو دحدیث اودفقه څخه هم استدلالات پیش کړل خودی داتول ردکوی اووایی چی داسی صفا دقرآن کریم څخه ثابته کړه چی دهغه څخه دوریندارې حلت ثابت وی مثلاً داسی یوآیت کیدل پکاردی چی یحل زوجة الاخ بعد العدة، اوس چی دشریعت څه حکم وی هغه ولیکی؟

جواب: داسړی چی داوایی چی دوریندارې حرمت په حرمت علیکم امهاتکم کی داخل دی غلط دی، لان زوجة الاخ لیست بداخلة فی الامهات عند احد (۲) اودا دعوه یی هم غلطه ده چی مشره وریندارہ دمور په درجه کی ده اوکشر ویراندار دلور په درجه کی ده اوددی سړی دادعوٰی هم غلطه ده چی دانا اولمسی صفا حکم په قرآن کریم کی نسته او ددې وجه څخه دانا اولمسی حرمت دلور په حرمت کی داخل نه دی، ځکه چی انا په

---

(۱) ویحل لاصول الزانی وفروعه اصول المزنی بها وفروعها (ردالمحتار باب المحرمات ص۳۴۴ ج۲. ط.س. ج۳. ص۳۲). ظفیر

(۲) فیراد بالام الاصل ایضا وبالبنت الفرع (البحرالرائق باب المحرمات ص۹۹ ج۳. ط.س. ج۳ ص۹۲. ظفیر

امهات کی داخله ده اولمسی په بنات کی اودقرآن کریم دآیتونو څخه بل قوی دلیل نسته نوچی دمحرماتو دبیان څخه وروسته باری تعالی: احل لکم ماوراء ذالکم (سورة النسآء : ۲۴) وفرمایل نودکوندی ورینداری سره دنکاح جواز صفا ښکاره سو اوقاضی صاحب چی څه ویلی دی هغه صحیح دی دده مخالف سړی ددین اسلام مخالف دی چی څه وایی هغه جاهلانه کلام دی اواحادیث اوتفاسیر نه منل صریح الحاد اوکفردی اوداحادیثو انکار کول په حقیقت کی دقرآن کریم انکاردی ځکه چی په قرآن کریم کی حکم دی: وما اٰتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا (۱) ددی وجه څخه اهل اسلام لره ددی مخالف خبره نه دی منل پکار اواوریدل یی هم نه دی پکار دده دصحبت څخه ځان ساتل پکاردی دده بی دینی اوکفر دده داقوالو څخه ښکاره ده . فقط

دخوریی او دماما دمدخولې سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (الف (۲)\۴۴۶) دخوریی دمدخوله سره دماما او دماما دمدخوله سره دخوریی نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: داصورت صحیح دی اوپه:واحل ما وراء ذالکم (سورة النسآء ۲۴) کی داخل دی.

معلقه نکاح نه منعقده کیږی: **سوال**: (الف \۴۴۷) یوسړی طالب علم مخاطب کړی اوقسم یی واخیستی چی که ته هندوستان ته ولاړی اوعلم دی حاصل کی اوراغلی نوما تاله خپله لور صغیره درکړه اودی طالب العلم په همدغه مجلس کی وویل ماهم قبوله کړه اودا معامله دڅو معتبرو سړیانو په وړاندې سوی وه اوس دغه طالبِ علم سبق ووایه اوراغی اوانجلی بالغه سویده نونکاح په دی صورت کی منعقده سوی وه اوکه نه؟ اوددی انجلی نکاح دبل سره جائزده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی نکاح صحیح نه ده سوی، کما فی الدرالمختار والنکاح لایصح تعلیقه بالشرط کتزوجك ان رضی ابی لم ینعقد النکاح الخ وفی الشامی قوله: قوله : والنکاح لا یصح تعلیقه بالشرط المراد أن النکاح المعلق بالشرط لایصح لا ما یوهمه ظاهر العبارة من أن التعلیق یلغو ویبقی العقد صحیحا (۳) شامی ص ۳۹۴ ج۲. نو چی کله ددی صغیره نکاح ددغه مذکور طالب علم سره منعقده نه سوه نوددی ولی ددی نکاح په بل ځای کی کولی سی.

دښځی په خبره اعتماد کول اونکاح کول صحیح دی: **سوال**: (ب\۴۴۶) دیوبل وطن مسافره

---

(۱) سورة الحشر : ۷. ظفیر

(۲) په اصلي اُردوفتاوٰی کي هم داشمېرمکرراغلی ؤ ځکه مودلته هم هغسي وليکئ اوالف، باء مو ورکړه. حقاني

(۳) وکذوره رد المحتار ومصری مطبوعه استنبول ص۴۰۵ فصل فی المحرمات. ظفیر

دلته راغله او دایی ښکاره کړه چی زما څوك وارث نسته اوزه خپله نکاح کول غواړم په تهانه کی دی رپورټ هم کړیدی چی زما دی نکاح وسی نویو مولوی صاحب رپورټ وکتی اولس روپی یی واخیستی اوددی نکاح یی وټرله دا نکاح صحیح سوه اوکه نه؟

جواب: ددی ښځی نکاح موافق ددی دبیان شرعا جائزده (۱) غرض داچي په دی صورت کی دښځی دبیان موافق ددی سره نکاح کول په درجه اولی صحیح دی.

دیهودی یادعیسایی ښځی سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۴۴۷) آیا دیوې یهودی یا عیسایی ښځی سره بغیر ددې دکلمې ویلو څخه سره دیومسلمانه نکاح صحیح اوجائز ده اوکه نه؟

جواب: بی دکلمې ویلو څخه اودمسلمانولو څخه ددې سره نکاح کول ښه نه دی ځکه چی په کتابونو دفقه کی یې دې ته جائز لیکلی دی خومکروه یی ورته ویلی دی اوپه دی کی اختلاف هم دی (۲) دنن سبا دعیسایانو دښځو سره بعضی فقهاء نکاح حرامه وایی. په هرحال داختلاف څخه دځان ساتنی دپاره مناسب بلکه ضروری ده چی دیهودی یانصرانی ښځی سره هلته نکاح وسی چی دا مسلمانه سی (۳).

دمیریزی ورور دښځی دلور سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۴۴۸) زید اوبکر میره نیز ورونه دی بکر وفات سو دده کونډه هنده دعدی دتیریدو څخه وروسته دعمر سره نکاح وکړه دهندی دعمر څخه زینب پیدا سوه دزید اودزینب نکاح کیدی سی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی دزینب نکاح دزید سره صحیح ده (۴). فقط

شیعه ښځی چی توبه وکښله نو دهغې سره نکاح جائزده: **سوال**: (۴۴۹) زید په قوم افغان اهل سنت والجماعت دیوی کونډی ښځی سره چی اصحابو ته به یی ښکنځل کول دایی ددی خیالاتو څخه خلاصه کړه اوپه خپله نکاح کی یی راوستل غواړی خوهغه ددی وجه

---

(۱) وحل نکاح من قالت طلقتنی زوجی وانقضت عدتی الخ وحاصله انه متٰی اخبرت بامر محتمل فان ثقة او وقع فی قلبه صدقها لاباس بتزوجها (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب الحظر والاباحة ص۳۷۱ ج۵. ط.س. ج۳ ص ۴۲۰). ظفیر

(۲) وصح نکاح کتابیة وان کره تنزیها مومنة بنبی رسل مقرة بکتاب منزل وان اعتقدوا المسیح الیها (درمختار) فی فتح القدیر ویجوز تزوج الکتابیات والاولی ان لایفعل (رد المحتار باب المحرمات ص ۳۹۷ ج۲) فقوله والاولی ان لایفعل یفید کراهة التنزیهة فی غیر الحربیة ومابعده یفید کراهة التحریم فی الحربیة تامل (رد المحتار باب المحرمات ص۳۹۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۵). ظفیر

(۳) یجب ان لایاکلوا ذبائح اهل الکتاب اذا اعتقدوا ان المسیح اله وان عزیرا اله ولا یتزوجوا نساءهم قیل وعلیه الفتوٰی، ولکن بالنظر الی الدلیل ینبغی ان یجوز الاکل والتزوج (ردالمحتار باب المحرمات ص۳۹۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۵). ظفیر

(۴) په دی کی څه وجه دحرمت نسته په: واحل لکم ما وراء ذالکم، کی داخل دی. ظفیر

څخه مجبوره دی چی په تمامه علاقه کی به ده ته پیغور ورکول کیږی چی اهل سنت دغیر اهل سنت سره څنګه واده کولی سی؟

جواب: دعلامه شامی دارایه ده چی سب (بنکنځل صحابه وو ته موجب دکفر نه دی بلکه موجب دفسق دی (۱) ددی وجه څخه دغه کونډه بنځه چی کله توبه وکاږی نوددی سره دسنی حنفی نکاح شرعا جائزده اودبعضو فقهاؤ په نزد سبب دصحابه وو موجب دکفر (۲) دی. ددی وجه څخه نبه داده چی بی دتجدیده دایمان څخه ددی کونډی سره نکاح ونه سی، ترڅو چی نکاح بلاخلافه جائزسی اونکاح دغیر سید دسید سره جائزده ددی وجه څخه دخلګو داویل چی دغیر اهل بیت نکاح داهل بیت سره نسی کیدی غلطه ده (۳).

په دوو وروڼو کی یوه دمیریزی مور سره زنا وکړ ه نوددی دواړو وروڼو په اولاد کی واده جائز دی: **سوال**: (۴۵۰) دنجم خان دبي بي جاني دنس څخه دهغه څلور زامن پیداسوه او دحیات نوري دنس څخه يې دوه زامن پیداسوه دنجم خان دوفات څخه وروسته دهغه زوی پائنده خان چی دبی بی جاني څخه پیداوو ترڅه موده دخپلی میریزی مور حیات نوري سره حرام کاری کوله اودوې دري نطفې حرامي پیدا سوې اوس پائنده خان اوقاسم خان چی دحیات نوري دنس څخه دی دخپل زوی اودلور رشته کوی، دپائنده خان زوی محمد عالم اولور خانم نوره ده، او دقاسم خان زوی میر محمد اولور ریشم جانه ده، دمحمدعالم نکاح دریشم جاني سره اودمیرمحمد دخانم نوري سره کول جائزدي اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی نکاح دمحمد عالم دریشم جاني سره اودمیر محمد دخانم نوري سره صحیح ده شرعا جائزده زنا کول که څه هم ګناه کبیره ده اوفسق اوفجور دی اوزانی اوزانیه چی ترکمه توبه ونه کاږی قابل دمتارکت دی خودزانی اودزانیې داولاد په خپل مینځ کی نکاح جائزده (۴). فقط

دمزنیې دلور سره یی نکاح وکړه اوس یی دغه انجلی پرې بنوولە دمزنیې سره واده کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۴۵۱) زید دبکر دمنکوحه هندی سره زنا وکړه یوکال وروسته زید

---

(۱) بخلاف ما اذا کان یفضل علیا اویسب الصحابة فانه مبتدع لاکافر. (ج۳ ص۴۲ رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۳۷). ظفیر

(۲) فقریش معزیا للشهید من سب الشیخین اوطعن فیهما کفر (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المرتد ص ۴۰۴ ج۳). ظفیر

(۳) فقریش بعضهم اکفاء بعض (درمختار) اشار به الی انه لا تفاضل فیما بینهم الخ (ایضا باب الکفاءة ج۳ ص۸۲ ، ط.س. ج۳ ص ۴۳۸). ظفیر

(۴) ویحل لاصول الزانی وفروعه اصول المزنی بها وفروعها (البحر الرائق فصل فی المحرمات ص۱۰۸ ج۳. ط.س. ج۳ ص ۱۰۱). ظفیر

زانی دهندی مزنیې دلور (زینب) سره چی نابالغه ده نکاح وکړه اوس بکر وفات سو ددی وجه څخه زید دهندی مزنیی سره نکاح کول غواړی شرعا دانکاح جائزده اوکه نه؟ او زینب نابالغه غیر مدخوله ده.

جواب: زید دهندی مزنیه سره نکاح کولی سی ځکه چی کله ده دهندی دلور سره وطی نه وی کړی بلکه قبل الوطی یی پریښوولە ددی مور هنده پرزید حرامه نه سوه په کتب فقه کی تصریح ده چی حرمت دمصاهرت په صحیح نکاح یاپه وطی راځی اوزید چی کله دهندی سره زنا وکړه نودهندی لور زینب پرده حرامه سوی وه (۱) دزید نکاح ددی سره صحیح نه وه اوچې وطی هم نه دی سوی ددی وجه څخه حرمت مصاهرت ثابت نه سو (۲). والله اعلم

دمیریزی مور سره نکاح جائزده اوکه نه او دارنګه ښځه او ددی میره مور جمع کول څنګه دی؟ سوال: (۴۵۲) میریزی خوانښی چی بی اولاده اوکونډه وی ددی سره نکاح جائزده او که نه؟ اوښځه او ددی میریزی مور یعنی ددی دپلار منکوحه په نکاح کی جمع کول جائز دی اوکه نه؟

جواب: دمیریزی خوانښی سره نکاح جائزده په دی کی دحرمت هیڅ وجه نسته: لقوله تعالی واحل لکم ما وراء ذالکم (سورة النسآء: ۲۴) دجواز دنکاح سره ددواړو په مینځ کی جمع جائزده یعنی دمخکی ښځی په وجود کی ددی سره ددی میره مور هم ساتلی سی په کتب دفقه کی تصریح ده چی ښځه او ددی دخاوند لور په یووخت کی دیوسړی په نکاح کی جمع کیدی سی، په درمختار کی دی: فجاز الجمع بین امرأة وبنت زوجها. الخ (۳) . فقط

چی دچا لور دی په نکاح کی وی دهغه دکونډی سره نکاح کول څنګه ده؟ سوال: (۳۵۳) دزید لور چی دمخکی مړی ښځی څخه ده دعمر په نکاح کی ده نو دزید دوهمه ښځه دکونډی سره دزید دمرګ څخه وروسته عقد کولی سی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی دعمر نکاح دزید ددوهمی ښځی کونډی سره جائزده، په در مختار کی دی چی جمع کول په نکاح کی ددی دواړو جائز (۴) دی ځکه چی په دوی کی هغه قاعده دحرمت نسته کمه چی منصوص اومسلم ده چی په دوی کی کم یوسړی فرض

---

(۱) اذا فجر الرجل بامرأة ثم تاب یکون محرما لابنتها لانه حرم علیه نکاح ابنتها علی التابید (البحر الرائق فصل فی المحرمات ص۱۰۸ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص ۱۰۱). ظفیر

(۲) اما تزوج الزانی لها فجائز اتفاقا (ایضا ص۱۱۴ ج۳). ظفیر

(۳). الدر المختار علی هامش ردالمحتار فصل في المحرمات ص۳۹۱ ج۲، ط.س. ج۳ ص۳۹. ظفیر

(۴) فجاز الجمع بین امرأة وبنت زوجها (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل المحرمات ص۳۹۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۹). ظفیر

سی نودوهمه ښځه به حلاله نه وی داقاعده په دی صورت کی نه سی جاری کیدی.

چی کمه ښځه وایی خاوند طلاق راکړیدی ددی سره نکاح کول څنګه دی؟ سوال: (۴۵۴) یوه ښځه دخپل خاوند سره بمبئ ته ولاړه څو ورځی وروسته دهغه ځای څخه بیرته راغله اوبیان کوی چی زماخاوند ماته طلاق راکی نوپه دی صورت کی ددی عقدثانی کول جائزدی اوکه نه؟

جواب: په دې صورت کی موافق دبیان دښځی چی څوك ددی مکذوب کوونکی نسته نو ددی عقد ثانی کول صحیح دی. درمختار (۱). فقط

دکونډې داکا دښځی سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۴۵۵) دکونډی داکا دښځی سره دعدی څخه وروسته نکاح جائزده اوکه نه زید وایی چی په قرآن مجیدکی یی اکا ته پلار ویلی دی نودکاکا ښځه حقیقی مور سوه ددی وجه څخه نکاح مطلقاً حرامه اوباطله سوه په تمامو کتابونو دتفسیر اوفقه کی دکاکا دښځی سره نکاح حرام وایی داشرعا صحیح ده اوکه نه؟

جواب: داکا دښځی یعنی دمړه اکا دښځی دعدی دتیریدو څخه وروسته نکاح جائزده (۲) په قرآنکریم کی په رکوع: حرمت علیکم امهاتکم اللاتي، الآیه کی داکاښځه په محرماتو کی نه ده ذکر اوپه احادیثوکی هم داکا دښځي سره دنکاح دحرمت ذکرنسته داددی سړی جهالت اوګمراهی ده چی داسی باطله دعوه په دومره زور اوشور سره کوي، په یوکتاب دتفسیر اوفقه کی داکا دکونډی ښځی سره دنکاح دحرمت ذکر نسته، ومن ادعی فعلیه البیان. والله المستعان

نامرد سړی ښځه پریږدی نودا دوهمه نکاح کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۴۵۶) یوسړی ددوو کالو راهیسی نامرد دی اوخپله ښځه جلا کول غواړی نوددی ښځی نکاح بل ځای کیدی سی اوکه نه؟

جواب: چی کله داسړی نامرد دی اوپه خپله ښځه پریښېدلو باندی راضی دی نوده ته دی ویل سی چی فورا خپلی ښځی ته طلاق ورکړه دطلاق څخه وروسته به ښځه ددری حیضو عده تیره کړی نوبیا دبل سړی سره نکاح کولی سی (۳).

چاچی په عده کی نکاح وکړه اودری طلاق یی ورکړل ده لره بیا دنکاح کولو دپاره حلاله ضروری ده؟ سوال: (۴۵۷) دهندی خاوند مړسو یوه میاشت وروسته بکر دهندی سره

---

(۱) وحل نکاح من قالت طلقنی زوجی وانقضت عدتی (ایضا کتاب الحظر والاباحة ص۳۷۱ ج۵، ط.س. ج۲ ص ۴۰۲).

(۲) واحل لکم ماوراء ذالکم. سورة النساء: ۲۴. ظفیر

(۳) واحل لکم ماوراء ذالکم. سورة النساء: ۲۴. ظفیر

نکاح وکړه څه موده وروسته بکر هندی ته دری طلاقه ورکړل اوس یی بیا ساتل غواړی آیاچی کمه نکاح سوی وه هغه صحیح وه اوکه نه؟ اواوس چی بکر هنده په نکاح اخلی نودحلالي ضرورت سته اوکه نه؟

جواب: دهندی متوفی عنها زوجها عده څلور میاشتی اولس ورځی وی ددی مودی پوره کیدو څخه مخکی چی کمه نکاح سوی وه هغه صحیح نه وه نوطلاق هم واقع نه سو اوس بی حلالي نکاح دبکر دهندی سره کیدی سی. هکذا فی الدر المختار ([1]).

دکسب کوونکی ډمی سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سره ددی چی دا کسب هم نه پریږدی:

سوال: (۴۵۸\) یوسړی دیوې زناکاری ډمی سره اوسیدی اوددی په زناکاری باندی به یی ګذران کوی اوبیایی ددی سره نکاح وکړه ښځی به په خپل دستور زنا کوله آیا دانکاح ددی دیوث جائزده، یا دانښځه دبل سړی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی دمذکوره ډمی نکاح ددغه سړی سره صحیح سوه ([2]) بیا دنکاح څخه وروسته هم دمذکوره ډمی زنا کول اودخاوند دانه بندول اوددی په حرام امدنی باندی ګذران کول داټول کارونه حرام اوموجب دفسق دی اومذکوره خاوند دیوث اوفاسق دی خونکاح چی سویده هغه قائمه ده ترڅو چی دی طلاق ورنه کړی اوددی عده تیره نه سی. تردغه وخته پوری مذکوره ډمه دبل سړی سره نکاح نه سی کولی کذا فی کتب الفقه.

دکلی والی په رشته چی کم ورور دی دهغه دخور سره واده جائزدی: **سوال**: (۵۵۹\) دزید اوعمر په مینځ کی نسبی تعلق نسته صرف په یوه کلی کی داوسیدو دوجه څخه په دواړو کی ملاقات دی نودزید دخور سره دعمر واده جائزدی اوکه نه؟

جواب: په دې مواخاة سره حقیقتا نسبی تعلق نه قائمیږی دعمر واده دزید دخور سره کیدی سی په دی کی دحرمت هیڅ وجه نسته دتبنّی یادمواخاة اثر پرنسبی سلسله نه پریوځی صرف په قول اواقرار سره نسبی وروروڼی چی پرهغه دنکاح دحرمت مداردی نه راځی.

چی چاسره دخوښینی نکاح وه دخوښینی دمرګ څخه وروسته دده سره دوریږي واده جائز دی اوکه نه؟ سوال:(۴۶۰) دزید اودعمر په نکاح کی دوې سکه خوندی دی خودعمر ښځه

([1]) اما نکاح منکوحة الغیر ومعتدته الخ لم یقل احد بجوازه فلم ینعقد اصلا (رد المحتار باب المهر ص۴۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۳۲). ظفیر

([2]) وصح نکاح الموطوئة بملك الخ اوبزنا ای جاز نکاح من رآها تزنی وله وطؤها بلا استبراء (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۴۰۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۰). ظفیر

مړه سوه اوس زید دخپلی وریری نکاح دعمر سره کول غواړی جائزده اوکه نه؟

جواب: په دې حالت کی دعمر نکاح دزید دوریری سره جائزده شرعًا: لقوله تعالٰی واحل لکم ما وراء ذالکم (۱). فقط

چی دچا خاوند عیسایی سی هغه دوهمه نکاح کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۴۲۱\) زماخاوند فتح محمد چك جمال والا علاقه بمبئ ته تللی دی چی دهغه متعلق دبمبئ په خطونو کی شهادتونه دی چی دی عیسایی سویدی نوشرعا زه نکاح کولی سم اوکه نه؟

جواب: په شامی کی دخانیه څخه منقول دی: قالت ارتد زوجی بعد النکاح وسعه ان یعتمد علی خبرها ویتزوجها الخ (۲) وفی جامع الفصولین اخبرها واحد بموت زوجها او بردته او بتطلیقها حل له التزوج (۳)، ددې عبارتونوڅخه واضحه ده چی په داسی خبرونو اعتماد کولی سی اودده ښځه دوهمه نکاح کولی سی دشاهدی شرعیه ضرورت نسته.

دورور دلسمی سره دخپل زوی نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۴۲۲\) بکر اوخالد سکه ورونه دی دبکر دزوی نکاح دخالد دلمسی سره جائزده اوکه نه؟ زید دی نکاح ته جائز وایی؟

جواب: په دی صورت کی دبکر دزوی نکاح دخالد دلمسی سره جائز ده. نودزید قول په دی باره کی صحیح دی چی په: واحل لکم ما وراء ذالکم، (۴) کی داخل دی.

دکونډی مامی سره نکاح جائزده: **سوال**: (۴۲۳\) دکونډی مامی سره نکاح کول صحیح دی اوکه نه؟

جواب: دکونډی مامی سره نکاح صحیح ده کما قال الله تعالی: واحل لکم ماوراء ذالکم. (۵)

یوسړی چی کله دیوسړی دمرتدکیدو خبرورکی نودده نکاح فسخه سوه: **سوال**: (۴۲۴\) دزید شل کاله سویدی چی خپله ښځه یی پریښی ده اوبل ملك ته تللی دی خطونه یی راځی یوسړی وویل چی ماده ته کورته دراتلو متعلق وویل نوده داووویل چی کله دخدای حکم وی ولاړ به سم بیایی وویل خدای اورسول څوك دی؟ اوقرآن څه شی دی؟ نعوذ بالله تعالٰی، خوډیر سړیان بیا دده دمتقی کیدو شاهدی ورکوی فی الحال دیوسړی په شاهدی اوپه قول دی مرتد ګرځولی سی اودده ښځی لره نکاح کول شرعا جائزدی اوکه نه؟

جواب: وفی جامع الفصولین اخبرها واحد الموت زوجها او بردته اوبتطلیقهما حل له التزوج ولوسمع من هذا الرجل آخر له ان یشهد لانه من باب الدین فثبت بخبر الواحد

---

(۱) سورة النساء: ۲۴. ظفیر

(۲) و(۳) رد المحتار باب العدة ص۸۴۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۳۰. ظفیر

(۴) و(۵) سورة النساء: ۲۴. ظفیر

شامی جلد ثانی ص۲۱۲. (۱) ددی روایت څخه معلومه سوه چی دده ښځی ددوهمي نکاح دجائز کیدو دپاره دیوسړی خبر هم کافی دی دده ښځه ددی سړی په خبر باندی چی ده الله ﷻ اورسول ﷺ اوقرآن پاك ته داسی وویل خپل ځان دی دده دنکاح څخه بهر وګڼي اوپه عده تیرولو سره بله نکاح کولی سی خوصرف دیوسړی په خبر به پرده حکم دمرتد نه کیږی ځکه اعتبار ددی خبر صرف دښځی دنکاح دجواز دپاره دی اوده دمرتدکیدو دپاره داثبوت کافی نه دی خاصکر چی کله نور خلګ ددی خلاف دده په اسلام اوپه اصلاح اوپه تقوٰی شاهدی ورکوی.

دښځی دهغه لور سره چی دمخکنی خاوند څخه ده دخپل زوی نکاح کول څنګه دی؟ سوال: (۴۲۵\) پیر بخش دبسم الله نومي مطلقي ښځي سره واده وکی بسم الله دخپل ځان سره دمخکی خاوند عبد اللطیف لور سردار بیګم په خپله غیږه کی راوړه چی پیر بخش لویه کړه بیا بسم الله مړه سوه اوس پیر بخش دسردار بیګم واده دخپل زوی عبدالعزیز سره چی دمخکی ښځی څخه دی کول غواړی نودا نکاح حلاله ده اوکه حرامه؟

جواب: دانښکاره ده چی پیر بخش دسردار بیګم شرعی ولی نه دی نوکه سردار بیګم نابالغه وی نوپیربخش ددی دنکاح ولی نه دی ده ته اختیار ددی دنکاح نسته، اوکه سردار بیګم بالغه وی نوبیا ددی په اجازه اوکه نابالغه وی نوچی څوك ددی ولی دی هغه په خپل ولایت سره ددې نکاح دعبدالعزیز سره وکړی نوشرعا جائزده څه وجه دحرمت په دی کی نسته ځکه چی ددواړو میندی اوپلرونه جلا جلا دی. قال الله تعالی: واحل لکم ما وراء ذالکم (۲) الآیة هکذا فی الدرالمختار (۳).

دطلاقی سوی ښځی نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۴۲۶\) یوسړی خپلی ښځی ته دخاندان په مخکی طلاق ورکړی یوکال وروسته دی ښځی نکاح وکړه، په مخکنی خاوند یې دځه وجه څخه طلاق نامه ونه لیکله ددی ښځی دادوهمه نکاح صحیح سوه اوکه نه؟

ددمی دپیغلی باکره لور سره نکاح څنګه ده؟ سوال: (۴۲۷\۲) ددمی دپیغلی لور چی باکره ده نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: (۱) چی طلاق ثابت دی اوعده هم تیره ده نودبل سره ددی نکاح صحیح ده دتحریری طلاق ضرورت نسته زبانی طلاق هم واقع کیږی (۴).

---

(۱) وګوری رد المحتار للشامی باب العدة ص ۸۴۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۳۰. ظفیر

(۲) سورة النسآء، ۲۴. ظفیر

(۳) اما بنت زوجة ابیه او ابنه فحلال (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل في المحرمات ص۳۸۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۱). ظ

(۴) من قالت طلقنی زوجی وانقضت عدتی لاباس بتزوجها (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب الحظر =

۲. ددی سره نکاح جائزده ([1]).

دکتابیه سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۴۲۸\) دکتابیه حربیة سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: په درمختار کی دی چی دکتابیه سره نکاح صحیح ده خومکروه تنزیهی ده اوپه شامی کی دی چی دکتابیة حربیة سره نکاح مکروه تحریمی ده اوپه دی زمانه کی نوره هم زیاته بده ده ولي چی موجب دفساد ددین ده. فقوله والاولی ان لایفعل یفید کراهة التنزیه فی غیر الحربیة ومابعده یفید کراهة التحریم فی الحربیة ([2]) الخ شامی ج۲.

دمرید دمطلقی سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۴۲۹\) یوپیر دخپل مرید دښځی سره دمرید دطلاق ورکولو څخه وروسته واده وکی آیاپه دی پیر خوځه الزام نسته داسی کول صحیح دی اوکه نه؟ پرده دطعن کولو څه حکم دی؟

جواب: که دی پیر دمرید دښځی سره دده دطلاق او دعدی تیریدو څخه وروسته نکاح کړی وی نوشرعا پرده هیڅ الزام نسته اودشریعت داصولو موافق پرده څه مواخذه نسته پرده صرف ددی وجه چی دمرید دښځی سره یی نکاح وکړه طعن کول بی ځایه دی چی کم امر الله تعالی جائز اوحلال کړیدی په هغه کی دچا داعتراض څه کار نسته اونه دطعن احتمال، چی څوك طعن کوی هغه ګنهګار دی.

دقادیانیت څخه چی څوک توبه وکړی دهغه سره نکاح جائز ده: **سوال**: (۴۷۰\) دزید په باره کی داخبره مشهوره وه چی زید مرزایی دی خوبیا ده توبه کښلی وه پردی بناء یوه انجلی ده په نکاح کړی وه دنکاح څخه وروسته یومولوی صاحب دتحقیق دپاره یی زید ته راولیږی نوزید ددی ډیر سخت تردید وکی چی زما مذهب قادیانی نه دی اوډیر وخت وسو چی ما توبه کښلی ده اوپه شروع کی ما مرزا یومجدد اوبزرګ منی نبی می نه منی. نو پوښتنه دا ده چی دانکاح صحیح سویده اوکه نه؟

جواب: دسوال دلیك څخه دامعلومیږی چی دزید عقیده صحیح ده اوده عقیده موافق دمذهب داهل السنت والجماعت ده اودمرزا غلام احمد قادیانی معتقد نه دی. ددی وجه څخه ددغه انجلی نکاح ددی سړی یعنی زید سره صحیح سوه په نکاح صحیح کیدو کی په دی وخت کي هیڅ تردد نسته خوخدای دی نه کړی که زید دمذهب داهل سنت والجماعت څخه قادیانت ته رجوع وکړه نودغه وخت به سمدستی نکاح باطله سی ([3]).

= والاباحة ص۳۷۱ ج۵. ط.س. ج۳ ص ۴۲۰). ظفیر

([1]) واحل لکم ما وراء ذالکم (سورة النساء: ۲۴). ظفیر

([2]) وکوری رد المحتار للشامی فصل فی المحرمات ص۳۹۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۵. ظفیر

([3]) وارتداد احدهما ای الزوجین فسخ عاجلا بلا قضاء (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب نکاح الکافر =

بت پرست چی مسلمان کړی ورسره نکاح جائز ده اوکه نه؟ سوال: (۴۷۱\) یوی بت پرستی ښځی خپل خاوند پرې ایښی دی اودیوه مسلمان سره ولاړه اودی مسلمان دا ښځه مسلمانه کړه اودمسلمانیدو څخه وروسته یی ددی سره نکاح وکړه نوپه دی حالت کی دا ښځه مسلمانه سوه اوکه نه؟ اوددی سره دمسلمان سړی نکاح صحیح سوه اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی دا ښځه مسلمانه ده اودمسلمان سړی سره ددې نکاح صحیح ده چی کله پردی درې حیضه تیرسی اوکه حیض نه باندی راځی نوچی دری میاشتی باندی تیری سی، نونکاح ددی مودی څخه مخکی صحیح نه ده که مسلمان ددی ښځی سره ددری حیضو یاپه صورت دنه راتلو کی ددری میاشتو دتیریدو څخه مخکی نکاح کړی وی نودانکاح نه ده منعقده ددری حیضو یاپه صورت دنه راتلو دحیض کی ددرو میاشتو دتیریدو څخه وروسته دی نکاح وکړی (قال الشامی فاذا مضت هذه المدة صار بمنزلة تفریق القاضی الخ ص ۳۹۰ ج۲. کتبه رشید احمد عفی عنه، الجواب صحیح عزیز الرحمٰن عفی عنه.

دبدلون نکاح صحیح ده: **سوال**: (۴۷۲\) دزید دلور نکاح دبکر دزوی سره په دی شرط وکړه چی بکر به دخپلی لور نکاح دزید دزوی سره کوی، په دی طریقی سره شرعا نکاح څنګه ده؟

جواب: داصورت چی کم په سوال کی دی ته نکاح دشغار وایی ددی څخه ممانعت په احادیثو کی راغلی دی اومطلب دادی چی مهر دهر یوه هم دغه وی مثلا یوسړی دخپلی لور یادخور نکاح دبل سړی دزوی سره یا دده سره وکړی اومهر ددی داکړی چی دابل سړی به دخپلی لور یادخور نکاح دده دزوی یا دده سره کوی نو زمونږ حنفی فقهاء وایی چی داصورت دشغار دی دکمو څخه چې په احادیثو کی منع راغلی ده باطل او ناجائزدی ددی وجه څخه که چاداسی نکاح وکړه نومهر مثل به په هریوه لازم وی اونکاح به صحیح وی ددی وجه څخه چی کمه وجه دممانعت وه هغه پاته نه سوه. په درمختار کی دی: ووجب مهر المثل فی الشغار هو ان یزوجه بنته علی ان یزوجه الاخر بنته اواخته مثلا معاوضة بالعقدین وهو منهی عنه لخلوة عن المهر فاوجبنا فیه مهر المثل فلم یبق شغارا ([1]) الخ وتفصیله مع الاعتراض والجواب فی الشامی ([2]). فقط

دا شرط کول بد دی چی څوک انجلی راکړی انجلی به ورکړم: **سوال**: (۴۷۳) چی کم خلګ

= ص ۵۴۹ ج۲. ج۳ ص ۱۹۳. ظفیر

([1]) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المهر ص۴۵۷ ج۲، ط.س. ج۳ ص۱۰۲، مطلب نکاح الشغار. ظفیر

([2]) وګوری ردالمحتار للشامی باب المهر مطلب نکاح الشغار ص۴۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۰۲. ظفیر

پردی ټینګ وی چی ترڅو مودِ ته په عوض کی دچا لور رانه کول سی مودِ به خپله لورنه ورکوو دداسی خلګو څه حکم دی اوددوی دافعل څنګه دی؟

جواب: داخیال جاهلانه اودا دجاهلیت رسم دی نبی کریم ﷺ دشغار څخه منع کړیده او دشغار تفسیر په حدیث پاك کی دادی چی یوسړی دخپلی لور نکاح دچاسره په دی شرط وکړی چی دی به دخپلی لور نکاح دده سره کوی اودمهر په ځای هم دادی نورڅه نه وی اوکه ددواړو مهر جلا جلا مقرروی لکه چی اوس رواج دی نوپه دی کی دواړي نکاحي صحیح دی په هرحال داخیال بددی چی داووایی چی زه به دخپلی لور نکاح دهغه چاسره کوم چی دخپلی لور نکاح زمودِ سره وکړی نودا پریښوول پکاردی.

دولد زنا سره نکاح: **سوال**: (۴۷۴) دبی نکاح اولاد سره نکاح اورشته کول حرام دی اوکه نه؟

جواب: دبی نکاح اولاد سره رشته کول حرام نه دی (۱).

خبره یی دکشر زوی سره وکړه او بیایی په دهوکه مشر زوی ته په نکاح کړه څه حکم دی؟

سوال: (۴۷۵) دزید یوه لور دلسو کالو وه اودعمر دوه زامن وه یو دیوولسو کالو اوبل دشلو کالو وو، مشر زوی یی په یوه سترګه زخمی هم دی دزید دلور رشته دعمر دکشر زوی سره وسوه دواده تاریخ مقرر سو اوانجلی دعمر کورته رخصت سوه عمر په دهوکه سره دخپل مشر زوی سره ددی واده وکی دانکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: که دمشر زوی سره دانجلی دپلار ایجاب اوقبول سوی وی نو دده سره نکاح صحیح ده مثلاً عمر خپل مشر زوی مجلس دنکاح ته راوستی اوپه ده یی قبول کی او دانجلی پلار هم موجود وو چی دهغه څخه یې اجازه واخیسته نوپه دی حالت کی دمشر زوی سره یی نکاح وسوه (۲) اوکه صورت داوی چی زید خو دخپلی لور دنکاح اجازه دعمر دکشر زوی سره ورکړی وی اوعمر دمشر زوی سره وکړه نوبیا دانکاح دزید پر اجازه موقوفه ده که زید دا ردکړی اوانکار وکړی نودا باطلیږی (۳).

کتابیه ښځه په اسلام مجبورول ناجائزدی اوکه نه؟ اوددی دنکاح طریقه څنګه ده؟ سوال: (۴۷۶) داهل کتابیی سره چی نکاح صحیح ده نومنکوحه په عقد دمسلمان کی بی پرده

---

(۱) ځکه چی دا په محرماتوکی داخل نه دی، واحل لکم ماوراء ذالکم دالله ﷻ فرمان دی. ظفیر

(۲) وماذکروه فی المرأة یجری مثله فی الرجل ففی الخانیة قال الامام ابن الفضل ان کان الزوج حاضرا مشارا الیه جاز ولو غائبا فلا (ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۷۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص۲۲). ظفیر

(۳) ځکه چې دمشر سره یې اجازه نه وه ورکړې، لو زوجه المامور به بنکاح امرأة وامرأتین فی عقد واحد لا ینعقد للمخالفة الخ (ایضاً ص۴۴۷ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۲۲). ظفیر

اوسیدی سی یاپه پرده کی اوپه اسلام به مجبورولی سی اوکه نه؟ اوعقد به دمسلمانانو په شان وی اوکه نه په بل شان؟

جواب: په پرده یی مجبورولی سی نه په اسلام اوعقد به دمسلمانانو په شان یعني ایجاب او قبول په مخ کي دشاهدانو کیدل په کاردی [۱] اواولاد به مسلمان وی کمافی الدر المختار: والولد یتبع خیر الابوین دینا [۲] الخ. فقط

په دی وعده ښځی طلاق حاصل کړی چی دفلانی سره به هیڅکله واده نه کوم اوس دده سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۴۷۷\) رحمة النساء نومی ښځي دخپل خاوند عبدالستار څخه په ذریعه دعدالت په دی پنج نامه طلاق حاصل کړی چی ما رحمة النسآء داخبره منظوره کړیده چی زه به داحمد بیګ ولد بهادر سره هیڅکله نکاح نه کوم، که ویې کړم نونکاح به ناجائز وی ددی وجه څخه زمونږ دجرګی په مخکی عبد الستار شرعی طلاق ورکړی اوپه لفظ ددرو طلاقو یوپه بل پسی یې دخپل ښځی والی څخه ایستلی ده، دده په مخکنی وار کی هم داصراحت سته چی مدعا علیه رضامند دی چی دی طلاق ورکوی اوښځي ته ماسوٰی داحمد بیګ څخه دهرچا سره دنکاح کولو اونه کولو اختیار دی. ددی فیصلی څخه وروسته داحمد بیګ نکاح درحمة النسآء سره کیدی سی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی داحمد بیګ نکاح درحمة النساء سره کیدی سی ددی ثالثی فیصلی او ددغه ښځی داقرار هیڅ اثر به پرنکاح نه رائی اونکاح به صحیح وی [۳].

دزید دمخکی ښځی سره چی چا زنا وکړه نو دده دنکاح دزید دلور سره جائز ده اوکه نه؟ سوال: (۴۷۸\) دزید دوی ښځی دی دمخکی ښځی څخه یی څه اولاد نسته اوددوهمی ښځی څخه یی دری انجونی دی خالد دزید دمخکنی ښځی سره نکاح وکړه دزید چی ددوهمی ښځی څخه لور ده دهغه سره دخالد نکاح کیدی سی اوکه نه؟

جواب: هو! کیدی سی [۴].

دخپل اکا دلمسی سره نکاح څنګه ده؟ سوال: (۴۷۹\) داکا دلمسی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: داکا دلمسی سره نکاح صحیح ده. په: واحل لکم ماوراء ذالکم، کی داخله ده.

---

(۱) وینعقد بایجاب من احدهما وقبول من الاخر الخ وشرط حضور شاهدین الخ کما صح نکاح مسلم ذمیة عند ذمیین ولومخالفین لدینها (الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح ص۳۲۱ - ۳۷۲ ج۲. ط.س.ج۳ ص۸). ظ

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب نکاح الکافر ص۵۴۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۹۵. ظفیر

(۳) په دې کی څه وجه دحرمت نسته: واحل لکم ما وراء ذالکم. سورة النسآ: ۲۴. ظفیر

(۴) ځکه چی دا انجلی نه دمزنیه فرع ده اونه داصل. ظفیر (۵) سورة النساء : ۲۴ . ظفیر

بښځی ته یی طلاق ورکی اوددی دخور سره یی نکاح وکړه څه حکم دی؟ سوال: (۴۸۰) یو سړی خپلی بښحی ته طلاق ورکی دعدی دتیریدو څخه وروسته یی هم ددغه مطلقی دکشری خور سره نکاح وکړه دانکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دانکاح چی ددی دکشری خور سره دعدی دتیریدو څخه وروسته وسوه صحیح ده (۱).

دمیرنی مور دهغه لور سره چی دبل خاوند څخه ده نکاح صحیح ده: **سوال**: (۴۸۱) دزید پلار مړسو دده میره مور هنده بله نکاح وکړه اوس دهندی لور پیدا سوه ددی دلور سره زید نکاح وکړه دانکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دزید نکاح دهندی دلور سره چی ددوهم خاوند څخه پیداده شرعا صحیح ده ځکه چی په محرماتو اوقاعده دحرمت کی نه ده داخله په: واحل لکم ماوراء ذالکم (سورة النساء: ۲۴) کی داخله ده. ځکه چی دهندی دالور دزید نه میریزي خورده اونه سکه خور ده یعنی نه یی دمور دطرفه اونه یی دپلار دطرفه خورده اونه سکه خورده بلکی دازید ته پردی انجلی ده ددی وجه څخه حلاله ده.

چی یوه هندو انجلی مسلمانه سوه دبالغیدو څخه وروسته په رضاسره واده کولی سی: **سوال**: (۴۸۲) یوه هندی انجلی زید مسلمانه کړه اوبالغه سوه زید ورسره نکاح کول غواړی نکاح صحیح ده اوکه نه؟ اودزید جائداد دې ته اوددی اولاد ته به ورکول کیږی اوکه نه؟

جواب: چی کله دا انجلی بالغه سوه اوپر اسلام قائمه ده نوددی په رضا سره ددی نکاح دزید سره صحیح ده اوددی اولاد به دنکاح څخه وروسته دزید وارث وی (۲).

چی کله بښځه اوسړی دنکاح څخه انکاری وی نو دخلکو په ویلو سره نه کیږی: **سوال**: (۴۸۳) بښځه اوسړی دنکاح څخه انکار کوی اونور وایی چی نکاح سویده په دی صورت کی نکاح ثابته ده اوکه نه؟

جواب: چی بښځه اوسړی دنکاح څخه انکارکوی اونور خلګ وایی چی نکاح سویده نو نکاح نه کیږی. (خلاصه داده چي کله بښځه او سړی دنکاح څخه انکار کوي نو صرف داجنبي په ویلو سره نکاح نه ثابتیږي. ظفیر)

سوال: (۴۸۴) نکاح په شرط دحلالی مسلمان حنفی مذهب والا لره جائزده اوکه نه؟ اودا بښځه به داول خاوند دپاره حلاله سی اوکه نه؟

---

(۱) واذا طلق امرأته طلاقا بائنا او رجعیا لم یجز له ان یتزوج باختها حتی تنقضی عدتها (هدایه ص۲۸۹ ج۲). ظ

(۲) فنفذ نکاح حرة مکلفة بلارضا ولی (درمختار) اراد بالنفاذ الصحة وترتب الاحکام من طلاق وتوارث وغیرهما (رد المحتار باب الولی ص۴۰۷ ج۲ . ط.س. ج۳. ص ۵۵). ظفیر

جواب: نکاح بشرط الحلالہ عند الحنفیۃ هم مکروه ده خوداول خاوند دپاره حلالیږی هکذا فی کتب الفقه. (۱) والله اعلم

هندو ښځه چې مسلمانه سی نو ددی سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۴۸۵) یوسړی یوه هندو ښځه مسلمانه کړه اوورسره یی نکاح وکړه دانښحه نه لمونځ کوی اونه روژه نیسی او دهندوانو مندرونو ته ځی وغیره وغیره اوس دانکاح صحیح ده اوکه نه؟ دامسلمانه ده او که کافره؟ اواولاد یی چی دی حلال دی اوکه نه؟

جواب: لمونځ نه کول، روژه نه نیول زکوٰة نه ورکول ګناه کبیره ده تارك دصلوٰة فاسق دی خوکافرنه دی لکه چی په حدیث پاك دی: وان زنٰی وان سرق، الحدیث، دا پر دی دال دی، اولا تکفره بذنب، راغلی دی نوپه موجب دفرمان دنبی کریم ﷺ من قال لااله الا الله دخل الجنة قلت وان زنی وان سرق قال وان زنی وان سرق الحدیث (۲) دانښحه به مسلمانه ګڼل کیږی اودمسلمان په شان معامله به ددی سره کیږی نکاح ددی دمسلمان سره په شرائطو پوره صحیح ده اودنکاح څخه وروسته چی کم اولاد پیداسو هغه ولد الحلال دی.

دمرتدې سره نکاح چې عیسایی سوی وی څه حکم دی؟ سوال: (۴۸۶) دیومسلمان ښځه منکوحه عیسایی سوه نوددی نکاح فسخ سوه اوکه نه؟ اوبیایی دوباره دیو مسلمان سره نکاح وسوه داصحیح وسوه اوکه نه؟ اودنکاح کوونکی اودنکاح ترونکی څه حکم دی دناکح په مخکی مسلمانه ښځه دده دنکاح څخه خارجه سوه اوکه نه؟

جواب: په درمختار کی دی: وارتداد احدهما ای الزوجین فسخ عاجل (۳) الخ وصح نکاح کتابیة مؤمنة بنبی مرسل مقرة بکتاب منزل وان اعتقدوا المسیح الهًا وکذا احل ذبیحتهم علی المذهب بحر (۴) الخ درمختار. داول عبارت څخه معلومه سوه چی مخکنی نکاح یی په عیسایی کیدو سره فسخ سوه او ددوهم روایت څخه معلومه سوه چی دوهمه

---

(۱) وکره التزوج للثانی تحریما لحدیث لعن المحلل والمحلل له بشرط التحلیل کتزوجتك علی ان احللك وان حلت للاول لصحة النکاح وبطلان الشرط (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرجعة ص۷۴۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص۴۱۴). ظفیر

(۲) مشکوٰة کتاب الایمان ص ۱۴ . ظفیر

(۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۵۳۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۹۳ باب نکاح الکافر. ظفیر

(۴) ایضا باب المحرمات ص۳۹۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۵. دخاکسار مرتب په خیال کی دمرتدی اودکتابیة حکم جلا جلا دی فقهاء صراحت کوی چی دمرتد سره نکاح صحیح نه ده: ولایصح ان ینکح مرتدا اومرتدة احد من الناس مطلقا (درمختار) مطلقا ای مسلما اوکافرا اومرتدا او هو تاکید لما فهم من النکرة فی النفی (رد المحتار باب نکاح الکافر ص۵۴۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص۲۰۰) وکذا المرتدة لا یتزوجها مسلم ولا کافر لانها محبوسة للتامل الخ (هدایه باب نکاح المشرك ص۳۲۲ ج۲) ددی وجه څخه په صورت مسئوله کی دمرتده عیسایي دوباره نکاح دمسلمان سره صحیح نه ده. ظفیر

نکاح ددی دمسلمان سره که وروسته دعدی دتیریدو څخه وی صحیح ده هذا قول الصاحبین فی الخانیة وفی قول صاحبیه نکاحها باطل حتٰی تعتد بثلث حیض الخ شامی، پرامام نکاح ترونکی شرعاً څه مواخذه نسته اوچی کم مسلمان ددی کتابیه عیسائیه سره نکاح کړیده دده مخکنی ښځه مسلمانه دنکاح څخه خارجه نه ده ددی نکاح هم باقی ده (حاشیه وګوره. ظفیر)

دحامله بالزنا سره نکاح جائزده: **سوال**: (۴۸۷\) دحامله بالزنا سره نکاح جائزده اوکه نه او په جائز کی څه قید خو نسته؟ اوپه صحبت کولو کی حرج خونسته که سته نوولی؟

(۲) دیوسړی دیوی ښځی سره دځلورو کالو راهیسی تعلق وو اوس دی ښځی ددی سړی سره نکاح کړیده جائزده اوکه نه؟

الف: هلك چی کم پیدا سو هغه حرام دی اوکه حلال؟

ب: نکاح سنت ده اوکه فرض؟ دنکاح دقبولیت طریقه څه ده؟

ج: که قاضی په نکاح کی خطبه دنکاح ونه وایی نونکاح وسوه اوکه نه؟

د: خطبه دنکاح فرض ده اوکه سنت؟

هـ: دخپلی ښځی حاملی سره وطی ترکمه وخته جائز دي؟

و: دولادت څخه وروسته کله وطی وکړی؟

ز: سړی ښځی ته وویل ما طلاق درکی، طلاق وسو اوکه نه؟

۳. سړی ښځی ته وویل که زه ستاسره صحبت وکړم نودخپل مور اوخور سره به یې کوم په دی ویلو سره ښځه دنکاح څخه ووتله اوکه نه؟

۴. سپی دخاوری لوښی وڅټی نو دا په پریمینځلو سره پاکیدی سی اوکه نه؟

۵. اودمِسو لوښی هم پاك کیدی سی اوکه نه؟

۶. په یوه میاشت کی دنکاح کولو ممانعت سته اوکه نه؟

۷. په کمه جامه کی چی تصویر وی نوپر هغه لمونځ کول صحیح دی اوکه نه؟

۸. داکا دکونډی ښځي سره نکاح جائزده اوکه نه؟

۹. دخورزی سره نکاح جائزده اوکه نه؟

۱۰. دکونډی مامی سره نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: دحاملی عن الزنا نکاح جائزده، صحبت حرام دی تروضع دحمل پوری که ناکح غیر وی دزانی څخه کنې صحبت هم صحیح دی، که دزانی سره یی نکاح او حمل هم دده وی، په حدیث کی ممانعت دحاملی دغیر سره دوطی څخه راغلی دی اوکه ښځه دچا منکوحه یامعتده نه وه نونکاح صحیح ده که هلك دنکاح څخه شپږ میاشتی وروسته

پیداسو نودخاوند څخه دی اوولد الحرام نه دی (۱) اول دی دولی یا دښځی څخه ایجاب وکړی بیا دی خاوند ووایی چې ما قبوله کړه.

ب: سنت (۲) دی. ج: صحیح سو (۳) د: سنت (۴) دی. هـ. تراخره پوری جائزدی. (۵) او دنفاس دختمیدو څخه وروسته. ز: طلاق وسو. ۳. دنکاح څخه نه ووتل. ۴. کیدی سی ۵. دمسو لوښی هم پاك کیدی سی. ۶. په یوه کی هم نه. ۷. که غټ تصویروی نومکروه دی اوکه کوچنی وی یانه معلومیږی نوصحیح دی. ۸. جائزدی.۹. ناجائز(۶) ۱۰. جائز ده.

چی دکمی انجلی سره کوزده وسی دهغې دمور سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۴۸۸) یوسړی دهندی دپاره رشته ولیږله نکاح لانه وه منعقده سوی چی ده هنده پرې ښوولله او ددی پر ځای یی ددی دمور سره نکاح وکړه داجائز ده اوکه نه؟

جواب: دکوزده سوی (چی دچا صرف کوزده سوی وی) دمور سره نکاح صحیح ده ځکه چی دالا تراوسه دده په نکاح کی نه ده راغلی اوددە ښځه سوی نه ده ددی مور په حکم دامهات نسائکم کی داخله سوی نه ده بلکی دمخطوبه مور ددی نکاح څخه په مخکی په آیت: واحل لکم ماوراء ذالکم (۷) په حکم کی داخله ده اوددی سره نکاح جائزده.

دمور داکا دلور سره نکاح جائزده: **سوال**: (۴۸۹) دمور داکا دلور سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: نکاح ددی هلك دغیر حقیقی ترور سره صحیح ده (۸). فقط

دښځی سره وروسته تراسلام راوړلو نکاح صحیح ده: **سوال**: (۴۹۰) یوه کونډه ښځه دیوقصاب کور ته راغله مسلمانه سوه دا ددی قصاب سره نکاح کول غواړی نونکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دمسلمانیدو څخه وروسته ددی ښځی نکاح دقصاب وغیره سره کیدی سی.

---

(۱) وصح نکاح حبلی من زنا لاحبلی من غیره وان حرم وطؤها ودواعیه (الی قوله) لونکحها الزانی حل له وطؤها اتفاقا والولد له (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۴۰۱ ج۲ باب المحرمات، ط.س. ج۳ ص ۴۸). ظفیر

(۲) ویکون سنة مؤکدة فی الاصح فیاثم بترکه الخ (درمختار کتاب النکاح. ط.س. ج۳ ص۷). ظفیر

(۳) و(۴) ویندب اعلانه وتقدیم خطبة وکونه فی مسجد یوم الجمعة (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۳۵۹ ج۲ کتاب النکاح، ط. س. ج۳ ص ۸). ظفیر

(۵) واحل لکم ما وراء ذالکم، سورة النساء: ۲۴. ظفیر

(۶) وحرم علی المتزوج ذکرا او انثی نکاح اصله وفروعه غلا او نزل وبنت اخیه واخته وبنتها الخ (درمختار باب المحرمات، ط.س. ج۳ ص۲۸). ظفیر

(۷) واحل لکم ما وراء ذالکم، سورة النساء: ۲۴. ظفیر

(۸) واحل لکم ما وراء ذالکم، سورة النساء: ۲۴. ظفیر

چی مرتد اسلام قبول کړی نودوباره نکاح کولی سی: **سوال**: (۴۹۱\) که مرتد دوی دری میاشتی وروسته واپس مسلمان سی نودده بیا تجدید دنکاح کیدی سی اوکه نه؟

جواب: دوباره دده نکاح کیدی سی.

ددی ښځو سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۴۹۲\) دمیره مور او دخوانبی سکه خور، دمیره مور میریزی خور، دخوانبی خور، دمیریزی خوانبی خور، ددی ښځو سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: ددی ټولو ښځو سره نکاح صحیح ده اودا ټول په: واحل لکم ماوراء ذالکم، [۱] کی داخلي دی.

دوراره دمور اوددہ دښځی دواړو سره نکاح صحیح ده: **سوال**: (۴۹۳\) زید اوعمر دوه سکه ورونه دی دعمر نکاح دزینب سره وسوه یوهلك پیداسو بکر، عمر مړسو، نودزینب واده دده دکشر ورور زید سره وسو، ددې څخه هم یوهلك پیداسو چی دهغه نوم خالد دی دبکر اودخالد نکاح ددواسی دوو ښځو سره وسوه چی حقیقی خوندی وی اوس صورت مسئوله دادی چی که دعمر زوی دځه وجه څخه خپلی ښځی ته طلاق ورکړی یاددہ دانتقال په سبب جلاسی نودده اکا زید دبکر دښځی سره نکاح جائز ده اوکه نه؟

جواب: قال فی الدرالمختار: فجاز الجمع بین امرأة وبنت زوجها وامرأة ابنها. [۲] نو دعبارت منقوله څخه معلومه سوه چی که دزید ښځه یعنی زینب هم دزید په نکاح کی موجوده وی بیاهم زید دخپلی ښځی دزوی سره اودخپل وراره دبکر دښځی سره دطلاق څخه وروسته یادبکر دمرګ څخه وروسته نکاح کولی سی اوکه زینب موجوده نه وی نوبیا خو هیڅ شك نسته.

دمریدی سره نکاح کول جائزده اوکه نه؟ سوال: (۴۹۴\) دمریدی سره نکاح کول جائزده اوکه نه، چه مخکی یی مریده کړی اوبیا ورسره نکاح وکړی؟

جواب: دمریدی سره نکاح صحیح ده خوپه دهوکه او فریب باندی یې کول حرام دی.

دوهمه نکاح کول څنګه دی؟ سوال: (۴۹۵\) دښځی سره دبرابری نه کیدوپه وجه په دوهمه نکاح کې شرعا څه حرج خونسته؟

جواب: که دده دښځی سره تعلق ښه نه وی اودوهمه نکاح کول غواړی اوددوهمی نکاح څخه وروسته دده دابیره وی چی مساوات به ونه سی نوبه مخکنی ښځی لره طلاق ورکی دوهمه نکاح دی وکړی مګر هلته چی مخکی ښځه په خپلو حقوقو پریښوولو راضی وی.

---

[۱] واحل لکم ما وراء ذالکم، سورة النساء: ۲۴. ظفیر

[۲] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۳۹۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۹. ظفیر

(قال عزّ وجل: فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة اوما ملكت ايمانكم [۱] الآيه، وفي الدر المختار في بيان احكام النكاح: ومكروها (اى يكون النكاح مكروها) لخوف الجور فان تيقنه حرم ذالكم. (وفيه [۲]) ويجب (اى الطلاق) لوفات الامساك بالمعروف [۳] (وفيه ولو تركت قسمها (اى نوبتها) لضرتها صح باب القسم، جميل الرحمٰن)على هامش رد المحتار ص ۵۵ ج۲.

چی کمی ښځی ته خاوند طلاق ورکړی نو دهغه نکاح کیدی سی: سوال: (۴۹۶\) دیوی ښځی خاوند ددولسو کالو راهیسی مفقود الخبردی اودا دیوبل سړی په کورکی ده بله دا چی دی ښځی دوه واره دخرچی مقدمه په سرکار کی په خاوند وکړه اوپه خاوند دسرکار څخه ډګری ورکول سول اوښځه داهم وایی چی زما خاوند ماته ددوو سړیو په مخکی طلاق هم راکړی دی اوس ددی ښځی نکاح دبل سړی سره کیدی سی اوکه نه؟ او دی ښځی او ددی سړی ته چی دچا په کور کی اوسیږی ددوی دکور خوراك صحیح دی او که نه؟ او ددوی خیرات او قربانی صحیح ده اوکه نه؟

جواب: ددی ښځی دبیان موافق ددی دوهمه نکاح صحیح ده اوبی دنکاح څخه یی ساتل سخته ګناه ده، ګناه کبیره، چی چا داسی کړیده چی دانښځه یی بی نکاح ساتلی ده، ده ته دی نصیحت وسی چی دی توبه وکاړی اودتیرو سوو بدو افعالو څخه دی توبه وکاړی اوکه دی یی نه کوي نودده سره چیښاك، خوراك کول نه دی پکار اودده سره دی متارکت وسی او دده دخیرات اودقربانی دقبولیت توقع نسته. والله اعلم مفتی مدرسه

دکونډی سره خپله نکاح کول او دزامنو سره یی دلونو نکاح کول څنګه دی؟ سوال: (۴۹۷\) دیوسړی دوی لونی دی اویوه کونډه ده دهغه دوه زامن دی داسړی دکونډی سره واده کول غواړی کونډه په دی شرط رضاده چی که ته دخپلو لونو نکاح زما دزامنو سره کوی نو زه به ستاسی سره نکاح وکړم، آیا داجائز دی؟

جواب: دا صورت جائز دی [۴].

دزوی واده دخاوند دلورسره: **سوال**: (۴۹۸\) دزیددوی ښځی دی دزیددمرګ څخه وروسته دده دیوی ښځی سره دده وروروعمرواده وکی اوهلك یی پیدا سواوس آیادی دزید ددوهمی

---

[۱] واحل لكم ما وراء ذالكم، سورة النساء: ۴. ظفير

[۲] الدرالمختار على هامش ردالمحتار ص۳۵۹ ج۲. ط. س. ج۳ ص۷. ظفير

[۳] ايضا ص۵۷۲ ج۲. ظفير

[۴] اما بنت زوجة ابيه اوابنه فحلال (الدرالمختار على هامش ردالمحتار فصل فى المحرمات ص۳۸۳ ج۲. ط. س. ج۳ ص۳۱). ظفير

ښځی دلور سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: کولی یې سی.

دشپږو اویا کالو دبوډی، دشپاړسو کالو هلک سره: **سوال**: (۴۹۹\) دشپږ اویا کالو بوډی سره دشپاړسو کالو هلك نکاح کول صحیح دی اوکه نه؟

جواب: نکاح کیږی ([1]).

دښځی دانا دښی سره نکاح: **سوال**: (۵۰۰\) ان رجلا نکح ضرة ام ام الزوجة هل یصح نکاحه ام لا ؟

جواب: یصح نکاحه بدلیل قوله تعالی: واحل لکم ماوراء ذالکم ([2]) الآیة. فان ضرة ام ام الزوجة لیست جدة الزوجة لکی دخلت فی عموم قوله تعالی: وامهات نسائکم الآیة.

ددې طلاقو څخه وروسته حلاله وسوه، ده دوطی څخه وروسته طلاق ورکی، مخکنی خاوند ددې په عده کی وطی وکړی، دنکاح دپاره څه حکم دی؟ سوال: (۵۰۱\) زید خپلی ښځی ته دری طلاقه ورکړل څو ورځی یی ددی سره وطی وکړی بیا دیوسړی سره یی په غرض دحلالی ددې نکاح وکړه محلل وطی وکړی اوطلاق یی ورکی دعدی دتیریدو څخه وروسته زید دخپلی ښځی هندی سره نکاح وکړه نودا نکاح صحیح سوه اوکه نه؟

جواب: زید چی کمه نکاح دتیریدودعدی دطلاق دمحلل یعنی ددری حیضوڅخه وروسته وکړه دانکاح صحیح سوه دده سره دنکاح په صحت کی څه شك اوتردد نسته اوچی کم ناجائزکارونه زید دتحلیل څخه مخکی اووروسته کړیدی دهغه څخه دی توبه وکاږی ([3]).

دناجائز نکاح څخه وروسته دطلاقو ضرورت سته اوکه نه همداسی نکاح کیدی سی؟ سوال: (۵۰۲\) زید دکریما سره نکاح وکړه چی برابری یی ونه خوړل نوپه یوه کال کی یی دننه طلاق ورکړی، په دې موده کی مجامعت هم سوی ؤ دعدی څخه وروسته دکریما اودبکر نکاح وسوه خو دکریما اودبکر رشته داسی وه چی دهغه دوجی عالمانو دانکاح ناجائز وګرځوله ددی ناجائزې نکاح دیوکال څخه دزیات وخت وروسته اوس جدایی خو په دواړوکی ده خوآیا دطلاق ضرورت سته اودطلاق څخه وروسته یابی طلاقه دکریما داول خاوند سره نکاح جائزده؟

([1]) په شریعت کی دعمر څه قید نسته. ظفیر

([2]) سورة النساء: ۴ . ظفیر

([3]) ولابد من کون الوطء بعد مضی عدة الاول لو مدخولا بها (رد المحتار ص۷۴۰ ج۲، ط.س. ج۳ ص۴۱۰) لا ینکح مطلقه من نکاح صحیح نافذ بها ای بالثلاث لوحرة الخ حتی یطأها غیره (الدرالمختار علی هامش رد المحتار باب الرجعة ص۷۳۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۰۹). ظفیر

جواب: داسی نکاح چی کمه شرعا باطله اوفاسده وی جلاکیدل اوپریښوول یې کافی دی اودطلاقو ضرورت نسته اوکه ښځه مدخوله وی نودې لره عده تیرول پکاردی بیا دمخکنی خاوند سره نکاح کولی سی. (په دې شرط چی ده درې طلاقه نه وی ورکړی. ظفیر)

دپلار دماما دلور سره نکاح جائزده: **سوال**: (۵۰۳\) که زیددپلاردماما دلورسره نکاح وکړی نوجائزده اوکه نه؟

جواب: دپلار دحقیقی ماما دلور سره نکاح جائزده، قال الله تعالی بعد بیان المحرمات: واحل لکم ما وراء ذالکم الآیة ([1]). فقط

دښځی دزوی دمطلقی سره نکاح: **سوال**: (۵۰۴\) یوسړی دیوې ښځی سره نکاح وکړه دی هلك دې ته طلاق ورکی، ښځی دبل سړی سره واده وکی هغه هم دې ته طلاق ورکی، ښځی دبل سړی سره واده وکی اوده هم دې ته طلاق ورکی، اوس که دا سړی ددی ښځی سره که نکاح وکړی نوصحیح ده اوکه نه؟ فقط بینوا وتوجروا.

جواب: که دامذکور سړی ددی ښځی سره نکاح وکړی یعنی دخپلی ښځی دهغه زوی دښځی سره چی کم داول خاونده څخه دی نونکاح صحیح ده قال الله تعالی: احل لکم ماوراء ذالکم ([2]) ودلیله ما قال فی الشامی: ولاتحرم بنت زوج الام ولا امه (الی ان قال) ولا زوجة الربیب ولا زوجة الاب ([3]). کتبه رشید احمد.

دلور واده دښځی دوراره سره صحیح دی اوکه نه؟ سوال: (۵۰۴\) زید دخپلی لور واده دخپلی ښځی دوراره سره کول غواړی جائزدی اوکه نه؟

جواب: صحیح دی په دې کی هیڅ خبره نسته. دلیله ما قال الله تعالی: واحل لکم ماوراء ذالکم (سورة النسآء: ۲۴). فقط

دحرمت مصاهرت سره نکاح جائزنه ده: **سوال**: (۵۰۵\) زید دخپل وراره عمر سره دخپلی لور هنده بالغه نکاح کول غواړی نوهندی خپل پلار زید ته وایی زما نکاح دعمر سره مه کوه ولې چی ماپه خپلو سترګو عمر دخپلی مور سره په زنا لیدلی دی. نوزید داوویل واقعی ته رښتیا وایی ماهم په خپلو سترګو لیدلی وو اووهل ټکول می هم کړی وه خو دامی دبی عزتی دبیری ښکاره نه کړه، غرض داچی هنده بالغه برابره ددی نکاح انکار کوی اوزید دهندی نکاح دعمر سره وکړه.

آیادزید اودهندی دمورپه مخکی په خپل مینځ کی خبری‌کول اوپه وخت دنکاح په مجمع

([1]) و([2]) سورة النسآء: ۲۴. ظفیر

([3]) رد المحتار ص۳۸۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۱. ظفیر

عام کی چپ پاته کیدل اودحرمت مصاهرت اظهار نه کول اوچی کله هنده خپله نکاح دبکر سره وکړه برملا اظهار کول شرعا معتبردی اوکه نه؟ اومخکی نکاح باطلولی سی اوکه نه؟ اونکاح ثانی جائزده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی دهندی نکاح دعمر سره نه ده سوی ځکه چی مخکی خوهنده ته یې دحرمت مصاهرت علم وو نو ددی په حق کی نکاح مذکوره به باطله (۱) وی. ددې څخه علاوه هنده بالغه وه اوهغه مسلسل ددی نکاح څخه انکار کوی نوددی وجه دهندی نکاح دعمر مذکور سره نه سی منعقده کیدی (۲).

نونکاح دهندی چی وروسته دبکر سره وسوه هغه صحیح ده اودهندی دپلار په حرمت مصاهرت باندی دعلم سره په وخت دنکاح ددی اظهار نه کول مفید دجواز نه دی دنکاح دپاره ځکه چی کله هنده بالغه په خپله دعمر سره دنکاح څخه انکارکوی نودانعقاد دنکاح هیڅ صورت نسته .

ددوو دترور لونو یادماما لونو په نکاح کی دجمع کولو مطلب: **سوال**: (۵۰۶\) په رکن رکین کی لیکلی دی چی دوې دترور لونی یا دماما لونی دیوسړی په نکاح کی جمع کیدی سی دا صحیح دی اوددی څه مطلب دی؟

جواب: ددوو دترور لونو مطلب دادی چی ددوو خوندو لونی وی یوه دیوه سړی لورده او بله دبل. نو دوی دیوه سړی سره په نکاح کی یوځای کیدی سی.

دښځی پریښوول اودخوښینی سره نکاح کول څنګه دی؟ سوال: (۵۰۷\) یوسړی دخپلی خوښینی یعنی دخپلی ښځی دسکه خور چی دڅه مودی راهیسی کونډه وه دخپلی ښځی په ژوند کی جبراً په خپله نکاح کړه اوپه خاندان کی سره ددی چی مناسب سړی وو دایی بل ځای دنکاح کولو څخه منع کړه اوښځه بی له خطاء شرعی پریږدی اوطلاق ورکړی اوماشومان هم جلا کړی، پوښتنه داده چی په دی سبب ښځی ته طلاق ورکول جائزدی او که نه؟ اودده نکاح به دسکه خوښینی سره وسی اوکه نه؟

جواب: که خپلی ښځی ته یی طلاق مخکی ورکړی وی اوددی دطلاقو دعدی یعنی ددری حیضونو یادحیض دنه راتلو په صورت کی ددرو میاشتو تیریدو وروسته دښځی دسکه خور سره یې نکاح کړی وی نودا شرعًا صحیح ده اوکه ښځی ته یی دطلاق ورکولو څخه مخکی یاددی دعدی دتیریدو څخه مخکی دښځی دسکه خور سره نکاح وکړی نو دا

---

(۱) اراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع وحرمة اصولها وفروعها علی الزانی (ردالمحتار ص۳۸۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۱). ظفیر

(۲) ولا تجبر البالغة البکر علی النکاح لانقطاع الولایة بالبلوغ (ایضا ص۲۱۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص۵۲). ظفیر

نکاح به باطله وی اومنعقده به نه وی وحرم الجمع بین المحارم نکاحا ای عقدا صحیحا وعدة لو من طلاق بائن (درمختار علی هامش الشامی ۳۹۰ ج۲)

ولا یجوز ان یتزوج اخت معتدته سواء کانت المعتدة عن طلاق رجعی اوبائن او ثلاث او عن نکاح فاسد او عن شبهة (عالمگیری ص ۲۹۲ ج۲).

دعدت څخه وروسته ددوهم یا داول خاوند سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۵۰۸) دعدی په ختمیدو دبل سره نکاح کولی سی یا دخپل خاوند سره نکاح کولی سی؟

جواب: په عده تیریدو دبل سړی سره نکاح کولی سی اوکه خاوند دری طلاق نه وی ورکړی بلکی یو یا دوه طلاقه یی ورکړی وی اوعده تیره سوه نو وروسته دعدی څخه هم خاوند نکاح کولی سی اوکه دری طلاقه یی ورکړی وی نوبی دحلالی داول خاوند دپاره نه سی روا کیدی.

اوچی کمی ته مغلظ طلاق نه وی ورکول سوی نوخاوند ورسره په عده کی هم نکاح کولی سی: ودلیله اذا کان الطلاق بائنا دون الثلاث فله ان یتزوجها فی العدة وبعد انقضائها وان کان الطلاق ثلاثا فی الحرة وثنتین فی الامة لم تحل له حتٰی تنکح زوجا غیره نکاحا صحیحا ویدخل بها یطلقها اویموت عنها (عالمگیری مصری ص ۴۷۳ ج۲). فقط

ښځی غیر مدخولی ته یی طلاق ورکی اوس بی دنکاح کولو دانه سی سائلی: **سوال**: (۵۰۹) یوسړی خپلی ښځی ته دصحبت کولو څخه مخکی طلاق ورکی اوبیا دیومولوی صاحب په مسئله ښوولو اوویلو باندی یې داپه کورکی وساتله اوصحبت یی ورسره وکی څه حکم دی؟

جواب: په دی صورت کی ددی سړی پرښځی باندی طلاق واقع سو اوچی کله دانښځه غیر مدخول بهاوه نوپه دی باندی طلاق بائن واقع سو په یوه طلاق دابائنه سوه (۱) بی دنوی نکاح څخه داپه کورکی ساتل اوصحبت ورسره کول حرام دی یا خودی دی ژر ددې څخه بیل سی اوکه ساتی یی نو بیا دی ورسره نکاح وکړی.

دلور واده دماما دزوی سره صحیح دی: **سوال**: (۵۱۰) دزید دسکه دماما دزوی سره دده دلور واده کیدی سی اوکه نه؟

جواب: په درمختار کی دی: واما عمة عمة امه وخالة خالُ ابیه فحلال کبنت عمه وعمته

---

(۱) قال لزوجته غیر المدخول بها: انت طالق ثلاثا الخ. وقعن الخ وان فرق بانت بالاولی لا الی عدة ولذا لم تقع الثانیة بخلاف الموطوءة حیث یقع الکل (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب طلاق غیر المدخول بها ص ۲۲۴ - ۲۲۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۸۴ - ۲۸۲). ظفیر

وخاله وخالته (۱) لقوله تعالی واحل لکم ماوراء ذالکم (۲) الآیة ددې څخه معلومه سوه چې دزید دسکه ماما دزوی سره دزید دلور نکاح صحیح ده.

دحاملی عن الزنا اولاد اوددی واده: **سوال**: (۵۱۱\) دیوسړی لور مرتکبه دزنا سوله په حالت دحمل کی ددی نکاح دیوبل سړی سره وسوه نودا عقد صحیح سو اوکه نه؟ اوددی زنا دحمل څخه چی کم هلك پیداسو، دانیکه (دانجلی پلار) غنیمت وګڼل اوپه خپله غیر کی یی واخیستی، ددا سی سړی سره تعلقات او راشه درشه کول څه رکم دی؟

جواب: داعقد صحیح دی ځکه دحاملی عن الزنا نکاح دغیر زانی سره هم صحیح ده خو دغیر زانی تر حمل زیږولو پوری وطی صحیح نه دی. کذافی الدرالمختار (۳).

معلومه نه ده چی دسائل په دی سوال څه غرض دی آیا ددی هلك پالنه ګناه ګڼی آخر ددی هلك څه ګناه ده چی دده پالنه دی نیکه ونه کړی. واضحه دی وی چی دولد الحرام نسب دمور څخه شرعاً ثابت دی اوددی بچی پالنه ضروری په دې کی دنیکه څه ګناه نسته.

دمزنیی دلور سره واده صحیح نه او دمزنیی سره صحیح دی: **سوال**: (۵۱۲\) دیوی ښځی دیو سړی سره ناجائزه تعلق وو دی ښځی ددی سړی سره دخپلی لور واده وکی ددی انجلی دوطی څخه مخکی انتقال وسو اوس ددی انجلی مور ددی سړی سره نکاح کول غواړی ځکه چی دانجلی پلار دې ته طلاق ورکی آیاپه دی صورت کی ددی انجلی دمور نکاح ددی سړی سره کیدی سی اوکه نه؟

جواب: که ناجائزه تعلق ددی ښځی ددی سړی سره په مثل دزنا وغیره ثابت وی نوددی سړی نکاح ددی ښځی مزنیه او ممسوسه بالشهوت دلور سره حرامه اوناجائز وه. بیا که دی سړی دی انجلی ته دوطی اودمس بالشهوت وغیره څخه مخکی طلاق ورکی نوددی سړی نکاح ددی انجلی دمور سره صحیح ده اوکه ناجائز تعلق ددی ښځی ددی سړی سره ثابت نه وی اوزنا وغیره امور محرمه نه وی سوی نوبیاددی انجلی سره دده نکاح صحیح سوه اوپه صحیح نکاح به دوطی څخه هم دمنکوحی مور همیشه حرامیږی.

په درمختار کی دی: وأم زوجته الخ بمجرد العقد الصحیح وإن لم توطأ قوله الصحیح احترازعن النکاح الفاسدفانه لایوجب بمجرده حرمة المصاهرة بل بالوطی اومایقوم مقامه

---

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۰. ظفیر

(۲) سورة النساء: ۲۴. ظفیر

(۳) وصح نکاح حبلی من زنا لا حبلی من غیره ای الزنا لثبوت نسبه (الی قوله) وحرم وطؤها ودواعیه حتی تضع الخ لو نکحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة (الدرالمختار ص ۱۸۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۸ - ۲۹). ظفیر

من المس بشهوة [۱] الخ (شامی ص ۲۷۸ ج۲).

وکیل وایی انجلی اجازه ورکړیده او انجلی وایی نه می ده ورکړی، نکاح وسوه اوکه نه؟

سوال: (۵۱۳) وکیل ددوو سړیو په وجودکی دانجلی څخه دوکالت اجازه واخیسته، دې ښه وویل، دی قاضی ته راغی اووی ویل نکاح وترل سوه دانجلی پلارته چی کله معلومه سوه نوده دخپلی لور کلثوم څخه په دی باره کی پوښتنه وکړه په جواب کی کلثوم دپوره واقعې څخه لاعلمی ښکاره کړه اووی ویل چی ماچاته هم اجازه نه ده ورکړی، په شریعت کی ددی نکاح څه حکم دی؟

جواب: انجلی چی بالغه ده اودی په جواب دکلام دبکر کی: ښه وویل چی دهغه دوه شاهدان سته نوددی نکاح منعقده سوه اوانجلی چې وروسته انکار کوی چی ما اجازه نه ده ورکړی دا به معتبر نه وی ولي چی ددی ښه ویل اذن دی. قال فی الدرالمختار فان استاذن غیر الاقرب کاجنبی اوولی بعید فلا عبرة لسکوتها بل لابد من القول (درمختار علی هامش الشامي ج۲ ص۴۱۳). فقط. والله تعالی اعلم

یوې خور ته طلاق اودبلی سره واده کول: **سوال**: (۵۱۴) یوسړی دخپلی کشری خور نکاح دیوه سړی سره وکړه مور یی په دی نکاح ناراضه وه دی په ده باندی دی کشری خورته طلاق ورکی او دمشری سره یی نکاح وترل نوسمدستی ددی سړی ددی دمشری خور سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: که دکشری انجلی سره خلوت هم نه وی سوی اودخلوت څخه مخکی دې ته طلاق ورکول سو نوعده پردی واجب نه ده [۲] نوپه دی حالت کی ددی دخور سره سمدستی نکاح صحیح ده. خومور ولی نه ده که مشره خور نابالغه وی نودورور داجازی څخه بغیر ددی نکاح به صحیح نه وی.

ښځی ته یی طلاق ورکی اوددی دکونډې خورسره یی واده وکی صحیح دی اوکه نه؟ سوال: (۵۱۵) ددوو ورونو نکاح ددوو خوندو سره وسوه اوس مشر وروړو وفات سو دده ښځه بالغه ده نوکشر ورور چی خپلی نابالغی ښځی ته طلاق ورکی نودخپل مشر وروړو دښځی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: که کشر ورور خپلی نابالغی ښځی ته طلاق ورکی اوددی دمشری خورسره نکاح وکړه نودا صحیح ده خوکه داکشر ورور هم نابالغه وی نودده طلاق نه واقع کیږی اوکه

---

[۱] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۰. ظفیر

[۲] قال لزوجته غیر المدخول بها: انت طلاق ثلاثا، وقعن الخ وان فرق بانت بالاولی لاالی عدة (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب طلاق غیر المدخول بها ص۲۲۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۸۴ - ۲۸۲). ظفیر

بالغ وو نودده طلاق به واقع سی اوکه ده دخپلی نابالغی ښځی سره خلوت کړی دی نو ددی دعدی دپوره کیدو څخه وروسته دی ددی دمشری خور سره نکاح وکړی.

دحمیدی نکاح یې په نیکه ښځه ښکاره کولو سره وکړه وروسته دابی حیا وختله اوپه سوزاک کی اخته ده نودا نکاح وسوه اوکه نه؟ سوال: (۵۱۶) زیدته یومعتبر سړی بکر یقین ورکی چی حمیده ډیره نیکه سلیم الطبع اوخوش اخلاقه ښځه ده په دی بناء زید حمیده په نکاح کی قبوله کړه، په مجلس دنکاح کی نه قاضی وو اونه بکر، سره دوعدی په مجلس دنکاح کی شریك نه سو، یوشاهد سکه ورور حمیده اویو وکیل چی بالکل دحمیدی دحالاتو څخه بی خبره وو په مجلس دنکاح کی وو نورڅوك نه وه، دنکاح څخه وروسته حمیده په مرض دسوزاك کی مبتلا اوپه حرکات اوسکنات کی بدکاره اوبی حیا ښکاره سوه آیا نکاح وسوه اومهر واجب دی؟

جواب: چی کله ایجاب اوقبول ددوو شاهدانو په مخکی سوی وی نونکاح صحیح سوه اودښځو دعیبونو دوجه که زید داساتل نه غواړی نوطلاق دی ورکړی اوپه صورت ددخول اودخلوت صحیحه پوره مهر پر ذمه دزید لازم دی اوکه بکر قصداً دروغ ویلی وی نودی ګنهګار دی.

ثلورم باب: محرمات (یعنی هغه ښځی چی دکمو سره نکاح حرامه ده)

اول فصل: حرمت دنکاح په سبب دنسب

دمیریزی خور دزوی دلور سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۵۱۷) زید دخپلی میریزي خور دزوی دلور سره نکاح وکړه. نودده نکاح جائزده اوکه نه؟ اوپر زید څه سزا شرعا ده که دا نکاح ناجائزه وی؟

جواب: دمیریزي خور دزوی دلور سره نکاح حرامه ده ناکح دتعزیر حقداردی که توبه نه کاږی اوکه دی مذکوره ښځه نه جلا کوی. نودده سره دی خوراك چښاك اونور تعلق ختم سی. قال الله تعالٰی: وَبَنَاتُ الاَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ الایة ای حرمت علیکم. (۱) الآیه ، وقال تعالٰی: فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِکْرٰی مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ (۲) الایة، فقط

دمیریزي ترور سره نکاح جائزنه ده: **سوال**: (۵۱۸) دمیریزي ترور سره نکاح جائزده اوکه نه؟ اوپه آیت کریمه کی دلفظ دخالاتکم څخه څه مراددی اولفظ دجمع یی ولی راوړی؟

جواب: په وخالاتکم (۳) کی دری کوچنی قسم تروریانی داخلي دی دټولوسره نکاح حرامه ده اوکه دمور سکه خور وی اوکه صرف دپلار لور یی وی یا صرف دمور. هکذا فی کتب

---

(۱) وګوری سورة النساء: ۲۴. ظفیر (۲) سورة الانعام ، آیة : ۸. ظفیر (۳) سورة النساء: ۲۴. ظفیر

التفسیر والفقه ([1]).

دسکه خوریی اودسکه وراره دلور سره نکاح جائزنه ده: سوال: (۵۱۹\) دسکه ماما دسکه خوریی دلور سره نکاح کول جائزدی اوکه نه؟ اودسکه اکا دسکه وراره دلور سره نکاح کول جائزدی اوکه نه؟

جواب: واضحه دی وی چی په قرآن کریم کی دمحرماتو په بیان کی ارشاد دی: وبنات الاخ وبنات الاخت ([2]) ددې څخه مراد دادی چی داکه دورور اودخور خپل صلبی اولاد وی یا داولاد اولاد وی. نوچی څنګه دخورزی سره نکاح حرامه ده نو همداسی دخوریی دلور سره هم حرامه ده چی څومره هم لاندی ځی. اوچی څنګه دوریری سره حرامه ده هم داسی دوراره دلور سره هم حرامه ده وان سفلت. نوعدم جواز دنکاح دخوریی دلور یا دوراره دلور سره په نص قطعی ثابت دی په دی کی اهل حق متفق دی.

په تفسیرِ خازن کی دی: والبنت عبارة عن کل أنثی رجع نسبها إلیك بالولادة بدرجة أو درجات ، الی ان قال: قوله تعالی: وبنات الاخ اي حرمت علیکم بنات الاخ الخ وبنات الاخت وهي عبارة عن کل امرأة لاخیك او لاختك علیها ولادة یرجع نسبها الی الاخ او الاخت، فیدخل فیهن جمیع بنات اولاد الاخ والاخت وان سفلن الخ (خازن ص ۴۰۴ ج۱).

دمیریزی خور لمسی حرامه ده: سوال: (۵۲۰) زید دخپلی میریزي خور چی صرف دپلار یې ده دلمسی سره نکاح کول غواړی دانکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: تمام مفسرین اوداهل سنت والجماعت عالمان په دی متفق دی چی په آیت کریمه وبنات الاخت سره دهرقسم دخور داولاد سره اوداولاد داولادسره نکاح حرامه ده که سکه خوریی وی اوکه صرف دپلار یی وی اوکه صرف دموریی وی. نوکه دمیرزي خورڅخه که هریوه خور مرادوی ددی دلمسی سره نکاح حرامه ده. کذا فی عامة کتب الفقه. ([3])

دیو خاوند څخه یی هلک او دبل خاوند څخه یی انجلی اوموریی یوه وی نوپه دوی کي نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۵۲۱) زینب دوی نکاح وکړی دمخکی مړخاوند څخه یی دوه زامن اوددوهم موجوده خاوند څخه یی دوې انجلی دی ددی دواړو هلکانو او ددواړو انجونو نکاح جائزده اوکه نه؟

([1]) دخل في الاخوات المتفرقات وبناتهن الخ والعمات والخالات المتفرقات (البحر الرآئق ص۹۹ ج۳، ط.س. ج۳ ص۹۳). ظفیر

([2]) و([3]) سورة النساء ۲۴. ظفیر

([4]). ودخل في الاخوات المتفرقات وبناتهن وبنات الاخوة المتفرقین والعمات والخالات المتفرقات لان الاسم یشمل الکل (البحر الرآئق فصل في المحرمات ص۹۹ ج۳، ط.س. ج۳ ص۹۳). ظفیر

جواب:دادواړه هلکان اودواړي انجوني ورونه خوندی دی په دوی‌کی نکاح جائزنه ده (۱).

دمحارمو سره نکاح فاسده ده اوکه باطله:**سوال**:(۵۲۲) که چادخپل محارموسره نکاح وکړه نودا نکاح به فاسده وی اوکه باطله؟

جواب: دانکاح به باطله وی اوکه فقهاؤ ورته چیري فاسد ویلی وی نو ددې څخه مراد باطل دی .

دمیریزي خاله سره نکاح جائز نه ده: **سوال**: (۵۲۳) دزید دخسر دوې ښځی دی دیوی ښځی څخه یی چی کمه لورده هغه دزید ښځه ده اوددوهمی ښځی څخه یی چی کمه انجلی ده دهغې نکاح دزید دزوی سره جائزده اوکه نه؟ یعنی دزید دزوی نکاح دخپلی میریزي خاله سره صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دزید دخسر چی کمی دوی لونی دی چی ددوو ښځو دنس څخه پیدا دی دادواړي په خپل مینځ کی علاتی یعنی دیوه پلار لونی دی نو دزید دزوی نکاح دده دعلاتی خوانبی سره صحیح نه ده. قال الله تعالی: حرمت علیکم امهاتکم وبنٰتکم واخواتکم وعمٰتکم وخلٰتکم، (۲) دلته ددې‌څخه دهرقسم خوانبی حرمت ثابت دی یعنی دعینی، علاتی، اخیافی، دهرقسم خاله سره نکاح حرامه ده (۳). فقط

دخور دلمسی سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۵۲۴) څه وایی علماء چی دزید په نکاح کی دوی ښځی دی هنده اورضیه دهندی یوه لور مخدومه پیداسوه، اودرضیی یو زوی بکر پیداسو. اوس دمخدومه دسکه لمسی سره دبکر واده کیدی سی اوکه نه؟

جواب: دمخدومه دلمسی سره دبکر نکاح صحیح نه ده. کما قال الله تعالی: وبنات الاخ (الآیة ، سورة النساء: ۲۴) ای حرمت علیکم. (۴) والله اعلم

په فاسده اوباطله کي فرق: **سوال**: (۵۲۵) په فاسده اوباطله نکاح کی څه فرق دی؟

جواب: په دې کی اقوال دفقهاؤ مختلف دی محقق ابن الهمام فرمایی چي: په نکاح فاسده اوباطله کی څه فرق نسته. اودبعضو کتابونو څخه فرق معلومیږی لکه چی په شامی کی ددی تفصیل دی، ومن شاء فلیراجع الیه (۵).

---

(۱) قال الله تعالی: وحرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم (سورة النساء: ۲۴). ظفیر

(۲) سورة النساء: ۲۴. ظفیر

(۳) فیدخل فیهن الاخوات المتفرقات وبناتهن وبنات الاخوة المتفرقین والعمات والخالات المتفرقات لان الاسم یشمل الکل (البحر الرائق فصل في المحرمات ص۹۹ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص۹۳). ظفیر

(۴) فیدخل فیهن جمیع بنات اولاد الاخ والاخت ان سفلن الخ (تفسیر خازن ص۴۰۴ ج۱). ظفیر

(۵) فیه أنه لا فرق بین الفاسد والباطل في النکاح، بخلاف البیع کما في نکاح الفتح لکن في البحر عن المجتبی: کل نکاح اختلف العلماء في جوازه کالنکاح بلا شهود فالدخول فیه موجب للعدة وأما نکاح منکوحة الغیر =

داخیافی (په مور کی شریکه) خور دلور سره نکاح جائزنه ده: سوال: (۵۲۶\) دامینه خاوند عظیم وفات سو اویوه لور سائره ځینی پاته سوه دسائری واده دمحمد سره وسو، دمحمد دنطفي څخه یوه انجلۍ سکینه پیدا سوه، امینه دعدت تیریدلو څخه وروسته دعثمان سره عقد ثاني دواده وکی دعثمان دنطفی څخه عبدالکریم پیداسو اوس دعبدالکریم نکاح دمحمد دلور سکینه سره سویده ایا دانکاح چی داخیافی خور دلور سره سویده شرعًا جائزده اوکه نه؟

جواب: دانکاح چی داخیافی خور دلور سره سویده قطعی حرام اوناجائز ده دبنات الاخت حرمت په قرآنکریم کی منصوص دی. اودری واړه قسمه خوندی په دی کی شاملي دی عینی وایی که علاتی وی اوکه اخیافی. کما فی عامة کتب الفقه والتفسیر، قال فی المدارك قوله تعالی: واخواتکم لاب وام اولاب اولام وعماتکم من الاوجه الثلاثة وخالاتکم کذالك وبنات الاخت کذالك (۱) الخ وهکذا فی الجلالین وغیره من کتب التفاسیر. فقط

دمیریزي خور سره نکاح جائز نه ده: سوال: (۵۲۷\) دمیریزي خورسره چی پلار یی جلا وی نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: ناجائزده لقوله تعالی واخواتکم ای حرمت علیکم (۲). فقط

دخورزي وراره دلور سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۵۲۸\) دخورزی اودوریری دلوری سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: لکه چی دوریری اودخورزی سره نکاح حرامه ده نوداسی ددوی دلور سره هم حرامه ده ځکه چی لفظ دبنات الاخ وبنات الاخت (۳) لاندی ټول اولاد داخ اواخت اواولاد داولاد داخ او اخت ته شامل دی، کما فی التفسیر الخازن: وبنات الأخ وبنات الأخت وهي عبارة عن کل امرأة لأخیك أو لأختك علیها ولادة یرجع نسبها إلی الأخ أو الأخت فیدخل فیهن جمیع بنات أولاد الأخ والأخت وإن سفلن (۴) الخ . فقط

دمیریزي خور دلمسی سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۵۲۹\) دزید عقد دده دمیریزی خوری دلمسی سره کیدی سی اوکه نه؟ صورت یې دادی چی بکر اول یو عقد وکی چی

= ومعتدته فالدخول فیه لا یوجب العدة الخ (ردالمحتار باب العدة ص۸۳۵ ج۲، ط.س. ج۳ ص۵۱۲). ظفیر

(۱) وګوری آیت شریف: وحرمت علیکم امهاتکم الخ تفسیر مدارك التنزیل ص۱۲۹ ج۱. ظفیر

(۲) سورة النساء ۲۴. ظفیر

(۳) واخواتکم لاب وام او لاب او لام. مدارك التنزیل ص۱۲۹ ج۱. ظفیر

(۴) تفسیر خازن ص۴۰۴ ج۱. ظفیر

دهغه څخه هنده پیدا سوه اودهندی څخه خالد اودخالد څخه سلیمه پیداسوه. ددې څخه وروسته بکر یوبل عقد وکی ددې څخه زید پیداسو آیا دزید عقد دسلیمه سره شرعا جائزدی اوکه نه؟

جواب: دزید نکاح په دی صورت کی دسلیمی سره صحیح نه ده حرام قطعی ده. کما قال الله تعالی بنات الاخ وبنات الاخت (۱). فقط

دلمسی سره نکاح حرامه ده اوددی معاون فاسق دی: **سوال**: (۵۳۰\) زید دخپلی حقیقی لمسی سره عقد وکی دزید دپاره شرعا څه حکم دی اوچی کم خلګ دده معاون دی دهغوی دپاره څه حکم دی؟

جواب: دحقیقی لمسی سره نکاح کول قطعا حرامه ده داپه نص قطعی ثابت دی (۲) ددی فعل شنیع مرتکب فاسق اوفاجر دی اوکه دی توبه نه کاږی اودا جلانه کړی نوددده سره تعلق پرینبوول لازم دی اوچی څوك دده معاون اومددګاردی هغه هم فاسق اوفاجر دی اوامداد دګناه هم ګناه ده. قال الله تعالی: وتعاونو علی البر والتقوٰی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. (۳) فقط

دمیریزې ورور دلمسی سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۵۳۱\) زید اوعمر دوه میریزی ورونه دی یعنی پلار یی یودی اومندی جلا جلا دي نوچی دزید دلمسی نکاح دعمر سره وسی نو ایا داصحیح ده اوکه نه؟

جواب: ددری واړه قسمه ورونو یعنی عینی، علاتی، اخیافی داولاد او داولاد داولاد سره نکاح حرامه ده لقوله تعالی وبنات الاخ وبنات الاخت (۴). فقط

دمیریزې خور دلمسی سره نکاح حرامه ده: **سوال**: (۵۳۲\) دخپلی میریزي خور دلمسی سره نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: دمیریزي خور دلمسی سره نکاح حرامه ده. کما فی الجلالین فی تفسیر قوله تعالی: وبنات الاخ وبنات الاخت وتدخلن فیهن بنات اولادهن (۵) وفی الدرالمختار: حرم ﷺ وفرعه ﷺ وبنت اخیه واخته (۶) وبنتها ﷺ. وایضا فی الجلالین فی تفسیر قوله تعالی:

---

(۱) سورة النساء: ۲۴. ظفیر

(۲) حرمت علیکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت (سورة النساء: ۲۴) والبنت عبارة عن کل انثی رجع نسبها الیك بالولادة بدرجة او درجات (تفسیر خازن ص۴۰۴ ج۱). ظفیر

(۳) سورة المائدة: ۱. ظفیر

(۴) سورة النساء: ۲۴. ظفیر

(۵) وګوری تفسیر جلالین سورة النساء آیت مذکور ص ۷۳. ظفیر

(۶) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۸ - ۲۹ . ظفیر

واخواتکم من جهة الاب اوالام [۱] الخ . فقط

دوریری او دخورزی سره نکاح صحیح نه ده: **سوال**: (۵۳۳\) په بهشتی زیورکی دی چی دوریری اودخورزی سره نکاح صحیح نه ده دامسئله صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دامسئله هم صحیح ده چی ښځو لره دخپل عینی، علاتی، اخیافی، وراره او خوریی سره نکاح جائزنه ده [۲] خوداکا دزوی دلور اوداکا دلور دلور سره نکاح جائزده.

داکا دزوی دلور سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۵۳۴\) دحامد دوه زامن بکر اوعمر دی دبکر زوی زید دی اودعمر زوی الیاس دی آیا دزید نکاح دالیاس دلور سره کیدی سی؟ چی دوی په خپل مینځ کی اکا او وریره دی.

جواب: کیدی سی داصورت په احل لکم ماوراء ذالکم [۳] کی داخل وی.

دعلاتی لمسی سره نکاح صحیح نه ده: **سوال**: (۵۳۵\) دمیان بهایی دوی ښځی دی بی جان اوعمده بی بی دبی جان یوزوی محبوب دی اودعمدی بی بی یولور حشمته ده اوددی لور معصوم بی ده اوددی لور قطب بی ده دمحبوب نکاح دقطب بی سره جائزده اوکه نه؟

جواب: قطب بی دمحبوب دمیره خور حشمت بی لمسی ده نودمحبوب نکاح دقطب بی سره حرام قطعی ده، قال الله تعالی: وبنات الاخ وبنات الاخت. [۴] نوچی څنګه دخور سره نکاح حرامه ده نوداسی دخور داولاد اوداولاد داولاد سره هم نکاح حرامه ده اودامراد دی په بنات الاخت سره اوپه اخت کی دری واړه قسمونه دخوندو داخل دی، عینی، علاتی، اخیافی. [۵] فقط

دلور دزوی دښځی سره نکاح حرامه ده: **سوال**: (۵۳۶) (۱) دنیکه (مور او پلار) دکونډی سره چی دلمسی خپله انا نه وی بلکه بله ښځه وی نکاح جائز ده اوکه نه؟

(۲) که دلمسی یعنی دلور زوی دبل ورور سره چی هغه هم دلور زوی دی ددغه کونډی مذکوره سره ایجاب اوقبول شرعی سوی وی نوکه نیکه دداسی ښځی سره چی دسکه لور دزوی مخطوبه ده نکاح وکړه نوجائز ده اوکه نه؟

دنیکه دکونډی سره نکاح جائزنه ده: (۳) که نیکه شیخ فانی وی او هغه خپله نکاح دیـــوی

---

[۱] تفسیر جلالین سورة النساء ایت مذکور ص ۷۳. ظفیر

[۲] وحرم علی المتزوج ذکرا کان اوانثی اصله وفرعه علا اونزل وبنت اخیه واخته وبنتها (درمختار) کماحرم علیه تزوج بنت اخیه یحرم علیها ابن اخیه وهکذا الخ (رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۸ – ۲۹). ظفیر

[۳] سورة النساء : ۲۴. ظفیر

[۴] سورة النساء : ۲۴. ظفیر

[۵] تفسیرِ خازن ص۴۰۴ ج۱. ظفیر

ښځی سره صرف دخدمت دپاره وکړی اوپرجماع قادرنه وی نو دنیکه دوفات څخه وروسته ددی ښځی سره دده نکاح جائزده او که نه؟

د: ولا تنکحوا تفسیر: (۴) دمولانا ابو السعود ﷺ دتفسیر ددې عبارت څخه څه مطلب دی کم چې تردې آیت لاندې کړیدی: ولا تنکحوا ما نکح اٰباءکم ، الآیة ؟

جواب: (۱) حرام ده بقوله تعالی ولاتنکحوا مانکح آباءکم من النساء الایة (سورة النساء ۲۳) وقال فی العالمگیریة: نساء الاباء والاجداد من جهة الاب او الاب او الام وان علوا فهؤلآء محرمات علی التابید نکاحا ووطیا (۱) ص۱۲۴ ج۱.

۲. که دنکاح ایجاب اوقبول سوی وی یعنی شرعی نکاح چی دقاعدی شرعی مطابق ایجاب اوقبول سوی وی نودنیکه نکاح دخپلی لور دزوی دښځی سره فاسد اوحرام اوناجائز ده اوکه خطبه سوی وی نوبیا دنیکه دلور دزوی دکوزده سوی نکاح روا ده.

۳. په داسی حالت کی هم دلور دزوی نکاح دنیکه دمنکوحه سره صحیح نه ده کما مر فی الجواب الاول.

۴. چی دابو السعود ددی عبارت کم حاصل دی همدا مذهب دی دجمهورو او احنافو دی چې نکاح که صحیح وي نو نفس نکاح موجب دحرمت اوکه فاسد وی نووروسته دوطی وما یجری مجراه به ثابتیږی قال فی العالمگیریه: فلو تزوجها نکاحا فاسدا لاتحرم علیه امها بمجرد العقد بل بالوطی کذافی البحر (۲) نوکه نیکه دلور دزوی دمنکوحی سره نکاح وکړی نونکاح فاسده وه اوکه دمخطوبی سره وه نوبیا صحیح وه او دشیخ ضعیف په حق کی دزړه دجوش زیاتیدل قائم دشهوت دی (۳).

دمنکوحی دلور سره نکاح حرامه ده: **سوال**: (۵۳۷\) زید دیوی ښځی سره نکاح وکړه خودا ښځه لا تراوسه دمور اودپلار په کوروه اوخه دخول وغیره زید ددی سره نه دی کړی چی عمر دا اغوا کړه تردیری مودی پوری دزید منکوحه دعمرسره اوسیدله او دعمر څخه ددی ښځی دوی لونې پیدا سوی نوزید یا دزید ورور ددی انجونو سره نکاح کولی سی اوکه نه او ددی دواړو انجونو نسب به دچا څخه ثابت وی؟

جواب: په درمختار کی دی: لأن للعقد حکم الوطء حتی لو نکح مشرقي مغربیة یثبت نسب أولادها منه الخ وفیه في ثبوت النسب: وقد اکتفوا بقیام الفراش بلا دخول کتزوج

---

(۱) عالمگیری ص۲۱۴ ج۳ ط. ماجدیة ج۳ ص ۲۷۲. ظفیر

(۲) وگوری البحرالرائق فصل فی المحرمات ص ۱۰۰ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص ۹۳. ظفیر

(۳) حد الشهوة فی امرأة نحو شیخ کبیر تحرك قلبه او زیادته (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۲ ج۲ ط.س. ج۳ ص ۳۳). ظفیر

المغربي بمشرقية بينهما سنة فولدت لستة أشهر مذ تزوجهاالخ [۱]
غرض داچی کله شرعا فرش ثابت دی اواولاد دمنکوحی زید ته منسوب دی اوده څخه ثابت النسب دی نودزید نکاح دخپل اولاد سره نه سی کیدی اودا انجلی دزید دورور وریری سوی قال ﷺ : الولد للفراش وللعاهر الحجر [۲]. فقط

دمیریزي (علاقی) خور داولاد سره نکاح: **سوال**: (۵۳۸\) یوسړی خلیل خان دخپل میریزی خوریی مروان جانم دلمسی سره نکاح کړیده دانکاح شرعا جائزده اوکه نه؟ دخور څخه مراد دادی چی مروان دخلیل جان دمیریزی خور چی دپلار لور یی ده زوی دی رخصت تر اوسه نه دی سوی فریقین وایی چی که نکاح جائزهم نه وی مورِ زنا کوو څه حکم دی؟

جواب: دمیریزي خور داولاد سره نکاح کول داسی حرام دی لکه چی دخپلی خور داولاد سره حرام دی لکه چی باری تعالی دمحرماتو په بیان کی فرمایلي دي: وبنات الاخ وبنات الاخت. وفی تفسیر المداك: واخواتكم لاب وام او لاب اولام وعماتكم من الاوجه الثلاثة وخالاتكم كذا وبنات الاخ كذلك الخ وبنات الاخت كذلك [۳] وفی الخازن: وبنات الأخ وبنات الأخت وهي عبارة عن كل امرأة لأخيك أو لأختك عليها ولادة يرجع نسبها إلى الأخ أو الأخت فيدخل فيهن جميع بنات أولاد الأخ والأخت وإن سفلن (خازن ص ۳۴۰ ج۱).

ددی آخری عبارت مطاب صفا دادی چی ورور اوخور عینی دی اوکه اخیافی ددوی اولاد ترلاندی پوری حرام دی نودعلاتی خوریی دلمسی سره نکاح کول قطعی حرام دی اوحرمت ددی په نص قطعی صریح سره ثابت دی چی کم سړی ددی مرتکب دی هغه فاسق فاجر اوعاصی دی اودفریقینو داویل په مقابله دحکم دشریعت کی چی که څه هم عقد حرام ولی نه وی الخ سخته ګناه اوزړه ورتیاده دوی لره سمدستی توبه کول پکاردی اوانجلی رخصت کول پکار دي ځکه چي دا نکاح نه ده سوي اوکه دوی ددي فعل څخه توبه ونه کړی نوخاندان والا دي دوی سره متارکت وکړی اوچی کم خلګ ددوی معاون اومددګاره دی هغه ټول ګنهګار فاسق او دشریعت مقابله کوونکی به ګنهل کیږی اوپه داسی زړه ورتیا دشریعت په مقابله کولو کی دکفره بیره ده. سمدستی ټولو لره توبه کښل لازم دی اودا نکاح باطله ده اوباطله دی وګنهل سی دانکاح داسی ده چی سړی دخپلی مور لور یاخورسره نکاح کوی. فاعتبروا یا اولی الابصار.والله ولی التوفیق وآخر

---

[۱] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۸۲۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۵۰. ظفیر
[۲] مشکوٰة شریف. ظفیر
[۳] مدارك ص ۱۲۹ ج۱. ظفیر

دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علی من اتبع الهدی.

دوهم فصل

حرمت دنکاح په سبب دمصاهرت

چی دکمی ښځی سینی یی را ونیولی ددی سره دده دزوی نکاح صحیح نه ده: **سوال**: (۵۳۹\) بکر دیوی بالغی انجلی سینی په نظر دشهوت ونیولی یعنی صرف مسه یی کړې اوجماع یی ونه کړه دانجلی سره دبکر دزوی نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی دبکر دزوی نکاح ددی انجلی سره صحیح نه ده، کذا فی الدر المختار والشامی [۱]. فقط

دخوابنی په شهوت سره مچولو باندی ښځه دهمیشه دپاره حرامیږی: **سوال**: (۵۴۰\) که خپله ښځه په وجه دلمس یادقبله بالشهوت دخپلی خوابنی یا دخوښینی حرامه سی نو په تجدید دنکاح سره حلالیږی اوکه دهمیشه دپاره حرامیږی؟

جواب: دخوابنی مسه کول بالشهوت علی شرطه کولو سره ښځه دهمیشه دپاره حرامیږی جلا کول ددی واجب دی بیا کله هم داپه نکاح کی نه سی راتلی [۲]، اوخوښینه مسه کول په شهوت که څه هم حرامه ده خو دده ښځه په دی نه حرامیږی [۳].

چی کمه خوښینه یی په شهوت سره ونیوله هغه پرخپل خاوند نه حرامیږی: **سوال**: (۵۴۱\) په هندی داتهمت لګول کیږی چی دده اخښی ددی قمیص لیری کی اوددی په سینو یی ګوتی ووهلی صرف دزید چی دنوموړی دخاوند سکه ورور دی داشاهدی اداکوی، که دا شاهدی ومنل سی نوپه نکاح کی خوځه فرق نه راځی اوهنده خوپه خپل خاوند خونه حرامیږی؟

جواب: که دهندی اخښی داحرکت دهندی سره کړی هم وی نوهنده په خپل خاوند نه حرامیږی ځکه چی ددی وجه دحرمت نسته [۴] ددی څخه علاوه دیوسړی په قول سره

---

[۱] و[۲] وحرم ایضا بالصهریة أصل مزنیة الخ وأصل ممسوسة بشهوة الخ وأصل ماسة الخ وفروعهن مطلقا (درمختار) لأن المس والنظر سبب داع إلی الوطء فیقام مقامه في موضع الاحتیاط قوله: بشهوة أي ولو من أحدهما قوله: مطلقا یرجع إلی الأصول والفروع أي وإن علون وإن سفلن (رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲). ظفیر

[۳] وفی الخلاصة وطئ اخت امرأة لا تحرم علیه امراة ای لاتثبت حرمة المصاهرة (رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۴). ظفیر

[۴] ولو زنت امراة رجل لم تحرم علیه وجاز له وطؤها عقب الزنا (رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۴). ظفیر

داتهمت ثابتیدی هم نه سی که خاوند په خپله هم دا کار ووینی نودده ښځه په ده نه حرامیږی باقی که دهندی اوددی داخښی په مینځ کی حقیقتا دامعامله سوی وی نودوی دواړه ګنهګار سوه توبه دی وکاږی همدا یی کفاره ده.

دزوی ښځی لره یی په شهوت ګوتی وروړی خودوه عادل شاهدان نسته څه حکم دی؟ سوال: (۵۴۲\) یوسړی دخپل زوی ښځی ته دوی شپی دزنا په نیت ولاړی چی کله په دوهمه شپه دغه مذکوره سړی دمذکوره بی بی سینو ته لاس وروړی نودا راوینبه سوه اوشور یی وکی خلګ جمع سول اودا فعل دیو مولوی په مخکی ثابت سو اوس دامولوی ددی خبرو څخه انکار کوی شرعا څه حکم دی؟

جواب: که داسړی یاددہ زوی دمسه بالشهوة څخه انکاری وی اوددوو عادلانو سړو یادیوه سړی اوددوو عادلانو ښځو په شاهدی دامس بالشهوت ثابت نه وی نوحرمت دمصاهرت به په دی صورت کی نه ثابتیږی ځکه چی حرمت دمصاهرت په هغه حقوقو کی دی چی په هغه کی ددوو سړو یادیوه سړی اوددوو ښځو دشاهدی ضرورت دی په درمختار کی دی: ولغیرها من الحقوق سواء کان الحق مالا اوغیره کنکاح وطلاق الخ رجلان اورجل ومرأتان (۱) الخ وفی باب المحرمات منه وادعت الشهوة الخ وانکرها الرجل فهو مصدق لاهی (۲) درمختار ملخصا. فقط

صرف په دی ګمان چی دهندی خاوند دهندی دمور سره وطی کړیده هنده حرامه نه سوه:

سوال: (۵۴۳\) دوړی هنده نکاح ددې اولیاء دیوبالغ سړی سره وکړه اودا بالغ سړی دهندی دمور سره اوسیدل شروع کړل اودده ګډون دهندی دمور سره دومره سو چی خلګو ته ګمان راغی چی داسړی دهندی دمور سره صحبت کوی نودهندی نکاح یی بل ځای وکړه شپږ میاشتی وروسته ده هم هنده دکورڅخه وایستله بیاهنده بالغه سوه ددریم سړی سره یی نکاح وکړه دهندی سره صحبت وکی بیاده هم هنده وایستله اوطلاق یی ورکی نوایا صرف دخلګو په ګمان هنده په اول خاوند دهمیشه دپاره حرامه سوه اوکه نه؟ اودوهم عقد صحیح سو اوکه نه؟ اودوهم خاوند چی هنده دکوره وایسته اومعلومه نه ده چی طلاق یی ورکی اوکه نه؟ نوصرف په ایستلو طلاق واقع کیږی اوکه نه؟ غرض داچی دوهمه اودریمه نکاح صحیح ده اوکه نه اوس اول خاوند هم هندی ته طلاق ورکړیدی نوپه دی صورت کی په عده ختمیدو سره هنده دځلورم خاوند سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

---

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب الشهادات ص ۵۱۵ ج۴. ط.س. ج۳ ص ۴۲۵. ظفیر

(۲) ایضا فصل فی المحرمات ص۳۸۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۷. ظفیر

جواب: صرف په ګمان هنده په خپل خاوند نه حرامیږی [۱] اوبغیر دمخکی خاوند دطلاق څخه چی کمه دوهمه دریمه نکاح سویده داباطله ده اوکه چاپه دی کی صحبت کړیدی نو هغه حرام فعل دی توبه دی وکاږی [۲] اواوس چی ورته مخکنی خاوند طلاق ورکی او دده دخول اوخلوت هم نه وو نوبی له عدی دبل سړی سره نکاح دهندی صحیح ده.

دصلبی زوی دښځی سره نکاح حرامه ده: **سوال**: (۵۴۴\) زید دخپل سکه زوی دښځی سره نکاح کړیده دانکاح جائزده اوکه نه؟ اهل اسلام زیدته وویل داستا دپاره حرامه ده دا پریږده توبه وکاږه، زید نه دانښځه پریږدی اونه توبه کاږی ددا سی سړی سره تعلق ساتل او په خپل قبرستان کی یې ښخول اومړی ته یی غسل ورکول جائزدی اوکه نه؟

جواب: دخپل سکه زوی دښځی سره نکاح قطعا حرام ده اودا دمحرمات ابدیه څخه ده هیڅ کله هم ددی سره نکاح نه جائز کیږی الله عز وجل فرمایی: وحلائل ابناءکم الذین من اصلابکم، [۳] اوحرام دی پر تاسی ستاسی دصلبی زامنو ښځی. نو مذکوره نکاح باطله سوه اومذکور سړی لایق دتعزیر اودتنبیه دی، اوکه دی توبه نه کاږی اودا ښځه دځان څخه جلانه کړی نودده سره قطع تعلق پکاردی اودمړی دغسل ورکولو خدمت دی هم نه ورڅخه اخیستل کیږی.

ځوان زوم اوخوابنی دواړه په یوځادر کی ځملی نوحرمت دمصاهرت به راځی اوکه نه؟

سوال: (۵۴۵\) ځوان زوم اوځوانه خوابنی په یوکټ کی یوځادر یی اغوستی وو او بیده سوه اومعمولی جامی یی اغوستی وی ترڅو شپو پوری داسی وسوه دشهوت کیدو یانه کیدو تحقیق هم ددی وجه ونه سو چی کیدی سی په مضاجعت کی ددی ضرورت نه وی نوآیا دمضاجعت داحکم دی چی ددی موجب دحرمت کیدل پر تحقیق دشهوت موقوف دی اوکه داحکم دی چی په شان دبعضو صورتو دتقبیل داموجب دحرمت دی. الا ان یتیقن بعدم الشهوة. بیا ددی دیقین شرعا څه ذریعه ده آیا قسم اوکه بل څه؟

جواب: په مضاجعت کی ماسوا ددی څخه چی مس دی بل څه یقینی امر نسته یعنی معانقه یامباشرة فاحشه ضرور نه ده اوپه مس کی حکم دحرمت مصاهرت په شهوت سره وی اوپه عدمِ شهوت کی ددوی قول سره دقسمه مصدق دی خوچی انتشار وغیره معلوم

---

[۱] الیقین لایزول بالشك ، یا هغه اقرار وکړی یا شرعی شاهدان وی. ددوی په ګمان هیڅ شی نه کیږی. ظفیر

[۲] لا یجوز للرجل أن یتزوج زوجة غیره وکذلك المعتدة الخ ولو تزوج بمنکوحة الغیر وهو لا یعلم أنها منکوحة الغیر فوطئها تجب العدة وإن کان یعلم أنها منکوحة الغیر لا تجب حتی لا یحرم علی الزوج وطؤها (عالمگیری کشوری باب الحرمات قسم سادس ص۲۸۸ ج۳ ط. ماجدیة ج۳ ص۲۸۰). ظفیر

[۳] سورة النسآء : ۲۴. ظفیر

وی نوددوی دقول تصدیق دی ونه سی. کما فی الشامی ولم یذکر المس وقدمنا عن الذخیرة ان الاصل فیه عدم الشهوة مثل النظر فیصدق اذا انکر الشهوة الا ان یقوم الیها منتشرا ای لان الانتشار دلیل الشهوة (۱) الخ. فقط

دښځی په دهوکه کی په حالت دشهوت کی یی لور ته ګوتی یوړی څه حکم دی؟ سوال: (۵۴۶) یوسړی په حالت دشهوت کی خپلی لور ته په ګمان دښځی ګوتی وروړي خوچی معلومه سی چی لور ده اوښځه نه ده فوراً لاس لیری کوی. ښځه دده پرده حرامه سوه او که نه؟

جواب: په درمختار کی دی: وکذا لوفزعت فدخلت فراش ابیها عریانة فانتشر لها ابوها ما تحرم علیه امها وفی الشامی قوله فدخلت فراش ابیها کنی به من المس والا فمجرد الدخول فی الفراش بغیر مس لایعتبر (۲) شامی ص ۲۸۳ ج۲. ددی روایت څخه معلومیږی چی په حالت دشهوت کی بغیر دڅه پردی څخه خپلی مشتهات لور ته په ګوتو وړلو ددی مور یعنی دده ښځه پر حرامه سوه.

دپلار دمنکوحی سره دطلاق څخه وروسته واده جائزدی اوکه نه؟ سوال: (۵۴۷) یوسړی دیوی ښځی سره عقد وکی خونه خلوت سوی وو اونه دی سړی لیدلی وو، اونه دده کورته راغلی وه اوده طلاق ورکی دطلاق څخه وروسته دده زوی ددی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: نه یې سی کولی (۳) (ولا تنکحوا ما نکح اباءکم).

دمنکوحی دمور سره نکاح: سوال: (۵۴۸) عمر دهندی دوړی لور سره نکاح وکړه خو مجامعت یی نه وو کړی لږ وخت وروسته کونډه سوه، دهندی لور ته عمر طلاق ورکی او دهندی سره یی نکاح وکړه اواولاد یی پیداسو نودا اولاد به ولد الحلال وی اوکه نه؟

جواب: دعمر نکاح دهندی سره په هیڅ حال کی اوپه هیڅ وخت کی صحیح نه ده اولاد چی پیداسو داولد الحرام دی لکه چی په درمختار کی دی: وام زوجة وجداتها مطلقا بمجرد العقد وان لم توطا (۴). فقط

دزوی دښځی سره نکاح دهمیشه دپاره حرامه ده که نه ترڅه وخته پوری؟ سوال: (۵۴۹)

---

(۱) رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۹۰ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۳۸. ظفیر

(۲) رد المحتار فصل فی المحرمات ج۲ ص ۳۸۹. ظفیر

(۳) وتحرم زوجة الاصل والفرع بمجرد العقد دخل بها او لا (رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۱). ظفیر

(۴) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۱. ظفیر

دزوی دښځی سره نکاح حرامه ده همیشه اوکه وروسته دطلاق یا دوفات دده څخه بیا نکاح جائزده اودارکم دوراره دښځی سره نکاح وروسته دمرګ دده څخه جائزده اوکه نه؟

جواب: دزوی دښځی سره نکاح همیشه حرامه ده (۱) اودوراره دمرګ څخه وروسته دعدی څخه وروسته دده دښځی سره نکاح جائزده.

چاچی دخوابنسی سره زنا وکړه نوددہ ښځه باید څه وکړی.: **سوال**: (۵۵۰۱) زید دخپلی لور هنده دعمر سره نکاح کړی وه خوتراوسه لاهنده دعمر کورته نه وه تللی اوعمر به دزید کره تلی راتلی، په دی دوران کی عمر دزید ښځی سره زنا وکړه یوسړی اودوو ښځو هم لیدلی وو ددی څخه وروسته عمر دشرم دوجه څخه بل وطن ته ولاړی چی لس یولس کاله تیر سوه اولاپته دی اومزنیه په مخکی هم اقرار کوی اواوس هم په خپل اقرار قائمه ده چی زوم زماسره بدفعلی کړیده اومذکوره شاهدان تراوسه پوری پرقول قائم دی اوس دهندی نکاح دعمر سره باقی ده اوکه په حرمت دمصاهرت رفع اوفسخ سوه اودبل خاوند سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: په درمختار کی دی: وبحرمة المصاهرة لایرتفع النکاح حتی لایحل لها التزوج باخر الابعد المتارکة وانقضاء العدة (۲) الخ قوله الا بعد المتارکة ای وان مضی علیها سنون کما فی البزازیة وعبارة الحاوی الابعد تفریق القاضی اوبعد المتارکة (۳) الخ. نوواضحه سوه چی په صورت مسئوله کی بی دتفریق دقاضی څخه یا دخاوند دپرې ښیدو څخه هنده دبل سړی سره نکاح نه سی کولی خوددی وجه چی عمر مفقود الخبردی پر بناء دمذهب دامام مالك چی احنافو هم فتوٰی باندی ورکړیده چی دلاپته کیدو څخه وروسته څلور کاله وروسته ښځه دمفقود به عده دوفات پوره کوی بیا دوهمه نکاح کولی سی، په شامی جلد ثالث باب المفقود کی دی: قوله خلافا لمالك فان عنده تعد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضی اربع سنین (الی ان قال) لقول القهستانی لوافتی فی موضع الضروة لاباس به علی ما اظن (۴) الخ. او دمالکیه ؤ دفقه په کتابونو کی دی: ولزوجة المفقود الرفع الی للقاضي والوالي ووالی الماء والا فلجماعة المسلمین فیوجل الحر اربع سنین ثم اعتدت کالوفاة ولا یحتاج فیها الاذن من الحاکم ، فقه مالکیه (وګوری: الحیلة الناجزة ص ۱۲۴. ظفیر)

---

(۱) وحلائل ابناء کم الذین من اصلابکم (النساء: ۲۴). ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۷. ظفیر

(۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۷. ظفیر

(۴) رد المحتار کتاب المفقود ص۴۵۲ ج۳. ط.س. ج۳ ص ۲۹۵. ظفیر

چې کمې ښځې ته په شهوت کوتې وروړې دهغې دلمسۍ سره نکاح جائزنه ده: سوال: (**۵۵۱**) عمر یوی ښځی ته په شهوت لاس ور وړی نودعمر نکاح ددی ښځی دلمسۍ سره جائزده اوکه نه؟

جواب: دعمر نکاح په دی صورت کی ددی ممسوسه بالشهوت دلمسۍ سره صحیح نه ده. کمافی الرد المحتار قال فی البحر اراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة المرأة علی اصول الزانی وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة اصولها وفروعها علی الزانی نسبا ورضاعا (۱) الخ . فقط

دزوی ښځه یی بربنډه کړه او ماسوا دجماع یی ورسره هرڅه وکړل نوڅه حکم دی؟ سوال: (**۵۵۲**) نتهو دخپل زوی فتو دښځی سره ناجائز فعل کول غوښتل اودفتو پرښځی دومره قادرسو چی دایی بربنډه کړه اودناجائز فعل مرتکب سو خو دښځی رضا نه وه نو پر دی قادر نه سو لکه چی په ستنه کی تار پروت وی، اودا امرچی داسی ونه سوه دفتو دښځی په ژبه معلوم سو نوددی ښځی نکاح دفتو سره جائز پاته سوه اوکه نه اودفتو یاددده دښځی په معاف کولو سره دنتهو داګناه به معاف سی اوکه نه؟ دارنګه دفتو مور هم شاهدی ورکوی چی اراده یی وه خودافعل ونه سو ددی څخه ماسوابله شاهدی یی نسته؟

جواب: حرمت مصاهرت صرف په مس بالشهوت هم ثابتیږی وروسته که دخول په فرج داخل کی هم نه وی سوی بیاهم حرمت مصاهرت ثابت سو (۲) اودفتو ښځه پرفتو حرامه سوه نوفتو لره په کاردی چی دانښځه جلا کړی خوکه فتو ته ددی فعل یقین نه وی اونه دوه شاهدان ددی فعل سته نوصرف دښځی په ویلو سره به حرمت نه ثابتیږی اوددی ښځی جلا کول پر فتو لازم نه دی (۳)، باقی که په حقیقت کی دنتهو څخه داحرام فعل سوی وی نودفتو یاددده دښځی په معاف کولو داګناه نه سی معاف کیدی دادالله ﷻ په وړاندې ګناه ده اوکه نتهو توبه کښلی وی نوچی کمه دالله ﷻ په وړاندې ګناه ده هغه معاف سوه اوچی کمه دفتوحق تلفی سویده هغه به دفتو په معاف کیدوسره معاف سی.

دښځی دلورسره یی دصحبت کوشش وکی نوڅه حکم دی؟ سوال: (**۵۵۳**) زیددکونډی هندی

---

(۱) رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۷. ظفیر

(۲) وحرم ایضا بالصهریة اصل مزنیة واصل ممسوسة بشهوة واصل ماسة الخ وفروعهن مطلقا والعبرة للشهوة (درمختار) قوله مطلقا یرجع الی الاصول والفروع ای وان علون وان سفلن (رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۵ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۳۲). ظفیر

(۳) وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن یصدقها ویقع في أکبر رأیه صدقها وعلی هذا ینبغي أن یقال في مسه إیاها لا تحرم علی أبیه وابنه إلا أن یصدقها أو یغلب علی ظنه صدقها ثم رأیت عن أبي یوسف ما یفید ذلك الخ (البحرالرائق فصل فی المحرمات ص۱۰۷ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص ۱۰۰). ظفیر

سره نکاح وکړه هندی سره دمخکی خاوند یوه لور چی دلسو کالو په عمر کی ده راغله زید ددی انجلی سره صحبت وکی خو دنابالغه کیدو اودمقام دتنګ کیدو دوجه څخه دخول ونه سو خوزید ددا خلولو ډیر کوشش وکړی نوهنده دزید په نکاح کی پاته سوه اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی دزید منکوحه په زید حرامه سوه داجلا کول پکاردی (۱).

دزوی دښځی دعوٰی ده چی خسر زما سره زنا کړیده اوخسر انکار کوی نوڅه حکم دی؟

سوال: (۵۵۴) زینب دعوه کړیده چی زما سره زما خسر زنا وکړه دشپی په وخت اوڅوك شاهد نسته زینب قسم واخیستی اوددی خسر انکار کوی نودزینب قول معتبردی اوکه نه؟

جواب: بغیر دمعتبري شاهدی څخه صرف دزینب قول ددی دخاوند په حق کی معتبر نه دی (۲) یعنی دانبځه به دخپل خاوند څخه نه جلا کیږی بلکی که زینب اوددی خسر یعنی زانیه اومزنیه دواړه مقر دزناوی خوخاوند یی نه منی اومعتبره شاهدی هم نه وی نو دخاوند په حق کی به حرمت ثابت نه وی (۳).

چی دچا کوزده په طور دایجاب اوقبول وسی دهغه دمور سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۵۵۵) دبالغ عبدالله کوزده دنابالغی انجلی سره په طور دایجاب اوقبول وسوه دانجلی پلار ایجاب وکی اودا انجلی په کوچنی والی مړه سوه اوپه ژوند کی دخپل مور اوپلار سره وه. اوپه وخت دایجاب څه خطبه دنکاح نه وه سوی اوس ددی انجلی پلار هم مړسو اوس عبدالله دانجلی دمور سره نکاح کول غواړی نودا جائزده اوکه نه؟

جواب: که دانجلی پلار ایجاب کړی وی اوبالغ هلك قبول کړی وی ددوو شاهدانو په مخکی نونکاح صحیح سوه اوددی انجلی مور په محرمات ابدیه وو کی دده سوه اوددی

---

(۱) قال فی البحر اراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة علی اصول الزانی وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة اصولها وفروعها علی الزانی نسبا ورضاعا کما فی الوطی الحلال (رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۴ ج۲) قال فی المعراج بنت خمس لا تکون مشتهاة اتفاقا وبنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا فیما بین الخمس والتسع اختلاف الروایة والمشائخ والاصح انها لایثبت الحرمة (البحر الرائق فصل فی المحرمات ص۱۰۲ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص ۹۹). ظفیر

(۲) ان ادعت الشهوة فی تقبیله او تقبیلها ابنه وانکرها الرجل فهو مصدق لا هی (الدرالمختار علی هامش رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۹ ج۳. ط.س. ج۳ ص ۳۷). ظفیر

(۳) وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن یصدقها ویقع في أکبر رأیه صدقها وعلی هذا ینبغي أن یقال في مسه إیاها لا تحرم علی أبیه وابنه إلا أن یصدقها أو یغلب علی ظنه صدقها ثم رأیت عن أبي یوسف ما یفید ذلك (البحر الرائق ص ۱۰۷ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص ۱۰۰). ظفیر

هلك ددی سره نکاح هیڅکله هم نه ده صحیح په درمختار کی دی: وحرم بالمصاهرة بنت زوجة الموطوئة وام زوجته وجداتها مطلقا بمجردالعقد الصحیح وان لم توطأ الزوجة (۱).

دیوې نابالغی انجلی سره کوزده په طور دایجاب اوقبول وسوه اومړه سوه نوددی دمور سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۵۵۶) دعبدالله دیوی نابالغی انجلی سره کوزدې په طور دایجاب اوقبول وسوه عبدالله دغه وخت موجود وو اوبالغ وو انجلی نابالغه وه ایجاب ددی پلار کړی وو انجلی په کوچنی والی مړه سوه دخپل مور اودپلار په پالنه کی وه نه خطبه سویده اونه جماع اودانجلی پلار هم مړسو اوس عبدالله دانجلی دمور سره نکاح کول غواړی خوعلماء دې ته حرام وایی. خونور علماء وایی چی دانجلی سره دخول نه دی سوی که دخول سوی وی نوحرامه کیدله ځکه چی دهرو دواړو دخول شرط دی اوزیات صورت دجواز ځکه غواړی چی دوی په خپلو کی داسی ګډوډ دی چی بیره دزناده نوکه څه صورت دجواز وی نوفتوٰی ورکړی اوپوره حواله تحریر کړی.

جواب: دښځی دمور سره نکاح کول هیڅکله هم صحیح نه دی ځکه چی داپه محرمات ابدیه وو کی ده کما فی الدرالمختار: وحرم بالمصاهرة بنت زوجة الموطوئة وام زوجته وجداتها مطلقا بمجرد العقد الصحیح وان لم توطأ الزوجة (۲) . والله اعلم

دزید پلار چی کله دزید دښځی سره زنا وکړه نو دزید ښځه پرده باندی حرامه سوه: **سوال**: (۵۵۷) دزید پلار دزید دښځی سره بدفعلی وکړه اوزید په خپلو سترګو ولیدله. نوآیا پرزید دده ښځه حرامه سوه اوکه نه؟ اودنکاح څخه وروسته یی ساتلی سی اوکه نه؟ یوه سړی جواب ورکړیدی چی حرامه نه سوه فتوٰی صحیح ده اوکه نه؟

جواب: چی کله دزید پلار دزید دښځی سره زنا مس بالشهوة بی حائله وکړه نودا ښځه پر زید حرامه سوه په شامی کی دی: قال فی البحر اراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة المرأة علی اصول الزانی وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة اصولها وفروعها علی الزانی نسبا ورضاعا کما فی الوطئ الحلال (۳) الخ ص۳۷۹ ج۲ شامی. نو په حکم د: ولا تنکحوا ما نکح آباءکم من النساء (۴) الآیة، موطوة الاب که وطی په نکاح وی اوکه په زنا سره دزوی دپاره حرامیږی اوپه شامی کی دفتح القدیر څخه منقول دی: وبقولنا قال مالك في روایة وأحمد ، وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس في الأصح وعمران

---

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۷۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۰. ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح فصل فی المحرمات ص۳۷۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۲. ظفیر

(۳) رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲. ظفیر

(۴) سورة النساء: ۲۴. ظفیر

بن الحصين وجابر وأبي وعائشة وجمهور التابعين كالبصري والشعبي والنخعي والأوزاعي وطاوس ومجاهد وعطاء وابن المسيب وسليمان بن يسار وحماد والثوري وابن راهويه (۱) الخ، نوچی کم سړی فتوٰی دحلت ورکړیده نوده خلاف وکی دتمام جلیل القدر صحابه اودتابعینو څخه. قال فی الدرالمختار وبحرمة المصاهرة لايرتفع النكاح حتٰی لايحل لها التزوج بآخر الابعد المتاركة (۲) الخ. قال فی الرد المحتار قوله الابعد المتاركة ای وان مضی علیها سنون كما فی البزازیه وعبارة الحاوی الابعد تفریق القاضی اوبعد المتاركة (۳) الخ ص ۲۸۳ ج۲. شامی.

حاصل داچی که پلار دزوی دښځی سره وطی وکړی نودا ښځه پر زوی حرامه سوه خو نکاح بی دپرې ښوولو څخه یا دتفریق دقاضی څخه فسخ او مرتفع به نه وی خو پر زوی لازم دی چی دا ښځه جلا کړی اوددی سره متارکت وکړی.

دخوابنی سره دزنا څخه وروسته ښځه همیشه حرامیږی: سوال: (۵۵۸\) یوسړی دخپلی خوابنی سره متهم سو په شنیع فعل اودا سړی تراوسه دخپلی ښځی سره دی که دده دښځی نکاح دعدی څخه وروسته دبل چاسره وسی بیا دده څخه طلاق واخیستل سی او بیا ددې دمخکنی خاوند سره نکاح وسی نوصحیح ده اوکه نه؟

جواب: که په حقیقت کی ددی سړی دخپلی خوابنی سره زنا کړی وی نوددده ښځه په ده باندی دهمیشه دپاره حرامه سوه هیڅ وخت دی ددی سره نکاح نه سی کولی اوجلا کول دخپلی ښځی په ده واجب (۴) دی خوترڅو چی دی په خپله ددی فعل اقرار ونه کی یادوه عادل شاهدان نه وی ترهغه وخته پوری به حکم دحرمتِ مصاهرت نه وی.

دغیر مدخوله مطلقه ښځی دمور سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۵۵۹\) عائشه خپله نابالغه لور کریمن عثمان ته واده کړه اوس عثمان کریمن ته چی دهغه سره یی همبستری نه ده کړی طلاق ورکړی اوددی دمور عائشې سره نکاح کول غواړی آیا دانکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: دعثمان نکاح په دی صورت کی دعائشې سره صحیح نه ده ځکه چی دښځی مور یعنی دخپلی خوابنی سره نکاح په هیڅ حالت کی صحیح نه ده دښځی سره یی صحـــبت

---

(۱) رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۴ – ۳۸۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۳. ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۷. ظفیر

(۳) رد المحتار باب ایضا ص ۲۸۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۷. ظفیر

(۴) اذافجر الرجل بامرة ثم مایکون محرما لامنتها لانه حرم علیه نكاح ابنتها علی التابید وهذا دلیل ان المحرمة تثبت بالوطی الحرام ومما تثبت به حرمة المصاهرة (البحر الرائق ص ۱۰۸ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص ۱۰۱). ظفیر

کړی وی اوکه نه کما قال الله تعالی وامهات نساءکم [۱] الآیة. فقط

چی مچ یی کړه اوانزال ونه سو بیاهم حرمت ثابتوی: سوال: (۵۲۰\) زید دهندی څخه مچه واخیسته اوپه شهوت سره یی مس کړله خودزید انزال ونه سو نه زید دهندی سره وطی کړیدی نوچی وطی اوجماع نه دی سوی نودامام شافعی په نزد زید دهندی دلور زینب سره نکاح کولی سی که زید دهندی دلور سره نکاح وکړی نومرتکب دشرعی جرمونه به وی اوکه نه؟ اوزید حنفی دی.

جواب: په مچ کولو اومس بالشهوت سره حرمت دمصاهرت ثابتیږی ددی وجه څخه دزید نکاح دهندی دلور سره صحیح نه ده اودحنفی په دی مسئله کی دامام شافعی په مذهب عمل صحیح نه دی. [۲]

دخپلی لور سره یی زنا وکړه نوښځه باندی حرامه سوه اوکه نه؟ سوال: (۵۲۱\) یوسړی دخپلی سکه لور سره زنا وکړه اوحمل وسو اودوی میاشتی وروسته داحمل ضائع سو نو په دی صورت کی ددی سړی ښځه دده دپاره حلاله ده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی ښځه پرده دهمیشه دپاره حرامه سوه [۳] خوکه پلار ددی فعل څخه انکار کوی اوعادلان شاهدان دزنا موجود نه وی نوبیابه حرمت ثابت نه وی کماهو حکم الکتاب.

چی داکا دښځي څخه یی مچه واخیسته نو دهغي دلور سره نکاح جائزنه ده: سوال: (۵۲۲\) زید په هغه وخت کی چی کله دده شهوانی قوتونو په شرم اوحیا اوپه نیك اوپه بدو په هرڅه اوبه واړولی دهندی دبدن چی دده داکا ښځه وه مچه واخیسته اوداپه خوب بیده وه په داسی صورت کی چی هغه بیده وه زید ددی دلور سره چی دده داکالور ده عقد کولی سی اوکه نه په دوهم صورت کی څه امکانی صورت سته ددی سره چی دزید دا فعل دعقل اودهوش په وخت نه وو اونه ورته ددي مسئلي دسختی علم وو؟

---

[۱] سورة النساء: ۲۴. وحرم بالمصاهرة بنت زوجة الموطوئة وام زوجة وجداتها مطلقا بمجرد العقد الصحيح وان لم توطأ الزوجة لما تقرر ان وطی الامهات يحرم البنات ونكاح البنات يحرم الامهات الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۲ – ۳۸۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۰). ظفير

[۲] والزنا واللمس والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة الخ واللمس والنظر سبب داع الی الوطی فيقام مقامه في موضع الاحتياط (البحر الرآئق كتاب النكاح ص۱۰۵ ج۳، ط.س. ج۳ ص۹۸) قبل ام امرأته في ای موضع كان حرمت عليه امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۲۸۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۵). ظفير

[۳] ان النظر الی فرج ابنته بشهوة يوجب حرمة امرأته وكذا لوفزعت فدخلت عريانة فانتشر لها ابوها تحرم عليه امها (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۷). ظفير

جواب: چی مسه یی په شهوت اومچه یې اخیستی وی نوحرمت دمصاهرت ثابت سو نو دزید ددی دلور سره نکاح کول صحیح نه دی اولا علمی اوغلبه دشهوت عذرنه دی. کذا فی الدرالمختار (۱).

زوی دمیریزي مور سره زنا وکړه نودا دده پرپلار حرامه سوه اوکه نه؟ سوال: (۵۲۳\) کـه یـو سړی دخپل پلار دښځی یعنی میریزي مور سره زنا وکړه نودا ښځه دده دپلار دپاره حلاله پاته سوه اوکه نه؟

جواب: دانښځه دده دپلار دپاره حلالـه نـه سوه کما فی رد المحتار قال فی البحر اراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربعة حرمة المرأة علی اصول الزانی وفروعه (۲) الخ. خوکه ثبوت دزنا په شرعی شهادتونو نه وی اوپلار داتسلیم کوی هم نه نودپلار په ذمه جلا کول ددی واجب نه دی اودده په حق کی حرمت به نه وی ثابت. (۳)

په غلطی سره دمور یادخور سره یی لاس ولګیدی نوځه حکم دی؟ سوال: (۵۲۴\) یوسړی دشپی په وخت دجماع اراده وکړه خوچی تیاره وه نوپه خطاء سره یی دخور یادمور څخه لاس ولګیدی ایا ددی سړی نکاح ماته سوه اوکه نه؟

جواب: که دخپلی مور یا دخور سره یی لاس ولګیدی نوپه هیڅ صورت یی ښځه دنکاح څخه نه وزی که لاس یی په شهوت لګیدلی وی اوکه بغیر دشهوته .

دمزنیه هره لور پرزانی حرامه ده: **سوال**: (۵۲۵) چی کم سړی داووایی چی په خبر مشهور سره پرکتاب الله زیاتی جائزنه دی اودمزنیی لور پرزانی مطلقا حرامه نه ده بلکی چی کمه لور دمزنیی دزانی دزنا څخه وروسته ده. نودا خوپر ده حرامه ده خوچی کمه دزنا څخه مخکی پیدا سویده هغه دزانی دپاره حلاله ده دداسی سړی په نسبت څه عقیده لرل پکاردی؟

جواب: دمزنیی لور پرزانی مطلقا حرامه ده. قال فی الشامي عن البحر اراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة المرأة علی اصول الزانی وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة اصولها وفروعها علی الزانی نسبا ورضاعا (۴) الخ. اوزیاتی په کتاب الله په خبر مشهور

---

(۱) وحرم ایضا بالصهریة اصل مزنیة واصل ممسوسة بشهوة الخ وفروعهن مطلقا والعبرة للشهوة عند المس (در ولافرق فیما ذکر بین اللمس والنظر بشهوة بین عمد ونسیان وخطاء واکراه (الدرالمختار علی هامش رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۴ – ۳۸۷ ج۲، ط.س. ج۳ ص۳۱). ظفیر

(۲) رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲. ظفیر

(۳) وان ادعت الشهوة تقبیله او تقبیلها ابیه وانکرها الرجل فهو مصدق لا هی (درمختار) فهو مصدق لانه ینکر ثبوت الحرمة والقول للمنکر (رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۷). ظفیر

(۴) ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲. ظفیر

سره جائزدی کما بین فی اصول الفقه نوچی کم سړی دمزنیه لور دزانی دپاره حلاله وایی هغه حنفی نه دی غالبا غیر مقلد اوصاحب اومتبع دهوٰی دی قابل داقتداء (امامت) نه دی.

چی کم هلک دخپلی میریزي مور سره دزنا اقرار کوی دده به اعتباروی اوکه نه؟ سوال: (۵۲۶\) یوهلك ددی خبری اقرار کوی چی ما دخپلی میریزي مور سره زنا کړیده خو چاپه دی لیدلی نه دی نوپه داسی صورت کی دانښځه پرخاوند حرامه ده اوکه حلاله؟

جواب: دهلك اقرار دده دپلار اوده دښځی په حق کی معتبر نه دی پر پلار دده ښځه نه حرامیږی. قال فی الردالمحتار کذا اذا قر بجماع امها قبل الزوج لایصدق فی حقها [۱] الخ، نوچی کله دخاوند اقرار دجماع دمور دښځی سره دښځی په حق کی معتبر نه دی نو دزوی اقرار به دمور اوپلار په باره کی هم معتبر نه وی.

ښځی وویل زما سره زما دخاوند پلار زنا وکړه نوحرمت ثابت سو اوکه نه؟ سوال: (۵۲۷\) یو سړی خپله ښځه بی عذر شرعی په غسل کولو ولیدله دسبب په پوښتنه کولو دی جواب ورکی ستا پلار زما سره زناکړیده په دی صورت کی دامنکوحه پرده حرامه سوه اوکه نه؟

جواب: صرف دښځی په ویلو دخاوند په حق کی حرمت نه ثابتیږی خوکه خاوند ددی تصدیق وکی نوبیا دی خپله منکوحه جلا کړی. [۲]

خوابنی یا لورته په شهوت ګوتی وروړلو سره ښځه حرامیږی: **سوال**: (۵۲۸\) که یو نادان دخپلی خوابنی یادلور بدن ته په شهوت وګوری یا ددوی سره زنا وکړی یافرج داخل ته یی په شهوت وګوری یایی مچ کړی یاورته ګوتی وروړی نوآیا ښځه پر ده حرامیږی؟ او بیا به دا څنګه خپله په نکاح کی راولی؟

جواب: حرامیږی اوبیا دا په نکاح کی راوستل صحیح نه دی. [۳] فقط

په حالت دشهوت کی خوابنی زوم ته ګوتی وروړی نوځه حکم دی؟ سوال: (۵۲۹\) زید ته ددی خوابنی قصداً په دی حالت کی ګوتی وروړی چی کله دزید آلۀ تناسل په حرکت کی وه اوپه طبعیت کی یی شهوت غالب وو اوزید هم دی لره ګوتی وروړی نودزید دښځی دپاره څه حکم دی؟

---

[۱] رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۹۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۸. ظفیر

[۲] وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها ويقع في أكبر رأيه صدقها وعلى هذا ينبغي أن يقال في مسه إياها لا تحرم على أبيه وابنه إلا أن يصدقها أو يغلب على ظنه صدقها (البحر الرائق فصل فی المحرمات ص۱۰۷ ج۳. ط.س. ج۳ ص ۱۰۰). ظفیر

[۳] وحرم ایضا بالصهرية اصل مزنية واصل ممسوسة بشهوة الخ وفروعهن مطلقا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲). ظفیر

جواب: په مسه بالشهوت سره هلته حرمت ثابتیږی چی کله بی له کلکی پردی څخه وی نو که پرپنډو جامو سربیره یی مسه کړی وی نوحرمت مصاهرت ثابت نه سو. کذافی الدر المختار قال فی الشامی: قوله بحائل لایمنع الحرارة ولوبحائل الخ فلوکان مانعا لاتثبت الحرمة، کذا فی اکثر الکتب. (۱) فقط

چی کمه ښځه مړه سوه دهغی دهغه لور سره چی دبل خاوند څخه ده نکاح جائزده اوکه نه؟

سوال: (۵۷۰\۱) حاجی محمد سعید کلکته خلاصی ټوله نمبر ۱۸۵ په کتاب خلاصة النکاح ص۲ باندی لیکی چی دکمی ښځی سره تا نکاح کړی وی اوهغه مړه سی نوددی لورچی دپخوانی خاوند څخه وی دهغې سره نکاح جائزده هکذا فی الهدایه داصحیح دی اوکه نه؟ یعنی دمیریزی لورسره ددی دمور دمرګ څخه وروسته نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: دمدخوله ښځی هغه لور چی دپخوانی خاوند څخه ده ددوهم خاوند دپاره همیشه حرامه ده ځکه چی دا ددی سړی ربیبه ده اودربیبه حرمت په نص قطعی ثابت دی. قال الله تعالٰی: وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نساءکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلاجناح علیکم. (۲) خوکه ددی منکوحه سره وطی نه وی سوی اوبغیر دوطی دا طلاقه یا مړه سی نوبیا ددی دلور سره نکاح صحیح ده. کما قال الله تعالٰی فی آخر الآیة المذکورة : فان لم تکونوا دخلتم بهن فلاجناح علیکم . فقط

دخوښینی سره یی زنا وکړه نوښځه حرامه نه سوه خوکه دخوانبی سره یی زنا وکړه نوحرامه سوه: سوال: (۵۷۱\۱) چا دښځی په وجود کی دخوښینی سره زنا وکړه نوښځه پرده حرامه سوه اوکه نه؟ اوکه دخوانبی سره چا زنا وکړه نوښځه باندی حرامه سوه اوکه نه؟ اوکه حرامه سوه نو دحلالیدو څه صورت یې سته اوکه نه؟

جواب: دخوښینی سره په زنا کولو باندی ښځه نه حرامیږی (۳) اودخوانبی سره په زنا کولو سره ښځه پرده حرامیږی چی دحلالیدو بیا هیڅ صورت یې نسته (۴). فقط

دزوی دکونډی سره نکاح حرامه ده اوچی کم اولاد پیدا سویدی دهغه پرورش دی وسی؟

سوال: (۵۷۲\۱۱) دعبدالرحمٰن نکاح دخپل مړ زوی سعید دښځی غفورن سره صحیح ده

---

(۱) ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲. ظفیر

(۲) سورة النسآء : ۲۴ . ظفیر

(۳) وطی اخت امرأته لاتحرم علیه امراته (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۴). ظفیر

(۴) والزنا واللمس والنظر بشهوة یوجب حرمة المصاهرة الخ وأراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع : حرمة المرأة علی أصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة أصولها وفروعها علی الزاني نسبا ورضاعا کما في الوطء الحلال (البحر الرآئق فصل في المحرمات ص ۱۰۵ - ۱۰۸ ج۳، ط.س. ج۳ ص۱۰۱) . ظفیر

اوکه نه؟

۵۷۳\۲: چی کم اولاد ددی مذکوره نکاح څخه وروسته ددی دواړو څخه وسو نودهغه پالنه به څوك كوی؟

۵۷۴\۳: اوس عبدالرحمٰن اوغفورن لره څه کول پکاردی؟

۵۷۵\۴: عبدالرحمٰن اوغفورن او ددوی اولاد که په برادری کی داخلیدل غواړی نوپه کمو شرطونو کیدی سی.

جواب: ۱، ۲، ۳، ۴: دعبدالرحمٰن نکاح دخپل زوی دښځی غفورن سره حرامه اوناجائز سویده (۱) او دا نکاح نه ده سوی ددوی بیلول پکاردی اوعلاقه دنکاح منقطع کٹل پکاردی اوتوبه او استغفار کول پکاردی، دتوبی او داستغفار څخه وروسته دوی دواړه په برادری کی شامیلدلی سی اوداولاد پالنه دی کوی ددوی پالنه ضروری اوکار دثواب دی (۲). فقط

دنامرد هلک ښځه هم دپلار دپاره حرامه ده: **سوال**: (۵۷۶\) الله رکهی نومي ښځه چی ځوانه ده ددی نکاح دیو داسی هلك سره وسوه چی دنیاوی کارونه نه سی انجامولی او قوت باه ده کی ګرسره پیداکیږی نه، په شان دمخنث دی ددی هلك پلار دخپل زوی دښځی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: دزوی دښځی سره نکاح حرام قطعی ده کما قال الله تعالی: وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، (سورة النساء : ۲۴) په دی آیت کی په محرمات ابدیو کی دزوی ښځه هم ذکرده نودزوی ښځه که څه هم غیر مدخوله وی په نکاح کول قطعی او دائمي حرام دی (۳) او دبل سړی سره ددی ښځی نکاح هلته کیږی چی داخاوند ورته طلاق ورکړی بغیر دطلاقه دبل سړی سره ددی نکاح به صحیح نه وی. فقط

منکوحه غیر مدخوله ته طلاق ورکول او ددی دمور سره نکاح کول څنګه دی؟ سوال: (۵۷۷\) دیرش کلن زید دهندی دلس کلنی لور سره نکاح وکړه په موده دشپږو میاشتوکی دښځی

---

(۱) وحرم بالمصاهرة بنت زوجة الموطوئة الخ وزوجة اصله وفرعه مطلقا ولوبعيدا دخل بها اولا (درمختار) وتحرم زوجة الاصل والفرع بمجرد العقد دخل بها اولا (ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲). ظ

(۲) داولاد نسب به دعبد الرحمٰن څخه ثابت وي، او پالنه يې هم پر هغه باندي ضروري ده، وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لايحل له التزوج باخر الا بعد المشاركة وانقضآء العدة والوطوء بها لايكون زنا (درمختار) أي الوطء الكائن في هذه الحرمة قبل التفريق والمتاركة لا يكون زنا قال في الحاوي والوطء فيها لا يكون زنا ؛ لأنه مختلف فيه، وعليه مهرالمثل بوطئها بعدالحرمة ولاحد عليه ويثبت النسب الخ (ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۷). ظفير

(۳) وتحرم زوجة الاصل والفرع بمجرد العقد دخل بها اولا (ردالمحتار ص۳۸۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۹). ظفير

اوخاوند څه تعلق ونه سو شپږ میاشتی وروسته زید دهندې لورته طلاق ورکی اودهندی دمور سره یی نکاح وکړه نودا نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی دزید نکاح دهندی سره صحیح نه ده قطعا حرامه ده اودهندی سره نکاح همیشه حرامه سویده ځکه چی دمنکوحه مور صرف په نکاح حرامیږی که څه هم دمنکوحی سره یی وطی نه وی کړی کما قال الله تعالٰی: وامهات نسائکم الایة، (۱) او مفسرینو اوفقهاؤ تصریح کړیده چی دیوې ښځی سره په نفس نکاح ددی مور پرناکح حرامیږی په خلاف دربیبه څخه چی ددی مورته دوطی څخه مخکی طلاق ورکړی نو دربیبه سره نکاح صحیح ده کما قال الله تعالٰی: وربائبکم اللاتي في حجورکم من نسائکم اللاتي دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم (۲) الآیة. قال فی الدر المختار وحرم المصاهرة بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته وجداتها مطلقا بمجرد العقد الصحیح وإن لم توطأ الزوجة لما تقرر أن وطء الأمهات یحرم البنات ونکاح البنات یحرم الأمهات (۳) الخ . فقط

دښځی دمورسره نکاح حرامه ده: **سوال**: (۵۷۸\) دیوسړی عقد دپیغلی انجلی سره وسو چی دری کاله دده ښځه پاته سوه اوبیا مړه سوه، دانجلی دمور سره دی سړی نکاح وکړه نودا نکاح جائز ده اوکه نه، دخاوند بیان دی چی زه دخپلی مخکنی ښځی سره یوه ورځ هم نه یم پرېوتلی، ددی سړی سره مسلمانانو لره څنګه پکار دی؟

جواب: دښځی دمور سره نکاح همیشه حرامه ده که څه هم ښځه مدخوله نه وی کما قال الله تعالٰی: وامهات نسائکم (۴) الایة وفی الدرالمختار حرم علی التزوج اصله وفرعه (الی) وام زوجته وان لم توطأ (۵) الخ نوپه دوی کی دی مفارقت وسی اوکه یې نه منی او توبه نه کاږی نومسلمانان دی ددوی سره تعلق ختم کړی.

چی دکمی ښځی سره زوی زنا وکړه هغه دپلار دپاره حرامه سوه: **سوال**: (۵۷۹) زید دهندی سره زنا وکړه نودزید پلار بکر دهندی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟ دښځی څخه چی اول پوښتنه وسوه نوده انکار وکی، بیایی دومره اقرار وکی چی زه بیده وم زید راغی او ناجائز فعل یی شروع کی اودخول ونه سو حال دادی چی زید وایی چی زه دې پخپله را وغوښتلم اوزنا یی وکړه په داسی صورت کی څه حکم دی؟

---

(۱) سورة النساء: ۲۴. ظفیر

(۲) ایضا ط.س. ج۳ ص ۲۹. ظفیر

(۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۲ - ۳۸۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۰. ظفیر

(۴) سورة النساء: ۲۴. ظفیر

(۵) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۲ - ۳۸۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۸. ظفیر

جواب: چې دکمی ښځی سره زوی زنا وکړی هغه پرپلار حرامه ده لکه چې په شامی کی دبحر څخه منقول دی: قال فی البحر اراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة المراة علی اصول الزانی وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة اصولها وفروعها علی الزانی نسبا ورضاعا [۱] الخ. نودحرمة الموطوئة علی اصول الزانی څخه معلومه سوه چې دکمی ښځی سره زوی زنا وکړه هغه پرپلار حرامه ده خوچې دزنا ثبوت پرشرعی شاهدانو نسته او اقرار دیوسړی پربل حجت نه دی، نوکه پلار دزید یعنی بکر ددی تصدیق نه کوی ووایی چې داغلط دی نوبکر دهندی سره نکاح کولی سی.

دنیکه دموطوئه سره نکاح جائز نه ده که څه هم په مینځ کی مرتده سوی هم وی: **سوال**: (۵۸۰۱) زید دنیمو شلو کالو په عمرکی داوولسو کالو دښځی سره نکاح وکړه څوکاله تیر سوی نه وه چې دی مړسو مذکوره ښځه شواله ته ولاړه او(هندوه) سوه اوبت پرستی یی شروع کړه، دزید لمسی کوشش وکی او دامسلمانه سوه او دمیریزي لمسی سره یی ناجائز تعلق جوړکی، ایا پرزید باندي دښځي ارتداد څه اثر پیدا کولی سی چې دانا او دلمسی رشته منقطعه کړی.

جواب: دارتدادڅخه وروسته چې دانښځه مسلمانه سوه نوچې کم حرمت مصاهرت مخکی وو نوهغه اوس هم قائم دی دزید دلمسی او ددغه ښځی په مینځ کی حرمت دهمیشه دپاره دی: ولا تنکحوا مانکح آباءکم من النسآء [۲]. فقط

دزانی دزوی سره دمزنیی دلور نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۵۸۱۱) دزید دښځی هنده ناجائز تعلق دجمیل سره دوه کاله پاته سو اوزید ترڅه مودي پوری دمزدوری په سلسله کی بهروو. په واپسی کی زید ته علم وسو هغه دخپلی ښځی سره خپل وطن ته ولاړی او دجمیل سره ددی تعلق پاته نه سو څلور کاله وروسته دزید اودهندی په کور کی انجلی پیدا سوه نوایا دا انجلی ناجائز تعلق ساتونکی جمیل دخپلی منکوحی په اولاد کی دیو هلك په نکاح کی راوستلی سی اوکه نه؟

جواب: دهنده دبطن څخه چي کمه انجلی پیدا سوه هغه به شرعاً دزید څخه شمارل کیږي او دزید څخه ددي نسب ثابت دی، دزاني څخه به ددي نسب ثابت نه وی، لقوله ﷺ الولد للفراش وللعاهر الحجر، [۳] نودزید اولاد ددي انجلی خوندي او ورونه دي په دوی کي دهیڅ یوه هلك سره ددي انجلی نکاح صحیح نه ده، کما قال الله تعالی: حرمت علیکم

---

(۱) رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲. ظفیر

(۲) سورة النساء: ۲۳. ظفیر

(۳) مشکوٰة باب اللعان صلّی الله علیه وسلّم ۲۸۷ . ظفیر

امهاتكم وبناتكم واخواتكم [۱] الآية ، اوكه چيري دسوال كوونكي مراد داوي چي ددې زاني دمنكوحه زوجه څخه چي كم زوی دی دهغه نكاح ددې انجلۍ سره جائز ده اوكه نه؟ نو ددې جواب دادی چی ددی زانی دزوی سره دزيد اودهندی دلور نكاح صحيح ده ځكه ددوی په مينځ کی هيڅ رشته نسته. [۲]

دمور سره دزنا كولو څخه وروسته ددی دلور سره نكاح حرامه ده لكه څنګه چې يې دكمې انجلی سره وطی وكړي دهغې مور حرامه ده: **سوال**: (۵۸۲\) دهندی دوې لونې دی عزيز دمحلی والا په ذريعه دمشری لور درخواست وكی هندی ته. هندی وويل: دكشری لور په نكاح دعزيز سره راضی يم خودمشری لور په نكاح دعزيز سره راضی نه يم خوچی دهندی مشره لور بالغه وه اودعزيز سره په نكاح كولو راضی وه ددی وجه څخه ددی نكاح دعزيز سره وسوه چی كله هندی ته معلومه سوه نودا په ډيره غصه كی دنكاح ځای ته راغله او شوريی جوړ كړه چې دانكاح جائزنه ده ځكه چی ترډير وخته پوری زما دعزيز سره ناجائز تعلق پاته سويدی زما اول اولاد هم دده څخه دی بلكه دايی هم وويل چی زما دمشری لور سره هم دده تعلق ناجائز پاته سويدی، ځكه خودا دعزيزسره په نكاح كولو راضی سويده، اوعزيز وايی چی دادروغ دی زه خوهنده خپله مور ګنهم عزيز اوهنده اودعزيز منكوحه په يوكوركی اوسيدل اوس څه موده وروسته عزيز دهندی تصديق كوی اوعزيز ديوعالم په مخكی بيان وركړيدی چی واقعی زما دهندی سره ناجائز تعلق وو. بيا عزيز دخپلی منكوحی نكاح بی دطلاقو وركولو دبل چاسره وكړه اوعزيزخپله دخپلی منكوحی دمور سره نكاح وكړه په داسی حالت كی دعزير نكاح دهندی سره جائزده اوكه نه؟

جواب: په درمختار كی دی: وفی الخلاصة قيل له ما فعلت بأم امرأتك فقال جامعتها تثبت الحرمة ولا يصدق أنه كذب ولو هازلا الخ قوله ولا يصدق أنه كذب إلخ أي عند القاضي أما بينه وبين الله تعالى إن كان كاذبا فيما أقر لم تثبت الحرمة شامی [۳] نو معلومه سوه چی قاضی به دده داقرار په تصديق حكم دحرمت دمصاهرت وكی اوپه دی صورت كی به دعزيز نكاح دهندی دلور سره صحيح نه وی خوكه دهنده دلور سره عزيز

---

[۱] سورة النساء: ۲۴. ظفير

[۲] ويحل لاصول الزانی وفروعه اصول المزنی بها وفروعها (البحر الرائق فصل فی المحرمات ص ۱۰۸ ج۳ ، ط. س. ج۳ ص ۱۰۱). ظفير

[۳] وكوره ردالمحتار فصل في المحرمات ص۳۹۰ ج۲ ، ط.س. ج۳ س۲۸. ظفير

وطی کړی وی نوبیا دهندی سره هم نکاح نه سی کیدی. (۱) که څه هم دعزیز په اقرار دهندی سره دزنا دعزیز نکاح دهندی دلور سره فاسده سوه خوکه ده وطی کړی وی نو دمتارك څخه وروسته بغیر دعدی تیریدو دهندی دلور نکاح دبل سړی سره صحیح نه ده (۲). فقط

ښځی چی دکم نابالغ سره زنا وکړه دده سره ددی دلور نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۵۸۳\) یوی کونډی ښځی بالغی دیوه نابالغ هلك سره دشهوت په جوش کی بدفعل وکی ددی ښځی یوه لورده ددی هلك سره ددی انجلی نکاح وسوه دانکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: که داهلك نابالغ مراهق وو یعنی بلوغ ته نژدی ؤ چی دده عمر دولس کاله یا ددې څخه زیات وو نوحرمت مصاهرت ثابت سو اودمزنیی دلور نکاح ددی هلك سره صحیح نه سوه داجلا کول په کاردی اوکه دا نابالغه هلك ددولسو کالو نه وو یعنی مراهق نه وو نو حرمت مصاهرت په دی سره نه ثابتیږی اودمزنیی دلور سره ددی هلك نکاح صحیح سوه لکه چی په درمختار کی دی: فلوجامع غیر مراهق زوجة ابیه لم تحرم (۳) الخ وفیه ایضا ومراهق ومجنون وسکران کبالغ (درمختار) ای فی ثبوت حرمة المصاهرة بالوطی او المس الخ شامی (۴). فقط

دنهو کالو انجلی ته چی چاپه شهوت ګوتی وروړی نوددی دلور سره یې نکاح جائز نه ده:

سوال: (۵۸۴\) زید دیونهو کالو انجلی ته په شهوت ګوتی وروړی نوزید ددی ممسوسه ښځی دلور سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: دممسوسه بالشهوت ښځی دلور سره نکاح جائز نه ده (۵) . فقط

خسر دزنا انکار کوی او مرور یې بیانوی څه حکم دی؟ سوال: (۵۸۵\) یوه پاك دامنه ښځه قسم کوی چې زما خسر زما سره دری څلور واره زنا وکړه. مادشرم دوجه څخه ښکاره نه

---

(۱) وحرم ایضا بالصهریة اصل مزنیة اراد بالزناء الوطؤ الحرام (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲). ظفیر

(۲) وبحرمة المصاهرة لا یرتفع النکاح حتٰی لایحل له التزوج بآخر الا بعد المتارکة وانقضاء العدة والوطی بها لا یکون زنا (ایضا ص ۳۷۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۷). ظفیر

(۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب النکاح فصل فی المحرمات ص۳۸۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۲. لا بد فی کل منهما من سن المراهقة واقله للانثٰی تسع وللذکر اثنا عشر لان ذلك اقل مدة یمکن فیها البلوغ کما صرحوا به فی باب بلوغ الغلام. ظفیر

(۴) وګوری رد المحتار کتاب النکاح فصل فی المحرمات ص ۳۸۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲. ظفیر

(۵) وحرم ایضا بالصهریة اصل مزنیة الخ وفروعهن مصلقا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲) وبنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا (البحر الرائق فصل فی المحرمات ص۱۰۲ ج۳. ط.س. ج۳ ص ۹۸). ظفیر

کړه اوددی خسرهم قسم اخلی چی زه کله هم دداسی فعل مرتکب سوی نه یم اوددی ښځی خسر سودخور فاسق تارك الصلوات په دی صورت کی دچا قول به معتبر وی؟

جواب: شرعا دیوسړی اقراردهغه ترذاته پوری محصوروی اوده دذات په باره کی مقبول وی پرنورو نه حجت کیږی په خلاف دمعتبر شهادته څخه چی په معتبري شاهدی ثابت وی هغه پرتمامو خلګو حجت کیږی: لان الاقرار حجة قاصرة قال فی الدرالمختار لما تقرر ان اقراره مقبول فی حق نفسه الخ درمختار. نو بناءاً پردې ددی مذکوره ښځی داقرار اثر ددی پرخاوند اوپرخسر نه پریوزی. یعنی چی کم حرمت دمصاهرت په حق دخاوند کی ثابتیږی هغه به نه ثابتیږی نوکه ددی ښځی خاوند ددی شنیع فعل تصدیق ونه کی نودا ښځه به پرده حرامه نه وی په شامی کی دی: وکذا اذا اقر بجماع امها قبل التزوج لایصدق فی حقها (۱) الخ ص ۳۸۳ جلد ثانی، شامی.

په شهوت سره په ګوتو اړولو سره حرمت ثابتیږي نه صرف په صورت لیدلو: **سوال**: (۴۸۶) دیو سړی دیوې ښځی سره پاك محبت وو ددی دلور سره یی دنکاح خبری وسوی چی دهغه دوجه څخه یی په محبت کی زیاتوالی راغی اوکله کله به ده دی ښځی سره مینه هم کوله اونظر بالشهوة به یی هم کیدی په داسی صورت کی ددی دلور سره نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: مینه او دبدن سره لاس لګول که په شهوت سره وی نو ددی سره حرمت مصاهرت ثابتیږی بیا ددی دلور سره ددغه سړی نکاح صحیح نه ده اوکه مس بالشهوت نه وی نو ددی دلورسره نکاح صحیح ده اونظر کول په شهوت سره هلته موجب دحرمت دی چی کله دا فرج داخل ته وسی کنې نه دی، په درمختار کی دی: واصل ممسوسة بشهوة والمنظور الی فرجها الداخل الخ وفروعهن (۲) الخ.

دزنا الزام دی زانیه اومزنیه انکار کوی شاهد صرف یوسړی دی څه حکم دی؟ سوال: (۵۸۷) پرزید اوحلیمه دا الزام لګول سوی دی چی دوی په خپل مینځ کی زنا کوی ددی وجه څخه لور دحلیمه پرزید حرامه سویده خوزید اوحلیمه یې په یومکان کی په شپه تیرولو باندی لیدلی دی یوشاهد بیان کوی چی زید اوحلیمه یی په خبرو اترو کولو لیدلی دی خوپه خپلوسترګو پرزنا هیچا هم نه دی لیدلی په دی صورت کی حرمت دمصاهرت ثابت

---

(۱) رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۹۰ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۳۹. ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۵ ج۲ لان المس والنظر سبب داع الی الوطی فیقام مقامه فی موضع الاحتیاط هدایه، واستدل لذالك فی الفتح بالاحادیث والاثار عن الصحابة والتابعین (رد المحتار باب ایضا ص ۳۸۵ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۳۲). ظفیر

دی اوکه نه؟ یوسړی وایی چی زید دزنا اقرار هم کړیدی.

جواب: چی کم مذکوره قرائن بیان سویدی، په دی سره دزنا ثبوت نه کیږی خوکه اقرار دزید ددوو شاهدانو عادلانو مسلمانانو څخه ثابت وی نوموجب دحرمت دمصاهرت دی یعنی په اقرار دده سره دزید نکاح دحلیمی سره صحیح ده اودزنا داقرار څخه وروسته دزید انکار دده په حق کی معتبرنه دی لکه چی په درمختار کی دخلاصه څخه منقول دی: قیل ما فعلت بام امراتك فقال جامعتها تثبت الحرمة ولایصدق انه کذب ولو هازلا (۱) الخ . فقط

یوه نفر سینه نیول بیان کړل اوبل مچول نوځه حکم دی؟ سوال: (۵۸۸\) زید شاهدی ورکوی چی عمر دخپل زوی دښځی هندی سره بربنډ پروت وو اودښځی سینه یی نیولی وه اوخالد شاهدی ورکوی چی ما ولیدل چی زید دخپل زوی دښځی څخه مچه واخیسته په دی صورت کی حرمت مصاهرت ثابتیږی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی دزید په بیان کی دا امر مذکور نه دی چی سینه نیول په شهوت سره وو اوکه نه دارکم په مچولو کی هم دشهوت ذکر نسته اوبیا دامچول هم دیوشاهد بیان دی اوسینه نیول هم دیوشاهد بیان دی اودواړه شاهدان پریوه خبره متفق نه دی ددی وجه څخه حرمت دمصاهرت به په دی صورت کی ثابت نه وی.

په درمختار کی دی: وتقبل الشهادة علی الاقرار باللمس والتقبیل بالشهوة کذا تقبل علی نفس اللمس والتقبیل الخ عن شهوة (۲) الخ. نوپه دی صورت کی نه پرلمس باندی پوره شاهدی اونه پرتقبیل باندی پوره شاهدی موجوده ده او دشاهدانو په بیان کی اختلاف هم ښکاره دی، ددی وجه څخه حرمت مصاهرت به ثابت نه وی.

چی چا مامی مچ کړه دهغه دلور سره نکاح جائزنه ده: **سوال**: (۵۸۹\) زید خپله مامی جمیله مچ کړه اوکله یی لاس یاپښه ونیوله نودزید نکاح دجمیلی دلور صغری سره جائز ده اوکه نه؟

جواب: په داسی صورت کی دزید نکاح دبی بی جمیلی دلور سره جائزنه ده اوکه سوی وی نوجلاکول پکاردی ځکه چی په شهوت سره په مچولو وغیره باندی حرمت مصاهرت ثابتیږی اوکه په شهوت کی شك وی نودجواز فتوٰی به ورکول کیږی (۳) . فقط

---

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۵۰ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۳. ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ج۲ ص ۳۹۰. ط.س. ج۲. ص ۳۷. ظفیر

(۳) وفي التقبیل اختلف فیه قیل لا یصدق لأنه لا یکون إلا عن شهوة غالبا ، فلا یقبل إلا أن یظهر خلافه بالانتشار ونحوه، وقیل یقبل وقیل بالتفصیل بین کونه علی الرأس والجبهة والخد فیصدق أو علی الفم فلا =

دزانیې دلور سره نکاح جائزده اوکه نه اوددی نکاح څخه وروسته دوهمه نکاح کله صحیح ده؟

سوال: (۵۹۰\) زید دهندی سره زنا وکړه ددې څخه وروسته زید دهند دلور فهمیده سره نکاح وکړه خوفهمیده ته دحرمت مصاهرت علم وو نودی دزید سره کور آبادول خوښ نه کړل اوبی دفسخ دنکاح څخه یې اول دعمر سره نکاح وکړه چی دهغه څخه اولاد هم پیداسو په دی صورت کی اوله نکاح فاسده ده اوکه نه؟ اوپه حرمت مصاهرت طاریه او عارضیه ابتدائیه علی النکاح کی څه فرق سته اوکه نه اواولاد به دعمروی اوکه دزید؟

جواب: اوله نکاح فاسده ده اودې ته باطله هم ویلی سی لکه چی محققین احناف وایی چی په نکاح باطله اوفاسده کی څه فرق نسته اونکاح ثانی بی دتفریق دقاضی یابی دمتارکت څخه صحیح نه ده: وبحرمة المصاهر لا ترتفع النکاح (درمختار (۱)) او په حرمت دمصاهرت کې په ابتدایی اوطاری کی څه فرق نسته اواولاد چی کم دعمر څخه وسو هغه به دعمر وی. که څه هم نکاح فاسده (۲) ده.

دښځی سره یی دخلوت څخه مخکی دخوښینی سره زنا وکړه نوښځه حرامه سوه اوکه نه؟

سوال: (۵۹۱) عزت خاتون اوالله نوازی دواړی خوندی دی دالله نوازی نکاح دالله بخش سره وسوه خودشپی دزفاف (یوځای کیدو) څخه مخکی الله بخش دخپلی منکوحی دخور سره زنا وکړه نواوس الله نوازه پرده حرامه سوه اوکه نه؟

جواب: ددی شنیع فعل په سبب دالله بخش منکوحه الله نوازه په ده حرامه نه ده (۳) بلکه دا فعل بی حیا یعنی دزنا دښځی دخورسره حرام دی ده لره ددې څخه توبه کښل پکاردی. قال فی الدرالمختار: وحرم الجمع بین المحارم نکاحا ای عقدا صحیحا وعدة الخ وحرم الجمع وطئا بملك یمین بین امرأتین ایتهما فرضت ذکرا لم تحل للاخرٰی الخ درمختار (۴) الخ.

حرمت دمصاهرت په کمه اندازه لیدوسره کیږی؟ سوال:(۵۹۲) کم یواندام ته چی په شهوت

= (ردالمحتار ج۲ ص۳۹۰. ط.س. ج۲. ص ۳۷) وإذا قبل أم امرأته أو امرأة أجنبية يفتى بالحرمة ما لم تبين أنه قبل بغير شهوة؛ لأن الأصل في التقبيل هو الشهوة بخلاف المس (البحر الرآئق ص۱۰۷ ج۳، ط.س. ج۳ ص۱۰۰). ظفير

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۹ ج۲. ط.س. ج۲ ص۳۷. ظفير

(۲) وتقدم فی باب المهر ان الدخول فی نکاح الفاسد موجب للعدة وثبوت النسب (رد المحتار باب العدة ص ۸۳۵ ج۲). ظفير

(۳) وفی الخلاصة وطئ اخت امراته لا تحرم علیه امرأته (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المحرمات ص ۳۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲). ظفير

(۴) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المحرمات ص ۳۹۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۷). ظفير

سره نظر وکړی حرمت دمصاهرت باندی ثابتیږی؟

جواب: قال فی الدرالمختار والمنظور الی فرجها الداخل [۱] الخ ددې څخه معلومه سوه چی ماسوا دفرج څخه بل انداز ته په شهوت کتلو سره حرمت نه راځی .

دمور اودلور ددواړو سره تعلق وی نودکمی یوی سره نکاح جائزده؟ سوال: (۵۹۳) زید دیو مشتهاة انجلی سره صرف التقاء ختانین کوی اودده ناجائز تعلق دمور دمشتهاة سره دی اوس زید دمذکوره مشتهاة سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: په درمختار کی دی: هذ اذا کانت صبیة مشتهاة الخ (درمختار) قوله هذا ای جمیع ماذکر فی مسائل المصاهرة الخ شامی [۲] نوپه صورت مذکوره کی زید دمشتهاة مذکوره سره نکاح نه سی کولی اونه ددی مشتهاة دمور سره نکاح کولی سی .

چی دکمی ښځی سره یی زنا وکړه دهغې دلور سره نکاح: **سوال**: (۵۹۴) زید دهندی سره زنا وکړه دهندی یوه لور ملی ده زید ددی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: په صورت مسئوله کی دزید نکاح دملی سره نا روا ده، وحرم اصل مزنیة وفروعها [۳].

پلار چی دکمی ښځی سره واده کول غواړی زوی وایی چی ما ددی سره زنا کړیده اوښځه انکار کوی څه حکم دی؟ سوال: (۵۹۵) دیوسړی بیان دی چی دکمی ښځی سره زما پلار واده کول غواړی هغه زما مزنیه ده اوښځه اودده پلار ددی تصدیق نه کوی؟

جواب: په دی صورت کی ددی سړی بیان خطادی اوشرعا غیر معتبردی اونکاح صحیح ده.

دغیر مدخوله منکوحه مور یی مچ کړه څه حکم دی؟ سوال: (۵۹۶) یوسړی دخپلی منکوحی غیر مدخوله مورته ورترغاړی وتی اومچ یی کړه په دی صورت کی ښځه دده حلاله ده اوکه نه؟

جواب: قیل ام امراته الخ حرمت علیه امرأته ما لم یظهر عدم الشهود لوعلی الفم وفی المس لاتحرم مالم تعلم الشهوة [۴] نوپه دی صورت کی چی مس اوتقبیل دواړه سویدی پرده دده ښځه حرامه ده مګر هلته چی شهوت متحقق نه وی نوحرمت به هم بیانه وی.

پلاردزوی دښځی سره نکاح وکړی نوپخپله به طلاق وسی اوکه نه؟ سوال: (۵۹۷) که یوسړی

---

[۱] ایضاً باب المحرمات ص۳۸۲ ج۲. ط.س. ج۲ ص ۳۳. ظفیر

[۲] رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۴. ظفیر

[۳] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۲. ظفیر

[۴] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۵. ظفیر

دخپل زوی دښځی سره زنا وکړی نودا ښځه دده پر زوی حرامیږی اوکه نه؟ اوپه خپله به طلاق واقع سی اوکه نه دطلاق ورکولو ضرورت به وی اودابه کم طلاق وی؟

جواب: دانښځه په زوی حرامه سوه. زوی لره پکاردی چی داپریږدی. اوطلاق یا متارکت ضروری دی اودا طلاق به طلاق بائن وی. (۱) فقط

دزوی ښځی ته په شهوت ګوتی یوسی نوځه حکم دی؟ سوال: (۵۹۸\) زید اقرار کوی چی ما دخپل زوی ښځی ته په شهوت ګوتی وروړی دی آیادزید پرزوی دده ښځه حرامه سوه اوکه نه؟ که حرامه سوی وی نونکاح فسخ سوه اوکه تفریق دقاضی ضروری دی که وی نو څوك تفریق کولی سی اودتفریق څه طریقه ده؟

جواب: دزید ویل پرزوی حجت نه سی کیدی خوکه زوی یی هم تصدیق وکړی یاشاهدان په داسی ګوتو وروړو سره شاهدي ورکوي چی په هغه سره حرمت دمصاهرت راځی نو پر زوی هغه ښځه چی پلار ورته په شهوت سره لاس وروړی دی حرامه (۲) سوه، خوبغیر دمتارکت دخاوند څخه یادتفریق دقاضی څخه به نکاح نه فسخ کیږی. دخاوند دمتارکت صورت دادی چی ووایی چی ما داجلا کړه. یا ددې څخه جلاسی. اودقاضی دتفریق صورت دادی چی قاضی شرعی جلاوالی راولی اودیومسلمان حکم هم قائم مقام دقاضی کیدی سی. کما فی کتب الفقه. (۳)

ښځه اوسړی په یوه کټ کی پریوزی نودښځی دلور سره ددی سړی نکاح جائزده اوکه نه؟

سوال: (۵۹۹\) دیوسړی اودیوی ښځی اقراردی چی بیشکه موږ په یوه کټ کی پروته کړیده خوکټ پلن وو موږ دیوبل سره نه یو لګیدلی. څه فاصله وه اونه موځه شهوانی خیالات وه نوآیا ددی سړی ددی ښځی دلور سره نکاح جائزده اوکه نه؟

---

(۱) تزوج بكرا فوجدها ثيبا وقالت ابوك فصى ان صدقها بانت بلا مهر والا لا (الدرالمختار على هامش رد المحتار فصل فى المحرمات ص۳۸۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۲) وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لايحل لها التزوج بآخر الا بعد المتاركة وانقضاء العدة (ايضا ص۳۸۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۷). ظفير

(۲) رجل تزوج امرأة على انها عذراء فلما اراد وفاعها وجدها قداقتضت فقال لها من افتضك فقالت ابوك ان صدقها الزوج بانت منه ولا مهر لها وان كذبها فهى امراته كذا فى الظهيريه (عالمگيريه كشورى كتاب النكاح باب ثالث قسم ثانى ص۲۸۴ ج۲. ط. ماجديه ج۱ ص۷۳۲). ظفير

(۳) وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر الا بعد المتاركة وانقضاء العدة (درمختار) قوله: الا بعد المتاركة أي ، وإن مضى عليها سنون كما في البزازية وعبارة الحاوي إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة آهـ وقد علمت أن النكاح لا يرتفع بل يفسد وقد صرحوا في النكاح الفاسد بأن المتاركة لا تتحقق إلا بالقول إن كانت مدخولا بها كتركتك أو خليت سبيلك وأما غير المدخول بها فقيل تكون بالقول وبالترك على قصد عدم العود إليها. وقيل : لا تكون إلا بالقول فيهما ، حتى لو تركها ، ومضى على عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر فافهم (ردالمحتار فصل في المحرمات ص۳۸۹ ج۲، ط.س. ج۳ ص۳۷). ظفير

جواب: که دواړه دمس بالشهوت څخه منکروی نونکاح ددی سړی ددی ښځی دلورسره صحیح ده. وفی المس لاتحرم ما لم تعلم الشهوة (درمختار (۱)). فقط

صرف په لاس لګولو حرمت راځی اوکه نه؟ سوال: (۲۰۰) دوه معتبر سړی وایی چی زید په خپلی خوانبی لاس لږ ووهی معلومه نه ده چی شهوت وو اوکه نه؟ جامی په بدن وی اوکه نه؟ په سینه یی وهلو اوکه په بل ځای؟ خوزید دشهوت څخه انکارکوی نوپه دی صورت کی به حرمت دمصاهرت ثابت وی اوکه نه؟

جواب: په داسی صورت کی دی حکم دحرمت مصاهرت ونه سی. کمافی الدرالمختار: وفی المس لاتحرم مالم تعلم الشهوة وانکرها الرجل فهو مصدق الخ. درمختار. فقط

که څوک دبیری دوجه څخه ووایی چی دمیره مور سره می زنا کړیده نوڅه حکم دی؟ سوال: (۲۰۱) پرزید دخپل پلار دمنکوحی یعنی دمیره مور سره دزنا کولو شبهه وسوه په جومات کی څو سړیانو دزید څخه پوښتنه وکړه اودوباؤ یی باندی واچوی بلکی یوسړی زید لره پرمخ چپلاخه هم ورکړه خوزید اقرار ونه کی بیازید یومولوی صاحب چی تقوی دار خدای پرست دی بیل خپلی کوټی ته راوغوښتی اوپه ډیره مهربانی باندی پوښتنه ځیني وکړه چی آیاواقعی داستا ناجائز تعلق ستا دمیره مورسره سوی دی؟ زید اقرار وکی، مولوی صاحب څوسړی راوغوښتل اودزید اقرار یی ورته واوروی سبا زید خپل همزولي هلك ته بیان وکی چی مادشپی کم اقرار کړی هغه می دبیری دوجه څخه کړیدی په اصل کی زما هیڅ ګناه نسته زید دشپارسو کالو کم عمره هلك دی دده میره مور ځوانه ده اوداولاد والاده هغه زید ته خپل زوی وایی اوزید دې ته مور وایی اوزید په خپله دواده والادی ښځه دده په کورکی ده ټول په یوکور کی اوسیږی دزید ښځه چی کله دمیریزی خوانبی سره جګړه کوی نودې ته دزید تهمت ورکوی دزنا دسترګو لیدونکی شاهد یادمچولو وغیره څوك نسته دزید دغه اقرار چی ده دمولوی صاحب په مخکی کړیدی چی ده دڅوکسانو په مخکی وکی دده دجرم کولو ثبوت دی.

سوال دادی چی دزید میره مور دزید پرپلار حرامه سوه اوکه نه؟ په دومره ثبوت مسلمانان دزید سره خوراك چنباك پرینښوولی سی اوکه نه؟

جواب: دزید میره مور اودزید پلار چی کله ددی فعل دزنا اودمس بالشهوة اقرار نه کوی اوشاهدی شرعیه موجوده نه ده نوصرف دزید په اقرار کولو سره دزید میره مور دزید پر پلار نه حرامیږی ښکاره ده چی دزید اقرار دده دمور او وغیره په حق کی معتبر نه سی

---

(۱) الدر المختار علی هامش ردالمحتار فصل في المحرمات ص۳۸۸ ج۲، ط.س. ج۳ ص۳۲. ظفیر

کیدی دا مسلم عند الفقهآء ده چی دیوسړی اقرار دبل په حق کی معتبر نه کیږی نودزید دپلار سره خوراك چنباك اوتعلق پریښوول صحیح نه دی اودزید اقرار سره ددی چی دده مور اوپلار دده تکذیب کوی صرف دروغ اوتهمت دی. چی ددی دمطالبی حق دده میره مورته دی چی پرهغې تهمت ولګیدی اوکه داڅه مطالبه نه کوی نونوروته څه حق دمطالبی نسته. قال فی الشامی وکذا اذا اقر بجماع امها قبل التزوج لایصدق فی حقها. شامی ج۲ ص ۲۹۰، وان ادعت الشهوة فی تقبیله اوتقبیلها ابنه وانکرها الرجل فهو مصدق لاهی. درمختار. وقال الشامی لانه ینکر ثبوت الحرمت والقول للمنکر. شامی ص ۳۸۹ ج۲. فقط والله اعلم

لور ته یی بدنیت وکی نوڅه حکم دی؟ سوال: (۲۰۲\) دزید یوه ښځه زینب اودری لونی دی زید دخپل نفسانی خواهش په وجه په خپلی مینځینی لور بدنیت وکی اوخواهش دبد فعل یی وکړی که زینب دزید دښځې مانع سوی نه وای نوبدفعل به سوی وای په داسی حالت کی طلاق جائزسو اوکه نه اودزینب څه حق مهر وغیره سته اوکه نه؟

جواب: صرف په اراده اوپه خواهش دبدفعل زینب پرده حرامه نه ده خوکه په شهوت سره یی په بربنډ حالت کی دلور دبدن سره لاس لګولی وی نوزینب به پرزید حرامه سوی وی ددی جلا کول به په کاروی (۱) اومهر دزینب لازم دی که مدخوله وی پوره کنې نیم (۲).

دمور اودلور دواړو سره چی څوک زنا کوی دهغه څه حکم دی؟ سوال: (۲۰۳\) یومسلمان یوه هندوه ښځه په کورکی ساتلی ده اوددی سره ددی یوه ځوانه لور هم ده اودواړه یی مسلمانانی کړی او ددواړو سره عیش کوی نوانجلی حامله سوه اوبچی یې پیدا سو په دی صورت کی څه حکم دی؟

جواب: دمور سره که یی صحبت کړی وی نوددی دلور سره اوس په هیڅ حال کی نکاح نه سی کولی اوکه دمورسره یی زنا نه وی کړی نو دادي جلا کړی اودلور سره یی نکاح صحیح ده قال فی الدرالمختار وبنت زوجة الموطوئة الخ (درمختار) واحترز بالموطوئة عن غیرها فلا تحرم بنتها بمجرد العقد (۳) الخ (شامی) وفی الشامی عن البحر اراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة المرأة علی اصول الزانی وفروعها نسبا ورضاعا

---

(۱) والشهوة تعتبر عندالمس والنظر حتٰی لووجدا بغیر شهوة ثم اشتهی بعد الترك لاتتعلق به الحرمة (عالمگیری کشوری کتاب النکاح الباب الثالث والقسم الثانی ص۲۸۳ ج۲. ط. ماجدیه ج۱ ص ۲۷۵). ظفیر

(۲) ومن سمی مهر عشر فما زار فعلیه المسمٰی ان دخل بها او مات عنها الخ وان طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمٰی (هدایه باب المهر ص ۳۸۲ ج۲). ظفیر

(۳) رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۰. ظفیر

وحرمة اصولها وفروعها على الزانى نسبا ورضاعا [۱] الخ . فقط

میریزي خوابنی که دزوم سره بدن ولـکوی نوځه حکم دی؟ سوال: (۲۰۴\) دزید میریزی خوابنی هنده په وجه ددښمنی دبنی اودمیریزی لور دزید سره داسی بی تکلفی وکړه چی هنده کله دزید پرګوندو خپلی ګونډی کښې ښوولی اوپه یوه بهانه یی خپله سینه دزید داوږی سره لګوله اوکله یی دشا سره وموږله نوپه دی صورت کی دزید ښځه پرزید حرامه سوه اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی دزید ښځه پرزید نه حرامیږی. کذافی الدر المختار وغیره من کتب الفقه [۲] .

دیوولسو کالو هلک چی یوی ښځی ته په شهوت لاس وروږی نو ددی دلور سره دده واده جائز دی اوکه نه؟ سوال: (۲۰۵\) یوهلك چی دهغه عمر یوولس کاله وو دیوی ښځی په غوږونو لاس ووهی په دی دوران کی ددی هلك انتشار وسو. په دی صورت کی حرمت مصاهرت ثابت سو اوکه نه اوددی هلك نکاح ددغه ښځی دلور سره جائزده اوکه نه؟

جواب: په شامی کی دی: فتحصل من هذا : أنه لا بد في كل منهما من سن المراهقة وأقله للأنثى تسع وللذكر اثنى عشر لأن ذلك أقل مدة يمكن فيها البلوغ كما صرحوا به في باب بلوغ الغلام الخ [۳] وفی الدرالمختار فی باب بلوغ الغلام وادنٰی مدته له اثنتی عشر سنة ولها تسع سنين هوالمختار الخ فان راهقا بان بلغا هذا السن [۴] الخ ددی روایتونو څخه معلومه سوه چی په مذکوره صورت کی چی دهلك یوولس کاله وه نو حرمت مصاهرت نه ثابتیږی اوددی ښځی دلور سره دده نکاح کول صحیح دی.

دربیبه سره نکاح کول صحیح دی اوکه نه؟ سوال: (۲۰۶\) دربیبه سره نکاح کول جائزدی اوکه نه؟

جواب: دربیبی سره دنکاح دحرمت ذکر په قرآن کریم کی دی، قال الله تعالی: حرمت علیکم امهاتکم الی قوله تعالی وربائبکم اللاتی فی حجورکم [۵] الایة . فقط

دښځی دمړک څخه وروسته ددی دخور، خاله، عمه، خورزی یا وریږی سره نکاح جائز ده او که نه. ؟ سوال: (۲۰۷) دچاچی ښځه مړه سی یا ورته طلاق وکړی نو ددی ښځی دخور،

---

[۱] رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲. ظفیر

[۲] واصل ممسوسة بشهوة ولو بشعر على الراس بحائل لايمنع الحرارة (درمختار) ای ولو بحائل فلوكان مانعا لا تثبت الحرمة كذا فی اكثر الكتب (رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۵ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۳۲). ظفیر

[۳] رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۵. ظفیر

[۴] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب بلوغ الغلام ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ج۵ ، ط.س. ج۲ ص ۱۵۳. ظفیر

[۵] سورة النساء : ۲۴. ظفیر

خاله، عمه، خورزی او وریری سره نکاح ددی دخاوند کیدی سی اوکه نه؟ که جائزده نوپه عده کی جائزده اوکه دعدی څخه وروسته؟

جواب: صحیح مسئله داده چی دخپلی ښځی دمرګ څخه وروسته ددی دخور، خاله، عمه، خورزی او وریری سره نکاح فورا یادوی څلور ورځی وروسته کولی سی ځکه چی پرسړی عده نسته اوپه شامی کی یی دې ته صحیح ویلی دی. اوکه خپلی ښځی ته یی طلاق ورکړی رجعی وی اوکه بائن ترڅو چی ددی طلاقی سوی ښځی عده تیره نه سی تر هغه ددی دخور ترور وغیره سره نکاح کول جائزنه دی. په درمختار کی دی: وحرم الجمع بین المحارم نکاحا وعدة ولو من طلاق بائن (۱) اوپه شامی کی دی: الخ فرع: ماتت امرأة له التزوج باختها بعد یوم من اختها (۲) الخ . فقط

دکمی ښځی سره چی دپلار او دزوی دواړو ناجائز تعلق وی ددې سره دیوه هم نکاح صحیح نه ده: **سوال**: (۲۰۸) دیوی کونډی زنانه حمل دی، دزیدبکر، عمر وغیره سره ددی ناجائز تعلق دی خودا فیصله لږ سخته ده چی حمل دچادی خوددی امر اظهار ضروی دی چی زید اوبکر پلار اوزوی دی باقی دعمر وغیره په مینځ کی څه شرعی رشته نسته. آیا ددی ښځی نکاح دزید یادبکر سره کیدی سی که ناجائزوی اونکاح وسی نوڅه حکم دی متعاقدینو لره څه کول پکاردی ددی تلافی یعنی کفاره څه ده دکونډی نکاح کله اودچا سره کیدل په کاردی؟

جواب: که دزید اودبکر ددواړو پلار اودزوی ناجائز تعلق ددی کونډی سره وی یعنی زنا یا مس بالشهوة واقع سوی وی نوددی کونډی سره دزید اودبکر دواړو نکاح نه سی کیدی. ځکه چی دزوی مزنیه پرپلار اودپلار مزنیه پرزوی حرامه ده. که په دوی دواړو کی دیوه سړی سره نکاح سوی وی نودا باطل اوناجائز ده سمدستی په دوی کی تفریق کول پکاردی (۳) اودعمر وغیره سره دې دقاعدی مطابق ددی نکاح وسی اودمجلس دنکاح شریکانو ته که ددی واقعې خبر نه وو یا دمسئلی ورته علم نه وو نودوی ګنهګار نه دی اوزید اوبکر چی کمه ګناه کړیده توبه دی وکاړی دایی کفاره ده. فقط

دزنا څخه چی کم وراره دی دهغه سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۲۰۹) دنرائن نومي

---

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۸. ظفیر

(۲) رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲. ظفیر

(۳) اراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة المراة علی اصول الزانی وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة اصولها وفروعها علی الزانی نسبا ورضاعا کمافی الوطؤ الحلال (رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲). ظفیر

هندو شخص اودرحیما نومی ډمی ناجائز تعلق پاته سویدی څواولاده پیدا سوه چی په دی کی یوه کریما هم پیداسوه اودنرائن دقومی ښځی زوی پیداسو ددی هلك څخه پرشاد نومي هلك پیداسو نوپرشاد دنرائن لمسی دی اوکریما یی ډمی په رشته لور ده نو دپرشاد دپلار خور کریما سوه نو داترور سوه اوپرشاد دکریما دورور زوی وراره سو، نو په دوی دواړو کی په حیثیت دمسلمان کیدو نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: نکاح ددی دواړو یعنی دپرشاد او دکریما صحیح نه ده. (۱) فقط

دحرمت مصاهرت چی کله شرعی شاهدان نه وی نوڅه حکم دی؟ سوال: (۲۱۰) یوسړی دخپلی لور نکاح اووایه دیوهلك سره وکړی هغه هلك مړسو بیاددی انجلی نکاح دمړ خاوند دکشر ورور سره وسوه. انجلی څو واره دخسر کره ولاړه خواوس دتلو څخه انکار کوی اووایی چی زما سره زما خسر زنا بالجبر کړیده زه هلته نه سم تلی اوددی اینډرور هم شاهدی ورکوی دزنا. نوددی انجلی نکاح بی دطلاقه بل ځای کیدی سی اوکه نه اوددی انجلی اقرار بالزنا اوددی دایندرور په شاهدی حرمت ثابتیدی سی اوکه نه حال دادی چی دی طلاق نه ورکوی؟

جواب: صرف ددی انجلی اوددی دایندرور په اقرار سره دخاوند په حق کی حرمت نه ثابتیږی اوپر ده ښځه طلاقه نه سوه بی دخاوند دطلاقه اوبی دعدی تیریدو څخه ددی انجلی نکاح بل ځای جائزنه ده.

دزوی دمدخوله سره دپلار اوده دپلار دمدخوله سره دزوی نکاح جائزنه ده؟ سوال: (۲۱۱) دزوی دمدخوله سره دپلار او دپلار دمدخوله سره دزوی نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: دواړه صورته ناجائز دی کما قال الله تعالی وحلائل ابنائکم (۲) الخ. فقط

دممسوسه بالشهوة دبنی دلور سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۲۱۲) یوسړی دیوې پردی ښځی سینی ته په شهوت ګوتی وروړی اوس ددی نکاح ددی ممسوسه دبنی دمورسره جائزده اوکه نه؟

جواب: صحیح ده (۳).

---

(۱) که دواړه مسلمانان وی خوحرمت ښکاره دی. حرم علی التزوج ذکرا کان اوانثی نکاح اصله وفرعه خلا اونزل وبنت اخیه واخته وبنتها ولومن زنا وعمته وخالته الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۹) اوکه یوکافر اوبل مسلمان وی: اسباب التحریم انواع قرابة مصاهرة رضاع جمع ملك شرك (درمختار) کالمجوسیة والمشرکة (رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۰ ج۲، ط.س. ج۳ ص۲۸). ظفیر

(۲) سورة النساء: ۲۴. ظفیر

(۳) څه وجه دحرمت نسته. واحل لکم ما وراء ذالکم سورة النساء ۲۴. ظفیر

دنیکه چی کمه ممسوسه ده دهغه دلور سره نکاح جائزنه ده: **سوال**: (۲۱۲\) دزید نیکه دهندی سره چی ددی عمر اته نه کاله وو زنا وکړه خودکم عمری دوجه څخه دخول ونه سو دهنده واده دبکر سره وسو اواکبره یی پیدا سوه آیا دزید واده داکبری سره جائزدی اوکه نه؟

جواب: که زید ته ددی فعل اقراروی یاپه شرعی شهادتونو ثابت وی نودزید نکاح داکبری سره صحیح نه ده لکه چی په شامی کی دبحر څخه منقول دی چی اصول اوفروع دمزنیې پرزانی حرام دی. وعبارته والمراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربعة ([1]) الخ .

چی کمی نابالغی ته یی په شهوت ګوتی وروړی نودهغې دمور سره نکاح جائزده اوکه نه؟

سوال: (۲۱۴\) یوسړی یوه نالغه انجلی بیدوله اوپه شهوت سره یی دانیولی وه نوددی سړی نکاح ددی دمور سره جائزده اوکه نه؟

جواب: که دا انجلی دنهو کالو وه یا دزیاتو اوددی سره یی مسه بالشهوت کړی وی نو ددی دمور سره نکاح صحیح نه ده هذا اذا کانت حیة مشتهاة درمختار الخ، قوله مشتهاة سیاتی تعریفها بانها بنت تسع فاکثر شامی ([2]) اوکه دا انجلی دنهو کالو څخه دکم عمر وی نوددی دمور سره نکاح جائزده. وبنت سنها دون التسع لیست بمشتهاة درمختار ([3]). فقط

دزوی دښځی سره نکاح جائزنه ده: **سوال**: (۲۱۵\) دزوی دښځی سره نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: دزوی دښځی سره دزوی دمرګ یادطلاق ورکولوڅخه وروسته دپلار نکاح صحیح نه ده بلکه قطعا حرامه ده په قرآن مجید کی دمحرماتو په بیان کی فرمایی: وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم ([4]) یعنی پرتاسی ستاسو دزامنو ښځی حرامی سویدی.

په مخکی یی دخوابنی سره دزنا اقرار وکی اوبیا انکار څه حکم دی؟ سوال: (۲۱۶\) نور الحسن دخلګو سره بی دڅه تکرار څخه بیان وکی چی زما دخپلی خوابنی سره ناجائز تعلق وو ددی وجه څخه دی ماته خپله لور په نکاح کړه داخبره چی کله دده خسر ته وسوه نوخپله لور یی دده دکور څخه بوتله اوتکرار وسو چی په دی کی ده خپل خسر ته هم ددی پیغور ورکی خوچی کله خلګو ورته وویل چی اوس خوداستا نکاح پاته سوه نوده دتمامو خلګو په مخکی قسم واخیستی چی ما دا ددروغو الزام لګولی ؤ دارکم دانجلی

([1]) وګوره رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۴ ج۲. ظفیر

([2]) رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۴. ظفیر

([3]) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۷. ظفیر

([4]) سورة النساء: ۲۴. ظفیر

په مخکی هم ده دناجائز فعل اقرار کړی وو اوس دده ښځه ده ته ورولیږو اوکه نه اونکاح دده جائز پاته سوه اوکه نه؟

جواب: په درمختار کی دی: وفی الخلاصه مافعلت بام امراتك فقال جامعتها تثبت الحرمة ولایصدق انه کذب ولا هازلا الخ وفی الشامی قوله ولایصدق انه کذب الخ ای عند القاضی اما بینه وبین الله تعالی ان کان کاذبا فیما اقر لم تثبت الحرمة (۱) الخ ددی عبارت حاصل دادی چی یوسړی اقرار وکی چی ما دخپلی ښځی دمور سره زنا کړیده نو دده ښځه پرده حرامه سوه، ددې څخه وروسته که دی ووایی چی ما دروغ ویلی وه نو قاضی به دده دقول اعتبار نه کوی اوحکم دحرمت دښځی به جاری کوی اوکه قاضی ته معامله نه وه رسیدلی اوخاوند ووایی چی مادروغ ویلی وه. نودا دده اوالله ﷻ په مینځ کی معامله ده. اوښځه به پرده حرامه نه وی.

چی دکمی هندو ښځی سره یی زنا وکړه دهغه دمسلمانی لور سره نکاح کیدی نسی: سوال: (۲۱۷) دیوې هندی زناکاری ښځی سره دیوه مسلمان ناجائز تعلق دی بیا ددی ښځی دلور چی ددی دهندو خاوند څخه پیدا سویده ددی مسلمان سړی سره ناجائز تعلق سو یعنی چی کم ددواړو ښځو سره په زنا یادیږی نوکه دا انجلی اسلام قبول کړی نودا سړی دشریعت په رو نکاح ددی انجلی سره کولی سی اوکه نه ؟

جواب: ددی انجلی سره نکاح نه سی کولی. ځکه چی دمزنیې لور همیشه پرزانی حرامه ده. کذا فی الشامی عن البحر (۲). فقط

چی کمه کافره ښځه یی په شهوت سره مسه کړه ددی دمسلمانی لور سره یی نکاح جائز نه ده: سوال: (۲۱۸) یومسلمان سړی یوه کافره ښځه په شهوت سره مسحه کړه اوس دا سړی ددی لور مسلمانوی اوورسره نکاح کول غواړی نودا جائزده اوکه نه؟

جواب: په درمختار کی دی: واصل ممسوسة بشهوة ولوبشعر علی الرأس الخ وفروعهن (۳) مطلقًا ﷺ ددی روایت څخه واضحه ده چی کمه ښځه په شهوت سره مسه سی نودهغې اصول یعنی مور وغیره اوفروع یعنی لوروغیره پرمسه کوونکی دهمیشه دپاره حرام سوه که څه هم دانښځه کافره وی ددی وجه څخه په دی صورت کی دمذکوره ښځی دلورسره دده

---

(۱) رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۹۰ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۳۸. ظفیر

(۲) واراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة المرأة علی اصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعاً وحرمة اصولها وفروعها علی الزانی نسباً ورضاعاً کما في الوطؤ الحلال (ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲). ظفیر

(۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲. ظفیر

نکاح صحیح نه ده.

ښځی لره یی دصحبت څخه مخکی طلاق ورکی نو آیا ددی دلور سره نکاح کولی سی؟

سوال: (۲۱۹) زید دهندی سره نکاح وکړه خو دمباشرت څخه مخکی یې دې ته طلاق ورکی، دهندی دلور سره چی دمخکنی خاوند څخه ده دزید نکاح جائزده اوکه نه؟

دولد الحرام انجلی سره دنکاح څه حکم دی؟ سوال: (۲۲۰\۲) آیا دولد الحرام انجلی سره نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: (۱) په دی صورت کی چی دهندی دلور سره چی دبل خاونده څخه ده دزید نکاح صحیح ده لکه الله ﷻ فرمایی: وربائبکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم [۱] الآیة .

جواب: (۲) جائز دی.

داتو کالو ماشومی لره چی ګوتی وروړی نوڅه حکم دی؟ سوال: (۲۲۱\) یوسړی په وخت دشپی پرخپل پلنګ باندی پروت وو اودده منکوحه پربل پلنګ ددوو لونو سره چی یوه تی رودونکی وه اوبله تقریبا داتو کالو وه پرته وه دی خاوند په اراده دکور والی ښځه را لوړول وغوښتل خودده لاس پرځای دمنکوحی پرانجلی ولګیدی اودښځی په خیال یی په بدن باندی ګوتی ووهلی خوچی کله احساس وسو چی داخو ښځه نه ده نوژر یی لاس ځینی جلا کی اوبدن ته دګوتو وړلو په وخت کی غلبه دشهوت نه وه نوپه دی صورت کی څه حکم دی؟ اوکه بدن ته ګوتی وروړل په شهوت سره تصور سی نوڅه حکم دی؟ چی انجلی کوچنی هم ده اوپه خطاء هم وسو؟

جواب: په دی صورت کی دده ښځه پرده حرامه نه سوه ولي چی اول خومسه بالشهوة نه وه بل انجلی کوچنی وه چی دې ته په لاس وروړلو سره حرمت مصاهرت نه ثابتیږی، په درمختار کی دی: وبنت سنها دون تسع لیست بمشتهاة به یفتی الخ وفی رد المحتار والاصح انها لاتثبت الحرمة [۲] الخ . فقط

خلک وایی خوخپله سړی دخوابښی دکډون څخه انکارکوی: **سوال**: (۲۲۲\) یوسړی نکاح کړیده دمنکوحی عمر شپاړس کاله دی. دوه سړی مدعین ملاصاحب ته ځی اوبیان کوی چی دانکاح جائزنه ده ځکه چی مورِ دناکح څخه اوریدلی دی چی ده دمنکوحی دمړی مور سره زنا کړیده ملاصاحب ناکح را وغوښتی اوپوښتنه یی ځینی وکړه هغه په قسم انکاری دی چی مادمنکوحی دمور سره زنانه ده کړی داپر ما تهمت دی. ملاصاحب

---

[۱] سورة النسآء: ۲۴. ظفیر

[۲] رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۷. ظفیر

دمدعیانو څخه قسم اخلی اوفتوٰی ورکوی چی دانکاح جائزنه ده اوچی کم په دی مجلس دنکاح کی شریك وو دهغوی نکاح ختمه ده. نودځلورو کسانو په وړاندي دوباره نکاح وترڵ سوه آیا مذکوره نکاح واقعی ناجائزوه څه حکم دی؟

جواب: مفتی به فتوٰی په دیانت ورکوی دی قاضی نه دی چی شاهدی واوری اوقسم ورکړی داکار دقاضی دی نوملاصاحب ته هم دافتوٰی نه وه ورکول پکار چی نکاح جائزنه سوه ځکه چی کله خاوند دزنا څخه منکردی نوعند الله دده ښځه پرده حرامه نه سوه، پر ملا صاحب باندی لازم ؤ چی کله خاوند دزنا اقرارنه کوی نوچی ده دحرمت حکم نه وای کړی، اوچی کله دانښځه پرده حرامه نه ده نوپر شرکاؤ دمجلس هم څه نسته اودتجدید دنکاح خوپه هیڅ حال کی هم ضرورت نه وو ځکه چی تجدید دنکاح په وجه دمرتد کیدو لازمیږی اودمجلس دشرکاؤ اودخاوند دارتداد حکم په هیڅ صورت هم په دې کی نسی کیدی. دا ددی ملا صاحب دلا علمی دلیل دی.

<u>خوانښی وایی خو زوم دزنا څخه منکر دی څه حکم دی؟</u> سوال: (۲۲۳\) مستر شفیع دخپلی خوانښی سره زنا کړیده خوشفیع دخلګو په مخکی دزنا څخه انکار کړیدی اوده خوانښی برابرهم داوایی چی زما سره زما زوم زنا کړیده اوشفیع هم دیو سړی په مخکی اقرار کړیدی نوپه داسی صورت کی دشفیع نکاح ختمه سوه اوکه نه؟

جواب: چی شفیع دزنا څخه منکردی اوشرعی شاهدی هم نسته نوده ښځه پرده حرامه نه ده (۱).

<u>لور پرپلار دبدنیت الزام لګوی اوپلار منکردی نوڅه حکم دی؟</u> سوال: (۲۲۴\) دفصاحت نومي شخص حقیقی لور بیان کړیدی چی زما پلار پرما په بدنیت لاس ومړی خوفصاحت په سختی سره انکار کوی نودفصاحت نکاح ماته سوه اوکه نه خلګو دی دخپلی قربانی څخه هم جلا کی اوچی کله ده قربانی وکړه اوغوښه یی تقسیم کړه نو چا ځینی وانه خیستل نو دوی ګنهګار سوه اوکه نه؟

جواب: دفصاحت نکاح په دی صورت کی قائمه ده ځکه چی فصاحت منکردی اوده تکذیب په شاهدانو عادلانو ثابت نه دی نوپه دی صورت کی حرمتِ مصاهرت نه ثابتیږی نو دفصاحت سره تعلق پریښوول اودی په قربانی کی نه شریکول اَودقربانی غوښه دده څخه نه اخیستل اودا ناجائز ګڼل نا روا دی اوګناه ده. فقط

<u>دښځی خیال دی چی زما خاوند زما دلور سره صحبت کړیدی نوڅه حکم دی؟</u> سوال: (۲۲۵)

---

(۱) وان ادعت الشهوة فی تقبیله ابنه وانکرها الرجل فهو مصدق لاهی (درمختار) فهو مصدق لانه ینکر ثبوت الحرمة والقول للمنکر (رد المحتار ج۳ ص ۳۸۹). ظفیر

هنده دخپل خاوندی په باره کی وایی چی په بدنیت ده زما دلورسره خبری وکړی اوغالبه داده چی صحبت به یی کړی وی ددی وجه څخه زه پرزیدِ حرامه سوم. نوپه دی صورت کی شرعا څه حکم دی؟

جواب: صرف په خیال اوپه وهم سره حرمت مصاهرت نه ثابتیږی نوهنده پرخپل خاوند زید باندی صرف په دی خیال چی زید کیدی سی دهندی دلور سره صحبت کړی وی نه حرامیږی.

په شهوت سره یی لاس ولګوی په اول وار انزال ونه سو په دوهم وار وسو څه حکم دی؟ سوال: (۲۲۶) زید هندی لره په شهوت لاس وروړی هنده بیده وه خوانزال ونه سو بیا یوه ګنټه وروسته راغی اوبیایی لاس وروړی نو انزال وسو په دی دواړو صورتونو کی به حرمتِ مصاهرت ثابت وی اوکه نه؟

جواب: که بی جامی په بربنډ بدن یاپه نری جامه کی یی ورته په شهوت سره لاس وروړی وی نوحرمت دمصاهرت ثابتیږی لکه چی په اول صورت کی دی اوکه په مس بالشهوت سره انزال وسی نوپه دی سره حرمت نه ثابتیږی کذا فی الدر المختار (۱). فقط

ددوو سړیو په شاهدی به حرمت ثابتیږی؟ سوال: (۲۲۷) دوه عادل سړیان شاهدی ادا کوی چی موږ زید دهندی سره په زنا لیدلی دی آیا ددی سره به حرمت وی اودمزنیی لور به پر زانی حرامه وی، موافق دعبارت دعالمګیری: ومنها الشهادة بغیر محدود والقضاء وما یطلع علیه الرجال منها شهادة رجلین اورجل وامرأتین الخ لقوله تعالی: واستشهدوا شهیدین من رجالکم، اوپه عبارت ددرمختار: ولغیرها من الحقوق رجلان او رجل وامرأتان، اویا موافق دآیت کریمه: والذین یرمون المحصنت الآیة، به دځلورو سړیو شاهدی ضروری وی اونکاح دزید به دلور دمزنیی سره جائز وی اوکه نه؟

جواب: داصحیح ده چی دحرمت مصاهرت داثبات دپاره ددوو سړیانو یادیوه سړی او ددوو ښځو شاهدی مقبوله ده لکه چی اقرار باللمس والتقبیل عن شهوة ددوو سړیانو یا دیوه سړی اوددوو ښځو په شاهدی ثابتیږی، په درمختار کی دی: وتقبل الشهادة علی الاقرار باللمس والتقبیل عن شهوة (۲) الخ اوهم دامنشاء دعبارت دعالمګیری اوددر مختار ده خوپه صورت مسئوله کی شاهدی دزنا ده اوښکاره ده چی داثابت نه دی بلکه په داسی صورت کی پرشاهدانو حدِ قذف جاری کیږی اوداشرعا کاذب شمارل کیږی نو

---

(۱) اذا لم ینزل فلو انزل مع مس اونظر فلاحرمة به یفتی (درمختار) فلاحرمة لانه بالانزال تبین انه غیر مفض الی الوطی هدایه (رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ . ۳۳). ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۰ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۳۸. ظفیر

چی کله زنا ثابته نه سوه نوحرمت مصاهرت به هم ثابت نه وی ځکه چی داشاهدی په حرمت دمصاهرت نه ده بلکی پرزنا ده اودا ثابت نه دی اوشاهد درواغجن وګرځول سو قال الله تعالی: لو لا جاءوا باربعة شهدآء فاذا لم یاتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الکاذبون (۱) الایه .

په غلطی سره پرلور راپریوتی څه حکم دی؟ سوال: (۲۲۸\) زه نابینا یم یوشپه په خیال دصحبت دښځی سره بیداره سوم اوښځه می ددولسو کالو دلور سره پرته وه په غلطی می دلور پرتوغاښ خلاص کړی اوخپل اندام می په شهوت ددی په اندام (شرمګاه) کې کښې ښووی ددی څخه وروسته پته ولګیده چی داخومی ښځه نه ده زه ددخول دذکر څخه مخکی جلاسوم ښځه می بیداره کړه اومخکنی شهوت څه قدر موجود وو صحبت می وکی انزال وسو په دی صورت کی حرمت به ثابت وی اوکه نه؟ که ثابت وی نو دامام شافعی صاحب په مذهب فتوٰی اوعمل کیدی سی اوکه نه؟

جواب: په درمختار کی دی: وفی الخانیة ان النظر الی فرج ابنته بشهوة یوجب حرمة امرأته وکذا لوفزعت فدخلت فراش ابیها عریانة فانتشر لها ابوها تحرم علیه امها (۲) الخ اودانزال په روایت کی قید مع اللمس والنظر دی لکه چی په درمختار کی دی: فلو انزل مع مس اونظر فلا حرمة (۳) ددی روایتونو څخه ثابته ده چی په صورت واقعه کی حرمت ثابت دی اوحنفی لره په دی باره کی دامام شافعی په مذهب دعمل څه روایت او فتوٰی منقوله نه ده.

دکمال الدین دمور سره چی چا زنا کړیده دهغه دلور سره دکمال الدین واده جائزدی اوکه نه؟ سوال: (۲۲۹\) خلاصه داده چی که زنا کول دفقیر دکمال الدین دمور سره ثابت سی نودکمال الدین نکاح دفقیر دلور سره به صحیح وی اوکه نه؟ اوکه فقیر دا ووایی چی کمال الدین زما دنطفی څخه دی نودا شرعا معتبره ده اوکه نه؟

جواب: چی په شرعی شاهدی یعنی دځلورو عادلانو په شاهدی سره زنا دفقیر دکمال الدین دمور سره ثابته هم سی بیاهم موافق دتصریح دبحر وغیره دکمال الدین نکاح دفقیر دلور سره شرعا صحیح ده ځکه چی دزانی فروع دمزنیی پرفروع حرام نه دی کما فی الشامی عن البحر ویحل لاصول الزانی وفروعه اصول المزنی بها وفروعها (۴) الخ

---

(۱) سورة النور : ۲. ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۷. ظفیر

(۳) ایضا ص۳۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲. ظفیر

(۴) رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲. ظفیر

شامی ص ۲۷۹ جلد ۲.

او دفقیر داویل چی کمال الدین زما دنطفه څخه دی داشرعا معتبرنه دی لقوله ﷺ الولد للفراش وللعاهر الحجر [۱] نودفقیر ددی اقرار هیڅ اعتبار نسته اودفقیر ددی قول دوجه به پرکمال الدین دفقیر لور حرامه نه وی ځکه داقول دفقیر چی معارض دنص دی خطا او باطل دی.

دشپی په غلطی سره پرلور یاپه خوابنی لاس ولګیږی اوشهوت وی نوځه حکم دی؟ سوال: (۲۳۰) دشپی دخپلي ښځي درا ولاړولو دپاره ولاړیدم خوپه غلطی سره می پرخپله لور یاپر خوابنی لاس ولګیدی اودښځی په خیال می دځوانی په جوش پردی لاس ومږی نو داسی سړی لره خپله ښځه جلا کول پکاردی، اودا پرده باندی دهمیشه دپاره حرامه سوه، ددی متعلق څو سوالونه دی. (۱) انجلی بالغه وی اوکه نابالغه. (۲) په دی صورت کی غلطی هم کافی ده اوکه ارادةً په انجلی لاس وهل ضروری دی؟

جواب: (۱) داحکم دنهو کالو یا ددی څخه دزیات عمر والا په باره کی دی. (۲) په دی صورت کی غلطی هم کافی ده [۲].

دموطوئه لور سائل څنګه دی اوددی داولاد حکم څه دی؟ سوال: (۲۳۱) زید دخپلی خوابنی هندی سره زنا وکړه په مسئله معلومیدو سره زید خپله ښځه پریښوولو اوددی کار څخه یی توبه وکښله بیا دزید ښځی زور وکی چی زه به دپنځو سوو روپو دمهر دعوٰی کومه زید په سبب دبیری دمهر څخه توبه ماته کړه اوښځه یی وساتله ددی څخه اولاد پیداسو دداسی سړی دپاره څه حکم دی اوامام مقررول یې څنګه دی؟ اونکاح دزید باقی ده اوکه نه؟ اومهر دزید په ذمه واجب دی اوکه نه؟

جواب: چی کله زید خپله ښځه پرې ښوولو نوده نکاح باطله سوه اوزید لره داسی کول ضروری وو یعنی خپله ښځه پریښوول باندی لازم وو بیا دزید دابنځه ساتل اوددی سره صحبت کول حرام دی اوددی څخه وروسته چی کم اولاد پیداسو دهغوی نسب ثابت نه دی، سابقه مهر باندی لازم دی یعنی که دابنځه موطوئه دزید وی نومهر مثل لازم دی. ویجب مهر المثل فی نکاح فاسد [۳] الخ (درمختار) غرض داچی زید په حالت مذکوره

---

[۱] مشکوٰة شریف باب اللعان ص ۲۸۷ . ظفیر

[۲] فلو أيقظ زوجته أو أيقظته هي لجماعها فمست يده بنتها المشتهاه أو يدها ابنه حرمت الأم أبدا فتح قبل أم امرأته في أي موضع كان على الصحيح حرمت عليه امرأته الخ وبنت سنها دون تسع ليست بمشتهاة به يفتى (الدر المختار على هامش رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۸ – ۳۸۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۵). ظفیر

[۳] الدرالمختار على هامش ردالمحتارباب المهرمطلب فی النكاح الفاسد ص۴۸۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص۱۳۱. ظ

کی فاسق دی دده امامت مکروه دی.

دمدخولی ښځی دلور سره نکاح حرامه ده: **سوال**: (۲۳۲\) وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نساءکم اللاتی دخلتم بهن (۱) یعنی دښځی هغه لور چی دمخکنی خاوند څخه ده اوپه غیرہ کی ده حرامه ده ددی دمور په ژوند اومرګ کی، وهل تسمی الربیبة وان لم تکن فی حجره، اوڅه نوم دی دهغه ربیبه چی هغه دده په غیرہ کی نه وی یعنی چی دغیرې دماشوم څخه غټه وی هغه هم حرامه ده امام بخاری صاحب دصحیح بخاری په ترجمه فیض الباری پاره ۲۱ کی ویلی دی چی حضرت عمر فاروق ﷺ اوحضرت علی ﷺ په خپله زمانه کی دخلافت دهغه انجلۍ سره دنکاح اجازه ورکړیده چی کمه په غیرہ کی نه وه یعنی مخکنی وی ځینی. دا ابن منذر وغیره نقل کړیدی اوپه اخر کی دا لیکلی دی که اجماع حادث په دی مسئله کی نه وای نو دا اخیستل ډیر اولی وو ځکه چی دحدیث په ډیرو طریقو اوقرآن مجید کی قید دحجر سته اومخالفینو صرف داحدیث حجت نیولی دی چی نبی کریم ﷺ وفرمایل: ای زما بیبیانو! ماته دخپلو خوندو اودلونو سره دنکاح کولو مه وایاست. دمخالف حدیث څخه صفا ښکاره ده چی خوږ پیغمبر ﷺ خپلې بیبیانې ددوی په ژوندکی دخوندو اودلونو دنکاح کولو دویلو څخه منع کړیدې، چی لکه څنګه چې دښځی دخور سره دهغه په ژوند کی نکاح حرامه ده داسی دلورسره هم کنې دژوند څخه وروسته یوه ښځه څنګه ویل ورته کولی سی، په آخرکی داهم درخواست دی چی آیا حضرت علی اوحضرت عمر فاروق ﷺ څخه مخالفین زیات معتبر اوخبردار دی.

جواب: دمدخوله ښځی هغه لور چی داول خاوند څخه ده مطلقاحرامه وی که ښځه موجوده وی اوکه نه او دانجلۍ په غیرہ اوپه پرورش کی وی اوکه نه، لکه چی په قرآن کریم کی یې داپه محرماتو ابدیه ؤ کی شمارلی ده. قال الله تعالٰی: واللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، الایه (۲) اوقید فی حجورکم په اعتبار دغالب اوداکثر دی لکه چی دجمهورو اصحابو اوتابعینو اودائمة اربعه ؤ هم دامذهب دی اودداود ظاهري څخه علاوه دهیچا څخه هم ددی خلاف په دې باره کی نه دی منقول اوپه اصحابوکی چی په دی باره کی کم اختلاف وو هغه داجماع څخه وروسته مرتفع سو اوپه جلالین شریف کی دی: فی حجورکم تربونها صفة موافقة للغالب مفهوم لها (۳) الخ اوپه مدارك کی دی: قال داود اذا لم تکن فی حجره لاتحرم قلنا ذکر الحجر علی غلبة الحال دون الشرط الخ. اوپه درمختار کی دی: وبنت زوجة الموطوئة قال فی رد المحتار ای سوآء کانت فی

(۱) و(۲) سورة النساء: ۲۴. ظفیر

(۳) جلالین ص ۷۳. ظفیر

حجره ای کفنه ونفقته اولا ذکر الحجر فی الآیة خرج مخرج العادة اوذکر للتشنیع علیهم (۱) الخ. اوامام بخاری هم په دی مسئله کی دجمهورو سره دی هغه هم دربیبه نکاح مطلقًا حرام وایی که په غیره کی وی اوکه نه وی لکه چی پوره عبارت دبخاری شریف دترجمة الباب دادی: وهل تسمی الربیبة وان لم تکن فی حجره ودفع النبی ﷺ ربیبة له الی من یکفلها (۲) الخ. اوددی څخه وروسته حدیث: لاتعرضن علیَّ بناتکن ولا اخواتکن الخ راوړی، په دې روایت کی په: ودفع النبی ﷺ الخ سره هم امام بخاری دلیل نیولی دی چی سره ددی چی دبل په پالنه کی وه بیاهم دی انجلی ته یې ربیبه وویل اوپه محرماتو کی وشمارل سوه اوچی کله دقرن اول داختلاف څخه وروسته چی اجماع په حرمت وسوه نودا اختلاف معتبرنه پاته کیږی اوواضحه دی وی چی دحضرت علی رضی الله عنه اوحضرت عمر رضی الله عنه خلاف په دی باره کی امام بخاری دلیل نیولی دی چی سره ددی چی دبل په پالنه کی وه بیاهم دی انجلی ته یې ربیبه وویل اوپه محرماتوکی شمار سوه اوچی کله دقرن اول داختلاف څخه وروسته چی اجماع پرحرمت وسوه نودا اختلاف معتبر نه پاته کیږی او واضحه دی وی چی دحضرت علی رضی الله عنه اوحضرت عمر رضی الله عنه خلاف په دی باره کی امام بخاری نه دی نقل کړی داهم دابن حجر قول دی چی که نه وای حادثه اجماع په دی مسئله کی الخ دې ته دامام بخاری قول ویل غلط دی غرض داچی امام بخاری اوائمه اربعه او جمهور اهل سنت والجماعت په دی مسئله کی متفق دی چی دمدخوله ښځی لور همیشه حرامه ده، که په غیره کی وی اوکه نه اوحضور ﷺ دې ته مطلقا حرام ویلی دی (۳).

دخلورو کالو انجلۍ لره په کوتی ورورلو سره حرمت مصاهرت نه ثابتیږی: سوال: (۱۲۳۳) دمسئلو څخه بی خبره سړی په خپلې نابالغی لور باندی چی دهغې عمر څلور کاله به وی دځوانی په خواهش لاس وروړی اوپرتوغابنې یی ورخلاص کړي خودخلاصولو سره سمدستی یی بیرته وتړی نوآیا ښځه ورباندی حرامه سوه اوکه نه؟

جواب: داحکم دحرمت دنهو کالو یادزیات عمر انجلۍ ته په لاس لګولو سره ثابتیږی او قصداً اوخطا اوپه هیروالی په دې کی برابر دلائل دحرمت په کتابونو دفقه کی مبسوط دی په رد المحتار کی دی: قال فی الفتح وبقولنا قال فی روایة احمد وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس فی الاصح وعمران بن الحصین وجابر وابی وعائشة رضی الله عنهم ، وجمهور التابعین رحمهم الله کالبصري والشعبي والنخعي والأوزاعي وطاؤس ومجاهد وعطاء وابن

---

(۱) رد المحتار کتاب النکاح فصل فی المحرمات ص۳۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۰. ظفیر

(۲) بخاری شریف.

(۳) مدارك التزیل ص۲۲۲ ج۱. ظفیر

المسيب وسليمان بن يسار وحماد والثوري وابن راهويه وتمامه مع بسط الدليل فيه الخ وفيه ايضا: لأن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط هداية واستدل لذلك في الفتح بالأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين شامی (۱) ص ۲۸۰ ج۲، دځلورو پنځو کالو عمر انجلی ته په شهوت سره لاس په وروړلو باندی حرمت نه ثابتیږی نوپه صورت مسئوله کی ښځه به حرامه نه وی اوبی خبری عذر نه دی خودلور دکوچنی والی دوجه څخه حکم دحرمت ونه سو (۲).

دخوانبی سره یی ددرواغو دزنا اقرار وکی نوځه حکم دی؟ سوال: (۲۳۴) خلاصه دسوال دا ده چی یوسړی دخپلی خوانبی سره په یومکان کی اوسیدی وروسته ددی څخه دده دخوانبی نس ښکاره سو نوجرګی ددی سړی اقرار واخیستی اویو مولوی صاحب ته یی خط ولیکی اودوی دانښځه پرده حرامه وګرځوله ددې څخه وروسته دې سړی په قسم سره وویل چې ما دا اقرار دبیرې څخه کړیدی نوپه دې صورت کې ددې سړي ښځه پرده حرامه اوکه حلاله؟

جواب: په درمختار کی دی: قيل له ما فعلت بام امرأتك فقال جامعتها تثبت الحرمة ولا يصدق انه كذب ولو هازلاً (۳) الخ. اوپه شامی کی دی: قوله ولايصدق انه كذب اى عند القاضى اما بينه وبين الله تعالى ان كان كاذبا فيما اقر لم تثبت الحرمة (۴) الخ.

ددی روایت څخه معلومه سوه چی په صورت مسئوله کی که دی سړی دخپلی خوانبی سره دزنا کولو ددرواغو اقرار کړیدی نوقاضی اومفتی به ددی تصدیق نه کوی بلکه دحرمت فتوٰی به ورکوی اوپه ښځه اوخاوند کی به جلاوالی وکړی خوکه ددی سړی په علم اویقین کی داخبره کلکه وی چی مادخپلی خوانبی سره زنا نه ده کړی اوځه فعل دموجب دحرمت دمصاهرت دده څخه صادر نه وی نودده په حق کی په دنیا کی دده ښځه حلاله ده.

ښځه قادیانی سوه او دقادیانی سره یی واده وکی اوس ددی دلور سره نکاح کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۲۳۵) دیوسړی ښځي دقادیانی سره نکاح وکړه ددی څخه لور پیدا سوله ددی انجلی سره ددی دمور په مخکی خاوند نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: نه یې سی کولی. لقوله تعالی: وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نساء كم اللاتى

---

(۱) وګوری ردالمحتارفصل فی المحرمات ص۳۸۴ – ۳۸۵ ج۲، ط.س. ج۳ ص۳۲ تحت قوله : اراد بالزنا الوطؤ الحرام . ظ

(۲) اقول التعليل بعدم الاشتهاء يفيد ان من لايشتهى لاتثبت الحرمة بجماعه الخ واقله للانثى تسع وللذكر اثنا عشر (رد المحتار فصل فى المحرمات ص۳۸۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۵). ظفير

(۳) الدرالمختار على هامش ردالمحتار فصل فى المحرمات ص ۳۹۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۸. ظفير

(۴) رد المحتار فصل فى المحرمات ص ۳۹۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۸. ظفير

دخلتم بهن [۱] قال فی الدرالمختار وبنت زوجته الموطوئة وام زوجة جداتها مطلقًا الخ [۲] . فقط

بښځه چی ووایی خسر راسره زنا وکړه اوخاوند انکار کوی نوحرمت به ثابت وی اوکه نه؟

سوال: (۲۳۶\) یوی بښځی دعوٰی کړیده چی زماخسر زما سره زنا کړیده ددی وجه څخه زه پرخاوند حرامه یم خاوند وایی چی بښځه بالکل درواغجنه ده زما پلار متقی اوپرهیزګار دی هغه داسی بدکارنه سی کولی اوخسر هم بالکل منکر دی اودښځي سره هم څه شاهد نسته آیا دابښځه په خپل خاوند باندی په دی صورت کی حرامه ده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی به حرمت مصاهرت ثابت نه وی اومذکوره بښځه دخاوند په نکاح کی ده اودابښځه پرخپل خاوند حرامه نه سوه، دښځی قول شرعا دروغ دی لقوله ﷺ البینة علی المدعی والیمین علی من انکر [۳] . فقط

دزوی دښځی لاس یی ونیوی خو دشهوت علم نه وو نوځه حکم دی؟ سوال: (۲۳۷\) یوسړی دبدفعلی دپاره دخپلی بښځی لاس نیول غوښتل په خطا یې دزوی دښځی لاس ونیوی مړور وویل زه یم ده دا واوریدل نو وشرمیدی اوپری یې بسوول خودلاس دنیولو په وخت شهوت وو اوکه نه؟ دامعلومه نه ده نوحرمت ثابت دی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی چی‌کله دشهوت کیدل یقینی نه دی حرمت مصاهرت نه ثابتیږی اوده دزوی بښځه په خپل خاوند حرامه نه ده [۴]. فقط

دښځی سره دخاوند نیکه (دمور پلار) زنا وکړی څه حکم دی؟ سوال: (۲۳۸\) دیوسړی بښځی سره دده نیکه زنا وکړه اوشاهدی هم سویده نوحرمت مصاهرت ثابت دی اوکه نه اونکاح فسخ سویده اوکه نه؟

جواب: دنیکه مزنیه پرده حرامه سوه اوددې جلا کول په کاردی، په درمختار کی دی: چی بغیر دمتارکت یا دتفریق دقاضی څخه به نکاح فسخ نه وی. وبحرمة المصاهرة لا یرتفع النکاح الخ الابعد المتارکة وفی الشامی، الابعد تفریق القاضی اوبعد المتارکة [۵] ﷺ قال فی البحر ارادبحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة المرأة علی اصول الزانی

---

[۱] سورة النساء : ۲۴. ظفیر

[۲] الدرالمختار علی هامش ردالمحتارفصل فی المحرمات ص ۳۷۲ - ۳۸۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲. ظفیر

[۳] مشکوٰة شریف باب الاقضیة والشهادات ص۳۲۶. ظفیر

[۴] قال فی وإذا قبلها أولمسها أو نظر إلی فرجها ثم قال لم یکن عن شهوة ذکر الصدر الشهید أنه في القبلة یفتی بالحرمة ، ما لم یتبین أنه بلا شهوة وفي المس والنظر لا إلا إن تبین أنه بشهوة ؛ لأن الأصل في التقبیل الشهوة بخلاف المس والنظر (رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۸ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۳۵). ظفیر

[۵] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۷. ظفیر

وفروعه (۱) الخ. فقط

دبچندری سره یې دزنا انکار وکی بیایی په دباو اچولو سره اقرار او بیایی انکار وکی څه حکم دی؟ سوال: (۲۳۹۱) عمر واده وکی اودښځی سره یی قربت هم وکی ددی سره یی یوه لور بالغه هم راغله لږ ورځی وروسته چی دعمر یو نابالغ زوی چې دمخکنی ښځی څخه دی پرخپل پلار عمر باندی دخپلی بچندری سره دزنا الزام ولګوی خلګو دعمر او دربیبی څخه پوښته وکړه دواړو دزنا څخه انکار وکی وروسته ددی څخه یوتعلیم یافته فقیر راغی ده جبراً دعمر څخه دزنا اقرار واخیستی اوپه ده یی توبه وکښله بیا عمر دزنا څخه منکر سو اوهلك نابالغ هم منکردی نوپه دی صورت کی شرعًا څه حکم دی؟

جواب: چی ده دبچندری سره دزنا اقرار وکی نوددہ ښځه پرده حرامه سوه خوکه ده دا اقرار په دباو کی په درواغو کړی وي اوپه حقیقت کی ده دخپلی ربیبه سره زنا نه وه کړی نو که څه هم عند القاضی دده قول به معتبر نه وی خوعندالله به دانښځه دده دپاره حلاله وی، په درمختار کی دی: وفی الخلاصة قیل ما فعلت بام امراتك فقال جامعتها تثبت الحرمة ولایصدق انه کذب الخ قوله ولایصدق انه کذب ای عند القاضی اما بینه وبین الله تعالی ان کان کاذبا فیما اقر لم تثبت الحرمة الخ (۲) شامی. فقط

خسر زنا کړیده خونه شاهد سته اونه دی اقرار کوی، څه حکم دی؟ سوال: (۲۴۰۱) هنده حلفیه بیان کوی چی یوه ورځ چی کله دا اوددې خسر زید یوازی وه نوخسر وویل راسه پرپښو زور راوکړه نوهنده دخپل خسر چاپی شروع کړه په دی دوران کی دخسر نیت بد سو اودشهوت څخه مغلوب سو اوددی مچول یی شروع کړل اوچی داځوانه وه نوپر دی هم شهوت غالب سو نوزید ددی سره زنا وکړه، ددی څخه وروسته به دواړو بد فعل کوی اوس داحامله ده یعنی هندی ته حمل سویدی چی دزیددی اوپه دی موده کی ددی خاوند عمر دې ته نه دی رانژدی سوی دهندی دخاوند عمر حلفیه بیان دی چی ماته زما مور دا بیان کړیدی چی ستا پلار زید دهندی سره بدفعل کوی آخر عمر یوه ورځ خپل پلار زید په دی ولیدی چی دده دښځې هنده مړوند یی نیولی وو اونور څه یی ونه کړل اوما خپل پلار څو واره لیدلی دی چی زماپه ښځی یی چاپی کوله دعمر دورور دبکر بیان دی چی ما خپل پلار څو واره لیدلی دی چی په هنده یی چاپی کوله دزید بیان دی چی ماپه هنده چاپی ضرور کړیده خونوری ټولی خبری خطا اودرواغ دی ددی څخه علاوه بل دسترګو لیدلی شاهد نسته، نوپه دی صورت کی حرمت دمصاهرت ثابت دی اوکه نه؟

---

(۱) رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲. ظفیر

(۲) وګوری رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۰ ج۲. ظفیر

جواب: په دی صورت کی دشرعی قاعدی مطابق حرمت دمصاهرت په حق دعمر ثابت نه دی ځکه چی څه شاهدی دمس بالشهوت یا دتقبیل بالشهوت یادزنا دا نسته او دعمر خپله مرور ترمړوند نیولي لیدل یا په چاپي کولو باندي لیدل دمس بالشهوة مستلزم نه دی اونه دا په ثابتیږی، په درمختار کی دی: وفی المس لاتحرم ما لم تعلم الشهوة لان الاصل فی التقبیل الشهوة بخلاف المس [۱] الخ وفی الشامی ولم یذکر المس وقدمنا عن الذخیرة ان الاصل فی عدم الشهوة مثل النظر فیصدق اذا انکر الشهوة [۲] الخ. او دښځی بیان دخاوند په حق کي مفید دحرمت نه دی ځکه چی اقرار حجت قاصره دی یوازي په اقرار به پربل حرمت ثابت نه وی. په درمختار کی دی: وان ادعت الشهوة فی تقبیله اوتقبیلها ابنه وانکرها الرجل فهو مصدق [۳] الخ درمختار، ای ادعت الزوجة انه قبل احد اصولها اوفروعها بشهوة اوان احد اصولها اوفروعها قبله بشهوة قوله فهو مصدق لانه ینکر ثبوت الحرمة والقول للمنکر [۴] الخ شامی وفیه بعد اسطر: وکذا اذا اقر بجماع امها قبل التزوج لایصدق فی حقها فیجب کمال المسمٰی بعد الدخول ونصفه لوقبله [۵] الخ، ددې عبارتونو څخه واضحه ده چی دښځی قول دخاوند په حق کی او دخاوند قول دښځی په حق کی مسموع نه وی. فقط

خوابنی چی زوم مچ کړی نوځه حکم دی؟ سوال: (۲۴۱\) یوی ښځی خپل زوم مچ کی نو ددی سړی ښځه پرده حرامه سوه اوکه نه؟

جواب: په درمختار کی دی: قبل ام امرأته الخ حرمت علیه امرأته الی ان قال لان الاصل فی التقبیل الشهوة [۶] الخ نومعلومه سوه چی په صورت مذکوره کی دده ښځه پرده همیشه حرامه سوه.

دخوابنی سینه یی ونیوله ښځه حرامه سوه اوکه نه؟ سوال: (۲۴۲\) یوسړی په تیاره کی دخوابنی سینه په شهوت سره ونیوله یعنی دښځی په ګمان خوچی کله ده ته معلومه سوه نوډیر شرمنده سو نوپه داسی سړی دده ښځه حرامه سوه اوکه نه؟

جواب: چی پرسینه سربیره څه جامه نه وی یاوي خونری جامه وی نوپه شهوت سره دې ته

---

[۱] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۸ ج۲. ظفیر

[۲] رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۹۰ ج۲. ظفیر

[۳] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ۳۸۹ ج۲. ظفیر

[۴] رد المحتار باب ایضا ص ۳۸۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۷. ظفیر

[۵] ایضًا ص ۳۹۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۸. ظفیر

[۶] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۸ ج۲، ط.س. ج۳ ص۳۲. ظفیر

په لاس لګولو باندی دده ښځه پرده حرامه سوه (۱) . فقط

دزوی اقرار دی چی زما پلار زما دښځی سره زنا کړیده بیایی انکار وکی نوځه حکم دی؟

سوال: (۲۴۳) مخکی زید ویله چی زما پلار بکر زما دښځی زینب سره زنا کړیده یعنی په خپلو سترګو یی لیدلی ده بیا زید په قسم دابیان وکی چی بکر زما دښځی سره زنانه ده کړی اواوس ښځه وایی چی زماسره بکر زنا کړیده اوزید چی کله مخکی اقرار کړی وو چی بکر زما دښځی سره زنا کړیده دغه وخت ښځه دزنا څخه منکره وه اوبکر دزید پلار منکر دزنا دی، په دی صورت کی حرمت مصاهرت ثابت سو اوکه نه؟ یعنی زینب پر زید حرامه سوه اوکه نه؟

سوال: (۲) اوزید په دوهم وار سره په قسم وایی چی بکر زما دښځی سره زنا کړی اوپه یوه صورت کی زینب هم منکر دزناده نومفتی دیانةً دافتوٰی ورکولی سی چی که فی الواقع زید دبکر دزینب سره دزناپه باره کی غلط اقرار کړی وو نوعند الله زینب په زید حرامه نه سوه، یا

سوال: (۳) اوچی قاضی په دی وطن کی نه دی اوزید اوزینب دواړه دخپل اقرار څخه رجوع وکړی نوپه صورت دحرمت مصاهرت ثابتیدو کی زینب بی له زید دطلاق ورکولو څخه بل ځای نکاح کولی سی اوکه نه؟

سوال: (۴) چی کله دبکر دزینب سره په زنا کولو څوك شاهد نسته اودزید اودزینب بیا بیان مختلف دی نوپر بکر څه شرعی حد لګیدی سی اوکه نه؟

سوال: (۵) آیا په حدودو کی شرعًا حکم کیدی سی؟

جواب: وفی الخلاصة قیل له ما فعلت بام امراتك فقال جامعتها تثبت الحرمة ای قضاءً ولا یصدق انه کذب ولو هازلاً (درمختار) قوله لایصدق انه کذب ای عند القاضی واما بینه وبین الله تعالی ان کان کاذبا فیما اقر لم تثبت الحرمة (۲) الخ شامی وفی الدرالمختار ایضا تزوج بکرًا فوجدها ثیبة وقالت ابوك فضنی ان صدقها بانت بلا مهر والا لا. (۳) فقط

ددی وجه څخه په دی صورت کی پر زید دده داقرار موافق دده ښځه پرده حرامه سوه او

---

(۱) وحرم ایضاً اصل ممسوسة بشهوة ولو بشعر علی الرأس بحائل لا یمنع الحرارة الخ وفروعهن مطلقًا والعبرة للشهوة عند المس (درمختار) قوله: بشهوة ای ولو من احدهما قوله بحائل ای ولو بحائل الخ فلو کان مانعاً لا تثبت الحرمة (ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲). ظفیر

(۲) وګوری ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۰ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۳۸. ظفیر

(۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲. ظفیر

حرمت مصاهرت ثابت سو اودوهم قول دده معتبرنه دی خوکه فی الواقع ده درواغ ویلی وه اوده په علم کی زنا ثابته نه ده نومابینه وبین الله دده ښځه پرده حرامه نه ده خوکه ښځی ته دده دپخوانی اقرار علم وسو نودی لره جائز نه دی چی ده ته دوطی اجازه ورکړی. لان المرأة کالقاضی. درمختار وغیره. (۱)

(۲) مفتی به داسی فتوٰی ورکوی چی څنګه ولیکل سوه یعنی دابه وایی چی موافق دزید داقرار دده ښځه پرده حرامه سوه خوکه په واقع کی ده ته معلومه وی چی ده دروغ ویلی دی اوده غلط اقرار کړیدی نو مابینه وبین الله دده ښځه پرده حرامه نه سوه اودا هلته متصوره ده چی کله دده ښځی ته دده دپخوانی اقرار خبرنه وی.

(۳) رجوع عن الاقرار معتبره نه ده: والمرأ یؤخذ باقراره قاعده مسلمه ده خوپه درمختار وغیره کی داتصریح سته چی: بحرمة المصاهرة لایرتفع النکاح حتٰی لایحل لها التزوج الا بعد المتارکة وانقضاء العدة، (۲) اوپه شامی کی دی: وعبارة الحاوی الا بعد تفریق القاضی اوبعد المتارکة (۳) الخ. ددی وجه څخه قبل تفریق القاضی یا قبل المتارکة او انقضاء عده نکاح ثانی جائز نه ده.

(۴) شرعی حد به پربکر قائم نه وی ځکه چی په دی صورت کی نه دزانی اقرار سته اونه شهود اربعه موجود دی: وقد قال الله تعالٰی واذلم یأتوا بالشهداء فاولئك عندالله هم الکاذبون (۴).

(۵) په حدودو کی تحکیم صحیح نه دی کمافی باب التحکیم من الدرالمختار: صح لو فی غیر حد وقود (۵) الخ شامی ص ۳۴۸ ج۴. فقط

په حرمت دمصاهرت کی دکافر حاکم تفریق صحیح دی اوکه نه؟ سوال: (۲۴۴\) دزید دهندی سره نکاح سویده دنکاح څخه وروسته زید دخپلی خوانبی سره زنا وکړه نوپه دی صورت کی دزید ښځه پرده حرامه سوه اوکه نه؟ که حرامه وی نوتفریق داسلامی قاضی

---

(۱) رد المحتار باب الصریح ص۵۹۴ ج۲، ط.س. ج۳ ص۲۵۱، والمرأة کالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا یحل له تمکینه والفتوی علی أنه لیس لها قتله ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو مهر کما أنه لیس له قتلها إذا حرمت علیه وکلما هرب ردته بالسحر. وفي البزازیة عن الأوزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي فإن حلف ولا بینة لها فالإثم علیه الخ قلت: أي إذا لم تقدر علی الفداء أو الهرب ولا علی منعه عنها فلا ینافي ما قبله (رد المحتار ص۵۹۴ ج۲). ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۹ ج۲. ظفیر

(۳) رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۹ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۳۷. ظفیر

(۴) سورة النور : ۲. ظفیر

(۵) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب التحکیم ص۴۸۳ ج۴، ط.س. ج۳ ص۴۲۹. ظفیر

ضروری دی او که دانګریزی عدالت تفریق هم صحیح دی او دائمه اربعه ؤ په مذهب کی دکم مذهب ترجیح ده او ولی ده؟

جواب: که زنا ثابته ده مثلا زید دزنا اقرار کوی یاپه شرعی شاهدی سره ثابته ده نو دزید ښځه پرزید حرامه سوه، نوپر زید لازم دی چی خپله منکوحه جلا کړی یاقاضی یعنی شرعی حاکم تفریق وکړی دکافرحاکم تفریق معتبر نه دی اوپه زناسره په حرمت مصاهرت ثابتیدو کی دامام شافعیؒ خلاف دی خوامام ابوحنیفهؒ فرمایی چی په زناسره هم حرمت ثابتیږی په فتح القدیر کی فرمایی چی همدا مذهب دحضرت عمرؓ، عبدالله بن مسعودؓ اودعبدالله بن عباسؓ وغیره دی، اودجمهورو تابعینو هم دامذهب دی، په شامی کی دی: قال فی الفتح وبقولنا قال مالك فی روایة واحمد وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس فی الاصح الخ وجمهور التابعین (۱) الخ .

خوانبی زوم مچ کی اوزوم خلاص سو نوحرمت ثابت نه سو: **سوال**: (۲۴۵\) دزید خوانبی دزید څخه مچه واخیسته اوغاړه یی ورسره یوځای کړه اوزید په سفر روان وو نودزید دغه وخت انزال وسو او وایی چی زما دشهوت خیال بالکل نه وو بی اختیاره انزال وسو نو اوس دزید ښځه پرده حرامه سوه اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی دزید ښځه پرزید حرامه نه سوه په درمختار کی دی: فلو انزل مع مس اونظر فلا حرمة وبه یفتٰی (۲) الخ.

دزید دمیره مور سره دزنا اقرار دحرمت دپاره کافی نه دی: **سوال**: (۲۴۶) پرزید دخپل پلار دمنکوحي یعنی میریزي مورسره دزنا شبهه وسوه په جومات کی څوکسانو دزید څخه پوښتنه وکړه اودباو یی باندی واچوی بلکه یوسړی زید پرمخ په چاپیړه هم ووهی خو زید اقرار ونه کی بیا مولوی صاحب چی متقی اوخدا پرست دی زید په کمره کی یوائی کی اوپه ډیره نرمه یی ځینی پوښتنه وکړه چی واقعی ستا دخپلی میریزي مور سره ناجائز تعلق دی؟ نوزید اقرار وکی، مولوی صاحب څوسړی را وبلل اودزید اقرار یی ورته وکی بیاسبا زید خپل همځولی هلك ته بیان وکی چی مامانبام کم اقرار دزنا کړیدی نودامی دبیری څخه کړیدی په اصل کی زما هیڅ ګناه نسته زید نو عُمره هلك دی دشپاړسو کالو دده مور هم ځوانه ده اوصاحب اولاد ده هغه زید ته خپل زوی وایی او زید دې ته موروایی زید واده کړیدی اوښځه دده په کورکی ده ټول په یوکورکی اوسیږی دزید ښځه هم چی کله دخپلی میریزي خوانبی سره جنګ کوی نودزید تهمت ورته کوی

---

(۱) رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۴ و۳۸۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۲. ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل في المحرمات ص۳۸۲ ج۲، ط.س. ج۳ ص۳۳. ظفیر

دسترگو لیدلی شاهد دزنا دمچولو وغیره متعلق نسته دزید دغه اقرار چی د مولوی صاحب په مخکی یی کړیدی اوخوسړو اوریدلی دی ددی جرم دکولو ثبوت دی. نوسوال دادی چی دزید میره مور دده پرپلار حرامه سوه اوکه نه؟ اوپه دی قدر ثبوت اهل اسلام دزید اوددہ پلار سره خوراك چنباك پریښوولی سی اوکه نه؟

جواب: دزید میره مور اوددہ پلار چی کله دزنا یا دمس بالشهوة اقرار نه کوی اوشرعی شاهدی هم نسته نو صرف دزید په اقرار سره دزید میره مور دزید پرپلار حرامه نه ده ښکاره ده چی دزید اقرار دزید دمور وغیره په حق کی نه معتبر کیږی اودا امر مسلم عند الفقهآء دی چی دیوه سړی اقرار دبل په حق کی نه دی معتبر، نودزید اوددہ دپلار سره خوراك چنباك نه کول صحیح نه دی اودزید اقرار سره دتکذیبه دمیره مور اودپلار صرف دروغ اوتور دی ددی دمطالبه حق دده میره مورته دی چی پرهغه تهمت لګیدلی دی بل چاته نه دی نوچی کله ددی مطالبه نسته نودنورو هم څه حق دمطالبه نسته. وکذا اذا اقر بجماع امها قبل التزوج لایصدق لا هی، درمختار. وقال فی الشامی لانه ینکر ثبوت الحرمة والقول للمنکر، شامی ص ۳۸۹ ج۲. فقط والله اعلم

دحرمت دمصاهرت دپاره څو شاهدان ضروری دی؟ سوال: (۲۴۷) دحرمت مصاهرت دپاره څو شاهدان ضروری دی که څوسړیانو یوسړی یوازي په جلا جلا وختونو کی دخپلی خوانبی سره په بدفعل کولو لیدلی دی نوپه دی سره حرمت دمصاهرت ثابتیږی اوکه نه آیا دپاره دثبوت دزنا دی لره هم په شان دځلورو شاهدانو په یووار دلیدو ضرورت دی؟

جواب: ونصابها للزنا أربعة رجال لیس منهم ابن زوجها ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلین ولاحد الخ ولغیرها من الحقوق سواء کان الحق مالا أو غیره کنکاح وطلاق ووکالة الخ رجلان او رجل وامرأتان الخ درمختار (۱) نوپه دی صورت کی به حرمت دمصاهرت ثابت وی ځکه چی حرمت دمصاهرت ددوو سړیو یا دیوه سړی یا دیوی ښځی په شاهدانو سره ثابتیږی که څه هم دزنا ثبوت اودحد جاری کیدل په دی سره نه کیږی.

دلور سره په زنا کولو سره ښځه حرامیږی: **سوال**: (۲۴۸) یوسړی زید دخپل سکه لور سره زنا وکړه نواوس ددی انجلی مور دزید په نکاح کی به وی اوکه نه؟

جواب: ددی انجلی مور پردی زانی همیشه حرامه سوه ددی جلا کول لازم دی او هیڅکله هم ددی سره نکاح نه سی کولی. وحرم ایضا بالصهریة اصل مزنیة الخ درمختار (۲) وفی الشامی عن البحر وحرمة اصولها وفروعها علی الزانی الخ (۱). فقط

---

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب الشهادة ص ۵۱۴ ج۴، ط.س. ج۳ ص ۴۲۴. ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۳۸۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۲ باب المحرمات.

چی کله زوم دخوابنی سره دزنا اقرار وکی نوښځه به حرامه سي: **سوال**: (۲۴۹\) یوسړی په جبر اوپه زور سره ددی اقرار وکی چی ما دخپلی خوابنی سره زنا کړیده حال دادی چی دده خوابنی اقرار کوی چی داحمل زما داخښی دی دارکم حرمت مصاهرت دیودوو ښځو په شاهدی سره ثابتیدی سی اوکه نه؟

جواب: قیل له مافعلت بام امرأتك فقال جامعتها تثبت الحرمة ولایصدق انه کذب الخ درمختار ([۲])، ددی څخه معلومه سوه چی په دی صورت کی دده ښځه پرده دده داقرار موافق حرامه سوه که څه هم دی ووایی مادرواغ ویلی دی خوقاضی به دده داخبره درواغ نه منی، اوپه شامی کی دی که فی الواقع دا اقرار دده دروغ وی نوفیما بینه وبین الله دده ښځه به پرده حرامه نه وی اما بینه وبین الله تعالٰی انکان کاذبا فیما اقر لم تثبت الحرمة. شامی، اوحرمت دمصاهرت دیوی یا ددوو ښځو په شاهدی نه ثابتیږی.

دخوابنی دخاوند په لاس کي په وریجو ایښوولو سره حرمت نه ثابتیږي: **سوال**: (۲۵۰\) زید دخپلی خوابنی څخه څه کچه دانی دوریجو وغوښتلی دی وریجی راواخیستی اودزید په لاس کي یی کښی ښوولی دزید په زړه کی داخیال وو چی که دخوابنی سره څه لږ مسحه هم وسی نوښځه حرامیږی ددی وجه څخه ده به ډیر احتیاط کوی خوچی کله خوابنی دده په لاس وریجی کښې ښوولی نوده ته داخیال راغی چی همدا مس بالشهوة ... باعث دحرمت کیږی هسی نه چی دا ونه سی ددی په خیال راتلو سره دده په آلهٔ تناسل کی څه لږ غوندی دحرکت احساس پیداسو خو ترقیامه ونه رسیدی اومیلان دزړه یی هم نه وو، نو په دی صورت کی حرمت دمصاهرت به ثابت وی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی حرمت دمصاهرت ثابت نه دی اولږ غوندی احساس په حد دشهوت کی داخل نه دی اوچی دزړه میلان هم نه وی اوپه ښکاره په لاس کی دوریجو ایښولو په وخت کی هم نه وو بلکه وروسته چی مذکوره خیال راغی نولږغوندی احساس وسو چی په حد دشهوت کی داخل نه دی، قال فی الدرالمختار: والعبرة للشهوة عند المس والنظر لابعدهما. قال فی الشامی فیفید اشتراط الشهوة حال المس فلومس بغیر شهوة ثم اشتهی عن ذالك المس لاتحرم علیه ([۳]). فقط

❊ ❊ ❊

([۱]) ردالمحتار ایضا ، ط.س. ج۳ ص ۳۲. ظفیر

([۲]) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۸. ظفیر

([۳]) وګوری رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۳. ظفیر

دریم فصل

دهغه ښځو بیان چې دهغوی سره دشیدو درشتي دوجه نکاح حرامه وي

مریم چې کله دزید دښځې شیدی چښلی دی نو آیا دمریم یا ددی دلور سره دزید دزوی واده کول جائزدی اوکه نه؟ سوال: (۲۵۱۱) زید دعمر دخور فاطمی سره اوعمر دزید دخور سره نکاح کړیده دزید زوی عبد الحمید پیداسو اودعمر لور مریم پیدا سوله عبد الحمید دمریم دمور یعنی دعمه شیدی یی وچښلی اومریم دعبدالحمید دمور یعنی دخپلی ترور شیدی یی وچښلی بیا زید دخانم جانی نومي ښځی سره دوهمه نکاح وکړه ددی څخه یوهلك پیداسو عبدالصمد، نودعبد الصمد نکاح دمریم یادمریم دلور سره جائزده اوکه نه؟

جواب: په صورت مسئوله کی مریم دزید رضاعی لور پیدا سوه ځکه چې مریم کله دزید دښځی فاطمه شیدی وچښلی نومریم څنګه دفاطمی رضاعی لور سوه نوداسی دزید هم رضاعی لورسوه لکه چې په مشهور شعر: ازجانب شیره همه خویش شوند ﷺ کی ذکردی. وفی الدرالمختار: ویثبت به الخ وان قل الخ امومیة المرضعة للرضیع ویثبت ابوة زوجة مرضعة اذا کان لبنها منه له (۱) الخ. نومریم دزید رضاعی لور سوه نوعبدالصمد چی دزید زوی دی ددوهمی ښځی خانم جاني څخه دمریمی ورور پیداسو اودمریمی لور دعبدالصمد خورزه سوه نودعبد الصمد نکاح دمریم یادمریم دلور سره صحیح نه ده. قال الله تعالی: واخوانکم من الرضاعة (۲) وقال رسول الله ﷺ یحرم من الرضاع مایحرم من النسب (۳).

ماشوم صرف خوله ولګوله نو آیا په دی سره به حرمت درضاعت ثابت وی؟ سوال: (۲۵۲۱) هندی پرته وه احمدی دهندی لور دخپلی مور شیدې رودلي احمدي خودخپلی مور تی پرینبووی اوهندی یوی بلی ښځی ته مخ واړوی اوخبری یی ورسره کولی چی اچانك په بی خبری کی حمیده چی دهندی دخور لورده دهندی تی یی په خوله کی واخیستی هندي دغه وخت خپل تی دحمیدی دخولی څخه را وایستی اودحمیدی خوله یی خلاصه کړه خو څه شیدی په نظر رانغلي اواحتیاطا دحمیدی شونډی یی په جامه وچی کړلی په دومره خبره رشته درضاعت ثابته سوه اوکه نه؟ اوآیادزیدچی دهندی زوی دی نکاح دحمیده سره

---

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص ۵۵۲ وص ۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۲. ظفیر

(۲) سورة النساء رکوع ۴. ظفیر

(۳) عن عائشة رضی الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ یحرم من الرضاعة مایحرم من الولادة رواه البخاری وفی روایة ان الله حرم من الرضاعة ماحرم من النسب، رواه مسلم (مشکوٰة باب المحرمات ج۲ ص ۲۷۳). ظفیر

حرامه اوناجائز ده که نه ؟

جواب: که دهندې غالب ګمان داوی چی دحمیدی خولې ته څه شیدی نه دی تللی نوپه دی صورت کی حرمت درضاعت نه دی ثابت اودهندی دزوی زید نکاح دحمیدې سره صحیح ده اوکه په غالب ګمان دحمیدی په خوله کی څه شیدی په نظر راغلی وی نو حرمت درضاعت ثابت دی اودهندی دزوی زید نکاح دحمیدی سره صحیح نه ده اصل دا دی چی صرف په شك سره حرمت رضاعت نه ثابتیږی اوکه غالب ګمان دشیدو دچنبلو وی نوحرمت رضاعت ثابتیږی اوحرمت رضاعت چی یوڅاڅکی دشیدوهم درضیع حلق ته ورسیږی نوثابتیږی. ویثبت به الخ وان قل ان علم وصوله لجوفه من فمه اوانفه لاغیر فلو التقم الحلمة ولم یدر ادخل اللبن فی حلقه ام لا لم یحرم لان فی المانع شکًا، ولوالجیه الخ (۱) ددی عبارت څخه ښکاره سوه چی که درضیع حلق ته په شیدو تللو کی شك وی اوپه حلق کی دشیدو تلل معلوم نه وی نوحرمت نه ثابتیږی اوکه په قرائنو سره معلومه سی اوغالب ګمان وی چی یو څاڅکی دحمیده نس ته تللی دی نوحمیده دهندی رضاعی لور سوه اونکاح دزید ددی سره صحیح نه ده اوپه قرائنو کی داهم ده چی کله دهندی لور دهندې شیدی رودلې اودغه وخت ددی په جلا کیدو سره حمیدی دهندی تی په خوله کی واخیستی نوښکاره حال پردی دال دی چی دحمیدی حلق ته شیدی تللی دی اوداسی قرائنو لره فقهاؤ اعتبار ورکړیدی.کما نقله الشامی عن الطحطاوی (۲) . فقط

شیدی ورکوونکی ته شیدی ورکول صحیح یاد نه دی څه حکم دی؟ سوال: (۲۵۳\) دهندی مور اوپلار قسم اخلی چی زمونږ هندی دماما عظمت شیدی نه دی چنبلی علاوه دهندی څخه څلورو انجونو دماما عظمت شیدی چنبلی دی زید هم دماما عظمت شیدی چنبلی دی، ماما عظمت وایی چی ماته صحیح نه دی یاد چی ماهندی ته شیدی ورکړیدی اوکه نه کله می خیال راځی چی شیدی می ورکړیدی اوکله می خیال راځی چی نه می دی ورکړی نوپه داسی صورت کی حرمت درضاعت ثابتیږی اوکه نه؟ اودزید نکاح دهندی سره صحیح ده اوکه نه؟

جواب: په شك سره حرمت درضاعت نه ثابتیږی اوصرف دیوی ښځی په بیان سره هم نه ثابتیږی اوپه مذکوره صورت کی دی یوی ښځی شیدی ورکوونکی ته هم شك دی نو حرمت درضاعت مابین زید وهنده به ثابت نه وی او دزید نکاح دهندی سره صحیح ده.

---

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ۵۵۲ وص۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۲و۲۱۳. ظفیر

(۲) قوله ان لم تظهر علامة لم اَرَ من فسرها ویمکن ان تمثل بتردد المرأاة ذات اللبن علی المحل الذی فیه الصبیة اوکونها ساکنة فیه فانه امارة قویة علی الارضاء (رد المحتار باب الرضاع ص۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۳).ظ

کذا فی الدرالمختار (۱) . فقط

مړی کیدونکی ښځی وویل فلانی انجلی ته ماتی ورکړیدی ته ورسره واده مه کوه، څه حکم دی؟ سوال: (۲۵۴) یوی ښځی په مرض موت کی خپل خاوند ته یوازي وویل چی زه اوس مرګ ته نژدی یم خودا خبره یاده وساته، چی مافلانی انجلی ته تی ورکړیدی هسی نه چی زما دمرګ څخه وروسته ددی سره نکاح وکړی دښځی پرمرګ دامسئله یوعالم ته مخکی سوه سائل ټوله ماجرا واورووله اوفتوٰی یی وغوښتله قاضی عالِم مذکور صرف پردی بناء چی څوك شاهد نسته سائل ته یی دمذکوره انجلی سره داسلامی شریعت په وجه دنکاح اجازه ورکړه نکاح هم وسوه، اوس سوال دادی چی دشریعت مفتی لره په دی معامله کی صرف دسائل په بیان باندی اعتبار کول جائز وه اوکه نه؟ اونکاح شرعا جائزسوه اوکه نه؟

جواب: مذکوره سړی که دخپلی ښځی دبیان تصدیق نه دی کړی اوده ته دشیدو ورکولو یقین نسته، نوچی شرعی شاهدی دشیدو ورکولو نسته ددی وجه څخه مذکوره نکاح صحیح ده اودعالِم فتوٰی صحیح ده. قال فی الدرالمختار حجة المال وهی شهادة عدلین او عدل وعدلیتین وفی الشامی قوله وهی شهادة عدلین الخ ای من الرجال وافاد انه لایثبت بخبر الواحد امرأة کان اورجلاً قبل العقد اوبعده وبه صرح فی الکافی والنهایة الی آخر ما حقق وفصل (۲) (خوکه مذکوره سړی دښځی تصدیق کوی اودسوال څخه همداسی معلومیږی ولي چی په یوه ځای کی هم ددی سړی انکار ذکر نه دی نوبیا به نکاح صحیح نه وه. ظفیر)

چی کله یی دلمسی شیدی وچښلی نوبیا ددی دلور سره نکاح جائزنه ده: **سوال**: (۲۵۵) دوی داکا لونی دی دیوی صرف تی رودونکی زوی دی اودبلی تی رودونکی لور ده دهلك رشته ددی انجلی سره وسوه داتی رودونکی ماشوم اکثره دخپلی خاله یعنی کیدونکی خوانبی سره اوسیدی ددی خاله به دی ماشوم دخوشحالولو دپاره خپل تی ورکوی نوځه شیدی به په شکل داوبو ووتلی اودماشوم تسلی به باندی وسوه که څه هم په ماړه نس به ده دخپلی مور شیدی چښلي خوځه لږ شیدی به یی دکیدونکی خوانبی دتی څخه هم

---

(۱) فلو التقم الحلمة ولم یدر ادخل اللبن فی حلقه ام لا لم یحرم لان فی المائع شکا (درمختار) لوادخلت الحلمة فی الصبی وشکت فی الارتضاع لاتثبت الحرمة بالشك (رد المحتار باب الرضاع ص۵۵۲ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۳۱۲) والرضاع حجة المال وهی شهادة عدلین اوعدل وعدلتین (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص ۵۲۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲۴). ظفیر

(۲) رد المحتار باب الرضاع ص۵۲۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲۴. ظفیر

چنبلي، اوس دادواړه قابل دواده دی، په دی صورت کی ددی هلك نکاح ددی لور سره جائزده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی داهلك دخپلی خاله رضاعی زوی سو ځکه چی دتی رودلو په عمر کی که یوځاځکی شیدی هم دماشوم خولی ته ولاړی سی نوحرمت درضاعت ثابتیږی نودغه دخاله لور اودا هلك چی ده یوځاځکی شیدی وچنبلی نورضاعی خور او ورور سول اوددی دواړو خپل مینځ کی نکاح صحیح نه ده (۱). فقط

هندی چی کم هلک ته شیدی ورکړیدی دهغه نکاح دهندی دلمسی سره صحیح نه ده: **سوال**: (۲۵۶\) دهندی شپږ بچی پیداسوه دری هلکان اودری انجونی هنده دټولو څخه دکشری زوی په وار کی دخپلی ترور دلور زوی ته هم شیدی ورکړې دیوکال په عمر کی نوددی رضاعی زوی نکاح دهندی دلمسی سره کیدی سی اوکه نه؟

جواب: دهندی دلمسی سره دهندی درضاعی زوی نکاح صحیح نه ده ځکه چی دا لمسی دهندی ددغه هلك رضاعی خورزه سوه (۲).

چی دکمی خوښینی لور دترور دخاوند دورینداری شیدی وچنبلی ددی سره واده جائزنه دی: **سوال**: (۲۵۷\) دیوسړی دخوښینی لورده هغې دده دورینداری تی ورودی نوددی سړی ددغه انجلی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ ځکه چی دادشیدو دوجه ددغه سړی وریره سوه په داسی حالت کی دخوښینی دلور سره ددی نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: درضاعی وریری سره نکاح صحیح نه ده لحدیث الشیخین: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب (۳). فقط

ددری کالو په عمر کی په تی رودلو رضاعت نه ثابتیږی: **سوال**: (۲۵۸\) کوچنی خور ته مشری خور شیدی ورکړلی مشره خوروایی دشیدو ورکولو په وخت کی ددی کوچنی خور عمر دری کاله وو ددی څخه علاوه بل هیڅ قسم شاهدی نسته نوپه دی صورت کی به حرمت درضاعت ثابت وی اوکه نه؟ مور داوویل چی تاسی دواړو یوی بلی ته شیدی ورکړیدی تاسی په خپلو کی رشته مه کوی.

جواب: چی کله شیدی ورکوونکی دکشری خور عمر په وخت دشیدو ورکولو دری کاله

---

(۱) قلیل الرضاع وکثیره سواء اذا حصل فی مدة الرضاع تعلق به التحریم (هدایه) اما لوشك بان ادخلت فی فم الصغیر وشکت فی الارتضا لاتثبت الحرمة بالشك الخ والواجب علی النساء ان لا یرضعن کل صبی من غیر ضرورة وفتح القدیر لابن الهمام کتاب الرضاع ص ۳۰۴ و۳۰۵ ج۳. ظفیر

(۲) و(۳) یحرم من الرضاع مایحرم من النسب (هدایه) فحدیث الصحیحین مشهور (فتح القدیر کتاب الرضاع ص ۳۰۷ ج۳). ظفیر

وایی اوبل څه شاهدی دعمر اودرضاعت په باره کی نسته نوپه دی صورت کی دحرمت درضاعت حکم نه سی کیدی اوکوچنی خور به دلوی خور رضاعی لور نه متصور کیږی. کما فی الدرالمختار یثبت التحریم فی المدة فقط الخ وفی الشامی اما بعدها فانه لا یوجب التحریم (۱) اوددوی دمور بیان مبهم هم دی اودا شاهدی کافی هم نه ده (۲).

چی دکمی انا شیدې یې وچښلی دهغه دلمسی سره نکاح جائز نه ده: **سوال**: (۲۵۹\) یوی ښځی دداسی سړی سره نکاح کړیده چی دی ښځی ددی سړی دانا شیدی چښلی دی او دانا شیدی دبچی دپیدا کیدو په سبب نه وي بلکه چی داماشوم یی دسینی سره ولګوی نوشیدی ورته راغلی زمانه ددی دشیدو دشیدو په چښلو کی دشپږو میاشتو عمر دی، نو دا نکاح جائزهده اوکه نه؟ بعض عالمان دی نکاح ته ناجائز وایی؟

جواب: بی شکه مذکوره نکاح ناجائزده ځکه چی دی ښځی کله ددی سړی دانا شیدی چښلی دی نودا ددی سړی رضاعی ترور سوه، اوچی څنګه نسبی ترور حرامه ده داسی رضاعی ترورهم حرامه ده. لقوله ﷺ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب (۳) اوپه موده درضاعت کی په شیدو چښلو هرقسم حرمت درضاعت ثابتیږی که څه هم دمرضعه بچی اوس نه وی پیداسوی هسی چی یی ماشوم سینی ته واچوی اوشیدی راغلی هم (۴). فقط

دزید دوهمی ښځی عائشې ته شیدی ورکړلی نو دزید زوی نکاح دعائشې سره صحیح ده او که نه؟ سوال: (۲۶۰\) زینب یوزوی منیر احمد پرینښووی اومړه سوه ددې څخه وروسته زید چی خاوند دزینب اوپلار دمنیر احمد دی بل واده وکی دخاتون سره چی دهغه یوه لور حامده پیداسوه خاتون ددی پاسخورده شیدی عائشې ته ورکړلی اوس که دمنیر احمد ولد زینب زوجه اولی نکاح دعائشی سره وسی نودا نکاح به صحیح وی اوکه نه؟ منیر احمد نه دخاتون شیدی چښلی دی اونه یی دعائشی دمور اودانا شیدی چښلی دی اوعائشه هم دزینب شیدی نه دی چښلی.

جواب: دمنیر احمد پلار زید چی کله دمنیر احمد دمور دمرګ څخه وروسته دخاتون سره نکاح ثانی وکړه اودخاتون دنس څخه حامده پیداسوه اوعائشی دخاتون شیدی وچښلی نوعائشه دزید هم رضاعی لور سوه اودمنیر احمد میریزی رضاعی خور سوه نودمنیر

---

(۱) وګوری رد المحتار باب الرضاع ص **۵۵۵** ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۳. ظفیر

(۲) حجته حجة المال وهی شهادة عدلین اوعدل وعدلتین (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص**۵۲۸** ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲۴). ظفیر

(۳) وګوری الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص**۵۵۷** ج۷. ط.س. ج۳ ص ۲۱۳. ظفیر

(۴) ویثبت به الخ وان قل (ایضا ص**۵۵۲** ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۲). ظفیر

احمد نکاح دعائشی سره صحیح نه ده کمافی الدرالمختار: ویثبت ابوة زوج مرضعة اذا کان لبنها منه له [۱] الخ. اوپه شامی کی دی: وقد یکون لاب کما اذا کان لرجل امرأتان وولد تامنه فارضعت کل واحدة صغیرا فان الصغیرین اخوان لاب حتٰی لوکان احدهما انثی لا یحل النکاح بینهما [۲] الخ. فقط

درضاعی نیکه (دپلار پلار یا دمور پلار) ښځه ولی حرامه ده؟ او دشرح وقایی دعبارت څه مطلب دی؟ سوال: (۲۲۱\) دجناب څخه زماسوال چی درضاعی نیکه درضیع دپاره دجائز کیدو په باره کی وو ددی دجواب په ورکولومعلومه سوه چی لکه څنګه چي دنسبی نیکه دښځی سره نکاح حرامه ده همداسی درضاعی نیکه دښځی سره نکاح هم حرامه ده خو په شرح الوقایه کتاب الرضاع کی دمستثنٰی په آخرکی چی یی کم داعبارت: وام عمة وعمته وام خالة وخالته، کی دی، په دی کی په درې صورته را ایستلو باندی شارح فرمایی لکه چی لوړ: وام اخیه واخته، کی دری دری صورتونه جوړیدل دارکم که دلته هم راووزی نوپه دی کی صورت داسی راوزی چی دهغه څخه درضاعی نیکه دښځی یعنی درضاعی مور اوپلار دمیره مور سره نکاح جائز ثابتیږی، اول صورت داکا یا دماما نسبی رضاعی مور، دوهم صورت درضاعی اکا یادماما رضاعی مور، خیر په دی دواړو جواز کی خوڅه شك نسته خوپه دریم صورت کی شبهه ده درضاعی مور یا پلار دمیره مور سره جائز کیدل پکاردی داجائز دی اوکه نه؟

جواب: په حدیث شریف کی دی: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، [۳] ددی سره متعلق حرمت دهغه رضاعی ښځو ثابتیږی چی دکمو حرمت په نسب ثابت دی اوپه دی کی درضاعی نیکه ښحه هم داخله ده. کما فی الدرالمختار وزوجة اصله وفرعه مطلقا ولو بعیدًا دخل بها ام لا واما بنت زوجة ابیه اوابنه فحلال وحرم الکل مما مر تحریمه نسبًا ومصاهرة [۴] رضاعًا الخ. اوپه ردالمحتار کی دی: یعني یحرم من الرضاع أصوله وفروعه وفروع أبویه وفروعهم، وکذا فروع أجداده وجداته الصلبیون، وفروع زوجته وأصولها وفروع زوجها وأصوله وحلائل أصوله وفروعه [۵] الخ. اوپه مستوی شرح موطاء کی حضرت شاه ولی الله په اتفاق دعلماؤ لیکی: کل من عقد النکاح علی امرأة

---

[۱] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۷ ج۲. ظفیر

[۲] رد المحتار باب الرضاع تحت قوله لکونهما اخرین ص۵۲۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۷. ظفیر

[۳] مشکوٰة شریف باب المحرمات ص۳۷۲. ظفیر

[۴] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۱. ظفیر

[۵] رد المحتار فصل ایضا ص۳۸۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۱. ظفیر

یحرم المنکوحة علی ابآء النکاح وان علوا وعلی ابنائه وابناء اولاده من النسب والرضاع جمیعا وان سفلوا تحریماً مؤبداً بمجرد العقد، اوپه عالمګیری کی دمحرمات صهریه په بیان کی لیکی: والرابعة نساء الاباء والاجداد من جهة الاب والام وان علوا فهولاء محرمات علی التابید نکاحًا وطئًا کذا فی الحاوی القدسی (۱) اوبیا هم په دی کی درضاع دمحرمات په بیان کی لیکی: کل من تحرم بالقرابة والصهریة تحرم بالرضاع علی ما عرف فی کتاب الرضاع (۲) اوپه کتاب الرضاع کی یی که څه هم لیکلی دی: وتحمل ام اخیه وام عمه وعمته وام خاله وخالته من الرضاع هکذا فی شرح الوقایه. خوددریم صورت مسئوله ذکرپه دی کی نسته نوداحتیاط تقاضا داده چی په صورتونو مسئوله کی په مقابله ددی معتبرو عبارتونوکي ددی په خلاف عمل ونه سی.

چی دکمی ښځی شیدی یی چښلی دی دهغه دیوې لور سره هم نکاح جائزنه ده: **سوال**: (۲۲۱) یوهلك دخپلی حقیقی اکا ښځي شیدی وچښلی چی دهغې ډیرزامن دی نوچی ده دکمی انجلی سره په یوځای شیدی نه دی چښلی نوددی سره ددی رضیع هلك نکاح کیدی سی اوکه نه؟

جواب: دمرضعه تمام اولاد پررضیع حرام دی که دده سره یی په یوځای شیدی چښلی وی اوکه نه یعنی مخکنی او وروسته اولاد دمرضعه ټول بچی پرده حرام دی، نودیوه سره یی هم، په دوی کی نکاح صحیح نه ده. (۳) از جانب شیر ده همه خویش شوند، الخ.

درضاعی خورزه سره نکاح جائزنه ده: **سوال**: (۲۲۳) زید دهندی شیدی چښلی دی او دهندې نسبی لور زینب سلیمې ته شیدی ورکړی ددی وجه څخه داسلیمه دزید رضاعی خورزه سوه اوس دزید نکاح دسلیمی سره جائزده اوکه نه؟

جواب: هنده چی مرضعه ده ددی نسبی لور دزید رضاعی خور سوه اوسلیمه دزید رضاعی خورزه سوه نوپه حکم دحدیث: یحرم من الرضاع مایحرم من النسب (۴) اوپه حکم د: حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم، الی قوله تعالی: وبنات الاخت (۵) دزید نکاح دسلیمه سره حرامه ده.

---

(۱) عالمګیری مصری باب اقسام المحرمات ص۲۵۲ ج۲. ط. ماجدیة ج۳ ص ۳۷۴. ظفیر

(۲) عالمګیری مصری باب ثالث فی بیان المحرمات ص ۲۵۹ ج۲. ط. ماجدیه ج۱ ص ۲۷۷. ظفیر

(۳) یحرم علی الرضیع ابواه من الرضاع واصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جمیعا (عالمګیری. مصری کتاب الرضاع ص۳۲۱ ج۲. ط. ماجدیة ج۳ ص ۳۴۳). ظفیر

(۴) مشکوٰة شریف باب المحرمات ص ۲۷۳. ظفیر

(۵) سورة النساء رکوع ۴. ظفیر

درضاعی لور سره نکاح صحیح نه ده: **سوال**: (۲۲۴\) هنده دزید رضاعی خورده دزید لور مړه سوه اوس دزید پلار بکر دهندی عقد شرعی کولی سی اوکه نه؟

جواب: دهندی اودزید دورور خور کیدو صورت داوی چی هنده دزید دمور یعنی دمنکوحی دبکر شیدی چنبلی وی نوبیا خوهنده دبکر رضاعی لور سوله نودبکر نکاح دهندی سره بیانه سی کیدی (۱) اوکه صورت داوی چی زید دهندی دمور شیدی چنبلی وی یادواړو دیوی دریمی ښځی شیدی چنبلی وی اوددی رضاعی ورو خور وی نوپه دی صورت کی دزید پلار نکاح دهندی سره کولی سی. کمافی الدرالمختار: وتحل اخت اخیه رضاعا (۲) الخ، وقس علیه اخت ابنه.

په دوو خوندو کی یوې دبلی بعضی اولاد ته شیدی ورکړلی اوبعضی ته نه نو دنکاح څه حکم دی؟ سوال: (۲۲۵\) رقیه اوزینب سکه خوندی دی اورقیه دزینب څخه ظهور الحسن، اظهار الحسن اوصدر الحسن ته شیدی ورکړیدی اوزینب هم درقیه لوری فاطمه اوزوی غلام محمد مرتضی ته شیدی ورکړی نواوس درقیه دزوی غلام محمد مصطفٰی اوغلام محمد مجتبٰی چی دزینب شیدی یی نه دی چنبلی دزینب دلونو آمنه اوکلثوم سره چی دوی هم درقیه شیدی نه دی چنبلی نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: په درمختارکی دی: وتحل اخت اخیه (۳) رضاعًا. نوپه صورت مسئوله کی دغلام مصطفٰی اودغلام مجتبٰی چی درقیه زامن دی نکاح دآمنه اودکلثوم دزینب دلونو سره صحیح ده.

چی کم لمسی ته انا شیدې ورکړې دده نکاح ددی دلمسی سره جائزنه ده: **سوال**: (۲۲۶\) شوکت علی دخوارلسو پنځلسو ورځو وو چی دده مور ناجوړه سوه په دی حالت کی دوه دری واره دده انا حسینی بیګم ده ته شیدی ورکړی اودشیدو ورکولو چشم دید شاهدان ماسوا دده دانا اودمور څخه علاوه بل څوك نسته نوشوکت علی دمحموده بانو دمور یعنی دحسینی بیګم دلمسی سره نکاح جائزده اوکه نه اوشوکت علی دعباس علی زوی دی یعنی دحسینی بیګم لمسی دی.

جواب: که واقعی حسینی بیګم شوکت علی دعباس علی زوی ته شیدی ورکړی وی نو

---

(۱) ویثبت به وان قل الخ امومیة المرضعة للرضیع ویثبت ابوة زوج مرضعة اذا کان لبنها منه له والا لا، فیحرم منه ای بسببه ما یحرم من النسب (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۲). ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۲۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۷. ظفیر

(۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۲۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۷. ظفیر

شوکت علی دحسینی بیګم رضاعی زوی سو اودحسینی بیګم تمام اولاد دشوکت علی ورونه اوخوندی رضاعی سوه اودمحموده بانولور دشوکت علی رضاعی خورزه سوه، نوپه قاعده درمختار: یحرم من الرضاع مایحرم من النسب، (۱) سره دشوکت علی نکاح دمحموده بانو دلور سره حرامه ده، په درمختار کی دی: ولا حل بین الرضیع وولد مرضعتها الخ وولدها الخ (۲) خوحرمت درضاعت بغیر ددوو سړو عادلانو یادیوه سړی اوددوو ښځو عادلانو دشاهدی څخه نه ثابتیږی خودشاهدی ضرورت په صورت دانکار وی، که زوجینوته ددی اقرار وی نوبیا دشاهدی هیڅ حاجت نسته ددوی په حق کی حرمت ثابت دی. په درمختار کی دی: حجة المال وهی شهادة عدلین اوعدل وعدلتین (درمختار) قوله وحجة ای دلیل اثباته وهذا عند الانکار لانه یثبت بالاقرار مع الاصرار کما مر (۳) شامي ص ۴۱۳.

درضاعی ورور دلور سره نکاح صحیح نه ده: **سوال**: (۲۲۷\) زید دعمر دسکه خور سره چی دعمر څخه کشره ده دعمر دسکه مور شیدی وچنبلی اوس عمر په خپله دزید دسکه لور سره په خپله نکاح کړیده چی دانکاح شرعًا جائزده اوکه نه؟

جواب: په حدیث شریف کی دی: یحرم من الرضاع مایحرم من النسب (۴) خورزه او وریره چی څنګه نسبی حرام دی داسی رضاعی هم اوزید چی کله دعمر دمور شیدی وچنبلی نوپه قاعده د: ازجانب شیر ده همه خویش شوند. دمرضعه تمام اولاد عمر وغیره دزید سره په یوځای شیدی چنبلی وی اوکه یا مخکی یا وروسته. کذا فی الدرالمختار: وان اختلف الزمن والاب (۵) الخ. دزید ورونه او خوندی رضاعی سوی نو دزید دعمر دلور سره نکاح قطعی حرامه ده، چی دایی رضاعی وریره ده.

دشپیتو کالو یوی بوډی یو ماشوم سینی ته واچوی او اوبه ځینی ووتلی نوڅه حکم دی؟ سوال: (۲۲۸) یوی ښځی خپل بچی ته تردوو کالو پوری شیدی ورکړلی اودتی څخه یی پری کی داخوپه خپله په کارکی مصروفه سوه اوماشوم دشپیتو کالو بوډی انا سره چی دهغي دپنځلسو شپاړسو کالو راهیسی بچی نه دی پیداسوی دغه ماشوم دژړا په وخت دچپ کولو دپاره خالی سینوته یی واچوی چی په هغه کی دشپاړسوکالو راهیسی شیدی وچي

(۱) رد المحتار باب الرضاع ص ۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۳. ظفیر
(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۲۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۷. ظفیر
(۳) رد المحتار باب الرضاع ۵۲۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲۴. ظفیر
(۴) رد المحتار بار الرضاع ص ۵۵۷ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۲۱۳. ظفیر
(۵) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۲۱ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۲۱۷. ظفیر

وي خپل تی يې دهلك په خوله کی ورکړی داسی دوی دری میاشتی وکړل دری څلور میاشتی وروسته دې ته معلومه سوه چی زما دتی څخه څه شی وزی چی شیدو ته یی وکتل نومعلومه سوه چی داسی سرینښناکی اوبه دی. ددی وجه دی يې بچی ته ورکول بند کړل دیو یادوو څاځکو دماشوم نس ته په تلوسره رضاعت ثابتیږی اوکه نه؟

جواب: په عالمگیری کی دی: دخل فی فم الصبی من الثدی مائع لونه اصفر تثبت حرمة الرضاعة لانه لبن تغیر (۱) الخ. ددی روایت څخه معلومیږی که لبن متغیری هم سی نو حرمت رضاعت باندی ثابتیږی (۲) اوچی یو دوه څاځکی هم دماشوم نس ته ولاړی سی نو حرمت رضاعت ثابتیږی ولي چی په درمختار کی دی: ویثبت به وان قل ان علم وصوله بجوفه من فمه اوانفه (۳) الخ.

درضاعی خور سره نکاح جائزنه ده اوچی څه خرڅ سویدی دا دده سویدی: **سوال**: (۲۲۹۱) امداد خان دشیخ جهانگیر دښځی شیدی وچښلی بیا دشیخ جهانگیر ددغه ښځی انتقال وسو اوشیخ جهانگیر دتفیا سره نکاح وکړه ددی څخه یوه لور حمیدة النساء پیداسوله دامداد خان نکاح دحمیدة النساء سره جائزده اوکه نه؟ که جائزنه ده نودامداد خان دپلار چی په واده کی ډیرخرڅ سوی وو هغه به څوك ورکوی اوشیخ جهانگیر هم دخرڅ دوصولولو دپاره کوشش کوی؟

جواب: چی امداد خان دجهانگیر دښځی شیدی وچښلی نوامداد خان دجهانگیر رضاعی زوی سو نودحمیدة النساء سره یی نکاح باطله (۴) ده، اوخرڅ به څوك دچاهم نه ورکوی چی چا کم خرڅ کړی دی هغه دبل څخه نسی اخیستی.

یوی ښځی عمر ته شیدی ورکړلی اوددی لور میریزی ته نو په دی دواړو کی واده جائزنه دی: **سوال**: (۲۷۰۱) یوی ښځی اوددی لور دواړو درضاعت کسب اختیار کی نومور یوه هلك

---

(۱) عالمگیری مصری کتاب الرضاع ص۳۲۲ ج۲. ط. ماجدیه ج۱ ص ۲۴۴. ظفیر

(۲) په صورت مسئوله کی په حرمت ثابتیدو کی تردد دی ځکه چی دشپیتو کالو بوډی چی دهغې دپنځلسو یا دشپاړسو کالو راهیسی بچی کیدل بند سویدی دهغې په سینه کی متغیري شیدی دکم ځای څخه راغلي داخو په اصل کی اوبه دی چی په دی سره حرمت نه ثابتیږی لکه چی دباکړي په باره کی فقهاء صراحت کوی: بکر لم تتزوج لونزل لها لبن فارضعت صبیا صارت اما وتثبت جمیع احکام الرضاع الخ. اومذکور دی: وکذا لونزل البکر ماء اصفر لایثبت من ارضاعه تحریم هکذا فی فتح القدیر (عالمگیری مصری کتاب الرضاع ص۳۲۲ ج۱، ط. ماجدیه ج۱ ص ۲۴۴). ظفیر

(۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۲ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۲۱۲. ظفیر

(۴) ویثبت ابوة زوج مرضعة اذا کان لبنها منه له والا لا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص ۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۲ و۲۱۳). ظفیر

عمر ته اولور یوې انجلی میرن ته شیدی ورکړلی نودعمر نکاح دمیرن سره صحیح ده اوکه نه؟

جواب: چی کم هلك دمور شیدې وځښلي نودی ددی دلور رضاعی ورور سو اوچی کمی انجیلی ددې دلور شیدې وځښلي نو دا ددې هلك رضاعي خورزه سوه اوپه قاعده د: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب [۱]، سره ددوی نکاح حرامه ده. فقط

چه کم هلک شیدې څښلی دی دده دخور سره دشیدی ورکوونکی ښځی دزوی نکاح جائز ده:

سوال: (۲۷۱) زید او عمر دواړه وروڼه دی ددوی دمور شیدې هنده دعمر سره څښلی دی دهنده دشیدو څښلو په وخت عمر داته ویشتو میاشتو په عمر وو او هنده دیوي میاشتی اوس دهنده سره دزید نکاح جائز ده اوکه نه؟ او یوه خور یې ترهنده کوچنی ده ددې سره دزید نکاح جائز ده اوکه نه؟

جواب: هنده چه کله زید او دعمر دمور شیدې وځښلي نو دمرضعه تمام اولادونه پرهنده حرام سوه لکه چه په دی شعر کي ئی دا بیان کړیدی:

زجانب شیر ده همه خویش شودند واز جانب شیر خوار زد جان وفروع

دشیدو ورکوونکی ټول اصول او فروع به پر حرام وی، او دتی رودونکی به خپل ځان او اولاد پر حرام وی.

او په درمختار کي دی: ولا حل بین الرضیع وولد مرضعتها [۲] ددی عبارت څخه هم واضحه ده چه دمرضعه تمام اولاد درضیع دپاره حرام دی ددی وجه څخه نکاح دهنده دزید سره صحیح نه ده او هنده اگر چه دزید سره شیدې نه دی څښلی بلکی دعمر سره یې څښلی دی خو چه کله زید هم دمرضعی زوی دی نو ددی وجه څخه دهنده دپاره دی هم حرام دی، دیو ځای څښلو اونه څښلو اعتبار نسته لکه چه په درمختار کي دی: وان اختلف الزمن والاب [۳] الخ او په شامی کي دی: قوله وان اختلف الزمن کان ارضعت الولد الثانی بعد الاول بعشرین سنة مثلاً الخ [۴] او دهنده دبلی خور سره چه هغی دزید او دعمر دمور شیدې نه دی څښلی نکاح صحیح ده: وتحل اخت اخیه رضاعًا (درمختار) [۵]. فقط

---

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۳. ظفیر

(۲). الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۷ ج۲ ط. س. ج۳ ص ۲۱۳. ظفیر

(۳). ایضًا ط. س. ج.۳ ص۲۷۱. ظفیر

(۴). ردالمحتار باب الرضاع ص۵۲۷۱ ج۲ ط. س. ج۳ ص۲۱۷. ظفیر

(۵). الدر المختار علی هامش رد المحتار باب الرضاع ص۵۲۱ ج۲ ط.س. ج۳ ص ۲۱۷. ظفیر

په صورت مسئوله کښې څه حکم دی؟ سوال: (۲۷۲) زید دهنده شیدې وخښلي اوس دهنده دخاوند لور چه دزینب دګیډی څخه ده ددی دلمسی سره دزید نکاح جائز ده اوکه نه؟

جواب: دزید نکاح دزید درضاعی پلار دلور دلمسی سره ناجائز ده لقوله علیه الصلوة والسلام یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب (۱) وفی الدر المختار: ویثبت ابوة زوج مرضعه اذا کان لبنها منه له الخ قوله له ای للرضیع للشامی (۲) فقط.

چه کله انا (دمور مور) شیدی ورکړي نو دمامي دلور سره نکاح نه سی کیدی: **سوال**: (۲۷۳) زید ته دده انا یو ځل په غلطی سره شیدې ورکړي اوس دزید نکاح دده دماما دلور سره کیدی سی اوکه نه؟

جواب: چه کله انا یو ځل خپل لمسی زید ته په حالت دعمر دشیدو ورکولو شیدې ورکړې نو زید دخپلی انا رضاعی زوی سو او دانا اولاد دده ورونه او خویندی سوې نو دزید دماما لور ددع رضاعی وریره سوه نو دزید نکاح ددې سره صحیح نه ده، لانه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب کذا فی عامه کتب الفقه. (۳)

ښځه منکره سوه اوګواه ګواهی ورکړه نو درضاعت دپاره څه حکم دی؟ سوال: (۲۷۴) دهنده په باره کې په عام طور سره مشهوره ده چه دی زینب ته چه نوې پیدا سوی انجلۍ ده دې ته ئی خپلې شیدې ورکړی او پردی څلورو ښځو او یوه سړی ګواهی ورکړه چه مونږ په خپلو سترګو زینب ته هنده په شیدو ورکولو لیدلی ده هنده په قسم وائی چه ما زینب ته بالکل شیدې نه دی ورکړی بلکه واقعه داسی وه چه دزینب مور ددی په څلویښتی کې مړه سوه نو تردرو ورځو پوری به می کله کله دزینب دغولولو دپاره واخیسته خو شیدې می ورته بالکل نه دی ورکړی دغه وخت زما په سینه کې شیدې نه وې هنده دشیدو ورکولو څخه انکار کوی اوس چه کله دزینب نکاح دهنده دلیور سره وسوه نو څه خلق پر دی دوستی باندې معترض سوه درضاعت دحرمت مسئله تربحث لاندې سوه په دی سره څو عالمانو دغه لوړ مذکور شهادتونه واخیستل او فتوی ئی ورکړه چه حرمت ثابت دی او دهنده بیان ئی وانه خیستی خو چه کله دجینئی قریبانو دبهر عالمانو څخه فتوی وغوښتله نو دوی دهنده بیان واوریدی او دنکاح دجواز فتوی ئی ورکړه او په دلیل کې ئی دا عبارت راوړی: وفی القنیة امرأة کانت تعطی ثدیها صبیه واشتهر ذلك فیما بینهم ثم تقول لم یکن فی ثدیی لبن حین القتها ثدیی ولا یعلم ذلك الا من جهتها جاز لابنها ان

---

(۱). مشکوة شریف باب المحرمات ص۲۷۳. ظفیر

(۲). ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۷ ج۲. ط. س. ج۳ ص۲۱۳. ظفیر

(۳). وګوری ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۷ ج۲ ط. س. ج ۳ ص۲۱۳. ظفیر

يتزوج بهذه الصبية. (۱) په دی صوت کي مجوزين دنکاح پرحق دی اوکه مانعين او جمله د: واشتهر ذلك الخ او د: ولايعلم ذلك الخ قابل دغور ده اوکه نه؟

جواب: دقنيه دروايت: امرأة كانت تعطى ثديها (۲) الخ منشأ هم داده چي په صورت مسئوله کي چه کله هنده په خپله سينه کي دشيدو کيدلو څخه منکر ده حرمت رضاعت به ثابت نه وی ځکه چه گواهان صرف دا ويلی سی چه دوی دهنده تی په خوله دزينب کي ليدلی وو خو صرف اوصرف په دې سره حرمت نه ثابتيږی لکه چه عبارت ددرمختاردی: فلو التقم الحملة ولم يدر أدخل اللبن ام لالم يحرم لان فی المائع شكًا (۳) او دمذکوره عبارت دقنيه څخه ثابته ده نو معلومه سوه چه په دی باره کي مجوزين دنکاح پرحق دی، او په سينه کي دشيدو کيدلو اونه کيدلو معلومات صرف ښځی ته کيدی سی په دې باره کي گواهانو ته څه علم نه سی کيدی، په گواهانو سره صرف اثبات دادخال حلمه فی فم الصبی کيدی سی او دا دحرمت دپاره کافی نه دی او جمله د: واشتهر ذلك بينهم (۴) ددی ښه وضاحت کوی چه دگواهانو دبيان: كانت تعطى ثديها، په مقابله کي دښځی: لم يكن فی ثديی لبن حين القتها ثديي، (۵) به مسموع وی. فقط

<u>دشيدو رودونکی انجلی واده دشيدو ورکونکی ښځی دزوی سره جائز نه دی</u>: **سوال**: (۲۷۵) الف مړ سو دده ښځی هنده دده دورور ب سره عقد شرعی وکړی دهندی دگيډی څخه دالف دوه زامن دی هنده چه کله دب سره واده وکړی نو ددې څخه دده اولاد وسو دب دويمه ښځه زبيده هم وه دزبيدی څخه دب دوې لونې دی يوه دهندې سره ترعقد وړاندی سويده او دويمه لور دزبيدی په ورځو درضاعت کي دهنده دزوی سره يې دهنده شيدې وڅښلي اوس ب دخپل ورور الف دزامنو سره دخپلو دواړو لونو واده کول غواړی چه دزبيدی دی دا صحيح ده او که نه؟

جواب: دب چه کمه لور دزبيدی دبطن څخه ده او دهندی شيدې ئی څښلی دی ددې نکاح دهنده دزوی سره صحيح نه ده (۶) چه دالف زوی دی او چه کمي لور ئی دهندې څخه شيدې نه دی څښلی دهغی نکاح دهنده او دالف دزوی سره صحيح ده. (۷) فقط

---

(۱) وگوری ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۲ ج۲، ط. س. ج۳ ص۲۱۲. ظفير

(۲) ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۲ ج۲، ط. س. ج۳ ص۲۱۲. ظفير

(۳). الدرالمختار على هامش رد المحتار باب الرضاع ص۵۵۲ ج۲، ط. س. ج۳ ص۲۱۲. ظفير

(۴). ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۲ ج۲، ط.س. ج۳ ص۲۱۲. ظفير

(۵). ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۲ ج۲، ط.س. ج۳ ص۲۱۲. ظفير

(۶). يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۷ ج۲. ط. س. ج۳. ۲۱۳). ظفير

(۷). ځکه چه شيدې يې ونه څښلي نو حرمت ثابت نه سو. ظفير

دمیریزی انا (دپلار دارځه) شیدې یې وځښلي نو دده نکاح دپلار دخور دلورسره به صحیح وی اوکه نه؟ سوال: (۲۷۶) دزید واده دده دنسبی پلار دخورزی دلورسره په داسی صورت کي چه زید دخپلی میریزي انا (دپلار میره مور) شیدې هم څښلی دی یعنی زید دخپلی رضاعی مور دمیریزی لور دنمسی سره واده کول غواړی صحیح ده اوکه نه؟

جواب: درضاعی مور سکه اولاد او داولاد اولاد پررضیع حرام دی او دا هم مسئله ده چه درضاعی مور خاوند چه دهغه څخه ددی شیدې وی هغه درضیع پلار کیږی نو دده داولاد اولاد به هم پررضیع حرام وی نو ددی وجه څخه مذکوره نکاح به صحیح نه وي، ویثبت منه وان قل الخ امومیة المرضعة للرضیع ویثبت ابوة زوج مرضعة اذا کان لبنها منه الخ (۱). فقط

سوال: (۲۷۷) دوی حقیقی خوندی په کورکی بیدی وی یوه خور دځه ضرورت په وجه ولاړه اوخپل زوی یی دخور سره څملوی دا بیده وه اوهلك هم بیده وو داهلك په خپله یادی خپل زوی وګڼی اوخپله سینه یی دده په خوله کی ورکړه چی دکمی ښځی تی دماشوم خولی ته تللی وو دهغه لوردغه ماشوم هلك ته په نکاح سویده نودا نکاح جائزده اوکه نه؟ نورځه شاهد دشیدو ورکولو نسته نونکاح به ددوی قائمه وی اوکه نه؟ که نه نو څه کول پکاردی؟

جواب: په دی صورت کی رضاعت ثابت نه دی ځکه چی ددی دثبوت دپاره دوه عادلان سړی یادیوه سړی اوددوو ښځو شاهدی شرط ده صرف دیوی ښځی په ویلو رضاعت نه ثابتیږی، په کنزکی دی: ویثبت الرضاع بما یثبت به المال (۲) اوپردی په بحر الرائق کي لیکی: وهوشهادة رجلین عدلین اورجل وامرأتین فلایثبت بشهادة امرأة واحدة (۳)، ددی وجه څخه نکاح دزوجینو قائمه اوصحیحه ده.

چی کم ورور شیدې نه دی چښلی دهغه واده دشیدو ورکوونکی دلور سره صحیح دی: **سوال**: (۲۷۸) دزید یوزوی دبکر دښځی شیدی وچښلی دبکر یوه لور ده اودارکم دزید مشر زوی دی چی هغه دبکر دښځی شیدی نه دی چښلی دده سره دبکر دلور نکاح جائزده او که نه؟ که جائزده نو دا روایت دفقه چي: ویجوز ان یتزوج رجل باخت اخیه من الرضاع، به څه مطلب اوځه جواب وی؟

جواب: دزید دمشر زوی چی هغه دبکر دښځی شیدی نه دی چښلی دبکر دلور سره نکاح

---

(۱). الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص ۵۵۲ - ۵۵۷ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۲۱۲. ظفیر

(۲) کنز الدقائق علی هامش البحر الرائق کتاب الرضاع ص ۲۴۹ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص۲۲۴. ظفیر

(۳) البحر الرائق کتاب الرضاع ص ۲۴۹ ج۳. ط.س. ج۳ ص ۲۲۴. ظفیر

جائز اوحلاله ده. کمافی الهدایه ویجوز ان یتزوج الرجل باخت اخیه من الرضاع [۱] اوپه دی کی دقرآن کریم اودحدیث مخالفت نسته ځکه چی دحدیث مطلب دادی چی کم په نسب حرام دی دهغه نظیر په رضاع کي هم حرام دی خوچی کم ځای نظیر مفقود وی لکه چی نسباً دورور مور حرامه ده خوددی وجي چی دا به دده هم موروی اویابه یی دپلار موطوئة وي اودا معنٰی په رضاع کی مفقوده ده ځکه چی دورور په شیدو چښلوسره دا دده څنګه مور سوه دارکم رضاعی پلار دورور رضاعی پلار څنګه کیدی سی چی دده داولاد سره یې اخوت ثابت سی دارکم دورور رضاعی خور دبل ورور دپاره پردی ده نوپه نکاح کی هیڅ حرج نسته اوپه دی صورت کی خو داعتراض هم څه موقع نسته ځکه چی دلته خو نسباً هم جائزده، داخ الام دخور سره یعنی دپلار دمنکوحی په مخکی دزوی سره نکاح کول جائزدی نودلته خواعتراض هم نسته، په باقی مستثنیاتوکی اعتراض سویدی چی دهغه په جواب کی عالمانو ثابته کړیده چی مستثنیات په حدیث شریف کی شامل نه دی. کمافی الشامی تحت قوله استثناء منقطع [۲] اوددی خلاصه هم داده چی مور ورته اشاره وکړه، فلیراجع . فقط

دښځی سینه په خوله کی اخیستل څنګه دی؟ سوال: (۲۷۹) که یوسړی دخپلی ښځی سینه په خوله کی واخلی اوبیا داحامله سی اوپه خوله کي یې واخلی اوناڅاپه خولې ته شیدی راسی اوذائقه معلومه سی خونس ته نه وی تللی بلکه وی توکی نوپه دی صورت کی شرعًا څه حکم دی؟

جواب: په دی صورت کی دده ښځه پرده نه حرامیږی که شیدی یی حلق ته تللی وی هم ښځه نه باندی حرامیږي ، خودا فعل حرام دی یعني دخپلي ښځي شیدې چیښل حرام دي بیا دي داسي نه کوي. فقط

دیوې ښځی شاهدی درضاعت دحرمت دپاره کافی نه ده: **سوال**: (۲۸۰) زینب په قسم وایی چی ماخالد ته شیدی ورکړیدی خوبل څه شاهد نسته داشاهدی به مقبوله وی اوکه یو مفتی یاقاضی په صورت مذکوره کی دتفریق بین الزوجین حکم وکی نودا به نافذ وی اوکه نه؟

جواب: په درمختارباب الرضاع کی دی: وحجة المال وهی شهادة عدلین اوعدل وعدلتین الخ اوپه شامی [۳] کی دی: وافاد انه لایثبت بخبر الواحد امرأة کان اورجلا قبل العقد

---

(۱) هدایه کتاب الرضاع ج۲ . ظفیر

(۲) دتفصیل دپاره وګوری رد المحتار باب الرضاع ص ۵۵۸ - ۵۵۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص۲۱۴. ظفیر

(۳) ولم یبح الارضاع بعد مدته لانه جزء آدمی والانتفاع به لغیر ضرورة حرام علی الصحیح (الدرالمختار علی =

او بعده وبه صرح فی الکافي والنهایة تبعا لما فی رضاع الخانیة (۱) الخ. نوپه دی صورت کی دیوی ښځی قول معتبر نه دی اوحرمت به ثابت نه وی اوکه چا دتفریق حکم وکی نودا حکم صحیح نه دی دادی مات سی.

دیوی ښځی شاهدی یومنی اوبل یی نه منی فیصله وکړئ: سوال: (۲۸۱\) یوهلك اویوه انجلی چی بالغه وه په خپل مینځ کی په نکاح سوه اوددی عقد څخه دیارلس میاشتی وروسته دانجلی نومسلم میریزی مور بیان کوی چی مادی دواړو ته خپلی شیدی ورکړی او ددی واقعي خبر مي په وخت دنکاح کي دهلك او دانجلی نیکه اوکوچنی عمه ته کړی وو اودی ترورته می دنکاح څخه مخکی هم خبر ورکړی وو، اوس دانجلی پلار ددی دمیره مور خبره صحیح ګنی اونکاح کالعدم ګرزوی اودهلك پلار ددی ښځی بیان خطا ګنی اونکاح جائز ساتی اودښځه دخپل بیان په تاییدکی څه شاهد هم نه سی پیش کولی نوپه دی صورت کی نکاح قائمه ده اوکه نه؟ اودوی دواړه هم دشیدو دچښلو اقرار نه کوی.

جواب: په صورت مسئوله کی چی کله په ثبوت درضاعت شرعی ثبوت نسته او رضعین هم اقرار نه دی نوبیا صرف دیوی ښځی په ویلو دحرمت رضاعت ثبوت نه سی کیدی. ددواړو نکاح قائمه ده په کتابونو دفقه کی تصریح موجوده ده چی ثبوت درضاعت بی له دوو عادلانو سړیانو یا دیوه سړی او دوو ښځو دشاهدی څخه نه کیږی. کمافی الدر المختار: والرضاع حجة المال وهی شهادة عدلین اوعدل وعدلتین (۲).

کتبه عتیق الرحمٰن عثمانی. جواب صحیح دی، په دی صورت کی صرف دیوی ښځی په بیان سره به حرمت رضاعت ثابت نه وی اونکاح دزوجینو به قائمه وی. کتبه عزیز الرحمن مفتی دار العلوم دیوبند .

چی چا شیدی وچښلی اودده عمر دوه کاله یادوه نیم کاله دی نوڅه حکم دی؟ سوال: (۲۸۲\) دهندی دبچی عمر دوه کاله سو اوده شیدی پریښوولی هندی بل بچی ته شیدی ورکړی په دی دواړو کی رشته درضاعت قائمه سوه اوکه نه؟ اوکه بچی ددوو نیمو کالو سو اوهنده بل ماشوم ته شیدی ورکړلی نو رضاعت به قائم وی؟

جواب: هنده چی کم ماشوم ته شیدی ورکړلی که دهغه عمر ددوو نیمو کالو څخه زیات نه

= هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۵ ج۳. ط.س. ج۳ ص ۲۱۱) مص رجل ثدی زوجته لم تحرم (ایضا ص ۵۲۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۵). ظفیر

(۱) وګوره ردالمحتار باب الرضاع ص۵۲۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲۴. ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص ۵۲۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص۲۲۴. ظفیر

وی نودا ماشوم دهندی رضاعی زوی سو اودهندی اولاد ددی ماشوم رضاعی وروڼه او خوندی سوی اوحرمتِ رضاعت ثابت سو (۱). فقط

دلسو کالو دکونډی تی یو ماشوم په خوله کی واخیستی او دی ته شیدی راغلی نو څه حکم دی؟ سوال: (۲۸۳) دهندی مور مړه سوه نوپه موده درضاعت کی دهندی دشیدو دپاره یوه پردی ښځه مقرره سوه خودهندی انا (دپلار مور) دادځان سره بیده کوی چی دلسو کالو راهیسی کونډه ده دشپی چی کله دا ژاړی نوانا ددی په خوله کی خپل تی ورکوی، هفته وروسته چی دانا سینی لره زور ورکول سو نو دهغه څخه سپینی اوبه راووتی نوآیا په دی به حرمت درضاعت ثابت وی اودهندی نکاح به ددی دپلار دخوریی سره جائزوی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی چی کله دشیدو دراتلو اودهندی حلق ته په تللو کی شك دی نو حرمت به ثابت نه وی نودهندی نکاح به ددی دترور (عمه) دزوی سره جائز اوصحیح وی. په رد المحتار المعروف به شامی کی دقنیه څخه نقل کړیدی چی: امرأة کانت تعطي ثدیها صبیة واشتهر ذلك بینهم ثم تقول لم یکن في ثدیي لبن حین ألقمتها ثدي ولم یعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن یتزوج بهذه الصبیة. آهـ وفي الفتح لو أدخلت الحلمة في الصبي وشکت في الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشك. (۲) الخ شامی ص ۴۰۵ ج۲. فقط

انا (دمور مور) اقرار کوی چی لمسی ته می شیدی ورکړیدی نوده واده ددی دلمسی سره به کیږی اوکه نه؟ سوال: (۲۸۴) خلاصه دسوال داده چی شریفین نومی ښځه اقرار کوی چی ماخپل لمسی ته شیدی ورکړیدی ددی څخه ماسوا بل هیڅ شاهدی نسته نوداحمد علی نکاح دشریفین دلمسی حشمت بی بی سره جائزده اوکه نه؟

جواب: په درمختارکی دی چی رضاعت ددوو عادلانو سړو یادیوه سړی اوددوو ښځو دشاهدی څخه ثابتیږی اوپه شامی کی دی چی په خبر واحد سره رضاعت نه ثابتیږی: والرضاع حجة المال وهی شهادة عدلین اوعدل وعدلتین الخ درمختار وفی الشامی وافاد انه لایثبت بخبر الواحد امرأة کان اورجلا الی ان قال لکن قال فی الخبر ان ظاهر المتون انه لایعمل به مطلقا فلیکن هو المعتمد فی المذهب (۳)، شامی جلد ثانی باب الرضاع. نوپه صورت مسئوله کی داحمد علی نکاح دحشمت بی بی سره صحیح ده.

---

(۱) ویثبت التحریم فی المدة فقط وهو حولان ونصف عنده وحولان فقط عندهما وهو الاصح. ط.س. ج۳ ص ۲۰۹ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص ۵۵۴ – ۵۵۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۱). ظفیر

(۲) وگوری رد المحتار باب الرضاع ص ۵۵۲ – ۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۲. ظفیر

(۳) وگوری رد المحتار للشامی باب الرضاع ص ۵۲۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲۴. ظفیر

دزید خور چی کمی انجلی ته شیدی ورکړیدی نودهغه سره دزید نکاح جائزده اوکه نه؟

سوال: (۲۸۵\) دهندی یوه لور زینب اویو زوی زید وو زینب صغر اته په ایامو درضاعت کی یودوه دری واره شیدی ورکړی، نواوس دزید نکاح دصغرٰی سره کیدی سی اوکه نه؟ که نکاح سوی وی نوبیا څه کول پکاردی؟

جواب: که دزینب صغرٰی ته شیدی ورکول په شرعی طریقه ثابت وی یعنی دوو عادلانو سړیو اویا یوسړی اوددوو ښځو عادلانو شاهدی کړی وی دشیدو ورکولو نو دزید نکاح دصغرٰی سره جائز نه ده اوکه نکاح سوی وی نوپه دوی کی دی تفریق وسی ځکه چی دزید رضاعی خورزه ده اوپه حدیث کی دی: چی څنګه دنسبی خورزی سره نکاح ناروا ده داسی درضاعی خورزی سره هم ناروا ده (ویحرم من الرضاع ما یحرم من النسب وفی الدرالمختار والرضاع حجة المال وهی شهادة عدلین وعدلتین الخ) اوپه شامی کی دی چی صرف دمرضعی قول دی په دی باره کی معتبر نه دی. ومافی شرح الوهبانیة عن النتف من انه لاتقبل شهادة المرضعة عند ابی حنیفة واصحابه الخ قال فی البحر بعد ذالك ان ظاهر المتون انه لا یعمل به مطلقا فلیکن هو المعتمد فی المذهب ([1]). شامی جلد ثانی باب الرضاع. فقط

چی یوهلک دچا دښځی شیدی وچښی نوددی هلک دښځی سره ددی سړی نکاح څنګه ده؟

سوال: (۲۸۶\) په غیږه کي اخیستی هلك زمور دښځی شیدی وچښلی نوزمور نکاح ددی هلك دښځی سره جائزده اوکه نه؟

جواب: چی کم ماشوم ستا دښځی شیدی چښلی دی هغه ستا رضاعی زوی سو نوددده دښځی سره ستا نکاح صحیح نه ده ([2]) کما فی الشامی وقوله تعالی وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم والحلیلة الزوج الخ وذکر الاصلاب لاسقاط حلیلة الابناء المتبنی لا لاحلال حلیلة الابن رضاعا فانها تحرم کالنسب بحر وغیره ([3]) . فقط

چی چا دترور (عمه) شیدی وچښلی نوددده ددی دلور سره نکاح جائزنه ده: **سوال**: (۲۸۷\) دیو سړی واده دهغه داکا دعمه دلور سره مقرر سو خو وروسته معلومه سوه چی هلك دخپلی ترور شیدی چښلی دی په دی خلګو دده مور او پلار پوه کړل خودوی ونه منله او ناصح ته یی رد اوبد وویل اوپه نکاح تیار سول اوطرفین رضا مندسوه نودانکاح جائز ده

([1]) وګوری رد المحتار باب الرضاع ص ۵۲۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲۴۵. ظفیر

([2]) ویثبت ابوة زوج وضعة اذا کان بسنها منه له والا لا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص ۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۳). ظفیر

([3]) رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۱. ظفیر

اوکه نه؟

جواب: که په حقیقت کی ده دترور شیدی چښلی وی نوددی دلور سره دده نکاح صحیح نه ده (۱) خوپه صورت دانکار ددوو سړو یا ددوو ښځو اودیوه سړی په شاهدی به رضاعت ثابتیږی که شاهد نه وی نوحرمت به نه ثابتیږی.

درضاعی مور اوپلار دمیره مور سره نکاح حرامه ده: **سوال**: (۲۸۸) درضاعی مور یا دپلار دمیره مور سره نکاح کول جائزدی اوکه نه؟

جواب: په درمختار باب المحرمات کی دی: وزوجة اصله وفرعه مطلقا ولوبعید (۲) الخ. اوپه باب الرضاع کی دی: فیحرم منه مایحرم من النسب (۳) نوچی څنګه دنسبی نیکه دښځی سره نکاح صحیح نه ده داسی درضاعی نیکه دښځی سره هم نکاح حرامه ده، او درضاعی مور یا دپلار دمیریزي مور هم دامطلب دی چی هغه درضاعی نیکه ښځه وی اودا صورت په هغه صورتونو داستثنٰی کی هم نه دی. قاعده: فیحرم منه ما یحرم من النسب کما لا یخفٰی. فقط

درضاعی وریری سره دده دورور نکاح جائز ده: **سوال**: (۲۸۹) دزید رضاعی وریره دزید دنسبی ورور سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: دزید رضاعی وریره دزید دورور دپاره حلاله ده. کمافی الدرالمختار: وتحل اخت اخیه رضاعًا یصح اتصاله بالمضاف کان یکون له اخ نسبی له اخت رضاعیة (۴) الخ. نو معلومه سوه چی دنسبی ورور رضاعی خور حلاله ده نورضاعی وریره هم حلاله ده.

چی دکمی ترور شیدې دی وچښلي ددی دهغه دلور سره هم نکاح جائز نه ده چی کمه دبل خاوند څخه ده: **سوال**: (۲۹۰) زید دخپلی تورپه شیدو وپالل سو ددی څخه وروسته دده دترور خاوند وفات سو اودده ترور دوهم واده وکی، اوددی څخه یوه انجلۍ پیداسوه نو دزید نکاح ددغه انجلۍ سره چی ددوهم خاوند څخه ده جائز ده اوکه نه؟

جواب: په دې صورت کی دزید نکاح دترور ددغه لور سره صحیح نه ده چی کمه ددوهم خاوند څخه پیداسوه ځکه چی دمرضعه تمام اولاد درضیع رضاعی ورونه اوخوندی دی، اواخت رضاعی په قرآن کریم کی منصوص ده: واخواتکم من الرضاعة (سورة النسآء : ۲۴)

---

(۱) ویثبت به وان قل الخ امومیة المرضعة للرضیع الخ فیحرم منه مایحرم من النسب (الدرالمختار علی هامش رد المحتار باب الرضاع ص ۵۵۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۲). ظفیر

(۲) ایضا فصل فی المحرمات ص ۳۸۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۰. ظفیر

(۳) ایضا باب الرضاع ص۵۵۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۱. ظفیر

(۴) ایضا باب الرضاع ص۵۲۱ ج۱ ، ط.س. ج۳ ص ۲۱۷. ظفیر

([1]) وفی الشعر المعروف: ازجانب شیرده همه خویش شوند. هکذا فی الدرالمختار.

درضاعی لمسی نکاح دهغه انجلی سره جائزنه دی چی کمی ته دده دوهمی ښځی شیدی

ورکړی وی: **سوال**: (۲۹۱\) دزید دوې ښځی دی یوه زینب بله خاتون دزینبی څخه دزید لور ده خدیجه، بکر ته یې خپلی شیدی ورکړلی مذکور دخدیجه دبطن څخه نه دی صرف پنځه غړپه یی ورکړل اودزید دوهمی ښځی خاتونِ مریم نومی انجلی ته شیدی ورکړی مریم هم دخاتون دبطن څخه نه ده نودبکر نکاح دمریم سره صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دامسلمه ده اوپه درمختار وغیره کی مصرح ده چی کمه ښځه یوماشوم ته شیدی ورکوی نوددی خاوند چی دچا څخه داشیدی دی ددی رضیع رضاعی پلارکیږی نوخاتون چی دغه انجلی مریم ته یې شیدی ورکړلی نودا دزید رضاعی لور سوه ([2]) او دخدیجه رضاعی زوی چی بکر دی دمریم رضاعی خور سوه نوپه حکم د: ویحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، دبکر مذکوره نکاح به دمذکوره مریم سره شرعا صحیح نه وی.

دخپلی مرضعه دلور سره نکاح جائز نه ده: **سوال**: (۲۹۲\) یوسړی دیوی ښځی شیدی په مُده درضاعت کی وچښلي نوچی دکمی انجلی سره یی شیدی وچښلی ددی سره به دده نکاح جائز وی اوکه نه؟ اودنکاح شپږ میاشتی سویدی دامام شافعی په دی کی څه مذهب دی، که داحنافو مخالف دی نو دهغوی ددلائلو څه جوابات دي؟

جواب: په دی صورت کی حرمت درضاعت عند الاحناف ثابت دی اونکاح په مابین درضیع اودولد دمرضعه کی حرام اوناجائز ده: واستدلال الحنفیة بآیة: وامهاتکم اللاتي ارضعنکم، الایة معروف قال فی الشامی بعد نقل مذهب الشافعی والجواب أن التقدیر منسوخ صرح بنسخه ابن عباس وابن مسعود. وروي عن ابن عمر أنه قیل : له إن ابن الزبیر یقول لا بأس بالرضعة والرضعتین ، فقال قضاء الله خیر من قضائه. قال تعالی: وأمهاتکم اللاتي أرضعنکم وأخواتکم من الرضاعة ، (سورة النساء : ۲۴) فهذا إما أن یکون ردا للروایة بنسخها أو لعدم صحتها أو لعدم إجازته تقیید إطلاق الکتاب بخبر الواحد ، وهذا معنی قوله في الهدایة إنه مردود بالکتاب أومنسوخ به. ص۴۰۵ ج۲ شامی ([3]) باب الرضاع. فقط

([1]) ولا حل بین الرضیعة وولد مرضعتها ای التی ارضعته وولد ولدها (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۲۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۷). ظفیر

([2]) ویثبت ابوة زوج اذا کان لبنها منه له والا لا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۲ - ۲۱۳). ظفیر

([3]) رد المحتار باب الرضاع ص۵۵۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۲. ظفیر

چی دکم لمسی دخپلی نیا (دپلار دمور) شیدی وچښلی نو دده نکاح جائز ده اوکه نه؟ سوال: (۲۹۳) دزید دمخکنی ښځی څخه دوه زامن پیدا سول بیا داپه حکم الهی مړه سوه زید بله نکاح وکړه دمخکنی ښځی دنس څخه یی چی کم دوه بچیان وه په هغه کی دیوه زوی پیداسو اودی هلك دزید ددوهمی ښځی یعنی دمیریزی انا شیدې وچښلي اوس زید خپله دا لمسی دخپل کشر زوی کره واده کړه دانکاح شرعا جائز ده اوکه نه؟

جواب: چی کم لمسي دزید ددوهمی ښځی شیدي چیښلی دی نودا دزید او ددی ښځی رضاعی زوی سو اودده دزوی لور ددی هلك رضاعي وریره سوه، نودمذکور لمسی نکاح دزید دکشر زوی دلور سره ناجائز ده په حدیث پاك کي دی: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب [۱] الحدیث ، یعني لکه څنګه چي دنسبي وریرې سره نکاح حرامه ده همدغه رنګه درضاعي وریرې سره هم نکاح حرامه ده ځکه نو ذکر سوي نکاح جائز نه ده، دوی یو دبل څخه جلا کول پکار دي. فقط

دنسبی ورور درضاعی لور سره نکاح جائزنه ده: **سوال**: (۲۹۴) دزید واده دطلحه سره وسو دزید ښځی طلحه خپلی خور صابری ته شیدی ورکړلی، طلحه مړه سوه، زید دطلحه ددوهمی خور هاجره سره نکاح وکړه اوس سوال دادی چی دصابری واده دزید دسکه ورور سره کیدی سی اوکه نه؟

جواب: دبکر واده دصابری سره نسی کیدی ځکه چی صابره دبکر رضاعی وریره ده او رضاعی وریره په شان دنسبی وریری حرامه ده. فیحرم منه ای بسببه ما یحرم من النسب [۲] واللہ اعلم

درضاعی پلا موطوئه حرامه ده اوکه حلاله؟ سوال: (۲۹۵) درضاعی پلار موطوئة حرامه ده اوکه حلاله داحنافو فتوٰی څه ده؟

جواب: قال فی الرد المحتار قوله ما یحرم من النسب معناه أن الحرمة بسبب الرضاع معتبرة بحرمة النسب ، فشمل زوجة الابن والأب من الرضاع لأنها حرام بسبب النسب فکذا بسبب الرضاع ، وهو قول أکثر أهل العلم ، کذا في المبسوط بحر الخ [۳] وفی الهدایة وامرأة أبیه أو امرأة ابنه من الرضاع لا یجوز أن یتزوجها کما لا یجوز ذلك من النسب لما روینا وذکر الأصلاب في النص لإسقاط اعتبار التبني علی ما بیناه الخ [۴]

---

[۱] وګورئ: مشکوٰة المصابیح باب المحرمات ص۲۷۳. ظفیر

[۲] الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۳. ظفیر

[۳] رد المحتار باب الرضاع ص ۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۳. ظفیر

[۴] هدایه کتاب الرضاع ص ۳۱۰ ج۲. ظفیر

الخ وهکذا فی اکثر الکتب. نو معلومه سوه چی درضاعی پلار موطوئة که په نکاح وی اوکه په حرامه، دفقه معتبرو کتابونو دیته حرام ویلی اوهمدا اکثره دفقهاوو دامت او دنص قطعی مقتضا ده. ولا تنکحوا ما نکح اٰباءکم (۱) ، (درضاعي پلار دموطوئة سره نکاح حرامه ده، ظفیر) . فقط

په دهوکه سره په شیدو چنبلو باندی هم حرمت ثابتیږی: **سوال**: (۲۹۶۱) یوه ښځه بیان کوی چی یووار زما دورور لور په بی خبری کی زما غیږی ته راغله اوزما شیدی یی وچنبلی چی کله ماته معلومه سوه چی دازما دورور لور ده اوزما زوی نه دی نوما دا دخپلی غیږی څخه لیری کړه ددی انجلی سره زما دزوی نکاح شرعا کیدی سی اوکه نه؟

جواب: چی کله ددی ښځی دورور لور دشیدو په عمرکی ددی شیدی وچنبلی نودا انجلی ددی رضاعی لور سوه اوددی دزوی رضاعی خور سوه اونکاح ددی دواړو په خپل مینځ کی حرامه ده ځکه چی حدیث کی دی چی کمه رشته په نسب حرامه ده هغه په رضاع هم حرامه ده. کما ورد یحرم من الرضاع مایحرم من النسب، (۲) قال الله تعالی: واخواتکم من الرضاعة (۳) البته داضروري ده چی ثبوت درضاعت په صورت دثانی فریق دانکار کی صرف دښځی په بیان به نه کیږی بلکی دثبوت دپاره ددوو عادلانو سړو یادیوه سړی او ددوو ښځو شاهدی ضروری ده: کما فی الدرالمختار وحجة المال وهی شهادة عدلین او عدل وعدلتین. (۴) فقط

دلاندینی عبارت مطلب : **سوال**: (۲۹۷۱) دلاندینی عبارت څه مطلب دی؟ چی ثبوت درضاعت په صورت دانکار دثانی فریق دښځی په بیان به نه کیږی بلکی ددی دثبوت دپاره شاهدی ددوو سړو عادلانو یادیوه سړی اوددوو ښځو ضروری ده دفریق ثانی څخه څه مراددی اوانکار به څنګه وی اوشاهدی دسترګو مراددی اوکه داوریدو آیا سماعی شاهدی هم معتبره ده؟

جواب: دفریقِ ثانی څخه مراد په دی صورت کی چی تالیکلی وو داکیدی سی چی څوك دشیدو ورکولو اقرار نه کوی مثلا ددی ښځی ورور چی دهغه لورته دادشیدو ورکولو دعوٰی کوی که دی ووایی چی زه دانه منم نوبغیر ددوو سړیو عادلانو څخه یادیوه سړی او ددوو ښځو دعینی شاهدی څخه بغیر به حرمت درضاعت ثابت نه وی دارکم په بعضو

---

(۱) سورة النساء: رکوع ۴. ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص ۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۳. ظفیر

(۳) سورة النساء رکوع ۴. ظفیر

(۴) الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۲۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲۴. ظفیر

ځایونو کی فریق ثانی خاوند کیدی سی مثلاً دزید نکاح دهندی سره سویده اودوی دواړه (ښځه اوخاوند) په اتفاق سره دي، ناڅاپه یوه ښځه راغله اووی ویل چی ماتاسی دواړو ته شیدی درکړی وی تاسی دواړه ورور اوخور سواست نونکاح موصحیح نه ده نو په دی صورت کی که دازید ونه منی اویایی دواړه ونه منی نوصرف دیوی ښځی په ویلو سره به حرمت رضاعت ثابت نه وی اوتفریق به په دوی کی لازم نه وی بلکه اصل خودادی چی که څوك هم فریق ثانی نه وی بیاهم مسئله داده چی صرف دیوی ښځی په قول حرمت درضاعت نه ثابتیږی اوسماعی شاهدی هم معتبره نه ده چی کله شاهد داتصریح وکړی چی مورِ اوریدلی دی چی فلانی ښځی فلانی ماشوم ته شیدی ورکړلی البته که دی داوریدو تصریح هم ونه کی اونه ووایی چی مورِ لیدلی وه بلکی صرف داشاهدی ورکړی چی فلانی ښځی فلانی بچی ته شیدی ورکړیدی اوحاکم وغیره اوریدونکی دشاهدی څه حرج ونه کړی نوددوی شاهدی معتبره کیدی سی اوکه حاکم تحقیق وکړی اوپوښتنه وکړی چی آیا تالیدلی دی اوشاهد ووایی چی نه مورِ نه دی لیدلی بلکی اوریدلی مودی نوبیا ددوی شاهدی به معتبره نه وی، قاضی خان اوعالمگیری معتبر کتابونه دفقه دی خوداکیدی سی چی یوه مسئله په دی کتابونو کی مختلف فیها وی چی په دی کی ددی روایت خلاف بل روایت راجح وی لکه په همدی مسئله درضاعت کی دفتاوٰی قاضیخان وغیره دبعضو روایتونوڅخه دامعلومیږی چی دیوی ښځی په شاهدی په بعضوصورتونو کی حرمت درضاعت معتبر کیدل ثابتیږی، صاحب دبحر الرائق دارد کړیدی اوداحنافو صحیح مذهب یی ددی خلاف نقل کړیدی اودایی راجح ګرځولی دی لکه چی شامی دقاضی خان مذکوره عبارت نقل کوی اولیکی: لکن قال فی البحر بعد ذالك ان ظاهر المتون انه لایعمل به مطلقا فلیکن هو المعتمد فی المذهب قلت وهو ایضا ظاهر کلام کافی الحاکم الذی هو جمیع کتب ظاهر الروایة (۱) . فقط

دښځی درضاعی زوی دښځی سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۲۹۸\) زید بکر متبنٰی کی او دزید ښځه چی وچه وه په مده درضاعت کی یی بکر ته شیدی ورکړی نودبکر دمرګ څخه وروسته زید دبکر دښځی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: که دزید دښځی کله هم دزید څخه بچی نه وی پیدا سوی اودزید ښځه همیشه داسی شنډه وی اودا شیدی په سبب دولادت دزید څخه نه وی نو ددی شیدو نسبت زید ته نه کیږی یعنی که یو ماشوم په موده درضاعت کی دزید دښځی شیدی وچښی نودی

(۱) رد المحتار باب الرضاع ص ۵۲۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲۴. ظفیر

به دزید رضاعی زوی نه وی اوچی کله داهلك دزید رضاعی زوی نه سو نو دده دښځی سره دزید نکاح صحیح ده ځکه چی دزیات څخه زیات دی دده دښځی رضاعی زوی دی او داوجه دحرمت نه ده ځکه چی دربیب ښځه حرامه نه ده (۱). فقط

اوازه ده چی فلانی دفلانی شیدی وچښلی نو په دی سره به حرمت رضاعت ثابت وی اوکه نه؟ سوال: (۲۹۹) داخبره بغیر دیوه په سترګو لیدنکي شاهد څخه صرف یوسړی افواهًا بیانوی چی دخوب په حالت کی دسلمه لور دهندی شیدی وچښلی په دی حالت کی دسلمه دلور عقد دهندی دزوی سره کیدی سی اوکه نه؟ خوددی یوسړی دشاهدی نه بل څوك سړی اونه څوك ښځه تصدیق کوی اوسلمه اوهندی دواړی مړی سویدی؟

جواب: درضاعت دثبوت دپاره پوره شرعی شاهدی ضروری دی یعنی دوه عادل سړی یا یو سړی اوددوو ښځو معتبرو په شاهدی سره رضاعت ثابتیږی. کذا فی الدرالمختار (۲) صرف دیوه یوه سړی په بیان سره حرمت درضاعت نه ثابتیږی ددی وجه دسلمه دلور عقد دهندی دزوی سره صحیح دی. فقط

بوډی ښځی بچی سینی ته واچوی اوددی څخه اوبه راغلی نوحرمت به وی اوکه نه؟ سوال: (۷۰۰) دهندی سکه انا خپل لمسی زید دشیدی رودلو په عمر کی خپلو تیانو ته واچوی سره ددی چی دا آئسه وه دوه څلور ځاځکی په شان داوبو ځینی راغله اوبچی په آرام سو اوس ددې هلك زید نکاح ددغه سکه انا هنده دسکه زوی دلور سره کیدی سي اوکه نه؟ کمه چي دده درضاعی ورور لور ده؟

جواب: په دی صورت کی ددی شیدی رودنکی هلك نکاح دمرضعه ددوهمی لمسی سره صحیح نه ده ځکه چی دې لمسی که څه هم چی دانا شیدی لږ ځاځکی ددې حلق ته تللی دی ددی رضاعی زوی پیداسو اوددی بل زوی لور دده رضاعی وریره سوه نوپه حکم د: ویحرم من الرضاع مایحرم من النسب. نکاح صحیح نه ده بلکی حرامه ده اوپه درمختار کی دی: ویثبت به وان قل ان علم وصوله لجوفه من فمه اوانفه (۳) الخ وفیه ایضا ولاحل بین الرضیعة وولد مرضعتها الخ وولد ولدها الخ لانه ولد الاخ . (۴) فقط

---

(۱) ویثبت ابوة زوج مرضعة اذا کان لبنها منه له والا لا کما سیجئ (درمختار) المراد به اللبن الذی نزل منها بسبب ولادتها من رجل زوج اوسید (رد المحتار کتاب الرضاع ص۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۲ و۲۱۳).

(۲) والرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين او عدل وعدلتين لكن لا تقع الفرقة الا بتفريق القاضي (درمختار) وافاد انه لا يثبت بخبر الواحد امرأة كان او رجلاً قبل العقد او بعده وبه صرح في الكافي والنهاية (رد المحتار باب الرضاع ص ۵۲۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲۴). ظفیر

(۳) الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۲ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۲۱۲. ظفیر

(۴) ایضاً ص۵۲۱ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۲۱۷. ظفیر

په کاچوغه کی یی شیدی واچولی اوباندی وی چښلی نورضاعت به ثابت وی اوکه نه؟ سوال: (۷۰۱۱) دمریم مور زید خپلی سینی ته واچوی خوده دسینی څخه شیدی ونه چښلی خو چی کله دمریمی مور په کاچوغه کی شیدی راوایستی نووی چښلی په داسی صورت کی آیا دزید دمریم سره نکاح کیدی سی اوکه نه؟

جواب: چی کله زید دمریمی دمور شیدی وچښلی که دسینی څخه وی اوکه په کاچوغه کي دزید په حلق کی واچول سي نوزید دمریم رضاعی زوی سو اودمریم رضاعی ورور نوپه قول دنبي مبارك ﷺ : یحرم من الرضاع مایحرم من النسب [۱] دزید اودمریمی نکاح په خپل مینځ کی حرامه ده. قال الله تعالٰی: واخواتکم من الرضاعة (سورة النساء : ۲۴). وفی الدرالمختار والحق بالمص الوجور [۲] الخ . فقط

میریزی ورورته یی شیدی ورکړلی نوآیا دده دلور سره دخپل زوی نکاح کولی سی؟ سوال: (۷۰۲) **۱**. هنده خپل میریزی ورور خالد ته په موده درضاعت شیدی ورکړې دهندی څخه زید پیداسو اودخالد لور زینب پیداسوه نو دزید نکاح دزینب سره صحیح ده اوکه نه؟

په بی خبری کی عقد وسو نوځه حکم دی؟ ۲. په صورت مذکوره کی که په بی خبری کی عقد وسی نوځه حکم دی دتفریق ضرورت سته اوکه په خپله جلا کیدی سی؟

که په صورت مذکوره کی دخلوت څخه وروسته تفریق وسی نوځه حکم دی؟ ۳. په صورت مذکوره کی که ددخول اودخلوت څخه وروسته تفریق وسی نودخاوند پرذمه څه واجب دی؟

که دخلوت څخه مخکی تفریق وسی نوځه حکم دی؟ ۴. که قبل الدخول والخلوة تفریق وسی نوپر ښځي عده سته اوکه نه پرتقدیرِ اول په میاشتو به عده وی اوکه په حیضونو؟

په دی نکاح کی چی کم بچی پیداسو دهغه دنسب څه حکم دی؟ ۵. که دعقد مذکور څخه وروسته خاوند دخول کړی وی اوعلوق پیداسو نوثابت النسب به وی اوکه نه ولد الزنا؟

۶. دحرمت رضاعت داسی څه جامع علت بیان کړی چی کم ځای دده وجود وی هلته به حرمت متحقق سی؟

جواب: (۱) نکاح دزید دزینب سره شرعًا حرامه ده اودشعر مشهور زجانب شیرده الخ څخه حرمت دنکاح مذکور ثابت دی اودحدیث: یحرم من الرضاع مایحرم من النسب [۳] سره هم دمذکوره نکاح حرمت ثابتیږی اوپه درمختار کی دی: ولاحل بین الرضیعة وولد مرضعتها ای التی ارضعتها وولد ولدها لانه ولد الاخ [۴] الخ .

([۱]) و([۳]) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۳. ظفیر

([۲]) الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۴ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۲۰۹. ظفیر =

(۲) تفریق ضروری دی اومتارکت کول کافی دی چی خاوند یی جلا کړی بس په دې سره به تفریق وسی.

۳. په صورت ددخول اودخلوت مهر مثل لازم دی اوپه صورت دعدم دخول اوخلوت هیڅ هم نسته.

۴. په قبل الدخول تفریق کی عده لازمه نه ده اوبعد الدخول عده لازمه ده اودحائضه دپاره دری حیضه دی.

۵. نسب به ثابت وی. کذا فی الشامی.

۶. مذکوره حدیث: یحرم من الرضاع مایحرم من النسب (۱) اودفارسی مشهور شعر په باره دحرمت درضاعت کی قاعده کلیه ده.

چی کم هلک شیدی نه دی چنبلی دهغه نکاح جائزده: **سوال**: (۷۰۳) زینب اواحمد علی سکه ورور خور دی داحمد علی لور اودزینب زوی پیداسو چی دوی دقاعدی مطابق دتی څخه پری سوه، دتی څخه دپری کیدو څخه اته نه میاشتی وروسته زینب خپلی شیدی دورور زوی احمد علی ته ورکړی، دایاد نه دی چی شیدی راغلی وی اوکه نه څو واره دماشوم په خوله کی دتی ورکولو اتفاق وسو خودشیدو راتلو یادنه راتلو هیڅ چاته یقین نسته اوس دزینب هلك پیداسو نوداحمد علی دلور زینب ددی زوی سره داحمد علی دلور نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: داحمد علی ددی لور چی دزینب شیدی یی نه دی چنبلی نکاح دزینب دزوی سره په هرحال صحیح ده که داحمد علی مخکنی زوی دزینب شیدی چنبلی وی اوکه نه یی وی چنبلی کما فی الدرالمختار. وتحل اخت اخیه رضاعًا الخ (۲). فقط

دضعیفه شیدی چی کمی انجلی چنبلی دی دهغې واده دضعیفه دلمسی سره صحیح دی او که نه؟ سوال: (۷۰۴) دزید ښځی زانه په بوډی توب کی چی تقریبا دشلو کالو راهیسی ددی اولاد نه دی پیداسوی یوې پردې انجلی ته صرف دمینې په ډول خپل تیان په خوله کی ورکول څو ورځی وروسته په تیانو کی شیدی راغلی او ددی انجلی ترڅه مودی پوری په دی شیدوپالنه وسوه ددی انجلی عقددمرضعه دلمسی سره کیدی سی اوکه نه؟

جواب: دمرضعه دلمسی نکاح ددغه رضیعه انجلی یعنی دشیدو رودونکی سره صحیح نه ده ځکه چی دارضیعه دمرضعه دلمسی ترور سوه یعنی دپلاریی رضاعی خور سوه، او

---

(۴) ایضا ص۵۲۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۷. ظفیر

(۱) ایضا ص۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۳. ظفیر

(۲) ایضا ص۵۲۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۷. ظفیر

مسئله داده: یحرم الرضاع مایحرم من النسب (۱). فقط

چی دکمی کونډی سره نکاح کول غواړی هغې وویل ماته داسی یادیږی چی ما ستا دمور شیدی چښلی دی څه حکم دی؟ سوال: (۷۰۵) یوسړی دکونډی ښځی سره نکاح کول غواړی نوسړی دخپلی خور په ذریعه دی کونډی ته دنکاح په باره کی وویل، دی جواب ورکی چی ما یووار دده دمور شیدی چښلی دی اوشاید په خپله دده مور ماته ویلی وو چی ستامور یووخت بیده وه اوتا ژړل نوما ستاپه خوله کی شیدی درکړې اودبل چا څخه ماته داخبره معلومه نه سوه اودمذکوره کونډی څخه په پوښتنی کولو سره دی وویل کیدی سی چی زما غلطی وی دبل چاپه باره کی یی ویلی وی اوماته دایاد پاته سوی وی دپنځه ویشتو دیرشو کالو خبره ده، ددې سړی څوورځی وروسته بیان وکی چی دډیر غور څخه وروسته ماته هم څه خیال کیږی چی دی کونډی ښځی ماته هم داخبره کړی وه خوپه شك می داخیال رائی پوره راته یاد نه دی؟

جواب: چی په دی صورت کی شرعی شاهدی یعنی دوه سړی یا یوسړی اودوه ښځې شاهدی دشیدو ورکولو نه کوی نوشرعاً حرمت رضاعت ثابت نه دی اودا کونډه ښځه ددی سړی رضاعی خور نه کیږی اوپه شبه رضاعت نه ثابتیږی نوپه فتوٰی اوپه حکم دشریعت ددی سړی ددې کونډی سره نکاح صحیح ده خوکه داسړی ددې ښځی ددی په باره کی تصدیق وکی نواحتیاط دادی چی ددی سره نکاح ونه کړی اوکه سړی تصدیق نه کوی اوښځی ته هم دسړی دمور قول پوره یادنه دی اوکه یادهم وی نودا صرف دیوی ښځی قول دی نوپه دی حالت کی حرمت درضاعت نه ثابتیږی اونکاح صحیح اوجائزده. قال فی الدرالمختار وحجة المال وهی شهادة عدلین اوعدلتین (۲) الخ. فقط

چی چا دانا شیدی وچښلی دهغه نکاح دترور دلور سره جائزنه ده: **سوال**: (۷۰۶) یوسړی په موده درضاعت کی دخپلی اناشیدی چښلی دی نوآیا ددی سړی دترور دلور سره نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی داکا لور دشیدو رودونکی خورزه سوه رضاعی، اوچی کله دسکه خورزی سره نکاح حرامه ده همداسی درضاعی خورزی سره هم حرامه ده، حدیث پاك دی: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، (۳) نونکاح ددی سړی چی هغه دخپلی انا شیدی چښلی دی دترور دلور سره صحیح نه ده ځکه چی دا دده رضاعی خورزه ده. فقط

---

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص ۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۳. ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص ۵۲۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲۴. ظفیر

(۳) ایضا ص ۵۵۷ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۲۱۳. ظفیر

صرف شیدی ورکوونکی وایی اوشاهد نسته څه حکم دی؟ سوال: (۷۰۷۱) صرف دښځی په ویلو باندی چی ما دزید پرلور دخپل بچی خیال کی اوپه غلطی می دده په خوله کی شیدی ورکړلی نورضاعت ثابتیږی اوکه نه بل څوك ددی واقع شاهد نسته اوپه دی واقعه کی قضاءًا ودیانةً به څه فرق وی اوکه نه؟

جواب: صرف دښځی په وینا چی ما فلانی بچی ته شیدی ورکړیدی حرمت درضاعت به نه ثابتیږی اوبغیر دشاهدت نامه څخه حرمت رضاعت نه ثابتیږی لکه چی صفا عبارت ددرمختار اودشامی دی. قال فی الدرالمختار: والرضاع حجة المال وهی شهادة عدلین اوعدل وعدلتین الخ وقال فی الشامی وافاد انه لایثبت بخبر الواحد امرأة کانت اورجلا قبل العقد اوبعده وبه صرح فی الکافی والنهایة تبعا لما فی رضاع الخانیة الخ الی ان قال لکن قال فی البحر بعد ذالك ان ظاهر المتون انه لایعمل به مطلقا فلیکن هو المعتمد فی المذهب (۱) الخ. نومعلومه سوه چی صحیح اومفتٰی به داده چي دښځی په قول سره حرمت رضاعت نه ثابتیږی اودصحیح قول مطابق دیانةً اوقضاءًا دیوی ښځی په قول سره حرمت رضاعت نه ثابتیږی. فقط

چی په کم نیت سره یی هم په مده درضاعت کی شیدی ورکړلی حرمت به ثابت وی: **سوال**: (۷۰۸۱) کلثوم اوزینب حقیقی خوندی دی دکلثوم زوی پیداسو اونه میاشتی وروسته مړ سو دزینب لور چی دهغې عمر یوکال اودری میاشتی وو صرف دری واره دکلثوم شیدی یی وچیښلی، تردرو ورځو پوری یووار ددی شیدی یی وزیښلي وجه داوه چی تکلیف لیری سی دشیدو ورکولونیت نه وو دابیان صرف دزینب دی اوکلثوم مړه سوه آیا دکلثوم دزوی واحدسره دزینب دلور چی دې دکلثوم شیدی چښلی دی نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: مسئله داده چی دمرضعه ټول اولاد درضیع ورونه خوندی کیږی اوټول حرامیږی (۲) لکه چی مشهور شعر دی: ازجانب شیرده همه خویش شوند. الخ نوکه داثابته اومعلومه اومعروفه سی چی دزینب لور دکلثوم شیدی چښلی دی که څه هم یووار اوکه څه هم قصد دشیدو چښلو یی نه وی نودکلثوم دیوه زوی سره هم دزینب دلور نکاح نه سی کیدی نه دواحد سره اونه دبل سره. فقط

چی کم هلک ستا دمور شیدی چښلی دی دهغه سره دخپلی لور نکاح نه سی کولی: **سوال**: (۷۰۹۱) زما خوریی خلیل زما څخه دکشری خور باقیمانده شیدی زما دمور چښلی دی

---

(۱) وګوری رد المحتار باب الرضاع ص ۵۲۸ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۲۲۴. ظفیر

(۲) ولا حل بین الرضعیة وولد مرضعتها ای التی ارضعتها وولد ولدها لانه ولد الاخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۲۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۷). ظفیر

اوس زه دخلیل واده دخپلی لور سره کول غواړم جائزدی اوکه نه؟

جواب: کله چی خلیل ستا دمور شیدی وچنبلی نودی ستا رضاعی ورور سو نوستا لور دخلیل رضاعی وریره سوه نودمذکوره خلیل نکاح ستا دلور سره جائزنه ده، حدیث پاك دی. یحرم من الرضاع مایحرم من النسب (۱) الحدیث . فقط

شیدی چنبل ثابت دی خودا ثابت سو درضاعت دمودی څخه وروسته څه حکم دی؟ سوال: (۷۱۰۱) زید دعائشی سره نکاح وکړه دنکاح څخه وروسته عائشی دعوه وکړه چی دازید زما رضاعی ورور دی اوځلورو شاهدانو په خپله دشیدو چنبلو لیدلو شاهدی ورکړه او دوو بیان وکی چی زید زمونږ په مخکی درضاعت اقرار کړیدی او زید جواباً دعوه کوي او وایي چي زه دوخت درضاعت څخه وتلی وم اوپه دی یی څلور شاهدان تیر کړل په دی صورت کی حرمت درضاعت ثابتیږی اوکه نه؟

جواب: په رد المحتار کی داقوالو دنقل کولو څخه وروسته وایی: قلت وجه ذالك ان الرضاع لما کان مما یخفی لانه لا یعلمه الا بالسماع من غیره لم یمنع التناقض فیه لاحتمال انه لما اقرَّ به بناء علی ما اخبر به غیره تبین له کذبه فرجع عن اقراره (۲) الخ ص ۴۱۲ جلد ۲ کتاب الرضاع، نوپه اقرار درضاعت کی اول خو دانه وو چی په موده درضاعت کی یی شیدی چنبلی دی دارنګه دشیدو چنبلو په لیدلو او شاهدی کی هم دا بیان نسته چی داشیدی په موده درضاعت کی وي ددی وجه څخه شاهدی دسړی چی دا شیدی چنبل درضاعت دمدت څخه وروسته وي دمخکنی شاهدی او داقرار منافی او معارض نه دی ددی وجه څخه شاهدی دزوج به معتبره وی اونکاح به باطله نه وی.

یوی ښځی چی کله یوی انجلی ته شیدی ورکړی نوددی سره دهغه دزوی نکاح صحیح نه ده چی کم ددوهمی ښځی څخه دی: **سوال**: (۷۱۱۱) دیو سړی دوی ښځی دی محل اولی ومحل ثانی. محل اولی یوپردی انجلی نوابي ته شیدی ورکړي څه موده وروسته دمحل ثانی ابن پیدا سو او دنوابي لور پیدا سوه ددی دواړو شرعا عقد جائزدی اوکه نه؟

جواب: دنوابي لور دمحل ثانی دزوی رضاعی خورزه ده ددی وجه څخه ددی هلك دنوابي دلور سره نکاح صحیح نه ده. لقوله ﷺ یحرم من الرضاع مایحرم من النسب (۳). فقط

مشری خور کشری خورته شیدی ورکړی نو ددواړو داولاد په خپل مینځ کی واده کول جائزنه دی: **سوال**: (۷۱۲۱) مشری خور کشری خورته چی کله دا دیوه کال وه څو واره خپلی

---

(۱) وکذوری رد المحتار باب الرضاع ص۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۳. ظفیر

(۲) رد المحتار باب الرضاع ص۵۲۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲۴. ظفیر

(۳) ایضا ص۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۳. ظفیر

شیدی ورکړی چی دهغه دری چشم دید شاهدان موجود دی چی په قسم اوپه قرآنکریم وایی چی مورِ په خپلو سترګو داپه شیدو ورکولو لیدلی ده نواوس دکشری اودمشری خور داولاد په خپل مینځ کی نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: چی کله دمعتبرو شاهدانو دا امر ثابت دی چی مشری خور دشیدو رودلو په عمر کی کوچنی خور ته شیدی ورکړیدی نووړه خور دمشری خور رضاعی لور سوه اودمشری خور اولاد دکشری خور ورونه اوخوندی سوه نودکشری خور داولاد دمشری خور داولاد سره نکاح شرعًا صحیح نه ده، کذا فی کتب الفقه (۱). فقط

دعینی ورور درضاعی لور دلور سره نکاح: **سوال**: (۷۱۳۱) یوجاهل عامی سړی قاسم علی موافق دحنفی مذهب دمولوی عبدالرزاق څخه ددی مسئلی په باره کی فتوٰی طلب کړه چی زه دخپل عینی ورور دلور رضاعي لور په خپله په نکاح کی راوستی سم اوکه نه؟ مولوي صاحب مذکور شپیته اویا روپی واخیستی اوسمدستی یی فتوٰی ورکړه چی تاته دابی شکه حلاله ده ته بلا تامل اوتاخیر دامذکوره ښځه خپل په نکاح کی راوله، مولوی محمد لقمان ددی نکاح دجواز په ردکی مدلل اومفصل فتوٰی ولیکله په دی صورت کی څه حکم دی دانکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: دعینی ورور دلور درضاعی لور دنکاح په باره کي دمولوی عبد الرزاق دجواز فتوٰی باطله اوخطا ده. بنات الاخ وبنات الاخت. چی څنګه نسبی حرام دی داسی رضاعی هم حرام دی. لقوله ﷺ یحرم من الرضاع مایحرم من النسب (۲) اودا حنفیه اوشافعیه ټول منی صاحب دخازن چی شافعی المذهب دی هغه درضاعی وریری حرمت منی اوچی رضاعی وریره حرامه ده نودوریری لور هم حرامه ده لکه چی په تفسیر خازن کی دحدیث مذکوره دنقل څخه وروسته دحمزه رضی الله عنه دلور دحرمت حدیث: فکل من حرمت بسبب النسب حرم نظیرها بسبب الرضاعة، هم نقل کړیدی، (۳) ددی څخه معلومه سوه چی دشافعیه په نزد هم درضاعی وریره دلور سره هم نکاح حرامه ده نومعلومه سوه چی فتوٰی دمولوی عبدالرزاق باطله ده اوفتوٰی دمولوی محمد لقمان صاحب صحیح اوموافق دکتاب اوسنت ده اوپه احنافو تقلید دخپل امام لازم دی اوپه مذکوره صورت کی که دیو مذهب خلاف هم وی نوپه دی عمل صحیح نه دی. فقط

---

(۱) حرم بسبب الرضاع ما حرم بسبب النسب قرابة وصهرية ولوكان الرضاع قليلا لحديث الصحيحين المشهور يحرم من الرضاع مايحرم من النسب (البحر الرائق كتاب الرضاع ص ۳۳۸ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص ۲۲۲). ظفير

(۲) وګوری البحر الرائق كتاب الرضاع ص ۲۳۸ ج۳ ، ط.س. ج۳. ص ۲۲۲، ظفير

(۳) وګوری تفسير خازن المسمٰی بلباب التاويل. ظفير

بچی چی دکمی ښځی شیدې وچښلي ددغه بچی سره دخپلی لمسی نکاح نه سی کولی:

سوال: (۷۱۴) یو تی رودونکی بچی چی دهغه عمر څلور میاشتی اویو کال دی مور یی مړه سوه اوده انا به خپل تی په ده رودی څلور میاشتی وروسته دې ته شیدې راغلی او بچی به برابری شیدی هم چښلی اوس هلك ځوان دی مرضعه خپله لمسی دی رضیع هلك ته په نکاح کول غواړی آیا حرمت درضاعت ثابت دی اوکه نه؟

جواب: دمرضعه لمسی ددی هلك رضیع وریره سوه نوپه قاعده د: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب (۱) نکاح ددی رضیع دمرضعه دلمسی سره حرامه اوناجائز ده، اوزیلعی چی دخصاف څخه کم قول نقل کړیدی هغه یی په درمختار اوشامی کی ردکړیدی، په در مختار کی دی: ویثبت التحریم في المدة فقط ولو بعد الفطام والاستغناء بالطعام علی ظاهر المذهب وعلیه الفتوی، فتح وغیره، قال المصنف في البحر فما في الزیلعي خلاف المعتمد لأن الفتوی متی اختلفت رجح ظاهر الروایة الخ قوله: لان الفتوی الخ ولان اکثرین علی الاول ای علی الحرمة کما في النهر. (۲) فقط

چی کمی غیر مسلمی انجلی ته یوی ښځی شیدی ورکړلی ددی ښځی دورور واده ددی انجلی سره جائزدی اوکه نه: **سوال:** (۷۱۵) زید اوهنده سکه ورور اوخور دی هنده په مدت درضاعت کی یوې غیر مسلمی انجلی ته شیدی ورکړی څه موده وروسته زید دا انجلی مسلمانه کړه اونکاح یی ورسره وکړه اودشیدو چښلو حال صحیح معلوم نه وو اوس چی کله پنځه شپږ بچی پیدا سوه په مینځ دخبرو کی معلومه سوه په خوله دهندی چی دی انجلی ته خوما هم شیدی ورکړیدی دهندی داشاهدی مقبوله ده اوکه نه؟ اودا نکاح چی جائزنه وی نوجدایی به څنګه کیږی اودبچو نفقه پرچا ده؟ اوولی څوك دی؟ او دتفریق دپاره دقاضی کیدل ضروری دی اوکه نه؟ اوکه ښځه اوخاوند یې نه منی نوڅه به کوو؟

جواب: په درمختار کی دی: والرضاع حجة المال وهی شهادة عدلین اوعدل وعدلتین (۳) ددی عبارت څخه واضحه ده چی په صورت دانکار دښځی اوخاوند صرف دیوی ښځی مرضعه په قول سره حرمت درضاعت به نه ثابتیږی اونکاح به صحیح وی اوثابت النسب به وی او وراثت به په دوی کی جاری وی اونفقه داولاد اودښځی به ددغه سړی ناکح پر ذمه وی خوکه ښځه او خاوند ددی مرضعه تصدیق وکی نوحرمت به ثابت سی اوپه دوی

---

(۱) البحر الرائق کتاب الرضاع ص ۲۳۸ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص ۲۲۲. ظفیر

(۲) وګوری رد المحتار باب الرضاع ص ۵۵۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۲. ظفیر

(۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص ۵۲۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲۴. ظفیر

کی به تفریق وسی یعنی هلته چی دوی اقرار کوی نو په خپله به جلاسی دقاضی دتفریق ضرورت په دی کی نسته په شامی کی دهندیی څخه نقل دی: تتزوج امرأة فقالت امرأة ارضعتکما الخ ان صدقاها فسد النکاح ولا مهر ان لم یدخل (۱) الخ . فقط

چی کمي انجلی ته دسړی یوې ښځی شیدی ورکړی نوددی سره دهغه زوی چی دبلی ښځی څخه دی نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۷۱۶) دیوسړی دوی ښځی دی نصیبن اومردان دې نصبین یوی پردی انجلی ته شیدی ورکړی نودمردان دزوی نکاح ددی رضیعه انجلی سره صحیح ده اوکه نه؟

جواب: چی کله دی انجلی دسړی دیوی ښځی شیدی وچیښلی نودا انجلی چی څنګه دشیدی ورکوونکی ښځی رضاعی لور سوه داسی ددی دخاوند هم رضاعی لور سوه او دبلی ښځی څخه چی ددی سړی زوی دی هغه ددی انجلی رضاعی ورور سو نوپه دوی کی نکاح صحیح نه ده (۲). فقط

ورور دخور شیدی وچښلی نو ددوی دواړو په اولادکی به نکاح صحیح وی اوکه نه؟ سوال: (۷۱۷) زید یوماشوم دی هنده دده سکه خور دشلو پنځه ویشتو کالو ده اوواده ده زید دخپلی مذکوره خور چښلی دی دزید دیوی لور نکاح دهندی دیو زوی سره صحیح ده او که نه؟

جواب: که زیدی دتی رودو په عمرکی چی دوه نیم کاله یاددی څخه کم عمر دی شیدی چښلی وی نودی دخپلی خور رضاعی زوی سو اودده دخور چی څومره اولاددی هغه دده رضاعی ورونه اوخوندی دی نودزید دیوی لور نکاح دهندی دیوه زوی سره هم صحیح نه ده (۳) اوکه دزید عمر دشیدو چښلو په وخت ددوو نیموکالو څخه زیات وو نوبیابه حرمت رضاعت ثابت نه وی اودزید داولاد نکاح به دهندی داولاد سره حرامه نه وی. فقط

ددوو نیمو کالو په عمر کی یی شیدی وچښلی نوڅه حکم دی؟ سوال: (۷۱۸) موده درضاعت په نزد دامام صاحب رحمه‌الله دوه نیم کاله ده اویاران پوره دوه کاله وایی نوچی کم ماشوم ددوو کالو اوددوه نیمو کالو په مینځ کی شیدی وچښلی نوامام صاحب ددوی په مینځ کی نکاح حرامه وایی! شرعی فیصله مفتی به څه ده؟

---

(۱) رد المحتار باب الرضاع ص ۵۲۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲۴. ظفیر

(۲) ویثبت به امومیة المرضعة للرضیع ویثبت ابوة زوج مرضعة اذا کان لبنها منه له والا لا فیحرم منه ما یحرم من النسب (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۲، ۲۱۳). ظفیر

(۳) ویثبت به الخ امومیة المرضعة للرضیع الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۲، ۲۱۳). ظفیر

جواب: فقهاوو دواړو قولونو ته مفتٰی به ویلی دی، درمختار په باره دقول دیارانو کی فرمایی: وبه یفتٰی، اوپه باره دقول دامام اعظم رحمه الله کی فرمایی: وعلیه الفتوٰی. او شامی وایی: وحاصله انهما قولان افتی بکل منهما. نوپه هرځای کی به احوط اختیاروی مثلا په تی پریکولو کی به په قول دیارانو عمل کوی اوپه حرمت درضاعت کی به په قول دامام صاحب رحمه الله ، یعنی په صورت مسئوله کی به حرمت درضاعت وی ([1]).

دشامی او دموطا په عبارت کی غور: **سوال**: (۷۱۹\) تا دیوی مسئلی په جواب کی (وتحل اخت اخیه رضاعًا) لیکلی دی خوپه موطاء امام محمد ص ۲۷۹ باب الرضاع کی دا عبارت مخالف دی دتطبیق څه صورت دی: فالاخ من الرضاعة من الاب تحرم علیه اخته من الرضاعة من الاب وان کانت الامان مختلفان. فقط

جواب: بنده به: تحل اخت اخیه رضاعا لیکلی وی ([2]) او ددی صورتونه شامی لیکلی دی هغه وګوری ([3]) دموطاء امام محمد صورت ددی څخه مخالف نه دی. فقط

دبلوغ څخه وروسته دتی په خوله کی په اخیستو سره حرمت نه ثابتیږی: **سوال**: (۷۲۰\) عمر دهندی سره زنا کوله اویو وار یی تی ددی په خوله کی ونیوی نودعمر نکاح دهندی سره به کیدی سی اوکه نه؟

جواب: دعمر نکاح په دی صورت کی صحیح ده ځکه چی حرمت درضاعت په دی صورت کی نه ثابتیږی ، کذا فی عامة کتب الفقه ([4]). فقط

دشپی ماشوم تی په خوله کی واخیستی څه حکم دی؟ سوال: (۷۲۱\) هنده بیده وه ددی برابر دهندی دلورزوی چی دهغه عمر ددوه کاله څخه کم وو بیده وو، نوچی کله داماشوم بیداره سو نوده دهندی تی په خوله کی واخیستی خودا معلومه نه وه چی تی یی څومره وخت په خوله کی وو، چی هنده بیداره سوه نودماشوم دخولی څخه یې راوایستی داهم معلومه نه ده چی ماشوم شیدی چښلی دی اوکه نه په دی صورت کی رضاعت ثابت سو

([1]) حولان ونصف عنده وحولان فقط عندهما وهو الاصح فتح وبه یفتی کمافی تصحیح القدوری عند العون لکن فی الجوهرة انه فی الحولین ونصف ولو بعد الفطام محرم وعلیه الفتوٰی (درمختار) قوله لکن الخ استدرك علی قوله به یفتی. وحاصله انهما قولان افتی بکل منهما (رد المحتار باب الرضاع ص۵۵۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۰۹). ظ

([2]) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاعه ص۵۲۱ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۲۱۷. ظفیر

([3]) ددی عبارت څخه وروسته په درمختار کی دی: کان یکون له اخت رضاعیه وکان یکون لاخیه رضاعا اخت نسبا وبهما وهو ظاهر (درمختار) قوله وهو ظاهر کان یکون له اخ رضاعی رضع مع بنت من امرأة اخرٰی (رد المحتار باب الرضاع ص۵۲۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۷). ظفیر

([4]) وقید بالثلاثین (شهرا) لان الرضاع بعدها لا یوجب التحریم (البحر الرآئق کتاب الرضاع ص۲۳۹ ج۳، ط.س. ج۳ ص۲۲۲). ظفیر

اوکه نه؟ زید وایی داصورت دشك دی اوپه شك رضاعت نه ثابتیږی خوپه طریقه دتنزه اوداحتیاط حرمت درضاعت ثابت دی اوس په دواړوقولونوکی په کم کی احتیاط او تنزه ده؟

جواب: په دی صورت کی دزید قول صحیح دی اوپه شك سره حرمت درضاعت نه ثابتیږی، په درمختار کی دی: فلو التقم الحملة ولم یدر ادخل اللبن فی حلقه ام لا لم یحرم لان فی المانع شکا ولوالجیه (۱) الدرالمختار. وفیه ایضا حجته حجة المال وهی شهادة عدلین اوعدل وعدلتین (۲) الخ او احتیاط اوتنزه بی شکه داده چی ددی بچی نکاح ددی ښځی داولاد سره ونه سی خوفتوٰی به دجواز ورکول کیږي. فقط

دواده څخه وروسته یو سړی او دوو ښځو درضاعت شاهدی ورکړه نو څه به کیږی؟ سوال: (۷۲۲) دیوی ښځی دواده څخه شپږ میاشتی وروسته یوسړی اودوو ښځو شاهدی ورکړیده چی منکوحه دخپل خاوند دمور شیدی په ورځو درضاعت کی چنبلی وی نوپه دی صورت کی حرمت درضاعت ثابتیږی اوکه نه؟

جواب: چی یوسړی اودوو ښځو معتبرو لمونځ ګذارو شاهدی ورکړه نوحرمت درضاعت به ثابت وی. کمافی الدرالمختار باب الرضاع وحجته حجة المال وهی شهادة عدلین او عدل وعدلتین (۳) الخ. فقط

صرف ښځه درضاعت شاهدی ورکړی نوځه حکم دی؟ سوال: (۷۲۳) اذا شهدت امراة واحدة اونسوة منفردات فی اثبات الرضاع وعلم صدقها فما حکم الافتاء والقضاء؟

جواب: حکم الافتاء والقضاء فی هذه الصورة انه لا یحکم ولا یفتی بشهادة النسآء فی حرمة الرضاع فان حجته حجة المال کما فی الدرالمختار (۴). فقط

څلورم فصل

حرمت دنکاح په سبب دجمع

دښځی دسکه خور سره نکاح باطله ده اواولاد به ثابت النسب نه وی اونه به وارث وی: **سوال**: (۷۲۴) زیدمخکی دهندی سره نکاح وکړه اومهر هم مقرر سو اوس څوکاله وروسته زید دهندی دسکه خور سره نکاح کړیده پوښتنه ددی ده چی اوله اودوهمه نکاح دواړي باطلي دی اوکه صرف دوهمه نکاح؟ اوپه صورت دجواز داولی نکاح چی کم اولاد دزید

---

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۵۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۲. وفی الفتح لو ادخلت الحلمة فی الصبی وشکت فی الارتضاع لاتثبت الحرمة بالشك (رد المحتار ایضا. ط.س. ج۳ ص ۲۲۴). ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرضاع ص۵۲۸ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۲۲۴. ظفیر

(۳) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص۵۲۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲۴. ظفیر

(۴) وګوری الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۵۲۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۲۴. ظفیر

پیدا سویدی هغه دعوٰی دجائیداد منقوله اودغیر منقوله کولی سی اوکه نه؟ بل په صورت دعدم جواز ددوهمی نکاح کی چی کم اولاد دزید ددوهمی ښځی دنس څخه پیدا سو هغه حرامی دی اوکه بل څه؟ اودا اولاد په منقوله اوغیر منقوله جائیداد کی دعوه کولی سی اوکه نه؟

جواب: اوله نکاح صحیح ده اودوهمه نکاح چی دمخکنی ښځی دخور سره وسوه باطله ده اوداولی ښځی څخه چی کم اولاد ددی سوی دی هغه صحیح النسب دی اودزید به وارثان وی اوددوهمی خور څخه چی کم اولاد پیداسو دهغه نسب دزید څخه ثابت نه دی اونه دزید وارثان دی (۱). فقط

دوې میریزی خوندی جمع کول هم حرام دی: **سوال**: (۷۲۵\) دزید دوی ښځی دی یوه آمینه چی دهغه څخه دده لور زینب ده اوبله سکینه چی دهغه څخه دده لور کلثوم ده، زید دعمر سره دزینب نکاح وکړه څوورځی وروسته دزینب په ژوند کی دکلثوم نکاح هم دزید سره وسوه فی الحال دواړی خوندی چی پلار ددواړو یودی دزید په کورکی دی نودا نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: قال الله تعالٰی وان تجمعوا بین الاختین (۲) الخ. اوحرام دی پرتاسی باندی ددوو خوندو (جمع کول) په یوه نکاح کی، نوهغه نکاح چی دعمر وروسته سویده باطله ده او حرامه ده اوددوی جلا کول پکار دی.

داخښی دلور سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۷۲۶\) داخښی لور داخښی (دخور دخاوند) په نکاح کی پاته کیدی سی اوکه نه؟

جواب: چی مخکنی ښځه په نکاح کی وی نوددی دخورزی سره او دوریری سره نکاح حرامه ده غرض داچی جمع کول دخاله او دخورزی دعمه او دوریری حرامه ده صحیح نه ده، خوکه ښځه په نکاح کی پاته نه سی (۳) نوبیا دخورزی او دوریری ددی سره نکاح صحیح ده. فقط

---

(۱) فإن تزوج الأختين في عقدة واحدة فيفرق بينهما وبينه الخ وإن تزوجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد ويجب عليه أن يفارقها ولو علم القاضي بذلك يفرق بينهما فإن فارقها قبل الدخول لا يثبت شيء من الأحكام وإن فارقها بعد الدخول فلها المهر ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل عن امرأته حتى تنقضي عدة أختها كذا في محيط السرخسي (عالمگیری کشوری القسم الرابع المحرمات بالجميع ص ۲۸۵ ج۲. ط. ماجدیه ج۱ ص ۲۷۷). ظفیر

(۲) سورة النسآء ركوع: ۴. ظفیر

(۳) ولا يجمع الرجل بين اختين من الرضاعة ولابين امراة وابنة اختها اوابنتة اخيها (البحر الرائق فصل فی المحرمات ص ۱۰۲ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص ۹۵). ظفیر

دترور او دخورزی په نکاح کی جمع کول صحیح نه دی: **سوال**: (۷۲۷\) زید مخکی دهندی سره اوبیا دصالحه سره نکاح وکړه اوهنده اوصالحه ترور اوخورزه دی چی دهغه حکم شرعًا: وان تزوجها علی التعاقب صح الاول وبطل الثانی، دی، اوصالحه چی دهغه نکاح وروسته سویده دزید سره متارکت نه کوی چی دهغه دپاره تفریق ضروری دی اوقبل المتارکة یا تفریق دغیر مدخوله سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دابنکاره او دعبارت منقوله څخه واضحه ده چی په دی صورت کی نکاح ثانی باطله ده چی ترڅو مخکی ښځی ته طلاق ورنه کړی نو ددوهمی سره به نکاح صحیح نه وی اوپه دی صورت کی هم طلاق دتفریق دپاره متعین دی تفریق دقاضی دلته نه سی کیدی ځکه چی دوهمه نکاح صحیح نه ده هغه خوپه خپله باطله ده او مخکی نکاح صحیح ده نومنکوحه اولی چی دهغه نکاح صحیح ده ددی سره دتفریق سته او ثانیه نکاح نه ده سوی که ددې سره جماع کوي نودا به زنا وي، په درمختار کي دي: تزوجهما معا او بعقدتین ونسی الاول فلو علم فهو الصحیح والثانی باطل، (۱) ددی عبارت او دشامی دعبارت څخه واضحه کیږی چی دتفریق دقاضی یا دمتارکت ضرورت هلته دی چی په صحیح نکاح اوباطل نکاح کی تعین نه وی اوپه صورت مسئوله کی داامر متعین دی چی اوله نکاح صحیح ده اوثانی باطله ده نوخامخا چی دی دثانیی سره نژدیکت کوی نو زنابه وی عام مسلمانان که قدرت لری دوی دی جلا کړی یعني دا دوهمه ښځه دسړی څخه، اوکه دوی ته قدرت نه وی نو هریو حاکم دوی ته حکم کولی سی چی دابنځه جلا کړه اوکه داسړی ددی دوهمی ښځی سره نکاح کول غواړی نومخکی ته دی طلاق ورکړی بیا که داغیر مدخوله وی نو ددوهمی سره سمدستي نکاح کولی سی. فقط

چي طلاق ورکړی نو سمدستی ددی دخور یا دوریری سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۷۲۸) دیوه سړی نکاح دیوی ښځی سره وسوه ددی اولاد پیدا نه سو ددی وجه څخه دا يې پریښوولە اوددی دبلی خور سره یی نکاح وکړه په هم دغه ورځ باندی یی یوی خورته طلاق ورکی اودبلی خور سره یی نکاح وکړه دا نکاح جائز ده اوکه نه؟ دارنګه یو سړي ښځي ته طلاق ورکړی او سمدستي يې ددی دسکه وریری سره نکاح وکړه نو داجائز ده اوکه نه؟

جواب: ددوو خوندو په نکاح کی جمع کول حرام دی ددی وجه څخه چی یوی خور ته یی طلاق ورکی نوچی کله ددی عده تیره سی نوهلته دبلی سره نکاح کولی سی، دارکم چی

---

(۱) وګوری رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۹۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۰. ظفیر

ترور ته یی طلاق ورکی نوچی کله ددی عده تیره سی نو بیایی دوریری سره نکاح جائزده دعدی تیریدو څخه مخکی دبلی سره نکاح جائزنه ده (۱). فقط

دښځی دمیریزي مور سره نکاح په یو صورت کی صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۷۲۹\) دښځی په ژوند کی یا دمرګ څخه وروسته ددی دمیره مور سره نکاح جائزده اوکه نه دلیل یې بیان کړی؟

جواب: دښځی په ژوند کی هم ددی دمیریزي مور سره نکاح جائزده یعنی ښځه او ددی میره مور په نکاح کی جمع کول جائزدی په درمختار کی دی: فجاز الجمع بین امرأة وبنت زوجها. (۲) په دی کی دامرأة څخه هغه میره مراد ده او دبنت څخه دمیره لور اوچی کله ښځه مړه سی نوبیا خو پکښی هیڅ شك اوشبهه نسته چی ددی دمیره مور سره نکاح جائز ده.

دورور دکونډې سره چی دده دښځی خور ده نکاح جائزنه ده: **سوال**: (۷۳۰\) زید خپل واده دیوی انجلی سره وکړی اودزید دسکه کشر ورور واده دوریندارې دکشری سکه خور سره وسو څه ورځی وروسته زید مړسو اوس عمر دخپلی وریندار نکاح دځان سره کولی سی اوکه نه؟

جواب: ترڅو چی دعمر په نکاح کی دده ښځه ده نودی ددی دخور سره نکاح نه سی کولی ځکه چی دیوسړی په نکاح کی دوی خوندی جمع کول حرام دی لقوله تعالی: وان تجمعوا بین الاختین، الآیه (۳) . فقط

داکا او دوریری په یوه نکاح کی جمع کول حرام دي: **سوال**: (۷۳۱\) دترور او دوریری جمع کیدل دیوه سړی په نکاح کی کیدی سی اوکه نه؟

جواب: ترور او وریره دیوه سړی په نکاح کی په یوه وخت نه سی جمع کیدی. په درمختار اوپه مسلم شریف کی دی: لا تنکح المرأة علی عمتها ولا علی خالتها ولا علی ابنة اخیها ولا علی ابنة اختها. الحدیث. (۴) نوداسی اراده دی ګرسره ونه سی داحرام قطعی ده خو که مخکنی منکوحی ته طلاق ورکول سی اوددې عده تیره سی یادامړه سی نوبیاهم ددی دوریری سره نکاح صحیح ده. فقط

---

(۱) وحرم الجمع بین المحارم نکاحا ای عقدا صحیحا وعدة ولو من طلاق بائن (الدرالمختار علی هامش رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۹۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۸). ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۹. ظفیر

(۳) سورة النساء رکوع ۴. ظفیر

(۴) وګوری البحر الرائق فصل فی المحرمات ص۱۰۴ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص ۹۸. ظفیر

مخکی یی خورته طلاق ورکی نو بیایې په هم دغه مجلس کی دبلی خور سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۷۳۲\) یوسړی خپلی ښځی ته طلاق ورکی اوددغه مطلقه دسکه خور سره یی په هم په دغه مجلس کی نکاح وکړه ددی نکاح څخه وروسته ښځه دپلار کره ولاړه اودبل سړی سره یی نکاح وکړه نوکمه نکاح صحیح اوجائز سوه؟

جواب: چی کمه نکاح دمذکوره ښځی دخور سره دخور په عده کی سوی وه هغه باطله (۱) ده، اوچی کمه نکاح مذکوره ښځی دمور او پلار په کور کی دبل سړی سره وکړه هغه صحیح سوه. فقط

دښځی دخورزی سره نکاح: **سوال**: (۷۳۳\) دزید ښځه فاطمه ژوندی ده اودا دزید دترور لور هم ده او دفاطمه خور مریم هم ژوندی ده اوددی یوه لور هم ژوندی ده، نوددده نکاح دمریم دلور دفاطمی دخورزی سره صحیح ده اوکه نه؟

جواب: چی فاطمه موجوده اودزید په نکاح کی وی نودزید نکاح دفاطمه دخور دلور سره صحیح نه ده. لقوله ﷺ لاتنکح المراة علی عمتها ولا علی خالتها ولا علی ابنة اخیها ولا علی ابنة اختها. روا مسلم (۲). فقط

چی دچاپه نکاح کی دیوی ښځی وریره وی نوبیا دابښځه ددی سړی سره نکاح نه سی کولی: **سوال**: (۷۳۴\) هنده دخپلی وریری نکاح دالف سره وکړه نودهندی نکاح دالف سره کیدی سی اوکه نه؟ اودهندی او دالف څخه دپردی کولو څه حکم دی؟ که هنده دالف په مخکی راسی نوګنهګاره به وی اوکه نه؟

جواب: چی ترکمه وخته دالف په نکاح کی دهندی وریره وی ترهغه دالف نکاح دهندی سره نه سی کیدی ځکه چی ترور او وریره په نکاح کی جمع کول حرام دی (۳) خودا ضرور ده چی هنده دالف په محرمات ابدی کی نه ده ددی وجه څخه په دی باره کی په حکم دپردی کی ده. باقی فقهاء دالیکی چی که بیره دفتنی نه وی نومخ ته په کتلوکی ګناه نسته نوکه هنده دالف په مخکی راغله اومخ یی نه وو پټ کړی نوګنهګاره نه ده خوکه بیره دفتنی وی وی نواحتیاط کول پکاردی په درمختار کی دی: ومن محرم هي من لا یحل له نکاحها أبدا الخ وینظر من الاجنبیة الخ الی وجهها وکفیها فقط للضرورة الخ

---

(۱) وحرم الجمع بین المحارم نکاحا وعدة ولومن طلاق بائن (درمختار) واشار من طلق الاربع لا یجوز له ان یتزوج امراة قبل انقضاء عدتهن (ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۸). ظفیر

(۲) وګوری رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۹. ظفیر

(۳) ولا یجمع الرجل بین الاختین من الرضاعة وبین المراة وابنة اختها وابنة اخیها (البحر الرائق فصل فی المحرمات ص۱۰۲ ج۳ ، ط.س. ص ج۳ ص ۹۵). ظفیر

وان خاف الشهوة او شك امتنع نظره الی وجهها فحل النظر مقید بعدم الشهوة والا فحرام الخ (۱) درمختار. فقط

چی ترور په نکاح کی وی نودترور دخاوند سره نکاح جائزنه ده: **سوال**: (۷۳۵) دهندی ترور ژوندی ده اودې دخپل ترور دخاوند سره نکاح وکړه دانکاح منعقده ده اوکه نه؟ په صورت دعدم جواز کی ددی دواړو څه سزا اوکفاره ده؟

جواب: چی ترڅو ترور ژوندی وی اوده په نکاح کی وی نودترور دخاوند سره نکاح جائز نه ده، غرض داچی ترور او وریره دیو سړی په نکاح کی نه سی جمع کیدی کمافی الحدیث. لا تنکح المرأة علی عمتها الخ (۲).اوکما قال ﷺ. اوکفاره ددی داده چی نکاح کوونکی هنده دی جلاسی اودخپلی ګناه څخه دی توبه وکاړی. فقط

دښځی په وجود کی دخوښینی یا دخوښینی دلور سره نکاح جائز نه ده: **سوال**: (۷۳۶) دعبد السلام یوه خوښینه ده اودهغه لور زبیده ده دعبدالسلام نکاح دزبیدی سره جائزده اوکه نه؟

جواب: عبدالسلام دخپلی ښځی په وجودکی دخپلی خوښینی یا دخوښینی دلور سره نکاح نه سی کولی ځکه چی دخوښینی لور دده دښځی خورزه ده اوترور اوخورزه په نکاح کی جمع کول حرام دی خوکه دابنځه دده په نکاح کی پاته نه سی مړه سی یاطلاق ورکړی نودطلاقو دعدی څخه وروسته ددی دخورزی سره نکاح صحیح ده. فقط

دښځی په وجود کی ددی دناجائزې خور سره هم نکاح حرامه ده: **سوال**: (۷۳۷) دزید دنس څخه یوه لور سعیده ده اودغیر منکوحی ښځی څخه یې یوه لور کریمه ده. زید دسعیدی عقد دخپل خوریی خالد سره وکی چی ژوندی موجود دی خوخالد اوس غواړی چی دکریمی سره هم نکاح وکړی نوآیا دسعیدی په وجودکی دکریمی عقد دخالد سره صحیح کیدی سی اوکه نه؟

جواب: فی الشامی قال قوله ولو من زنا تعمیم بالنظر الی کل ماقبله ای لافرق فی اصله وفرعه اواخته ان یکون من الزنا اولا الخ (۳) نومعلومه سوه چی په صورت مسئوله کی جمع دسعیده اودکریمی چی میریزی خورده دخالد سره صحیح نه ده. فقط

دیوې مور ددوو لونــو دیوه سړی په نکاح کی جمع نه سی کیدی: **سوال**: (۳۸) یوی ښځی

---

(۱) الدرالمختار علی هامش رد المحتار کتاب الحظر والاباحة فصل فی النظر واللمس ص۳۲۲ - ۳۲۵ ج۵. ط.س. ج۲ ص ۲۷۰. ظفیر

(۲) وکوری رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۹. ظفیر

(۳) وکوری رد المحتار للشامی فصل فی المحرمات ص ۳۹۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۹. ظفیر

نکاح وکړه اوددی خاوند څخه یی یوه لور پیدا سوله اودا خاوند مړسو اومذکوره ښځی بل خاوند وکی ددی څخه هم یوه انجلی پیداسوه دی ښځی دواړي انجوني په بالغ کیدو سره دوو سړیو ته په نکاح کړی. نودیوی انجلی خاوند مړسو ایا دا انجلی دخپلی خور دخاوند سره نکاح کولی سی، یعني دیوسړی په نکاح کی دیوی مور دوې لونی جمع کیدی سی؟

جواب: دوې خوندی دیوې مور لونی دیوه سړی په نکاح کی نه سی جمع کیدی، ددی وجه څخه ددی کونډی انجلی نکاح ددی دخور دخاوند سره په داسی حال کی چی داخور دده په نکاح کی ده صحیح نه ده بلکی قطعا حرامه اوباطله ده. لقوله تعالٰی وان تجمعوا بین الاختین. الآیة (۱) نودا آیت دری واړو قسمونو دخوندو ته شامل دی یعنی، علاتی، اخیافی، اعیانی، نوعلاتی هغه خورده چی پلار یی یووی اومور یې جلا وی، او اخیافی هغه چی مور یی یوه وی اوپلار یی جلا جلا وي. فقط

دترور دخاوند نکاح دښځی دوریری سره جائزده اوکه نه؟ سوال: (۷۳۹\) دترور دخاوند نکاح دښځی دوریری سره جائزده اوکه نه؟

جواب: دترور دخاوند نکاح دښځی دوریری سره دښځی دمرګ یا دطلاق ورکولو او دعدی دتیریدو څخه وروسته صحیح ده (۲). فقط

دښځی دمرګ څخه وروسته دخوابنی دخور سره نکاح کول جائزدی اوکه نه؟ سوال: (۷۴۰\) دزید ښځه مړه سوه زید دخپلی ښځی دسکه ترور سره نکاح کول غواړی یعنی دخوابنی دخور سره دانکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: دښځی دمرګ څخه وروسته ددی دترور یعنی دخوابنی دسکه خور سره نکاح صحیح ده. فقط

دښځی په وجود کی ددی دخورزی سره دنکاح کوونکی او ترونکی څه حکم دی؟ سوال: (۷۴۱\) یوسړی په داسی حال کی چی دده ښځه دده په نکاح کی ده ددی دسکه خورزی سره یعنی دخوښینی دلور سره نکاح وکړه آیا دانکاح شرعًا صحیح ده اوکه نه؟ او مخکنی ښځه دده دپاره حلاله ده اوکه حرامه؟ دمسلمانانو په دي واده کی شریك کیدل څنګه دی. چی کمو خلګو په دی واده کی مدد کړیدی دهغوی څه حکم دی؟ که په دوی

---

(۱) سورة النساء رکوع: ۴. ظفیر

(۲) وحرم الجمع بین امراتین ایتها فرضت ذکرا لم تحل للاخری ابدا لحدیث مسلم: لا تنکح المراة علی عمتها. (درمختار) ولاعلی خالتها ولا ابنة اخیها ولا علی ابنه اختها (رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۱ ج۳. ط.س. ج۳ ص ۳۸). ظفیر

کی څوك مړسو دده په تجهیز اوتکفین کی څوك مسلمان شریك نه سو دوو کسانو په موټرکی بی له لمانځه څخه دفن کی دده دجنازی لمونځ مسلمانانو لره کول پکار وو اوکه نه؟ اوپه تارك الصلوة دجنازی لمونځ کول په کاردی اوکه نه؟

جواب: ترور اوخورزه په نکاح کی جمع کول یعنی ددواړو سره نکاح کول حرام دی کمافی حدیث مسلم: لا تنکحوا المراة علی عمتها ولا علی خالتها الخ (۱) اوپه دی دواړو کی چی کمه نکاح وروستنی ده هغه باطله ده کما فی الشامی: فلو علم فهو الصحیح والثانی باطل وله وطی الاولی الا ان یطأ الثانیة فتحرم الاول الی انقضاء عدة الثانیة (۲) الخ نو چی کم سړی نکاح کړیده نوهغه لره په کاردی چی ددی شنیع فعل څخه توبه وکاړی او دوهمه ښځه جلا کړی اودی ته دی نه ورځی اوکه ددی سره یی وطی کړی وی نوددی دعدی ترتیریدو پوری دی اولی ښځی ته هم نه ورځی، اوچی کمو خلګو دعلم سره په دی نکاح کی مدد کړیدی اوشریك سویدی داټول عاصیان اوفاسقان دی توبه او استغفار دی وکړی او دالله ﷻ څخه دي معافی وغواړی اوترڅو چی دوی توبه ونه کاړی مسلمانان دی ددوی سره یوځای کیدل پریږدی اودتوبی څخه وروسته ددوی په غم او ښادی کی شریك کیدل صحیح دی اوچی څوك په دوی کی مړسو نو ددوی دجنازی لمونځ دي وکی ځکه دفاسق دجنازی دلمونځ حکم سته: لقوله ﷺ صلوا علی کل بر وفاجر الحدیث (۳) نوددی خطیب دجنازی لمونځ کول هم پکار وو داکار مسلمانانو ښه ونه کی ددی څخه دي توبه وکاړی، اودتارك الصلوة دجنازی لمونځ هم کول پکاردی په وجه دمذکوره حدیث چی دهغه حاصل دادی چی دهرنیك او ګنهګار سړی دجنازی لمونځ وکړی. فقط

دوی میریزی خوندی په نکاح کی جمع کول جائزنه دی: **سوال**: (۷۴۲\) زمونږ دخسر ددوو ښځو څخه یوه یوه لورده مشره لور یی زما ښځه ده اوژوندی ده ددې څخه څه اولاد نسته آیا ددوهمی لور سره یې زما نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: ددوو میریزیو خوندو هم په نکاح کی جمع کول حرام دی په شان ددوو سکه خوندو لعموم قوله تعالٰی وان تجمعوا بین الاختین (سورة النسآء : ۲۴) . فقط

ددوو اخیافی خوندو سره دجائز ګنهونکی څه حکم دی؟ سوال: (۷۴۳\) که یوسړی دوې اخیافی خوندی په نکاح کی وساتی اودا فعل جائز ګنی نودده څه حکم دی؟

---

(۱) فتح القدیر ص ۱۲۴ ج۳. ظفیر

(۲) رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۰. ظفیر

(۳) وګوری مشکوٰة المصابیح. ظفیر

جواب: ددوو خوندو په نکاح کی جمع کول حرام دي که دواړی خوندی عینی وی اوکه علاتی اوکه اخیافی وی، کما قال الله تعالٰی: وان تجمعوا بین الاختین. الآیة ([1]) وهکذا فی عامة التفاسیر وکتب الفقه. اوجمعه کوونکی ددوو خوندو په یوځای په یوه نکاح کی فاسق دی اومنکر ددی دحرمت کافر دی. فقط

دښځی په وجودکی دخوښینی دلمسی سره نکاح جائزنه ده: **سوال**: (۷۴۴\) زید دخوښینی دلور سره نکاح کول غواړی اودزید مخکنی ښځه هم موجوده ده نوزید ددی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: دزید دخوښینی لمسی دا دده دښځی دخورزی لور ده نوچی ترڅو دزید مخکنی ښځه موجوده ده په نکاح دده کي نوجمع کول ددی دواړو حرامه ده یعنی زید دخپلی ښځی دخورزی دلور سره نکاح نه سی کولی. کذا فی کتب الفقه ([2]). فقط

دښځی په وجودکی ددي دمیریزي مور سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۷۴۵\) دزید نکاح دخپل خسر دمنکوحی سره صحیح ده اوکه نه؟ هنده دزید دښځی زینب مور نه ده، نو دهندی او دزینبی جمع کول دزید دپاره صحیح دی اوکه نه؟

جواب: دزید نکاح دهندی سره صحیح ده اوجمع په مینځ دهندی اودزینب کی صحیح ده. کما فی الدرالمختار: فجاز الجمع بین امرأة وبنت زوجها ([3]) الخ. فقط

دښځی په وجود کی ددی دخور سره نکاح نه سی کیدی خو دکوروالی څخه وروسته مهر او عده لازمه ده: **سوال**: (۷۴۶\) که زید دخپلی ښځی په وجودکی ددی دخورسره نکاح وکړه نودابه صحیح وی اوکه نه؟ که صحیح نه وی نوزید به طلاق ورکوی اوکه نه؟ اومهربه واجب الاداء وی اوکه نه؟ اوعدت به لازم وي اوکه نه؟ که دزید ښځه هنده مړه سي نو ددي دخور سره زید نکاح کولی سي اوکه نه؟

جواب: چي ښځه په نکاح کي وي ددي دخور سره که عیني وي اوکه علاتي اوکه اخیافي نکاح کول ورسره حرام دي، لقوله تعالٰی: وان تجمعوا بین الاختین. (سورة النسآء، رکوع: ۴ ، آیة : ۲۴) اودا نکاح ثانی دښځی دخورسره باطله ده حاجت دطلاق ورکولو

([1]) سورة النساء: رکوع ۴. ظفیر

([2]) ولا یجمع الرجل بین أختین من الرضاعة ولا بین امرأة وابنة أختها أو ابنة أخیها ، وکذلك کل امرأة ذات محرم منها من الرضاعة للأصل الذي بینا أن کل امرأتین لو کانت إحداهما ذکرا والأخرى أنثى لم یجز للذکر أن یتزوج الأنثى فإنه یحرم الجمع بینهما بالقیاس علی حرمة الجمع بین الأختین (البحر الرائق فصل فی المحرمات ص ۱۰۲ ج۳ ، ط.س. ج۳ ص ۹۵). ظفیر

([3]) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۹. ظفیر

نسته دانکاح صحیح نه ده اوکه کوروالی یی کړی وی نوددی مهر مثل اوعده پر ده لازمه ده (۱). فقط

دښځی په وجود کی ددی درضاعی ورور دلور سره نکاح جائزنه ده اودارکم درضاعی وریری سره هم نکاح صحیح نه ده : **سوال**: (۷۴۷۱) هندی زید اوعمر ته په ایامو درضاعت کی شیدی ورکړی هندی دخپلی لور صالحی عقد دعمر دورور خالد سره وکی څوکاله وروسته زید دخپلی لور حمیده عقد دخالد سره کول وغوښتل په وجود دصالحه کی دغه وخت بکر زیدته ولیکل چی دحمیده نکاح په وجود دصالحی کی دخالد سره نه سی کیدی ځکه چی دترور اودرضاعی وریری اجتماع حرامه ده ددی وجه څخه دحمیدی نکاح دخالد سره ونه سوه خوچی څوکاله وروسته چی په شاهدانو کی ماسوا دمرضعه څخه اودځو ښځو څخه بل څوك شاهد درضاعت پاته نه سو نوعمر خواهش وکی چی زه خپله نکاح دحمیدی سره کوم چی دزید لور ده اوس په دی وخت کی ماسوا ددوو څلورو ښځو څخه څوك سړی شاهد درضاعت نسته، خودزید رضیع چی نبه تقی اوعالم باعمل وو دده تحریر سته چی هغه خالد په منزله دیوشاهد عادل تصور کوی چی تحریر دزید او دنورو ښځو دشاهدی مجموعه درضاعت دثبوت دپاره کافی شاهدِ شرعی دی نونکاح دحمیدی دعمر سره جائزنه ده عمر وایی چی صرف دمستوراتو په شاهدی سره رضاعت نه سی ثابتیدی ځکه چی دزید دتحریر قضاءًا اودیانة هیڅ اعتبار نسته ددی وجه څخه دحمیدی نکاح دعمر سره جائزده، په داسی حالت کی دعمر نکاح دحمیدی سره دیانةً او قضاءً جائزده اوکه نه؟

جواب: چی څنګه دنسبی ترور او وریری جمع کول په نکاح کی حرام دی داسی درضاعی ترور او دوریری جمع کول هم حرام دی. لقوله ﷺ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. رواه الشیخان (۲) وفی الشامی واراد بالمحارم ما یشمل النسب والرضاع (۳) الخ. خو رضاعت په شاهدی دښځو نه ثابتیږی. کما فی الدرالمختار: حجته حجة المال وهی شهادة عدلین اوعدل وعدلتین (۴) الخ. اوتحریر دزید په حکم دشاهدی دزید نه سی

---

(۱) وان تزوجها ای الاختین او بعقدتین ونسی النکاح الاول فرق القاضي بینه وبینها الخ وان کانت الفرقة بعد الدخول وجب لکل واحدة مهر کامل (درمختار) قوله نسی الاول فلو علم فهو الصحیح والثاني باطل وله الوطئ الاولی الا ان یطأ الثانیة فتحرم الاول الی انقضاء عدة الثانیة (ردالمحتار فصل في المحرمات ص۳۹۳ - ۳۹۴ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۴۰). ظفیر

(۲) وګوری رد المحتار باب الرضاع ص۵۵۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۱۳. ظفیر

(۳) رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۰ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۳۸. ظفیر

(۴) الدر المختار علی هامش رد المحتار فصل فی المحرمات ص۵۲۸ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۲۲۴. ظفیر

کیدی. لان الشهادة بیان عن العیان والله المستعان. (خوچی رضاعت دمخکی څخه ثابت وو او ددی علم عمر ته وو نو دیانةً دده نکاح دزید دلور حمیده سره صحیح نه ده، والله اعلم ظفیر). فقط

دښځی اوددی دپخوانی خاوند لور په نکاح کی جمع کول څنګه دی؟ سوال: (۷۴۸) هل یجوز الجمع بین امراة وبنت زوجها من غیرها ام لا ؟ بینوا وتوجروا !

جواب: قال فی الدرالمختار فجاز الجمع بین امرأة وبنت زوجها اوامراة ابنها [۱] الخ وکذا فی غیره من کتب الفقه. نومعلومه سوه چی جمع په مینځ دښځی اوددی دخاوند دلور چی دبلی ښځی څخه وی رواده ولي چی علت دحرمت دجمع دلته نسته کما حققه فی الدرالمختار . فقط

دښځی په وجود کی ددی دخور سره نکاح حرامه ده اوزنا خوپه هرحال کی: **سوال**: (۷۴۹) زبیده دځلورو کالو راهیسی کونډه ده اوددی دځلورو میاشتی حمل دی چی ددی دلیور مسمٰی اکبر څخه دی اوس دحرام په حمل کی دمذکوره ښځی نکاح ددی دلیور اکبره سره جائزده اوکه نه؟ سره ددی چی دزبیده سکه خور داکبر په کور کی ده نو ددوو خوندو په نکاح کی جمع کول جائزدی اوکه نه؟

جواب: چی کمه ښځه حامله دزنا څخه ده دهغې سره نکاح کول صحیح دی: ان تزوج حبلی من زنا جاز النکاح. هدایه ص ۲۹۲. خوچی کله داکبر په نکاح کی دمزنیی خورده نوپه دی صورت کی دمزنیی سره داکبر نکاح صحیح نه ده. ولا یجمع بین اختین نکاحًا. هدایه ص ۲۸۸ ج۲. فقط

ددوو رضاعی خوندو جمع کول حرام دی: **سوال**: (۷۵۰) یوه انجلی ده چی دهغې پلار دځه مودی راهیسی لاپته دی اومور یی مړه ده په حالت دلا وارثی کی دا انجلی یوعزیز خپل کورته بوتله اودخپل زوی نکاح یی ورسره وکړه چی تقریبا شل کاله کیږی خودغه وخت هلك اوانجلی دواړه نابالغ وو په حالت دبالغ کیدو کی انجلی دانکاح منظوره نه کړه شپاړس کاله کیږی چی دا انجلی دخپل خاوند دکوره خپل کورته راغلی ده اودغه وخت ددی پلار چی ورك وو هم راغی اودشروع دعقد څخه واخله تراوسه ددی هلك اودانجلی هیڅ تعلق نه دی پاته سوی اوس دی هلك دخپلی ښځی دترور دلور سره واده وکی خو دی دواړو دیوی مور شیدی رودلی دی آیا ددی مخکی انجلی عقد ناجائز سو نودوهم عقد کیدی سی اوکه نه اودا دوهمه انجلی ددی هلك په نکاح کی راتلی سی اوکه نه؟

---

[۱] الدر المختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۱ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۳۹. ظفیر

جواب: چی مخکی ښځه اوددی دترور لور رضاعی خوندی دی نودا دواړی دیوسړی په نکاح کی نه سی جمع کیدی اوکه دی دمخکنی ښځي دترور دلور سره چی ددی رضاعی خور ده نکاح کول غواړی نومخکی ښځی ته دی طلاق ورکړی اوچی کله ددی دعدت دری حیضه تیرسی نوبیا ددی درضاعی خورسره نکاح صحیح کیدی سی اوصرف ددی ښځی په انکار سره وروسته دبلوغ څخه بغیر دقضاء دقاضی څخه دنکاح فسخ نه کیږی. کذا فی الدرالمختار. (۱) فقط

دښځی په وجود کی ددی دوریری دلور سره نکاح جائزنه ده: **سوال**: (۷۵۱) یوسړی دوهمه نکاح کول غواړی دده ښځه ژوندی ده اوچی دکمی ښځی سره نکاح کول غواړی هغه ددی دښځی دوریری لور ده اودخور یی لورده یعنی دسکه ورور اودسکه خور لمسی ده عالمان دی نکاح ته حرام وایی آیا ددوی فتوٰی صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دعالمانو فتوٰی په مذکوره صورت کی صحیح ده. په وجود دښځی کی ددی دورور اودخور دلمسی سره نکاح صحیح نه ده، قطعا حرامه ده. هکذا فی کتب الحدیث والفقه (۲) . فقط

دښځی په وجود کی دترور خاوند دښځی دوریری سره یی نکاح وکړه بیا پلار ددی بله نکاح وکړه کمه یوه صحیح ده؟ سوال: (۷۵۲) یوسړی خپله لور ددی دترور دخاوند سره پرینبوولە څه موده وروسته چی پلار په دی پسی ورغی نودانجلی دترورخاوند ورته وویل ماداستا دلور سره نکاح کړیده زه دانه پریږدم، جنګ جګړه وسوه په زور سره یی ځینی دا انجلی راوستله چی کله داخبره مشهوره سوه نوخلګو باندی لعنت ملامت وکی نوده وویل چی ماخو خپلی ښځی ته طلاق ورکړی دی او ددی سره می نکاح کړیده حال دادی چی دانښځه تراوسه دده په کورکي ده آیا په داسی صورت کی نکاح جائز کیدی سی دانجلی پلار چی دانجلی نکاح په بل ځای کی وکړه هغه صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دترور په نکاح کی دوریری سره نکاح حرامه ده جمع دترور او وریری په نکاح کی حرام قطعی ده (۱) نوکه دترور خاوند خپلی مخکی ښځی ته طلاق نه وی ورکړی نو ددی

---

(۱) بشرط القضاء للفسخ (درمختار) حاصله انه اذا کان المزوج للصغیر والصغیرة غیر الاب والجد فلهما الخیار بالبلوغ اوالعلم به فان اختار الفسخ لایثبت الفسخ الا بشرط القضاء (رد المحتار باب الاولی ص۴۲۱ ج۲. ط. س. ج۳ ص۷۰). ظفیر

(۲) ولایجمع الرجل الخ بین امرأة وابنة أختها أو ابنة أخیها، وکذلك کل امرأة ذات محرم منها من الرضاعة للأصل الذي بینا أن کل امرأتین لوکانت إحداهما ذکرا والأخری أنثی لم یجز للذکر أن یتزوج الأنثی فإنه یحرم الجمع بینهما بالقیاس علی حرمة الجمع بین الأختین (البحر الرائق فصل فی المحرمات ص۱۰۲ ج۳، ط. س. ج۳ ص۳۹). ظفیر

انجلی سره نکاح صحیح نه ده اوکه طلاق یی ورکړی وی خوعده دطلاقو چی دری حیضه ده نه وو تیر سوی بیاهم نکاح دانجلی سره حرامه ده اوکه طلاق یی هم ورکړی وی اوعده هم تیره سوی وی خو انجلی نابالغه ده بیاهم بغیر داجازی دپلاره نکاح ناجائز ده خوکه خپلی مخکی ښځی ته یی طلاق ورکړی وی اوعده یی تیره سوی وی اوانجلی بالغه وی اودانجلی په رضا اوخوښی سره نکاح سوی وی نوبیانکاح صحیح ده اوپه کمو صورتونو کی چی دترور دخاوند سره نکاح ناجائز سوه په دی صورتونو کی پلار دانجلی چی انجلی په بل ځای کي په نکاح کړه دا نکاح صحیح ده. فقط

دلاندینی قرابت دوې ښځی جمع کول څنګه دی؟ سوال: (۷۵۳) دزید په نکاح کی ترڅه وخته پوری هنده وه اوس دی دزبیدی سره نکاح کول غواړی چی دهندی او دزبیده لاندینی قرابت دی، دزبیده دپلار دنیکه (دمور دپلار) دوی ښځی وی په دوی کی دیوی انجلی پیدا سوه دزبیده دنیکه (دمور دپلار) دمخکنی ښځی څخه هنده پیداسوه او ددوهمی څخه هغه انجلی چی دزبیدی دپلار مورده. اوس ددوی دواړو په مینځ کی دانا او لمسی رشته ده اوکه نه؟ اوددی دواړو جمع کول په نکاح کی صحیح دی اوکه نه؟ که زید هندی ته طلاق ورکی اوددی په عده کی دزبیدی سره نکاح وکړی نوجائزده اوکه نه؟ اوکه نکاح سوی وی نوڅه کول پکاردی؟ که مخکی نکاح سوی وی اودا باطله وی نوتجدید دنکاح به څنګه وی ځکه چی اوس زبیده حامله ده اودنکاح خوان او دحاضرینو دپاره شرعًا څه حکم دی؟

جواب: دزبیدی اودهندی په مینځ کی داسی رشته ده چی دوی دواړه په نکاح کی جمع کول حرام دی ځکه چی په دوی کی هریو هم سړی فرض کړی نودبل دپاره حرام دی، ځکه چی دزبیده انا دهندې میریزی خورده (۲) اوکه هندی ته طلاق ورکول سی نوددی په عده کی هم دزبیدی سره نکاح حرامه ده اوکه داسی سوی وی نودا نکاح به باطله ګڼل کیږی دعدی څخه وروسته دی بیا نکاح وسی (۳) زبیده که څه هم حامله وی دهندی دعدی تیریدو څخه وروسته دزبیدی سره په دی حالت دحمل کی تجدید دنکاح کیدی سی ځکه چی دا حمل ثابت النسب نه دی او دحاملی عن الزنا سره مخکي تر وضع دحمل دا نکاح

---

(۱) ولا یجمع بین المراة وعمتها الخ (هدایه باب المحرمات ص ۲۸۸ ج۲). ظفیر

(۲) وحرم الجمع وطا بملك یمین بین امراتین ایتهما فرضت ذکرا لم تحل الاخری ابد (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المحرمات ص۳۹۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۸). ظفیر

(۳) واذا طلق الرجل امراته طلاقا بائنا او رجعیا لم یجز له ان یتزوج باختها حتی تنقضی عدتها (هدایه فصل فی المحرمات ص ۲۸۹ ج۲). ظفیر

صحیح ده (۱) اونکاح خوان اوحاضرین دی توبه وکاړی بل څه تعزیر ددوی دپاره نسته.

دښځی دمیریزی وریری سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۷۵۴\) یوسړی دیوې داسی ښځی سره نکاح کړیده چی دا دده دښځی میریزی وریره ده اودارنګه نکاح کوونکی قبل دنکاح څخه خپلی ښځی ته طلاق ورکړی وو دانکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: ترور اووریره په یوه نکاح کی جمع کول حرام دی. لقوله ﷺ لاتنکحو المراة علی عمتها ولاعلی خالتها ولاعلی ابنة اخیها ولاعلی ابنة اختها (۲) رواه مسلم. خوکه ښځی ته یی طلاق ورکړی وی اوددی عده یعنی دری حیضه تیرسوی وه نوددی څخه وروسته دښځی دوریری سره نکاح صحیح ده اوسکه اومیریزی ترور او وریره په حرمت کی برابر دی. فقط

دښځی دسکه وریری سره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۷۵۵\) زید دمنکوحی په وجود کی ددی دسکه وریری سره نکاح وکړه نو دا شرعًا جائز ده اوکه نه؟

جواب: دښځی دسکه وریری سره نکاح حرامه ده ځکه چی ترور اووریره په نکاح کی جمع کول په احادیثوکی ممنوع اوحرام ګرځول سوی دی: لایجمع بین المراة وعمتها، الحدیث (مشکوٰة شریف باب المحرمات ص۲۷۲، ظفیر). فقط

یوسړی ددوو خوندو سره نکاح وکړه څه حکم دی؟ سوال: (۷۵۶\) یوسړی ددوو خوندو سره نکاح وکړه بیا دخلګو په ویلو سره یی مخکنی خورته طلاق ورکی دعدی څخه وروسته دوهمی خورسره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: مسئله دشریعت داده چی که ددوو خوندو سره مخکی وروسته نکاح وسی نوپه مخکنی نکاح صحیح کیږی اودوهمه باطله ده نوپه صورت مسئوله کی که دی سړی ددواړو خوندو سره وروسته او مخکی نکاح کړی یعنی په یو وخت کی په یو ایجاب اوقبول نکاح نه وه سوی بلکی په جلا جلا وخت کی سوی وه نودوهمه نکاح چی وروسته سویده هغه باطله ده او مخکی صحیح خوچی کله ده مخکی ښځی ته طلاق ورکی نوکه یې طلاق بائن یامغلظ ورکړی وو یاطلاق رجعی یې ورکړی وو اوپه عده کی یی رجوع نه وه کړی نودا نکاح هم ماته سوه نوددی دعدی دتیریدو څخه وروسته که دی ددوهمي ښځی سره نکاح وکړی نوصحیح ده (۳). فقط

---

(۱) وان تزوج حبلی من زنا جاز النکاح ولا یطاها حتی تضع حملها (هدایه ص ۲۸۹ ج۲). ظفیر

(۲) ردالمحتار ص ۳۹۱ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۳۹. ظفیر

(۳) وحرم الجمع بین المحارم نکاحا ای عقدا صحیحا وعدة ولومن طلاق بائن (درمختار) اذا تزوجهما فی عقد واحد فانه لایکون صحیحا قطعا ولافیما اذا تزوجهما علی التعاقب وکان نکاح الاولی صحیحا فان نکاح =

ددوو خوندو سره نکاح او ددی داولاد حکم: **سوال**: (۷۵۷\) ددوو خوندو سره په یوعقد کی خو نه په دوو عقدونو کی یوسړی نکاح وکړه اوددواړو څخه اولاد هم شروع سو نواوس به اولاد ددی سړی څخه ثابت وی اوکه نه او دوروستنی ښځی دمرګ څخه وروسته به دمخکنی ښځی نکاح باقی وي اوکه نه نکاح به کول غواړی ددی کفاره څه ده اوچی کم قاضی یا امام سره دمسلمانانو دمنع کولو تړلی وی دهغه څه حکم دی؟

جواب: که نکاح ددوو خوندو سره مخکی وروسته سوی وی نومخکنی صحیح سوه ددی څخه چی کم اولاد پیداسو هغه صحیح النسب دی او وروستنی چی کمه نکاح سویده هغه باطله ده ددی څخه چی کم اولاد پیداسو دهغه نسب به ثابت نه وی او دوروستنی دمرګ څخه دمخکنی ښځی سره دنوی نکاح ضرورت نسته دانکاح قائمه اوباقی ده (۱)، اوکفاره ددی ګناه داده چی داسړی دخپل فعل څخه توبه وکاړی اواستغفار وکړی نورځه کفاره یی نسته اوقاضی فاسق اوګنهګار دی توبه دی وکاړی اوامامت ددی قاضی مکروه دی. فقط

پنځم فصل

حرمت دنکاح په سبب داختلاف دمذهب

چی څوک غلام احمد قادیانی پیغمبر منی هغه مرتد دی دده سره نکاح صحیح نه ده: **سوال**: (۷۵۸\) په ښځه اوخاوند کی داسی خبری وسوی چی دهغه څخه پرسړی دقادیانی شبهه کیږی مثلا داچی سړی وویل نبوت ختم سویدی اوکه نه؟ ښځی وویل نبوت ختم سویدی سړی وویل نه ددی څخه وروسته مرزا غلام احمد قادیانی هم پیغمبر سویدی؟

جواب: دمذکوره خبرو څخه معلومه سوه چی سړی قادیانی دی او قادیانی مرتد او کافر

= الثانية والحالة هذا باطل قطعا (رد المحتار باب المحرمات ص۳۹۰ ج۲، ط.س. ج۳ ص۳۸). ظفیر

(۱) وحرم الجمع بين المحارم نكاحا وعدة الخ وان تزوجهما معا اى الاختين الخ ونسى النكاح الاول فرق القاضى بينه وبينهما (درمختار) قوله نسى الاول فلو علم فهو الصحيح والثانى باطل الخ وفرق بينه وبين الاخرٰى (رد المحتار فصل فى المحرمات ص۳۹۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۹) رجل مسلم تزوج بمحارمه فجئن باولاد يثبت نسب الاولاد منه عند ابى حنيفه خلافا لهما بناء على ان النكاح فاسد عند ابى حنيفة وباطل عندهما كذا فى الظهيرية (عالمگيرى كشورى ص۵۵۲ ج۲. ط. ماجديه ج۱ ص۵۴۰) وإن تزوجهما اى الاختين في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد ويجب عليه أن يفارقها ولو علم القاضي بذلك يفرق بينهما فإن فارقها قبل الدخول لا يثبت شيء من الأحكام وإن فارقها بعد الدخول فلها المهر الخ وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل امرأته حتى تنقضي عدة اختها (عالمگيرى باب المحرمات ص ۲۸۵ ج۲. ط. ماجدية ج۱ ص۲۷۷) وتقدم فى باب المهر ان الدخول فى النكاح الفاسد موجب للعدة وثبوت النسب ومثل له في البحر هناك بالتزوج بلا شهود وتزوج الاختين معا (ردالمحتار باب العدة ص۸۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص۵۱۲) دارنګه وګورئ: البحر الرائق ص۱۲۹ ج۳ باب المهر، ددی تفصیلی حواله منشاء داده چی ددوهمی اولاد هم ثابت النسب دی. والله اعلم. ظفیر

دی ددی وجه څخه په دوی کی نکاح قائمه نه سوه، ښځی لره پکاردی چی دده څخه جلا سی اوکه دی دباطلي عقیدی څخه توبه وکاړی اوایمان تازه کړی اوښځه دده سره نکاح کول وغواړی نوبیا په دوی کی نکاح کیدل ضروری دی (۱). فقط

دسنی انجلی نکاح دقادیانی سره صحیح نه ده اوخاوند که دنکاح څخه وروسته قادیانی سو نو نکاح باطله سوه: سوال: (۷۵۹۱) زید حنفی دخپلی لور هنده نکاح دعمر سره وکړه که عمر په وخت دنکاح قادیانی وو نونکاح صحیح سوه اوکه نه؟ اوکه په وخت دنکاح حنفی ؤ وروسته قادیانی سو نونکاح قائمه پاته ده اوکه نه؟ اوهنده حنفیه دبل حنفی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: دخاوند دقادیانی کیدو په صورت کی دهندی حنفیه سنیه نکاح دده سره صحیح نه ده (۲) اوکه خاوند دنکاح څخه وروسته قادیانی سو نونکاح باطله سوه: لان ارتداد احدالزوجین موجب لفسخ النکاح (۳)، نوپه دی صورت کی هنده وروسته دعدی دتیریدو څخه بله نکاح کولی سی. فقط

دشیعه اهل قرآن وغیره سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۷۲۰۱۱) که هلك اهل سنت او انجلی شیعه یامرزایی یاچکړالوی وغیره وی نودوی په خپل مینځ کی نکاح کولی سی اوکه نه؟ اوکه انجلی اهل سنت اوهلك شیعه وغیره وی نو ددوی نکاح کیدی سی اوکه نه؟

دمسلمان واده دعیسایی ښځی سره څنګه دی؟ سوال: (۷۲۰۱۲) مسلمان سړی دعیسایي ښځي سره نکاح کولی سي اوکه نه؟

جواب: (۱) نه سی کیدی ځکه چی دمرزایی، چکړالوی اودغالی رافضی تکفیر سویدی او په مسلمان اوکافر کی مناکحت جائزنه دی (۴) . فقط

۲. کولی یې سی ولي چی داهل کتاب ښځی سره دمسلمان نکاح صحیح ده کذافی الدرالمختار وغیره (خوځان ورڅخه ساتل ښه دی: ففی الفتح ویجوز تزوج اهل الکتابیات، والاولی ان لایفعل. رد المحتار ص۳۹۷ ج۲. ظفیر). فقط

---

(۱) وحرم نکاح الوثنیة بالاجماع وفی الفتح ویدخل فیه عبدة الاوثان وعبدة الشمس الخ وکل مذهب یکفر به معتقده (رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۳۹۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۵). ظفیر

(۲) وارتداد احدهما ای الزوجین فسخ الخ عاجل بلا قضاء (الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب النکاح الکافر ص۵۳۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۹۳). ظفیر

(۳) وحرم نکاح الوثنیة الخ وکل مذهب یکفر معتقده (رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۳ ج۲). ظفیر

(۴) وصح نکاح کتابیة وان کره تنزیها مؤمنة بنبی مرسل مقرة بکتاب منزل وان اعتقدوا المسیح الها (الدر المختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۳۹۷ – ۳۹۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۵). ظفیر

دمیرزایی انجلی سره نکاح اوددی سره دتعلقاتو حکم: **سوال**: (۷۲۱\) یوسړی دمرزایانو سره دخپل زوی واده کړیدی اوچی کم سړی دمرزایی واده کړیدی دهغه سره دمسلمانانو تعلقات ساتل جائزدی اوکه نه؟

جواب: که ددی انجلی عقیده هم دمرزایانو وی نوددی سره دسنی مسلمان نکاح صحیح نه ده، ددی مسلمان سړی ته دی وویل سی چی مرزایی ښځه دځان څخه جلاکړه یادیته داسلام تلقین ورکړه اودمسلمانیدو سره نکاح تازه کړه. (دقادیانیانو پرکفر دامت دعلماء وو اتفاق دی. ظفیر)

چی کم شیعه قرآن کریم ته محرف وایی دده سره نکاح صحیح نه ده: **سوال**: (۷۲۲\) دهندی سنیی نکاح دزید شیعه سره سویده اوس هندی ته خلګو داشك اچولی دی چی شیعه عموما کافروی داستا نکاح دزید سره صحیح نه ده دیوسړی په پوښتنه زید په قسم دخپلی عقیدی اظهار وکی اووی ویل چی زه قائل یم، قذف دعائشی رضی الله عنها ته حرام وایم او دالوهیت دحضرت علی رضی الله عنه قائل نه یم دحضرت جبرائیل علیه السلام څخه بالکل غلطی نه ده سوی موجوده قرآن کریم خپل قرآن کریم ګنهم دغه وخت سائل زید ته داوویل چی ستا په کتاب اصول کافی کی دحضرت امام جعفر څخه یوحدیث مروی دی چی دهغه یوه حصه داده: والله ما فیه من قراءتکم حرف واحدٌ، ددی حدیث څه جواب دی نوزید وویل چی زه به دخپل مجتهد څخه پوښتنه وکړم ددی جواب به درکم سائل بیا دزید څخه پوښتنه وکړه زید ددی جواب هم دمجتهد په پوښتنه کولو پرینښووی پنځلس ورځی وسوی جواب یی نه دی ورکړی په داسی صورت کی دهندی نکاح دزید سره به صحیح وی اوکه نه اودمذکوره حدیث څه جواب دی؟

جواب: داخو ښکاره ده چی داپه حضرت امام جعفر صادق باندی افتراء ده اوددی رافضی چی دده سره خبری وسوی که دی موجوده قرآن کریم محرف ګنی نودی هم کافردی ددی سره دسنیه نکاح نه سی کیدی.

علی هذا القیاس که یوبل امر موجب دکفر په ده کی سته نوبیا هم دسنیی نکاح دده سره به صحیح نه وی اوکه دی دتمامو کفریه عقایدو څخه برائت ښکاره کړی نوبیا نکاح صحیح ده خودرافضیانو په هیڅ حال اعتبار نسته دتقیه بهانه یولوی غضب دی ددی وجه څخه سنیه ددې څخه جلا کول پکار دی (۱) . فقط

---

(۱) وبهذا ظهر أن الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في علي، أو أن جبريل غلط في الوحي، أوكان ينكر صحبة الصديق ، أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة (رد المحتار ص ۳۹۸ ج۲ فصل فی المحرمات ، ط.س. ج۳ ص ۴۲). ظفير

دمرزایی سره دسنیه نکاح صحیح نه ده: سوال: (۷۲۳\) څه موده وسوه چی یوعقد دنکاح دمرزایی اوداهل سنت والجماعت په مینځ کی وسو اوښځه اوخاوند په وخت دنکاح نابالغه وه اواوس هم نابالغه دی خوپه دی وخت کی دانجلی سنی پلار چی دهلك پلار کم چی سخت بدعقیده مرزایی دی ولیدی نودا غواړی چی دانکاح فسخ سی اوددی وجه څخه دی انجلی سره نه رخصت کوی په دی صورت کی شرعا څه حکم دی؟

جواب: په دی صورت کی مذکوره نکاح منعقده نه ده سنی لره پکاردی چی خپله لور هلته رخصت نه کړی اوپه اهل سنت والجماعت کی دی نکاح وکړی ځکه چی دمرزایی جماعت پرتکفیر دعالمانو اتفاق دی اودکافر اودمسلمان په مینځ کی نکاح نه منعقد کیږی اونابالغ اولاد تابع دمور اودپلار وی . ولا یصح ان ینکح مرتد اومرتدة احد من الناس. درمختار (۱) وفی الشامی لانه قبل البلوغ تبع لابویه ص۳۹۴ ج۳. شامی (۲).

چی چا کلمه دکفر وویله دهغه سره دمسلمانی انجلی نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۷۲۴\) دهندی په عمر دنابالغی کی نکاح دزید سره وسوه اودزید کور والا دنکاح څخه مخکی دشرك اعتقاد لری اوپه رام رام ویلو لیدل سویدی اودبتانو نذرانی ورکوی آیا دزید دمسلمانی هندی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: که دزید څخه څه خاص فعل دکفر یاکلمه دکفر اوریدل سوی وی چی دهغه تاویل نسی کیدی غرض داچی دزید په کفرکی څه شك شبهه پاته نه سی نودغه وخت به دبطلان دنکاح حکم وی کنې نه به وی (۳). فقط

دمرزایی سره دنکاح ترونکی اوپه دی کی دشرکت کوونکی څه حکم دی؟ سوال: (۷۲۵\) یوملا دیو مرزایی عقیدی والاسره دیوی سنی انجلی نکاح وکړه نودا نکاح صحیح ده اوکه نه؟ اوملا اودحاضرینو نکاح ماته سوه اوکه نه؟ اوددی ملا دبیعت اودامامت څه حکم دی؟

جواب: دسنیه انجلی نکاح دمرزایی عقیدی والا سړی سره جائزنه ده (۴) نوملا چی سره ددی چی ده ته دمرزایی دعقیدی فساد معلوم ؤ ده نکاح وترله نودی فاسق دی اوګنهګار سو اوده بیعت صحیح نه دی اوامامت دده مکروه تحریمی دی خودده اودحاضرینو

---

(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب نکاح الکافر ص ۵۴۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۰۰. ظفیر

(۲) رد المحتار باب نکاح الکافر ص۵۴۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۹۷. ظفیر

(۳) وارتداد احدهما ای الزوجین فسخ عاجلا بلا قضاء (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب نکاح الکافر ص۵۳۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۹۳). ظفیر

(۴) ولا یصح ان ینکح مرتدا اومرتدة احد من الناس مطلقا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب النکاح الکافر ص۵۴۵ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۲۰۰). ظفیر

نکاح باقی ده دوی ټولو لره توبه کښل پکاردی اوښکاره کول پکاردی چی دانکاح چی دمرزایی سره سویده صحیح نه ده. فقط

دشعیه سره په نکاح کولوکی احتیاط ضروری دی: سوال: (۷۲۶) زید داهل السنة والجماعة عقیده لری اوده دترور زوی دبکر خاندان غیر مغلظ شیعه دی خومعلومه ده چی دی پایبند دمذهب دروافضو نه دی اوده مور دزید ترور سنی ده اودبکر ښځه هم دسنی خاندان لورده اوبکر وایی چی مورږ رافضیان نه یو زمورږ په نزد تمام اصحاب دخورږ نبي ﷺ برابردی، مورږ دیوهم بد نه بیانوو په ټولو اصحابو تبرا ناجائز ده اودجمع لمونځ په جمع کوی اونور لمونځونه هم په جمع کوی نوبکر دخپل زوی دپاره دلور طلبګاردی آیا ددی نکاح جائزده اوکه نه؟ علاوه ددی څخه یوتقریر مستفتی لیکلی وو چی دهغه حاصل دادی چی دثواب اودعقاب دار ومدار په عمل دی عقیده چی هرڅه وی.

جواب: دمسئلې جواب دادی چی که بکر غالی شیعه تبرایی نه دی نودده دزوی سره چی که دی داسی وی نودزید دلور نکاح صحیح ده خوښه داده چی ترڅو پوری دبکر ټول خاندان اهل سنت والجماعت نه وی ترهغه وخته دی نکاح ونه سی یوتردد دلته داهم دی چی په روافضو کی تقیه (دغان ساتنه که څه هم په درواغو ویلو وي) ضرور ګڼل کیږی نو ددی به څنګه اطمینان وی چی دوی څه په ژبه وایی دادوی تقیه نه کوی، اوواضحه دی وی چی دعقایدو خرابی ډیره لویه اومضره ده. نبی کریم ﷺ دمسلمانانو دری اویا فریقی ښوولی دی اوفرمایلی یی دی: کلهم فی النار الا واحد (۱) الخ. چی داټول دورږخیان دی ماسوا دیوی فرقی څخه چی هغه اهل سنت والجماعت دی اوددی فرقی داهل السنت والجماعت تعریف نبی کریم ﷺ دافرمایی ما انا علیه واصحابی. چی دوی به په هغه طریقه وی چی په کمه زه اوزما اصحاب دی نوچی کمه فرقه داهل السنت والجماعت څخه ښه ده هغه ناری ده اواهل هوا ده اواهل باطل ده نودنبی کریم ﷺ څخه څوك زیات په قرآن کریم پوهیدونکی وو؟ ددی وجه څخه داتقریر ټول بی کاره اوبی اصل دی. طریقه داصحابو ته وګورئ چی هغه څه وه ځکه چی همدا طریقه دنبی کریم ﷺ ده اوهم دا نجات ورکوونکی ده صرف په نوم مسلمان کیدو سره کارنه کیږی اودعقیدی دفساد سره نیك اعمال په کارنه رائی. لکه چی په حدیث دخوارجو کی ذکردی. یحضر احدکم صلوٰته مع صلاتهم، الحدیث . فقط

دسنی هلک نکاح دشیعه ښځی سره جائزده اوکه نه؟ سوال: (۷۲۷) زمامذهب سنی دی اوما

(۱) وتفترق امتی علی ثلث وسبعین ملة کلهم فی النار الا ملة واحدة قالوا من هی یارسول الله قال ما انا علیه واصحابی (مشکوٰة ص ۳۰). ظفیر

دیوشیعه انجلی سره نکاح کړیده دانکاح صحیح اوجائز ده اوکه نه؟

جواب: په روافضو کي هغه خلګ کم چي ډیر تجاوز کوونکي دي مثلاً دحضرت صدیقه رضی الله عنها دافك وینا کوي هغوی په اتفاق کافران دي (۱) اوکم روافض چي شیخینوته سب (بنکنځل) کوی نوددوی په کفرکی اختلاف دی (۲) په هرحال احتیاط ضروری دی چی دابنځه سنیه کړه اوبیا دی ورسره نکاح وسی ځکه چی دکافری بنځی سره دسنی مسلمان نکاح نه سی کیدی. فقط

مرتده مطلقه چی مسلمانه سی نو ددوهم سړی سره واده کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۷۲۸) یومسلمان سړی یوه هندوه بنځه مسلمانه کړه اونکاح یی ورسره وکړه خوبنځه دخاوند دکوره بهر سوه اوبد دین ته ورغله چی خاوندته دامعلومه سوه نوده بنځی ته سمدست دری طلاقه ورکړل اوس دیوبل مسلمان سره ددی بنځی نکاح جائزده اوکه نه ؟ ځکه چی دابنځه مرتده سوی وه دده په مسلمانولو سره به مسلمانه سی اوکه نه ؟

جواب: که دابنځه مرتده سوی وی نودادی بیا مسلمانه کړی سی اوکلمه دی په وویل سی اوعدت دی تیره کړی نودهر مسلمان سره نکاح کولی سی اومطلقه ثلثه چی مرتده سی العیاذ بالله نوددی داسلام راوړلو څخه وروسته که اول خاوند ورسره نکاح کول غواړی نوبیابه دحلالی ضرورت وی بغیر دحلالی داول خاندډاره به داحلاله نه وی (فی الشامی توجه الشبه بین المسئلتین ان الردة واللحاق والسبی لم تبطل حکم الظهار واللعان کما لم تبطل حکم الطلاق (ردالمحتار باب الرجعة ص۵۲۸ ج۲). فقط

دتبرایی شیعه سره دسنی بنځی نکاح صحیح نه ده: **سوال**: (۷۲۹) زید شیعه تبرایی دی چی پرحضرت عائشی صدیقه رضی الله عنها تهمت لګوی او شیخینوته بدوایی او دخلافت منکر دی دده سره دهندی سنیه نکاح صحیح ده اوکه نه اوهنده دمهر اخیستو حقداره ده اوکه نه؟

جواب: دمذکوره شیعه سره دسنیه نکاح صحیح نه ده اوکه دخول سوی وی نومهر کامل دی . قال فی الشامی نعم لاشك فی تکفیر من قذف السیدة عائشة رضی الله عنها اوانکر صحبة الصدیق اواعتقد الالوهیة فی علی رضی الله عنه اوان جبریل علیه السلام غلط فی الوحی اونحو

---

(۱) وبهذا ظهر ان الرافضی ان کان ممن یعتقد الالوهیة فی علی اوان جبریل غلط فی الوحی اوکان ینکر صحبة الصدیق اویقذف السیدة الصدیقة فهوکافر (رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۲۹۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۲).

(۲) بخلاف ما إذا کان یفضل علیا أو یسب الصحابة فإنه مبتدع لا کافر (ایضا ص۲۹۸ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۴۲) في البحر عن الجوهر معزیا للشهید من سب الشیخین او طعن فیهما کفر ولا تقبل توبته وبه اخذ الدبوسي وابو اللیث وهو المختار للفتوٰی (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المرتد ص۴۰۴ ج۳. ط.س. ج۴ ص۲۳۷).

ذالك من الكفر الصريح [۱] الخ باب المرتد وفی الدرالمختار فللموطوئة ولوحكما كل مهرها لتاكده [۲] الخ. فقط

دشیعه سنی په واده کی داولاد حکم: **سوال**: (۷۷۰۱) دیوسنی سړی سره دشیعه ښځی یا دسنی ښځی سره دشیعه سړی نکاح کیدی سی اوکه نه؟ اوکه وسی نواولاد به ولد الزنا وی اوکه نه؟

جواب: په تبرایی شیعه کی دډیرو عالمانو دکفر فتوٰی ده خومحققین احناف داوایی چی دوی ته دی مبتدع اوفاسق وویل سی کافردی ورته ونه ویل سی ولي چی کافر دنص قطعی منکر وی نوچی کم روافض دحضرت صدیقه رضی الله عنها دافك اودحضرت علی رضی الله عنه دالوهیت قائل دی یادکفری عقائدو قائل دی دوی په اتفاق کافردی اوچی کم داسی نه دی صرف تبرایی دی هغه کافرنه دی [۳]، خوپه نکاح کی دی احتیاط وسی چی دسنیه ښځی نکاح ددوی سره ونه سی اوکه وسی نواولاد به ولد الزنا نه وی اوداولاد نسب به دمور اودپلار څخه ثابت وی. [۴] فقط

داثنا عشریه دفرقی سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ سوال: (۷۷۱۱) اثناعشریه فرقه کافره ده او دمسلمانانو دسنیی ښځی سره ددوی نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: دروافضومختلفي فرقی دی بعض غالی دی چی دحضرت علی رضی الله عنه دالوهیت قائل دی اودحضرت عائشی صدیقی رضی الله عنها دافك قائل دی نوداپه اتفاق کافردی، اوبعضی شیخینو ته بد رد وایی نوبعض فقهآء خودیته هم کافر وایی دداسی روافضو سره دسنیه مسلمانی نکاح نه کیږی [۵] بعضی صرف تفضلیه دی نودا کافرنه دی که څه هم بدعتیان دی ددوی سره دسنیی نکاح کیږی [۶]. فقط

دتبرایی شیعه سره دواده څه حکم دی اوچی کم خلګ په دی کی حصه واخلی دهغوی دپاره

---

(۱) رد المحتار باب المرتد مطلب مهم فی حکم ساب الشیخین ص۴۰۵ - ۴۰۲ ج۳ ، ط.س. ج۴ ص۲۳۷. ظ

(۲) الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب المهر ، ج۲. ظفیر

(۳) وبهذا ظهر أن الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في علي ، أو أن جبريل غلط في الوحي ، أو كان ينكر صحبة الصديق، أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة، بخلاف ما إذا كان يفضل عليا أو يسب الصحابة فإنه مبتدع لا كافر (ردالمحتار فصل في المحرمات ص۳۹۸ ج۲، ط.س. ج۳ ص۴۲). ظفیر

(۴) وتقدم فی باب المهر ان الدخول فی النکاح الفاسد موجب للعدة وثبوت النسب (رد المحتار باب العدة ص ۸۳۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص. ۵۱۲). ظفیر

(۵) وحرم تكاح الوثنية الخ وكل مذهب يكفر معتقده (ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۵). ظفیر

(۶) ایضا .

څه حکم دی؟ سوال: (۷۷۲) داهل سنت والجماعت دښځی نکاح چی مور اوپلار یی هم سنیان دی دشعیه سړی سره چی دهغه پلار نیکه هم شیعه وی جائزده اوکه نه؟
۲. داچی دمذکوره ښځی اوسړی نکاح چی کم مولوی صاحب ترلی ده اوځوك په کی حاضر وو نوددوی څه شرعی تعزیر سته اوکه نه؟ که وی نوڅه حکم دی؟
جواب: قال فی رد المحتار: وبهذا ظهر ان الرافضی ان کان ممن یعتقد الوهیة علی ﷺ او ان جبرایل غلط فی الوحی اوکان ینکر صحبة الصدیق او یقذف السیدة الصدیقة فهو کافر لمخالفته القواطعَ المعلومة من الدین ضرورة بخلاف ما اذا یفضل عالیاً او سیب الصحابة فانه مبتدع لا کافر الخ (۱) ص ۲۹۰. ددی عبارت څخه واضحه ده چی رافضی که دواقعیاتو منکروی لکه چی قائل دافك اودقذف دحضرت صدیقه رضی اللہ عنہا وی نو کافردی دسنی مسلمانی نکاح دده سره صحیح نه ده بالکل باطله ده. لان اختلاف الملة مانع عن صحة النکاح. کذا فی کتب الفقه (۲) اوواضحه دی وی چی شیخینو ته ښکنځل کولو ته هم بعض فقهاء کفر وایی. خوعند المحقیقن فسق دی اوکفرنه دی (۳) خوکه دښکنځلو دشیخینو سره دابوبکر ﷺ دصحابیت څخه هم منکر وی چی په نص قطعی ثابت دی کفردی، اوتبرا ویونکي غالبا دحضرت صدیقی رضی اللہ عنہا دافك اودقذف قائل دی اوپه دی سره خوشحالیږی نوددا سی رافضی په کفر کی هیڅ شك نسته اوددہ سره دسنی مسلمانی نکاح صحیح نه ده، اوچی کم خلګ سره دعلمه نکاح ترلي اوشاهد او وکیل سویدی هغه فاسقان سوه توبه دی وکاږی اوپه مینځ دښځی اوخاوند یعنی درافضی خاوند اودسنی مسلمانی ښځی کی دی تفریق وکړی اوهمدا ددوی دپاره کفاره ده. فقط

پلارشیعه ته په نکاح بیا یې بل ته په نکاح کړه نوڅۀ حکم دی؟ سوال: (۷۷۳) یوسړی دخپلی لور نکاح دشیعه سړی سره وکړه چی دده عقائد باطل دی یعنی دافك دحضرت عائشی رضی اللہ عنہا قائل دی اوسب دشیخین کوی الی غیر ذالك. ددی انجلی پلار داخیال وکی چی داسړی شیعه مسلمان نه دی ددی وجه څخه نکاح صحیح نه سوه نوده دخپلی لور نکاح دیو بل سنی سړی سره وکړه نودوهمه نکاح صحیح ده اوکه اوله؟
جواب: چی کم روافض سب دشیـــخین کوی نوددوی په کفر کی دعالمانو اختلاف دی

---

(۱) رد المحتار فی المحرمات ص ۳۹۸ ج ۲ ، ط.س. ج۳ ص ۴۲. ظفیر
(۲) وحرم نکاح الوثنیة الخ وکل مذهب یکفر معتقده (رد المحتار فصل فی المحرمات ۳۹۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۵). ظفیر
(۳) بخلاف ما اذا کان یفضل علیا اویسب الصحابة فانه مبتدع لاکافر (ایضا ص۳۹۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص۴۲).

بعضی فقهاء ورته کافر وایی اومحققین فقهاء دعدم تکفیر قائل دی خوچی کم روافض دافك دصدیقه قائل دی هغه په اتفاق کافردی دارنګه دغالی روافضو بعضی نور عقائد لکه داچی جبرئیل علیه السلام په وحی رسولو کی غلط سویدی یا حضرت علی رضی الله عنه خدای وو، وغیره وغیره داعقائد په اتفاق داهل سنت کفردی، په درمختار کی دی: فی البحر عن الجوهرة معزیا للشهید من سبب الشیخین اوطعن فیهما کفر ولاتقبل توبته وبه اخذ الدبوسی وابواللیث وهوالمختار للفتوٰی انتهی وجزم به فی الاشباه واقر المصنف (الی ان قال) لکن فی النهر وهذا لا وجود له فی اصل الجوهرة وانما وجد علی هامش بعض النسخ فالحق بالاصل مع انه لا ارتباط له بما قبله انتهی (درمختار ص ۴۰۴ – ۴۰۵ ج۲) قال الشامی تحت قوله لکن في النهر الخ وإذا کان کذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشیخین بل لم یثبت ذلك عن أحد من الأئمة فیما أعلم (الی ان قال) علی ان الحکم علیه بالکفر مشکل (ثم قال في آخر کلامه تحت القول المذکور) نعم لا شك في تکفیر من قذف السیدة عائشة رضي الله تعالی عنها أو أنکر صحبة الصدیق ، أو اعتقد الألوهیة في علي أو أن جبریل غلط في الوحي ، أو نحو ذلك من الکفر الصریح المخالف للقرآن الخ ص۴۰۵ – ۴۰۲) نوپه صورت مسئوله کی اوله نکاح چی ددا سی غالی شیعه سره سویده صحیح نه سوه بلکی باطله سوه اودوهمه نکاح وسوه. فقط

سنی ښځه دشیعه سره واده سوه اوس څه وکړی؟ سوال: (۷۷۴\) یوه ښځه سنیه مذهب والا یوشعیه سړی ته په نکاح سوه دده دجبر او داکراه او دبدلولو دمذهب او دطریقو وغیره څخه تنګه ده اودجدایی طلبګاره ده دی طلاق نه ورکوی په داسی صورت کی مذکوره ښځه دیوبل سنی سړی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: اقول وبالله التوفیق دشیعه فرقی په تکفیر اوعدم تکفیر کی اختلاف دی والاصح عدم التکفیر اوبعض فقهاء ددوی حکم داهل کتاب په شان وایی نوبناء په دی صورت مسئوله کی دسنی مسلمانی ښځی نکاح ددی شیعه سره نه ده سوی (۱) مذکوره ښځه دخاوند دطلاق څخه بغیر خپل دوهم عقد کولی سی اوسنی لره خپل لور شیعه ته واده کول صحیح نه دی. فقط

په لاندینی صورت کی څۀ حکم دی؟ سوال: (۷۷۵\) یوه ښځه مسلمانه سوه چی کله ددی

---

(۱) داحکم غالبا دهغه روافضو متعلق دی چی دضروریاتو ددین څخه انکار کوی لکه چی دشامی دراتلونکی عبارت څخه مستفاد ده اوپه خپله دمفتی صاحب په فتوٰی کی هم ددی تفصیل دی. کنې چی کم شیعه صرف دتفضیل دعلی رضی الله عنه قائل دی او دضروریاتو ددین څخه منکرنه دی پرهغوی دکفر فتوٰی نسته اونه دعدم انعقاد دنکاح لکه چی دحضرت مفتی صاحب دوهمه فتوٰی پردی شاهد ده. بنده محمد شفیع غفرله محرم سنة ۵۴ هـ ق

خاوند ته اسلام وړاندی سو نوده انکار وکی ددی وجه څخه تفریق وسو نووروسته سړی هم مسلمان سو اوپه یوسل او پنځه ویشتو کلدارو باندی نکاح وسوه په دی شرط چی په فلانی مقام کی به اوسیږم چی کم ځای اسلام اومسلمانان وی انچولی ته به نه ځم وروسته بیا سړی ښځه انچولی ته بوتلل غوښتل خوښځه ورسره ولانه ړه نو دی نو مسلمان سړی خلګو ته داوویل زه دښځی دوجه څخه بی دینه سوم بیاهم مولوی صاحب ښځه ماته نه سپاری اتو سړیو ددی خبری شاهدی ورکړه پردې باندي دې نو مسلمان وویل داټول شاهدان زما څټ پرې کوی یوه ورځ به زه هم ددوی څټونه پر سیتلا (دبت په مخکی چی پرکم ځای هندوان قربانی کوی) پرې کړم، وروسته بیادی نومسلمان توبه وکښله په دی صورت کی دانومسلمان کافر اومرتد سو اوکه نه؟ اوښځه به ده ته دتازه کولو دنکاح څخه وروسته سپارل کیږی اوکه څه به کیږی؟ اوپه تازه کولو دنکاح کی دښځی رضامندی ضروری به وی اوکه نه؟ اونوی مهر به مقرږی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی حکم دکفر اودارتداد به په دی نومسلمان نه کیږی اوچی کله حکم دکفر ونه سو نونکاح هم باطله نه سوه خوښۀ داده چی تجدید دنکاح وسی اونوی مهر مقرر سی خوښځی ته دانکار حق نسته ځکه چی اوله نکاح په حقیقت کی فسخ نه ده ځکه چی دامتفرع ده پرکفر اوپر ارتداد اودا ثابت نه دی اودمسلمان دتکفیر حکم دی حتٰی الوسع ونه لګول سی چی ترڅو څه لاره پکښی وی اودمخکی جملی څخه خپله ددی سړی انکار ثابت دی ځکه چی دده داویل چی داشاهد زما څټ پرې کوی دمذکوره الفاظو په ویلو سره که څه هم انکار صرف محتمل دی خوبیا هم دی احتمال لره به ترجیح ورکول کیږی اودوهمه جمله هم موجب دکفر او دارتداد نه ده که څه هم چې ګناه ده. فقط

شپږم فصل

حرمت دنکاح په سبب دحق دغیر

دبل دمنکوحی سره نکاح جائز نه ده: **سوال**: (۷۷۲) محمدخان ګلکار چهجوخپل زوی کړی اوګلکاري يې ورته وښوولە چی کله دمحمد خان ښځه مړه سوه نوده دچهجو ښځه دځان سره وساتله اوچهجو ته یی نه پریږدی چهجو په جرګه کی دخپلی ښځی اخیستو دعوه وکړه اوچهجو خپلی ښځی ته طلاق نه دی ورکړی محمد خان یوقاضی ته سل روپی ورکړی اوخپله نکاح یی وترله نوپه دی صورت کی دانښځه دچهجو ده اوکه دمحمدخان؟

جواب: چی چهجو ښځی ته طلاق نه دی ورکړی اوبله څه وجه دفسخ دنکاح هم نسته نودا ښځه دچهجو ښځه ده دمحمد خان سره ددی نکاح باطله ده اودانبځه چهجو ته رسیدل پکار دی (۱). فقط

دغیر مطلقه سره واده او ددی دمعاون حکم: **سوال**: (۷۷۷) هندی ته ددی خاوند طلاق نه دی ورکړی څوورځی یی اواره گردی کوله بیا یوبل سړی ددی سره بی دطلاقه نکاح وکړه نودده سره خوراك چښاك ناسته پاسته کول شرعًا جائزدی اوکه نه؟ څه خلگو قصدًا هلته خوراك وکی ددوی سزا څه ده اویوسړی تهمت دعیب ولگوی اوجرمانه یی واخیستله نو مستحق دسزاسو اوکه نه اودټولی کورنی دولت دری کسانو غلاکی ددوی سزا څه ده؟

جواب: دبل دمنکوحی سره بی دطلاقه نکاح کول حرام اوباطل دی دوی فاسقان سوه توبه دی وکاړی اودا ښځه دی جلا کړی همدا ددوی کفاره ده (۲) اوچی کم سړی په خوراك کی شریك سو هغه دی هم توبه وکاړی ددې څخه وروسته به ددوی گناه معاف سی اومالی جرمانه اخیستل په شریعت کی ناروا دی (۳) اوتهمت لگول کبیره گناه ده او جرمانه دی واپس کړی اومعاف دی کړی اودغلو سزا داده چی توبه دی وکاړی اوملا دی واپس کړی او حدود په دی ملك کی جاری نه دی (۴) . فقط

دبل دمنکوحی سره واده اوددی څخه چی کم هلک پیداسو دهغه حکم: **سوال**: (۷۷۸) هنده خپل دوهم عقد دعدی دتیریدو څخه وروسته دزید سره وکی دری میاشتی وروسته زید په جنگ ولاړی ددی څخه وروسته هنده دری یاځلور میاشتی وروسته خپل عقد دعمر سره وکی اوحال دادی چی عمر اوټولو خلگو ته پته وه چی ددی خاوند په جنگ کې دی زید دجنگ څخه بیرته راغلی دی نودا نکاح صحیح سوه اوکه نه؟ اوددده دمددگارو خلگو شرعًا څه حکم دی؟ اودعمر څخه چی کم هلك پیدا سویدی هغه حلال دی اوکه حرام؟ اودصحیح النسب انجلی سره دده نکاح جائزده اوکه نه؟

جواب: دهندی نکاح دعمر سره صحیح نه ده سوی بلکی باطل اوناجائزده کذافی کتب الفقه، اوکه وطی سوی وی نودازناده دزید په راتلو به دانبځه ده ته ورکول کیږی هنده اوعمر اوددوی مدد گار ټول فاسقان اوگنهگاران سو توبه دی اوکاړی دهلك نسب به

---

(۱) اما نکاح منکوحة الغیر الخ فلم یقل احد بجوازه فلم ینعقد اصلا (رد المحتار باب المهر ص۴۸۲ ج۲). ظفیر

(۲) اما نکاح منکوحة الغیر الخ فلم یقل احد بجوازه فلم ینعقد اصلا ولهذا لا یجب الحد مع العلم بالحرمة لکونه زنا (رد المحتار باب المهر ص۴۸۲ ج۲). ظفیر

(۳) لا باخذ المال فی المذهب (الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار باب التعزیر ص۲۴۲ ج۲، ط.س. ج۳ ص۲۱).

(۴) لانه لا حد بالزنا فی دار الحرب (ایضا کتاب الحدود ص۱۹۵ ج۲، ط.س. ج۳ ص۵). ظفیر

دعمر څخه ثابت نه وی اودی دصحیح النسب انجلی کفونه دی باقی چی په کمو صورتونو کی دغیر کفو سره نکاح صحیح ده، دده سره هم کیدی سی، دغیرکفو سره نکاح داسی کیږی چی انجلی که بالغه وی داهم راضی وی اوددی اولیاء هم راضی وی نودغیرکفر سره نکاح هم کیږی.

بغیر دطلاق دمنکوحي څخه دوهمه دریمه څلورمه اوپنځمه نکاح صحیح نه ده: **سوال**: (۷۷۹) یوی ښځی خپل خاوند پریښووی اودنمبر ۲ سره یی اشنانی وکړه دوه کاله وروسته یو هلك پیداسو بیایې نمبر ۲ پرې ښووی اودنمبر ۳ سره یی نکاح وکړه ده هم طلاق ورکړی بیایی دنمبر ۴ سره نکاح وکړه اوبیایی ۴ هم پریښووی اودنمبر ۵ سره یی دنکاح اراده وکړه اویو جاهل قاضی نکاح وترله قاضی جاهل وو نوچی څومره خلګ هلته موجود وه هغوی وویل دانکاح ونه سوه اودښځی څخه یی پوښتنه وکړه هغې وویل زما خاوند ماته طلاق راکړیدی اوعده ختم سویده نوچی کم خلګ په دی نکاح نمبر۵ کی شریك وه دوی ګنهګار سوه اوکه نه؟ اوددوی نکاح ماته سوه اوکه نه؟

جواب: چی کله مخکی خاوند طلاق نه دی ورکړی ددی څخه وروسته ددی ښځی یوه نکاح هم نه ده سوی نودنمبر ۵ سره چی کمه نکاح وسوه هغه باطله اوناجائز ده آخری خاوند لره پکاردی چی ددی څخه جلاسی اوترڅو چی داول خاوند طلاق ورکول ثابت نه سی ترهغه وخته دی ورسره نکاح نه کوی (۱) باقی چی کمو خلګو ته دحقیقت حال علم نه وو نوپه هغوی هیڅ ګناه نسته اونه ددوی نکاح ماته ده. فقط

چی کمه نکاح صرف یوه ګهنټه یادوی ګهنټی دعدي څخه مخکی وسی نودا نکاح جائزده او که نه؟ سوال: (۷۸۰) دزید نکاح صرف یوه ګهنټه یادوی ګهنټی دعدی څخه مخکی وسوه یعنی دعدی دتیریدو څخه مخکي په غلطی سره وسوه نونکاح نافذه سوه اوکه نه؟

جواب: دانکاح نافذه اوصحیح نه ده. کما فی عامة المعتبرات (۲) . فقط

په عده کی چی کمه نکاح وسی دهغه داولاد نسب: **سوال**: (۷۸۱) یوه سړی په عده کی نکاح وکړه اوددی څخه اولاد وسو ده ته دامعلومه سوه چی دانکاح په شرع کی جائزده نودانکاح وسوه اوکه نه؟ اوداولاد نسب به ثابت وی اوکه نه؟ اووارث به وی اوکه نه؟

جواب: په زمانه دعدی کی نکاح باطله ده خونسب ثابت دی اولاد به یی وارث وی (۳).

---

(۱) اما نکاح منکوحة الغیر ومعتدته الخ فلم یقل احد بجوازه فلم ینعقد اصلا (رد المحتار باب المحرمات ص ۴۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۳۲). ظفیر

(۲) اما نکاح منکوحة الخ ج۳ ص۵۱۲ باب العدة . ظفیر

(۳) وتقدم فی باب المهر ان الدخول فی النکاح الفاسد موجب للعدة وثبوت النسب (رد المحتار باب العدة =

دغیر دمنکوحی سره نکاح ته چی څوک صحیح وایی دهغه متعلق څه حکم دی؟ سوال: (۷۸۲) یوه ښځه منکوحه دبیکانیر څخه اجمیر شریف ته دخپلی ترور کره راغله دتاراپور قاضی دانښځه داجمیر شریف څخه وتښتوله اوتارا پور ته یی راوستله اوددی سره یی نکاح وکړه حال دادی چی اول خاوند ورته طلاق نه دی ورکړی، اودی ددی نکاح حلاله وایی، په کتب اوعقائدو کی مصرح ده چی دکم شی حرام کیدل په قرآنکریم یاپه احادیث متواتر سره ثابت وی هغه ته حلال ویونکی به کافروی ددی وجه څخه په دی صورت کی ددی نکاح او دناکح منکوحة الغیر په باره کی شرعا څه حکم دی آیا ناکح کافرسو اوکه نه دده سره باید څه معامله وسی؟

جواب: قال فی رد المحتار (۱) الخ ص **۳۵**: ومثله فی عامة کتب الفقه. حاصل داچی دمنکوحة الغیر سره بی دطلاقه اودعدی تیریدو څخه نکاح صحیح نه ده اودا نکاح نه منعقده کیږی اوحرمت دمنکوحة الغیر قطعی دی لکه چی دآیت د: والحصنٰت (۲) څخه ثابته ده ددی وجه څخه ناکح مذکور فاسق اومرتکب دکبیره دی خو چی په تکفیر دمسلمان کی فقهاء ډیر احتیاط کوی اوفرمایی چی په یو سړی کی که یوکم سل وجهي دکفر وی اویوه وجه دمسلمان اوداسلام وی اودا هم ضعیفه وی نومفتی لره وعدم تکفیر ته میلان لازم دی (۳) اوچی په صورت مذکوره کی تاویل ممکن دی، ددی وجه څخه دتکفیر څخه محفوظ کیدل پکاردی اودی سړی ته دی کافر ونه ویل سی اومعامله دی دمسلمانانو ورسره وسی اوده ته دی فاسق اوعاصی وویل سی اوتوبه دی باندی وکاږی.

خاوند پاګل وی او دنان او نفقی خبر نه اخلی نوآیا ښځه دوهمه نکاح کولی سی اوکه نه؟

سوال: (۷۸۳) زید دشپږو کالو راهیسی پاګل دی اوپه دی حالت کی دښځی دنان اونفقه خبر نه سی اخیستی په داسی حالت کی دده ښځه دوهمه نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: دمجنون ښځه دوهمه نکاح (۴) نسی کولی خوکه دمجنون سره څه مال او جائیداد وی نوددی څخه به دښځی خرچه کیږی.

= ص ۸۳۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۱۲). ظفیر

(۱) رد المحتار فصل فی المحرمات ص ۴۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص۱۳۲. ظفیر

(۲) سورة النساء رکوع : ۴. ظفیر

(۳) وقد ذکروا ان المسئلة والمتعلقة بالکفر اذا کان لها تسع وتسعون احتمالا لکفر واحتمال واحد في نفیه فالاولی للمفتي والقاضي ان یعمل بالاحتمال النافي لان الخطاء في ابقاء الف کافر اهون من الخطآء في افتاء مسلم واحد الخ (شرح فقه اکبر ص۱۹۹). ظفیر

(۴) ولا یتغیر احد الزوجین بعیب الاخر ولو فاحشا کجبون وجذام وبرص ورتق وقرن (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ص ۸۲۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۰۱). ظفیر

دوهمه نکاح دمنکوحې په زور وسوه جائزنه ده: **سوال**: (۷۸۴) کونډې هندې خپله نکاح په خپلی رضاسره وکړه اوشاهد هم سته اوس دانښځه چاپه وهلو ټکولو دنکاح څخه منکره کړه اوپه نکاح خوان یی هم انکار وکی اوس دانکاح خوان ددی ښځی نکاح دبل سړی سره کوی حال دادی چی دی دمخکی نکاح هم اقرار کوی خودزور دوجه څخه منکردی یوعالم صاحب وایی چی کله دانښځه منکره ده نونکاح فسخ کیدی سی نوپه دی صورت کی څه حکم دی اودښځی سره مخکی خاوند هم خلوت کړی دی؟

جواب: دبالغې کونډې نکاح ددی په خپلې رضا اوپه اجازه سره په کفو کی صحیح ده او چی کله دوه عادل شاهدان هم سته نودښځی انکار شرعًا معتبر نه دی (۱) اوپه دې صورت کی ددوهم سړی سره ددی نکاح جائزنه ده اونکاح کوونکی اوشرکاء وغیره ټول فساق اوعاصیان دی که دوه شاهدان معتبر دمخکنی نکاح نسته اوښځه منکره ده نوبیا دغه نکاح ثابته نه ده په داسی حالت کی دیوعالم دفسخ یادعدم جواز حکم کول صحیح دی. فقط

چی چاته دتورو اوبو سزا وسوه دهغه ښځه دوهم واده کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۷۸۵) یو سړی په حکم دسرکار تورو اوبو ته ولیږل سو اوس یې دراتلو څه امید نسته نوددده دښځی دوهمه نکاح کول جائزدی اوکه نه؟

جواب: ترڅو چی دغه سړی ژوندی دی یایی طلاق نه دی ورکړی تردغه وخته پوری دده ښځه دوهمه نکاح نه سی کولی دانکاح به شرعًا باطله وی (۲). فقط

دنکاح کولو څخه وروسته په انکار کولو سره نکاح پاته کیږی اوکه نه؟ سوال: (۷۸۶) یوسړی دخپلی لور نکاح په یوځای کی وکړه وروسته دځه وجه څخه لور اوپلار دواړه منکر سوه په دی صورت کی دانکاح صحیح پاته ده اوکه نه؟

جواب: چی دچاسره یی مخکی نکاح سویده هغه صحیح سوه بل ځای ددی نکاح صحیح نه ده اودنکاح څخه وروسته دولی یا دانجلی په انکار سره مذکوره نکاح نه فسخ کیږی که خاوند دعوه وکړه نو خپله ښځه بیولی سی. فقط

مطلقی دطلاق څخه وروسته دوهمه نکاح وکړه اوس په ذریعه دعدالت یی بیا دا ښځه حاصله کړه نوځه حکم دی؟ سوال: (۷۸۷) خلاصه دسوال داده چی میان دین خپلی ښځه بتولن

---

(۱) فنفذ نکاح حرة مکلفة بلا رضاء ولی الخ وله الاعتراض فی غیر الکفو (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الولی ص ۴۰۷ – ۴۰۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۵). ظفیر

(۲) امانکاح منکوحة الغیر الخ فلم یقل احد بجوازه فلم ینعقد اصلا (رد المحتار باب العدة ص ۸۳۵ ج۲، ط.س. ج۳ ص۵۱۲). ظفیر

ته په خط کی طلاق ولیکی اووی لیږی ښځی دوهمه نکاح وکړه ددی څخه وروسته چی کله میادین کوته راغی نو رپورټ یی وکی چی زما ښځه نسته عدالت بتولن میادین ته ورکړه نودا ښځه دمیا دین دپاره حلاله ده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی موافق ددې طلاق نامې چی دا طلاق نامه یامیادین په خپله لیکلی وی یایې په دوهم سړی لیکلی دی اوده ددی تصدیق کړی وی اوپه رضایی دستخط کړی وی نوپردی ښځی طلاقِ بائن واقع سو (۱) اودعدی څخه وروسته یی چی دکم دوهم سړی سره نکاح کړیده هغه صحیح سوه اوس دانښځه دمیادین دپاره حلاله نه ده خوکه خلګو ته ده دطلاق نامه لیکلو څخه انکار وکی یا ددی دنه منلو څخه یې انکار وکی اودوه شاهدان عادلان هم نه وه نوبیا دانښځه میادین لره حلاله ده. فقط

نکاح وسوه اوګوته ونه لګیده نوڅه حکم دی؟ سوال: (۷۸۸) دیوی ښځی نکاح سویده خو په وخت دنکاح پرسرکاری رجسټرباندی ګوتی ونه لګول سوی اوس مذکوره ښځه دوهمه نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: چی کله ددی ښځی نکاح سویده نوددوهم سړی سره ددی نکاح باطله اوحرامه ده ځکه چی دمنکوحة الغیر نکاح حرامه ده کما قال الله تعالی: والمحصنات من النسآء. الایة (سورة النساء : ۲۴). فقط

دخاوند څخه عاجزه سوه او دزناکاری کسب یې شروع کړی اوس ددوهم سره ددی نکاح کیدی سی اوکه نه؟ سوال: (۷۸۹) یوه ښځه دخپل خاوند دبی پرواهی څخه په دام دمصیبت کی ګیر سوه اودحکومت څخه یی سند حاصل کی اوپه بازار کی یی ناجائز کار شروع کړی اوس دادوهمه نکاح کول غواړی نودی ته دطلاقو ضرورت سته اوکه نه؟ (۲) که یوسړی خپله خوښینه په نکاح کې وساتی اوبچی هم پیداسی اومنکوحه بغیر دطلاقو څخه پریږدی نوښځی ته طلاق حاصل سو یا دطلاق اخیستو ضرورت سته؟

جواب: دطلاق اخیستو ضرورت سته بغیر دطلاقه دی لره بله نکاح کول جائزنه دی (۲).

۲. دطلاق اخیستو ضرورت یې سته بی له طلاقه مخکنی ښځه دنکاح څخه نه وزی او

---

(۱) کتاب الطلاق ان مستبینا علی نحو لوح وقع ان نوی وقیل مطلقا وعلی نحو الماء فلا مطلقا ولو کتب علی وجه الرصالة والخطاب کان یکتب یا فلانة اذا اتاك کتابی هذا فانت طالق طلقت بوصول الکتاب (درمختار) اما ان ارسل الطلاق بان کتب اما بعد فانت طالق فکما کتب هذا یقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الکتابة (رد المحتار کتاب الطلاق ص ۵۸۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۴۲). ظفیر

(۲) ترڅو چی خاوند طلاق نه دی ورکړی دخاوند ښځه ده که څه هم دحرام کاری کسب اختیار کړی. واما نکاح منکوحة الغیر الخ لم یقل احد بجوازه فلم ینعقد اصلا (رد المحتار ص۳۸۲ ج۲، ط.س. ج۳ ص۵۱۲). ظفیر

دخوښینی په موجوده حالت کی ساتل جائز نه دی. ([1]) فقط

چی کله نکاح سویده نودانکریزی عدالت په فیصله دانه سی ختمیدی: سوال: (۷۹۰) دهندی دیوسړی سره نکاح سویده خودوه دری کاله وروسته دنکاح څخه منکره سوه دخاوند کور ته نه ځی خاوند مجبوره سو دعوٰی یی په عدالت کی دائره کړه حاکم شاهدان واخیستل اودا فیصله یی وکړه چی ماته دنکاح کیدو اعتبار نسته اوس هنده ددوهم سړی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: که نکاح په حقیقت کی سوی وی نودښځی په انکار نکاح نه ماتیږی ددی ښځی دبل سړی سره نکاح صحیح نه ده چی دې ته معلومه ده چی زما نکاح داول سړی سره سویده باقی ثبوت عند الحاکم په دوو شاهدانو عادلانو کیدی سی ([2]) نوچی خاوند دعوه دنکاح وکړی اوښځه انکار نوسړی که دوه عادل شاهدان دنکاح پیش کړل نونکاح به ثابته وی ده لره داصحیح نه دی چی دابی له طلاق ورکولو څخه دمخکنی خاوند بغیر دبل چاسره نکاح وکړی. قال فی الشامی اما نکاح منکوحة الغیر ومعتدته فالدخول فیه لایوجب العدة ان علم انها للغیر لانه لم یقل احد بجوازه اصلاً ([3]) الخ ص۳۵۰ ج۲. فقط

چی کله خاوند تردولسو کالو پوری خبر وانه خلی نودوهمه نکاح کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۷۹۱) کونډی رحمت دخپلی لور چراغی نکاح دبندو سره وکړه چی ددی دولس کاله وسوه بندو مذکور دښځی هیڅ خبر وانه خیستی بلکی خواته یې هم ورنغی اونه طلاق ورکوی اونه یی خبر اخلی انجلی ځوانه ده دخاوند کورته تلل نه غواړی ددی مورهم داپه بل ځای کی په نکاح کول غواړی په دی صورت کی چی کم حکمِ شرعی وی مهربانی وکړی ددی څخه موخبر کړئ !

جواب: شرعی مسئله په دی صورت کی داده چی رحمت نومي ښځه چی کله جائز ولی دچراغی نابالغه وه اوپه هم دی حالت کی یی دځراغی نکاح دبندو سره وکړه دانکاح صحیح سوه ([4]) اوس چی ترځو بندو طلاق ورنه کړی یا مړنه سی چراغی لره دوهمه نکاح

([1]) دخوښینی سره یې چی څه وکړل هغه زنا ده او دښځی رشته په طلاق ختمیږی. ظفیر

([2]) ونصابها (ای الشهاده) لغیر هامن الحقوق سواء کان الحق مالا اوغیره کنکاح وطلاق ووکالة الخ رجلان او رجل وامرأتان (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار کتاب الشهادات ص۵۱۵ - ۵۱۲ ج۴، ط.س. ج۳ ص۴۲۴ و۴۲۵). ظفیر

([3]) وګوری رد المحتار باب العدة ۸۳۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۱۲. ظفیر

([4]) په بهار راوړویه کي چې قاضی دشریعت ته درخواست ورکړی نوفسخ دنکاح کولی سی اوپه نورو صوبوکی دمسلمانانو دجرګی په ذریعه چی په هغه کی دیوعالم کیدل ضروری دی، وګوری حیلة الناجزة از تهانوی یاکتاب الفسخ والتفریق از مولانا رحمانی. ظفیر

کول صحیح نه دی چی هرځنګه وی دبندو څخه دي جبراً او قهراً طلاق واخیستل سی.

منکوحه چی بی طلاقه کمه دوهمه دریمه نکاح وکړي هغه صحیح نه سوه: سوال: (۷۹۲) امرأة بالغة زوجت نفسها بامر ابيها فصحب بها الزوج مدة ودخل بها مرارا ثم فر منه الى ديار آخر فزوجها الثاني ولم يطلقها الاول فولدت بنتا ومات الزوج الثاني ثم زوجها الثالث فولدت بنتين وزوجها الاول حى طالب وهى راغبة فهل النكاح الاول باق ام لا وهل صح الثاني والثالث وكيف حال البنات وكيف المصلحة فيه ؟

جواب: النكاح الاول باق ولم يصح النكاح الثانى والثالث والبنات للثانى والثالث وترد الزوجة الى الاول فالاولاد للثانى على المذهب الذى رجع اليه الامام وعليه الفتوٰى كما فى الخانية والجوهرة والكافى. (۱) فقط

دولی په اجازه سره دنابالغ نکاح کیږی او دابی طلاقه دوهم واده نه سی کولی: سوال: (۷۹۳) داتو کالو دانجلی واده کول صحیح دی اوکه نه؟ اوچی دشپږو کالو په موده کی صرف دیوی ورځی دپاره تللی وی که دخاوند مرضی نه وی نوآیا دطلاق اخیستو څه صورت سته اوکه نه؟

جواب: داتوکالو په عمر کی که دانجلی واده پلار یاولی کړی وی نونکاح صحیح سوه اوس چی ترڅو دخاوند دبالغیدو څخه وروسته طلاق ورنه کی تردغه وخته پوری دغه انجلی دده دنکاح څخه نه سی وتلی دده ښځه ده بی دطلاق ورکولو دخاوند څخه بل ځای نکاح نه سی کولی (۲). فقط

خاوند دغلا دوجه جیل ته ولاړسی نوښځه دوهم واده کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۷۹۴) زما دلور واده په بهرت پورکی دیوسړی سره وسو دغه سړی جواګر اوغل دی، ددی وجه څخه ده ته ددوو نیمو کالو سزاسویده زما لورپه داسی حالت کی بله نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: دخاوند څخه دی طلاق واخیستل سی بی دطلاق ورکولو څخه دخاوند دوهمه نکاح به صحیح نه وی. فقط

که دیو سرکاری عدالت څخه دخاوند خلاف فیصله واخیستل سی نوڅه حکم دی؟ سوال: (۷۹۵) زید هنده چی دده ښځه ده دپلار کره پرښوولە یوپردی سړی جبراً او قهراً دزید

---

(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب ثبوت النسب ص۸۲۸ ج۲، ط.س. ج۳ ص۵۵۲ ، لو عاد حيا بعد الحكم بموت اقرانه قال الطحطاوي الظاهر انه كالميت اذا احي والمرتد اذا اسلم الخ ونقل ان زوجته له والاولاد للثاني (ردالمحتار كتاب المفقود ص۴۵۸ ج۳، ط.س. ج۴ ص۲۹۷). ظفير

(۲) وللولى انكاح الصغير والصغيرة جبراً ولو ثيباً الخ ولزم النكاح ولو بغبن فاحش (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الولى ص۴۱۷ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۲۵). ظفير

ښځه بوتله اوځلور میاشتی یی په خپل کورکي وساتله زید په عدالت کی دعوه وکړه او فیصله دزید خلاف وسوه نوپه دغه صورت کی دغه باری سړی دهندی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: دزید خلاف په فیصله کیدو باندی دزید ښځه دنکاح څخه نه وزي اودا سړی دپردی ښځي سره نکاح نه سي کولی سي ځکه چي دمنکوحة الغیر سره نکاح حرامه ده، قال الله تعالی: والمحصنٰت من النسآءِ ، الآیه (۱) یعنی دخاوند والا ښځی سره نکاح حرامه ده. فقط

نیکه (دپلار پلار) دلمسی نابالغي نکاح وکړه خو اوس یی خاوند خبرنه اخلی باید څه وسی؟

سوال: (۷۹۶) یونابالغه انجلی یتیمه ددری کالو نکاح ددی نیکه په خپل قوم کی وکړه چی دهغه څوارلس کاله وسوه تراوسه پوری دهلك والاوو څوك سړی واپس نه دی راغلی نه یی دانجلی دډوډی اودجامی خبر اخیستی دی خومعلومه سویده چی دغه هلك اودده مور ژوندی دی په داسی حالت کی ددی انجلی نکاح بل ځای کیدی سی اوکه نه؟

جواب: په داسی حالت کی دانجلی نکاح عند الاحناف بل ځای صحیح نه ده، که خاوند طلاق ورکړی نودعدی تیریدو څخه وروسته دوهمه نکاح کولی سی بی دطلاق اخیستو څخه یې نه سی کولی. کذافی الدر المختار (۲). فقط

دخاوند په موجودګی کی چی دکم پردی څخه یی حمل وسو دهغه سره نکاح: **سوال**: (۷۹۷) دزید دهندی سره نکاح وسوه څومیاشتی دخپل خاوند کره اوسیده اوبیا درشته دارانو کره راغله اوځوکاله اوسیده څه ورځی وروسته دهندی اودخالد تعلق وسو دخالد څخه دهندی حمل وسو دحمل څخه دری میاشتی وروسته دهندی رشته دارانو خالدته دزید دانتقال خبر ورکی اودومره موده وروسته یی ورکړه چی دعدی دورځو برابری وی نوپه دی صورت کی ددواړو نکاح صحیح کیدی سی اوکه نه؟

جواب: دهندی نکاح دخالد سره دبچی دپیدا کیدو څخه وروسته کیدی سی ددې څخه مخکی صحیح نه ده ځکه چی مسئله داده چی دخاوند دمرګ څخه وروسته که په دوو کالو کی بچی پیداسی نونسب ددی متوفی خاوند به ثابتیږی (۳) کمافی الدرالمختار

---

(۱) سورة النساء: ۴. ظفیر

(۲) په داسي حالت کي چي زوج نه حقوق ادا کوي اونه طلاق ورکوي نوکم ځای چی محکمه دقضا دشریعت دامیر تر نګراني لاندي موجوده وي هلته دقاضي په ذریعه اوکه دانه وي نو دمسلمانانو داتحادیې په ذریعه دي نکاح فسخ کړي بیادي نوي نکاح وکړي، دپوره تفصیل دپاره وګورئ: الحیلة الناجزة اوکتاب الفسخ والتفریق. ظ

(۳) الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب ثبوت النسب ج۲ ص۸۲۰، ط.س. ج۳ ص۵۴۳. ظفیر

ویثبت نسب ولد معتدة الموت لاقل منهما من وقته ای الموت اذا کانت کبیرة ولوغیر مدخول بها الخ باب ثبوت النسب وفیه ایضا من العدة وفی حق الحامل مطلقا ولوامة او کتابیة اومن زنا بان تزوج حبلی من زنا ودخل بها ثم مات الخ وضع جمیع حملها الخ (۱).

دخاوند په وجود کی بی طلاقه دوهمه نکاح باطله ده دخاوند دمرګ څخه وروسته چی دچا سره وغواړی واده کولی سی: **سوال**: (۷۹۸) یوی ښځی خپل خاوند چی ژوندی دی پریښووی اودبل سړی سره یی نکاح وکړه اومخکی خاوند طلاق نه وو ورکړی اوس په مخکی خاوند مړسو اوس ددوهم خاوند سره یی نکاح صحیح ده اوکه نه؟ زیات مستحق ددی دنکاح څوك دی اوښځه ددریم سره هم نکاح کولی سی اوکه نه هم دغه دوهم مستحق دی؟

جواب: ددوهم سړی سره ددی نکاح باطله ده مخکی نکاح قائمه ده دمخکی خاوند دمرګه وروسته چی عده څلورمیاشتی اولس ورځی پوره سی نوچی دچا سره ددی خوښه وی نکاح کولی سی ددی دوهم سړی چی په خپل کورکی یی ساتلی ده هیڅ حق نسته بلکی ددی په دی فعل سره فاسق اوعاصی سو . فقط

وران خاوند هم چی ترڅو طلاق ورنه کړی دوهمه نکاح صحیح نه ده: **سوال**: (۷۹۹) دشپږو کالو راهیسي داسی سویده چی زما خاوند دورانی دوجه زه پریښی یم دخرڅ خوراك څخه ډیره مجبوره یم اوریدلی می دی چی هغه زه په یوی ډمی خرڅولم په دی صورت کی دوهمه نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی چی هرڅنګه کیدی سی دخاوند څخه دی طلاق واخیستل سی دطلاق اودعدی تیریدو څخه وروسته به دوهمه نکاح صحیح وی دطلاق څخه مخکی ښځی لره دوهمه نکاح صحیح نه ده (۲). فقط

بی له طلاقه دپنځلسو کالو راهیسی دبل په کور کی ده آیا دده سره نکاح کیدی سی؟ سوال: (۸۰۰) یوه ښځه تقریبا دپنځلسو کالو څخه تللی ده دبل په کورکی آباده ده اوخاوند ورته تراوسه طلاق نه دی ورکړی ددی ښځی نکاح ددی سړی سره کیدی سی چی دچاپه کورکی اوسیږی؟

جواب: دمخکنی خاوند څخه دطلاق ورکولو څخه یا دوفات کیدو څخه اودعدی تیریدو څخه بغیر ددوهم سړی سره نکاح صحیح نه ده. فقط

---

(۱) ایضا باب العدة ص۸۳۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۴۳. ظفیر

(۲) دداسي خاوند خلاف په عدالت یا دمسلمانانوپه جرګه کی دي درخواست دنکاح دفسخ کولی سی. وګورئ: الحیلة الناجزة وکتاب الفسخ والتفریق. ظفیر

دبد دینه جاهل خاوند ښځه هم بی طلاقه بله دوهمه نکاح نه سی کولی: **سوال**: (۸۰۱) دیوه جاهل سره دیوی تعلیم یافته انجلی واده په غلطی وسو اوس انجلی دخاوند دبد دینی دوجه څخه متنفره ده دشریعت له لحاظه څه کول په کاردی؟

جواب: په دی صورت کی چی ترڅو خاوند طلاق ورنه کړی څه صورت دجلا کیدو نه سی کیدی اونه بله نکاح کیدی سی. فقط

ښځه بی له طلاقه اوبی فسخ څخه دوهمه نکاح نه سی کولی: **سوال**: (۸۰۲) داول خاوند په وجود کی بی له طلاقه دده ښځه دده دوهمه نکاح کولی سی اوکه نه؟ مذکوره ښځی دوهمه نکاح په وجود دمخکنی خاوند کی کړیده ددوهم خاوند څخه یی اولاد نارینه او زنانه پیدا سوي موجوددی په ترکه کی داستحقاق ملکیت غواړی دا اولاد چی ددوهم خاوند څخه دی شرعًا حکم دحلالیدو غواړی اوس هم که مخکی خاوند ښځه وغواړی نوپه حق دده کي شرعًا څه حکم دی؟

جواب: دمخکنی خاوند په وجودکی بی له طلاقو دده یابی له څه داسی کاره چی موجب دفسخ دنکاح وی دده ښځی لره نکاح ثانی جائزنه ده سره ددی علمه چی ددی خاوند سته طلاق یی نه دی ورکړی بل داسی څه وجه دفرقت ددوی په مینځ کی نه ده واقع سوی ددوهم خاوند نکاح ددی ښځی سره باطله ده اودده اولاد صحیح النسب نه دی وارث دترکی ددوهم خاوند هم نه دی. کماقال فی البحر تزوج بامراة الغیر عالما بذالك ودخل بها لاتجب العدة علیها ولایحرم علی الزوج وطؤها وبه یفتی لانه زنا والمزنی بها لاتحرم علی زوجها الخ شامی (۱) ص۲۹۳ ج۲. وفیه ایضا اما نکاح منکوحة الغیر ومعتدته فالدخول فیه لایوجب العدة ان علم انها للغیر لانه لم یقل احد بجوازه فلم ینعقد اصلا الخ (۲) ص۳۵۰ ج۲. نو واضحه دی وی چی په صورت موجوده کي نکاح ثانی باطله ده، اولاد دده ولد الحرام دی اووارث دترکه ددوهم خاوند څخه دی اوداول خاوند نکاح باقی ده، ده لره وطی جائز دي اوښځه دده دی ده ته وسپارل سی. فقط

صرف په وهم او ګمان سره چی خاوند مړ وګنل سی نکاح کول صحیح نه دي: **سوال**: (۸۰۳) دامام الدین څه روپی دده دورور سره وی ده خط ولیکی چی زما روپی راولیږه په روپو رارسیدو کی وخت تیرسو نودناجوړی په حالت کی دی په خپله راغی دغه وخت وبایی مرض وو دده ورور وویل چی ماستا روپی په منی آرډر روانی کړیدی ته په خپله ولاړسه اووصول یی کړه دی واپس خپل وطن ته روان سو خودغه وخت زیات ناجوړه سو خور یی

(۱) ردالمحتار فصل فی المحرمات قبیل باب الولی ص۴۰۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۰. ظفیر
(۲) ردالمحتار باب المهر ص۴۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۳۲. ظفیر

په ریل کی سپورکړی کله چی امام الدین وطن ته رانغی نودده ښځی دده ورور ته ولیکل چی زما خاوند ژر راولیږه چی دروپو منی آرډر وصول کړی ددې ځای څخه جواب ولیکل سو چی دی په فلانی تاریخ په ریل کی سپور سویدی او ناجوړه هم وو نوبیا دده ښځی اوبچیانو ته فکر سو اوپه تلاش کولو یې هم پته ونه لګیده دده ښځی دا خیال وکی چی دی مړ سویدی عده دوفات یی تیره کړه اونکاح یی وکړه آیا دانکاح په دی صورت کی صحیح سوه اوکه نه؟

جواب: مسئله داده چی کله ښځی ته خبر را ورسیدی چی ستاخاوند مړسویدی اوپه دی خبره عده دوفات څلور میاشتی لس ورځی تیری سی نودوهمه نکاح صحیح ده اوکه بی دخبر څخه صرف دا خیال وکی چی زما خاوند به مړ سوی وی کنې ضرور به راغلی وو او داعده تیره کړی اودوهمه نکاح وکړی نودوهمه نکاح په دی صورت کی صحیح نه ده، په درمختار کی دی: غاب عن امراته فتزوجت بآخر الخ قوله غاب عنه امرأة الخ شامل لما اذا بلغها موته اوطلاقه فاعتدت وتزوجت (۱) الخ شامی. فقط

دخاوند دعوٰی خارجه سی نودی ښځی ته دواده حق نسته: **سوال**: (۸۰۴\) یوی کونډی ښځی دیوسړی سره نکاح وکړه اوتر څلورو میاشتو پوری دده په کور کی اوسیدله بیا دکوره ووتله په وجه دسخت تکرارچی دناکح سړی زړه منکوحه سته اودناکح عمر شپیته یا پنځه شپیته کاله دی اوس دانښځه دده په کور کی داوسیدو څخه قطعًا انکار کوی مذکوره سړی ددی دبیولو دپاره راغی نودا دده سره ولاړه اوپر سړی یی تشدد هم وکی اوپه لرګی یی هم ووهی اوپه بل ځای کی یی نکاح وکړه یو یادوی میاشتی وروسته ددغه ځای څخه هم بل ځای ولاړه اوس هغه سړی چی دچاسره څلور میاشتی اوسیدلی وه په مجاز عدالت کی یی دعوه وکړه ښځه ونیول سوه دښځی بیان چی عدالت واخیستی نو ددی سړی دعوٰی یی خارجه کړه اوښځه یی خود مختاره کړه اوس دانښځه دیوبل سړی سره نکاح کول غواړی کولی یې سی اوکه نه؟

جواب: ترڅوچی داسړی چی دکونډی سره یی نکاح کړی وه اومجاز عدالت دده دعوٰی خارجه کړی وه طلاق ورنه کړی اوعده تیره نه سی نودبل سړی سره دانښځه نکاح نه سی کولی که ویې کړی نودا نکاح به باطله وی (۲). فقط

خاوند یی دکوره وباسی نوښځه دوهمه نکاح کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۸۰۵\) یوه بالغه انجلی ددی خاوند ایستلی ده ددی نکاح په بل ځای کی جائزده اوکه نه؟

---

(۱) ردالمحتار للشامی باب ثبوت النسب ص۸۲۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۵۳. ظفیر

(۲) والمحصنٰت من النساء. سورة النساء: رکوع ۴. ظفیر

جواب: په دوهم ځای کی نکاح داول خاوند څخه دطلاق اخیستو څخه وروسته کیدی سی یعنی چی کله اول خاوند طلاق ورکړی اودطلاق عده دری حیضه تیرسی دغه وخت ددوهم سړی سره دابنځه نکاح کولی سی خوصرف په ایستلوسره طلاق نه واقع کیږی خو که خاوند دالفظ چی ووزه اوولاړه سه ووایی اونیت یی باندی دطلاقو وی نوطلاق بائن واقع کیږی اودعدی څخه وروسته دوهمه نکاح کولی سی غرض داچی ووزه اوداسي نور الفاظ کنایی دی که په دی کی نیت دطلاقو وی نوواقع کیږی اودنیت حال دخاوند په ویلو سره معلومیدی سی یاداسی قرائن وی چی دهغه څخه معلومه سی چی دخاوند نیت دطلاقو دی اوداتفصیل په کتابونو دفقه کی سته په بعضو کنایاتو کی مذاکره دطلاقو وی اوپه بعضوکی حالت دغیض اوغضب قرینه دطلاق مراد کیدو کیږی او ووزه وغیره په هغه الفاظوکی دی چی په دی کي په هرحال کی نیت ضروری دی کذافی الدرالمختار.[1] فقط

دشلو کالو راهیسی چی کمه بنځه دخاوند څخه جلاوی هغه نکاح کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۸۰۶\) خلاصه دسوال داده چی یوه بنځه دشلو کالو څخه دخپل خاوند څخه بیله ده نودا دوهمه نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: چی ترڅو دابنځه دخاوند څخه طلاق وانه خلی ترهغه وخته دادوهمه نکاح نه سی کولی اول به دده څخه طلاق واخلی بیاچی عده تیره سی دغه وخت ددوهم سړی سره نکاح کولی سی. فقط

دغیر مطلقې سره دعدالت دفیصلی سره هم نکاح جائزنه ده؟ سوال: (۸۰۷\) اصغری او اکبری دوی خوندی دی داصغری نکاح دزید سره وسوه خوځه موده وروسته عمر داصغری سره دخپلی نکاح دعوه په عدالت کی دائره کړه اصغری یې په خپله قبضه کی واخیسته اونکاح یی ورسره وکړه بی دطلاق ورکولو دزید، اواکبری دزید سره نکاح وکړه څه موده وروسته عمر پاګل سو پاګل خانی ته ولاړی چی دهغه څخه لس کاله وسوه او لاعلاج دی اصغری دبکرسره اوسیدله چی دهغه څخه یی یوزوی هم پیداسو چی اوس داوو اتو کالو دی خواوس بکر داصغری سره نکاح کول غواړی دزید اوعمر څخه طلاق اخیستل ناممکن دی، شرعا جائزدی اوکه نه؟

جواب: ترڅو چی زید اصغری ته طلاق ورنه کړی اوعده تیره نه سی تردغه وخت دعمر سره هم داصغری نکاح صحیح نه ده اونه داصغری سره دبکر نکاح جائز ده[2] او نه دزید

---

[1] کنایة عند الفقهاء ما لم یوضع له ای الطلاق واحتمله وغیره فالکنایات لا تطلق بها قضاء الا بنیة او دلالة الحال الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الکفایات ص ۲۳۵ - ۲۳۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص۲۹۲). ظفیر =

داکبری سره ځکه چی داکبری خور اصغری دزید په نکاح کی تراوسه پوری ده (۱). فقط

دخنثی سره چی کله نکاح وسوه نودوهمه نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۸۰۸۱) دیوی نابالغی انجلی نکاح ددی مور اوپلار دیوی خنثٰی سړی سره وکړه چی اعضاء دتناسل یی ډیره کوچنی ده اوددی په بیخ کی یوسوری دی چی دهغه څخه متیازی راځی دبلوغ څخه وروسته دهلك داخبره ښکاره سوه په دی صورت کی که دا انجلی دبل سره عقد کول غواړی نوبی دطلاقه یی کولی سی اوکه نه؟

جواب: که داسړی چی دچاسره دنابالغی انجلی نکاح سویده خنثٰی مشکل دی چی دده سړی اوښځه کیدل متحقق نه دی نودا نکاح به موقوفه وی وروسته چی متحققه سی چی سړی دی نونکاح صحیح کیږی اوکه متحققه سی چی دانښځه ده نونکاح باطله ده ځکه چی دښځی نکاح دښځی سره صحیح نه ده اوخنثٰی مشکل هغه دی چی دده دواړه ښځی وی دسړی هم اودښځی هم یاهیڅ هم نه وی اوکه ترآخره پوری دا اشکال باقی وی چی نه دده سړی کیدل معلوم وی اونه ښځه کیدل نو نکاح باطلیږی (۲) په صورت مسئوله کی سائل دا لیکلی دی چی عضو تناسل دده ډیر کوچنی دی اوپه بیخ کی یی سوری دی چی ددی څخه متیازی راځی ددی څخه معلومه سوه چی داخنثٰی نه دی سړی دی خونامرد اوعنین دی په دی کی احناف داتفصیل کوی چی په دی صورت کی نکاح منعقد کیږی بیاکه دخاوند عضو تناسل دومره کوچنی وی چی په شان دیو ځوندی وی چی ددی په فرج کی داخلیدل ممکن نه وی نودده حکم دمجبوب دی یعنی دمقطوع الذکر په شان دی چی دښځی په طلب به قاضی په دوی کی فوراً تفریق وکړی اوکه داسی نه وی بلکی عنین وی نودیو کال مهلت به خاوند ته دعلاج ورکول سی ددی څخه وروسته که ښځه طلب وکړی نوقاضی به تفریق وکړی (۳) خو په دی زمانه کی چی قاضی نسته نودفریقینو

---

(۲) اما نکاح منکوحة الغیر الخ فلم یقل احد بجوازه فلم ینعقد اصلا (ردالمحتار ص۴۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص۱۳۲). او دحکومت فیصله غلطه ده. ظفیر

(۱) وحرم الجمع بین المحارم نکاحا وعدة الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۰ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۳۸). ظفیر

(۲) هو عقد یفید ملك المتعة ای حل استمتاع الرجل من امراة لم یمنع من نکاحها منع شرعی فخرج الذکر والخنثٰی المشکل (درمختار) ای ایراد العقد علیهما لا یفید ملك استمتاع الرجل بهما لعدم محلیتها الخ (رد المحتار کتاب النکاح ص۳۵۲ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۳ و۴). ظفیر

(۳) اذا وجدت المراة زوجها مجبوبا او مقطوع الذکر فقط اوصغیر جدا کالرز ولو قصیرا لایمکنه ادخاله داخل الفرج قوله فرق بینهما الحاکم بطلبها فی الحال الخ لو وجدته عنینا اوخصیا الخ اجل سنة الخ فان وطی مرة والا بانت بالتفریق بطلبها (الدرالمختار ص۲۵۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۹۴). ظفیر

یومسلمان حکم به داکاروکی اوکه داهم نه سی کیدی نوبی دطلاقو ورکولو دخاوند څخه اودعدی دتیریدو څخه که خلوت سوی وی دوهمه نکاح صحیح نه ده. فقط

دعمر قیدی ښځه دوهمه نکاح کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۸۰۹) یوسړی لره حکومت عمر قید ورکړیدی اودتورو اوبو څخه یی اړولی دی باقی ښځه منکوحه بالغه غیر مدخوله دده په کورکی په سبب دبیری دفتنی دزنا اودعدم دنفقه وروسته دفرقت اودفسخ دنکاح اول څخه ددی ښځی دبل سړی سره نکاح کول جائز دی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی ښځه خپله نکاح نه سی فسخ کولی اودوهمه نکاح نه سی کولی اودمفقود مسئله دلته نه سی جاری کیدی ترڅو چی خاوند طلاق ورنه کړی یایی دمرګ خبر رانسی اوعده تیره نسی تردغه وخته پوری دوهمه نکاح نه سی صحیح کیدی.

په عده کی دننه نکاح جائزنه ده اوچی څوک داسی وکړی هغه فاسق دی: **سوال**: (۸۱۰) څوکسان دطلاقو په عده کی دننه نکاح کوی ددوی په باره کی څه حکم دی اودا صحیح ده اوکه نه؟ اوددوی دپاره څه کفاره ده؟

جواب: په عده کی دننه نکاح ثانی کول باطل اوناجائز دی اوپه عده کی دننه نکاح نه منعقده کیږی په عده کی بالکل نکاح نه دی کول په کار عده دطلاقو دری حیضه دی ددی څخه وروسته نکاح جائزده اوچی کم سړی داسی کوی یایی په بل کوی دی مرتکب دفعل حرام اوګنهګار دی (۱) ددوی دپاره همداکفاره ده چی توبه دی وکاږی اوبیا بالکل دي داسی ونه کړی ماسوٰی دتوبی څخه بله څه سزا یاجرمانه پردوی نسته داسزا کیدی سی چی څوك داسی کوی نودهغوی سره دی تعلق پرینبوول سی اوهیڅ قسم تعلق دی ورسره ونه ساتل سی. فقط

چی دکمی ښځی خاوند مړسی هغه کله نکاح کولی سی؟ سوال: (۸۱۱) یوه کونډه ښځه دهغې نکاح په کم از کم څومره موده کی کیدل پکاردی آیا په دری میاشتی اولسو ورځو کی هم کیدی سی اوکه څلور میاشتی لس ورځی مشروط دی؟

۲. اودخاوند دفوت کیدوځای مخکی دعدی څخه بی ضرورته په پرینبودو سره په دوهم عقد کی څه نقصان خونه راولی؟

۳. که دڅلورو میاشتو اولسو ورځو دپوره کیدو څخه مخکی نکاح وسی نوجائزده اوکه نه؟ که جائز نه وي نوچی طلاق یې ورکړی آیا دوباره ددی سړی سره نکاح کول ضروری دی اوکه دده سره به مجبورا ختم دعدی کوی. فقط

---

(۱) اما نکاح منکوحة الغیر ومعتدته الخ لم یقل احد بجوازه فلم ینعقد اصلا (ردالمحتار باب العدة ص۸۳۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۱۲). ظفیر

۴. نکاح ثانی مخکی دعدی څخه وسوه، خوشپه دحیض وه ددی وجه څخه مجامعت ونه سو نوددی دپاره دطلاق څه شکل دی؟

۵. دیو سړی نکاح په لوړه طریقه وسوه چې دښځې ورته ددرواغو توصیف سوی وو او ښځه یې ددې په خلاف باندې وه ناکح متنفر سو نوده لره څه کول پکار دي؟ او سړی دمهر طاقت هم نه لري؟

جواب: دکوندې یعني چې دچاخاوند مړوی عدت ئی لس ورځی او څلور میاشتی دی (۱) ددی مودی څخه وړاندی نکاح نه سی کیدی او چه په عدت کي کمه نکاح وسوه دا نکاح باطله ده منعقده نه ده په دې کي د طلاقو ضرورت نسته او نه دا ښځه ددی سړی سره په نکاح کولو مجبوره ده، دعدت تیریدو څخه وروسته چه دچا سره ئی هم خوښه سی نکاح دی وکړی او په داسی ناجائز نکاح کي بی ددخول او دصحبت څخه مهر نه لازمیږی اوکه صحبت شوی وی نو مهر مثل لازم دی. (۲) فقط

دبالغی چه کمه نکاح په اجازت سره وسوه دویمه نکاح صحیح نه ده: **سوال**: (۸۱۲) یو سړی په منصوری دخپلی لور بالغی نکاح وکړه جینۍ په شیر کوټ کي پرخپل کور وه خو دی سړی وویل چه ما دخپلی لور څخه پوښتنه کړیده او راغلی یم هغی په خوشحالۍ اجازت راکړیدي او په دی نکاح کي ډیر سړی موجود وه اوس ئی برادری دناوی ورکولو څخه مانع ده حال دا دی چه ټولو ته ده اقرار کړیدی چه ما ددی نکاح وکړه او راغلم ډیرو سړیانو ورته دروپو طمع ورکړه دهغوی په غولولو سره دی واده نه ورکوی بلکه په بل ځای کي ددی په نکاح کولو تیار دی او په منصوری دجینۍ دنکاح څخه وړاندی پنځه سوه روپی مهر او نان او نفقه تحریر کړل خاندان وائی چه دجینۍ په غیر حاضری کي نکاح ونه سوه او ناجائز زور اچوی شرعًا دا نکاح سویده او که نه؟ پلار هر قسم راضی وو او تحریر ئی کړیدی، اوس په غولولو سره پښېمانه سویدی ډیر گواهان سته؟

جواب: پلار چه کمه نکاح دبالغي لوري دهغې په اجازت کړیده هغه نکاح صحیح سوه او منعقده سوه اوس ددویم سړی سره نکاح ددی جینۍ صحیح نه ده او دخاندان زور اچول ناجائز دی او په دی ناجائز زور اچولو سره مخکي نکاح نه ده ماته سوی او دپلار انکار کول معتبرنه دي ولي چه دده په تحریر اوګواهانو سره نکاح ثابته ده اوپه نص قرآنی سره

---

(۱) والعدة للموت اربعة شهر بالاهلة لو فی الغرة وعشر من الایام بشرط بقاء النکاح صحیحا الی الموت مطلقا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب العدة ص ۸۳۰ ج۲ ط. س. ج۳ ص۵۱۰). ظفیر

(۲) باب النکاح الفاسد انما یجب فیها مهر المثل والعدة بالوطی لا بمجرد العقد ولا بالخلوة (الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب العدة ص۸۳۲ ج۲، ط.س. ج۳ ص۵۱۲). ظفیر

دمنکوحه نکاح باطله ده کما قال الله تعالی: والمحصنٰت من النساء الخ .

چی دچا خاوند مړسو دهغه نکاح په عده کی صحیح نه ده: سوال: (۸۱۳\) دیوی ښځی خاوند په دریم درمضان دمیاشتی مړ سو وروسته ددی رشته دارانو ددی نکاح جبراً دیو داسی سړی سره وکړه چی دهغه څخه ددی نفرت وو دانکاح په څلورم دمحرم وسوه آیا دا نکاح چی په عده کی وه جائز ده؟

جواب: عده دوفات لس ورځی اوځلور میاشتی دی دعدی ختمیدو څخه یوه ورځ مخکی هم دوهمه نکاح حرامه ده اوباطله ده دانکاح شرعًا صحیح نه سوه، قال الله تعالی: لا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله. الآیه. (۱) ترجمه: دنکاح قصدمه کوی تردی چی عده پوره سی. وقال الله تعالی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجًا یتربصون بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. (۲) الآیه. ترجمه: اوچی کم خلګ په تاسی کی وفات سی او ښځی پریږدی نودغه کونډی ښځی به څلور میاشتی اولس ورځی ځان دنکاح وغیره څخه بندوی اودعدی پوره کیدو انتظار به کوی.

په عده کی دننه نکاح صحیح نه ده او دیو دوو طلاقو څخه وروسته هم دخاوند سره نکاح صحیح ده: سوال: (۸۱۴\) یوسړی خپلی ښځی ته طلاق ورکی اوددی نکاح په عده کی دیوبل سړی سره وسوه اوس دوهم خاوند هم طلاق ورکی ښځه غواړی چی زما نکاح دی په عده کی دننه داول خاوند سره وسی آیاپه دی صورت کي داول خاوند سره نکاح ددی ښځی کیدی سی اوکه نه؟

جواب: کمه دوهمه نکاح چی په عده کی دننه سویده هغه باطله ده ددی طلاق هم واقع نه دی (۳) اوکه اول خاوند دری طلاقه نه وی ورکړی یو یادوه طلاقه یی ورکړی وی نوکه په صریح الفاظو سره طلاق یی وکړی وی نوبی دنکاح څخه هم په عده کی دننه رجوع کولی سی اوکه په صریح الفاظو سره یی طلاق نه وی ورکړی بلکه په کنایی الفاظو سره یی طلاق ورکړی نودا طلاق بائن سو بغیر دنکاح څخه رجعت نه سی کولی خو داول خاوند سره نکاح په عده کی اودعدی څخه وروسته یې کولی سی اوکه دری طلاقه یی ورکړی وو نو بیا بی له حلاله به داول خاوند سره نکاح صحیح نه (۴) وی. فقط

---

(۱) و(۲) سورة البقره: رکوع ۳۰ . ظفیر

(۳) اما نکاح منکوحة الغیر ومعتدته لم یقل احد بجوازه فلم ینعقد اصلا (ردالمحتار باب المحرمات ص ۴۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۳۲). ظفیر

(۴) إذا طلق الرجل امرأته تطلیقة رجعیة أو تطلیقتین فله أن یراجعها في عدتها رضیت بذلك أو لم ترض (هدایة باب الرجعة ص۳۷۳ ج۲، ط.س. ج۳ ص۲۸۴ - ۲۸۲) وإذا کان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن یتزوجها =

که دبسم الله دپلار نوم ونه ښیم نوطلاق، ددی ویلو څه حکم دی؟ سوال: (۸۱۵\) زید وویل که ما دبسم الله دپلار نوم ونه ښووی نوزما ښځه طلاقه ده اودبسم الله دپلار نوم یی ونه ښووی نو څه حکم دی؟ مجیب احتیاطًا دایمان اودتجدیدِ نکاح حکم وکی زید چی کله دتجدیدِ نکاح دپاره خپلی ښځی ته ورغی نوښځی انکار وکی او ددوهم خاوند اراده یی ښکاره کړه آیا دزید ښځه ددوهم خاوند سره نکاح کولی سی؟

جواب: اقول وبالله التوفیق چی حکم دتجدید دایمان اودنکاح احتیاطًا په دی صورت کی وو نه ددی وجه څخه چی دی یقینا کافر سویدی. یمکن التاویل وان کان ضعیفًا لا یحکم بکفره. ردالمحتار وغیره. نومذکوره ښځی لره روا نه دی چی دابی طلاقه دزید او دعدی تیریدو څخه دبل چاسره نکاح وکړی. په درمختار کی دی: وما فیه خلاف یؤمر بالاستغفار والتوبة وتجدید النکاح الخ قوله وتجدید النکاح ای احتیاطًا قوله: ای یأمره المفتي بالتجدید لیکون وطؤه حلالاً باتفاق وظاهره انه لا یحکم القاضي بالفرقة بینهما واقدم ان المراد بالاختلاف ولو روایة ضعیفه . ردالمحتار جلد ۳ ص ۲۹۹. فقط

چې هرڅه وجه وي خو دمنګوحی سره بی طلاقه نکاح صحیح نه ده: **سوال**: (۸۱۶\) زید خپله ښځه خرڅول وغوښتل هغه بی طلاقه جلا سوه دبل په کورکی آباده ده اوس ددی دوهم سړی سره نکاح کول غواړی څه حکم دی؟

جواب: ترڅو چی ورته زید طلاق ورنه کړی اوعده تیره نه سی ترهغه ددی دوهم واده صحیح نه دی. فقط

توبه دی وکاړی اودعدی څخه وروسته دی بیا نکاح وکړی نودی دی معاف کړل سی: **سوال**: (۸۱۷\) زید دیوی کونډی سره په ورځو دعدی کی نکاح وکړه په دی خیال چی دورځو دحمل او داختتام ترعدی پوری به دزید مور اوپلار به ښځه دعدی تیرولو دپاره په خپل کور کی نه پریږدی خاوندان جلا کړه څه حکم دی؟

جواب: دحاملی ښځي عده وضع دحمل ده نو ددی څخه مخکی چی کمه نکاح وسوه هغه باطله ده دادی معدوم وګڼی اودعدې څخه وروسته بیا په رضا دښځی دخاوند نکاح ترڅل ضروری دي زید چی په هرحال په عده کی نکاح کړی وه په دی سره عاصی اوفاسق سو توبه دی وکاړی اونکاح دی بیادعدی څخه وروسته وکړی اوزیدکه توبه وکاړی اودعدی تر ختمیدو پوری داجلا کړی نوخاندان والا دی دده قصور معاف وګڼی اودده سره دی تعلق وساتی دغه وخت چی خاندان والا دزید وغیره سره دمجرمانو تنبیه دپاره څه

= في العدة وبعد انقضائها الخ وان کان الطلاق ثلاثا الخ لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره ویدخل بها ثم یطلقها أو یموت عنها (ایضاً فصل فیما به المطلقة ص۳۷۸ ج۲). ظفیر

کړیدی ښه یی کړیدی دتوبی څخه وروسته اوپر ګناه دپښیمانه کیدو څخه وروسته بیا ورسره تعلق ساتل په کاردی. فقط

مخکی خاوند چی طلاق نه دی ورکړی نو دوهمه نکاح صحیح نه ده: سوال: (۸۱۸) رحمت بی بی دوقاربهشتی په نکاح کی وه وقاربهشتي ديوې مقدمی دبیری رحمت بی بی پرې ښوولە او وتښتیدی په دې دوران کی حافظ عبد الغفور مذکوره ښځه په کورکي وساتله اووایی چی مادی سره نکاح کړیده ددی څخه وروسته په رحمت بی بی اوعبدالغفورکی جګړه وسوه اوتقریبا دشپږو میاشتو راهیسی رحمت بی بی دعبدالغفور څخه بیله ده اوس درحمت بی بی نکاح دبل سړی سره جائزده اوکه نه؟ اوکه درحمت بی بی نکاح دعبد الغفور سره سوی وی هم نواوس طلاق سویدی اوکه نه؟

جواب: تراوسه پوری رحمت بی بی دوقاربهشتی په نکاح کی ده ځکه چی دوقار بهشتی په تښتیدو دده ښځه دنکاح څخه نه وزی، ددی وجه که بالفرض عبدالغفور ددغه ښځی سره نکاح کړی هم وی نودا نکاح باطله ده اودطلاق ضرورت یې نسته اونه طلاق واقع کیدی سی اودرحمت بی بی نکاح ماسوا دوقار دبل چاسره هم نه ده جائز خوکه وقار بهشتی مخکی خاوند مړسو یامفقود الخبر وی نوبیا ددی موافق بل حکم کیدی سی.

چی خاوند ورک سی نوښځه بله نکاح کولی سی اوکه نه؟ سوال: (۸۱۹) دهندی دزید سره دنکاح دری کاله وسوه چی سویده اوزید ددووکالو راهیسی ورك دی دهندی لور اوپلار روپی واخیستی اودهندی نکاح یی دعمر سره وکړه دانکاح جائزده اوکه نه؟ اوپه ناکح او پر شریکانو څه جرم دی؟

جواب: په دی سورة کی دهندی دوهمه نکاح دعمر سره صحیح نه ده [۱] نکاح کوونکی او معاونین ګنهګار دی توبه دي وکاړی. فقط

خاوند پاګل سی نوښځه دوهم واده کولی سي اوکه نه؟ سوال: (۸۲۰) دزیدمنکوحه ترلسو کالو پوری تقریبا دزید سره وه خواتفاقاً زید پاګل سو ښځی څومیاشتی مزدوری وکړه اوخپله ګذاره یی کوله خواخر دیوسړی طمعه داره سوه اوبل ښار ته ولاړه مثلا دعمر سره یی سکونت اختیارکی تراوو کالو دعمر سره اوسیدله اوس پوښتنه داده چی دانښځه دعمر سره نکاح کولی سی اوکه نه؟ که دجواز دنکاح څه صورت وی نواطلاع راکړی.

جواب: داول خاوند دطلاق څخه بغیر دوهمه نکاح دعمر سره صحیح نه ده اوچی زید پاګل دی دده طلاق هم نه صحیح کیږی ترڅو چی زید ښه سوی نه وی دده طلاق نسي [۲]

---

[۱] اما نکاح منکوحة الغیر ﷺ لم یقل احد بجوازه (ردالمحتار باب العدة ص ۸۳۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۱۲). ظ

[۲] ولا یقع الصبی والمجنون (هدایه کتاب الطلاق ص۳۳۷ ج۲) دتفصیل دپاره وګوری الحیلة الناجزه. ظفیر

سی واقع کیدی. دښه کیدو څخه وروسته که زید طلاق ورکړی اوعده تیره سی نودغه وخت دبل سړی سره دا نکاح کولی سی . فقط

کمه ښځه چی خاوند داوولسو کالو راهیسی پریښی ده هغه څه وکړی؟ سوال: (۸۲۱\) دیوی ښځی داوولسوکالوراهیسی نکاح سویده خودا دومره موده دا دمور اوپلار پرکور ناسته ده خاوند نه خرچه ورکوی اونه یی خیال کوی اونه طلاق ورکوی که ددی بی طلاقه بل ځای نکاح وسی نوجائزده اوکه نه؟

جواب: په درمختار کی دی: ولا یفرق بینهما لعجزه عنها بانواعه الثلاثة ولا بعدم ایفائه لو غائبا حقها الخ. (۱) نومعلومه سوه چی مذکوره ښځه بی دخاوند دطلاقه اوبی دعدی تیریدو څخه بله نکاح نه سی کولی. فقط

اووم فصل

حرمت دنکاح په سبب دطلاق

غیر مدخوله ته دری طلاقه وسی نو اوس ورسره نکاح جائزده اوکه نه؟ سوال: (۸۲۲\) زید خپلی منکوحه غیرمدخوله ته دری طلاقه ورکړیدی آیا دیوه کال څخه وروسته بی حلالې دزید سره په نکاح کی راتلی سی اوکه نه؟

جواب: په کتابونو دفقه کی دی چی که غیر مدخوله ته دری طلاقه جلا جلا ورکول سی نودا یوطلاق بائن کیږی دوهم اودریم طلاق نه واقع کیږی اوکه دری طلاقه په یوځای وی اوپه یووار چی داسی ووایی: انت طالق ثلاثا. یعنی تاته دری طلاقه دی نودری واړه واقع سوه (۲) نوبیابی له حلالی نکاح صحیح نه ده اوپه مخکی صورت کی بی له حلاله هم نکاح کولی سی (۳). فقط

دخپلی مطلقی سره په دوباره نکاح: **سوال**: (۸۲۳\) یوسړی خپلی ښځی ته طلاق ورکی پنځه میاشتی وروسته دامطلقه ددی سړی سره نکاح کولی سی؟

جواب: که دی ښځی ته خاوند دری طلاقه ورکړی وی نوبی حلاله داول خاونـد سره ددی

---

(۱) الدرالمختار علی هامش رد المحتار باب النفقة مطلب فسخ النکاح بالعجز ص۹۰۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۹۱. داسی خاوند ته متعنت وایې ددا‌سی خاوند څخه خلاصی دمسلمان قاضی یا دجرګی په ذریعه په اسانی سره کیدی سی دتفصیل دپاره وګوری کتاب الفسخ والتفریق از مولانا عبدالصمد رحمانی. الحیلة الناجزة از مفتی محمد شفیع. ظفیر

(۲) قال لزوجة غیر المدخول بها انت طالق ثلاثا وقعن الخ وان فرق بانت بالاول لا الی عدة ولم تقع الثانیة (الدر المختار علی هامش رد المحتار باب طلاق غیر المدخول بها ص۹۲۴ - ۹۲۲ج۲ ط.س. ج۳ ص ۲۸۴ و۲۸۲). ظفیر

(۳) وان کان الطلاق ثلاثا فی الحرة الخ لم تحل له حتٰی تنکح زوجًا غیره نکاحا صحیحا ویدخل بها ثم یطلقها او یموت عنها (هدایه باب الرجعة ص۲۷۸ ج۲) واذا کان الطلاق بائنا فله ان یتزوج فی العدة وبعد انقضاءها ایضًا. ظ

نکاح صحیح نه ده اوکه یو یا دوه طلاقه یی ورکړی وی نودعدی څخه وروسته یا مخکی داول خاوند سره نکاح صحیح ده. فقط

دوهم خاوند چی دوطی څخه مخکی طلاق ورکړی نو پردی عده نسته خو دا به دمخکنی خاوند دپاره صحیح نه وی: **سوال**: (۸۲۴) مطلقی دوهمه نکاح وکړه خودوهم خاوند هم دې ته دځه وجه دری طلاقه ورکړل اووطی یی ونه کړی په دی صورت کی داول خاوند سره دوهمه نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: که دوهم خاوند مخکی دوطی اودخلوت څخه طلاق ورکړی وی نوددی عده نسته لقوله تعالی: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهم من عدة تعتدونها (۱) خو که اول خاوند دری طلاقه ورکړی وی نوبغیر دوطی ددوهم خاوند څخه داول خاوند دپاره حلالیږی ځکه چی په حلاله کی وطی ددوهم خاوند شرط دی لکه چی دفقهاوو په عامو کتابونو کی دی (۲). فقط

که دمراهق سره په حلاله کی نکاح وسی نوځه حکم دی؟ سوال: (۸۲۵) زید ښځی ته دری طلاقه ورکړل اوحلاله دداسی سړی سره وسوه چی دهغه په بلوغ کی په ښکاره کمی معلومیږی اوعمر یی تقریبًا پنځلس کاله دی نوپه دی صورت کی دوباره دزید نکاح شرعًا صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دحلالی څخه وروسته زید ددی مطلقی سره نکاح کولی سی اودا نکاح شرعًا صحیح ده اوپه حلاله کی که دوهم خاوند چی دهغه سره نکاح سوی وه مراهق یعنی قریب البلوغ هم وو اوده ددخول اودمجامعت څخه وروسته طلاق ورکی نودعدی تیریدو څخه وروسته اول خاوند ددې ښځی سره نکاح کولی سی، کذا فی کتب الفقضه. (۳) فقط (مراهق وروسته دبلوغ څخه که طلاق ورکړی نوواقع به وی کنې نه به وی. ظفیر)

دحلالی څخه وروسته نکاح صحیح ده او دحلالی په نیت واده مکروه تحریمي دی: **سوال**: (۸۲۶) زید خپلی ښځی ته طلاق ورکی بیادی نکاح ددی ښځی سره کول غواړی نودی

---

(۱) سورة البقرة رکوع: ۳۱. ظفیر

(۲) لا ینکح مطلقة بها ای بالثلاث الخ حتٰی یطأها غیره الخ بنکاح نافذ الخ والشرط التیقن بوقوع الوطی فی المحل المتیقن (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب الرجعة ص ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ ، ط.س. ج۳ ص ۴۰۹ - ۴۱۰). ظفیر

(۳) ولو الغیر مراهقاً یجامع مثله (درمختار) هو الدانی من البلوغ نهر ولابد ان یطلبها بعد البلوغ لان طلاقه غیر واقع. درمنتقی عن التتارخانیة الخ والاولی ان یکون حرا بالغا فان الانزال شرط عنها لك فالاولی الجمع بین المذهبین (ردالمحتارباب ایضا ص۷۴۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص۴۱۰). معلومه سوه چی که مراهق بالغ نه وی نوددی طلاق نه واقع کیږی. ظفیر

یوسړی ته وایی چی ته دفلانی ښځی سره ددوو شپو دپاره نکاح وکړه او وطی وکړه او طلاق ورکړه چی زه دوباره ددی ښځی سره نکاح وکړی سم نوپه دی شرط سره نکاح صحیح ده اوکه نه؟ اوملا صاحب نکاح خوان وایی چی ما دکتاب څخه دا مسئله را ایستلی ده ماته به څه روپی راکوی نوده لره دا اخیستل جائزدی اوکه نه؟ اودامﻻصاحب غنی دی خوصدقة الفطر اودقربانی څرمنی هم اخلی نوداهم جائز دی اوکه نه؟

جواب: په درمختار کی دی: وکره التزوج للثانی تحریما لحدیث لعن المحلل والمحلل له بشرط التحلیل الخ وان حلت للاول الخ اما اذا اضمر ذالك لایکره وکان الرجل ماجوراً (۱) ددی عبارت څخه معلومه سوه چی په شرط دتحلیل نکاح کول مکروه دی خودا ښځه به په داسی نکاح ثانی کولو اودوطی څخه وروسته په طلاق ورکولو سره داول خاوند دپاره حلاله سی اوملا صاحب ته په دی صورت کی پیسی اخیستل جائزنه دی اوغنی لره صدقة الفطر او دقربانی دڅرمنو قیمت اوزکوٰة ورکول جائزنه دی. فقط

په حلاله کی وطی شرط ده: **سوال**: (۸۲۷) یوسړی خپلی ښځی ته طلاق ورکی دی ښځی دری میاشتی لس ورځی وروسته دیوسړی سره نکاح وکړه ده دکوروالی څخه مخکی طلاق ورکړی، اوس دا ښځه دمخکنی خاوند سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: که دې سړی اولنی، ښځی ته دې طلاقه ورکړی وی نوبی حلاله دا ښځه داول خاوندسره نکاح نه سی کولی اوپه حلاله کی ددوهم خاوندوطی کول ضروری دی نودوهم خاوند چی کله بی له وطی دې ته طلاق ورکی نودا ښځه داول خاوند دپاره حلاله نه سوه لکه چی باری تعالٰی فرمایی: فان طلقها فلاتحل له حتٰی تنکح زوجا غیره (۲) اوخاوند چی کم طلاقونه مقرر کړیدی نودڅه شاهد ضرورت نسته خوکه خاوند دطلاقو انکار او ښځه دعوٰی کوی نو ددوو شاهدانو ضرورت دی. فقط

په حلاله کی یې دکوچنی ورور سره نکاح وکړه نوڅه حکم دی؟ سوال: (۸۲۸) یوسړی خپلی حاملی ښځی ته دری طلاقه ورکړل دحمل دوضع څخه وروسته چی ښځه اوسړی خفه وه په سبب دجدایی اتفاقا دواړه یوځای سوه دوباره یې نکاح وکړه دیوې میاشتې څخه وروسته کشر ورور هم طلاق ورکی اوس که اول خاوند ددی سره نکـــــاح وکړی نو

---

(۱) الدرالمختار علی هامش رد المحتار باب الرجعة قبیل مطلب فی حکم لعن المعصاة ص۷۴۳ - ۷۴۴ ج۲. ط.س. ج۳ ص۴۱۴. ظفیر

(۲) سورة البقرة رکوع: ۲۹. الشرط التیقن بوقوع الوطؤ في المحل المتیقن (درمختار) فلذا اشترطوا فیه الوطء الموجب للغسل بإیلاج الحشفة بلاحائل في المحل المتیقن احترازاعن المفضاة والصغیرة من بالغ أومراهق قادر علیه بعقد صحیح لافاسد ولاموقوف (ردالمحتار باب الرجعة ص۷۴۱ - ۷۴۲ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۴۱۲). ظفیر

صحیح به وی اوکه نه ؟

جواب: دحمل دوضع څخه وروسته ددی مطلقه ثلاثه عده ختم سوه دطلاقی دورور سره یی نکاح صحیح ده بیاکه ده دجماع او ددخول څخه وروسته طلاق ورکړی نو دطلاق دعدی څخه وروسته داول خاوند سره نکاح صحیح کیدی سی [۱] اوعده دطلاق چی حامله نه وی دری حیضه دی اوکه حیض نه راځی نودری میاشتی دی غرض داچي دعده تیریدو څخه مخکی خاوند نکاح نه سی کولی: قال الله تعالی فان طلقها فلا تحل له من بعد حتٰی تنکح زوجا غیره الآیة [۲] وطلاق الزوج الثانی ووطیه وانقضاء عدته ثبت من نصوص آخر (وګوری هدایه باب الرجعة ص۳۷۸ ج۲). فقط

دمدخوله سره ددری طلاقوڅخه وروسته بی حلاله نکاح صحیح نه ده: **سوال**: (۸۲۹\) یوسړی خپلی ښځی ته دری طلاقه ورکړل څلور پنځه ورځی وروسته یوقاضی ددی ښځی نکاح داول خاوند سره وکړه ایا دا نکاح صحیح سوه اوکه نه؟

جواب: ددری طلاقو څخه وروسته بی دحلالی څخه داول خاوند سره نکاح نه سی کولی په دی حالت کی چی کمه نکاح وسوه داباطله اوحرامه ده نکاح ونه سوه په دوی کی دی جدایی وسی. [۳] فقط

دمطلقه مغلظه واده ددری حیضو څخه وروسته صحیح دی او دمخکنی خاوند سره بی حلاله صحیح نه دی: **سوال**: (۸۳۰\) یوسړی خپلی ښځی ته طلاق ورکړی دړې میاشتی پنځلس ورځی وروسته ددی نکاح دبل سړی سره وسوه وروسته دپنځلسو ورځو څخه ده طلاق ورکی ددی هم دری میاشتی او پنځلس ورځی وسوی اوس ددی نکاح داول خاوند سره صحیح ده اوکه نه؟

جواب: دمطلقی دړې حیضه دی یعنی که دړې ته حیض راځی او دری حیضه پوره سی دغه وخت دوهمه نکاح صحیح کیږی اوپه دری طلاقوکی بی حلاله داول خاوند سره ددی مطلقی نکاح صحیح نه ده اوطریقه دحلالی داده چی دعده دطلاقو یعنی دحیض څخه وروسته ددی ښځی ددوهم سړی سره دی نکاح وکړی اودی دړې دوطی او دکوروالی څخه

---

(۱) لاینکح مطلقة من نکاح صحیح نافذ بها ای بالثلاث لوحرة الخ حتی یطأه غیره الخ بنکاح نافذ (درمختار) ولا بد من کون الوطأ بالنکاح بعد مضی عدة الاول لو مدخولا بها (ردالمحتار باب الرجعة مطلب فی العقد علی البائنة ص۷۳۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۰۹). ظفیر

(۲) سورة البقرة: ۲۹ . ظفیر

(۳) وان کان الطلاق ثلثا فی الحرة الخ لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره نکاحا صحیحا ویدخل بها ثم یطلقها او یموت عنها (هدایه باب الرجعة فصل فیما تحل به المطلقة ص۳۷۸ ج۲). ظفیر

وروسته طلاق ورکړی بیا چې دده عده هم تیره سی (۱) یعنی دری حیضه پوره سی نوبیا داول خاوند سره نکاح صحیح کیدی سی: قال الله تعالی والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء یعنی مطلقه ښځه به دری حیضه انتظار کوی یعنی عده ددوی دری حیضه ده.

که په حلاله کی اختلاف وسی دوهم خاوند وایی صحبت نه دی سوی ښځه وایی سویدی څه حکم دی؟ سوال: (۸۳۱) یوسړی خپلی ښځی ته طلاق ورکی بیا ښځی ددوهم سړی سره نکاح وکړه یوه نیمه میاشت وروسته ده هم طلاق ورکی بیا ورسره اول خاوند نکاح وکړه ددی وروسته په اول اودوهم خاوند کی جګړه وسوه اودوهم خاوند وایی چی ما دښځی سره صحبت نه دی کړی خوپه قسم نه وایی اوښځه په قسم وایی چی کوروالی سویدی، نو دچا قول معتبردی؟

جواب: په دی صورت کی دښځی قول معتبردی اوحلاله صحیح سوه اونکاح داول خاوند که وروسته دتیریدو ددوهم خاوند دعدی څخه سوی وی نو صحیح سوه (۲). فقط

په زور اچولو یې دری طلاقه ورکړل نوبیا نکاح کیدی سی اوکه نه؟ سوال: (۸۳۲) قریبانو پریو سړی زور واچوی اودده ښځی ته یی په ده دری طلاقه واچول اودا سړی دانښځه دخپل ځان سره ساتل غواړی نودا جائزدی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی دده پرښځی باندی دری طلاقه واقع سویدی (۳) حرام مغلظه سوه بی له حلالی اول خاوند ددی سره نکاح نه سی کولی (۴). فقط

ددری طلاقو څخه وروسته هنده مخکنی خاوند ته ترهغه نه سی تللی ترڅو چی دوهم خاوند طلاق ورنه کړی: سوال: (۸۳۳) زید دهندی سره واده وکی دری کاله یی ګذران وکی ددی څخه دزید سره دعدم موافقت په وجه دپلار کورته ولاړه دوه کاله یی تیر کړه اوزید به کله کله ددی دراوستو دپاره تلی خو داپه تللو نه رضا کیدله. ددوو کالو څخه وروسته

---

(۱) وهی ای العدة في حق حرة تحیض لطلاق الخ بعد الدخول حقیقة او حکما الخ ثلاث حیض کوامل (الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب العدة ص۸۲۵ ج۲، ط.س. ج۳ ص۵۰۴) لا ینکح مطلقة من نکاح صحیح نافذ بها ای بالثلاث الخ حتی یطأها غیره الخ بنکاح نافذ الخ وتمضي عدته (ایضاً باب الرجعة ص۷۳۹ - ۷۴۰ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۴۰۹). ظفیر

(۲) قال الزوج الثانی کان النکاح فاسدا ولم ادخل بها وکذبته فالقول لها (درمختار) وعبارة البزازیة ادعت ان الثانی جامعها وانکر الجماع حلت للاول وعلی القلب لا الخ (ردالمحتار باب الرجعة ص۷۴۲ ج۲). ظفیر

(۳) ویقع طلاق کل زوج بالغ عاقل الخ ولو عبدا اومکرها فان طلاقه صحیح (درمختار) ای طلاق المکره (الدر المختار علی هامش رد المحتار کتاب الطلاق ص۵۷۹ ج۲). ظفیر

(۴) وان کان الطلاق ثلثا الخ لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره نکاح صحیحا ویدخل بها ثم یطلقها اویموت عنها (هدایه باب الرجعة فصل فیما تحل به المطلقة ص۳۷۸ ج۲). ظفیر

هنده نوټس ورکی اواعلان یی وکی چی په دومره موده کی ماته خپل کورته بوزه کنې زه په قاعده دتفویض دطلاقو بین نامه خپل نفس ته طلاق اچوم زید نوټس ونه نیوی او خاموش پاته سو. ددی څخه وروسته هنده دقاضی رجسټر ته ولاړه اوپه حضور دقاضی یی خپل ځان ته دری طلاقه ورکړل قاضی دطلاق نامه پررجسټر ګوته ځینې ولګوله دیو کال څخه وروسته عمر دهندی سره نکاح وکړه هنده دعمر سره شل ورځی پاته سوه اوبیا زید ته راغله نوعمر په نوم دمذکوره زید اوبل دخالد په نوم داسی رپورټ وکی چی زید اوخالد زما ښځه زما دکور څخه بیولی ده اوطلاق نامه دهندی یی حاکم ته وښوولە، زید اوخالد اوهنده په مقرره ورځ حاکم دوخت ته حاضرسوه هنده جواب ورکی چی زید زما خاوند دی زه دده په کورکی اوسیږم اوعمر می خاوند نه دی پوښتنه وسوه چی دعمر سره دی واده کړیدی، ددی جواب یې ورکړی چی نه! بیا پوښتنه وسوه چی داطلاق نامه چې تا رجسټری کړیده؟ جواب یی ورکړی ماته پته نسته خو زما څخه ګوته لګول سویده ددی څخه وروسته حاکم دواړه خاوندان اوهنده یې معاینه کړل اوحکم یې وکړی چې دا دزید دپاره ده نه دعمر په اعتبار دورکړي دحاکم زید ته وروسته دعدی څخه دا حلال ګرځی اوکه نه؟

جواب: چی کله هندې موافق دتفویض دزید خپل ځان ته دری طلاقه ورکړل اوهندې دعدی څخه وروسته دعمرسره نکاح وکړه په دی صورت کی حکم دحاکم په دی چی هنده دزید ښځه ده هنده دزید په دی حلاله نه ده چی دنفوذ دقضاء باطنًا شرطونه دادی: چی دغه ښځه دبل چاپه نکاح کی نه وی، وفی الشامی: قوله وکما کانت المرأة محرمة هذا محترز قوله حیث کان المحل قابلاً آهـ فإذا ادعی أنها زوجته ، وأثبت ذلك بشهادة الزور ، وهو یعلم أنها محرمة علیه بکونها منکوحة الغیر أو معتدته أو بکونها مرتدة ، فإنه لا ینفذ باطنا اتفاقا الخ ردالمحتار (۱) ص۳۳۴ ج۴). فقط

دحلالی په صورت کی دمطلقه ثلاثه نکاح دعدی څخه وروسته کیدی سی خو دنابالغ طلاق نه

واقع کیږی: **سوال**: (۸۳۴\) زید خپلی ښځی هندی ته دری طلاقه مغلظه ورکړه بیا ددی دیو نابالغ هلك عمر سره نکاح وسوه عمر فورا په مجلس کی دری طلاقه ورکړل دعدی دتیریدو څخه وروسته زید نکاح وکړه بیا دعالمانو په دی قول چی دنابالغی سره وطی نه دي سوی نودهندی نکاح یی دبکر سره وکړه خودا نکاح په عده کی دننه وسوه بیا دخلوت صحیحه څخه وروسته ده طلاق ورکی اوس دعدی څخه وروسته زیدنکاح کولی سی.

جواب: قال فی الدرالمختار: امانکاح منکوحة الغیرومعتدته فالدخول فیه لایوجب العدة

(۱) ردالمحتار کتاب القضاء فصل فی الحبس مطلب فی القضاء بشهاة الزور ط.س. ج۳ ص ۴۰۵. ظفیر

ان علم انها للغیر لانه لم یقل احد بجوازه فلم ینعقد [۱] اصلاً. نوکه ددی نابالغ نکاح په عده کی سوی وه نو ددی نابالغ نکاح صحیح نه سوه او دنابالغ طلاق نه واقع کیږی کما صرح به الفقهاء، اوچی نکاح په عده کی منعقده نه ده نودطلاقو ضرورت نسته خوکه دنابالغ سره دعدی څخه وروسته ددی مطلقه ثلاثه نکاح وسوه نونکاح منعقده سوه، اوبیا طلاق دنابالغ نه واقع کیږی، بیاچی کمه دبکر سره نکاح وسوه نوهغه ناجائز سویده اوزید چی کمه نکاح کړیده هغه هم صحیح نه ده سوی واضحه دی وی چی دمطلقه ثلاثه دخاوند اول سره دنکاح دصحیح کیدو دپاره ضروری ده چی دعدی څخه وروسته ددوهم سړی سره نکاح وسی او دی دوطی څخه وروسته طلاق ورکړی بیا دده عده دطلاقو هم تیرسی دغه وخت داول خاوند سره نکاح صحیح کیدی سی [۲]. فقط

ددری طلاقو څخه وروسته نکاح حرامه ده اوپه عده کی نکاح صحیح نه ده: **سوال**: (۸۳۵) دهندی رشته دارانو دزید څخه طلاق واخیستی دری واره بیازید اوهنده یوځای اوسیدل هنده دزید څخه حامله سوه په دی حالت دحمل کی یې دبل سړی سره نکاح وکړه نودانکاح جائزده اوکه نه؟ اودا حمل دهندی حلال دی اوکه نه؟

جواب: په دې صورت کی دری طلاق واقع دی اودوهمه نکاح چی هنده دعدی دتیریدو څخه کړیده هغه صحیح نه سوه اوددی عده وضع دحمل ده اوزید ته که پته وه چی داپر ما حرامه سوه اوبیا ده ددی سره کوروالی کړیدی نودا زنا ده اوحمل حرام دی. په شامی کی دی: ومفاده انه لو وطئها بعد الثلث فی العدة بلا نکاح عالما بحرمتها لا تجب عدة اخرٰی لانه زنا وفی البزازیة طلقها ثلثا ووطئها فی العدة مع العلم بالحرمة لا تستأنف العدة بثلث حیض ویرجمان اذا علما بالحرمة [۳] ص۲۹۰ ج۲. وفی الدرالمختار وفی حق الحامل مطلقا الخ اومن زنا الخ وضع جمیع حملها [۴] الخ. فقط

مطلقه ثلاثه شیعه سوه نو اوس دا دمخکی خاوند دپاره حلاله ده اوکه نه؟ سوال: (۸۳۶) یو سړی خپلی ښځی ته طلاق مغلظه ورکړل ددې څخه وروسته دداسی صورت تلاش مند سو چی دانښځه دده نکاح ته بی دحلالی څخه راسی مفتیانو ورته انکار وکی شیعه ګانو دوکه ورکړه چی زمونږ په مذهب کی بی له حلالی په نکاح کی راتلی سی نو دواړه شیعه

---

[۱] ردالمحتار باب العدة ص ۸۳۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۱۲. ظفیر

[۲] وان کان الطلاق ثلثا فی الحرة الخ لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره نکاحا صحیحا ویدخل بها ثم یطلقها او یموت عنها الخ (هدایه باب الرجعة فصل تحل به المطلقة ص ۳۷۸ ج۲). ظفیر

[۳] ردالمحتار باب العدة ص۸۳۷ مطلب فی وطی المعتدة بشبهة. ظفیر

[۴] الدرالمختار علی هامش رد المحتار باب العدة ص۸۳۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۱۱. ظفیر

سوه اودامطلقه ښځه یی په نکاح کړه ددی سړی موردده سره خبری کول اولیدل پریښوول اوداسړی غواړی چی زه سنی سم په دی شرط چی دا ښځه زماپه نکاح کی باقی پاته وی، اوس داخبره معلوموو چی داکثرو عالمانو په نزد شیعه کافردی نو دده په سنی کیدو دا ښځه دده په نکاح کی راتلی سی بی له حلالی څخه او: الاسلام یهدم ما کان قبله، مؤثر کیدی سی اوکه نه؟

جواب: قال فی الشامی: أي لوطلقها ثنتین وهي أمة ثم ملکها، أوثلاثا وهي حرة فارتدت ولحقت بدارالحرب ثم سبیت وملکها لایحل له وطؤها بملك الیمین حتی یزوجها فیدخل بها الزوج ثم یطلقها (۱) الخ، نوکه دا ومنل سی چی رافضی کیدل ارتداد دی بیا دسنی کیدو دپاره دحلالې ضرورت سته بی له حلالی مطلقه ثلاثه دخپل اول خاوند دپاره به حلاله نه وی. فقط

اتم فصل

متفرق مسائل دنکاح

<u>ورور که دکشر ورور دښځی سره زنا وکړی نو نکاح پاته ده اوکه نه؟</u> سوال: (۸۳۷) مشر ورور دکشر ورور دښځی سره ناجائز تعلق وساتی هلك پیداسو نودا مذکوره ښځه دخاوند په نکاح کی پاته ده اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی نکاح ددی ښځی فسخ نه سوه دا ښځه دخپل خاوند په نکاح کی ده (۲) دده خوښه که خپله په نکاح کی یی ساتی اوکه طلاق ورکوی (۳). فقط

<u>دزنا کاری مددګار ګنهګاردی</u>: **سوال**: (۸۳۸) یوه کونډه ښځه دخاوند دمرګ څخه وروسته بدکاره سویده څوواره مسلمانانو داپوه کړه خودا نه منع کیږی یوحمل یې هم ضائع کی، ددی څخه وروسته یوهلك پیداسو چی ژوندی دی اودا ښځه دنکاح کولو څخه انکار کوی بعضی خلګ دښځی مددګار دی اوپه نکاح کولو کی مانع دی نو ددوی دپاره شرعًا څه حکم دی؟

جواب: ددی ښځی چی څنګه هم وی نکاح ضروری ده اوچی کم خلګ ددی مددګار دي او نکاح یی نه کوی ګنهګار دی توبه دی وکاږی. (۴) فقط

---

(۱) ردالمحتار باب الرجعة مطلب حیلة اسقاط عدة المحلل ص۷۴۱ ج۲. ظفیر

(۲) لوزنت امراة رجل لم تحرم علیه وجاز له وطئها عقب الزنا (رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۴). ظفیر

(۳) لا یجب علی الزوج تطلیق الفاجرة ولا علیها تسریح الفاجرة الا اذا خافا ان لا یقیما حدود الله فلا باس ان یتفرقا (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۴۰۲ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۵۰). ظفیر =

چی دچا خوابنبی دده ښځه راتلو ته نه پربردی نوځه حکم دی؟ سوال: (۸۳۹\) دبنده نکاح یوکال وسوه چی دیوې انجلۍ سره سویده خودوی دا دهوکه کوی اورا رخصت کوی یی نه شرعًا څه حکم دی؟

جواب: دشریعت فتوٰی هم داده چی ستا ښځه تاته رسیدل په کاردی اوددی مور لره لازم دی چی په رخصت کولو کی وروستوالی ونه کړی (۱). فقط

په سرکاری فیصلی سره په اصل نکاح کی هیڅ فرق نه دی راغلی: سوال: (۸۴۰\) دیوسړی نکاح دیوی ښځی سره وسوه ښځه اوخاوند ترڅه موده پوری رضا وه څه موده وروسته یو بل سړی دابښځه ولمسوله اودکور څخه یی وایستله اودخپل ځان سره یی بوتله خاوند دعوه وکړه خوحاکم ښځی ته اختیار ورکی چی دچاسره یی خوښه وی اوسیږی دی قانونًا ددی نکاح ثبوت یی ونه غوښتی اوس معلومول دادی چی ددی سړی نکاح په سرکاری قانون سره په نه کیدوکی هغه نکاح ته چی شرعا ثابته ده څه نقصان رسیږی اوکه نه؟ او داسړی چی لمسه کوونکی دی اوښځه اوس دده سره ده اونکاح یی ورسره کړیده شرعا مجرم دی اوکه نه؟

جواب: په هغه نکاح کی چی په شرعی طور باندی ثابته ده پر هغه فرق باندی نه راځی او دتښتونکی نکاح ددی ښځی سره نسی کیدی ځکه چی دمنکوحة الغیر نکاح نه صحیح کیږی قال الله تعالٰی: والمحصنت من (۲) النسآء . فقط

که فلانی کار مو وکی نو دکعبی څخه دی وګرځو بیایی هغه کار وکی نونکاح پاته ده اوکه ماته؟ سوال: (۸۴۱\) دزید دکوندی هندی سره ناجائز تعلق وو زید اوهندی دکعبی طرف ته لاسونه کړل اوقسم یی واخیستی چی اوس که دا ناجائز فعل وکی نودکعبی څخه به بیرته راګرځیدلي وي څو ورځی وروسته دواړه بیا دناجائز فعل مرتکب سوه اوس زید توبه‌وکښله دزیدنکاح سوی ښځه هم سته نودزیدپه نکاح‌کی څه نقصان خونه دی راغلی؟

جواب: دزید نکاح دده دښځی سره باقی ده احتیاطًا دی نکاح تازه کړی اوددی قبیح کار څخه دی ځان وساتی . فقط

نابالغ او نابالغه نکاح تازه کول غواړی څه حکم دی؟ سوال: (۸۴۲\) دزید او دهندی نکاح

---

(۴) قال الله تعالٰی: ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان (سورة النساء). ظفیر

(۱) ولا یمنعها من الخروج الی الوالدین في کل جمعة ان لم یقدرا علی اتیانها (الدر المختار علی هامش رد المحتار باب النفقة ص۹۱۴ ج۲، ط.س. ج۳ ص۲۰۲) معلومه سوه چي ښځه دخاوند ترحکم لاندي وي نه دمور کمه مور چي دخاوند اودښځي په تعلقاتو کي مداخلت کوي هغه دشریعت له رویه ګناهګاره ده اوهغه دهمداسي فتنو ددروازو دخلاصولو سبب ګرځي. ظفیر

(۲) سورة النساء: ۴. ظفیر

په نابالغی کی سویده دوی نکاح تازه کول غواړی چی مهر وغیره ورته یادنه دی څه حکم دی؟

دښځی سره یی لواطت وکی نوڅه حکم دی؟ (۸۴۲\۲) زید دخپلی ښځی سره لواطت وکی نو نکاح ختمه سوه اوکه نه؟

جواب: دنکاح په تازه کولو کی څه باك نسته (خوچی شرعًا نکاح سویده نوددی ضرورت نسته ولي چی دنابالغو نکاح په ذریعه دولی جائز ده). فقط

۲.په نکاح کی څه نقصان نسته خوتوبه دی وکاړی اوبیادی داقبیح فعل نه کوی. (۱)فقط

دوې انجونې یو دبل سره مښتی دی نکاح یی څنګه وکړو؟ سوال: (۸۴۳\) دوی انجونی یوځای پیداسوی اودیو بل سره پیوستي دی چی یوه متیازو وغیره لره ځی نودبلی تلل هم لازم دی اوس دا انجونی لویی سویدی او واده کول غواړی اویو سړی ددوی سره په واده راضی دی نوکه ددی سړی ددوی سره واده وسی نود: وان تجمعوا بین الاختین، په خلاف به وی اوکه نه؟

جواب: چی کله دادواړي انجونی په یوبل پوری پیوستي دی او دیو بل څخه نسی جلا کیدی نوترڅو چی دوی داپریشن په ذریعه جلا نه سی ترهغه وخته پوری ددوی نکاح دیوسړی سره هم جائزنه ده ځکه چی که ددواړو انجونو نکاح دیوسړی سره وسی نوپه دی کی جمع بین الاختین لازمیږی چی په آیت د: وان تجمعوا بین الاختین، سره حرامه ده، اوکه دیوه سره وسی نودا جلا کیدی نه سی اودخاوند ددی څخه استمتاع حلاله نه ده او مقصود استمتاع ده په درمختار کتاب النکاح کي دي: هو عقد یفید ملك المتعة ای حل استمتاع الرجل من امرأة لم یمنع من نکاحها مانع شرعی (۲) الخ . فقط

ددی زمانی اخیستل سوی ښځی سره بی نکاح وطی صحیح نه ده نکاح ضروری ده: **سوال**: (۸۴۴\) په دی زمانه کی ښځی په ډیره مشکله پیدا کیږی اوکه پیدا سي هم نوداسی چی لیری ځای ته خلګ ځی اوپه بیعه یی اخلی ددا سی ښځو سره بی دنکاح څخه صحبة جائز دی اوکه نه؟ ځکه چی زر خرید سوه، اوکه نابالغه ښځه داسی پیداسی نوڅه حکم دی؟

۲. زمونږ په زمانه کی چی دمالدارانو په کورونو کی کمی مینځی دی دهغو څخه هم پرده سته اوکه نه؟ اوبی نکاح ورسره صحبت جائزدی اوکه نه؟

---

(۴) دښځي سره لواطت حرام دی او خاوند په دې کار باندي دتعزیر لائق ګرځي: او بوطئها دبرا قال ان فعل في الاجانب حدان في عبده او امته او زوجته فلا حد اجماعاً بل یعزر بنحو الاحراق بالنار وهدم الجدار الخ (الدر المختار علی هامش ردالمحتار کتاب الحدود ص۲۱۴ ج۳، ط.س. ج۴ ص۲۷ کتاب الحدود). ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش رد المحتار کتاب النکاح ص۳۵۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴. ظفیر

جواب: (۱) دابنځی مینځی نه دی ددوی سره بی نکاح صحبت اوخلوة حرام دی اونکاح ددوی سره وروسته دبالغیدو څخه په اجازه کیدی سی. فقط

(۲) دامینځی نه دی ددوی سره صحبت بی نکاح صحیح نه دی اوپرده هم سته (۱).

ترپنځلسو کالو پوری چی خاوند خبر وانه خلی نوهم نکاح باقی ده: **سوال**: (۸۴۵) دهندی دنکاح شل کاله وسوه اودپنځلسو کالو راهیسی خاوند په وجه دخفګان ددی خبر دنان اونفقه نه اخلی اونه صحیح صحبت دښځی اودخاوند په مینځ کی سته په داسی صورت کی دهندی نکاح قائمه ده اوکه نه؟

جواب: په داسی صورت کی دهندی نکاح باقی ده ځکه چی عند الحنفیة په نفقه نه ورکولو سره دښځی او خاوند تفریق نه سی کیدی نو دخاوند څخه بی طلاقه یادخلع دصورت څخه علاوه بل څه صورت دجدایی نسته نفقه چی څنګه وی دخاوند څخه دی وصول سی. قال فی الدرالمختار: ولا یفرق بینهما بعجزه عنها بانواعها الثلاثة الخ ولا لعدم ایقائه ولوغائبا (۲) حقها. الخ

دښځی دخور سره زنا موجب دحرمت یا دفسخ دنکاح نه کیږی: **سوال**: (۸۴۶) درابعه نکاح دزید سره وسوه، هنده درابعه خورده اودزید سره زنا ځینی وسوه نودرابعه نکاح ساقطه سوه اوکه نه؟

جواب: درابعی نکاح دزید سره نه ده فسخ خو دهندی سره دده نکاح نه سی کیدی اوچی کم حرام فعل ده وکی توبه دی وکاږی اودهندی څخه دی جلاسی (۳). فقط

دانجلی والا دهلک والا څخه روپی اخیستل جائز نه دی: **سوال**: (۸۴۷) نن رواج دی چی دانجلی پلار روپی واخلی اونکاح کوی سړی یی په خوښه یاپه ناخوښۍ ورکوی درواج جائزدی اوکه نه؟ اوداسی نکاح صحیح ده اوکه نه؟

جواب: روپی اخیستل صحیح نه دی ددی واپس کول ضروری دی (۴) اونکاح صحیح ده (۱).

---

(۱) دازادو ښځو اخیستل او خرڅول حرام دی اودخلاف شرع په اخیستلو او خرڅولو باندی دا دمینځو په حکم کی نه راځی. ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش رد المحتار باب النفقة ص۹۰۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۹۰. ظفیر

(۳) وفی الخلاصة وطی اخت امراته لاتحرم علیه امراته (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص ۳۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۴). ظفیر

(۴) ومن السحت ما یاخذه الصهر من الختن بسبب بنته بطیب نفسه حتی لوکان بطلبه یرجع الختن به (ردالمحتار کتاب الحظر والاباحة فصل فی البیع ص.... ج۵. ط.س. ج۳ ص۳۲۴) اخذ اهل المرأة شیئا عند التسلیم فللزوج ان یسترده لانه رشوة (الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب المهر ص۵۰۳ ج۲، ط.س. ج۳ ص۱۵۲). ظفیر

خاوند ښځی ته وویل ستا دفلانی سره تعلق دی اوس دا ساتلی سی اوکه نه؟ سوال: (۸۴۸) زید خپلی ښځی ته وویل چی ستا دعمرسره ناجائز تعلق دی خودا دروغ وه هیڅ تعلق هم نه وو خودزید په دی ویلو سره دانښځه په ضد کی راغله اودزید سره یی ټوقی شروع کړی آیا زید خپله ښځه ساتلی سی اوکه نه؟

جواب: دزید ښځه دزید په نکاح کی ده اوزید لره ضروری نه ده چی دیته طلاق ورکړی خو دده پرښځی دالازم دی چی دپردی سړی سره ټوقی کول بند کړی اوبی پردی دي دده په مخکی نه راځی، اودخپل خاوند اطاعت دی وکړی که داسی نه کوی نوعند الله دا سخته ګنهګاره ده دی لره پکاردی چی دتیرو سوو نامناسبه کارونو څخه توبه وکاږی.

دانجلی دواده اخراجات دچا پرذمه دی؟ سوال: (۸۴۹) دلور په واده کی چی کم خرڅ وسی نودا دپلار پرذمه دی اوکه نه؟

جواب: چی کمه ضروری خرچه دجامو زیوراتو وغیره ده هغه دی پلار دخپل طاقت موافق وکړی اوپه فضولیات اوخلاف شرع کارونو کی دی خرڅ ونه کړی. فاذا بلغ فلیزوج فی روایة من بلغت ابنته اثنتی عشرة سنة ولم یزوجها فاصابت اثما فاثم ذالك علیه. (ص ۲۷۱ مشکوٰة باب الولی. ظفیر). فقط

دحاملی عن الزنا سره په نکاح کولو یوسړی دخاندانه ایستل څنګه دی؟ سوال: (۸۵۰) زید دحاملی عن الزنا سره نکاح وکړه خوزید دخاندانه بهر سو په دی صورت کی شرعا څه حکم دی؟

جواب: دحامله عن الزنا سره نکاح صحیح ده خوکه نکاح دغیر زانی سره وی نودوضع تر حمل پوری ددي سره وطی کول صحیح نه دی نوکه ده دحمل دوضع څخه مخکی وطی نه وی کړی نوده څه خلاف شرع کار ونه کی ده لره دخاندانه څخه ایستل نه دی پکار، خوښه زورنه ورته ورکول په کاردی چی دحمل څخه مخکی کوروالی ونه کړی اوکه ده کوروالی کړی وی نوبیا واقعی قابل دتعلق پریښولو دی اوهم ددی وجه څخه په حالت دحمل کی په نکاح کولوکی احتیاط مناسب دی چی وطی ونه سی [۲]. فقط

دیو جواب متعلق پوښتنه: **سوال**: (۸۵۱) زید دعمر څخه سوال وکی چی خالد په بل وطن کی واده وکی نوایا دی په زور خپله ښځه خپل وطن ته راوستلی سی؟ عام ددی څخه چی

---

[۱] ولکن لایبطل النکاح بالشرط الفاسد وانما یبطل الشرط دونه یعنی لوعقد مع شرط فاسد به لم یبطل النکاح بل الشرط (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب المحرمات ص۴۰۵ ج۲، ط.س. ج۳ ص۵۳). ظفیر

[۲] وصح نکاح حبلی من زنا الخ وان حرم وطؤها ودواعیه حتی تضع (الدرالمختار علی هامش رد المحتار فصل فی المحرمات ص۴۰۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴۸). ظفیر

ده هلته داوسیدو اقرار کړیدی اوکه نه؟ عمر جواب ورکی په دی باب کی راجح داده چی حکم په رایه دمفتی به کیږی لکه چی علامه شامی دبحر څخه دفقیه ابو اللیث اودفقیه ابوالقاسم صغار قول بی درضا دښځی مطلقا دعدم جواز رانقل کړیدی اوپه درمختار کی هم پردی دفتوٰی تصریح رانقل کړي اوپه محیط کی دې ته مختار ویل نقل کړیدی او په تفویض الامر الی المفتی سره یې جزم کړیدی لکه چی دطویل بحث څخه وروسته فرمایی: فتعین تفویض الامر الی المفتی ولیس هذا خاصا بهذه المسئلة بل لوعلم المفتی انه یریدنقلهامن محلة الی محلة اخری فی البلدة بعیدة عن اهلها لقصد اضرارها لایجوز له ان یعینه علی ذالك (۱) الخ. نوکه دشان دخالد څخه عدم اضرار ظاهروی چی خالد پایبنده دشریعت پرهیزګار وی نومفتی لره په جواز فتوٰی ورکول پکاردی اوکه اضرار ښکاره وی داسی چی خالد فاسق اوفاجر دی نوفتوٰی دعدم جواز دی ورکړی نو دعمر جواب صحیح دی اوکه نه؟

جواب: جواب دعمر صحیح دی.

دانجلی ولی ته دانجلی دخاوند یا دده دولی څخه پیسی اخیستل جائزدی اوکه نه؟ سوال: (۸۵۲) دانجلی والاؤ په وخت دنکاح کی دخاوند دطرفه پیسی اخیستل څنګه دی؟

جواب: دا روپی دانجلی داولیآؤ دپاره اخیستل صحیح نه دی اوفقهآء دارشوت ګرزوی په درمختار کی دی: اخذ اهل المراة شیئًا عند التسلیم فللزوج ان یسترده لانه رشوة. بزازیة (۲). فقط

دڅه عیب دوجه څخه واده نه وی نو دواده دپاره دانجلی مور اوپلار ته څه ورکول څنګه دی؟

سوال: (۸۵۳) زه ړوند یم زما واده نه کیږی که دانجلی مور اوپلار ته څه روپی ورکړم او واده وکم نوجائز ده اوکه نه؟ یا دشهوت دکمولو دپاره څه دواء استعمال کړم؟

جواب: که په طور دهدیی ته دانجلی مور او پلار ته څه روپی یامزکه ورکړی اودوی ستا سره دانجلی نکاح وکړی نوجائز ده او دشهوت کمولو دپاره دڅه دواء استعمال نه دی پکار په حدیث شریف کی دی چی دچانکاح نه وی سوی نوروژه ساتل دده شهوت ماتوی نوچی ترکمه نکاح نه وی سوی ډیری روژی نیسه چی دبدخیال څخه محفوظ یی (۳). فقط

دخاوند دمړک اطلاع ورته وسوه ښځی دعدي تیریدو څخه وروسته بل واده وکی بیا خاوند راغی څه حکم دی؟ سوال: (۸۵۴) که یوسړی جنګ یابل وطن ته ولاړی څه موده وروسته

---

(۱) ردالمحتار باب المهر مطلب فی السفر بالزوجة ص۴۹۲ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۱۴۲. ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش رد المحتار باب المهر ص۵۰۳ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۱۵۲. ظفیر

(۳) ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء متفق علیه (مشکوٰة شریف کتاب النکاح ص۴۲۷). ظفیر

دده دمرګ خبر په ذریعه دخط یاپه ذریعه دسرکار پیدا سو دده منکوحه عده ختمه کړه اودوهم واده یی وکی دنکاح څخه وروسته داسړی پخپله راغی اوس ښځه شرعا دچاده که دمخکی خاوند ده نو دنکاح تازه کولو ته ضرورت سته اوکه نه؟

جواب: دواړسی څخه وروسته دانښځه مخکی خاوند ته ورکول پکاردی اودنکاح دتازه کولو ضرورت نسته (۱). فقط

چی له چا سره نکاح وکړم په هغه باندی یې تعلیقاً دری طلاقه وویل او کار یی وکی نو بیاځه صورت دی؟ سوال: (۸۵۵) زید په یومعامله کی قسم واخیستی چی که زه فلانی کار وکم نوچی کمه نکاح کوم یاچی کمه ښځه په نکاح کوم پردې دی طلاق مغلظ وی اوبیایی داکار وکی اوداسی څوقسمونه یی واخیستل اومات یی کړه نواوس دده دنکاح بعضی خوداصورت ښیی چی په وجه دخوف دزنا یاده ته یقین دزنا وی نو دضرورت دوجه څخه جائز دی اویو داصورت دی چی دزید نکاح دی په ذریعه دفضول وکیل وسی اوزید دی په خپلی ژبی سره قبوله کړی. یو داچی زید دی قبول بالفعل وکړی اوکه زید دا ووایی چی ما قبوله کړه نوځه حکم دی؟

جواب: په داسی تعلیق کی فقهاؤ دوه صورتونه دعدم حنث لیکلی دی یوداچی فضولی ددی نکاح وکړی اودی په فعل اجازه ورکړی یعنی داسی فعل وکړی چی دهغه څخه رضا ثابته سی اوپه ژبه اجازه ورنه کړی مثلا ددی مهر دیته ولیږی اودمهر لیږلوځخه وروسته دی وطی وکړی یادی مچ کړی نوحانث به نه وی یعنی طلاق به واقع نه وی اودوهم صورت به داوی چی دی دا ولیکی چی ماته منظوره ده، په درمختار کی دی: حلف لا یتزوج فزوجه فضولی فاجازه بالقول حنث وبالفعل ومنه الکتابة الخ لایحنث (۲) نو معلومه سوه چی مخکنی صورت او دوهم صورت دعدم حنث نه دی، دمخکی صورت دجواز خوچاهم نه دی لیکلی اوپه دوهم صورت کی یی چی قبول په خولی لیکلی دی او دوکیل لفظ هم دی ددی وجه څخه داهم صورت دعدم حنث نه سی کیدی صرف دریم صورت دعدم حنث یعنی دعدم وقوع دطلاق دی یاچی دکتابت په ذریعه قبول وی نو بیا

---

(۱) ولو ان امراة اخبرها ثقة ان زوجها الغائب مات عنها او طلقها ثلثا اوکان غیر ثقة واتاها بکتاب من زوجها بالطلاق الخ فلا بأس بان تعتدکم تتزوج (هدایه کتاب الکراهیة ۴۵۳ ج۴) غاب عن امرأته فتزوجت باٰخر (لما اذا بلغها موته اوطلاقه فاعتدت وتزوجت ثم بان خلافه شامی) وولدت اولاداً ثم جاء الزوج الاول فالاولاد للثانی علی المذهب الذی رجع الیه الامام وعلیه الفتوٰی کما فی الخانیة (الدرالمختار علی هامش رد المحتار فصل فی الحاد ص۸۲۸ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۵۵۲). ظفیر

(۲) الدرالمختار علی هامش رد المحتار باب الیمین في الضرب والقتل مطلب حلف لا یتزوج ص۱۸۸ ج۲. ط. س. ج۳ ص۸۴۲. ظفیر

جائز دی. (۱) فقط

چی دکمی ښځی سره څو واره نکاح وکړم هروار پردی دری طلاقه، چی چا وویل نوځه تدبیر دی وسی؟ سوال: (۸۵۶) یوسړی وویل چی دیوی ښځی سره څوواره نکاح وکړم هروار دی پردی دری طلاقه وی نوپه دی صورت کی دجواز دنکاح څه صورت دی؟

جواب: په دی صورت کی چی دی کله هم دیوی ښځی سره نکاح وکړی په هغه به دری طلاقه واقع کیږی اوحیله دجواز یې په درمختار کی داده چی دفضولی دنکاح جواز دی او اجازه دی په فعل سره وکړی نه په قول سره عبارت دادی: کل امراة تدخل فی نکاحی اوتصیر حلالا لی فکذا ای طالق فاجاز نکاح فضولی بالفعل کبعث المهر مثلا لا یحنث الخ (۲). فقط

خاوند ښځه دخپل ځان سره بل وطن ته بوتللی سی اوکه نه؟ سوال: (۸۵۷) یوسړی خپله ښځه دځان سره افریقی ته بیایی اودده دلیری سفر دوجه ښځه اوددی قریبان انکارکوی خاوند یې په جبر بیولی سی اوکه نه؟ خاوند وایی چی دخپلی ښځی څخه څلور میاشتی غائب اوسیدل ممنوع دی اوحضرت عمر داحکم کړی وو. صحیح ده اوکه نه؟

جواب: فقهاء په دی باره کی دا لیکی چی په دی زمانه کی په دومره لیری سفر باندی خاوند خپله ښځه نه سی بیولی که داپه خوښه ځی خوډیره ښه ده کنې په جبر سره دی نه بیایی اودحضرت عمر رضی الله عنه اثر که ثابت سی نوددی مطلب دادی چی خاوند لره پکاردی چی دی دخپلی ښځی څخه زیاته موده غائب نه وی په یوطریقه سره دی راسی ددی څخه دښځی په جبر دبیولو جواز خونه معلومیږی (۳). فقط

په واده پوری طلاق معلق کړی نو دنکاح څه صورت دی؟ سوال: (۸۵۸) دعمر دزید سره ناجائز تعلق وو عمر په زید دا الفاظ وویل که زه داتعلق ختم کړم نوچی کله زه نکاح کوم نوزماپرښځی دی دری طلاقه وی څوورځی وروسته زیدداتعلق قطع کی څه صورت داسی

---

(۱) وبالفعل کبعث المهر او بعضه بشرط ان یصل الیها الخ منه الکتابة ای من الفعل ما لو اجاز بالکتابة لما في الجامع حلف لا یکلم فلانا او لا یقول له شیئا فکتب الیه کتابا لا یحنث (رد المحتار باب ایضاً ص۱۸۹ ج۲. ط. س. ج۳ ص۸۴۲). ظفیر

(۲) الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب الیمین في الضرب والقتل مطلب قال کل امرأة الخ ص۱۸۹ ج۲، ط.س. ج۳ ص۸۴۲. ظفیر

(۳) ویسافر بها بعد اداء کله موجلا ومعجلا اذا کان مامونا علیها والا لا یسافر بها وبه یفتی کما فی شروح المجمع واختاره فی ملتقی الابحر ومجمع الفتاوٰی واعتمده المصنف وبه افتی شیخنا الرملی لکن فی النهر والذی علیه العمل فی دیارنا انه لایسافر بها جبرًا علیها وجزم به البزازی وغیره وفی المختار وعلیه الفتوٰی والتفصیل فی الشامی (الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار باب المهر ص۴۹۵ ج۲، ط.س. ج۳ ص۱۴۲). ظفیر

سته چی دانکاح صحیح سی؟

جواب: احناف فقهاء داحیله دجوازدنکاح اودعدم وقوع دطلاق په دی صورت کی لیکلی ده چی دده نکاح یوفضولی بغیر دده دحکم څخه وکړی اوبیا داسړی چی نکاح یی وسوه په خولی دی داقبول نه کړی بلکه ټول مهر یاڅه حصه دمهر دی ښځی ته ولیږی اوصحبت اوتقبیل وغیره دی وکړی نودا نکاح به صحیح وی اوطلاق به نه وی. کما فی الدر المختار: حلف لایتزوج فزوجه فضولی فاجاز بالقول حنث وبالفعل لایحنث به یفتی الخ قوله وبالفعل کبعث المهر (۱) الخ شامی جلد ۳ ص ۱۴۱. فقط

دطلاقو څخه وروسته مطلقه په بیل کورکی ساتل صحیح دی خو اختلاط ناجائز دی: **سوال**: (۸۵۹۱) یوسړی خپلی ښځی ته طلاق ورکی اوددی دخور سره یی نکاح وکړه او مخکی ښځه یی داولاد والاده اودا طلاق دڅه مخالفت دوجه نه دی سوی بلکی ښځی دخپلی خور نکاح دخپل خاوند سره دکولو دپاره په خپله طلاق اخیستی دی اودی دخپل خاوند سره داشرط اینبی دی چی ماته دمهر پرځای ترژونده پوری جامه، ډوډی راکوه اودا طلاقه سوی ښځه په یوکور کی جلا اوسی آیا داسړی که دی ښځی ته جامه ډوډی ددی مهر په عوض یاپه احسان کی ورکړی نو جائزده اوکه نه؟ اودا ښځه دده په کورکی جلا اوسیدی سی اوکه نه؟

جواب: مخکی ښځی ته دطلاق ورکولو څخه وروسته چی کله ددی عده دطلاق ختم سی نوددی مطلقی ښځی دخور سره نکاح صحیح (۲) ده اودعدی څخه وروسته په خاوند دمطلقی ښځی نان اونفقه لازمه نه ده خوکه په مهرکی ددی نفقه ورکوی یا تبرعًا دې ته جامه ډوډی ورکوی نوجائزده اوپه جلا مکان کی که دانښځه اوسیږی نوخیردی خوطلاق ورکوونکی خاوند دی ورسره اختلاط نه ساتی په درمختارکی دی: ولهما ان یسکنا بعد الثلاث فی بیت واحد اذا لم یلتقیا التقاء الازواج ولم یکن فیه خوف فتنة. انتهٰی (۳).

مراهقه ناوې خپل خاوند ته تللی سی: **سوال**: (۸۶۰۱) دیوی انجلی په دیارلسو کالو کی واده سویدی دادخپل مورسره اوسیږی اوددی مورډیره بدکرداره ده ددې سره په اوسیدو کی دانجلی دخرابیدو بیره ده اومور یی واده نه ورکوی دانجلی خاوند دعوٰی دزوجیت

---

(۱) وگوری ردالمحتار باب المهر ص۴۹۵ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص۱۴۲. ظفیر

(۲) وحرم الجمع بین المحارم نکاحا ای عقدا صحیحا وعدة ومن طلاق بائن (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۹۰ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۸). ظفیر

(۳) الدرالمختار علی هامش رد المحتار فصل فی الحداد ص۸۵۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۳۸. ظفیر

داخله کړیده آیاپه موجوده حالت کی خاوند دابیولی سی اوکه په وجه دنابالغیدو دانه سی رخصت کولی؟

جواب: ددیارلسو کالو انجلی مراهقه ده ددی وجه څخه داخاوند بیولی سی خاص بیا په مذکوره حالت دبیره کی خاوند اختیارمند دی چی دا دخپل ځان سره وساتی (۱) (په حدیث شریف کی دی چی کله انجلی ددولسو کالو سی نوددی واده دی وسی، مشکوٰة شریف ص ۲۷۱، ددی څخه معلومیږی چی ددی عمر څخه انجلی خاوند ته حواله کول په کاردی. ظفیر). فقط

په دی شرط یی نکاح وکړه چی دده په کورکی به اوسیږم نونکاح به وی کنی نه به وی خاوند دنکاح څخه وروسته دا یوورله څه حکم دی؟ سوال: (۸۲۱) زید دخپلی لور نکاح چی زینب نومیږی دعمر سره وکړه خوپه دی شرط چی دده په کورکی به اوسیږی نونکاح به باقی وی کنی نکاح به نه وی که دی خپله ښځه بوځی نونکاح به پاته وی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی نکاح به باقی وی اوپه بهر بیولو سره به نکاح نه فسخ کیږی.

ښځه ووایی چی زما نکاح نه ده سوی په دی که قاضی نکاح وترې نومجرم نه دی: **سوال**: (۸۲۲) زه په یوجومات کی امام یم دماخستن دلمانځه څخه وروسته یوسړی راغی اوزه یی دنکاح دپاره وبللم هلته معلومه سوه چی دبلی محلی فلانی ښځه ده ماته شك سو ځکه چی ما اوریدلی وه چی ددی نکاح دیوبل سړی سره سویده ما ددی څخه پوښتنه وکړه دی په قسم بیان وکی چی نه ده سوی نوما نکاح وترله نو پرما خوبه څه مواخذه نه وی مخالف فریق شور جوړکی چي ددی نکاح ستا په مخکی سویده، که سوی وی اوکه نه وی سوی په دواړو صورتونو کی زه مجرم یم اوکه نه؟

جواب: دفقه دکتابونو څخه معلومیږی چی که ښځه دا ووایی چی زما نکاح دچاسره نه ده سوی نو ددی دقول موافق نکاح ترل صحیح دی نوپه دی صورت کی پرنکاح تړونکی څه مواخذه نسته یا وروسته په تحقیق اوپه شاهدانو عادلو سره ثابت سی چی ددی نکاح مخکی سوی وه نودا دوهمه نکاح باطله ده اوښځه به مخکی خاوندته ورکول سی اوکه څه ثبوت دمخکی نکاح نه وی نو دوهمه نکاح به صحیح وی. فقط

دکوزدې څخه وروسته که بل ځای نکاح صحیح وی نوکول یې نه دی: **سوال**: (۸۲۳) دهندی دبکر سره صرف نیوکه سویده څه موده وه چی په دې دوران کی دهندی دولی

---

(۱) وقد صرحوا عنه بان الزوجة اذا کانت صغیرة لاتطیق الوطی لاتسلم الی الزوج حتی تطیقه والصحیح انه غیر مقدر بالسن بل یفوض الی القاضی بالنظر الیها من سمن اوهزال (ردالمحتار باب القسم ص۵۴۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص۲۰۴). ظفیر

دوراره ښځه مړه سوه دهندی ولی دهندی نکاح دخپل وراره سره وکړه اوس څه کسان وایی چی دهندی ولی داخراب کار کړیدی اوچی کم خلګ په دی عقد کی شریك وه ټول ګنهګار دی چی کم ځای یی نیوکه سویده هم هلته کیدل په کاروو، په دی صورت کی څه حکم دی؟

جواب: کوزده اونیوکه صرف یوه وعده ده نوکه په بل ځای کی په نکاح کولوکی مصلحت وی نو مخکی نیوکه پریښوول اوبل ځای چی ښه دی هلته په نکاح کولو هیڅ حرج نسته اوګناه نه ده، اصل دادی چی ولی لره دانجلی ښه اومصلحت کتل ضروری دی چی کم ځای ورته دانجلی دپاره ښه معلوم سی هلته دی نکاح وسی اوکه ښه هغه ځای وی چی پرکم ځای مخکی نیوکه سوی وی نودوعدی موافق دی دا اختیار کړی ولي چی وعده پوره کول ډیر ښه دی خوکه داځای دانجلی دپاره ښه نه وی نوبل ځای کول ښه دی. فقط

چی غیر مطلقه څوک په زور ساتی نو رشته دارانو لره څه کول په کاردی؟ سوال: (۸۲۴) دزید په رشته دارنو کی فیصله وسوه چی څوك خلاف دقاعدی کار کوی هغه به رسوا کوی زید دهندی سره دشلو پنځو ویشتو کالو راهیسی نکاح ټرلی ده اوساتی یی حالانکه چی هنده ته ددی خاوند طلاق نه وو ورکړی خورشته داران تراوسه دزید سره خوراك چښاك کوی آیا په وجه دچپ پاته کیدو ګنهګار سو اوکه نه؟ که زید توبه وکاړی اودوباره نکاح وټړی نه پاك کیدی سی اوکه نه؟

جواب: رشته دارانو که سره دعلمه اودقدرته زید ددی ناجائز نکاح څخه نه وو بند کړی نو دوی به هم ګنهګار وي توبه دی وکړی (۱) اوزید که اوس نکاح کول غواړی نو مخکی دی دهغه داول خاوند طلاق دې ته واچوی دعدی دتیریدو څخه وروسته زید ددی سره نکاح کولی سی او چی کمه ګناه یې تردومره مودی پوری کړیده نوددی څخه دی توبه وکاړی په دی طریقی سره زید پاکیدی سي او بیا دده په وروری کی داخلول پکاردی.

هلک اقرار وکی چی دخسر کره به اوسیږم چی نکاح وسوه اوس اقرار نه پوره کوی څه حکم دی؟ سوال: (۸۲۵) یوسړی دخپلی نابالغی لور نکاح دعمر سره په دی شرط وکړه چی عمر به پخپله په طور دزوی دده سره اوسیږی عمر تحریری اقرار نامه ولیکله اوس عمر خپل اقرار نه پوره کوی نو آیابی طلاقه ددا انجلی دوهمه نکاح کیدی سی اوکه نه؟

جواب: ددی اقرارنامه دوجه دزید ښځه نه طلاقیږی اوبی طلاقه ددی انجلی نکاح دبل چا سره صحیح نه ده.

---

(۱) ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان (القرآن) کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر (القرآن). ظفیر

دمور وصیت دنکاح په باره کی واجب العمل دی اوکه نه؟ سوال: (۸۲۶) یوی ښځی دا وصیت کړی دی اومړه سویده چی زما دنابالغه لور عقد به دنبی بخش دزوی سره نه کوی ددی وصیت دوجه ددی انجلی ددغه هلك سره کول پکاردی اوکه نه؟

جواب: په دی باره کی دمرحومه دوصیت هیڅ اعتبار نسته دبیا حق مقدم دی اوچی کم ځای دامناسب وګنی دنابالغی نکاح دی وکړی دمرحومی وصیت په دی باره کی څه اعتبار نه لری (۱). فقط

دچا ښځه چی کله ددرواغو دعوه وکړی چی زه دفلانی ښځه یم اوخاوند یی هم تائید وکړی نوځه حکم دی؟ سوال: (۸۲۷) هنده دعمر ښځه ده خوزید چی صاحب جائیداد دی هنده په دی خیال چی زه دده دجائیداد وارثه سم هنده اوددی خاوند دعوٰی وکړه چی زه دزید ښځه یم اوپه دی یی شاهد پیش کړل اوعمر هم دلالچ دوجه څخه اقرار وکی چی هنده دزید ښځه ده په دی صورت کی دهندی نکاح دعمر سره فسخ سوه اوکه نه؟

جواب: ددی ددرواغو په بیان هنده دعمر دنکاح څخه نه وزی. کذا فی الدرالمختار والشامی. فقط

سره دپوهی چی شاهدی ورنه کړی دهغه څه حکم دی؟ سوال: (۸۲۸) درحیم بی بی دنکاح پنځه کاله سویدی چی دغلام محمد سره سویده مذکوره ښځی دفسخ دنکاح دعوٰی وکړه شهاب الدین ته دنکاح پوره علم دی خودغه وخت دی منکرسو دده دپاره څه حکم دی؟

جواب: چی دمذکوره ښځی نکاح دشرعی قاعدی موافق سویده نوخاوند لره پکاردی چی شاهدان عدالت ته راولی اوچی کمو خلګوته دنکاح علم دی پر هغوی لازمه ده چی شاهدی دنکاح ورکړی کنی ګنهګاربه وی (۲) اودغه مذکورسړی چی سره دپوهی منکر دی دمذکوری نکاح نودا شرعا فاسق اوعاصی دی. ده لره ددې څخه توبه کښل پکاردی اوکه توبه ونه کاړی نودده سره دی قطع تعلق وسی اودی دخاندانه بهر کول په کاردی.

دوی خوندی دیو بل سره پیوستي دی ددوی دواده څه صورت به وی؟ سوال: (۸۲۹) دوی انجونی توامین (غبرګولی) دی دیوی راسته کوناتی دبلی دچپه کوناتی سره یوځای دی داسی چی نه یوه یوازی کښښستی سي نه ولاړیدی سی نه پریوتی سی نه ښوریدی سی

---

(۱) الولی فی النکاح العصبة بنفسه بلا توسط انثی علی ترتیب الارث والحجب الخ بشرط حریة وتکلیف واسلام فی حق مسلمة (الدرالمختار علی هامش رد المحتار باب الولی ص۴۲۷ ج۲. ط.س. ج۳ ص۷۲). ظفیر

(۲) ویجب اداءها بالطلب ولوحکما الخ لوفی حق العبد الخ (الدرالمختار علی هامش ردالمحتارکتاب الشهادات ص ۵۱۳ ج۲ ، ط.س. ج۳ ص ۴۲۳). ظفیر

نه اودس مات ته تللی سی دومره خو ماپه خپلو سترګو لیدلی دی اودومره می دنورو څخه اوریدلی دی چی خوراك هم په یوځای کوی بیدی کیږی هم یوډول ناجوړه کیږی هم یوځای ښه کیږی هم یوځای مرض هم ددواړو یووی اولوی اودس ماتی هم په یوځای او طهرهم. ددیارلسو څوارلسو کالو دی دلوی اودس ماتي ځای ددواړو جلا جلا دی خو دتش اودس ماتی ځای دیوی سته اودبلي نسته خوچی کله یوه متیازی وکړی نوبله هم فارغه کیږی په هرحال دلیکلو څخه داپوښتنه مقصود دی چی که دادواړه مسلمانانی وی یا اوس مسلمانانی سی نو ددوی دنکاح به شرعی صورت څنګه وی؟

جواب: مکرمی جناب مولانا حکیم محمدجمیل صاحب مدَّفیوضهم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خط راورسیدی. او واقعه عجیبه معلومه سوه، په کتابونو دفقه کی څه جزئیه ددی حکم متعلق معلومه نه سوه خو دقاعدی څخه په صورت مذکوره سره عدم جواز دنکاح معلومیږی، په درمختار کی دنکاح تعریف دادی: هوعقد یفید ملك المتعة ای حل استمتاع الرجل من امرأة لم یمنع من نکاحها مانع شرعی (۱) الخ. اوپه شامی کی دبدائع څخه منقول دی: ان من احکامه ملك المتعة وهو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر اعضائها استمتاعا او ملك الذات والنفس فی حق التمتع علی اختلاف مشائخنا فی ذالك (۲) الخ. ددی عبارتونو څخه معلومیږی بطریق الاجمال دومره چی په صورت مسئوله عنها کی مانع شرعی داستمتاع څخه سته اوکه ددی لحاظ وسی چی دیوه څخه استمتاع دبلی څخه هم استمتاع ده نوبیاپه نص دحرمت دجمع بین الاختین څخه هم ددی حرمت واضحیږی په هرحال جواز دنکاح په صورت دحالت موجوده کی نه معلومیږی خوکه دوی په ذریعه دآپریشن جلا کړی نوبیا څه اشکال نسته. فقط

(که استمتاع دیو بل دپاره کافی کیږی نوپه دی صورت کی به دوی دواړه دیوه په حکم ومنل سی نو دیوه سړی سره په واده کولو کی جمع بین الاختین به نه لازمیږی بلکه دیوه حکم کول باندی په کاردی. په هرحال دامسئله قابلِ غور ده. ظفیر)

<u>په دی صورت کی نکاح وسوه اوکه نه؟</u> سوال: (۸۷۰) بالغی فاطمی ددوو شاهدانو په مخکی وویل چی زه دزرو روپو نقدو دپنځو اویا روپو دجامو اودپنځه جریبه مزکی په عوض کی ستاسره راضی یم. اسماعیل په جواب کی وویل: ماته ټول منظور دی. نو فاطمی وویل اوس زه ستاسوم اسماعیل وویل ماقبوله کړی بیا فاطمی وویل ما خپل ځان تاته تسلیم کی اسماعیل وویل ماته منظوره ده بیا دواړو ډیرو خلګو ته ددی اطلاع

(۱) الدرالمختار علی هامش رد المحتار کتاب النکاح ص۳۵۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۴. ظفیر
(۲) ردالمحتار کتاب النکاح ص ۳۵۵ ج۲. ط.س. ج۳ ص۴. ظفیر

وکړه نونکاح وسوه اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی په شرط دنیت دنکاح اوفهم المقصود نکاح منعقده سوه فی الدرالمختار: وعداهما کنایة وهو کل لفظ وضع لتملیك عین کاملة درمختار (علی هامش الشامی ص ۲۹۵ ج۲). فقط

دښځو بدلول: **سوال**: (۸۷۱\) ددوو وروڼو په نکاح کی دوی خوندی وی دواړو طلاق ورکی اوکشر ورور دمشر ورور دښځی سره نکاح وکړه اومشر ورور دکشر ورور دښځی سره نکاح وکړه اوس بیا خپلی ښځی واپس کول غواړی؟

جواب: دواړه وروڼه دی طلاق ورکړی اودعدی څخه وروسته دخپلو پخوانیو ښځو سره نکاح کولی سی. فقط

حرامه نکاح ټرونکی څنګه دی؟ سوال: (۸۷۲\) دواده سوی منکوحه نکاح ټرونکی څنګه دی؟ **جواب**: فاسق دی اوکافرنه دی. فقط

داولاد په باره کي دخاوند وعده دنکاح پوره کول څنګه دي؟ سوال: (۸۷۳\) دزید نکاح دخالد دلور سره په دی شرط وسوه چی دده دښځی دنس څخه چی کمه انجلی پیدا سوه دی به دا دخالد دزامنو په اولادکی یوه ته په نکاح کوی زید اوخالد دواړه مړه سوه دزید لور پیداسوه اوس بالغه ده دخالد لمسی لا تراوسه نه دی بالغ ددی څخه علاوه دزید اودخالد کفو هم جلا ده آیا دښځی پرذمه دزید وعده پوره کول ضروری دی اوکه نه؟ او که دزید ښځه دزید لور دزید په کفو کی په نکاح کړی؟

جواب: ددی وعدی پوره کول ضروری نه دی اودزید داسی وعده دده دښځی په ذمه پوره کول ضروری نه دی دزید دلور نکاح په کفوکی چی چیري هم مناسبه وی ودی سی.

دګناه څخه دخلاصولو دپاره دډمی سره واده کول ښه دی اوکه په خاندان کي؟ سوال: (۸۷۴) یوی ډمی دزید څخه داوغوښتل چی زید ددی په کسب پریښوولو کی ددی امداد دی وکړی یعنی زید دی ورسره عقد وکړی، نوآیا زید لره به په خپل خاندان کی واده کول ښه وی اوکه په نظر دثواب دا ډمه په نکاح کی راوستل ښه دی؟

جواب: دزید ددی سره عقد کول صحیح دی اوددی وجه څخه چی دده په نکاح کولو دا ښځه توبه کاړی ده ته به ثواب حاصل سی خوکه زید ددی دوجه دابیره وی چی په غیر خاندان اوغیر کفوکی په نکاح کولو کی به دی مطعون اودده خاندان به دی پریږدی یابه یی مطعون کړی نوبیا ورسره په خپل کفو کی نکاح کول ښه دی غرض داچی نکاح ددی زانیی سره صحیح ده اوچی کله دا توبه کوی او ددی په توبه اوپه استقامت باندی اطمینان وی نو ددی سره په نکاح کولو کی هیڅ حرج نسته باقی دخپلو مصلحتونو

دخاندان دی هم لحاظ وساتی چی څنګه مصلحت وی هم هغسی دی وکړی شریعت دی ددې سره په نکاح کولو باندی هم نه مجبوروی اونه یی ځینی منع کوی؟

دسرکاری عدالت څخه دطلاق ډګری په اخیستو سره طلاق خوبه نه واقع کیږی؟ سوال: (۸۷۵) زید په بوډاتوب کی دپیغلی هندی سره نکاح وکړه څوورځو وروسته هندی دزید څخه طلاق وغوښتی چی زه به مهر معاف کړم ته ماته طلاق راکړه زید دطلاق څخه انکار وکړی دهندی په دعوٰی کولو باندی حاکم دعدالت هندی ته دطلاق ډګری ورکړه اوس هنده ددوهم سړی سره نکاح کولی سی اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی هنده دبل چا سره نکاح نسی کولی (ځکه چی دډګری شرعا دطلاقو په حکم کی نه ده. ظفیر). فقط

په نکاح او واده کی څه فرق دی او اولاد اکبر څه ته وایی: **سوال**: (۸۷۶) په نکاح سوی ښځه اوواده سوی ښځه کی څه فرق دی په دواړو کی دچا اولاد اوکم اولاد به اکبر وی؟

جواب: زمونږ په ښارونو کی واده اونکاح یوشی دی اوپه شریعت کی هم دادواړه یودی ځکه چی په کم یوه کی ایجاب اوقبول دی هغه نکاح ده اوهم داواده دی نونکاح سوی ښځه اوواده سوی ښځه دواړی منکوحی دی (۱) اوپه دواړو کی چی دچا څخه هم اولاد پیداسی هغه دخاوند اولاددی اوچی په دوی کی کم اولاد مشروی هم دغه اول اواکبردی اوچی کمه ښځه بی ایجاب اوقبول څخه په کورکی وساتی هغه دده ښځه نه ده اوددی څخه چی کم اولاد پیداسی هغه دده څخه ثابت النسب نه دی.

په صورت مسئوله کی څه حکم دی؟ سوال: (۸۷۷) دوزیر خان نکاح دنصیبه نومی ښځی سره په عمر داتلسو کالوکی وسوه ناوي لانه وه تلی چی وزیرخان ته دنکاح څخه وروسته په جرم داعانت دقتل عمد سزا وسوه تورو اوبو ته دشلو کالو دپاره، مخکی یې خطونه راتلل وروسته بیا دوه دری کاله بندوو دوزیر کشر ورور جمن داخبره مشهوره کړه چی وزیر مړدی اوخپله یی نکاح دنصیبه سره وکړه دوزیر خان خطونه بیا راتلل شروع سوه دجمن څخه دنصیبه دوه هلکان پیدا سوه بیا جمن مړسو دوه کاله وروسته دجمن کشر ورور ناظرخان دمذکوره ښځی سره نکاح وکړه دناظر خان څخه یی هم څلور هلکان پیدا سوه وزیر خان بیرته راغی اوخپله دوهمه نکاح یی وکړه وزیرخان ناظرخان ته وویل چی ما لاتراوسه طلاق نه دی ورکړی زماڅخه طلاق واخله چی زمانکاح ماته سی خوبیاطلاق

---

(۱) وینعقد بایجاب من احدهما وقبول من الاخر الخ وشرط سماع کل من العاقدین لفظ الاخر وحضور شاهدین حرین اوحر وحرتین مکلفین سامعین قولهما معا (الدرالمختار علی هامش رد المحتار کتاب النکاح ص۳۲۱ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۹ و۲۱). ظفیر

ونه سو دری څلور کاله وروسته ناظرخان نصیبه دکوره وایسته او وزیر خان بی له نکاح وساتله (۱) او وزیرخان دا وویل چی ما لا طلاق نه دی ورکړی او ددوهمی نکاح دجمن سره چی سوی وه دهغه ده ته اطلاع هم نه وه آیا دوزیر خان نکاح ماته سوه؟

۲. چی وزیر په خپلو سترګو لیدل چی دده ښځه دبل سړی سره اوسی نوددده صرف دا ویل چه زما څخه طلاق واخلی کنې زما نکاح باقی ده.

۳. که دوزیرخان نکاح نه ده ماته نو دجمن او دناظر خان اولاد شرعا ثابت النسب دی؟

۴. اوس دوزیر خان نصیبه لره ساتل جائز دی اوکه نه؟

۵. آیا دناظر خان څخه دطلاق اخیستو ضرورت نسته.

جوابونه: ۱. دوزیر خان نکاح په دی صورت کی نه ده ماته سوی.

۲. دوزیر خان نکاح په دې صورت کي قآئمه ده اوپه دې صورت کي پرده طلاق واجب نه وو (۲) ګنهګار هغه سړی دی چی سره ددی علمه چی مذکوره ښځی ته طلاق نه دی ورکول سوی اوددی خاوند سته اوده ورسره نکاح وکړه اوپه خپل کورکی یی وساتل.

۳. دا اولاد دجمن اودناظر څخه صحیح النسب نه دی. (۳) کما ورد فی الحدیث: الولد للفراش وللعاهر الحجر (۴). ۴. جائز ده. ۵. دطلاق ضرورت نسته.

دازاده به کړم په ویلو سره هیڅ هم نه کیږی: **سوال**: (۸۷۸) یوسړی دی چی دهغه مینځه نسته ده وویل چی ازاده به یې کړم نودی واده وکړی اوکه نه؟

جواب: داقول دده خطادی په دې سره هیڅ هم نه کیږی داسړی دی نکاح وکړی هیڅ حرج پکښی نسته اوپه دی الفاظو دده ښځه نه طلاقیږی. فقط

انجلی بالغه سوه اوهلک لا بالغ نه دی څه دې وسی؟ سوال: (۸۷۹) زید دخپلی لور نکاح دعمر دزوی سره په نابالغتوب کړیده اوس یې لور بالغه سوه اوهلك به دوه دری کاله وروسته بالغ کیږی په دی صورت کی شرعًا څه حکم دی؟

جواب:دانکاح انجلی‌نسی فسخ کولی هیڅ صورت دتفریق په حالت دنه بالغ کیدودخاوند کی نسته اوچی کله خاوند بالغ سی که هغه طلاق ورکړی نوطلاق واقع کیدی سی ددی

---

(۱) چې کله یې طلاق ورنکړی نو نکاح هم نه سوه ماته. ظفیر

(۲) لا یحب علی الزوج تطلیق الفاجرة (درمختار) والفجور یعم الزنا وغیره وقد قال صلی الله علیه وسلم لمن زوجته لا ترديد لامس وقد قال انی احبها استمتع بها ط.س. ج۲ ص۴۲۷. ظفیر

(۳) اما نکاح منکوحة الغیر معتدة فالدخول فیه لایوجب العدة ان علم انها للغیر لانه لم یقل احد بجوازه فلم ینعقد اصلا الخ ولهذا یجب الحد مع العلم بالحرمة لانه زنا (ردالمحتار باب المهر ص۴۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۵۱۲). ظفیر

(۴) مشکوٰة باب اللعان ص ۲۸۷. ظفیر

څخه علاوه بل صورت دجدایی اودجواز ددوهمی نکاح دښځی دپاره نسته. (دهلك دبالغیدو دی انتظار وسی اوانجلی دی دصبر څخه کارواخلی اوروژی دی نیسی، ظفیر). فقط

چی څوک دخور سره دزنا مرتکب سی دهغه سزا: سوال: (۸۸۰\) یوسړی دخپلی خور سره په زنا کولو عبدالغنی په خپلو سترګو ولیدی اودی یی وترټی چی دوو درو سړیانو واوریدل خپلوان څه سلوك ورسره وکړی؟

جواب: دیوسړی په شاهدی شرعًا زنانه ثابتیږی اودښځی اقرار دسړی په حق کی معتبرنه دی، ددی وجه څخه شرعی څه حد اوسزا نه سی کیدی خو چی شبهه راغله اوتهمت ولګیدی نو دوی دواړه دی جلا سی اویو ځای دی ونه اوسول سی. فقط

چی کمی ښځی ته تر اوسه لاحیض نه دی راغلی دهغې سره وطی: سوال: (۸۸۱\) دښځی سره دحیض راتلو څخه مخکی وطی صحیح دی اوکه نه؟

جواب: چی کله ښځه قریب البلوغ وی که څه هم بالغه نه وی وطی صحیح دی ورسره ([1]).

عزل کله صحیح دی؟ سوال: (۸۸۲\) عزل کول کله صحیح دی؟

جواب: داصیلی ښځی سره عزل مکروه دی خوچی کله دا اجازه ورکړی نوبیا روادی ([2]).

سرکاری عدالت چی په فاسقو شاهدانو سره څه ثابت کړی هغه صحیح نه دی دسړی خبره معتبره ده: سوال: (۸۸۳\) زید خپلی ښځی ته یوطلاق ورکی اوپنځلس ورځی وروسته یی رجوع وکړه بیاشپاړس کاله وروسته ددوی دواړوپه مینځ کی نا اتفاقی راغله یوسړی چی دزید شریك وو په غولولو سره دا دزید دکوره وتښتوله څو ورځی وروسته راغله او ددری طلاقو اقرار یی وکی په جرګه کی شاهدانو بیان ورکی چی ماته یادنه دی چی زید یوطلاق اچولی وو اوکه دری دزیدڅخه قسم واخیستل سو زید دیوطلاق قسم واخیستی بیاهندی په دیوانی عدالت کی دعوی وکړه اوفاسق شاهدان یی پیش کړه دعدالته یی ډګری حاصله کړه په صورت مسئوله کې به دهندی شاهدان معتبروی اوکه نه دزید قسم؟

جواب: دمذکوره شاهدانو شاهدی شرعًا معتبره نه ده ([3]) بلکه دزید قول اوقسم معتبردی اودده دشریك فاسق سره متارکت صحیح دی اوهنده دزید ښځه ده اودده دشریك نکاح دهندی سره صحیح نه ده. هکذا فی کتب الفقه ([4]). فقط

([1]) وقد صرحوا عنه بان الزوجة اذا کانت صغیرة لاتطیق الوطی لاتسلم الی الزوج حتی تطیقه والصحیح انه غیر مقید بالسن بل یفرض الی القاضی بالنظر الیها من سمن اوهزال (ردالمحتار باب القسم ص۵۴۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۲۰۴).

([2]) ویعزل عن الحرة باذنها لکن فی الخانیة انه یباح فی زماننا لفساده قال الکمال فلیعتبر عذرا مسقطا لاذنها (الدرالمختار علی هامش رد المحتار باب نکاح الرقیق ص۵۲۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۱۷۲). ظفیر =

سنتول داسلام شعاردی خو ناوی ورکول پردی موقوف نه دی: **سوال**: (۸۸۴) دپنځه ویشتو کالو زید په اسلام کی داخل سو اودده نکاح دیوی نوی مسلمانی نابالغی سره وسوه اوس چی کله منکوحه دزید بالغه سوه نودده دناوی ورکولو دپاره دده سنتول شرط لګوی اوزید ددی تکلیف څخه منع کوی داګناه ده اوکه نه؟اودمنکوحی په ناوی ورکولو کی شرط دده دسنتولو څنګه دی؟

جواب: سنتول داسلام شعاردی دزید انکار کول دسنتیدو څخه معصیت دی اومذموم دی، دی ضرور سنتول په کاردی (۱) او رخصتول دمنکوحی شرعا پردی موقوف نه دی ده لره ناوی ورکول پکاردی. فقط

په لاندینی صورت کی څه حکم دی؟ سوال: (۸۸۵) زید قسم واخیستی چی که زه داکار وکړم نوچی زه دکمی ښځی سره اوکله هم نکاح وکړم نوهغه ته هم دغه وخت طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، زید هغه کار وکی اودقاضی څخه یی دمسئلی پوښتنه وکړه قاضی وویل اوس تا لره په هیڅ صورت کی هم یوه ښځه هم حلاله نه ده یوسړی زید ته وویل چی مرتدسه اوبیا مسلمان سه که دیوی ښځی سره نکاح وکړی نوصحیح به وی په دې سره زید مرتد سو او بیایی کلمه وویله اومسلمان سو اودیوی ښځی سره یی نکاح وکړه دا نکاح وسوه اوکه نه؟

جواب: په دی صورت کی هغه سړی چی زید ته یی وویل مرتد سه الخ کافر سو. کذا فی شرح فقه الاکبر (۲) (ددی یوښه صورت دجواز فقهاؤ لیکلی دی چی دده نکاح دی یو فضولی وکړی اودی دي اجازت بالفعل وکړي یعنی مهر یاتحفه یاداسی یوبل فعل دی وکړی چی دلالت پراجازه دنکاح کوی یادی اجازه په لیکلو ورکړی کذا فی الشامی وقاضی خان. فوجه الشبه بین المسلمین الردة واللحاق والسبی لم تبطل حکم الظهار واللعان کم لم تبطل حکم الطلاق الخ ، ردالمحتار). فقط

چی اتلس کاله غائبه وی ښځه اوبیا راسی نوددی نکاح باقی ده اوکه نه؟ سوال: (۸۸۶) چی کمه ښځه اتلس کاله مفروره وی اوبیا راسی نوددی نکاح باقی ده اوکه نه؟ اودمفقود الخبر ښځی حد شارع څومره موده مقرره کړیده؟

---

(۳) والفاسق انما ترد شهادته بتهمة الکذب (ردالمحتار کتاب الشهادة ص۵۲۱ ج۴. ط.س. ج۳ ص ۴۷۲). ظفیر

(۴) دغیر مسلم عدالت فیصله په نکاح اوطلاق کی شرعا نافذه نه ده، وګوره: الحیلة الناجزة. ظفیر

(۱) لان الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لایمکن ترکها (ردالمحتار کتاب الحظر والاباحة ص۲۳۲ ج۵. ط.س. ج۳ ص ۴۰۲). ظفیر

(۲) شرح فقه اکبر ص۲۲۵. ظفیر

جواب: نکاح دده باقی ده ښځه چی وتښتی اومفقود الخبره سی په هیڅ صورت کی هم ددی نکاح نه ماتیږی. فقط

جنج ته خوراک ورکول اوخوراک کول څنګه دی؟ سوال: (۸۸۷) دزید دزوی واده دعمر دلور سره کیدو والا وو عمر درواج مطابق دزید قریبانو ته دجنج (لومړۍ شپې) خوراک ورکول غواړی زید انکار کوی چی درسم او رواج عام کیدل مسلمانانو دهندوانو څخه زده کړیدی او دارکم ددی دعوت ثبوت په قرون ثلاثه وو مشهود لها بالخیر کی نسته ددی وجه څخه مورِ لره هم په وجه دالتزام دما لایلزم اودهندوانو دشعارکیدو په وجه ځان ساتل پکاردی عمر وایی داخیال خطا دی دجنج خوراك دام المومنین حضرت ام حبیبه ﷺ دعقد څخه صفا ثابت دی ځکه چی دانجلی دطرفه په ملك حبش کی دعوت سوی وو، ددی څخه علاوه ولیمة العرس مسنون کیدل ثابت دی اودعرس لفظ په ښځی اوپه سړی دواړو اطلاق کیږی ددی وجه څخه دجنج ددعوت خوراك کول جائز دی نوپه شرع شریفه کی دچا قول صحیح دی؟ اودجنج خوراك عند الشرع څنګه دی؟ اوپه ملك حبش کی چی کم دعوت په وخت دعقد دحضرت ام حبیبه ﷺ سوی هغه دشاه نجاشی دطرفه وو چی دحضرت پیغمبر ﷺ وکیل وو اوکه دخالد بن مسعود ﷺ دطرفه وو چی دحضرت ام حبیبه ﷺ وکیل وو؟

جواب: دانښکاره ده چی درسمونو پایبندی کم حدته رسیدلی ده داشرعا مذمومه ده ځکه چی دالازم ګنل سوی دی په منزله دلازم ددی سره معامله ده چی ددی پریښوول شرم ګنل کیږی اودانه خوښیږی چی داشرم دی اختیار سی که څه هم دقرض نوبت راسی او که څه هم دسود په ذریعه قرض حاصل سی نوښکاره ده چی ددی قسم ناروا پایبندی شریعت په هیڅ صورت جائز نه سی ساتلی، که جنج ته خوراك ورکول صرف په طور ددعوی درشته دارانو اوپه طور دخوشحالی وی اوځه شرعی محظورات اومنهیات پکښی نه وی نوپه دی کی هیڅ حرج نسته غرض داچی په خپله په دی کی څه بدی نسته دعوارضِ مروجه دوجه څخه خرابی پکښی راځی، باقی ولیمة العرس دانه ده ددی په ځای که په دی موقع دخوشحالی داظهار دپاره دعوت وکړی نونه داجنج ته خوراك دی اونه دولیمه په طور ده خو ددی په اباحت کی په شرط دعدم دلزوم دمفاسدو هیڅ کلام نسته ولیمه چی کمه مسنونه ده دهغه مخاطب سړی دی اودا دخاوند دطرفه وی لکه چی داحادیثو اودتعامل څخه دانښکاره ده اودجناب رسول الله ﷺ قول اوفعل پردی صراحةً دلالت کوی. دزیادت او دتطویل موقع نه ده اونه ورته ضرورت سته په اجماع دامت دامسلمه ده چی دا دسړو دطرفه وی نه ددی خطاب چیرې ښځو ته سویدی نه دا یوی ښځی ورکړیدی. فقط

چی ښځه او خاوند دیوه پیر مریدان سی نو په نکاح کی هیڅ فرق نه راځی: **سوال**: (۸۸۸) یوسړی دیوشاه صاحب مرید سو اودده ښځه هم دده مریده سویده اوبچی یی هم دده مریدان دی په دی حالت کی ددی ښځی اوخاوند رشته پاته ده اوکه نه فرق راغی اوښځه او خاوند په پیری کی ورور خور سول اوکه نه؟

جواب: ښځه اوخاوند چی دیوپیر مریدان سو نوددی سره نه په نکاح اونه په بله معامله کی څه فرق راځی بلکی په کارده چی ددی سره تعلق دښځی اوخاوند ولی زیات مضبوط سی درسول الله ﷺ په اصحابو کی ښځی اوخاوند دواړو بیعت کوی اوهسی هم ټول مسلمانان ورونه خوندی دی، انما المومنون اخوة، (۱) په قرآنکریم کی وارد دی حاصل دا چی په دی کی څه وهم مه کوی. فقط

دښځی سره دجماع دپاره څه عمر مقرر نه دی: **سوال**: (۸۸۹) دعبدالله نکاح دشریفه سره په عمر دلسو کالو په شرعی شرطونو سویده اوشریفی ته دیوولسو کالو په عمر حیض راغی نوددی سره عبدالله ته دیوځای کیدو اجازه سته اوکه نه؟

جواب: کوروالی ددی سره صحیح دی هیڅ شرط په دی کی نسته قال الله تعالٰی: الرجال قوامون علی النساء. الآیه (۲) وقال الله تعالٰی: وللرجال علیهن درجة (۳) الآیه . فقط

دمنکوحی سره دکوروالی دپاره ددی دولی څخه داجازی ضرورت نسته: **سوال**: (۸۹۰) چی کله نابالغه منکوحه بالغه سی اودخاوند سره وی نوآیا دمنکوحی وارثانو ته دکوروالی اطلاع یا تری اجازه اخیستل ضروری دی اوکه نه؟

جواب: هیڅ حاجت داطلاع ورکولو او داجازی اخیستو نسته (۴). فقط

دډمی کسب ښه دی اوکه دشیعه سره نکاح: **سوال**: (۸۹۱) دډمی سره کسب کول اوخوراك کول ښه دی اوکه دشیعه سره نکاح کول ښه دی؟

جواب: دغه دواړه حرام دی (۵). فقط

---

(۱) سورة الاحزاب. ظفیر

(۲) وقد صرحوا عنه بان الزوجة اذا کانت صغیرة لاتطیق الوطؤ لاتسلم الی الزوج حتی تطیقه والصحیح انه غیر مقدر بالسن بل یفوض الی القاضی بالنظر الیها من سمن اوهزل (ردالمحتار باب القسم ص۵۴۹ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۲۰۴). ظفیر

(۳) سورة النسآء : ۴. ظفیر

(۴) قال رسول الله ﷺ اذا احدکم اعجبته المراة فوقعت فی قلبها فلیواقع. الخ رواه مسلم (مشکوٰة باب النظر فصل اول). ظفیر

(۵) قال رسول الله ثمن الکلب خبیث ومهر البغی خبیث (مشکوٰة باب الکسب ص۲۴۱) وهی الزانیة والمراد بمهرها اجرتها ثم اطلق الخبیث علی الثلثة وهو فی الاصل ضد الطیب فیطلق علی الحرام حاشیة مشکوٰة =

په نافرمانی دښځی نکاح نه ختمیږی: سوال: (۸۸۲\) په نافرمانی کولو ښځه دنکاح څخه بهر کیږی اوکه نه؟ ۲. منکوحه ښځه دخاوند داجازه بغیربی پردی په بازارونوکی گرځی. ۳. منکوحه ښځي دډمو په شان کسب دزنا اختیار کړی. ۴. دنکاح دورځی څخه خاوند دخرچی خبرنه اخلی اوښځی دسړی موافق نه ده اودزنا په ذریعه روزی حاصلوی نوداسی ښځه په شریعت کی دخپل خاوند دښځی کیدو قابله کیدی سی چی دده سره یې نکاح سوی وه؟

جواب: په دی بدو افعالو سره ښځه دخاوند دنکاح څخه نه بهر کیږی ([1]). فقط

په زنا کولو سره نکاح ماتیږی اوکه نه؟ سوال: (۸۹۳\) زانیه ښځه ښه ښکاره زنا کوی ایا دداسی ښځی نکاح ماتیږی اوکه نه؟ **جواب**: نکاح باقی ده ([2]).

ددداسی ښځی اوسړی سره باید څه سلوک وسی: سوال: (۸۹۴\) ددداسی دیوث سړی اوښځی سره باید څه سلوك وسی؟

جواب: دوی ته دی وویل سی چی توبه وکاږی (اوداسی صورت دی اختیار سی چی دوی توبه وکاږی). فقط

دبدعت کوونکو دښځو نکاح باقی ده اوکه نه؟ سوال: (۸۹۵\) دهندوستان ښځی واهیات عقیده اودشریعت خلاف کارونه کوی تردی چی په بعضو کی دشرك بیره پیداسی یعنی زیارتونو ته تلل اومراد غوښتل په ټوکی کولو په دی حالت کی ددوی نکاح باقی ده او که نه؟ اوپه توبه کولو نکاح کول دوباره په کارده اوکه مخکی نکاح کافی ده بعضی ښځی یې په پوهولو سره هم نه منی که دوی ته خرڅ وغیره ورنه کول سی نوصحیح ده اوکه نه؟

= ص۲۴۱) وحرم نکاح الوثنیة (درمختار) وفی عبدة الاوثان عبدة الشمس الی قوله: وکل مذهب یکفر به معتقده (ردالمحتار ص۳۹۷ ج۲، ط.س. ج۳ ص ۴۵). ظفیر

([1]) په مرتدوالی یا دخاوند په طلاق ورکولو سره ښځه دنکاح څخه وزي، وارتداد احدهما ای الزوجین فسخ (الدرالمختار علی هامش رد المحتار باب نکاح الکافر ص۵۳۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص۱۹۳) ویقع طلاق کل زوج بالغ عاقل الخ لحدیث ابن ماجه الطلاق لمن اخذ بالساق (الدرالمختار علی هامش رد المحتار کتاب الطلاق ص ۵۷۹ ج۲. ط.س. ج۳ ص۲۳۵) لوتزوج بامراة الغیر عالی بذالك ودخل بها لاتجب العدة علیها حتی لایحرم علی الزوج وطؤها وبه یفتی لانه زنا والمزنی بها لاتحرم علی زوجها (ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۴۰۲ - ۴۰۳ ج۲، ط.س. ج۳ ص۵۰). ظفیر

([2]) بدلیل الحدیث ان رجلا اتی النبی ﷺ فقال یارسول الله ان امراتی لاتدفع ید لامس فقال طلقها فقال ان احبها هی جمیلة فقال استمتع بها (ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۴۰۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص۵۰) لو زنت امراة رجل لم تحرم علیه وجاز له وطوها عقب الزنا (ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۲ ج۲. ط.س. ج۳ ص ۳۴). ظفیر

جواب: نکاح قائمه (۱) ده خوپه دوی توبه کښل په کاردی او دبیا دپاره دوی دداسی کارونو څخه بندول په کاردی اواحتیاطاً دنکاح په تجدید کولوکی څه حرج نسته او همیشه دوی ته نصیحت کول په کاردی اونفقه ددوی شرعی واجب ده دامه بندوی. فقط

چی څوک په ښځه دزنا کسب کوی دهغه نکاح باقی ده اوکه نه؟ سوال: (۸۹۶) چی کم سړی په خپله ښځه دزنا کسب کوی اوددی ګټه خوری نوآیا دده نکاح فسخ سوه اوکه نه؟

۲. چی کم سړی دخپلی منکوحی اولاد ته دحرام تخم ووایی نوددہ دنکاح څه صورت دی او ایاپه ذریعه دلعان ددی ښځی اودسړی نکاح ماته سوه اوکه نه؟

جواب: داسړی ډیر ګنهګار اوبی حیا دی، ده لره توبه کول لازم دی، حدیث پاك دی: ان لکل دین خلقًا وخلق الاسلام الحیاء. (۲) اوددی ډبره هم حرامه ده. حدیث پاك دی: ومهر البغی خبیث (۳) اوددی استعمال هم حرام دی. حدیث پاك دی: قال رسول الله لایدخل الجنة جسد غذی بالحرام (۴) اوپه زنا کولوسره نکاح نه ماتیږی اوددہ په ویلو سره دبچی نفی نه کیږی دده نسب ثابت دی، په عالمګیری کی دی: ولا ینتفی بمجرد النفی وانما ینتفی باللعان (۵) اودلعان څخه وروسته چی حاکم تفریق وکړی نوښځی ته یی طلاق بائن واقع کیږی. کما فی الدرالمختار فان التعنا ولو اکثره بانت بتفریق الحاکم (۶) خودلعان دپاره ددار اسلام کیدل شرط دی اوپه دی زمانه کی هغه مفقود دی، ددی وجه څخه بی دطلاق ورکولو څخه بغیر نکاح نه سی فسخ کیدی. فقط

دزنا څخه وروسته نکاح باقی ده او داسی ښځه که څوک ساتی نوساتلی یې سی: **سوال**: (۸۹۷) زید اوعمر دواړه باجه ګان دی عمر دزید ښځه یعنی خپله خوښینه وتښتوله څه موده یی ددی سره حرام کول ددی څخه وروسته ددوی په مینځ کی جنګ وسو اوعمر دا پریښوولە اوجلا سو، دی مذکوره ښځی بی طلاقه نکاح وکړه نوپه دی صورت کی ددی اصلی خاوند اول زید که په دی رضامند سی نوساتلی یې سی اوکه نه؟ او آیا دانښځه دزید په نکاح کی ده اوکه دنکاح ووتله، دوهم دعمر دښځی نکاح قائمه ده اوکه نه؟ ځکه چی ددی خاوند دخپلی خوښینی سره زنا وکړه؟

---

(۱) وفی النهر تجوز مناکحة المعتزلة لانا لا نکفر احدا من اهل القبلة وان وقع الزاما فی المباحث (الدرالمختار علی هامش رد المحتار ص ۳۹۸ ج۲. ط.س. ج۳ ص۴۵ فصل فی المحرمات). ظفیر

(۲) مشکوٰة باب الرفق والحیاء حسن الخلق ص ۴۳۲. ظفیر

(۳) مشکوٰة باب الکسب وطلب الحلال ص ۲۴۱. ظفیر

(۴) مشکوٰة باب ایضا ص ۲۴۳. ظفیر

(۵) عالمګیری مصطفائی باب ثبوت النسب ص۱۲۳ ج۱ ط. ماجدیة ج۱ ص ۵۳۲. ظفیر

(۶) الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب اللعان ص۸۱۰ ج۲، ط.س. ج۳ ص۸۴۴. ظفیر

جواب: دزید په نکاح کی دده ښځه باقی ده په تښتیدو او په زنا دزید ښځـــه دده دنکاح څخه نه خلاصیږی [۱] اوزید دی دا وساتی اوتوبه دی باندی وکاږی اودعمر نکاح دخپلی ښځی سره قائمه ده دخوښینی سره په زنا کولو دده نکاح باطله نه ده [۲] خوعمر ګناه کړیده توبه دی وکاږی. فقط

تم الجزء السابع من فتاوٰی دار العلوم دیوبند مدلل ومکمل بتوفیق الله تعالی وکرمه تحت اشراف فضیلة الشیخ حکیم الاسلام مولانا القاری الحافظ محمد طیب دامت فیوضه مدیر دار العلوم دیوبند وحفید مؤسس الدار الموصوفة علی ید العبد الضعیف محمد ظفیر المفتی غفر الله ذنوبه ورفع شانه (وقام بترجمته الی اللغة الأفغانیة ثم بتنقیحه وتصحیحه العبد الضعیف الفقیر لرب الجلیل محمَّد أحمد الحقاني الأفغاني عافاه الله تعالی وغفر له جمیع ذنوبه) . آمین (۹\ ذی الحجة سنه ۱۳۸۹ هـ.ق)

ویلیه الجزء الثامن ان شاء الله تعالی

کتابت:

الحافظ المولوي نور احمد النوراني الحقاني

القاري عبد الاحد الحقاني

السبت، ۲۸ مارس، ۲۰۰۹ الموافق : شنبه، ۲۸/۰۳/۲۰۰۹

❊ ❊ ❊

---

(۱) والمزنی بها لاتحرم علی زوجها (ردالمحتار فصل فی المحرمات ص۴۰۳ ج۲. ط.س. ج۳ ص۳۲). ظفیر

(۲) وفی الخلاصة وطی اخت امراته لاتحرم علیه امراة (الدرالمختار علی هامش رد المحتار فصل فی المحرمات ص۳۸۲ ج۲). ظفیر